



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Dirección General de Despacho y Legislación



BOLETIN OFICIAL N° 9 7 7

2da. Quincena de abril de **2017**

Publicado, el día 24 de julio de 2017.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO



DIRECCION GENERAL DE DESPACHO Y LEGISLACION

BOLETIN OFICIAL N° 977

2da. Quincena de abril de 2017

AUTORIDADES MUNICIPALES

INTENDENTE MUNICIPAL:

Secretario General
Secretaria Legal y Técnica
Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI)
Subsecretario General Legal y Técnica
Subsecretario General de Inspecciones, Registros
Urbanos y Tránsito
Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia
Secretario de Salud Pública
Secretario de Obras Públicas
Secretario de Producción, Turismo y Medio Ambiente
Secretario Privado
Secretario de Integración Comunitaria

Dr. Ángel Gustavo POSSE

Lic. Federico BEREZIUK
Dra. M. R. del V. GARCÍA MINUZZI
Cdor. Juan José MILETTA
Dr. Anselmo Martín ONETO

Dr. Walter F. PEREZ
Dr. Gustavo César HIRSCH
Dr. Eduardo C. A. PRADO
Ing. Bernardo LANDIVAR
Dr. Carlos PRASSEL
Sr. Juan Carlos CANAL
Lic. Arturo Isaac FLIER

CONTENIDO DE ESTE NÚMERO

ORDENANZAS:	_____	_____
DECRETOS:	953 al 1075	páginas 4 a 372
RESOLUCIONES SLyT-SIRUyT (Inspección General):	258 al 316	páginas 373 a 382
RESOLUCIONES SLyT (Tránsito):	215 al 229	páginas 383 a 385
RESOLUCIONES SLyT-SIRUyT (Obras Particulares):	53 al 57	página 386
RESOLUCIONES (ARSI):	25 al 32	páginas 387 a 388
RESOLUCIONES S.I.C.:	_____	_____
RESOLUCIONES RR.HH.:	328 al 383	páginas 389 a 394
RESOLUCIONES S.S.P. (Salud Pública):	317 al 380	páginas 395 a 400

NOTAS ACLARATORIAS:

El Decreto N° 959 se encuentra pendiente.-

INDICE TEMÁTICO

<u>DECRETO 997/2017:</u>	PUBLICADO EN EDICION EXTRA N° 1050 (del 26 de abril de 2017)	-----
<u>DECRETO 1025/2017:</u>	PUBLICADO EN EDICION EXTRA N° 1055 (del 5 de mayo de 2017)	-----
<u>DECRETO 1042/2017:</u>	PUBLICADO EN EDICION EXTRA N° 1051 (del 26 de abril de 2017)	-----
<u>DECRETO 1062/2017:</u>	PUBLICADO EN EDICION EXTRA N° 1052 (del 28 de abril de 2017)	-----

SAN ISIDRO, 17 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 5 3**

VISTO la nota presentada por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – PARROQUIA SANTA MARIA DEL CAMINO – CASA DEL JOVEN SAN FRANCISCO”; y

Considerando:

QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado para el pago de servicios, honorarios y cargas sociales del personal, compra de insumos, compra de material didáctico;

QUE, la Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS (\$ 375.600), pagadero en doce (12) cuotas iguales de PESOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS (\$ 31.300) cada una con oportuna rendición de cuentas;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
***** por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – PARROQUIA SANTA MARIA DEL CAMINO – CASA DEL JOVEN SAN FRANCISCO”, por la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS (\$ 375.600) pagadero en doce (12) cuotas iguales de PESOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS (\$ 31.300) cada una destinado para el pago de honorarios y cargas sociales de profesores no subvencionados.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
***** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto
***** reglamentario Nro. 1444/85.-

Ref. Expte. Nro. 16706-O-2016

//...

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 17 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 5 4**

VISTO la nota presentada por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES”; y
Considerando:

QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado para el pago de honorarios y cargas sociales de profesores no subvencionados;

QUE, la Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL (\$ 240.000), pagadero en doce (12) cuotas iguales de PESOS VEINTE MIL (\$ 20.000) cada una, con oportuna rendición de cuentas;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :

ARTÍCULO 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
***** por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES”, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL (\$ 240.000), pagadero en doce (12) cuotas iguales de PESOS VEINTE MIL (\$ 20.000) cada una, destinado para el pago de honorarios y cargas sociales de profesores no subvencionados.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
***** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto
***** reglamentario Nro. 1444/85.-

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

//...

ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 17 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 5 5**

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y

Considerando:

QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro. 600-160/2017;

QUE, como consecuencia de aquél se efectuó el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 102/2017, autorizado mediante Decreto Nro. 660/2017;

QUE la Dirección General de Compras efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 120, aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase a BLOQUE 4 S.R.L, con domicilio en Carlos Pellegrini ***** 931 Piso 3P, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la “CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION VEREDAS EN LA CALLE LUIS MARIA DRAGO, ENTRE FONDO DE LA LEGUA Y JOSE MARIA MORENO, VILLA ADELINA”, jurisdicción de este Partido, por un monto total de PESOS UN MILLON VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA (\$ 1.029.750).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el ***** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 50.85, Objeto del Gasto 4.2.2.03., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

//...

ARTÍCULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
L.F.	

DECRETO NÚMERO: **9 5 6**

ANULADO

SAN ISIDRO, 17 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 5 7**

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y

Considerando:

QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro. 600-43/2017;

QUE, como consecuencia de aquél se efectuó el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 101/2017, autorizado mediante Decreto Nro.618/2017;

QUE la Dirección General de Compras efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas159, aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase a LEYRIA SALINA ENRIQUE LUIS, con domicilio en ***** Brasil 326 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, por la “PROVISION DE MATERIALES ELECTRICOS Y SANITARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS HOSPITALES: CENTRAL, MATERNO INFANTIL, Y BOULOGNE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO”, por un monto total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SEIS (\$ 953.506).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el ***** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27, 28, 29, Objeto del Gasto 2.6.3., 2.7.1., 2.9.3., 2.9.6., 2.9.9., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

//...

ARTÍCULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
L.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 17 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 5 8**

VISTO el pedido de Suministros Nro. 700-131/2017; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquel se efectuó el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 83/2017, autorizado mediante Decreto Nro. 569/2017.-

QUE la Secretaría de Salud Publica efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 143/44 aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Adjudícase a las firmas que a continuación se detallan, los ítems que
***** rigieron la Licitación Privada Nro. 83/2017, referente a “PROVISION DE INSUMOS DE HEMOTERAPIA”.-

DROGUERIA LUMA S.A., con domicilio en Pringles 2707 Caseros, Partido de tres de Febrero, los renglones: 9-10-11, por un monto total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA (\$ 392.340).-

CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L., con domicilio en Victorino de la Plaza (calle 97) 210, Partido de Villa Lynch, los renglones: 2, por un monto total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA (\$ 75.160).-

DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L., con domicilio en Rosario 2085 de la ciudad de Boulogne, los renglones: 3-4-7-8, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA (\$ 277.560).-

//...

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el ***** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27, 28, 29, Objeto del Gasto 2.5.2., 2.9.5.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESP	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Y	
LEGISL	
L.F	

SAN ISIDRO, 18 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **9 6 0**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 23/175/
2017; y

Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Privada Nro. 143/2017, para el “ALQUILER DE
***** ELEMENTOS, CARPAS, SILLAS, VALLAS Y MOBILIARIO PARA
EL EVENTO – ANIVERSARIO DE VILLA ADELINA”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 19 de Abril de 2017, a las
***** 10:30 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
***** se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.01.000 - 1, Categoría Programática
22., Objeto del Gasto 3. 2. 2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

San Isidro, 18 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 6 1**

VISTO los actuados obrantes en el presente expediente; y
Considerando:

QUE, en virtud de ello, se deberá establecer con retroactividad al 1° de enero de 2017, en 80% el porcentaje de la “Bonificación por Disposición Permanente” (artículo 15° de la Ordenanza N° 8819) que percibe el Licenciado Daniel Alfredo GIOVANNELLI (Legajo N° 18.218);

QUE, en virtud de ello, se deberá realizar el correspondiente acto administrativo, que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Modifícase con retroactividad al 1° de enero de 2017, en 80% el ***** porcentaje establecido en la “Bonificación por Disposición Permanente”, (artículo 15° de la Ordenanza N° 8919) que percibe el Licenciado Daniel Alfredo GIOVANNELLI (Legajo N° 18.218), Subsecretario de la Unidad de Gestión Municipal Boulogne y Villa Adelina.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

DECRETO NÚMERO: **9 6 2**

ANULADO

DECRETO NÚMERO: **9 6 3**

ANULADO

SAN ISIDRO, 18 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **9 6 4**

VISTO el pedido de Suministros Nro. 500/26/2017; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquel se efectuó el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 98/2017, autorizado mediante Decreto Nro. 620/2017.-

QUE, efectuada la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fs. 70, y en el marco de que, los presentes artículos resultaron inadmisibles en la Licitación Pública Nro. 27/2016, y donde dada la urgencia y necesidad de brindar la asistencia alimentaria a las familias carenciadas del Partido, se resuelve esta contratación, es que se considera prudente aconsejar la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Adjudícase a las firmas que a continuación se detallan, los ítems que ***** rigieron la Licitación Privada Nro. 98/2017, referente a la “PROVISION DE ALIMENTOS”:

COPACABANA S.A., con domicilio en Paraguay 419, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los renglones: 1– 3, por un monto total de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$ 672.450).-

SAYFIL S.R.L., con domicilio en Uruguay 1259, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el renglón: 2, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS (\$ 253.200).-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, ***** se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 37, Objeto del Gasto 5. 1. 4. 08.-

//...

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESP Y LEGISL
A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 6 5**

VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental; y

Considerando:

QUE a fojas 35 Contaduría General informa
sobre la solicitud de un incremento, en concepto de Caja Chica de las siguientes
dependencias municipales, todas a partir del mes de abril del corriente año:

- Escuela Malvinas Primaria y Escuela Malvinas Secundaria, tope por comprobante a \$ 400;
- Subsecretaría de Políticas de Salud y Tecnología: tope por comprobante a \$ 500;
- Centro Periférico San Isidro Labrador, tope mensual de \$ 1.500 a \$ 4.000 y tope por comprobante a \$ 500;
- Dirección de Zoonosis, tope mensual de \$ 1.500 a \$ 3.500 y tope por comprobante a \$ 400;
- Juzgado de Faltas n° 1, tope mensual a \$ 400;

QUE asimismo, se solicita la asignación de Caja
Chica, con un importe mensual de \$ 5.000 y tope por comprobante de \$ 1.500, a la Dirección
General de Barrido, Supervisión y Coordinación de Delegaciones Municipales, a partir del
mes de abril del corriente año;

QUE la Secretaría Legal y Técnica, considera
procedente conceder la petición efectuada, por lo que corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1º.- Increméntase, el importe en concepto de Caja Chica de las siguientes
***** dependencias municipales, todas a partir del mes de abril del corriente año:

- Escuela Malvinas Primaria y Escuela Malvinas Secundaria, tope por comprobante a PESOS
CUATROCIENTOS (\$ 400);
- Subsecretaría de Políticas de Salud y Tecnología: tope por comprobante a PESOS
QUINIENTOS (\$ 500);

//...

- Centro Periférico San Isidro Labrador, tope mensual de PESOS MIL QUINIENTOS (\$ 1.500) a PESOS CUATRO MIL (\$ 4.000) y tope por comprobante a PESOS QUINIENTOS (\$ 500);
- Dirección de Zoonosis, tope mensual de PESOS MIL QUINIENTOS (\$ 1.500) a PESOS TRES MIL QUINIENTOS (\$ 3.500) y tope por comprobante a PESOS CUATROCIENTOS (\$ 400);
- Juzgado de Faltas n° 1, tope mensual a PESOS CUATROCIENTOS (\$ 400).-

ARTÍCULO 2°.- Asígnase, a partir del mes de abril del corriente año, a la Dirección ***** General de Barrido, Supervisión y Coordinación de Delegaciones Municipales, un importe fijo mensual de PESOS CINCO MIL (\$ 5.000), con un límite por comprobante de PESOS MIL QUINIENTOS (\$ 1.500), en concepto de Caja Chica.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen ***** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
AL	

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 6 6**

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y

Considerando:

QUE, el contribuyente de fojas 1, Sr. Carlos A. Rebollo es jubilado con haber mínimo;

QUE la propiedad la heredó de su madre que padece graves problemas de salud;

QUE ambos viven en el inmueble, y el Sr. Rebollo ha comenzado a desarrollar un pequeño emprendimiento y desea poner al día la tasa municipal;

QUE ha demostrado su intención de regularizar su situación fiscal, abona a resultas del presente el importe no controvertido;

QUE en virtud de las facultades delegadas en el Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, el cual faculta al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos sobre los accesorios por mora cuando las causas lo justifiquen, por tal motivo corresponde proyectar el pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- Exímese el pago del 50% de los recargos por mora y el 100% de la ***** multa, generados en la deuda de la Cuenta Corriente n° 221.222, por el período 2011/1B a 2015/3B, correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales.-

ARTÍCULO 2°.- Dase intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de ***** Rentas para su conocimiento.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 6 7**

VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental; y

Considerando:

QUE el Sr. Santiago Castro Videla, gerente del
Colegio San Juan El Precursor, titular de la Cuenta Corriente n° 218 se presenta,
manifestando no haber recibido la boleta para el pago;

QUE esta administración advierte que realmente,
no se había generado el derecho por una omisión involuntaria, a causa del cambio de proceso
de emisión realizado por el sistema informático municipal;

QUE, abonó a resultas del presente el importe
origen del trimestre, entendiendo no ser responsable de la generación de los recargos;

QUE en virtud de las facultades delegadas en el
Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, el cual faculta al Departamento Ejecutivo a
disponer descuentos sobre los accesorios por mora cuando las causas lo justifiquen, por tal
motivo corresponde proyectar el pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- Exímese del pago de los recargos generados en el 1er. trimestre de 2016,
***** correspondientes al Derecho de Uso de Playas Riberas, que recae sobre la
Cuenta Corriente N° 218, cuyo titular es el Colegio San Juan El Precursor.-

ARTÍCULO 2°.- Dase intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
***** Rentas para su conocimiento.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 6 8**

VISTO el Decreto n° 575/1974, por el cual se adjudicó por el término de 75 años, la bóveda ubicada en el Lote n° 1, Tablón 9, Manzana 22, con una superficie 8,91 m2, del Cementerio de Boulogne, a nombre de María Paula Vazquez de Mestre y Guillermo Bernardino Mestre; y

Considerando:

QUE a fojas 1 y vta. Del expte. n° 14960-J-2016 obra testimonio de inscripción de declaratoria de herederos, dictada en los autos caratulados “MESTRE Guillermo Bernardino y Vazquez María Paula s/sucesión testamentaria”, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 11 a cargo de la Dra. Marta M. Capalbo, Secretaría Única del Departamento Judicial de San Isidro, donde surge el fallecimiento de los causantes, los heredará el Sr. Héctor Eduardo Berzero;

QUE la Dirección de Cementerios solicita acceder a lo peticionado;

QUE por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- Inscríbase por el término de treinta y tres (33) años, a nombre del Sr. ***** Héctor Eduardo Berzero –LE n° 4.588.656-, con domicilio en Aristóbulo del Valle n° 282 de la Ciudad de Martínez, la bóveda ubicada en el Lote n° 1, Tablón 9, Manzana 22, con una superficie 8,91 m2, del Cementerio de Boulogne.-

ARTÍCULO 2°.- Dirección de Cementerios notificará el presente y dará comunicación del ***** mismo a la Administración del Cementerio Central de San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

CERTIFICACIÓN

*****CERTIFICO que por Decreto número **968** dictado en el día de la fecha, a fojas 13 del expediente N° 7995-M-1974 y agregados, se inscribió por el término de treinta y tres (33) años, a nombre del Sr. Héctor Eduardo Berzero –LE n° 4.588.656-, con domicilio en Aristóbulo del Valle n° 282 de la Ciudad de Martínez, la bóveda ubicada en el Lote n° 1, Tablón 9, Manzana 22, con una superficie 8,91 m2, del Cementerio de Boulogne.-*****

*****EXTIENDO el presente que firmo y sello en San Isidro, con fecha 19 de abril de 2017.-*****

DESPACHO Y LEGISLACION
AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 6 9**

VISTO las presentes actuaciones; y

Considerando:

QUE la empresa EDENOR S.A., presentó la documentación correspondiente a la obra “TENDIDO DE CSMT Y CONSTRUCCION DE CCN Y MEDIDOR T3”, en la calle CUYO entre Avenida Sir Alexander Fleming y La Paz, jurisdicción de este Partido;

QUE dado el programa de modernización y ampliación del radio de servicios de EDENOR S.A. en distintos sectores del Partido, se hace necesario la renovación y extensión de redes subterráneas y aéreas;

QUE a fojas 19, se presta conformidad al proyecto n° 46864 de fojas 5, según lo informado por la Subdirección de Redes y Memoria Descriptiva de fojas 2;

QUE se encuentra debidamente notificada, respecto de los requisitos establecidos en los Decretos N° 1455/85, 874/01 (Anexos I y II), 3117/2014 (Anexo II) y 1858/2016 (Anexo I), juntamente con la Ordenanza N° 7132;

QUE en virtud de lo expuesto, confecciónese el pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la empresa EDENOR S.A., a realizar la obra “TENDIDO
***** DE CSMT Y CONSTRUCCION DE CCN Y MEDIDOR T3”, en la calle
CUYO entre Avenida Sir Alexander Fleming y La Paz de la Ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, conforme al plano de fojas 5 e informe técnico de fojas 19 y
Memoria Descriptiva de fojas 2, por un monto de obra de PESOS UN MILLON CIENTO
SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$
1.176.390,19).-

ARTÍCULO 2°.- Los trabajos deberán ser ejecutados en el término de treinta (30)
***** días corridos. En caso de necesitarse interrupciones parciales y/o totales

//...

del tránsito vehicular, el autorizado deberá acudir a la Subsecretaría Administrativa de Tránsito para su implementación. Asimismo, de ser necesario el corte, poda o raleo de árboles, la empresa deberá solicitar dicha autorización a la Dirección de Arbolado Urbano.-

ARTÍCULO 3°.- Característica de la obra: tendido de 50 m de CSMT de 3 x 185/50 m2
***** Al/Cu, montaje de CCN e instalación de medidor T3, según Memoria Descriptiva de fojas 2 y plano de fojas 5. Se ejecutará bajo las normas de trabajo en la vía pública, Decretos N° 1455/85, 874/01 (Anexos I y II), 3117/2014 (Anexo II) y 1858/2016 (Anexo I), juntamente con la Ordenanza N° 7132.-

ARTÍCULO 4°.- La inspección de obra estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas,
***** -Subdirección de Redes-, quien previa iniciación de los trabajos, labrará un Acta de Replanteo de Obra, conjuntamente con las empresas EDENOR S.A.-

ARTÍCULO 5°.- Finalizados los trabajos, se firmará el Acta de Recepción Provisoria,
***** comenzando a correr el plazo de conservación de obra, que ha sido fijado en seis (6) meses en el caso de veredas y de un (1) año para calzadas. Vencido el mismo, se labrará el Acta de Recepción Definitiva.-

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 7 0**

VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental; y

Considerando:

QUE mediante Resolución SGGyA n° 59/2013,
se adjudicó a la empresa INSTALMEC S.R.L, la ejecución de la obra “TENDIDO DE RED
DE GAS NATURAL” en la calle Vicente López n° 42/44 entre Av. Santa Fe y Albarelllos,
jurisdicción de este Partido;

QUE los trabajos fueron totalmente terminados,
labrándose la respectiva acta de recepción provisoria el día 11 de noviembre de 2015,
obrante a fojas 43;

QUE, transcurrido el plazo correspondiente de
conservación a cargo de la empresa ejecutante, se suscribió el acta de recepción definitiva,
según constancia de fojas 45, con fecha 2 de marzo de 2017;

QUE consecuentemente, corresponde proceder a
la aprobación de las actas de recepción provisoria y definitiva y a la devolución de la
respectiva garantía de fojas de fojas 35;

QUE en virtud de lo expuesto, confecciónese el
pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1ro.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de fecha 11 de noviembre
***** de 2015, y de Recepción Definitiva de fecha 2 de marzo de 2017, de la
obra “TENDIDO DE RED DE GAS NATURAL” en la calle Vicente López n° 42/44 entre
Av. Santa Fe y Albarelllos, jurisdicción de este Partido, que realizara la empresa
INSTALMEC S.R.L.-

ARTÍCULO 2do.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, procédase a la
***** devolución de las garantías de obra.-

//...

ARTÍCULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 7 1**

VISTO las presentes actuaciones; y

Considerando:

QUE la empresa AySA S.A., presentó la documentación correspondiente a la obra “INSTALACION DE RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA RITA 1B NC70023”, en el área comprendida por las calles GOBERNADOR ARANA entre Betbeder y Colectora Oeste Panamericana; COLECTORA OESTE PANAMERICANA entre Gobernador Arana y Cura Allievi; CURA ALLIEVI entre Colectora Oeste Panamericana y Raúl Bagnati; RAUL BAGNATI entre Mariquita Tellechea y Cura Allievi; LUIS MARIA CAMPOS entre Tellechea y Cura Allievi, jurisdicción de este Partido;

QUE, dado el programa de modernización y ampliación del radio de servicios de agua corriente y red cloacal, en distintos sectores del Partido, se hace necesario autorizar la ejecución de los trabajos;

QUE se encuentra debidamente notificada, respecto de los requisitos establecidos en los Decretos N° 1455/85, 874/01 (Anexos I y II), 3117/2014 (Anexo II) y 1858/2016 (Anexo I), juntamente con la Ordenanza N° 7132;

QUE en virtud de lo expuesto, confecciónese el pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la empresa AySA S.A., a realizar la obra “INSTALACION
***** DE RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA RITA 1B NC70023” en el
área comprendida por las calles GOBERNADOR ARANA entre Alte. Betbeder y Colectora
Oeste Panamericana; COLECTORA OESTE PANAMERICANA entre Gobernador Arana y
Cura Allievi; CURA ALLIEVI entre Colectora Oeste Panamericana y Raúl Bagnati; RAUL
BAGNATI entre Tellechea y Cura Allievi; LUIS MARIA CAMPOS entre Mariquita
Tellechea y Cura Allievi, jurisdicción de este Partido, conforme al plano de fojas 4, informe
técnico de fojas 102 y Memoria Descriptiva de fojas 2, por un monto de obra PESOS TRES
MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON
TREINTA CENTAVOS (\$ 3.760.868,30).-

//...

ARTÍCULO 2°.- Los trabajos deberán ser ejecutados en el término de doscientos setenta
***** (270) días corridos. Las normas de trabajos en la vía pública se ajustarán a
los Decretos N° 1455/85, 874/01 (Anexos I y II), 3117/2014 (Anexo II) y 1858/2016 (Anexo
I), juntamente con la Ordenanza N° 7132. En caso de necesitarse interrupciones parciales y/o
totales del tránsito vehicular, el autorizado deberá acudir a la Subsecretaría Administrativa
de Tránsito para su implementación. Asimismo, de ser necesario el corte, poda o raleo de
árboles, la empresa deberá solicitar dicha autorización a la Dirección de Arbolado Urbano.-

ARTÍCULO 3°.- Característica de la obra: instalación de 878 m de cañería de PVC
***** de 200 mm de diámetro, rigidez SN8, 59 conexiones domiciliarias (35
cortas y 24 largas), 10 bocas de registro (BR), 3 bocas de acceso y ventilación (BAV), 1
empalme a BR existente, según Memoria Descriptiva de fojas 2 y plano de fojas 4.-

ARTÍCULO 4°.- La inspección de obra estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas,
***** -Subdirección de Redes-, quien previa iniciación de los trabajos, labrará un
Acta de Replanteo de Obra, conjuntamente con la empresa AySA S.A.-

ARTÍCULO 5°.- Finalizados los trabajos, se firmará el Acta de Recepción Provisoria,
***** comenzando a correr el plazo de conservación de obra, que ha sido fijado
en seis (6) meses en el caso de veredas y de un (1) año para calzadas. Vencido el mismo, se
labrará el Acta de Recepción Definitiva.-

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 7 2**

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y

Considerando:

QUE mediante Decreto n° 1725/2015, se adjudicó a la empresa INSTALMEC S.R.L, la ejecución de la obra “INSTALACION DE RED DE GAS NATURAL” en la calle ARISTOBULO DEL VALLE N° 1375 entre Quintana y Madero, jurisdicción de este Partido;

QUE los trabajos fueron totalmente terminados, labrándose la respectiva acta de recepción provisoria el día 11 de noviembre de 2015, obrante a fojas 50;

QUE, transcurrido el plazo correspondiente de conservación a cargo de la empresa ejecutante, se suscribió el acta de recepción definitiva, según constancia de fojas 52, con fecha 2 de marzo de 2017;

QUE consecuentemente, corresponde proceder a la aprobación de las actas de recepción provisoria y definitiva y a la devolución de la respectiva garantía de fojas de fojas 38;

QUE en virtud de lo expuesto, confecciónese el pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1ro.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de fecha 11 de noviembre
***** de 2015, y de Recepción Definitiva de fecha 2 de marzo de 2017, de la
obra “INSTALACION DE RED DE GAS NATURAL” en la calle ARISTOBULO DEL
VALLE N° 1375 entre Quintana y Madero, jurisdicción de este Partido, que realizara la
empresa INSTALMEC S.R.L.-

ARTÍCULO 2do.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, procédase a la
***** devolución de las garantías de obra.-

//...

ARTÍCULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 7 3**

VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental; y

Considerando:

QUE mediante Decreto n° 1974/2015, se
adjudicó a la empresa CONSTRUCTORA URION S.A, la ejecución de la obra
“CONSTRUCCION DE CALZADA DE HORMIGON PARA DARSENAS DE
DETENCION DE TRANSPORTE PUBLICO EN DISTINTAS AVENIDAS Y/O CALLES
DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”;

QUE el día 15 de febrero de 2016 se labró el
Acta de Recepción Provisoria;

QUE en virtud de lo expuesto, confecciónese el
pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :

ARTÍCULO 1ro.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de fecha 15 de febrero de
***** 2016, de fojas 143, de la obra “CONSTRUCCION DE CALZADA DE
HORMIGON PARA DARSENAS DE DETENCION DE TRANSPORTE PUBLICO EN
DISTINTAS AVENIDAS Y/O CALLES DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”,
que realizara la empresa CONSTRUCTORA URION S.A.-

ARTÍCULO 2do.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, procédase a la
***** devolución de las garantías de cumplimiento de contrato.-

ARTÍCULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	
AL	
	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
	Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
	Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 7 4**

VISTO la solicitud efectuada por la Sra. María Marcela Galván, respecto de la devolución del pago abonado erróneamente en concepto de Patente de Motovehículos, dominio 786 DBC, por los años 2010/2011; y
Considerando:

QUE se estima procedente reintegrar a la recurrente la suma de \$ 1.276,77, por encontrarse el vehículo radicado en el Partido de San Martín;

QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas efectuó la imputación preventiva del caso;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1º.- Reintégrese a la Sra. María Marcela Galván –DNI 13.976.229-, con
***** domicilio en Italia n° 8253 de José León Suarez, Partido de San Martín, -
quien deberá aportar el recibo original de pago n° 3516027-, la suma de PESOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 1.276,77),
en concepto de Patente de Motovehículos dominio 786 DBC, por los años 2010/2011, por
encontrarse el vehículo radicado en el Partido de San Martín.-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
***** se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 19 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 7 5**

VISTO la nota presentada por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – PARROQUIA SANTA MARIA DEL CAMINO – ESCUELA MEDIA PARA ADULTOS”; y

Considerando:

QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado para el pago de servicios, honorarios y cargas sociales del personal no subvencionado, compra de insumos, compra de alimentos y compra de material didáctico y mantenimiento de guardería para hijos de estudiantes;

QUE, la Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS (\$ 437.500), pagadero en diez (10) cuotas iguales de PESOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA (\$ 43.750) cada una, con oportuna rendición de cuentas;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental ***** por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – PARROQUIA SANTA MARIA DEL CAMINO – ESCUELA MEDIA PARA ADULTOS”, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS (\$437.500), pagadero en diez (10) cuotas iguales de PESOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA (\$ 43.750) cada una, destinado para el pago de servicios, honorarios y cargas sociales del personal no subvencionado, compra de insumos, compra de alimentos y compra de material didáctico y mantenimiento de guardería para hijos de estudiantes.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s ***** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

//...

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto
***** reglamentario Nro. 1444/85.-

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
LF	

SAN ISIDRO, 19 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 7 6**

VISTO la nota presentada por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – PARROQUIA SANTA MARIA DEL CAMINO – JARDIN MATERNAL SANTA MARIA DEL CAMINO”; y

Considerando:

QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado para el pago de servicios, honorarios y cargas sociales del personal no subvencionado, compra de insumos, compra de alimentos y compra de material didáctico;

QUE, la Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL (\$ 437.500), pagadero en diez (10) cuotas iguales de PESOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA (\$ 43.750) cada una, con oportuna rendición de cuentas;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental ***** por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – PARROQUIA SANTA MARIA DEL CAMINO – JARDIN MATERNAL SANTA MARIA DEL CAMINO”, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL (\$ 437.500), pagadero en diez (10) cuotas iguales de PESOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA (\$ 43.750) cada una, destinado para el pago de servicios, honorarios y cargas sociales del personal no subvencionado, compra de insumos, compra de alimentos y compra de material didáctico.-

ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s ***** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto ***** reglamentario Nro. 1444/85.-

//...

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el ***** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	
LF	
	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

DECRETO NÚMERO: **9 7 7**

ANULADO

SAN ISIDRO, 19 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 7 8**

VISTO el pedido de Suministros Nro. 500-24/2017; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquel se efectuó el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 95/2017, autorizado mediante Decreto Nro. 598/2017.-

QUE efectuada la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 79 y en la marco de la Resolución de la Licitación Pública N° 30/2016 “segundo llamado”, donde dada la urgencia y necesidad de brindar la asistencia alimentaria en las familias carenciadas del Partido, se resuelve esta contratación, es que se considera prudente aconseja la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Adjudícase a COPACABANA S.A., con domicilio en Paraguay 419 de ***** la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la “PROVISION DE CAJAS DE ALIMENTOS SECOS” por un monto total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS (\$ 997.600).-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el ***** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 37, Objeto del Gasto 5.1.4.08.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESP Y LEGISL
L.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 19 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 7 9**

VISTO la nota presentada por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – PARROQUIA SANTA MARIA DEL CAMINO – CURSO DE FORMACION PROFESIONAL”; y

Considerando:

QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado para el pago de servicios, honorarios y cargas sociales del personal, compra de insumos, compra de material didáctico y mantenimiento;

QUE, la Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL (\$ 260.000), pagadero en diez (10) cuotas iguales de PESOS VEINTISEIS MIL (\$ 26.000) cada una, con oportuna rendición de cuentas;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
***** por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – PARROQUIA SANTA MARIA DEL CAMINO – CURSO DE FORMACION PROFESIONAL”, por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL (\$ 260.000), pagadero en diez (10) cuotas iguales de PESOS VEINTISEIS MIL (\$ 26.000) cada una, destinado para el pago de servicios, honorarios y cargas sociales del personal, compra de insumos, compra de material didáctico y mantenimiento.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
***** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto
***** reglamentario Nro. 1444/85.-

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

//...

ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	
LF	
	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 19 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 8 0**

VISTO la nota presentada por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – PARROQUIA SANTA MARIA DEL CAMINO –CENTRO DE DIA SAN JOAQUIN”; y

Considerando:

QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado para el pago de servicios, honorarios y cargas sociales del personal, compra de material didáctico y compra de alimentos;

QUE, la Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS TRESCIENTOS TRECE MIL (\$ 313.000), pagadero en diez (10) cuotas iguales de PESOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS (\$ 31.300) cada una, con oportuna rendición de cuentas;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
***** por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – PARROQUIA SANTA MARIA DEL CAMINO – CENTRO DE DIA SAN JOAQUIN”, por la suma de PESOS TRESCIENTOS TRECE MIL (\$ 313.000), pagadero en diez (10) cuotas iguales de PESOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS (\$ 31.300) cada una, destinado para el pago de servicios, honorarios y cargas sociales del personal, compra de material didáctico y compra de alimentos.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
***** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto
***** reglamentario Nro. 1444/85.-

//...

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el ***** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	
LF	
	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 19 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 8 1**

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y

Considerando:

QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro. 700-1971/2016;

QUE, como consecuencia de aquél se efectuó el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 332/2016, autorizado mediante Decreto Nro. 3118/2016;

QUE efectuada la comparación y estudio de las ofertas, presentadas por diversas empresas, la Dirección General de Compras aconseja la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase a GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., con domicilio ***** en la calle Libertador 602, Planta Baja B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el “SERVICIO DE PROVISION DE GAS OXIGENO MEDICINAL EN TUBOS PARA LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES DEPENDIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, DESDE EL 1 DE MAYO Y POR EL TERMINO QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE RIGIO LA PRESENTE LICITACION PRIVADA”, por un importe de PESOS SETENTA Y UNO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 71,73.) EL METRO CÚBICO.-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el ***** presente, se atenderá con fondos provenientes de la partida correspondiente a;

//...

-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 23, Objeto del Gasto 3.4.2, del ejercicio 2017.-

-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 48, Objeto del Gasto 3.4.2, del ejercicio 2017.-

-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 56, Objeto del Gasto 3.4.2, del ejercicio 2017.-

-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 57, Objeto del Gasto 3.4.2, del ejercicio 2017.-

-Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27, Objeto del Gasto 3.4.2, del ejercicio 2017.-

-Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 28, Objeto del Gasto 3.4.2, del ejercicio 2017.-

-Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 29, Objeto del Gasto 3.4.2, del ejercicio 2017.-

-Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 30, Objeto del Gasto 3.4.2, del ejercicio 2017.-

ARTÍCULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
L.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
--

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 8 2**

VISTO la nota obrante a fojas 17, del Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”; y

Considerando:

QUE, atento los buenos resultados obtenidos durante el año 2016, se hace necesario continuar contando con personal de la Secretaría de Salud Pública, que realice la tarea de Carga de Internaciones de Coparticipación – Plan RESAPRO – Provincia de Buenos Aires-;

QUE, las mencionadas actividades serán desempeñadas por personal administrativo integrante del Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”, mediante la modalidad “Tareas Especiales”, conforme lo establece el Artículo 12° de la Ordenanza N° 8919, durante el año 2017, siendo el monto retributivo para cada agente afectado a la labor de Pesos Ochocientos (\$800);

QUE, por todo lo expuesto y con la conformidad de la Secretaría Legal y Técnica, corresponde proyectar el acto administrativo pertinente, a fin de continuar con las tareas desarrolladas durante el año 2016;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que el son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase al personal administrativo que se detalla a continuación, ***** quienes pertenecen al plantel del Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, para realizar la tarea de Carga de Internaciones de Coparticipación – Plan RESAPRO - Provincia de Buenos Aires- , por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017:

- Laura Soledad RUBIO – Legajo N° 55.744.-
- María Soledad PAOLANTONI – Legajo N° 56.683.-
- Valeria Analía PASSARELLA – Legajo N° 53.013.-

//...

- Gabriela Fernanda DE BRASSI – Legajo N° 55.449.-
- Damián Oscar MOROÑO – Legajo N° 55.975.-
- Sergio MILLICAY – Legajo N° 55.146.-
- Federico GODOY – Legajo N° 56.002.-

Informándose mensualmente a la Dirección General de Recursos Humanos, la nómina de quienes deban percibirla.-

ARTÍCULO 2°.- Déjase establecido que las tareas mencionadas encuadran en los ***** términos del Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 8919, y se atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 8 3**

VISTO las tareas desarrolladas en distintas áreas de la Secretaría de Salud Pública, las que fueran autorizadas por Decreto N° 256 del 26 de enero de 2016; y

Considerado:

QUE, dada la reestructuración de los turnos para la readjudicación de estudios de distintas especialidades, principalmente en diagnóstico por imágenes y debido a la ausencia de los interesados a los ya otorgados, y la continua necesidad de cumplir con los servicios tercerizados y su posterior confirmación telefónica con cada uno de los pacientes;

QUE, la Secretaría de Salud Pública a fojas 10 solicita continuar con dichas tareas por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del corriente a los agentes Alicia Eufemia Freire (Legajo N° 17.040), Graciela Beatriz Peralta (Legajo n° 53.990), Ana Delia Lovatrico (Legajo N° 52.264) y Fernanda Andrea Fernández (Legajo N° 51.962), percibiendo en concepto de retribución la suma de Pesos Ochocientos (\$ 800) por la labor realizada;

QUE, las tareas mencionadas encuadran en el ítem “Tareas Especiales”, conforme lo establece el Artículo 12° de la Ordenanza N° 8919;

QUE, por todo lo expuesto y con la conformidad de la Secretaría Legal y Técnica, corresponde proyectar el acto administrativo pertinente, a fin de continuar desarrollando las tareas realizadas durante el año 2016;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase al personal que se detalla a continuación, a continuar
***** desempeñando tareas en distintas área de la Secretaría de Salud Pública, para la reajudicación de turnos de estudios de distintas especialidades principalmente en diagnóstico por imágenes, durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017:

- Alicia Eufemia FREIRE - Legajo N° 17.040
- Graciela Beatriz PERALTA - Legajo N° 53.990

//...

- Ana Delia LOVATRICO - Legajo N° 52.264
- Fernanda Andrea FERNANDEZ - Legajo N° 51.962

ARTÍCULO 2°.- La suma a abonar a cada agente por las tareas mencionadas, será de ***** Pesos Ochocientos (\$ 800), informándose mensualmente a la Dirección General de Recursos Humanos la nómina de quienes deban percibirla.-

ARTÍCULO 3°.- Déjase establecido que las mismas se encuadran en el Artículo ***** 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 8919, y se atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	
Ec	
	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 8 4**

VISTO los presentes actuados; y

Considerado:

QUE en el mes de mayo del año 2014, el Departamento de Tasas Inmobiliarias verificó que la Cuenta Corriente n° 770893 tenía categoría de Baldío, cuando de la foto aérea obrante en dicha dependencia se detectaba una importante construcción ya finalizada y con piscina, verificándose además que dicha construcción se llevó a cabo sin solicitar permiso ni presentación de planos;

QUE con fecha 17 de julio de 2014 se modificaron los datos de la cuenta de referencia, con los metros cuadrados calculados al sólo efecto del pago correcto de la tasa a partir de la cuota 5A/2014, artículo 60 de la Ordenanza Fiscal, y se modifica la categoría como lo establece la misma Ordenanza en su artículo 55, Categoría X;

QUE habiendo sido citado el contribuyente Sr. Roberto Martín Daintree a presentar los planos de construcción el 22 de julio de 2014, se procede a labrar el acta respectiva ante la falta de presentación de los mismos, lo que ocurre el 9 de abril de 2015, siendo que con fecha 25 de septiembre de igual año, se dispone hacer retroactiva la modificación a los años no prescriptos (artículo 61 de la Ordenanza Fiscal);

QUE posteriormente, a fojas 1 del expediente n° 12478-D-2015, el Sr. Roberto Martín Daintree solicitó la reconsideración de la deuda de la Cuenta Corriente n° 770893, lo que fue denegado por la Dirección General de Rentas a fojas 9 de esos actuados, decisión que fuera notificada al requirente con fecha 7 de enero de 2016, invitándose a regularizar su deuda, según constancias de fojas 16;

QUE el 15 de septiembre de 2016, se presenta el Dr. Luis Guillermo Lucchini, en su carácter de letrado apoderado del Sr. Daintree, interponiendo recurso jerárquico, fundamentado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, haciendo reserva de recurso federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Adjunta además proyecto de plano con enmendaduras notorias, firmado por el propio Sr. Daintree, en su calidad de profesional, matrícula 36265;

QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal Municipal, la misma se expide a fojas 40 mediante Dictamen N° 8747, por el que se rechaza el recurso jerárquico interpuesto por extemporáneo, por hallarse el plazo para ello ampliamente vencido conforme artículo 74 y 92 Ordenanza General 267, esgrimiendo que

//...

además de la extemporaneidad, no observa elementos para considerar el recurso impetrado dentro de los alcances de la denuncia de ilegitimidad conforme el artículo 74 de la citada Ordenanza;

QUE este Departamento Ejecutivo comparte el criterio sustentado por la precitada Dependencia, por lo que procede dictar el pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Recházase el recurso jerárquico interpuesto a fojas 17 por el Dr. Luis
***** Guillermo Lucchini, en su carácter de letrado apoderado del Señor Roberto
Martín Daintree, en un todo de acuerdo a lo expuesto en el Dictamen N° 8747 de la Asesoría
Legal Municipal.-

ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
MGV	

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 9 8 5

VISTO la presentación efectuada por el Sr. Jorge Luis Burattini, en su carácter de Presidente de Paramaribo 849 S.A. (propietario), y el Arquitecto Gabriel José Balboni, en su carácter de profesional actuante, respecto de la factibilidad de realizar la construcción de un Edificio de Oficinas, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción IV, Sección D, Manzana 91, Parcela 2a, ubicado con frente a la calle Paramaribo N° 849 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y Considerando:

QUE, el predio se ubica en Zona Rmb1 – Radio 10, conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino Oficinas de tratamiento particular como Uso Puntual por las oficinas técnicas;

QUE, se propone la construcción de un edificio que, si bien se emplaza en zona residencial, se encuentra próximo a un área comercial lindera sobre la calle Dardo Rocha, donde se desarrolla el uso de oficinas requerido, locales gastronómicos, consultorios y estudios, entre otros;

QUE, además, se plantea su implantación distante de los predios de viviendas, y cuenta con la conformidad de los vecinos, según notas obrantes a fojas 26/30 de las actuaciones de referencia;

QUE, por lo expuesto, los organismos técnicos que elaboraron los informes de fojas 31/33, opinan que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- Hácese saber a Paramaribo 849 S.A., en su carácter de propietario, que
***** se autoriza la construcción de un Edificio de Oficinas, en el inmueble

//...

designado catastralmente como Circunscripción IV, Sección D, Manzana 91, Parcela 2a, ubicado con frente a la calle Paramaribo N° 849 de la ciudad de Martínez, según documentación de fojas 5/6 convenientemente corregidas.-

ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento ***** de las condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:

A. Condiciones Urbanísticas:

- A1.** Los valores de FOS y FOT quedarán establecidos en 0,50 y 1 respectivamente, conforme lo establecido para la zona.
- A2.** Retiro de Frente: 3,00 metros, conforme a Hoja de Zona.
Deberá mantenerse parquizado en los sectores donde no cuente con acceso vehicular retirado del eje divisorio.
- A3.** Fondo Libre: será el resultante de aplicar la fórmula $F = 0,5 (L - 20)$.
Sobre eje medianero sureste: 7,79 metros.
Sobre eje noroeste: 8,18 metros.
Se deja constancia que la superficie del Fondo Libre deberá ser parquizada y forestada y, en un porcentaje no inferior al cincuenta por ciento (50%), deberá constituirse de terreno absorbente.
- A4.** Altura máxima: 8,50 metros, según lo establecido en el artículo 1.2.1.10.3 inciso A del Código de Ordenamiento Urbano.
El plano límite será de 10,00 metros para cumbreras de cubiertas con pendiente, 11,00 metros para instalaciones complementarias y 12,00 metros únicamente; los tanques deberán tener tratamiento arquitectónico, integrándose al del edificio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.2.1.10 inciso 1 ítem B del Código de Ordenamiento Urbano.
- A5.** Terreno Absorbente: verificará el veinticinco por ciento (25%), como mínimo, de la superficie total de la parcela.
Deberán indicarse croquis y cálculo del mismo en el plano.

///...

A6. Estacionamiento:

Deberá verificar como mínimo un (1) módulo cada 20 m² de superficie computable de oficinas, según lo dispuesto en el artículo 1.2.2.1 inciso 9 del Código de Ordenamiento Urbano. Para una superficie computable de oficinas de 638,72 m², corresponden veintinueve (29) módulos de estacionamiento.

- En caso de división, tanto de propiedad horizontal como de uso (alquiler por sectores), cada unidad contará con las cocheras que le correspondan, manteniéndose la relación mínima (considerando el número entero) y conformándose como unidades complementarias.
- En los planos de Permiso de Construcción/Conforme a obra, se indicará qué cantidad de cocheras mínimas corresponde a cada Unidad Funcional.
- Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio, debiendo ingresar y/o egresar marcha adelante.
- El acceso deberá verificar lo establecido en el artículo 1.2.2.1 inciso 3-4 del Código de Ordenamiento Urbano.
- Se indicará el acceso y salida vehicular con señal luminosa y sonora para advertencia de los peatones. Deberá colocarse sobre la Línea Municipal alejado de los muros divisorios de predios.

A7. La implantación del edificio se apoyará sobre el eje medianero noroeste, distanciándose aproximadamente 5,60 metros de los predios donde se localizan las viviendas, con el fin de no provocar desajustes en el entorno.

A8. El edificio contará con accesibilidad para personas con capacidades diferentes, cumplimentando con el Código de Edificación de San Isidro, en cuanto a pasos mínimos, baños, ascensores y rampas para personas discapacitadas.

A9. Verificar condiciones constructivas de las unidades en cuanto a superficies, dimensiones mínimas y altura de los locales, entre otros, según lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano y Código de Edificación de San Isidro.

////...

B. Condiciones Ambientales:

- B1.** Aceras públicas: se ejecutarán conforme a lo reglamentario por el Código de Edificación de San Isidro. Las veredas no perderán su continuidad, en correspondencia de los accesos vehiculares, debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias señalizadas.
- B2.** Forestación: se deberá respetar la forestación existente dentro del predio y en la vía pública, debiendo indicarse en los planos a presentar.
En caso de ser necesario extraer alguna especie por razones que así lo justifiquen, la solicitud deberá ser analizada particularmente en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 501/10, el artículo 1.2.1.17 del Código de Ordenamiento Urbano y la Ordenanza N° 6610.
- B3.** De contar con cercos de frente y cercos divisorios, los mismos deberán verificar lo establecido en el artículo 1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano.
- B4.** Residuos: deberá contar con un lugar dentro de la parcela, apto para contener desechos del edificio a fin de evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección municipal.
- B5.** Consideraciones Generales de Obra: se deberá dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 5.1.2.2. del Código de Edificación de San Isidro, reglamentado por los Decretos Nros. 1617/14 y 1618/14, relativos a las consideraciones generales para la etapa de obra.
Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.

C. Condiciones de Funcionamiento:

- C1.** Para las oficinas y a efectos de los cálculos de los medios de salida, circulaciones, sanitarios, entre otros aspectos, se fijará una capacidad máxima de una (1) persona cada 8 m² de oficinas. En base a dicha ocupación, se proyectarán los sanitarios, conforme a lo que establece el artículo 5.6.1.6. del Código de Edificación de San Isidro.

//////...

- C2.** En lo que respecta al movimiento vehicular (carga y/o descarga de insumos, estacionamiento de vehículos de proveedores, etc.), deberán siempre permanecer dentro del predio, no pudiendo ocupar la vía pública.
- Se evitará la generación de ruidos o molestias por actividades, prohibiéndose la circulación en horarios nocturnos.
 - El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito, para quienes concurran al lugar, debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y servicios.
- C3.** De colocarse publicidad en las oficinas, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de las actividades, colocándose dentro del predio sin sobrepasar el perfil del edificio y contará con aprobación previa a su colocación.
- C4.** La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de funcionamiento y seguridad en oportunidad de gestionar la habilitación para las oficinas, y/o el cumplimiento de las demás normativas en vigencia.

D. Condiciones Administrativas:

- D1.** Cumplimentará las disposiciones del Código de Ordenamiento Urbano y del Código de Edificación de San Isidro y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o municipal, resulten de aplicación.
- D2.** Se transcribirán en el Permiso de Construcción y en el Plano Conforme a Obra todas las condicionantes urbanísticas, ambientales y administrativas.
- D3.** Deberá presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de edificio y de acuerdo a lo previsto por el artículo 5.8.11 y subsiguientes del Código de Edificación de San Isidro, firmado por un profesional responsable y matriculado, para el otorgamiento del Permiso de Construcción.
- D4.** Deberá verificarse en el proyecto el cumplimiento de todas las normas de aplicación, en el orden nacional, provincial y las establecidas por los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación de San Isidro, entre otros: medios de salida – sentido de apertura (hacia el exterior) y ancho de puertas, ascensores, escaleras, instalaciones eléctricas, según normativas vigentes, con aplicación supletoria de la normativa complementaria del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

//////...

ARTÍCULO 3°.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General de ***** Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el artículo 24, apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.-

ARTÍCULO 4°.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que, dentro de ***** los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya presentado toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
mlg	

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **9 8 6**

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y

Considerando:

QUE a fojas 3 la Asesoría General informa que la Provincia de Buenos Aires transfiere a favor de la Municipalidad de San Isidro, dos embarcaciones consistentes en una R.O 361 draga, 265D eslora 25,76 metros, manga 6,34 mts. Puntual 1.87 metros casco metálico, motor principal MAN N° 570004, Auxiliar Perkins N° 31202969 y RO 161 Barco 451 H Eslora 15 mts, manga 4,20 mts, puntual 2 mts con motor Buda 6 cilindros N° 138763 de 120HP, a fin de repararlos y afectarlos a obras de bien común, mantenimiento de fondeaderos y de toda la extensión del Conurbano Norte;

QUE a fojas 6/7 obra Acta de Entrega conformada por el Sr. Secretario de Obras Públicas Ing. Bernardo Landivar y el Sr. Marcelo D. Parola, Jefe de Departamento Dpto. Zona IX Tigre, dependiente de la Dirección Provincial de Mantenimiento;

QUE la Federación de Clubes Náuticos, efectuó todos los trabajos necesarios para el traslado de las embarcaciones precedentemente citadas, las que se encontraban apostadas en Paraná Mini, Partido de Tigre, por lo que se hizo necesario el traslado a jurisdicción del Partido de San Isidro;

QUE, dicho traslado incluyó gastos derivados de la contratación de mano de obra y combustible, los que fueron oportunamente abonados por la Federación de Clubes Náuticos de San Isidro, representada por el Dr. Juan Carlos Brandan Aráoz presidente de la entidad;

QUE, corresponde reintegrar la suma de Pesos Treinta y Dos Mil (\$ 32.000), en concepto de lo abonado por combustible para el traslado del Pontón Grúa 356 desde el Paraná Mini al Canal 33 Orientales de la Draga antes mencionada, la embarcación auxiliar y elevador de equipo;

QUE con la conformidad otorgada a fojas 18 por la Secretaría Legal y Técnica, confecciónese el pertinente acto administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

//...

ARTÍCULO 1°.- Reintégrase a la Federación de Clubes Náuticos de San Isidro, ***** representada en el presente expediente por el Sr. Presidente de la misma Dr. Juan Carlos Brandan Aráoz, la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL (\$ 32.000), abonados en concepto de pago de combustible para el traslado del Pontón Grúa 356 desde Paraná Mini, Partido de Tigre al Canal 33 Orientales en jurisdicción de este Partido, utilizada para traer la draga y embarcación auxiliar que fueran transferidas con fecha 6 de octubre de 2016 por la Dirección Provincial de Mantenimiento de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires a la Municipalidad de San Isidro.-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, ***** se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	
mlg	
	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 20 de abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **9 8 7**

VISTO el pedido de Suministro Nro.
23/175/2017; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquél, la Dirección
General de Compras efectuó el llamado a Licitación Privada Nro. 143/2017;

QUE, la Dirección de Compras efectuó la
comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas, se aconseja la
adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- ADJUDICASE la Licitación Privada Nro. 143/2017, a la firma BIFERNO
***** LATINA S.A., con domicilio en Bolivia Nro. 48, Villa Martelli, por el
“ALQUILER DE ELEMENTOS, CARPAS, SILLAS, VALLAS Y MOBILIARIO PARA
EL EVENTO – ANIVERSARIO DE VILLA ADELINA”, por un monto de PESOS
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL (\$ 552.000,00).-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
***** se atenderá con fondos de la jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1 categoría
programática 22, objeto del gasto 3.2.2., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	
AP	
	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 20 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 8 8**

VISTO el Contrato de Actuación obrante en autos; y
Considerando:

QUE corresponde registrar el mismo, dando con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- Regístrese el Contrato de Actuación celebrado con el Sr. Javier Teruggi ***** –DNI 20.497.902-, en su carácter de apoderado de la agencia Porteña Group Producciones SRL, respecto de una actuación musical del artista denominado “El Polaco”, para el festejo de Villa Adelina, el día 22 de abril de 2017, a las 18:30 horas aproximadamente, en Av. Parque de los Inmigrantes, sito en Piedrabuena y El Indio, jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
AL	



Contrato de Actuación

Entre la Municipalidad de San Isidro, con domicilio en Av. Centenario 77, San Isidro, Buenos Aires, en adelante denominada “EL MUNICIPIO”, por una parte, representada por su Intendente Municipal Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria legal y Técnica Dra., María Rosa García Minuzzi y el Sr. Javier Teruggi con DNI 20.497.902, en su condición de apoderado de la agencia Porteña Group Producciones S.R.L., con domicilio en la calle Suipacha 472 2° piso Of. 217, de la ciudad autónoma de Bs. As., en adelante denominado “EL ARTISTA”, se conviene en celebrar el presente contrato de actuación, de “EL POLACO”, sujeto a las cláusulas que se enuncian a continuación:

ARTÍCULO PRIMERO: “EL MUNICIPIO” contrata a “EL ARTISTA” para efectuar una actuación musical para el festejo de Villa Adelina, el día 22 de Abril de 2017, a las 18:30 hs aproximadamente, en Av. Parque de los Inmigrantes, sito en Piedrabuena y El Indio con una tolerancia a favor de “EL ARTISTA”, de 30 minutos, después del horario convenido. En dicha actuación “EL ARTISTA” se presentará en su forma habitual. Se suspende por lluvias, y se programará para el día 23 de Abril de 2017, en el mismo lugar y horario.

ARTÍCULO SEGUNDO: “EL MUNICIPIO” podrá a disposición de “EL ARTISTA” en el lugar de actuación, un escenario techado. Los servicios de sonido e iluminación profesional será responsabilidad de “EL MUNICIPIO”.

ARTÍCULO TERCERO: El lugar de actuación deberá ser puesto a disposición de “EL ARTISTA”, con el fin de realizar el armado de sus instrumentos, y el sonido e iluminación que “EL MUNICIPIO” proveerá a “EL ARTISTA”.

ARTÍCULO CUARTO: Los servicios de sonido, iluminación, escenario, estarán a cargo de “EL MUNICIPIO”, y se respetarán las disposiciones técnicas enunciadas en el Rider Técnico, que se adjunta a dicho contrato.

ARTÍCULO QUINTO: “EL MUNICIPIO” deberá proveer un adecuado suministro de corriente alterable, de 380 voltios, para el correcto funcionamiento y el resguardo de los equipos e instrumentos de propiedad de “EL ARTISTA”, como así también una adecuada descarga a tierra, de todos los equipos utilizados para la realización del espectáculo.

ARTÍCULO SEXTO: “EL MUNICIPIO”, deberá adoptar los recaudos necesarios para garantizar la seguridad física del personal técnico de “EL ARTISTA”, como así también de los equipos musicales, instrumentos y/o sonido, provistos por “EL ARTISTA”, desde su llegada al escenario hasta su partida del lugar del evento.



ARTÍCULO SEPTIMO: “EL MUNICIPIO” proveerá a “EL ARTISTA” de camarín con un baño cerca (a medida de lo posible). “EL MUNICIPIO” se hará cargo de un servicio de catering, desde la llegada de los técnicos/artistas de acuerdo al Rider correspondiente.

ARTÍCULO OCTAVO: Será por cuenta y responsabilidad de “EL MUNICIPIO”, la seguridad de “EL ARTISTA”, desde su llegada al lugar de actuación hasta la finalización del concierto y salida de “EL ARTISTA” del lugar, así como la seguridad de sus equipos durante la permanencia de éstos en el lugar de actuación, siendo responsable de su pérdida, rotura o deterioro, para lo cual dispondrá del personal cualificado que sea necesario.

ARTÍCULO NOVENO: “EL ARTISTA” es quien autoriza expresamente a “EL MUNICIPIO” a tomar fotografías y a filmar el espectáculo como parte integrante del evento general.

ARTÍCULO DECIMO: Por dicha actuación “EL MUNICIPIO” abonará al representante pesos Quinientos setenta y cuatro mil setecientos ochenta (\$ 574.780), que será abonado de la siguiente manera: el 50% (\$ 287.390) en concepto de seña y garantía a la firma de este contrato, con cheque Banco Provincia de la Municipalidad de San Isidro, y el saldo (\$ 287.390) será abonado a pie de escenario, con cheque Banco Provincia de la Municipalidad de San Isidro. Debiendo “EL ARTISTA” emitir las facturas correspondientes, de acuerdo a las normativas vigentes exigidas por el tribunal de cuentas de la Provincia.

ARTÍCULO UNDECIMO: Queda a cargo de “EL MUNICIPIO”, el pago de todos los impuestos, sellados, aportes sindicales, SADAIC, seguros y/o de uniones de artista de variedades, presentes o futuros que se fijen a nivel nacional, provincial o municipal.

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: Las partes fijan domicilios especiales en los consignados en el encabezamiento del presente contrato, fijándose la jurisdicción de los Tribunales de San Isidro, para dirimir cualquier controversia legal emergente del presente contrato, con expresa renuncia a cualquier otra jurisdicción.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Isidro, a los 21 días del mes de Marzo de 2017.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi Sr. Apoderado PORTENA GROUP PRODUCCIONES S.R.L., Sr. Javier Teruggi

RIDER EL POLACO

PA

SISTEMA LINE ARRAY 4 VIAS (120 Db a 30 Mtrs en el FOH)

FOH

01 CONSOLA DIGITAL YAMAHA LS9/M7CL 24 CH min.

06 SHURE SM58

06 SHURE SM57

MONITOREO

02 DRUMFILLS

04 MONITORES EN 4 MIX

LISTA DE CANALES

1-bombo

2-Hi-Hat

3-bajo

4-guitarra

5-key 1

6-key 2

7-tom grabe

8-tom agudo

9-cencerro

10-plato

11-bongo

12-trompeta

13-trombon

14-guiro

15-coro

16-polaco

EL POLACO – TECNICO EN SONIDO HUGO 1159719899

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 20 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: 9 8 9

VISTO el Decreto N° 1529 de fecha 5 de Julio de 2007 por el cual se estableció un sistema de guardias permanentes (Guardias Pasivas), en el área de la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos, hoy Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, para el control y verificación de problemas originados en cuestiones edificatorias y urbanas, prestado por personal especializado; y Considerando:

QUE deben ser actualizados los valores de las remuneraciones que percibe el personal designado, con vigencia a partir del 1° de abril de 2017;

QUE la tarea antes aludida encuadra dentro de la Ordenanza N° 8863, artículo 12° bis “Bonificación por Productividad”;

QUE se ha pronunciado favorablemente en este sentido la Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Designase a los Arquitectos Luciano Ezequiel Guaglianone (Legajo N° ***** 58.670) y Arquitecto Matías Emmanuel MARCOS (Legajo N° 63.742), dependientes de la Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, a realizar Guardias Pasivas, los días sábados, domingos y feriados, entre las 10.00 horas y las 18.00 horas, a partir del día 1° de Abril al 31 de diciembre de 2017.-

ARTÍCULO 2°.- Fijase el valor de la hora de trabajo en concepto de Guardia ***** Pasiva, en la suma de CINCUENTA PESOS (\$ 50,00).-

ARTÍCULO 3°.- La Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y ***** Tránsito elevará a la Dirección General de Recursos Humanos, mensualmente la planilla con el detalle de las horas cumplidas por cada agente para proceder a su liquidación.-

//...

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto
***** precedentemente se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 5°.- Déjase establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1°,
***** encuadran en el Artículo 12° bis “Bonificación por Productividad” de la
Ordenanza N° 8919 y se atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	
Cac	
	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 20 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 9 0**

VISTO el Decreto N° 185 de fecha 17 de enero de 2017, por medio del cual diversos agentes prestarán colaboración en las tareas que desarrolla la Mesa de Integración Social de San Isidro; y

Considerando:

QUE, a fojas 24 la Secretaría de Integración Comunitaria, solicita se excluya de dichas tareas al agente Christian Quiroga (Legajo N° 55.781), a partir del 1 de marzo de 2017 e incluya a la trabajadora Verónica Schenone (Legajo N° 18.357), en los alcances del artículo 1° del decreto antes mencionado;

QUE la Secretaría Legal y Técnica presta conformidad, promoviéndose el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Exclúyese de los alcances del Decreto N° 185/2017, al agente Christian
***** Quiroga (Legajo N° 55.781), a partir del 1 de marzo de 2017.-

ARTÍCULO 2°.- Incorpórase a la trabajadora Verónica Schenone (Legajo N° 18.357), a
***** partir del 1 de marzo de 2017, en los alcances del artículo 1° del Decreto N° 185/2017, abonándosele la suma de Pesos Dos Mil Quinientos (\$ 2.500), por las tareas que viene desarrollando la Mesa de Integración Social de San Isidro, respecto del Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios del Plan Federal de Viviendas.-

ARTÍCULO 3°.- Déjase establecido que las tareas mencionadas encuadran en el Artículo
***** 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 8919 y se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

//...

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	
ec	
	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 20 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 9 1**

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y

Considerando:

QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro. 600-153/2017;

QUE, como consecuencia de aquél se efectuó el pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 103/2017, autorizado mediante Decreto Nro. 732/2017;

QUE la Dirección General de Compras efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 161 aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase a BLOQUE 4 S.R.L., con domicilio en la calle Carlos ***** Pellegrini 931 Piso 3 P, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la “PUESTA EN VALOR, ACCESO CIUDAD DE BOULOGNE, AV. ROLON Y BULNES”, por un monto total de PESOS UN MILLON UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE (\$ 1.001.719).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el ***** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.76, Objeto del Gasto 4.2.2.03, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

//...

ARTÍCULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
L.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 20 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 9 2**

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y

Considerando:

QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro. 600-100/2017;

QUE, como consecuencia de aquél se efectuó el pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 106/2017, autorizado mediante Decreto Nro. 730/2017;

QUE la Dirección General de Compras efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 118 aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase a CATALINA PRIMERA S.A., con domicilio en la calle ***** Sarmiento 3549 Planta Baja “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la “LIMPIEZA, PROFUNDIZACION Y PERFILADO DEL ARROYO ALTO PERU EN LOS TRAMOS A CIELO ABIERTO, DESDE MARQUEZ HASTA TOMKINSON”, por un monto total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL (\$ 998.000).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el ***** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.02, Objeto del Gasto 3.3.6, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

//...

ARTÍCULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
L.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 20 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 9 3**

VISTO el pedido de Suministros Nro. 700-136/2017; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquel se efectuó el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 84/2017, autorizado mediante Decreto Nro. 570/2017.-

QUE el Depósito Central de Farmacia efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 109/110 y en donde la Secretaría de Salud Pública de esta Municipalidad encuadra la siguiente contratación en el marco de la Resolución de la Licitación Pública nº 28/2017 aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Adjudícase a las firmas que a continuación se detallan, los ítems que
***** rigieron la Licitación Privada Nro. 84/2017, referente a “PROVISION DE INSUMOS QUIMICOS”:

CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L., con domicilio en Victorino de la Plaza (calle 97) 210, Villa Lynch, el renglón: 3, por un monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS (\$ 142.400).-

DROGUERIA LUMA S.A., con domicilio en Pringles 2707, Caseros, el renglón: 7, por un monto total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA (\$ 52.980).-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27, 28, 29, Objeto del Gasto 2.5.2.-

//...

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESP
Y
LEGISL
L.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 20 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 9 4**

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y

Considerando:

QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro. 600-105/2017;

QUE, como consecuencia de aquél se efectuó el pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 107/2017, autorizado mediante Decreto Nro. 729/2017;

QUE la Dirección General de Compras efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 238 aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase a BLOQUE 4 S.R.L., con domicilio en la calle Carlos
***** Pellegrini 931 Piso 3 P, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la
“PUESTA EN VALOR DE PLAZA EL CALLAO, VILLA ADELINA”, por un monto total
de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS (\$
745.056).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida
Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-5, Categoría Programática
50.85, Objeto del Gasto 4.2.2.03, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

//...

ARTÍCULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
L.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 20 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 9 5**

VISTO el pedido de Suministros Nro. 700-65/2017; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquel se efectuó el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 81/2017, autorizado mediante Decreto Nro. 568/2017.-

QUE el Depósito Central de Farmacia efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 143/44 y en donde la Secretaría de Salud Pública de esta Municipalidad encuadra la siguiente contratación en el marco de la Resolución de la Licitación Pública nº 27/2017 aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Adjudícase a las firmas que a continuación se detallan, los ítems que
***** rigieron la Licitación Privada Nro. 81/2017, referente a “PROVISION DE INSUMOS DE BACTERIOLOGIA”

CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L., con domicilio en Victorino de la Plaza (calle 97) 210, Villa Lynch, los renglones: 1-2-3-5-8-14-15, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE (\$ 248.597).-

DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L., con domicilio en Rosario 2085 de la Ciudad de Boulogne, Partido de San Isidro el renglón: 13, por un monto total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA (\$ 55.230).-

//...

DROGUERIA LUMA S.A., con domicilio en Pringles 2707 Caseros, los renglones: 4-6-7-9, por un monto total de PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON VEINTISIETE (\$ 307.674,27)

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el ***** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27, 28, 29, Objeto del Gasto 2.5.2., 2.9.5.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESP	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Y	
LEGISL	
L.F	

SAN ISIDRO, 20 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 9 6**

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y

Considerando:

QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro. 600-154/2017;

QUE, como consecuencia de aquél se efectuó el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 104/2017, autorizado mediante Decreto Nro. 728/2017;

QUE la Dirección General de Compras se efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 163 aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase a HINNY ALEJANDRO ANTONIO, con domicilio en ***** Mariano Moreno 4929 Caseros, por el “ALQUILER DE HORAS DE UN CAMION CON EQUIPO LIMPIADOR DESOBSTRUCTOR Y ASPIRADOR PARA EJECUTAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DESAGÜES PLUVIALES EXISTENTES”, por un monto total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA (\$ 990.360).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el ***** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.02, Objeto del Gasto 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

//...

ARTÍCULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
L.F.

Ref.: Expte. N° 16955-A-2016.-

DECRETO NÚMERO: **9 9 7**

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 1050

(del 26 de abril de 2017)

DECRETO NÚMERO: **9 9 8**

ANULADO

SAN ISIDRO, 21 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **9 9 9**

VISTO la nota obrante a fojas 1 de la Subsecretaría General de Cultura; y
Considerando:

QUE en la misma da cuenta de la realización del evento San Isidro Labrador 2017;

QUE como todos sabemos, el día 15 de Mayo el Partido de San Isidro celebra a su Santo Patrono con su tradicional procesión, siendo esta una de las celebraciones religiosas más antiguas y arraigadas de la Provincia de Buenos Aires;

QUE generalmente durante el día el tramo meramente religioso lo anuncian bombas de estruendo, siendo este el momento de salida de la procesión desde el atrio de la catedral y encabezada por las imágenes de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, su esposa, que recorre las calles del casco histórico y el centro comercial para retornar al templo, donde el Obispo de San Isidro oficia una misa;

QUE posteriormente se lleva a cabo una gran kermesse en la Plaza Mitre, frente a la catedral, que en algún modo recupera la vieja costumbre festiva que se realizaba décadas atrás, con juego gratuitos y ecológicos y un show espectacular al caer la noche, convirtiéndose en una fiesta para todos, mas allá de las creencias religiosas;

QUE como ya es conocido, la sociedad sanisidrense es sumamente tradicionalista, adhiere a todos los festejos que se llevan a cabo, incluyendo una amplia serie de actividades culturales, religiosas, deportivas y turística que se llevan a cabo durante todo el mes de mayo;

QUE, cabe destacar que cualquiera de los actos pueden suspenderse por factores climáticos y/o ajenos a su parte organizativa, siendo reprogramados eventualmente fuera de la fecha estipulada;

QUE por todo lo expuesto, este Departamento Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto administrativo pertinente, declarando de interés municipal el citado evento;

//...

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- Declárase de Interés Municipal las festividades que se realizarán
***** el próximo 15 de mayo del corriente año, en ocasión de llevarse a cabo las
celebraciones religiosas conmemorando al Santo Patrono de nuestro Partido, San Isidro
Labrador, asimismo se llevará a cabo una gran kermesse en la Plaza Mitre, frente a la
Catedral de San Isidro, recuperando de algún modo la vieja costumbre festiva que se
realizaba décadas atrás, con juegos gratuitos y ecológicos y un espectacular show al caer la
noche; dejándose aclarado que cualquiera de los actos pueden suspenderse por factores
climáticos y/o ajenos a su parte organizativa, siendo reprogramados eventualmente fuera de
la fecha estipulada.-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del
Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	
AL	
	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 21 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 1 0 0 0

VISTO el pedido de Suministro Nro. 311/32/2017; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquél, la Dirección General de Compras efectuó el llamado a Licitación Privada Nro. 123/2017, autorizada mediante Decreto Nro. 927/2017;

QUE, de la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas, se aconseja la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase a INELCO S.A., con domicilio en Bernardo de Yrigoyen ***** Nro. 1167, Florida, para la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION: ELECTRICIDAD E ILUMINACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE AV. CENTENARIO 77 Y SECTOR PLAZAS (LOCALES) DESDE EL 01 DE MAYO Y POR EL PERIODO QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE RIGE LA PRESENTE LICITACION” por un monto total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL (\$ 956.000,00).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos provenientes de la Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01. 07, Objeto del Gasto 3. 3. 1., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

//...

ARTÍCULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	
A.P.	
	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
	Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
	Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 21 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 0 1**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 500/10/
2017; y

Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 130/2017, para la “PROVISIÓN DE
***** COLCHONES DE 1,90 X 0,80 DE 13 CM DE 1 PLAZA”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 de Abril de 2017, a las
***** 09:00 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
***** se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.06.000 - 3, Categoría Programática
37, Objeto del Gasto 5. 1. 4. 08, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 21 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 0 2**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 99/101/
2017; y

Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Privada Nro. 132/2017, para la “FABRICACIÓN
***** DE COSPELES PARA EL ESTACIONAMIENTO MEDIDO DEL
PARTIDO DE SAN ISIDRO, MARTINEZ Y ACASSUSO”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 de Abril de 2017, a las
***** 10:00 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
***** se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.03.000 - 2, Categoría Programática
18. 01, Objeto del Gasto 2. 7. 9, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 21 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 0 3**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700/603/
2017; y

Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Privada Nro. 133/2017, para la “ADQUISICIÓN DE
***** UNA INCUBADORA DE CUIDADOS INTENSIVOS, DESTINO:
HOSPITAL MATERNO INFANTIL”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 de Abril de 2017, a las
***** 10:30 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
***** se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000 - 6, Categoría Programática
28, Objeto del Gasto 4. 3. 3, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 21 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 1 0 0 4

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700/306/
2017; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 134/2017, para “ANTICUERPOS
***** MONOCLONALES ESPECIFICOS PARA SISTEMA
AUTOMATIZADO DE PREPARACION Y TINCION INMUNOHISTOQUIMICA DE
TEJIDOS”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 de Abril de 2017, a las
***** 11:00 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
***** se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000 - 6, Categoría Programática
27, Objeto del Gasto 2. 9. 5, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 21 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 0 5**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 240/432/
2017; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 135/2017, para la “PROVISIÓN DE
***** CARTUCHOS”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 de Abril de 2017, a las
***** 11:30 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
***** se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.01.000 - 1, Categoría Programática
01. 03, Objeto del Gasto 2. 9. 6, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
AP	

SAN ISIDRO, 21 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 0 6**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649/183/
2017; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 131/2017, para la “CONTRATACIÓN
***** DE PODA EN ALTURA EN CALLE 33 ORIENTALES Y EL RIO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 de Abril de 2017, a las
***** 09:30 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
***** se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.08.000 - 5, Categoría Programática
01. 01, Objeto del Gasto 3. 3. 5, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 21 de abril de 2017.

DECRETO NÚMERO: **1 0 0 7**

VISTO la presentación de fojas 2 por el representante de la firma WALDRON SACyF, Sr. Ricardo Derek Foster; y

Considerando:

QUE; de la lectura del expediente de habilitación de la Cuenta Corriente N° 63.502 surgen los siguientes antecedentes;

QUE la inquilina de la propiedad y titular de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias - Compañía ATLETICA S.A. -firma en septiembre de 2014 un convenio de desocupación a partir del 28 de febrero de 2016;

QUE el mismo no fue cumplido, debiendo el dueño de la propiedad iniciar un pedido de restitución del inmueble ante la justicia;

QUE por orden del Juez el 15 de marzo de 2016 se debió proceder al lanzamiento de la demandada del bien referido;

QUE el 7 de julio de 2016 se autoriza al demandante a entrar al predio y llevar adelante el desalojo y en caso de resistencia actuar de acuerdo Artículo N° 214 del CPCC;

QUE el 20 de agosto de 2016 se ordena emitir mandamiento de lanzamiento, el que se hace efectivo el 30 de noviembre de 2016;

QUE si bien el desarrollo de actividades cesó a partir de ese momento; habiéndose generado una deuda por parte de la compañía desalojada la titular de la propiedad se comprometió a su cancelación hasta la fecha, a fin de no entorpecer el comienzo de actividades con el mismo rubro por parte de la nueva sociedad que alquiló el gimnasio actualmente;

QUE solicita se contemple una quita de los accesorios por mora, cancelando la deuda origen al contado el 20 de abril de 2017 como prueba de su deseo de regularizar la situación fiscal;

QUE respecto a la publicidad del local manifiesta el contribuyente que presentará nota para solicitar se reajuste el registro a la realidad en tanto la mayoría de los elementos no se encuentra vigente;

//...

QUE el Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, faculta al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos sobre los accesorios por mora cuando las causa lo justifiquen;

QUE en virtud de lo expuesto proyéctese el pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- EXIMESE del 50% de los recargos e intereses por mora y el 100%
***** de la multa, generados en la deuda correspondiente a la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias de la Cuenta Corriente N° 63.502, por el período 2008/3B a 2017/2B inclusive.-

ARTÍCULO 2°.- Déjase constancia que deberá regularizar el pago del porcentaje no
***** eximido a los accesorios a la fecha de cancelación de la suma no controvertida dentro de los diez (10) días de notificado. De no cumplir con el mismo en ese término perderá los beneficios otorgados, aplicándose el monto abonado a la deuda con todos sus accesorios a la fecha de acreditación.-

ARTÍCULO 3°.- Déjase constancia que dentro de los diez (10) días de notificado deberá
***** presentar informe de los elementos de publicidad con que contaba el gimnasio y en su caso la fecha de baja de aquéllos que no se encuentren vigentes debiendo aportar las pruebas de cada caso.-

ARTÍCULO 4°.- La Dirección de Publicidad emitirá resolución estableciendo las bases
***** imponibles y los períodos en que corresponde reclamar deuda sobre este tributo, la que deberá ser regularizadas en el término de diez (10) días luego de la notificación.-

///...

ARTÍCULO 5°.- Dése intervención a la Dirección General de Rentas, a fin de tomar
***** conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 21 de abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 0 8**

VISTO la presentación efectuada por la Sra. María Cristina Gotuzzo, en su carácter de Presidente de GIAPI S.S.C.I.F. y de Mandatos (Propietario), y el Arquitecto Roberto Arena, en su carácter de Profesional actuante, respecto de la factibilidad de realizar la demolición parcial de un sector de la vivienda unifamiliar existente y modificaciones internas en la misma, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción III, Sección A, Fracción IV, Parcela 17a, ubicado con frente a la calle Rivera Indarte N° 188 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido; y Considerando:

QUE, el predio se ubica en Zona APP1 – Radio 2, conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino Vivienda Unifamiliar un Uso Conforme, de tratamiento particular por las oficinas técnicas, según lo establecido en el punto 2.13 de la Hoja de Zona;

QUE, el proyecto propuesto es a los fines de la adecuación de algunos destinos de la vivienda existente (cocina, lavadero, dormitorios y cochera);

QUE, por lo expuesto, los organismos técnicos que elaboraron los informes de fojas 63/64 opinan que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- Hácese saber a GIAPI S.S.C.I.F. y de Mandatos, en su carácter de ***** Propietario, que se autoriza la realización de la demolición parcial de un sector de la vivienda unifamiliar existente y las modificaciones internas en la misma, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción III, Sección A, Fracción

//...

IV, Parcela 17a, ubicado con frente a la calle Rivera Indarte N° 188 de la localidad de Acassuso, según documentación de fojas 55 y 59, convenientemente corregida.-

ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento ***** de las condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:

E. Condiciones Urbanísticas:

- A1.** Los valores de FOS y FOT, Fondo Libre y Altura Máxima se establecerán conforme lo determinado para la zona. Se deberá verificar un Retiro de Frente mínimo de 3,00 m, en el marco de lo establecido por el punto 2.13 de la Hoja de Zona.
El Plano Límite deberá verificar lo establecido por el artículo 1.2.1.10, Inciso 1, ítem b del Código de Ordenamiento Urbano.
- A2.** El Terreno Absorbente verificará el veinticinco por ciento (25%) como mínimo, de la superficie de la parcela.
- A3.** El Estacionamiento vehicular contará, como mínimo, con un (1) módulo de estacionamiento, según disposición en Croquis de fojas 59 y de acuerdo al artículo 1.2.2.1 Inciso 9 del Código de Ordenamiento Urbano.

F. Condiciones Ambientales:

- B1.** Las aceras públicas se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación de San Isidro, debiendo materializarse con baldosas calcáreas vainilla color rojo, a fin de lograr continuidad con el tratamiento predominante de la cuadra.
Las veredas no perderán su continuidad, en correspondencia de los accesos vehiculares, debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias, señalizadas.
- B2.** Se deberá respetar la forestación existente dentro del predio y en la vía pública.
- B3.** El tratamiento arquitectónico de la fachada deberá respetar las condiciones y lineamientos generales para el Área de Preservación, recomendando un predominio de masa muraria, terminaciones de revoque y utilización de colores adecuados.

///...

Se recomienda asimilar la paleta de colores a los incluidos en el Catálogo de Color y Recomendaciones para el Uso del Color en Bienes Patrimoniales, tendiendo al uso del blanco y colores de tonos pastel.

- B4.** Consideraciones Generales de Obra: se deberá dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 5.1.2.2. del Código de Edificación de San Isidro, reglamentado por los Decretos Nros. 1617/14 y 1618/14, relativos a las consideraciones generales para la etapa de obra.

Se encuentra totalmente prohibido el arrojo de cualquier residuo proveniente de la obra o de camiones transportadores a la vía pública, redes pluviales, alcantarillas y redes cloacales, entre otros, debiendo instrumentar los medios para su deshecho dentro del predio y su posterior retiro.

Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.

G.Condiciones Administrativas:

- C1.** Cumplimentará las disposiciones del Código de Ordenamiento Urbano, el Código de Edificación de San Isidro y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o municipal resulten de aplicación.
- C2.** Se transcribirán en el Permiso de Construcción todas las condiciones urbanísticas, ambientales y administrativas.

ARTÍCULO 3°.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General de ***** Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el artículo 24 apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.-

ARTÍCULO 4°.- La vigencia del presente Decreto quedará condicionada a que dentro de ***** los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya presentado toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

////...

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
mlg	

SAN ISIDRO, 21 de abril de 2017.

DECRETO NÚMERO: **1 0 0 9**

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y

Considerando:

QUE el Sistema de Registro de novedades Diarias del Centro de Operaciones Municipal, viene siendo asentado en un libro tradicional de papel, lo que conspira contra la dinámica que impone el accionar cotidiano en la materia;

QUE en aras de evolucionar y a efectos de lograr mayor eficacia en el citado sistema, se efectuó un desarrollo propio de un software de gestión, similar al utilizado en el Sistema de Emergencias 911, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires;

QUE el software desarrollado ha demostrado confiabilidad, siendo más operativo, permitiendo un mayor resguardo de la información y practicidad en su utilización;

QUE el almacenamiento en discos rígidos de memoria de todos los registros generados en su operatividad, brinda mayor seguridad por su inalterabilidad, dado que no se puede editar, lo que hace aún más confiable ese sistema de gestión;

QUE tal como surge del informe de la Dirección General de Informática, el Software de Gestión implementado por la Subsecretaría de Prevención Ciudadana, cumple con los requisitos de seguridad adecuados para ese tipo de sistemas. Asimismo los incidentes registrados por el sistema, quedan debidamente auditados sólo pudiendo ser editados por un usuario Supervisor, quedando debidamente auditados los cambios.

QUE en cuanto a la seguridad física de los datos, surge del citado informe técnico que la Subsecretaría de Prevención Ciudadana realiza un backup semanal que entrega a la Dirección General de Informática para su resguardo, asegurándose de esta forma la integridad de los datos y la posibilidad de contrastar los mismos ante cualquier sospecha de una modificación inadecuada;

QUE en consecuencia, este Departamento Ejecutivo, estimase pertinente dictar el acto administrativo por el que se instaura como Sistema de Registro de Novedades Diarias del Centro de Operaciones Municipales, el Software de Gestión propuesto por la Subsecretaría de Prevención Ciudadana;

//...

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :

ARTÍCULO 1º.- Instáurase como Sistema de Registro de Novedades Diarias del centro de
***** Operaciones Municipales, el Software de Gestión, propuesto por la
Subsecretaría de Prevención Ciudadana a partir del 1º de Mayo de 2017.-

ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 21 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 1 0**

VISTO las notas presentadas por el Pastor Cristian Llama en representación del Ministerio Cristiano Puerta del Cielo y por la Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad a fojas 1/2: y

Considerando:

QUE, por cuarto año consecutivo, se lanza el Proyecto Nacional Invasión del Amor de Dios; comenzando con una caravana que cuenta con la presencia de toda la Iglesia;

QUE, durante 6 semanas se tomarán pedidos de oración casa por casa movilizandolos 1600 miembros de la iglesia; culminando con un gran evento, en el cual se esperan alrededor de 3000 Personas;

QUE mediante las mismas solicitan se declare de interés municipal el “Evento de la Familia” incluido en el marco del “Proyecto Nacional del Amor de Dios”, organizado por la Iglesia Puertas del Cielo, desarrollándose en el predio de la Unión Ferroviaria de la ciudad de Boulogne a realizarse el día 30 de abril de 2017;

QUE, éste Departamento Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del presente acto administrativo, declarando de interés municipal con el objetivo de dar una mayor difusión a este tipo de eventos;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1º.- DECLARASE de Interés Municipal el “Evento de la Familia” incluido
***** en el marco del “Proyecto Nacional del Amor de Dios”, en el predio de la Unión Ferroviaria de la ciudad de Boulogne organizado por la Iglesia Puertas del Cielo a realizarse el día 30 de abril de 2017.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida General de gastos en vigencia.-

//...

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	
RT	
	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 21 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 1 1**

VISTO la renuncia presentada por la trabajadora Susana Cristina POZOS (Legajo N° 7.291), a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio, conforme lo dispuesto por la Ley 9.650, a partir del 1° de abril de 2017; y

Considerando:

QUE, atento a lo normado por el Artículo 10° inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850, se deberá aceptar la misma;

QUE, de acuerdo con lo establecido por el artículo 33° inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese de la trabajadora a los fines jubilatorios, la misma tendrá derecho de seguir percibiendo, en este caso el importe correspondiente al setenta por ciento (70%) de sus haberes, a partir del 1° de abril de 2017 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio;

QUE, ello requiere la conformidad de la beneficiaria;

QUE, la trabajadora Susana Cristina POZOS, se encuentra en las condiciones antedichas;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- Acéptase la renuncia presentada por la trabajadora Susana ***** Cristina POZOS (Legajo N° 7.291), M.I. N° 6.189.387, Clase 1951, con Categoría 13 (J:1.1.1.01.01.000-C:01.03-O:1.1.1.02), y funciones de Jefa de Departamento Liquidaciones, de la Dirección General de Recursos Humanos, siendo que la misma se encuentra incluida en los alcances de los artículos 15° “Bonificación Disposición Permanente” (46%) y 17° “Bonificación Personal Superior y Jerárquico” (18%) de la Ordenanza 8919, a partir del 1° de abril de 2017, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.-

//...

ARTÍCULO 2°.- Agradécese los servicios prestados a la Comuna, durante su
***** extensa trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3°.- Apruébase el convenio jubilatorio entre la Municipalidad de San
***** Isidro y la ex trabajadora Susana Cristina POZOS (Legajo N° 7291), que
pasa a formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe
correspondiente al setenta por ciento (70%) de los haberes computables a los fines
previsionales a partir del 1° de abril de 2017 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio.
El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de PESOS VEINTE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO (\$ 20.898).-

ARTÍCULO 4°.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al
***** plazo estipulado fuere otorgado el beneficio previsional.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
RT

SAN ISIDRO, 21 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 1 2**

VISTO los Contratos obrante en autos; y

Considerando:

QUE, por Decreto 2053/2016, se dispuso la continuidad del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa en el Partido de San Isidro;

QUE, por la norma aludida el Departamento Ejecutivo podrá celebrar los convenios necesarios con las entidades públicas o privadas y/o profesionales capacitados;

QUE, asimismo, podrá también suscribir los contratos con los profesionales seleccionados por dichas entidades;

QUE corresponde registrar los mismos, dando con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- REGÍSTRESE los Contratos celebrados entre la Municipalidad ***** de San Isidro y los Doctores: María Juvenal -DNI 26.133.339-, Blanca Cabral -DNI 10.741.192-, Ana Clara Rossaroli -DNI 11.770.620- y Miguel Galbiati -DNI 20.005.357-, respecto de las tareas de operadores que llevarán a cabo coordinando las acciones tendientes al desarrollo e implementación del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, durante el período comprendido entre 1de abril y el 31 de julio del corriente año , cuyos textos pasan a formar parte integrante del presente.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Entre la Municipalidad de San Isidro, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la del Sr. Subsecretario General Legal y Técnico, Dr. Anselmo Oneto, con domicilio en la Avenida Centenario n° 77 de la localidad y Partido de San Isidro en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra la Dra. María Juvenal, D.N.I. 26.133.339, con domicilio en la calle Neuquén 2335, de la localidad de Beccar, Partido de San Isidro, en adelante denominado “EL OPERADOR”, teniendo en consideración:

QUE con fecha 29 de Septiembre de 2014 “LA MUNICIPALIDAD” celebró un convenio con la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Isidro, el Colegio de Abogados de San Isidro, la Universidad de San Andrés y el Obispado de San Isidro.

QUE tal convenio tuvo como objetivo la construcción de un Programa de Justicia Juvenil Restaurativa que posibilite la ampliación casuística del sistema de justicia juvenil y brinde alternativas de respuesta diferenciadas que contribuyan a disminuir los niveles de reincidencia.

QUE “LA MUNICIPALIDAD” se comprometió a coordinar las acciones tendientes al desarrollo e implementación del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa y a aportar los operadores especializados que intervendrán en los casos.

QUE el mencionado Convenio fue convalidado mediante la sanción de la Ordenanza 8811, promulgada mediante Decreto 39/2015.

QUE el Colegio de Abogados de San Isidro ha seleccionado durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2014, mediante la realización de exámenes teóricos y prácticos, los mediadores pre-judiciales que podrían estar en condiciones de realizar la capacitación a fin de formar parte del equipo de operadores que intervendrán en el Programa a llevar a cabo, resultando seleccionados Sebastián Weinschelbaum, María Juvenal, Blanca Cabral, Miguel Galbiati, Ana Clara Rossaroli y Anabella Sabajanes.

QUE durante los meses de Febrero a Julio de 2015 se ha llevado a cabo la capacitación de los Operadores.

QUE conforme lo requerido por el Coordinador del Programa, Dr. Raúl Calvo Soler y el Secretario de Integración Comunitaria, corresponde proceder a la contratación por cuatro (4) meses de los operadores que durante ese lapso temporal intervendrán en el Programa a llevar a cabo, por lo que se conviene lo siguiente:

PRIMERA: “LA MUNICIPALIDAD” contrata a “EL OPERADOR” para intervenir en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa más arriba mencionado, teniendo a su cargo la realización de entrevistas con la víctima y/o victimario, el diseño de estrategias restaurativas tanto para víctima como para el victimario y las intervenciones de reincorporación a la

Comunidad. Tales intervenciones las realizará conforme las directivas e instrucciones que reciba del Coordinador del Programa, Dr. Raúl Calvo Soler, y/o de quien este designe.

SEGUNDA: A fin de llevar a cabo las tareas descriptas en la cláusula precedente, “EL OPERADOR” deberá presentarse en las instalaciones del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de San Isidro, dos días por semana en el horario de 15.00 a 19.00 hs. Los días serán indicados a “EL OPERADOR” por el Coordinador del Programa.

TERCERA: El presente contrato tendrá una duración de cuatro (4) meses, comenzando su vigencia el día 1 de Abril de 2017 y finalizando el día 31 de Julio de 2017.

CUARTA: Por la labor a llevar a cabo “LA MUNICIPALIDAD” abonará a “EL OPERADOR” la cantidad total de \$ 5.600 (pesos cinco mil seiscientos) mensuales, la cual será abonada del 1º. Al 10 de cada mes en la Tesorería Municipal ubicada en Centenario 77, Primer Piso, contra presentación de la respectiva factura de ley.

QUINTA: Ante incumplimiento total o parcial de las obligaciones asumidas por “EL OPERADOR” en el presente contrato dará lugar a que “LA MUNICIPALIDAD” pueda rescindir de pleno derecho el presente, perdiendo “EL OPERADOR” los beneficios a su favor respecto al precio pactado por el período restante del Contrato, sin derecho a indemnización por ningún concepto. Asimismo, las partes convienen en forma expresa que cualquiera de ellas podrá resolver unilateralmente este contrato en cualquier momento, sin que ello genere una indemnización especial para la otra parte y sin que sea posible reclamo alguno de “EL OPERADOR” por los períodos que resten hasta la finalización del mismo, no abonándose suma alguna por el lapso temporal restante no trabajado.

SEXTA: “EL OPERADOR” declara poseer seguro y cobertura médico asistencial privada, comprometiéndose en este acto a conservar su validez y vigencia por el término del presente contrato. “EL OPERADOR” libera expresamente a “LA MUNICIPALIDAD” de toda responsabilidad por un eventual accidente de trabajo y/o enfermedad inculpable o profesional de otra índole. En virtud de lo pactado en la presente cláusula y en un todo de acuerdo con lo estipulado en la cláusula cuarta, todas las cargas y gravámenes tendientes a mantener vigente su cobertura médico asistencial, seguro médico y obra social quedarán a cargo exclusivo de “EL OPERADOR”.

SEPTIMA: Se entiende y acuerda que el presente contrato se considera “intuito personae”, por lo que queda expresamente prohibida su cesión total o parcial, reservándose “LA MUNICIPALIDAD” todos los derechos de accionar legalmente ante la violación de esta obligación.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de San Isidro, a los 4 días del mes de Abril de 2017.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse Sr. Subsecretario General Legal y Técnica Dr. Anselmo Martín Oneto Dra. María Juvenal
--

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Entre la Municipalidad de San Isidro, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la del Sr. Subsecretario General Legal y Técnico, Dr. Anselmo Oneto, con domicilio en la Avenida Centenario n° 77 de la localidad y Partido de San Isidro en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra la Dra. Blanca Cabral, D.N.I. 10.741.192, con domicilio en la calle Santa María de Oro 4011, de la localidad de Olivos, Partido de Vicente López, en adelante denominado “EL OPERADOR”, teniendo en consideración:

QUE con fecha 29 de Septiembre de 2014 “LA MUNICIPALIDAD” celebró un convenio con la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Isidro, el Colegio de Abogados de San Isidro, la Universidad de San Andrés y el Obispado de San Isidro.

QUE tal convenio tuvo como objetivo la construcción de un Programa de Justicia Juvenil Restaurativa que posibilite la ampliación casuística del sistema de justicia juvenil y brinde alternativas de respuesta diferenciadas que contribuyan a disminuir los niveles de reincidencia.

QUE “LA MUNICIPALIDAD” se comprometió a coordinar las acciones tendientes al desarrollo e implementación del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa y a aportar los operadores especializados que intervendrán en los casos.

QUE el mencionado Convenio fue convalidado mediante la sanción de la Ordenanza 8811, promulgada mediante Decreto 39/2015.

QUE el Colegio de Abogados de San Isidro ha seleccionado durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2014, mediante la realización de exámenes teóricos y prácticos, los mediadores pre-judiciales que podrían estar en condiciones de realizar la capacitación a fin de formar parte del equipo de operadores que intervendrán en el Programa a llevar a cabo, resultando seleccionados Sebastián Weinschelbaum, María Juvenal, Blanca Cabral, Miguel Galbiati, Ana Clara Rossaroli y Anabella Sabajanes.

QUE durante los meses de Febrero a Julio de 2015 se ha llevado a cabo la capacitación de los Operadores.

QUE conforme lo requerido por el Coordinador del Programa, Dr. Raúl Calvo Soler y el Secretario de Integración Comunitaria, corresponde proceder a la contratación por cuatro (4) meses de los operadores que durante ese lapso temporal intervendrán en el Programa a llevar a cabo, por lo que se conviene lo siguiente:

PRIMERA: “LA MUNICIPALIDAD” contrata a “EL OPERADOR” para intervenir en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa más arriba mencionado, teniendo a su cargo la realización de entrevistas con la víctima y/o victimario, el diseño de estrategias restaurativas tanto para víctima como para el victimario y las intervenciones de reincorporación a la

Comunidad. Tales intervenciones las realizará conforme las directivas e instrucciones que reciba del Coordinador del Programa, Dr. Raúl Calvo Soler, y/o de quien este designe.

SEGUNDA: A fin de llevar a cabo las tareas descriptas en la cláusula precedente, “EL OPERADOR” deberá presentarse en las instalaciones del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de San Isidro, dos días por semana en el horario de 15.00 a 19.00 hs. Los días serán indicados a “EL OPERADOR” por el Coordinador del Programa.

TERCERA: El presente contrato tendrá una duración de cuatro (4) meses, comenzando su vigencia el día 1 de Abril de 2017 y finalizando el día 31 de Julio de 2017.

CUARTA: Por la labor a llevar a cabo “LA MUNICIPALIDAD” abonará a “EL OPERADOR” la cantidad total de \$ 5.600 (pesos cinco mil seiscientos) mensuales, la cual será abonada del 1º. Al 10 de cada mes en la Tesorería Municipal ubicada en Centenario 77, Primer Piso, contra presentación de la respectiva factura de ley.

QUINTA: Ante incumplimiento total o parcial de las obligaciones asumidas por “EL OPERADOR” en el presente contrato dará lugar a que “LA MUNICIPALIDAD” pueda rescindir de pleno derecho el presente, perdiendo “EL OPERADOR” los beneficios a su favor respecto al precio pactado por el período restante del Contrato, sin derecho a indemnización por ningún concepto. Asimismo, las partes convienen en forma expresa que cualquiera de ellas podrá resolver unilateralmente este contrato en cualquier momento, sin que ello genere una indemnización especial para la otra parte y sin que sea posible reclamo alguno de “EL OPERADOR” por los períodos que resten hasta la finalización del mismo, no abonándose suma alguna por el lapso temporal restante no trabajado.

SEXTA: “EL OPERADOR” declara poseer seguro y cobertura médico asistencial privada, comprometiéndose en este acto a conservar su validez y vigencia por el término del presente contrato. “EL OPERADOR” libera expresamente a “LA MUNICIPALIDAD” de toda responsabilidad por un eventual accidente de trabajo y/o enfermedad inculpable o profesional de otra índole. En virtud de lo pactado en la presente cláusula y en un todo de acuerdo con lo estipulado en la cláusula cuarta, todas las cargas y gravámenes tendientes a mantener vigente su cobertura médico asistencial, seguro médico y obra social quedarán a cargo exclusivo de “EL OPERADOR”.

SEPTIMA: Se entiende y acuerda que el presente contrato se considera “intuitu personae”, por lo que queda expresamente prohibida su cesión total o parcial, reservándose “LA MUNICIPALIDAD” todos los derechos de accionar legalmente ante la violación de esta obligación.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de San Isidro, a los 4 días del mes de Abril de 2017.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse Sr. Subsecretario General Legal y Técnica Dr. Anselmo Martín Oneto Dra. Blanca Cabral
--

SAN ISIDRO, 21 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 1 3**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649/198/
2017; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Privada Nro. 139/2017, para el “SERVICIO DE
***** PROVISION DE VIANDAS PARA EL PERSONAL DE HIGIENE
URBANA, A PARTIR DE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 26 de Abril de 2017, a las
***** 10:00 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
***** se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.08.000 - 5, Categoría Programática
01. 01, Objeto del Gasto 2. 1. 1, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
AP	

SAN ISIDRO, 21 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 1 4**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649/77/2017; y

Considerando:

QUE, como consecuencia de aquél, la Dirección General de Compras efectuó el llamado a Licitación Privada Nro. 121/2017, aprobada mediante Decreto Nro. 787/2017;

QUE, la Subsecretaría General de Espacio Público efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas, se aconseja la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- ADJUDICASE la Licitación Privada N° 121/2017, a la forma LINEAS ***** MARITIMAS RICCITELLI S.A., con domicilio en Uruguay Nro. 688 – Piso 3º - Dpto. 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el “SERVICIO DE LIMPIEZA DE RESIDUOS DEL SOBRENADANTE Y COSTAS DEL DESAGÜE PLUVIAL DE LA CALLE PERU, DESDE EL 01 DE MAYO Y POR LA VIGENCIA QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE RIGE LA PRESENTE LICITACIÓN”, por un monto de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 998.426,80).-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, ***** se atenderá con fondos de la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5 Categoría Programática 01.01, Objeto del Gasto 3.3.6 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 21 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 1 5**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/212/
2017; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 140/2017, para el “SERVICIO DE
***** DESTAPACION DE POZOS CIEGOS – CAÑERIAS PLUVIALES Y
CLOACALES EN FORMA MECANIZADA, A PARTIR DE LA EMISION DE LA
ORDEN DE COMPRA”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 26 de Abril de 2017, a las
***** 10:30 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
***** se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000 - 4, Categoría Programática
24, 028, Objeto del Gasto 3. 3. 6, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
--

SAN ISIDRO, 21 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 1 6**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 307/477/
2017; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 138/2017, para el “SERVICIO DE
***** ACARREO DE VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA
SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN CIUDADANA (BASE PATRULLA MUNICIPAL,
POLICIA LOCAL Y BONAERENSE), POR LA VIGENCIA QUE SE ESTABLECE EN
EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE RIGE LA PRESENTE LICITACION”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 25 de Abril de 2017, a las
***** 10:30 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
***** se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.03.000 - 2, Categoría Programática
19. 01, Objeto del Gasto 3. 1. 9, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 21 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 1 7**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 240/339/
2017; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 137/2017, para el “SERVICIO DE
***** TRASLADO DE ALUMNOS DESDE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y HACIA DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DENTRO DEL
PARTIDO DE SAN ISIDRO, DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA Y
POR LA VIGENCIA QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
QUE RIGE LA PRESENTE LICITACION”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 25 de Abril de 2017, a las
***** 10:00 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
***** se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.06.000 - 3, Categoría Programática
21, Objeto del Gasto 3. 5. 1, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 21 de abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 1 8**

VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE, mediante nota obrante a fojas 2, la Dirección General de Educación solicita el traslado de la docente María Fernanda MUÑOZ (Legajo N° 60.853) al Jardín de Infantes Municipal N° 3, por renuncia de Graciela Mabel FERRARI;

QUE, se hace necesario cubrir las funciones libradas por la misma en el Jardín de Infantes Municipal N° 4;

QUE, en virtud de ello se deberá designar en “Planta Estable”, conforme lo previsto en la Sección Segunda –apartado II.5 del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y artículo 6° de la Ordenanza N° 8919 de Presupuesto General de Gastos vigente, a la docente Olga Graciela SCHWINDT (Legajo N° 54.978);

QUE, procede en consecuencia el dictado del acto administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- Trasládese a la docente María Fernanda MUÑOZ (Legajo N° 60.853) ***** del Jardín de Infantes Municipal N° 4 al Jardín N° 3, con categoría de preceptora – turno mañana (J:1.1.1.01.06.000 – C:21 – O:1.1.1.08), a partir del 6 de marzo de 2017, por renuncia para acogerse al beneficio jubilatorio de Graciela Mabel FERRARI.-

ARTÍCULO 2°.- Desígnese en “Planta Estable” a la docente Olga Graciela SCHWINDT ***** (Legajo N° 54.978) conforme lo previsto en la Sección Segunda – apartado II.5 del Convenio Colectivo de Trabajo y artículo 6° de la Ordenanza N° 8919,

//...

con categoría de maestra – turno mañana (J:1.1.1.01.06.000 – C:21 – O:1.1.1.08) y funciones en el Jardín de Infantes Municipal N° 4, a partir del 1° de marzo de 2017, por traslado de María Fernanda MUÑOZ.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 24 de abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 1 9**

VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE, por Decreto N° 374/2017, cuya copia obra a fojas 4, se incluyó en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850, a la trabajadora Lina Mirna MORIS (Legajo N° 14.682), a partir del 13 de enero de 2017;

QUE, el Departamento de Medicina Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa a fojas 7 que la citada trabajadora fue dada de alta médica el día 10 de abril de 2017, motivo por el cual se solicita excluirla a partir de dicha fecha, del artículo 47° -primer párrafo- de la precitada norma;

QUE, procede en consecuencia el dictado del acto administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- Exclúyese en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio ***** Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850, a la trabajadora Lina Mirna MORIS (Legajo N° 14.682), a partir del 10 de abril de 2017, atento su alta médica, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 24 de abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 2 0**

VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE, a fojas 1, el Departamento de Medicina Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que la trabajadora María Gabriela SACKMANN (Legajo N° 15.556), superó el plazo establecido en el artículo 45° del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850, solicitando se la incluya en el artículo 47° -primer párrafo- de la citada norma, a partir del 15 de marzo de 2017;

QUE, el artículo 45° del mismo, establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no se afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos el artículo 47° -primer párrafo- de la precitada normativa señala que, el trabajador percibirá una remuneración equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su sueldo bruto, habitual y permanente, con los correspondientes descuentos de ley;

QUE, procede en consecuencia el dictado del acto administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- Inclúyese en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
***** Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850, a la
trabajadora María Gabriela SACKMANN (Legajo N° 15.556), a partir del 15 de marzo de
2017, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-

//...

ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 24 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 2 1**

VISTO los presentes actuados, acerca del reclamo indemnizatorio efectuado por el Sr. Juan Manuel GONZALEZ, DNI 20.576.575, en el cual da cuenta del hecho que sostiene ocurriera el día 22 de febrero del corriente año, como consecuencia de la caída de un árbol durante una tormenta fuerte, sobre el vehículo de su propiedad marca TOYOTA, Modelo LAND CRUISER PRADO, dominio MTL-806, siendo el lugar del siniestro mencionado en la calle José Mármol 162 de la localidad de Acassuso;

Considerando:

QUE, el peticionante, ha agregado fotografías y presupuesto los que obran a fojas 2/11, no surgiendo de sus presentaciones ningún elemento que permita vincularlo con el hecho que denuncia;

QUE, por lo expuesto, sin perjuicio de encontrarse acreditado el hecho ni la responsabilidad del Municipio, en opinión de la Asesoría Legal Municipal y en virtud del Dictamen N° 8746, obrante a fojas 14 del presente, no podrá tener acogida favorable el reclamo incoado por el Sr. Juan Manuel González;

QUE con la conformidad del Departamento Ejecutivo, se procede a dictar el pertinente acto administrativo, notificándose en la forma de estilo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- Recházase el reclamo efectuado por el Sr. Juan Manuel GONZALEZ, ***** DNI 20.576.575, con domicilio en la calle José Mármol N° 162 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, en orden al daño que dice haber sufrido en el vehículo de su propiedad y en un todo de acuerdo al Dictamen N° 8746 de la Asesoría Legal Municipal.-

//...

ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 24 de abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 2 2**

VISTO la solicitud efectuada a fojas 1 por la Sra. Natalia Noemí Rolhaiser, respecto del reintegro por los pagos efectuados por duplicidad en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, cuenta corriente n° 621.110; y

Considerando:

QUE, a fojas 32, la Dirección General de Rentas estima procedente reintegrar a la recurrente la suma de Pesos Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho con 55/100 (\$ 5.478,55) por duplicidad de pago;

QUE la Contaduría General efectuó la imputación preventiva del caso a fojas 33;

QUE, por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que así lo haga saber;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- Reintégrese a la Sra. Natalia Noemí Rolhaiser, DNI 24.410.490, con ***** domicilio en Catorce de Julio N° 1239 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, la suma de Pesos Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho con 55/100 (\$ 5.478,55) en concepto de duplicidad de pago.-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el ***** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

//...

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	
mlg	

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 24 de abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 1 0 2 3

VISTO la nota de fojas 1, presentada por el Sr. Roberto Jorge Abdala, solicitando una quita sobre los accesorios generados por mora en la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, cuentas corrientes n° 121393 y 221457 y planes de pago de hasta dieciocho (18) meses para cancelar la misma; y Considerando:

QUE, el solicitante informa que no pudo cumplir con el pago de la Tasa de su vivienda y estudio, debido a que padeció serios problemas de salud y también a su iliquidez financiera por la discontinuidad e irregularidad de los ingresos provenientes de su profesión liberal;

QUE, intenta regularizar su situación, pero su capacidad económica no le permite realizarlo en otra forma que la solicitada, ya que sus ingresos sustentan los gastos básicos del hogar;

QUE, suscribe a resultas del presente, planes de pago en dieciocho (18) cuotas;

QUE, el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, faculta al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos sobre los accesorios por mora, cuando las causas así lo justifiquen;

QUE, en virtud de lo expuesto, confecciónese el pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- Exímese del 50% de los recargos e intereses por mora y el 100% de la ***** multa, generados en la deuda correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, cuentas corrientes Nros. 121.393 por el período 1993-2A a 2016-2B inclusive y 221.457 por el período 1995-5B hasta 2016-2B.-

//...

ARTÍCULO 2°.- Déjase constancia que la falta de cumplimiento en término de los
***** planes de dieciocho (18) cuotas suscriptos a resultas de este expediente,
provocará la pérdida de los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus
accesorios a la fecha de pago.-

ARTÍCULO 3°.- Dáse conocimiento del presente acto administrativo a la Subdirección de
***** Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	
mlg	
	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 24 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 2 4**

VISTO lo solicitado mediante nota obrante a fojas 4; y

Considerando:

QUE, mediante la misma el trabajador Tomás KOTRBA (Legajo N° 59.771), solicita licencia sin goce de sueldo, para ocupar cargo de mayor jerarquía;

QUE, dicho trabajador se encontraba usufructuando licencia sin goce de sueldo, la cual venció el día 31 de diciembre de 2016;

QUE, a partir del 1° de febrero de 2017, solicita nueva licencia – con reserva de cargo – hasta el 31 de diciembre del año en curso;

QUE, la solicitud se encuadra en lo previsto por el artículo 18° del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 – con reserva de cargo;

QUE, en virtud de ello, se deberá realizar el acto administrativo, a fin de conceder dicha licencia;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- Concédese licencia especial sin goce de sueldo, conforme el artículo ***** 18° - con reserva de cargo - del Convenio Colectivo de Trabajo, al trabajador Tomás KOTRBA (Legajo N° 59.771) con categoría 07 (35) - (J: 1.1.1.01.01.000.-C:16.-O:1.1.1.05.) y funciones administrativas, en Defensoría del Consumidor, por el período comprendido entre el 1° de febrero y el 31 de diciembre de 2017 inclusive.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

Ref.: Expte. N° 4996.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 2 5**

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 1055

(del 5 de mayo de 2017)

SAN ISIDRO, 24 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 2 6**

VISTO la evolución del Presupuesto General de Gastos aprobado por el Honorable Concejo Deliberante para el Ejercicio 2017 y la nota presentada por la Contaduría General donde se solicita una modificación presupuestaria; y
Considerando:

QUE en el presente Ejercicio 2017, se han adoptado las pautas y lineamientos para la formulación del Presupuesto General de Gastos establecidos por el Decreto Provincial 2980/00 denominado RAFAM;

QUE se han producido incrementos y modificaciones en los precios de la mayoría de los bienes y servicios que adquiere la Municipalidad de San Isidro para su funcionamiento;

QUE sin perjuicio de lo mencionado en los párrafos anteriores, resulta imprescindible mantener una sana ejecución presupuestaria, conservando criterios de correcta asignación de partidas que permitan a las distintas Áreas desarrollar el correcto funcionamiento operativo sin perder de vista el control de recursos que tienen autorizados;

QUE la Ordenanza N° 8919 “Presupuesto General para el Ejercicio 2017”, en su artículo 41° faculta al Departamento Ejecutivo a disponer de transferencias de créditos entre los distintos conceptos del Presupuesto de Gastos;

QUE resulta de vital importancia observar y controlar el desarrollo de la evolución Presupuestaria del Ejercicio 2017;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2017 los
***** objetos del gasto de las distintas Jurisdicciones de acuerdo al Anexo I, por un total de \$ 75.030.000,00.-

//...

ARTÍCULO 2°.- Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2017 los
***** objetos del gasto de las distintas Jurisdicciones de acuerdo al Anexo I, por
un total de \$ 75.030.000,00.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

ANEXO I

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2017 de la Secretaría de Privada y Enlace, las siguientes partidas:

1	1.1.0	01.01	2.5.6 – COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	150,000.00
1	1.1.0	01.01	2.7.4 – ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	\$	25,000.00
1	1.1.0	01.01	2.9.6 – REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$	25,000.00
1	1.1.0	01.01	4.3.7 – EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	\$	25,000.00
1	1.1.0	01.02	3.2.4 – ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	\$	100,000.00
1	1.1.0	01.03	2.1.1 – ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$	75,000.00
1	1.1.0	01.03	2.5.6 – COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	150,000.00
1	1.1.0	01.03	3.3.3 – MANTENIM. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	1,375,000.00
1	1.1.0	01.03	3.4.6 – DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	\$	2,000,000.00
1	1.1.0	01.03	3.5.4 – PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	\$	3,500,000.00
1	1.1.0	01.04	2.1.1 – ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$	25,000.00
1	1.1.0	01.04	2.5.6 – COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	25,000.00
1	1.1.0	01.04	2.9.2 – UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	\$	150,000.00
1	1.1.0	01.04	3.1.5 – CORREOS Y TELEGRAFOS	\$	2,000,000.00
1	1.1.0	01.04	3.3.2 – MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$	50,000.00
1	1.1.0	01.04	3.3.3 – MANTENIM. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	1,250,000.00
1	1.1.0	01.04	3.4.9 – OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$	275,000.00
1	1.1.0	01.05	2.9.1 – ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$	175,000.00
1	1.1.0	01.05	4.3.4 – EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	\$	25,000.00
1	1.1.0	01.06	2.5.6 – COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	15,000.00
1	1.1.0	01.08	2.9.2 – UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	\$	25,000.00
1	1.1.0	01.09	2.3.3 – PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	\$	25,000.00
1	1.1.0	01.11	3.8.8 – DEVOLUCION DE TRIBUTOS	\$	100,000.00
1	1.1.0	16	2.9.2 – UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	\$	75,000.00
1	1.1.0	16	3.2.4 – ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	\$	15,000.00
1	1.1.0	17	4.3.9 – EQUIPOS VARIOS	\$	100,000.00
1	1.1.0	22	2.7.1 – PRODUCTOS FERROSOS	\$	390,000.00
1	1.1.0	22	3.5.1 - TRANSPORTE	\$	1,500,000.00
1	1.1.0	22	3.5.3 – IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$	25,000.00
1	1.1.0	22	4.3.2 – EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$	100,000.00
1	1.1.0	22	4.3.9 – EQUIPOS VARIOS	\$	1,025,000.00
1	1.1.0	34	2.5.6 – COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	60,000.00
1	1.1.0	34	4.3.4 – EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	\$	100,000.00
1	1.1.0	34	4.3.6 – EQUIPO PARA COMPUTACION	\$	40,000.00
1	1.1.0	34	4.3.7 – EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	\$	125,000.00
1	1.1.0	49	2.3.3 – PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	\$	25,000.00
1	1.1.0	49	2.7.5 – HERRAMIENTAS MENORES	\$	25,000.00
1	1.1.0	49	4.3.6 – EQUIPO PARA COMPUTACION	\$	25,000.00
1	1.1.0	49	4.3.8 – HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	\$	25,000.00

TOTAL AMPLIACIONES \$ 15,220,000.00

Amplíese del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2017 de la Subsecretaría Gral. De Inspección, Planeamiento Urbanos y Tránsito, las siguientes partidas:

2	1.1.0	18.01	2.1.1 – ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$	25,000.00
2	1.1.0	19.01	2.1.1 – ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$	25,000.00
2	1.1.0	19.01	2.3.4 – PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$	25,000.00
2	1.1.0	19.01	3.1.9 – OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	\$	1,100,000.00
2	1.1.0	19.01	3.4.5 – DE CAPACITACION	\$	250,000.00
2	1.1.0	19.01	3.5.1 - TRANSPORTE	\$	75,000.00
2	1.1.0	19.01	3.9.9 – OTROS SERVICIOS	\$	150,000.00
2	1.1.0	19.01	4.3.2 – EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$	60,000.00
2	1.1.0	19.01	4.3.9 – EQUIPOS VARIOS	\$	25,000.00
2	1.1.0	19.02	3.1.1 – ENERGIA ELECTRICA	\$	500,000.00
2	1.1.0	19.85	4.2.2.03 – INFRAESTRUCTURA URBANA	\$	4,600,000.00
2	1.1.0	31	3.2.4 – ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	\$	15,000.00
2	1.1.0	35	2.9.2 – UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	\$	25,000.00
2	1.1.0	36	2.9.1 – ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$	150,000.00
2	1.1.0	36	3.4.6 – DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	\$	25,000.00
2	1.1.0	36	3.5.3 – IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$	50,000.00
2	1.1.0	36	4.3.6 – EQUIPO PARA COMPUTACION	\$	250,000.00
2	1.1.0	36	4.3.7 – EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	\$	25,000.00
2	1.1.0	37.01	2.7.4 – ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	\$	50,000.00
TOTAL AMPLIACIONES				\$	7,425,000.00

Amplíese del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2017 de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, las siguientes partidas:

3	1.1.0	01.01	3.5.3 – IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$	15,000.00
3	1.1.0	03	3.4.9 – OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$	25,000.00
3	1.1.0	21	3.4.2 – MEDICOS Y SANITARIOS	\$	150,000.00
3	1.1.0	23	3.2.2 – ALQ. DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSP.	\$	1,250,000.00
3	1.1.0	23	3.4.2 – MEDICOS Y SANITARIOS	\$	25,000.00
3	1.1.0	23	3.6.1 - PUBLICIDAD	\$	75,000.00
3	1.1.0	39	2.1.4 – PRODUCTOS AGROFORESTALES	\$	25,000.00
3	1.1.0	39	4.3.8 – HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	\$	50,000.00
3	1.1.0	48	3.3.7 – LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	\$	275,000.00
3	1.1.0	48	3.5.4 – PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	\$	125,000.00
3	1.1.0	56	3.2.4 – ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	\$	15,000.00
3	1.1.0	56	3.3.3 – MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ. Y EQUIPO	\$	25,000.00
3	1.1.0	56	4.3.4 – EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	\$	25,000.00
3	1.1.0	57	3.2.4 – ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	\$	15,000.00
3	1.1.0	58	3.2.4 – ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	\$	15,000.00
TOTAL AMPLIACIONES				\$	2,110,000.00

Ampliése del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2017 de la Secretaría General de Obras Públicas, las siguientes partidas:

4	1.1.0	01.01	2.1.5 – MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	\$	50,000.00
4	1.1.0	01.01	2.8.4 – PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	\$	125,000.00
4	1.1.0	01.01	2.9.2 – UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	\$	700,000.00
4	1.1.0	01.01	2.9.6 – REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$	75,000.00
4	1.1.0	01.01	2.9.9 – OTROS BIENES DE CONSUMO	\$	100,000.00
4	1.1.0	01.01	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES	\$	1,100,000.00
4	1.1.0	01.01	3.4.9 – OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$	900,000.00
4	1.1.0	24.01	2.7.1 – PRODUCTOS FERROSOS	\$	225,000.00
4	1.1.0	24.02	4.3.9 – EQUIPOS VARIOS	\$	50,000.00
TOTAL AMPLIACIONES				\$	3,325,000.00

Ampliése del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2017 de la Subsecretaría General de Espacio Público, las siguientes partidas:

5	1.1.0	01.01	2.2.2 – PRENDAS DE VESTIR	\$	500,000.00
5	1.1.0	01.01	2.4.3 – ARTICULOS DE CAUCHO	\$	25,000.00
5	1.1.0	01.01	2.7.1 – PRODUCTOS FERROSOS	\$	175,000.00
5	1.1.0	01.01	3.6.1 - PUBLICIDAD	\$	50,000.00
5	1.1.0	01.01	4.3.9 – EQUIPOS VARIOS	\$	750,000.00
TOTAL AMPLIACIONES				\$	1,500,000.00

Ampliése del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2017 de la Secretaría de Salud Pública, las siguientes partidas:

6	1.1.0	01.01	2.5.6 – COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	25,000.00
6	1.1.0	01.01	3.4.2 – MEDICOS Y SANITARIOS	\$	25,000,000.00
6	1.1.0	01.01	3.4.4 – CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$	11,250,000.00
6	1.1.0	27	2.5.5 – TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	\$	50,000.00
6	1.1.0	27	2.7.1 – PRODUCTOS FERROSOS	\$	25,000.00
6	1.1.0	27	2.7.5 – HERRAMIENTAS MENORES	\$	75,000.00
6	1.1.0	27	3.2.2 – ALQ. DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSP.	\$	1,775,000.00
6	1.1.0	27	3.4.6 – DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	\$	6,200,000.00
6	1.1.0	27	4.3.9 – EQUIPOS VARIOS	\$	275,000.00
6	1.1.0	28	2.5.6 – COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	75,000.00
6	1.1.0	28	2.6.3 – PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	\$	25,000.00
6	1.1.0	28	2.7.1 – PRODUCTOS FERROSOS	\$	150,000.00
6	1.1.0	28	2.7.5 – HERRAMIENTAS MENORES	\$	25,000.00
6	1.1.0	28	3.2.2 – ALQ. DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSP.	\$	25,000.00
6	1.1.0	28	4.3.6 – EQUIPO PARA COMPUTACION	\$	25,000.00
6	1.1.0	29	2.6.3 – PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	\$	25,000.00
6	1.1.0	29	2.7.1 – PRODUCTOS FERROSOS	\$	25,000.00
6	1.1.0	29	2.7.5 – HERRAMIENTAS MENORES	\$	25,000.00
6	1.1.0	30	3.5.4 – PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	\$	75,000.00
6	1.1.0	52	2.5.6 – COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	300,000.00
TOTAL AMPLIACIONES				\$	45,450,000.00

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2017 de la Secretaría Privada y Enlace, las siguientes partidas:

1	1.1.0	01.02	3.6.1 - PUBLICIDAD	\$	4,000,000.00
1	1.1.0	01.02	3.1.5 – CORREOS Y TELEGRAFOS	\$	1,000,000.00
1	1.1.0	01.04	3.4.3 - JURIDICOS	\$	500,000.00
1	1.1.0	01.06	3.5.3 – IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$	1,000,000.00
1	1.1.0	01.06	3.6.1 - PUBLICIDAD	\$	500,000.00
1	1.1.0	01.06	3.9.9 – OTROS SERVICIOS	\$	1,000,000.00
1	1.1.0	01.09	3.2.2 – ALQ. DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSP.	\$	500,000.00
1	1.1.0	01.11	4.3.7 – EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$	115,000.00
1	1.1.0	22	3.4.9 – OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$	1,440,000.00
5	1.1.0	01.01	3.2.2 – ALQ. DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSP.	\$	2,000,000.00
5	1.1.0	01.01	3.5.1 - TRANSPORTE	\$	2,000,000.00
5	1.1.0	01.01	3.9.9 – OTROS SERVICIOS	\$	1,000,000.00
4	1.1.0	24.76	4.2.2.03 – INFRAESTRUCTURA URBANA	\$	165,000.00
TOTAL DISMINUCIONES				\$	15,220,000.00

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2017 de la Subsecretaría Gral. De Inspección, Planeamiento Urbanos y Tránsito, las siguientes partidas:

2	1.1.0	18.01	3.1.9 – OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	\$	1,000,000.00
2	1.1.0	19.01	2.2.2 – PRENDAS DE VESTIR	\$	275,000.00
2	1.1.0	19.01	3.3.2 – MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$	1,175,000.00
2	1.1.0	19.01	4.3.4 – EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	\$	500,000.00
2	1.1.0	19.02	3.3.1 – MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCA	\$	500,000.00
2	1.1.0	59	2.1.1 – ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$	500,000.00
4	1.1.0	24.80	4.2.2.03 – INFRAESTRUCTURA URBANA	\$	1,000,000.00
4	1.1.0	24.81	4.2.2.04 – INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS	\$	2,000,000.00
5	1.1.0	50.85	4.2.2.03 – INFRAESTRUCTURA URBANA	\$	475,000.00
TOTAL DISMINUCIONES				\$	7,425,000.00

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2017 de la Secretaría Gral. De Niñez, Adolescencia y familia, las siguientes partidas:

3	1.1.0	23	2.2.2 – PRENDAS DE VESTIR	\$	500,000.00
1	1.1.0	48	3.5.1 - TRANSPORTE	\$	250,000.00
1	1.1.0	54	3.9.3 – SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$	500,000.00
5	1.1.0	50.85	4.2.2.03 – INFRAESTRUCTURA URBANA	\$	860,000.00
TOTAL DISMINUCIONES				\$	2,110,000.00

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2017 de la Secretaría de Obras Públicas, las siguientes partidas:

4	1.1.0	01.01	3.1.1 – ENERGIA ELECTRICA	\$	1,000,000.00
4	1.1.0	24.02	3.3.6 – MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES	\$	1,000,000.00
4	1.1.0	24.76	4.2.2.03 – INFRAESTRUCTURA URBANA	\$	325,000.00
4	1.1.0	24.77	4.2.2.03 – OBRAS HIDRAULICAS	\$	1,000,000.00
TOTAL DISMINUCIONES				\$	3,325,000.00

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2017 de la Subsecretaría Gral. De Espacio Público, las siguientes partidas:

5	1.1.0	50.85	4.2.2.03 – INFRAESTRUCTURA URBANA	\$	1,500,000.00
TOTAL DISMINUCIONES				\$	1,500,000.00

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2017 de la Secretaría General de Salud Pública, las siguientes partidas:

6	1.1.0	01.01	3.6.1 - PUBLICIDAD	\$	1,000,000.00
6	1.1.0	27	2.1.1 – ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$	1,000,000.00
6	1.1.0	27	2.5.2 – PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$	2,000,000.00
6	1.1.0	27	2.5.9 – OTROS PROD. QUIM., COMBUST. Y LUBRICANTES	\$	500,000.00
6	1.1.0	27	2.9.5 – UTILES MENORES MEDICOS, QUIR. Y DE LAB.	\$	3,000,000.00
6	1.1.0	27	3.3.3 – MANTENIM. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	500,000.00
6	1.1.0	27	4.3.3 – EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	\$	1,000,000.00
6	1.1.0	28	2.1.1 – ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$	1,000,000.00
6	1.1.0	28	2.5.2 – PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$	1,000,000.00
6	1.1.0	28	2.9.5 – UTILES MENORES MEDICOS, QUIR. Y DE LAB.	\$	1,000,000.00
6	1.1.0	28	3.4.2 – MEDICOS Y SANITARIOS	\$	1,000,000.00
6	1.1.0	28	4.3.3 – EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	\$	1,000,000.00
6	1.1.0	29	2.1.1 – ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$	500,000.00
6	1.1.0	29	2.9.5 – UTILES MENORES MEDICOS, QUIR. Y DE LAB.	\$	1,000,000.00
6	1.1.0	29	3.4.2 – MEDICOS Y SANITARIOS	\$	2,000,000.00
6	1.1.0	30	3.3.7 – LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	\$	25,000.00
5	1.1.0	01.01	3.1.1 – ENERGIA ELECTRICA	\$	2,000,000.00
5	1.1.0	25	2.2.2 – PRENDAS DE VESTIR	\$	500,000.00
5	1.1.0	25	2.5.8 – PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	\$	500,000.00
5	1.1.0	25	3.2.2 – ALQ. DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSP.	\$	500,000.00
5	1.1.0	26	3.2.2 – ALQ. DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSP.	\$	10,000,000.00
5	1.1.0	26	3.3.9 – OTROS MANTENIMIENTOS, REPARACION Y LIMP.	\$	4,750,000.00
5	1.1.0	50.01	3.2.2 – ALQ. DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSP.	\$	3,000,000.00
5	1.1.0	50.01	3.3.5 – MANT. DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	\$	1,500,000.00
5	1.1.0	50.01	3.5.1 - TRANSPORTE	\$	500,000.00
5	1.1.0	54.01	2.7.1 – PRODUCTOS FERROSOS	\$	1,000,000.00
4	1.1.0	01.01	3.4.1 – ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDA	\$	500,000.00
4	1.1.0	24.01	2.6.5 – CEMENTO, CAL Y YESO	\$	2,000,000.00
4	1.1.0	24.01	3.2.2 – ALQ. DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSP	\$	1,000,000.00
4	1.1.0	24.76	4.2.2.03 – INFRAESTRUCTURA URBANA	\$	10,000.00
5	1.1.0	50.85	4.2.2.03 – INFRAESTRUCTURA URBANA	\$	165,000.00
TOTAL DISMINUCIONES				\$	45,450,000.00

SAN ISIDRO, 24 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 2 7**

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y

Considerando:

QUE la Sra. Liliana Ciccopiedi, solicita exención por primera vez en el año 2016 (la que se considerará a partir de la cuota 2016-3B, en base a la fecha iniciación de este actuado);

QUE, la Dirección General de Rentas ha tenido en cuenta las características de la vivienda (importante, con piscina y ubicada en la zona céntrica de la localidad de Acassuso, además de visualizarse dos vehículos en la misma);

QUE se solicitó la visita de una asistente social, la que concluyó en el único ingreso de la vivienda era la jubilación mínima de la contribuyente, que es quien habita en el inmueble, ya que sus hijos se encuentran en el extranjero y eran los dueños de los dos automóviles que aparecen en la foto del frente de la propiedad y fueron vendidos para radicarse en España, primero uno y mas tarde el otro;

QUE se estima que la desgravación a otorgarse no debería superar el 25%, estimando que, dado el lugar donde se encuentra ubicada la propiedad –si bien no es un tema excluyente ni determinante- y las dimensiones, a pesar que se considerara una desgravación, no contribuiría demasiado a disminuir el nivel de gastos adecuado a la misma;

QUE en virtud de lo expuesto, este Departamento Ejecutivo dispone proyectar el pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- Dispónese la reducción en un 25% del pago de la Tasa por Alumbrado, ***** Limpieza y Servicios Generales, a la Sra. Liliana Ana Ciccopiedi, por el período 2016-3B a 2016-6B inclusive, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, con relación al inmueble sito en Nicolás Granada n° 606 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente N° 330.050, en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el inciso 3B) del Artículo 58° de la Ordenanza Fiscal vigente.-

//...

ARTÍCULO 2º.- Dase intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
***** Rentas para su conocimiento.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 24 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 2 8**

VISTO lo dispuesto por la Ordenanza N° 8671 por la que este Municipio ha adherido a la “Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático”; y

Considerando:

QUE, corresponde en consecuencia efectuar el aporte correspondiente al período 2017, por un importe de PESOS NUEVE MIL (\$ 9.000);

QUE, habiendo prestado conformidad el Departamento Ejecutivo, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- Hágase el aporte a la “Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático”, por la suma de PESOS NUEVE MIL (\$ 9.000.-) en atención a la adhesión de este Municipio a la citada institución, correspondiente al año 2017.-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, se atenderá con los fondos provenientes de la partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 24 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 2 9**

VISTO la nota presentada por la “JUNTA DE ACCION VECINAL BARRIO PARQUE AGUIRRE”; y

Considerando:

QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a los pagos de haberes, cargas sociales y combustibles para el móvil asignado del servicio de seguridad;

QUE, la Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad, estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL (\$ 1.248.000), pagaderos en doce (12) cuotas iguales de PESOS CIENTO CUATRO MIL (\$ 104.000) cada una, con oportuna rendición de cuentas;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
***** por la “JUNTA DE ACCION VECINAL BARRIO PARQUE AGUIRRE”
, por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL (\$ 1.248.000,00), pagadero en doce (12) cuotas iguales de PESOS CIENTO CUATRO MIL (\$ 104.000) cada una, destinado a los pagos de haberes, cargas sociales y combustibles para el móvil asignado del servicio de seguridad.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debidamente
***** autorizada/s a tal efecto.-

//...

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
***** reglamentario Nro. 1444/85.-

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
***** decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 24 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 3 0**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 307/338/
2017; y

Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, en el marco de las Resolución de la Licitación Pública Nro. 44/2016;

QUE habiéndose realizado el primer llamado de
la Licitación Pública N° 44/16, no obteniendo el resultado favorable, y que la necesidad es
de vital importancia para la operatoria de ésta comuna, y hasta que se resuelva el segundo
llamado;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Privada Nro. 157/2017, para la “PROVISIÓN DE
***** FIBRA OPTICA PARA INTERCONECTAR EL NODO DE LA
MUNICIPALIDAD SITUADO EN AV. CENTENARIO 77 CON EL NODO
DELEGACION DE LA RIBERA SITUADO EN AV. BME. MITRE Y CHILE”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 04 de Mayo de 2017, a las
***** 11:00 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
***** se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.03.000 - 2, Categoría Programática
19. 01, Objeto del Gasto 5. 1. 4. 33, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

//...

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 24 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 3 1**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 240/747/
2017; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 153/2017, para el “SERVICIO DE
***** ELABORACION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALMUERZO
PARA LOS ALUMNOS DE E.R.I.P.L.A., DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE
COMPRA Y HASTA AGOTAR LAS CANTIDADES QUE SOLICITA EL PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES QUE RIGE LA PRESENTE LICITACION”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 03 de Mayo de 2017, a las
***** 10:00 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
***** se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.06.000 - 3, Categoría Programática
21. Objeto del Gasto 2. 1. 1, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 24 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 3 2**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700/441/
2017; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquél, la Dirección General de Compras efectuó el llamado a Licitación Privada Nro. 122/2017, autorizado mediante Decreto Nro. 801/2017;

QUE, la Secretaría efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fs. 147, aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- ADJUDICASE la Licitación Privada Nro. 122/2017, a la firma MACOR
***** INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., con domicilio en Tronador Nro.
893, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el “EQUIPO E IMPLEMENTACION DE
SISTEMA DE RADIOLOGIA DIGITAL”, por un monto de PESOS NOVECIENTOS
OCHENTA MIL (\$ 980.000).-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
***** se atenderá con fondos de la jurisdicción 1.1.1.09.000-6 categoría
programática 30, objeto del gasto 4.3.3, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 24 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 3 3**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/85/
2017; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquél, la Dirección General de Compras efectuó el llamado a Licitación Privada Nro. 110/2017, autorizado mediante Decreto Nro. 664/2017;

QUE, como consecuencia de aquel, la Dirección General de Compras efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas a fs. 179, aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- ADJUDICASE la Licitación Privada Nro. 110/2017, a la forma
***** CONSTRUCCIONES MAWA S.A., con domicilio en Forest Nro. 1312 –
Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE
LUMINARIAS DE LED EN FACHADA DEL HOSPITAL CENTRAL”, por un monto de
PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA
(\$ 357.830,00).-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
***** se atenderá con fondos de la jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6 categoría
programática 01.02, objeto del gasto 3.3.1 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
--

SAN ISIDRO, 24 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 3 4**

QUE, a fs. 1 obra el pedido de suministro Nro. 700/2183/2016; y

Considerando:

QUE, como consecuencia de aquel, la Dirección General de Compras efectuó el llamado a Licitación Pública Nro. 01/2017, autorizada mediante Decreto Nro. 109/2017;

QUE, la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas efectuó la comparación y estudio de las ofertas, presentadas por las diversas empresas obrantes en el presente expediente, recomendado adjudicar la adquisición licitada a la más conveniente para la Comuna, criterio compartido por la Dirección General de Compras;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1ro.- ADJUDICASE la Licitación Pública Nro. 01/2017, a la firma ***** GC GESTION COMPARTIDA S.A, con domicilio en Patagones 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el "SERVICIO DE DIGITALIZACION DE HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO", por un monto de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (\$ 4.226.250,00).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el ***** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000 - 6, Categoría Programática 27, Objeto del gasto 3. 4. 6, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

//...

ARTÍCULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	
A.P.	
	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
	Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
	Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 24 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 3 5**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700-437/17; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro 148/2017, para “PROVISIÓN DE
***** DEXTROSA AL 5% EN AGUA POR 500ML SACHETS PLASTICO
MALEABLE”

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 2 de Mayo de 2017, a las
***** 11 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 27, 28, 29, Objeto del Gasto 2.5.2, del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 24 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 3 6**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 99-19/17; y

Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro 136/2017, para “PROVISIÓN DE
***** CARTUCHOS”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 28 de Abril de 2017, a las
***** 10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría
Programática 35, Objeto del Gasto 2.9.6, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 24 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 3 7**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-228/17; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro 151/2017, para “PROVISIÓN DE
***** M3 DE CASCOTE EN BRUTO PARA EL RECUPERO Y
MANTENIMIENTO DE CALLES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 4 de Mayo de 2017, a las
***** 10:20 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 24.01, Objeto del Gasto 2.8.4, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 24 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 3 8**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-227/17; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro 152/2017, para “PROVISIÓN DE
***** MANO DE OBRA PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE EMERGENCIA Y/O DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES, PARA LA ZONA DENOMINADA LA CAVA Y ALEDAÑOS, PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 4 de Mayo de 2017, a las
***** 10:10 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.02, Objeto del Gasto 3.3.6, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 24 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 3 9**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-185/17; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Privada Nro 156/2017, para “PROVISIÓN Y
***** COLOCACION DE TABIQUE DIVISORIO Y PUERTAS CON VIDRIO
LAMINADO, INCLUYENDO MANO DE OBRA EN EL HOSPITAL DE BOULOGNE”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 4 de Mayo de 2017, a las
***** 10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 01.02, Objeto del Gasto 3.3.1, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 24 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 4 0**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-267/17; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de \$ 418.409, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro 151/2017, para “ESTABILIZACIÓN
***** DE LOSAS DE HORMIGON MEDIANTE INYECCION DE SUELO
CEMENTO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 4 de Mayo de 2017, a las
***** 10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 24.01, Objeto del Gasto 3.3.4, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
--

SAN ISIDRO, 24 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 1 0 4 1

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y

Considerando:

QUE, se continuaron los estudios oportunamente encarados para la remodelación urbana de la Ciudad de Boulogne, incluyendo entre ellos, el reordenamiento del tránsito vehicular en dicha localidad;

QUE, de los citados estudios surge, para dar cumplimiento a la citada remodelación urbana y reordenamiento del tránsito, la necesidad de la ejecución de un cruce a distinto nivel (puente carretero) sobre las vías del Ferrocarril Belgrano Norte y las calles Lebenshon / Yatay entre Padre Castiglia y Serrano de esta localidad,

QUE, el citado cruce a distinto nivel planificado, consiste en un puente vehicular con calzadas de hormigón, suspendido por medio de obenques de acero anclados por arcos oblicuos de acero, diseño especialmente concebido a fin de no impactar urbanísticamente con el entorno y jerarquizar al mismo;

QUE, este tipo de estructura adoptada, conlleva el desarrollo y estudio del proyecto aplicando programas de análisis estructural desarrollado al efecto y profesionales altamente capacitados para el diseño, análisis y funcionamiento de este tipo de estructuras;

QUE, llevar adelante y materializar este tipo de proyecto de interconexión vial, lleva necesariamente el desarrollo de un anteproyecto ejecutivo, lo que implica disponer de estudios topográficos, geotécnicos, de tránsito, de desagües pluviales, diseño geométrico, diseño estructural, cálculos de deformaciones, cómputos métricos, presupuesto estimado y Pliegos de Especificaciones Técnicas, los que permiten en forma acotada disponer con razonable certeza, de los elementos fundamentales para su Licitación Pública a fin de contratar su ejecución;

QUE, la Municipalidad de San Isidro, no cuenta con dicha tecnología y tampoco con profesionales de alta especialización para encarar este tipo de diseño estructural;

//...

QUE, las áreas municipales involucradas han analizado y contactado a estudio de Ingeniería especializada de primer nivel, con amplios antecedentes en la materia y específicamente en el diseño de este tipo de estructura vial mixta (hormigón y acero);

QUE, de los estudios de ingeniería contactados, han respondido a los requerimientos del municipio solo dos estudios, cuyas presentaciones obran en los presentes actuados;

QUE, del informe técnico de la Subsecretaría de Planeamiento, surge que de las propuestas recibidas, resulta más conveniente a los intereses municipales la de la empresa de servicios de consultoría CONSULBAIRES I.C.S.A., tanto en condiciones técnicas propuestas como así en su aspecto económico;

QUE, la contratación de estudios especialistas en ramas de la ingeniería para obras puntuales como la presente, constituye una necesidad imperiosa para el desarrollo del proyecto, dado la necesidad de integración de los distintos barrios de la localidad de Boulogne y su desarrollo urbano;

QUE, la contratación de la empresa CONSULBAIRES I.C.S.A., se ajusta a lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades en sus artículos N° 136° y N° 148°.

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase a CONSULBAIRES INGENIEROS CONSULTORES
***** S.A., con domicilio en Maipú Nro. 554 – Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la “EJECUCION DE UN ANTEPROYECTO DE LICITACION DE UN PUENTE CARRETERO SOBRE LAS VIAS DEL FERROCARRIL BELGRANO NORTE Y LAS CALLES LEBENSOHN / YATAY, ENTRE PADRE CASTIGLIA Y SERRANO, DE LA CIUDAD DE BOULOGNE” y en todo de acuerdo con la propuesta presentada obrante a fojas 74, por un monto total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL (\$ 1.660.000,00).-

///...

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el ***** presente, se atenderá con fondos provenientes de la Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática 36, Objeto del Gasto 3. 4. 9., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
DM

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

Ref.: Expte. N° 16955-A-2016.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 4 2**

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 1051

(del 26 de abril de 2017)

SAN ISIDRO, 24 de abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 4 3**

VISTO la Ordenanza 8698, promulgada por Decreto n° 821 del 10 de abril de 2013; y

Considerando:

QUE la referida Ordenanza en su artículo 1° autoriza al Departamento Ejecutivo a formalizar contratos de locación con opción de compra bajo la modalidad de contratos de leasing, con la empresa Provincia Leasing S.A., en forma de contratación directa, de conformidad a lo establecido en el Artículo 156, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

QUE por Decreto n° 3274 del 21 de diciembre de 2016 se dispuso la contratación mediante contratos de leasing de aparatos y equipos de luminarias con la empresa Provincia Leasing por un valor de Pesos Setenta Millones (\$ 70.000.000), siendo que con fecha 23 de enero de 2017 se celebró uno de tales, el que fuera registrado por Decreto n° 279 del 27 de enero de 2017;

QUE con fecha 22 de marzo de 2017 y 21 de abril de 2017, se suscribieron contratos por luminarias, correspondiendo su registración;

QUE a fojas 79 obra nota de la Subsecretaría General de Espacio Público solicitando la adquisición de doce (12) vehículos para la prestación de distintos servicios, bajo la modalidad de leasing; a fojas 80 la Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, solicita la adquisición de tres (3) vehículos, bajo la misma modalidad descripta en el párrafo anterior; a fojas 81 la Secretaría de Obras Públicas solicita la adquisición de cuatro (4) vehículos, bajo la misma modalidad descripta ut supra; a fojas 82 obra nota de la Subsecretaría de Prevención Ciudadana por la que solicita la adquisición de quince (15) vehículos con sus correspondientes blindajes de parabrisas y ventanillas, bajo la misma forma de contratación que las anteriores; y a fs. 83 obra nota del Secretario General, solicitando modificar el pedido original de luminarias por vehículos;

QUE con fecha 21 de abril de 2017, se celebraron los contratos correspondientes a la adquisición de los vehículos detallados en los párrafos anteriores;

QUE visto que la Ordenanza inicialmente citada prescribe en su artículo 2° que los bienes objeto de tales contrataciones estarán destinados al equipamiento municipal de maquinarias, bienes de uso y de vehículos para ser empleados en obras y servicios públicos, en salud y en acción social, indistintamente;

//...

QUE del monto total dispuesto por el artículo 2° del citado Decreto n° 3274/2016, sólo se ha hecho uso de una parte de esa suma para la adquisición de luminarias, resultando pertinente convalidar lo actuado, al celebrar los contratos de leasing necesarios para la adquisición de los vehículos referidos en los párrafos precedentes, quedando modificado en tal sentido el Decreto 3274/2016 y procediendo a registrarse los contratos celebrados, por lo que corresponde que el Departamento Ejecutivo proceda a dictar el acto administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- Registrase los contratos celebrados con fecha 22 de marzo de 2017 y
***** 21 de abril de 2017, bajo la modalidad leasing para la adquisición de luminarias, en el marco de dispuesto por el Decreto 3274/2016.-

ARTÍCULO 2°.- Convalidase todo lo actuado en relación a los contratos celebrados con
***** fecha 21 de abril de 2017, bajo la modalidad leasing para la adquisición de doce (12) vehículos destinados a la prestación de distintos servicios de la Subsecretaría General de Espacio Público; quince (15) vehículos con sus correspondientes blindajes de parabrisas y ventanillas, destinados a la Subsecretaría de Prevención Ciudadana; cuatro (4) vehículos destinados a la Secretaría de Obras Públicas; y tres (3) vehículos destinados a Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, modificándose en tal sentido lo dispuesto por el Decreto 3274/2016.-

ARTÍCULO 3°.- Registrase los contratos celebrados con fecha 21 de abril de 2017, bajo
***** la modalidad leasing para la adquisición de los vehículos detallados en el artículo precedente.-

ARTÍCULO 4°.- El monto resultante de la sumatoria de los valores de los vehículos
***** adquiridos integrará el valor de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto n° 3274 del 21 de diciembre de 2016.-

///...

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
DM	

CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO
Condiciones Particulares (MPbadlarPri)

CONTRATO N° 0010416PLP000

1. Lugar y Fecha celebración del Contrato: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de Marzo de 2017.

2. Apoderados DADOR: Sres. Scoccimarro Leonardo Alberto DNI N°: 13.295.153, Vega Leonardo DNI N° : 22.403.360

3. TOMADOR: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Domicilio Especialmente Constituido: Calle 9 de Julio 526, Ciudad de San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES.

Casilla de mail: gposse@sanisidro.gov.ar

Representante/s/apoderado/s: el Señor Posse Angel Gustavo DNI N°: 16.345.447; en su carácter de Intendente

4. Bienes: Luminaria_Lumenac_Way_(ver anexo I)

Cantidad: 3225 unidades

Datos del Vendedor determinado por el TOMADOR: ELECTROPELBA S.A.

Domicilio de Radicación del Bien: Calle Av. Centenario 77, Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.

5. Plazo Contrato: 36 meses.

6. Canon

Fecha de Pago y valor del primer canon: Se pagará en la Fecha de Inicio y su valor será de \$ 326.664,26 (Pesos Trescientos Veintiséis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con 26/100 ctvos.).

Valor de los cánones siguientes: 2 de 36 cánones de \$ 326.664,26 (Pesos Trescientos Veintiséis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con 26/100 ctvos.) períodos Mensuales.

Tasa Base. 19,875000 % anual.

Valor Base: 2,28.

Tipo de Cambio: No corresponde.

EL TOMADOR manifiesta expresamente conocer y aceptar que: (i) La FACTURA PROFORMA presentada por el TOMADOR detalla el bien solicitado a un “precio” que se encuentra sujeto a modificación por parte del Vendedor, configurando éste un valor abierto hasta el momento de la facturación. En consecuencia, el Precio Final del bien solicitado será el que facture el Vendedor al DADOR. Toda vez que ello ocurra, el TOMADOR autoriza y consiente de modo irrevocable que todos y cada uno de los términos del contrato que se vean afectados por aumento de precio que surjan con la Facturación del Vendedor quedarán automáticamente modificados, quedando obligado EL TOMADOR al pago del canon adicional, de conformidad con las cláusulas 10.3, 10.4, y 8.w de Condiciones Generales.

(ii) Asimismo, toda vez que se tome conocimiento de la acreditación en la cuenta del DADOR de los importes correspondientes al Anticipo- Depósito en Garantía y Gastos iniciales inherentes a la formalización del presente Contrato, el DADOR emitirá la correspondiente Orden de Compra, no siendo responsable el DADOR por la demora en la Facturación por parte del Vendedor, de conformidad con la cláusula 1.6. y Ccdtes. de Condiciónes Generales.

(iii) Remitida la factura por parte del Vendedor con el precio que en ésta se hubiera fijado, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 1.2 de Condiciones Generales relacionadas, será abonada por el DADOR dentro de los 10 días hábiles siguientes de recepcionada en sus oficinas, quedando los mayores costos en el precio del bien y los mayores costos financieros que se puedan producir por la demora en la entrega del bien a cargo del TOMADOR, como así los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional, aranceles, y gastos de cualquier naturaleza que en la actualidad o en el futuro correspondiere abonar con motivo de la mencionada factura de compra del bien.

(iv) La eventual anulación y/o rescisión del presente Contrato, ya sea por los incumplimientos previstos en éste y/o a solicitud del TOMADOR, conforme lo expuesto precedentemente, no generará para el TOMADOR el derecho a reclamar el reembolso de los importes abonados, los cuales quedarán íntegramente a favor del DADOR.

(v) No devengarán intereses los importes que se depositen como adelanto por los gastos que se presupuesten en oportunidad de la aplicación de la cláusula 11.1 de las Condiciones Generales.

Gastos ordinarios de administración de Contrato: El tomador abonará al Dador, conjuntamente con el valor de los cánones, a partir del 2º -inclusive- y hasta el vencimiento del último canon, una suma equivalente al 0.08% del costo total de adquisición del bien detallado en cláusula 4 del presente no encontrándose incluidos dentro de este concepto la comisión contractual, gastos por firma e inscripción, ni los previstos en la cláusula 10 de Condiciones Generales y concordantes.

Tasas por Mora: Conforme lo dispuesto en la Cláusula 14.1 de las Condiciones Generales: Intereses Compensatorios: Tasa Badlar Privada; Intereses Punitivos: Sumatoria de la Tasa Badlar Privada + 15 puntos porcentuales.

7. Procedimiento para el pago: El TOMADOR autoriza y consiente de modo expreso e irrevocable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante el “BPBA”) debite, en la fecha estipulada en la cláusula 4.1. de Condiciones Generales, y/o con posterioridad, a pedido del DADOR, de la cuenta del TOMADOR N° 61417/3 –radicada en la Sucursal 5096- de la Entidad Bancaria BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES CBU N° 0140028101509606141737, o la que en el futuro la reemplace, los importes necesarios para el pago del canon y toda otra suma debida en razón de este contrato, transfiriéndolos a la cuenta que el DADOR le indique radicada en la Casa Central del BPBA. Toda vez que en la cuenta corriente del TOMADOR no existiesen fondos suficientes, o los mismos fueran insuficientes para cumplimentar el pago del canon y toda otra suma debida, el BPBA, a solicitud del DADOR, podrá indistintamente y sin previo aviso al TOMADOR: a) efectuar el débito por el total en cualquier momento; b) efectuar débitos parciales sucesivos, hasta completar el importe necesario para el pago.

8. Plazo para la entrega de los Bienes: Conforme condiciones de venta del Proveedor seleccionado por el Tomador, condiciones conocidas y aceptadas por el Tomador. Consecuentemente, el DADOR no asume responsabilidad alguna por las demoras o la falta de realización de cualquiera de los actos tendientes a la adquisición del Bien que sean atribuibles a circunstancias ajenas a la voluntad del Dador, renunciando expresamente el TOMADOR a toda acción judicial contra el DADOR derivada de dicha falta de entrega o demora en la entrega. Vencido el plazo de entrega

previsto por el Vendedor, o agotado el plazo fijado en la cláusula 7.14 de las Condiciones Generales, el DADOR estará facultado para disponer la rescisión del Contrato, lo que deberá notificar al TOMADOR por medio fehaciente al domicilio fijado en el mismo. En tal caso, el TOMADOR consiente que el DADOR perciba en su totalidad la comisión acordada en el Art. 15, a) del presente y la suma necesaria para la cancelación de los Gastos Iniciales incurridos como penalidad por la frustración del negocio por razones ajenas al DADOR, en la forma prevista en la cláusula 12. En caso de falta de recepción de los Bienes en el plazo indicado en la cláusula 7.14 por causa imputable al TOMADOR, se producirá la resolución de pleno derecho de este Contrato, lo que deberá ser notificado al TOMADOR por medio fehaciente debiendo en tal caso el TOMADOR restituir toda suma que haya pagado el DADOR derivada del presente Contrato.

9. Seguimiento Satelital: El Tomador autoriza y consiente de modo irrevocable que el Dador proceda, por si o a través de terceros, a la instalación del dispositivo de seguimiento satelital en el/los Bien/es objeto del presente contrato, cuando estime corresponder, determinando en su caso, la empresa que prestará el servicio, en adelante el “Seguidor”, quedando convenido que: 1) Provincia Leasing S.A. como titular de las unidades, tendrá derecho a operar el sistema, ya sea para consultar como para bloquear los equipos cuando lo crea conveniente, 2) el Tomador no podrá cancelar el servicio ni desinstalar los equipos de rastreo sin la previa autorización de Provincia Leasing S.A. Si fuese el Seguidor el que decidiera dicha cancelación, el Tomador deberá comunicarlo a Provincia Leasing S.A. de inmediato a efectos de su reemplazo, todo ello en el marco de lo dispuesto en las condiciones generales de este contrato.

10. Valor Opción de Compra: \$ 247.871,57 (Pesos Doscientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Uno con 57/100 ctvos.).

11. Tasa descuento para calcular Valor de Opción de Compra Anticipada: 0,0300%.

12. Ordenanza: El presente se formaliza ad referendum de MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDR, por la cual se disponga la aprobación del íntegro texto del mismo. Consecuentemente, las Partes fijan el plazo de sesenta (60) días corridos, contados a partir del día de la fecha, para que el TOMADOR cumpla con la obligación de presentar copia certificada del Decreto promulgando la Ordenanza, caso contrario el DADOR tendrá derecho a lo establecido en los puntos b), c) y d) de la cláusula 7.12. de las Condiciones Generales.

13. El TOMADOR se compromete a: a) Contratar la cobertura de riesgos del Bien con Provincia Seguros S.A., (en adelante el “Asegurador”), y entregará en la Fecha de Inicio la póliza endosada a favor del DADOR. La entrega de la póliza, debidamente endosada, es condición ineludible para la simultánea entrega de los Bienes al TOMADOR. Asimismo, el TOMADOR se compromete a mantener los Bienes asegurados durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de compra fijada en la cláusula 11.4 y se hayan realizado todos los trámites para la transmisión de propiedad de los Bienes y/o cancelación registral del Contrato o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos de las pólizas que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, asumiendo el TOMADOR todos los riesgos no cubiertos por el seguro, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.6).

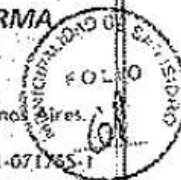
14. Gastos iniciales. A la firma del presente el Tomador deberá abonar al Dador los siguientes conceptos:

a) Gastos por firma e inscripción: El tomador abonará al Dador, los gravámenes e impuestos que pudieran corresponder al igual que todas las demás cargas, honorarios y gastos de inscripciones, patentes y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia de la formalización e inscripción del presente contrato que el Dador le facture al Tomador.

b) Comisión contractual: El tomador abonará al Dador, por única vez, una suma equivalente al 2.80% del costo total de adquisición del bien detallado en cláusula 4 del presente.

15. Condiciones Generales Relacionadas: A todo evento queda establecido que las presentes Condiciones Particulares se relacionan de tal modo con las Condiciones Generales N° 10416 del 22 de Marzo de 2017 que ambas conforman en su conjunto el Contrato de Leasing.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Leonardo Alberto Scoccimarro Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Sr. Leonardo Vega



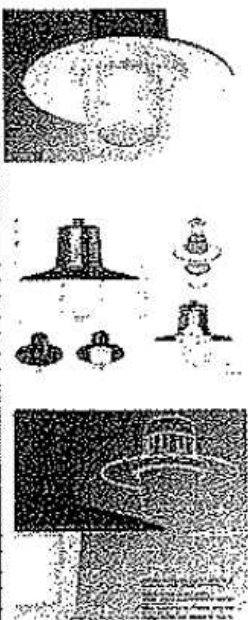
FECHA: 27/12/2016

El presupuesto tiene validez por 30 días a partir de la fecha indicada.

PROVINCIA LEASING

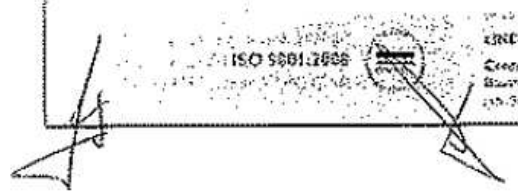
TOMADOR: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Secretaría de Servicios Públicos
 Av. Centenario 77
 San Isidro- Provincia de Buenos Aires

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMÁGENES	PRECIO UNITARIO
3225	Luminaria marca Lumenac, MODELO WAY. Cuerpo de inyección de aluminio, pintura poliéster microtexturado hornado. Tulpita policarbonato inyectado para rayos UV (según imagen). Con lámpara AT 45(45/50w) Marca Lumenac. Zocalo E 40, 25.000 HS vida útil, 4000°K, 4500LM. FABRICACION NACIONAL		\$3.100
Garantía 36 meses por defecto de fabricación			
SUB TOTAL			\$9.997.500,00
IVA INCLUIDO			\$9.997.500,00
TOTAL			\$9.997.500,00

SON: PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS.-

Condición de pago: Contado
 Cheque a nombre de: ELECTROPELBA S.A.
 Plazo de Entrega: 90 días
 Lugar de entrega: Av. Centenario 77

	AREA DIRECTA Centro de Distribución Buenos Aires 2592 Tel: 011-4011-4011	Entidad contratante DON RECUERDE Av. Centenario 77 San Isidro- Pcia Buenos Aires	FECHA 27/12/2016
--	--	---	----------------------------



CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO

Condiciones Generales

En la Ciudad y la fecha indicados en las Condiciones Particulares, entre **PROVINCIA LEASING SOCIEDAD ANONIMA**, (en adelante el "DADOR"), con domicilio real y especialmente constituido a todos los efectos del presente en Carlos Pellegrini 91, 7° piso, de la Ciudad de Buenos Aires, representado por las personas identificadas en las Condiciones Particulares, en su carácter de apoderados, por una parte y por la otra la/s persona/s identificada/s en las Condiciones Particulares, así también como la/s persona/s cuyo carácter y datos constan en éstas, (en adelante el "TOMADOR"), individualmente denominados como "Parte" y en conjunto como "Partes",

SE CONVIENE

La formalización de este "CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO", (en adelante el "Contrato"), de conformidad con las normas establecidas en el Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación, y según las estipulaciones acordadas, enunciadas en las siguientes cláusulas y condiciones y en las Condiciones Particulares:

1. Objeto.

1.1. El DADOR da en Leasing al TOMADOR y éste se compromete a recibir de plena conformidad los Bienes, descriptos en las Condiciones Particulares, cuyas características son consignadas en el Anexo I del presente Contrato (en adelante, los "Bienes"), en las condiciones y por el plazo que se establecen en las siguientes cláusulas.

1.2. El TOMADOR solicita que los Bienes sean adquiridos por el DADOR al Vendedor indicado en las Condiciones Particulares (en adelante, el "Vendedor") y asume todos los riesgos que se ocasionen en la compra de los Bienes a dicho Vendedor. El DADOR no asume responsabilidad alguna relacionada con la obligación de saneamiento de los Bienes. El Vendedor no es parte del presente Contrato y sus responsabilidades según el Contrato de compraventa de los Bienes, no alterarán el vínculo entre las Partes ni la ejecución plena del Contrato.

1.3. El DADOR no asume compromiso por la entrega del bien, conforme artículos 1231 y 1232 del Código Civil y Comercial de la Nación.

1.4. La selección del Bien y del Vendedor ha sido realizada exclusivamente por el TOMADOR, quien ha verificado la razonabilidad y conveniencia del precio de venta de los Bienes que consta en la proforma respectiva, como así también ha verificado y consiente forma y condiciones de venta y entrega, garantías, eventual puesta en marcha y servicios relacionados, entre otros.

1.5. El TOMADOR deberá reclamar directamente al Vendedor todas las obligaciones asumidas por el Vendedor frente al DADOR que emergen del Contrato de compraventa, que es de su pleno conocimiento, sin que la existencia de tales reclamos y/o acciones impida de modo alguno al DADOR el ejercicio de todos los derechos emergentes del presente Contrato.

1.6. El TOMADOR, exclusivamente, ha elegido el Vendedor y ha solicitado al DADOR que adquiera del Vendedor los Bienes que son objeto del presente en función a sus características técnicas y aptitud para el final que están destinados, razón por la cual el DADOR no asume responsabilidad alguna por el Vendedor seleccionado y serán a cargo del TOMADOR todos los riesgos derivados del incumplimiento del Vendedor en la entrega de los documentos de compra y/o entrega del bien. Tampoco asume el DADOR responsabilidad alguna por: a) por la calidad de los Bienes; b) su naturaleza; c) por defectos de fabricación; d) por la existencia de repuestos, accesorios o elementos; e) por falla en el servicio técnico; f) por la aptitud de los Bienes para cumplir con el objeto específico al que se encuentran destinados; g) por cualquier otro hecho que eventualmente pudiere afectar a los Bienes o producirse por estos o por el uso que hiciere, tanto, el TOMADOR como terceros.

1.7. El DADOR designará al escribano y al gestor que deberán intervenir en los trámites y diligencias tendientes al perfeccionamiento del presente Contrato, así como también su inscripción en el Registro que corresponda.

2. Plazo del Leasing.

El plazo del presente Contrato es el fijado en las Condiciones Particulares, y se contará a partir de la Fecha de Inicio, conforme a lo definido en la Cláusula 7.5 y 7.9.

3. Canon mensual.

3.1. El canon será mensual (en adelante el "Canon"), y se devengará durante todo el plazo de duración del contrato.

3.2. El DADOR percibirá el primer canon en la fecha establecida en las Condiciones Particulares, que se tendrá como Día de Vencimiento, y su valor será la suma fijada en éstas.

3.3. El valor de los Cánones siguientes será el fijado en las Condiciones Particulares y estará sujeto a variación en función de la evolución de la tasa de interés nominal anual publicada por el Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días de plazo, de acuerdo a la información suministrada por la totalidad de los bancos privados con casas o filiales en la Capital Federal o en el Gran Buenos Aires (en adelante "Tasa BADLAR"), o la que posteriormente la reemplace (Tasa Testigo).

3.4. Las Partes acuerdan fijar como "Tasa Base" la establecida en las Condiciones Particulares. Dicha Tasa Base será comparada con el promedio de las Tasas BADLAR publicadas por el BCRA en el período comprendido entre el día quince (15) o anterior hábil del mes precedente y el del día dieciséis (16) o anterior hábil del segundo mes precedente, ambos a la Fecha de Vencimiento definido en la cláusula 4.1. (en adelante la "Tasa Vigente"). Al valor del Canon definido en la cláusula 3.3 se determinará teniendo en cuenta la fórmula cuya metodología se basa en el sistema de amortización francés aplicado sobre saldos restantes hasta la finalización del Contrato y teniendo en cuenta el valor de la Opción de Compra del Contrato establecido de acuerdo a la cláusula 11.4.

3.5. El Canon no incluye el Impuesto al Valor Agregado, cuyo pago corresponderá al TOMADOR, el que será adicionado a dicho importe, así como, cualquier variación futura, en más o en menos, de la alícuota del referido impuesto.

4. Plazo para el pago del Canon.

- 4.1. El canon será pagadero por periodos adelantados, y el plazo improrrogable para que el TOMADOR pague al DADOR el importe del mismo; vencerá el día cinco (5) del mes que corresponda según la periodicidad de los pagos establecida en las Condiciones Particulares, o posterior hábil bancario en caso de resultar inhábil el último día del plazo fijado, (en adelante el "Día del Vencimiento").
- 4.2. Todos los pagos deberán efectuarse en el lugar y de conformidad al procedimiento acordado en las Condiciones Particulares del presente Contrato o en el lugar y por el procedimiento que en el futuro le informe el DADOR al TOMADOR siempre que las obligaciones asumidas por el TOMADOR se tornen de cumplimiento imposible respecto al domicilio y forma de pago acordadas originalmente en Condiciones Particulares.
- 4.3. Si la entrega de los Bienes objeto del Contrato se realizara dentro de los últimos siete días del mes, el Día del Vencimiento del segundo canon operará en el mes subsiguiente a dicho acto.

5. Procedimiento para el pago.

- 5.1. Para el pago del Canon y toda otra suma debida en razón de este Contrato, el TOMADOR autoriza y consiente de modo irrevocable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante el "Banco") debite, en la fecha estipulada en la Cláusula 4.1., a pedido del DADOR, de la cuenta bancaria del TOMADOR, cuyos datos están identificados en las Condiciones Particulares, o la que en el futuro la reemplace, el importe necesario para el pago, transfiriéndolo a la cuenta que el DADOR le indique, registrada en la Casa Central del mismo Banco.
- 5.2. Toda vez que en la cuenta corriente del TOMADOR no existiesen fondos suficientes, o los mismos fueran insuficientes para cumplimentar el pago del Canon, el Banco, a solicitud del DADOR, podrá indistintamente y sin previo aviso al TOMADOR:
- a) efectuar el débito por el total, generando saldo deudor en la cuenta;
 - b) efectuar débitos parciales sucesivos, hasta completar el importe necesario para el pago; y
 - c) el TOMADOR autoriza expresa e irrevocablemente al DADOR, a que el Banco retenga, antes de acreditar en cuenta del TOMADOR los fondos que le fueran asignados diariamente por la Provincia, correspondientes a la distribución de la Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales establecida por la Ley 10.559 y sus modificaciones, o el régimen de distribución que la sustituya o modifique en el futuro, los importes necesarios para cumplimentar el pago del Canon mensual, y toda otra suma debida en virtud del presente.
- Todo ello de conformidad a lo acordado entre el DADOR y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en el "Convenio Para el Pago de Obligaciones de las Municipalidades ante Provincia Leasing S.A.", suscripto oportunamente a estos efectos, que el TOMADOR manifiesta conocer y aceptar en todos sus términos y condiciones. Si en el futuro, el citado convenio fuere reemplazado el TOMADOR se compromete a aceptar todos los términos y condiciones del nuevo acuerdo.
- 5.3. Todo pago del modo indicado sólo se considerará efectivizado al momento del ingreso de los fondos suficientes en la cuenta del DADOR. Las constancias contables del Banco de los depósitos que comprendan la totalidad del Canon, u otros importes debidos por este Contrato, en cuenta corriente del DADOR serán suficientes recibos de pago.
- 5.4. Los eventuales ingresos parciales no surtirán efecto cancelatorio y se imputarán comenzando por los vencimientos más antiguos, percibidas por el DADOR, a: (i) comisiones; luego a (ii) gastos, incluidos seguros y honorarios; luego a (iii) impuestos; luego a (iv) intereses punitivos; luego a (v) diferencias de cambio; luego a (vi) las penalidades establecidas en este Contrato, en caso de corresponder, y (vii) de existir remanente, al Canon.
- 5.5. En todos los casos el TOMADOR será considerado en mora si: (i) a la fecha de vencimiento de cada una de las facturas emitidas por el DADOR con motivo de este Contrato, el importe de la misma no ha sido acreditado en las cuentas del DADOR mediante débito automático en cuenta: y (ii) de producirse el cierre de la cuenta en la cual se efectúa el débito, cualquiera fuere la causa o el motivo, sin que el TOMADOR haya informado fehacientemente al DADOR los datos de una nueva cuenta propia que la reemplace a tales efectos.

6. Devengamiento del Canon.

- 6.1. El Canon se devengará aún en los supuestos que: a) los Bienes no funcionen total o parcialmente, por desperfectos en su fabricación o diseño o por caso fortuito, fuerza mayor o vicios ocultos; b) los Bienes no respondan a la finalidad que tuvo en miras el TOMADOR al encargarle al DADOR la compra del bien al Vendedor seleccionado, exclusivamente, por el TOMADOR, c) cualquier otro supuesto, imputable o no, al TOMADOR.
- 6.2. En caso de robo, hurto o cualquier otra circunstancia o siniestro que produzca la pérdida o destrucción total o parcial de los Bienes, imputable o no al TOMADOR, que le impida o limite el uso de los Bienes conforme a su destino, el Canon continuará a cargo de éste hasta tanto el DADOR haya sido total, real e íntegramente indemnizado por la pérdida, sustracción o destrucción total o parcial de los Bienes.

7. Entrega de los Bienes.

- 7.1. Los Bienes se entregarán en leasing en el lugar que el DADOR designe, dentro del plazo fijado en las Condiciones Particulares.
- 7.2. El DADOR tiene derecho a individualizar los Bienes, colocando además de las identificaciones que ellos pudieren tener, una inscripción con su nombre, identificación que el TOMADOR se compromete a mantener.
- 7.3. El TOMADOR deberá recibir los Bienes de conformidad y sin reservas ni condicionamientos de ninguna naturaleza o especie alguna, en perfecto estado de funcionamiento, manifestando que los mismos corresponden al objeto del Contrato en el lugar que el DADOR indique dentro de las 48 horas de notificado a tal fin, suscribiendo un acta de recepción que deje constancia de haberlos recibido.
- 7.4. El acta de recepción será constancia suficiente de (a) que los Bienes fueron debidamente entregados y recibidos de conformidad por el TOMADOR en el lugar indicado; (b) que el TOMADOR los ha inspeccionado adecuadamente; (c) que los acepta a todos los efectos de este Contrato de leasing en buen estado, en funcionamiento, sin vicios ni defectos en su diseño y operatividad, libre de embargos, gravámenes o mejor derecho de terceros.
- 7.5. La fecha de emisión del acta de recepción firmada por el representante y/o persona autorizada el TOMADOR será suficiente para acreditar la fecha de entrega de los Bienes y se considerará fecha de entrada en vigencia del presente Contrato (en adelante, la "Fecha de Inicio").
- 7.6. El DADOR por intermedio del Vendedor de los Bienes o por sí, entregará al TOMADOR las garantías y demás documentación que amparen el buen funcionamiento de los Bienes y le transmitirá el ejercicio de todos los reclamos y/o gestiones derivadas de la garantía, respondiendo, el TOMADOR, ante el DADOR, por los perjuicios que sufrieren los Bienes motivadas el inadecuado uso de la documentación en cuestión.
- 7.7. El TOMADOR no podrá percibir sumas compensatorias por vicios o defectos del Bien, ni obtener del Vendedor de los Bienes algo distinto de la reparación del mismo, sin consentimiento previo del DADOR.
- 7.8. El TOMADOR no deberá recibir o retirar los Bienes sin contar con la notificación que a tal fin le cursará el DADOR la cual en ningún caso será cursada con anterioridad a que los Bienes estén asegurados.
- 7.9. Si el TOMADOR se negare a suscribir el acta de recepción indicada en 7.3., será suficiente a efectos de acreditar tal extremo, la fecha que resulte del acta notarial en la que conste la efectiva entrega de los Bienes al TOMADOR, siendo los gastos que se ocasionen a cargo de éste. La entrega se tendrá por perfeccionada y se considerará Fecha de Inicio.
- 7.10. Todos los gastos ocasionados por el retiro, traslado y radicación de los Bienes serán a exclusivo cargo del TOMADOR, e igualmente todos los derechos de habilitación y funcionamiento. Consecuentemente queda facultado el DADOR para adicionar y facturar, sin previo aviso, los importes que el mismo hubiere abonado por estos conceptos.
- 7.11. El TOMADOR también asume los riesgos de la recepción y se responsabiliza de los defectos y vicios, ocultos o no, y por cualquier otro inconveniente que presenten en todo tiempo de los Bienes, serán los perjuicios imputables al TOMADOR, al Vendedor, al transportista o a otros terceros. El TOMADOR se responsabiliza igualmente por cualquier reclamo del Vendedor, fundado en la falta de recepción de los Bienes en el lugar y el momento debido o por cualquier otro hecho que le sea imputable.

7.12. Si el TOMADOR se negara a recibir los Bienes, el DADOR tendrá derecho a:

- a) exigir mediante notificación fehaciente el cumplimiento del presente Contrato en el término de 5 días corridos con más los daños y perjuicios que pudiera generar la demora del TOMADOR, si en este plazo el TOMADOR no cumpliera, el Contrato se considerará resuelto sin más y el DADOR podrá exigir los importes previstos en los párrafos siguientes.
- b) resolver el Contrato de pleno derecho y exigir al TOMADOR, mediante notificación fehaciente, que en el plazo de 5 días corridos, reintegre íntegramente el precio pagado por el DADOR al Vendedor, con más gasto, impuestos, costos e intereses a la tasa establecida en la cláusula 14, con más una penalidad del 10% sobre el precio de lista de los bienes. Si el TOMADOR, pagare todas las sumas indicadas en el plazo mencionado, el DADOR transferirá al TOMADOR, todos los derechos que tiene sobre los bienes.
- c) Resolver el Contrato de pleno derecho y exigir al TOMADOR, mediante notificación fehaciente, que en el plazo de 5 días corridos (i) abone los cánones vencidos y cualquier otra obligación debida con más los intereses previstos en la cláusula 14 del presente Contrato (ii) abone los cánones y obligaciones no vencidos, llevándolos al valor de resolución del Contrato, indicado en la cláusula 15. Si el TOMADOR pagare todas las sumas adeudadas en el plazo mencionado podrá ejercer la Opción de Compra según lo indicado en la cláusula 15.
- d) en caso que el TOMADOR no abonare las sumas indicadas en los párrafos b) y c), en los términos previstos, el DADOR podrá iniciar las acciones judiciales para exigir el pago de dichas sumas con más los gastos que correspondan. En este caso el DADOR, en carácter de propietario de los Bienes, podrá disponer en forma inmediata de estos.

7.13. Sin perjuicio de lo previsto en 7.7., en caso que el TOMADOR se negare a recibir los Bienes acreditando que estos no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas o que tienen daños y/o faltantes que los hacen inútiles para su destino, el DADOR tendrá derecho a resolver el Contrato de pleno derecho y, mediante notificación fehaciente exigir al TOMADOR que en el plazo de 5 días corridos reintegre íntegramente el precio pagado por el DADOR al Vendedor, con más gastos, impuestos, costos e intereses a la tasa establecida en la cláusula 14. Una vez pagadas todas las sumas indicadas, el DADOR, transferirá los Bienes al TOMADOR, subrogándolo en todos sus derechos contra el Vendedor. Si el TOMADOR no abonare la suma indicada en el término previsto, el DADOR podrá aplicar lo previsto en los párrafos b), c) o, de corresponder, d) de la Cláusula 7.12.

7.14. Transcurridos 90 días corridos desde la firma del presente contrato o vencido el plazo de entrega de los Bienes, si este fuera menor, sin que se haya dado inicio al Contrato en la forma prevista en el numeral 7.5 de las Condiciones Generales, por circunstancias ajenas al DADOR, este podrá resolver el contrato de pleno derecho, en la forma prevista en el numeral 8 de las Condiciones Particulares.

8. Declaraciones y Obligaciones del TOMADOR.

El TOMADOR expresamente declara, se obliga y compromete a:

- a) Que a su exclusivo criterio y decisión ha seleccionado los Bienes, verificando previamente que reúnen las características necesarias conforme a sus necesidades, y por consiguiente asume la total responsabilidad por la elección de los Bienes renunciando a cualquier reclamo posterior fundado en la elección, que libera expresamente al DADOR de la obligación de saneamiento y que no podrá exonerarse del cumplimiento de las obligaciones que surgen del Contrato invocando causa alguna atribuida a la calidad, vicios, defectos, o cualquier otra circunstancia de hecho referida a los Bienes.
 - b) Que sólo adquirirá el dominio de los bienes si efectiviza la Opción de Compra mediante el pago íntegro del precio estipulado y reconoce expresamente que el titular del dominio de los Bienes, es el DADOR, que fueron adquiridos específicamente para ser otorgados en leasing y que recibe de éste únicamente el derecho de usar y gozar de los mismos, en los términos y condiciones de este Contrato.
 - c) No solicitar la conclusión del presente Contrato, por cualquier causa, excepto en los casos en los que solicite la opción anticipada de compra. Asimismo, renuncia a solicitar la disminución de las sumas a abonar en concepto de canon y/u Opción de Compra, renunciando también a solicitar la compensación del pago por cualquier causa.
 - d) Utilizar los Bienes de acuerdo con sus aptitudes y características y con el objeto específico al cual están asignados, cumpliendo con las indicaciones para su conservación y mantenimiento impartidas por el Vendedor y/o fabricante.
 - e) Mantener los Bienes, en el caso de que los mismos sean automotores o demás bienes señalados en la ley N° 24.673, radicados permanentemente en el lugar de su domicilio, bajo el servicio de seguimiento satelital, de corresponder según Condiciones Particulares, sin perjuicio de su desplazamiento regular y no permanente de acuerdo con su destino y la obligación de guardarlos en un espacio o construcción fija o movable adecuada para tal fin. Si los Bienes no son automotores o los demás señalados en la ley N° 24.673, deberá mantenerlos en el domicilio del TOMADOR, no pudiendo retirarlos sin consentimiento previo por escrito del DADOR. A los efectos del cumplimiento de este punto, las Condiciones Particulares podrán establecer un domicilio de radicación de los bienes distinto al del TOMADOR.
 - f) No desplazar los Bienes fuera de los límites territoriales de la República Argentina, sin expresa autorización por escrito del DADOR, quien se reserva el derecho de acordarla o denegarla a su exclusiva decisión. En caso de incumplimiento de la presente obligación resultará de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 12.1.b.
 - g) Cumplir con todas las reglamentaciones nacionales, provinciales o municipales que directa o indirectamente resulten de aplicación respecto de los Bienes, su mantenimiento y utilización, absteniéndose de utilizarlos con fines distintos a lo dispuesto en dichas normas o que fueren ilegales o prohibidos.
 - h) Asumir todos los riesgos inherentes al presente Contrato, incluidos los daños, sean ellos ambientales o no, a las personas o cosas que pudieran causarle directa o indirectamente con los Bienes o por sus riesgos o vicios cualquiera que fuese la causa que los hubiese motivado, incluido el caso fortuito y la fuerza mayor, y se encuentren o no cubiertos por póliza de seguro. Asimismo, el TOMADOR exime de toda responsabilidad al DADOR por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al TOMADOR, o a sus dependientes o terceros, directa o indirectamente con o por los Bienes durante la vigencia de este Contrato. El TOMADOR mantendrá indemne y reembolsará al DADOR la totalidad de los gastos en los que éste incurriere con motivo en toda responsabilidad, obligación, pérdida, daño, sanción, acción, sentencia, juicio, costo o desembolso de cualquier naturaleza con relación a este Contrato y la utilización de los Bienes.
 - i) Mantener los Bienes en perfecto estado de funcionamiento y, en su caso, devolverlo en perfecto estado, efectuando todos los servicios de mantenimiento y garantía que indique el fabricante y/o Vendedor del Bien, a pagar y efectuar por su cuenta, cargo y riesgo todas las reparaciones de los deterioros que se produzcan en los Bienes, cualquiera sea su causa u origen y a cumplir con las demás medidas de conservación que fueran necesarias.
- La totalidad de los servicios de mantenimiento y garantía y de reparaciones indicadas en el párrafo que antecede, deberán ser realizados con la imprescindible intervención de técnicos especialmente autorizados por el Vendedor y/o fabricante de los Bienes.
- j) Pagar en término todos los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional que se apliquen a los Bienes o a su utilización, y en su caso, pagar la totalidad de los intereses, multas, recargos o penalidades que correspondan, manteniendo indemne al DADOR de cualquier importe, costo, daño, gasto, multa, reclamo, acción, penalidad o sanción o cualquier otro desembolso.
 - k) Para el caso de Bienes que tuvieran que ser importados, deberá, con la debida anticipación entregar al DADOR información y documentación pertinente a los efectos de la calificación aduanera. El TOMADOR asume todos los costos y riesgos inherentes a la importación, especialmente los vinculados con los trámites aduaneros y la clasificación arancelaria, debiendo abonar al DADOR, y mantenerlo indemne de cualquier importe, costo, daño, gasto, multa, reclamo, acción, penalidad o sanción o cualquier otro desembolso que el DADOR deba afrontar por dichos trámites de importación o clasificación arancelaria. Para todos los bienes, sean estos nacionales o importados, el TOMADOR también asume todos los costos y riesgos inherentes a cualquier aumento del precio del bien o del tipo de cambio que ha sido fijado en las Condiciones Particulares, a efectos de lo cual el DADOR le notificará, y el TOMADOR deberá pagar la diferencia, que tendrá el carácter de canon extraordinario (en adelante "Canon extraordinario").

- l) Obtener en tiempo propio y a su costo todas las autorizaciones, habilitaciones, inspecciones previas u otros trámites que fueren necesarios para la utilización de los Bienes. En su caso pagar las multas, recargos e intereses u otras penalidades que pudieran corresponder.
- ll) No introducir mejoras o modificaciones en los Bienes sin el previo consentimiento por escrito emanado del DADOR. En el caso de introducción de mejoras o modificaciones autorizadas, ellas no podrán ser retiradas ni separadas y quedarán a beneficio exclusivo del DADOR al término del Contrato sin que el TOMADOR pueda exigir o reclamar compensación alguna. En caso de introducción de mejoras o modificaciones no autorizadas el DADOR podrá impedir las o, en su caso, demandar la restitución de los Bienes al estado anterior, sin perjuicio del derecho del DADOR, a mantener las mejoras o modificaciones a su exclusivo beneficio al término del Contrato, sin que el TOMADOR pueda reclamar o exigir compensación alguna.
- m) Informar al DADOR por medio fehaciente, a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido, cualquier hecho o acto del que pudiese derivar en alguna amenaza a los derechos emergentes del presente Contrato o al dominio del DADOR sobre los Bienes, salvo que, de acuerdo con las circunstancias, sea pertinente un plazo menor.
- n) No retirar ni alterar cualquier medio de identificación de los Bienes.
- ñ) Permitir el acceso al DADOR para inspeccionar los Bienes –por sí o por terceros que al efecto designe- toda vez que así lo decida e informarle documentadamente, cada vez que lo solicite, el cumplimiento de las demás obligaciones de este Contrato, especialmente las contenidas en los incisos e), g), i) y ll) de la presente cláusula. A los efectos de la realización de las inspecciones a realizar respecto de los Bienes, el DADOR deberá notificar al TOMADOR con una antelación de cinco (5) días corridos la fecha y hora en que se llevarán a cabo. El incumplimiento de la obligación del TOMADOR de permitir y colaborar con las inspecciones permitirá al DADOR dar por rescindido este Contrato conforme el procedimiento previsto en 7.12.a)
- o) Asumir todos los riesgos de destrucción o pérdida total o parcial de los Bienes, incluido pero no limitado al robo, hurto, incendio, expropiación y el decomiso de los mismos, aún cuando dichos hechos hayan sido producidos por caso fortuito o fuerza mayor, sin que la contratación del seguro excluya o en algún modo limite su plena responsabilidad. En el caso de pérdida parcial, incluso por ésta u otro hecho o acto el TOMADOR esté impedido o limitado en el uso de los Bienes, deberá continuar abonando los Cánones que se devenguen sin ninguna deducción, hasta el plazo estipulado para el vencimiento del Contrato, aplicándose lo previsto en la cláusula 9.8. En caso de pérdida total, se aplicará lo previsto en las cláusulas 9.4 a 9.7.
- p) Comunicar, por medio fehaciente, al DADOR y a la Empresa Aseguradora a la que se refiere las Condiciones Particulares del presente Contrato, a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido todo siniestro, acto o hecho que provenga de él o de terceros, que afectare o pudiese afectar el estado físico o situación jurídica de los Bienes o que pueda generarle cualquier responsabilidad al DADOR.
- q) Formalizar todas las denuncias ante las autoridades competentes y/o realizar los actos y/o producir los hechos tendientes al mejor resguardo de los derechos del DADOR.
- r) Comunicar, por medio fehaciente, al DADOR cualquier medida cautelar que se haya trabado sobre los Bienes, a más tardar el día siguiente hábil de conocida la medida, y a mantenerlo indemne ante cualquier acción judicial que se promueva contra el DADOR como consecuencia del uso de los Bienes que hiciera el TOMADOR.
- s) No ceder total o parcialmente los derechos derivados de este Contrato, el Contrato mismo, ni el uso de los Bienes a terceros, b ajo cualquier figura contractual o de hecho, sin la expresa conformidad otorgada previamente por escrito por el DADOR.
- t) Mantener la cuenta identificada en las Condiciones Particulares abierta y en condiciones operativas mientras se encuentre en vigencia este contrato, renunciando expresamente al derecho contemplado en el Art. 1432 del Código Civil y Comercial de la República Argentina.
- u) Contar con suficiente provisión de fondos en dicha cuenta a los efectos que el Banco proceda a debitar en forma automática, en cada oportunidad en que el DADOR se lo haya solicitado haciendo ejercicio de las atribuciones conferidas por el TOMADOR en la cláusula 5 del presente, los importes correspondientes a los Cánones o cualquier otro importe a cargo del TOMADOR en virtud de este Contrato.
- v) No solicitar al Banco la interrupción parcial o total, temporal o definitiva del procedimiento establecido en la Cláusula 5 del presente. El cierre de la cuenta identificada en las Condiciones Particulares, cualquiera fuere la causa, autorizará al DADOR a dar por rescindido el presente contrato.
- w) Pagar los gravámenes e impuestos que pudieran corresponder al igual que todas las demás cargas y gastos de transferencias, inscripciones, impuestos, patentes y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra.
- x) Hacerse cargo de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional, aranceles, y gastos de cualquier naturaleza que actualmente o que en el futuro correspondiere tributar o abonar con motivo del presente Contrato, y no gravar por causa ni monto alguno el Contrato, los hechos o actos que se realicen y/o sucedan en su consecuencia o al DADOR con motivo de este y/o estos.
- y) No incurrir en causales que lo inhabiliten para operar en el sistema bancario.
- z) En orden a la adecuada y oportuna ejecución del Contrato, proveer al DADOR cualquier información, así como poner a disposición del DADOR cualquier documentación que éste le requiera y que esté referida al TOMADOR y su vinculación con el DADOR por este Contrato.
- aa) Adherir a Factura ELECTRÓNICA relativa a los cargos facturados por el DADOR en virtud del presente contrato declarando el TOMADOR conocer, entender y aceptar que NO recibirá la factura impresa en papel en su domicilio, asumiendo la obligación de verificar su cuenta periódicamente en la web www.provincialeasing.com.ar
- ab) Aranceles de Registro. Reembolsar al DADOR los aranceles y gastos de registro, y su posterior cancelación, (incluyendo honorarios y gastos legales y/o de gestores) incurridos por el DADOR en el perfeccionamiento o protección de sus derechos sobre los Bienes, incluyendo, sin limitación, los gastos de patentamiento (en caso de corresponder), la inscripción del presente Contrato de Leasing en el Registro que corresponda, y oportunamente su cancelación.
- ac) Leasing no cancelable: El TOMADOR asume la obligación incondicional de pagar la totalidad de los Cánones y demás importes pagaderos respecto de dicha operación a su vencimiento, renunciando expresamente a solicitar la rescisión del presente Contrato y/o solicitar la disminución de los Cánones. Los defectos, daños, pérdidas o destrucciones o mal funcionamiento que afecten a los Bienes o cualquier demora en la entrega de los Bienes no originarán la rescisión del presente Contrato por parte del TOMADOR, ni afectarán las obligaciones contraídas en el presente por el TOMADOR, ni originarán ninguna responsabilidad para el DADOR. El TOMADOR ha seleccionado los Bienes sin la asistencia del DADOR, en consecuencia, el DADOR no ha efectuado ni efectúa en el presente ninguna declaración ni garantía, expresa ni implícita, respecto del diseño, especificaciones, funcionamiento ni estado de ningún Bien (ni de ninguna de sus partes), respecto de si los Bienes son propios para el fin al que los destina el TOMADOR, así como respecto de ninguna cuestión relacionada con cualquier violación a la propiedad intelectual, derecho de propiedad o cuestiones similares. El TOMADOR tendrá recurso únicamente contra el Vendedor por cualquier reclamo y garantía relacionada con los Bienes.
- ad) Responsabilidad frente a terceros: (i) el TOMADOR será responsable frente al DADOR y terceros por todos los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, fueran derivados de los Bienes y/o del uso de los mismos y no podrá, para eximirse de responsabilidad, invocar frente al DADOR caso fortuito o fuerza mayor;
- ae) el TOMADOR declara y garantiza al DADOR que ni el TOMADOR, ni cualquier otra persona vinculada al TOMADOR de cualquier modo, radicada en la República Argentina o en el extranjero, ha formalizado contratos ni ha realizado actos que pudieran impedir al DADOR la exigencia del cumplimiento de cualquiera de las condiciones o términos de este Contrato.
- af) el TOMADOR declara y garantiza al DADOR que ha cumplimentado previamente a la firma de este Contrato todas las aprobaciones societarias necesarias para el perfeccionamiento de este Contrato, sin violación de disposición legal, judicial, administrativa, estatutaria o contractual alguna. En razón de las manifestaciones efectuadas precedentemente, el TOMADOR se obliga a la cancelación inmediata de cualquier obligación asumida frente a terceros que de cualquier modo pudiera impedir, restringir o limitar al DADOR el ejercicio de los derechos conferidos.

9. Seguros.

9.1. El TOMADOR se compromete a:

a) Contratar la cobertura de riesgos del Bien con la Empresa Aseguradora a la que se refiere las Condiciones Particulares del presente Contrato, (en adelante el "Asegurador"), y entregará en la Fecha de Inicio la póliza endosada a favor del DADOR. La entrega de la póliza debidamente endosada, es condición ineludible para la simultánea entrega de los Bienes al TOMADOR. Asimismo, el TOMADOR se compromete a mantener los Bienes asegurados durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de Compra fijada en la cláusula 11.4 y se hayan realizado todos los trámites para la transmisión de propiedad de los Bienes y/o cancelación registral del Contrato o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos de las pólizas que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, asumiendo el TOMADOR todos los riesgos no cubiertos por el seguro, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.p).

b) (i) Contratar el servicio de seguimiento satelital de los Bienes, de corresponder según Condiciones Particulares, con el Vendedor que allí se indique o en el futuro el DADOR decida (en adelante el "Seguidor"), desde la Fecha de Inicio y mantener dicho servicio durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de Compra fijada en la cláusula 11.4 o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.p); (ii) Comunicar al "Seguidor" al teléfono que se provee con la instalación, en forma inmediata, en todos los casos y en cualquier circunstancia, la sustracción de los bienes objeto de seguimiento satelital; (iii) Cumplir estrictamente con las obligaciones del contrato de instalación del equipo de seguimiento satelital, manteniendo operativo el servicio en forma permanente y al día los pagos, como requisito para tener derecho al total de la indemnización prevista en caso de un eventual siniestro; (iv) Devolver el equipo y accesorios, en cuya posesión está en carácter de comodato, cuando por cualquier circunstancia les sean requeridos, haciéndose cargo del costo de la desinstalación de éstos, cualquier deterioro o cargo por falta de devolución del equipo y accesorios, abonando en su caso el valor de reposición de los mismos.

9.2. El DADOR, en nombre y representación del TOMADOR pagará las primas y los abonos al servicio de seguimiento satelital correspondientes y cualquiera de las sumas establecidas en la cláusula anterior o que derive del mantenimiento de los seguros o dicho servicio. A tal efecto, el TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable, que el DADOR, se reembolse, los pagos que haya realizado por el procedimiento de pago establecido en la cláusula 5. de este Contrato. El TOMADOR reconoce que el servicio de seguimiento satelital no garantiza la efectiva recuperación de los Bienes por el prestador del servicio de seguimiento satelital en caso de siniestro, de robo o hurto por lo que el TOMADOR renuncia a todo reclamo contra el DADOR y/o el prestador del servicio de seguimiento por la falta de recuperación de los Bienes por causa no imputable a la empresa prestataria del servicio de seguimiento satelital.

9.3. El TOMADOR autoriza expresamente al DADOR, para que en su nombre y representación solicite al Asegurador la prórroga de la vigencia de las pólizas y/o que amplíe la cobertura de los riesgos y/o que aumente el valor de las sumas aseguradas. En tal caso el TOMADOR estará obligado al pago de las diferencias de los premios respectivos renunciando a oponer objeción alguna. En caso de incrementarse el monto y/o cobertura de los seguros contratados, el TOMADOR estará obligado al pago de las diferencias de los premios respectivos renunciando a oponer objeción alguna. Consecuentemente el TOMADOR se obliga a comunicar por un medio fehaciente al DADOR a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido el siniestro, acto o hecho que provenga de él o de terceros, que afectare o pudiere afectar el estado físico o situación jurídica del Bien o de los derechos del DADOR, como propietario del mismo, o que pueda generarle cualquier responsabilidad. Asimismo el TOMADOR se obliga a formalizar todas las denuncias ante las autoridades competentes y/o realizar los actos y/o producir los hechos tendientes al mejor resguardo de los derechos del DADOR.

9.4. Todos los riesgos de pérdida, robo o destrucción total del bien dado en leasing son asumidos exclusivamente por el TOMADOR. En caso de destrucción o pérdida total de los Bienes, la indemnización emergente del seguro será abonada por el Asegurador directamente al DADOR, quien la imputará a su exclusivo criterio:

a) A las deudas devengadas e impagas a la fecha de cobro de la indemnización, al pago correspondiente del valor de los Cánones a vencer y de las obligaciones no vencidas y el valor de la opción de compra y/o al valor de la opción de compra anticipada para lo cual se aplicará la fórmula establecida en la cláusula 15 de este Contrato. El TOMADOR deberá continuar pagando los Cánones a su respectivo vencimiento durante todo el plazo en el cual el importe correspondiente a la indemnización no sea percibido por el DADOR. Percibido que fuere dicho importe y cumplidas que se encuentren las obligaciones del TOMADOR a dicha fecha, el presente Contrato quedará extinguido; o

b) a la adquisición de bienes a efectos de reemplazar los Bienes siniestrados en igual cantidad y calidad a estos últimos, ello en tanto el importe de la indemnización, deducidas las sumas percibidas por el DADOR con causa de la cláusula 9.4 a, alcance a cubrir íntegramente el costo de adquisición de los bienes que eventualmente reemplazarían en ese caso los siniestrados. Durante todo el plazo en el cual el importe correspondiente a la indemnización no sea percibido por el DADOR, el TOMADOR deberá continuar pagando los cánones en sus respectivos vencimientos. Una vez, producida la adquisición de los bienes en reemplazo de los siniestrados, conforme los términos de este inciso, dichos bienes ocuparán el mismo lugar que los Bienes originales siendo aplicables a aquellos todos los términos y condiciones del presente Contrato. Queda especialmente establecido que los gastos, tasas y honorarios que la gestión de registración de la sustitución de los Bienes originales por estos bienes, así como todo otro gasto derivado de la misma, serán a exclusivo cargo del TOMADOR, quien autoriza en este acto en forma expresa e irrevocable al DADOR a que se reembolse, por el procedimiento de pago establecido en la cláusula 5 del Contrato tales importes, y se compromete a suscribir toda la documentación que demande la realización del precitado trámite registral.

9.5. Si las sumas percibidas por el DADOR con causa en la indemnización prevista en la cláusula 9.4.a) cubrieran exactamente el importe calculado conforme la cláusula 15 más todos los demás pagos que conforme este Contrato se encuentran a cargo del TOMADOR, este último quedará liberado de sus obligaciones de pago.

9.6. Si las sumas percibidas por el DADOR con causa en la indemnización prevista en la cláusula 9.4.a) no alcanzaren a cubrir los importes indicados en el punto 9.5 anterior, entonces el TOMADOR deberá integrar el saldo dentro de los cinco (5) días de notificado fehacientemente a tal fin por el DADOR.

9.7. Si las sumas cobradas como indemnización excedieran los importes indicados en el punto 9.4.a), el excedente quedará a beneficio del TOMADOR.

9.8. En caso de pérdida parcial de los Bienes el TOMADOR deberá proceder a su reparación a exclusiva satisfacción del DADOR, quien entregará las sumas recibidas del Asegurador al TOMADOR, siempre y cuando hubiere verificado previamente la reparación de los Bienes en debida forma por parte de este último. En caso que el Asegurador no abonare indemnización alguna o que las sumas pagadas no alcanzaran a cubrir los gastos de reparación, éstos o el faltante quedarán totalmente a cargo del TOMADOR.

10. Otros gastos a cargo del TOMADOR.

10.1 Además de los gastos establecidos en otras cláusulas del presente Contrato y canon estipulado, será a cargo exclusivo e íntegramente del TOMADOR el pago de todo gasto, honorario, impuesto, tasa, patentes, contribuciones, derecho y otros gravámenes creados o a crearse que recaigan sobre la propiedad, locación, tenencia o uso o que deba afrontar el DADOR en caso de incumplimiento del TOMADOR de sus obligaciones.

10.1.2. Si el TOMADOR no cumpliera adecuadamente con la obligación establecida en 10.1. anterior, el DADOR podrá pagar los importes correspondientes a multas o impuestos que según la referida Cláusula corresponda abonar al TOMADOR. En tal caso, el canon correspondiente al mes siguiente en que se hubiera realizado el pago se imputará primero al reintegro de las sumas pagadas por el DADOR, aplicándose el remanente a la cancelación de dicho canon.

10.2. El DADOR percibirá la totalidad de los intereses, gastos, impuestos, tasas, contribuciones, honorarios, costos, costas, multas, cargos, indemnización por daños y perjuicios y en general todo Devengamiento principal o accesorio producido por este Contrato, aún cuando fueren complementarios o conexos al mismo, que generen obligaciones de pago del TOMADOR o aún aquellas obligaciones de hacer o no hacer que produzcan iguales efectos, durante toda la vigencia de este Contrato, y aún posteriores si existieran rubros o conceptos impagos. El TOMADOR autoriza en este acto en forma expresa e irrevocable al DADOR a percibir tales importes mediante el procedimiento fijado en la cláusula 5 del presente.

Respecto a las multas y/o cualquier otro tipo de sanción ocasionada por el uso del Bien objeto del presente contrato, que conforme lo dispuesto por la autoridad Nacional, Provincial o Municipal resultare aplicable por infracción a la normativa vigente, en los casos donde el plazo de notificación o procedimiento jurisdiccional así lo permita, el DADOR enviará un mail a la casilla del TOMADOR individualizada en la cláusula 3 de Condiciones Particulares informando sobre la recepción de la intimación a los fines que el TOMADOR opte por abonar o ejercer su derecho de defensa y formular su descargo en un plazo de 72 hs hábiles desde que es enviado el mail a su casilla. Transcurrido dicho plazo sin que el TOMADOR remita al DADOR, por la misma vía por la cual fue notificado, el comprobante de pago o copia del descargo formulado confrontado por la autoridad Nacional, Provincial o Municipal requirente, o acuse de recibo de Carta Documento según corresponda, el TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable al DADOR a proceder al pago a los fines de evitar se agrave el importe de la multa, percibiendo el DADOR tales importes mediante el procedimiento fijado en la cláusula 5 del presente.

10.3. Queda expresamente establecido que conforme lo previsto en el punto 1.2. que el TOMADOR asume a su cargo los mayores costos que se ocasionen en la operación de compraventa de los Bienes, incluidos al sólo fin enunciativo cualquier costo financiero, diferencia de precio, cotización, tipo de cambio y/o cualquier otra que pudiere surgir respecto de las condiciones planteadas en el lapso de tiempo desde que se solicite la operación hasta la efectivización de la misma. Los valores que surjan como consecuencia de alguna de las circunstancias mencionadas en este punto serán facturados por EL DADOR bajo el concepto de canon adicional a los estipulados en las condiciones particulares, quedando el TOMADOR obligado a su pago.

10.4. Todos los gastos ocasionados por el retiro, traslado y radicación de los Bienes, serán a exclusivo cargo del TOMADOR, e igualmente todos los derechos de habilitación y funcionamiento de los Bienes. Consecuentemente queda facultado el DADOR para adicionar y facturar, sin previo aviso, los importes que el DADOR hubiere abonado por estos conceptos.

11. Vencimiento del Plazo del Contrato. Efectos.

11.1. El TOMADOR deberá hacer saber al DADOR, mediante notificación fehaciente efectuada con no menos de treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha del vencimiento del Contrato si ejerce la Opción de Compra o devuelve los Bienes al DADOR. A los efectos del cómputo de los plazos aquí mencionados no se tendrá en cuenta el día del vencimiento ni el día de la notificación. En caso de ejercer la Opción de Compra, el TOMADOR deberá también, dentro del plazo de 30 días corridos de facturada y abonada la misma, gestionar, otorgar, entregar y suscribir toda la documentación necesaria a los efectos de la transferencia del dominio del bien a su nombre. Transcurrido el plazo de 90 días corridos desde que se abonara la opción de compra sin que se hubiera perfeccionado la transferencia de la titularidad de dominio ante el registro correspondiente, el TOMADOR deberá abonar al Dador en concepto de gastos de administración extraordinarios una suma mensual equivalente al 0,5% del Valor de Compra del bien (conf. Contrato), monto que se incrementará en 0,1% cada tres meses.

Es condición del ejercicio de la Opción de Compra aquí prevista que el TOMADOR no adeude suma alguna por concepto alguno al DADOR. Estarán siempre a cargo del TOMADOR todas las cargas y gastos de transferencias, inscripciones, impuestos y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra de los Bienes y conexos a ellos. Hasta la fecha del efectivo pago del Valor Residual continuará vigente la obligación del TOMADOR del pago del Canon. El DADOR designará al escribano y al gestor que deberán intervenir en la transmisión y diligencias tendientes al perfeccionamiento de la transferencia del dominio y las bajas en los registros correspondientes.

11.2. El TOMADOR podrá devolver al DADOR en forma inmediata los Bienes objeto del Contrato, los que deberán encontrarse en perfecto estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro de su uso adecuado. La entrega de los Bienes deberá hacerse en el domicilio del DADOR o en el lugar que el DADOR pueda indicar en el futuro, por comunicación escrita al TOMADOR dirigida al domicilio constituido en el presente Contrato. Si el DADOR así lo solicitara, el TOMADOR deberá mantener los Bienes en custodia en sus instalaciones por un plazo de treinta (30) días de operada la obligación de restitución. Esta custodia será a título gratuito, no generando ninguna contraprestación a favor del TOMADOR por ningún concepto. La entrega deberá efectuarse por el TOMADOR sin necesidad de interpelación o reclamación, el día posterior a la fecha del vencimiento del Contrato o el día posterior al vencimiento del plazo de custodia indicado en el párrafo anterior, entendiéndose que la falta de entrega en los plazos indicados importará la mora automática del TOMADOR. La falta de cumplimiento en término de esta obligación dará derecho al DADOR: a) a cobrar el doble del equivalente diario del último Canon devengado, por cada día de atraso en la devolución de los Bienes, en calidad de cláusula penal; b) a reclamar del TOMADOR los daños y perjuicios emergentes de la falta de devolución en término; y c) en todos los casos, a reclamar la devolución de los Bienes.

11.3. Si no hubiese acuerdo entre las Partes respecto del estado en que se encuentran los Bienes al momento de su devolución al DADOR, se procederá a su reconocimiento por un perito único, conforme el Art. 782 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o la norma que en el futuro lo reemplace. El DADOR se reserva la facultad de designar el perito, previa notificación al TOMADOR. El dictamen del perito será definitivo e inapelable y tendrá por objeto el determinar si el deterioro de los Bienes devueltos al DADOR excede del derivado del uso o desgaste normal y habitual de los Bienes conforme a su destino. En caso de que el perito determine que ello fuere así, el DADOR podrá optar entre las siguientes alternativas: (i) solicitar al perito designado que fije el valor de los Bienes en el estado en que se encuentren; (ii) proceder a la venta de los Bienes por el medio que considere más apropiado. En ambos casos, si el valor fijado por el perito o el precio obtenido de la venta fuese menor al que hubieran tenido los Bienes de haber sido usados y mantenidos o conservados en forma adecuada y normal según el informe que emita el perito, el TOMADOR deberá abonar al DADOR la diferencia resultante con más todos los gastos derivados de la pericia y/o la venta de los Bienes.

11.4. el valor de la Opción de Compra se fija en la suma determinada en las Condiciones Particulares, más el impuesto, al Valor Agregado.

11.5. El TOMADOR tendrá derecho a adquirir la propiedad de los Bienes:

a) Previo aviso en el tiempo y forma fijada en la cláusula 11.1. una vez pagado el valor de la Opción de Compra; el incumplimiento de esta condición producirá la caducidad automática de pleno derecho y sin previo aviso, de la Opción de Compra acordada, ello sin perjuicio de la obligación del TOMADOR de pagar los gastos administrativos originados en su incumplimiento. Todos los costos y gastos inherentes a la ejecución del Contrato que sean exigibles y/o se hubieran erogado durante el período que medie entre la notificación del punto 11.1 y la efectiva transferencia en propiedad, serán en un todo de conformidad con lo estipulado en las cláusulas 8 y 10, a cargo del TOMADOR.

b) En el estado en que se encuentren al vencimiento del presente Contrato, siempre y cuando no esté incurso en una causal de incumplimiento.

c) Si solicita al DADOR que, para el pago del valor residual, aplique el procedimiento establecido en la cláusula 5 del presente Contrato, antes de los diez (10) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento del plazo del Contrato, debiendo verificarse el respectivo pago, a más tardar el día de vencimiento o, si este fuere feriado o no laborable, el anterior día hábil bancario y diere cumplimiento a las previsiones fijadas en la cláusula 11.1

12. Incumplimientos.

12.1. Si el TOMADOR incumpliera una cualesquiera de las obligaciones asumidas en el Contrato o en cualquier certificado, documento o declaración otorgada o a otorgar en virtud del Contrato facultará al DADOR a:

a) Reclamar por medio fehaciente al TOMADOR el cumplimiento de sus obligaciones dentro del quinto día de notificado, bajo apercibimiento de rescindirse el Contrato y obtener la restitución de los Bienes en el domicilio del DADOR.

b) Vencido el plazo previsto para la subsanación del incumplimiento, a declarar operada la rescisión del Contrato, obligándose el TOMADOR a la inmediata restitución de los Bienes en el domicilio del DADOR de conformidad con lo establecido en el capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación.

c) Declarada la rescisión del contrato, a exigir el pago de los cánones vencidos o a vencer, y cualquier obligación de pago vencida o pendiente de vencimiento cuyo pago fuera exigible al TOMADOR bajo el Contrato, incluida una multa por incumplimiento contractual equivalente al 15% sobre la suma a pagar por el TOMADOR en virtud de esos conceptos. Para determinar el valor de los cánones a vencer y de las obligaciones no vencidas se aplicará la fórmula establecida en la cláusula 15 del Contrato. Si el TOMADOR pagare la totalidad de las sumas adeudadas dentro de 5° (quinto) día de ser notificado al efecto, podrá ejercer la Opción de Compra abonando su precio que se determinará conforme a lo dispuesto en la citada cláusula 15 del presente Contrato.

d) Si el TOMADOR no abonare las sumas indicadas en el punto anterior, en el término previsto, a iniciar acciones judiciales contra el TOMADOR con el objeto de exigir el pago de dichas sumas, con más los gastos que correspondan y, en su caso la devolución de los Bienes. Adicionalmente el DADOR podrá reclamar por el deterioro de los Bienes que exceda el uso o desgaste normal. Para la determinación del correspondiente importe se aplicará lo establecido en la cláusula 11.3 del presente Contrato.

12.2. Si el TOMADOR incumpliera la obligación de pagar el Canon del Contrato, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 1249 del Código Civil y Comercial de la Nación, el DADOR podrá:

a) Obtener el inmediato secuestro de los Bienes, con la sola presentación del Contrato inscripto y demostrando haber interpelado al TOMADOR otorgándole un plazo de cinco días para la regularización. Producido el secuestro, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho.

b) El DADOR podrá promover ejecución por el cobro del Canon que se hubiera devengado hasta el período íntegro en que se produjo el secuestro de los Bienes, con más intereses y una multa por incumplimiento Contractual equivalente al 15% del total de la suma exigible y pendiente de pago; podrá asimismo promover acción judicial por el cobro de los Cánones a vencer y obligaciones no vencidas, y las restantes que hubieren podido devengarse con causa en el incumplimiento del TOMADOR, hasta obtener el DADOR el resarcimiento íntegro de los daños y perjuicios sufridos.

d) O podrá el DADOR accionar por vía ejecutiva por el cobro de la totalidad del Canon no pagado y sus accesorios, y podrá en las condiciones previstas en el inciso b) del artículo 1249 del Código Civil y Comercial de la Nación reclamar judicialmente el secuestro de los Bienes.

12.3. El TOMADRO autoriza de forma expresa e irrevocable al DADOR a percibir todas las sumas establecidas en la presente cláusula, por el procedimiento establecido en la cláusula 5 del presente. El TOMADOR renuncia expresamente a cuestionar el derecho del DADOR a percibir judicialmente las sumas establecidas en la presente cláusula.

13. Cláusula Penal.

13.1. En todos los casos en que así lo prevé el Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación y el Contrato, el DADOR se encuentra habilitado para exigir la devolución de los Bienes, ya sea que éstos se encuentren en poder del TOMADOR o terceros.

13.2. En todos los casos que el TOMADOR deba entregar los Bienes al DADOR, deberá efectivizarla en el domicilio constituido por el DADOR a los efectos del Contrato o en el lugar indicado por este en el plazo de 1 (un) día hábil a partir de la recepción de notificación fehaciente por parte del DADOR.

13.3. El TOMADOR reconoce y manifiesta expresamente tener conocimiento que, en caso de que retenga los Bienes, será considerado incurso en el delito de apropiación indebida de bienes ajenos y se compromete, en su caso, a informar sobre tal circunstancia a las personas que impidan la restitución de los bienes, ya sean sus dependientes, representantes o terceros, que resultarán pasibles de las acciones penales que eventualmente se inicien, sin perjuicio de lo cual el DADOR podrá ejercer las acciones civiles y comerciales que correspondan.

13.4. Las Partes expresamente pactan que, en caso de mora en el cumplimiento de la obligación de devolución de los Bienes, el DADOR, podrá aplicar una cláusula penal por cada día de retraso equivalente al doble del canon diario correspondiente al último canon devengado. A tales fines el canon diario resultará de dividir el canon por la cantidad de días comprendidos en el Período que le corresponda.

14. Mora. Intereses.

14.1. La mora del TOMADOR en el pago de cualquier obligación será automática produciéndose de pleno derecho por el mero vencimiento de los plazos pactados. En caso de mora, el DADOR tendrá derecho a percibir sobre todas las sumas adeudadas, intereses compensatorios y punitivos conforme lo dispuesto en las Condiciones Particulares.

14.2. El TOMADOR reconoce expresamente e irrevocablemente que el DADOR podrá, a su sólo arbitrio, capitalizar los intereses devengados e impagos por períodos mensuales.

15. Ejercicio anticipado de la Opción de Compra.

15.1. El TOMADOR tendrá derecho a ejercer la Opción de Compra de los Bienes en forma anticipada condicionado a que. (i) hubiesen transcurrido las tres cuartas partes del plazo estipulado en el presente Contrato; (ii) hubiese abonado todos los Cánones que haya devengado el presente Contrato hasta la fecha de ejercicio de la Opción de Compra anticipada; (iii) estuviesen cumplidas todas las obligaciones contractuales; (iv) notifique al DADOR por medio fehaciente con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos a la fecha de ejercicio anticipado de la Opción de Compra, la que deberá coincidir con el vencimiento de uno de los Cánones; (v) el pago del Valor Residual deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento del plazo mencionado en el punto (iv), debiendo verificarse el respectivo pago el anterior día hábil bancario; (vi) el importe denominado el "Valor Opción de Compra Anticipado" será igual al valor actual de los Cánones a vencer desde la fecha a ejercer la Opción de Compra anticipada hasta el vencimiento del Contrato, más el valor actual del valor de la Opción de Compra, descontados, a la fecha de la Opción de Compra anticipada, a la tasa de interés, efectiva mensual, fijada en las Condiciones Particulares, según la siguiente fórmula:

$$VOCA = C_1 + \frac{C_2}{(1+i)^1} + \frac{C_3}{(1+i)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+i)^{n-1}} + \frac{VR}{(1+i)^n}$$

En donde:

VOCA: Valor Opción de Compra Anticipado

C1: Valor del Canon al momento de ejercer la Opción de Compra.

C2: Valor del siguiente Canon.

....: expresión análoga a las anteriores para los siguientes Cánones.

Cn: el último Canon del Contrato.

n: la cantidad de períodos que faltan para terminar el plazo de duración del Contrato.

i: tasa de interés periódica equivalente a la que se establece en las Condiciones Particulares.

VR: valor de la Opción de Compra establecido de acuerdo a la Cláusula 11.4.

15.2. El "Valor Opción de Compra Anticipado" no incluye el Impuesto al Valor Agregado, el que será adicionado a dicho importe.

15.3. Hasta la fecha del efectivo pago del valor de la Opción de Compra continuará vigente la obligación del pago del Canon.

16. Inexistencia de reconducción tácita.

Ninguna circunstancia de hecho o derecho dará lugar a interpretar que se pudiera producir tácita reconducción de este Contrato.

17. Ejercicio de los derechos y acciones contractuales.

17.1. El TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable que el DADOR realice el trámite pertinente para inscribir la cancelación del Contrato en el registro respectivo.

17.2. La omisión temporal del DADOR en el ejercicio de sus derechos o acciones legales derivadas de este Contrato, en modo alguno podrá ser invocada por el TOMADOR como una renuncia total o parcial de tales derechos y acciones, ni será interpretada como consentimiento tácito de los eventuales incumplimientos incurridos por el TOMADOR, ni su ejercicio parcial por el DADOR le impedirá cumplimentarlos con posterioridad.

18. Inexistencia de reconducción tácita.

18.1. El DADOR podrá ceder total o parcialmente el presente Contrato, sin necesidad de notificación alguna al TOMADOR, conforme los artículos 1614 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, salvo la notificación por escrito de la modificación del domicilio de pago, en su caso. A tales efectos no resultará necesario transmitir el dominio de los Bienes, pudiendo transmitir total o parcialmente sus derechos sobre el Canon y la Opción de Compra. En este último supuesto, el DADOR quedará vinculado al TOMADOR como parte del Contrato, sin perjuicio que el tercero cesionario del crédito por Canon u Opción de compra ejerza los derechos que eventualmente le correspondan con arreglo al Contrato de cesión.

18.2. El DADOR se reserva los restantes derechos establecidos en el artículo 1247 del Código Civil y Comercial de la Nación.

18.3. Asimismo, el DADOR podrá dar en prenda los créditos actuales y/o futuros, y todo privilegio, derecho accesorio y/o garantías reales o personales, propias o de terceros, actuales y/o futuras, que haya recibido y/o vaya a recibir en el futuro del TOMADOR, en virtud del Contrato. Todo ello, sin necesidad de notificación alguna al TOMADOR y con similares efectos a los indicados para el caso de la cesión.

19. Quiebra y concurso.

19.1. La autoliquidación, liquidación judicial y/o concurso preventivo y/o quiebra del DADOR no afectará el cumplimiento del presente Contrato.

19.2. La quiebra del TOMADOR dará lugar a la aplicación del plazo de treinta (30) días previsto en la Ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras o la que en el futuro la reemplace, para que el Juez resuelva la continuidad o no del Contrato. Vencido dicho plazo sin pronunciación al respecto, el presente Contrato quedará resuelto de pleno derecho y los Bienes deberán ser entregados al DADOR sin más trámite.

En caso de continuación del Contrato se aplicarán todas sus condiciones en su integridad. Si se pretendiere introducir unilateralmente alguna variación a lo pactado por la presente tal eventualidad será considerada como causal de resolución.

20. Domicilios. Jurisdicción.

20.1. A todos los efectos judiciales o extrajudiciales, las partes constituyen su domicilio en los lugares indicados ut supra, el DADOR, y en las Condiciones Particulares, el TOMADOR, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales salvo que por notificación fehaciente se notificara la constitución de un nuevo domicilio a tales efectos dentro de la República Argentina.

20.2. A todos los efectos de este Contrato las partes se someten a la competencia de los Tribunales Nacionales de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

21. Términos y Condiciones Generales.

21.1. Los términos de estas Condiciones Generales regirán el Contrato salvo que fueran modificadas en las cláusulas de las Condiciones Particulares.

21.2. El TOMADOR expresa su consentimiento para que sus datos personales sean utilizados por el DADOR con fines de procesar su solicitud de suscripción del presente contrato y adicionalmente, presta su consentimiento para que dichos datos personales sean compartidos con terceros con el fin de remitirle información relacionada con productos y/o servicios complementarios y/o conexos al presente contrato.

21.3. La omisión del DADOR de exigir al TOMADOR el estricto cumplimiento de cualquier obligación bajo el presente, así como la dispensa por escrito del DADOR respecto de alguna de las disposiciones del presente, no deberá interpretarse como un consentimiento o dispensa de cualquier otro incumplimiento de dicha obligación o de cualquier otra obligación bajo el presente.

22. Condiciones Particulares Relacionadas.

A todo evento queda establecido que las presentes Condiciones Generales se relacionan de tal modo con las Condiciones Particulares N° 10416 del 22 de Marzo de 2017, que ambas conforman en su conjunto el Contrato de Leasing.

Leído que fuera, en prueba de conformidad y aceptación se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse

Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Leonardo Alberto Scoccimarro

Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Sr. Leonardo Vega

CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO
Condiciones Particulares (MPbadlarPri)

CONTRATO N° 0010417PLP000

1. Lugar y Fecha celebración del Contrato: Avellaneda, a los 21 días del mes de Abril de 2017.
2. Apoderados DADOR: Sres. Scoccimarro Leonardo Alberto DNI N°: 13.295.153, Vega Leonardo DNI N° : 22.403.360
3. TOMADOR: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Domicilio Especialmente Constituido: Calle 9 de Julio 526, Ciudad de San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES.

Casilla de mail: gposse@sanisidro.gov.ar

Representante/s/apoderado/s: el Señor Posse Angel Gustavo DNI N°: 16.345.447; en su carácter de Intendente

4. Bienes: Camión_Iveco_Daily_55C17
Cantidad: 1 unidad
Datos del Vendedor determinado por el TOMADOR: AURELIA SACIYF
Domicilio de Radicación del Bien: Calle Av. Centenario 77, Ciudad de San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES.

5. Plazo Contrato: 36 meses.

6. Canon
Fecha de Pago y valor del primer canon: Se pagará en la Fecha de Inicio y su valor será de \$ 25.086,35 (Pesos Veinticinco Mil Ochenta y Seis con 35/100 ctvos.).
Valor de los cánones siguientes: 2 de 36 cánones de \$ 25.086,35 (Pesos Veinticinco Mil Ochenta y Seis con 35/100 ctvos.) períodos Mensuales.

Tasa Base. 19,847200 % anual.

Valor Base: 2,27.

Tipo de Cambio: No corresponde.

EL TOMADOR manifiesta expresamente conocer y aceptar que: (i) La FACTURA PROFORMA presentada por el TOMADOR detalla el bien solicitado a un “precio” que se encuentra sujeto a modificación por parte del Vendedor, configurando éste un valor abierto hasta el momento de la facturación. En consecuencia, el Precio Final del bien solicitado será el que facture el Vendedor al DADOR. Toda vez que ello ocurra, el TOMADOR autoriza y consiente de modo irrevocable que todos y cada uno de los términos del contrato que se vean afectados por aumento de precio que surjan con la Facturación del Vendedor quedarán automáticamente modificados, quedando obligado EL TOMADOR al pago del canon adicional, de conformidad con las cláusulas 10.3, 10.4, y 8.w de Condiciones Generales.

(ii) Asimismo, toda vez que se tome conocimiento de la acreditación en la cuenta del DADOR de los importes correspondientes al Anticipo- Depósito en Garantía y Gastos iniciales inherentes a la formalización del presente Contrato, el DADOR emitirá la correspondiente Orden de Compra, no siendo responsable el DADOR por la demora en la Facturación por parte del Vendedor, de conformidad con la cláusula 1.6. y Ccdtes. de Condiciónes Generales.

(iii) Remitida la factura por parte del Vendedor con el precio que en ésta se hubiera fijado, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 1.2 de Condiciones Generales relacionadas, será abonada por el DADOR dentro de los 10 días hábiles siguientes de recepcionada en sus oficinas, quedando los mayores costos en el precio del bien y los mayores costos financieros que se puedan producir por la demora en la entrega del bien a cargo del TOMADOR, como así los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional, aranceles, y gastos de cualquier naturaleza que en la actualidad o en el futuro correspondiere abonar con motivo de la mencionada factura de compra del bien.

(iv) La eventual anulación y/o rescisión del presente Contrato, ya sea por los incumplimientos previstos en éste y/o a solicitud del TOMADOR, conforme lo expuesto precedentemente, no generará para el TOMADOR el derecho a reclamar el reembolso de los importes abonados, los cuales quedarán íntegramente a favor del DADOR.

(v) No devengarán intereses los importes que se depositen como adelanto por los gastos que se presupuesten en oportunidad de la aplicación de la cláusula 11.1 de las Condiciones Generales.

Gastos ordinarios de administración de Contrato: El tomador abonará al Dador, conjuntamente con el valor de los cánones, a partir del 2º -inclusive- y hasta el vencimiento del último canon, una suma equivalente al 0.08% del costo total de adquisición del bien detallado en cláusula 4 del presente no encontrándose incluidos dentro de este concepto la comisión contractual, gastos por firma e inscripción, ni los previstos en la cláusula 10 de Condiciones Generales y concordantes.

Tasas por Mora: Conforme lo dispuesto en la Cláusula 14.1 de las Condiciones Generales: Intereses Compensatorios: Tasa Badlar Privada; Intereses Punitivos: Sumatoria de la Tasa Badlar Privada + 15 puntos porcentuales.

7. Procedimiento para el pago: El TOMADOR autoriza y consiente de modo expreso e irrevocable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante el “BPBA”) debite, en la fecha estipulada en la cláusula 4.1. de Condiciones Generales, y/o con posterioridad, a pedido del DADOR, de la cuenta del TOMADOR N° 61417/3 –radicada en la Sucursal 5096- de la Entidad Bancaria BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES CBU N° 0140028101509606141737, o la que en el futuro la reemplace, los importes necesarios para el pago del canon y toda otra suma debida en razón de este contrato, transfiriéndolos a la cuenta que el DADOR le indique radicada en la Casa Central del BPBA. Toda vez que en la cuenta corriente del TOMADOR no existiesen fondos suficientes, o los mismos fueran insuficientes para cumplimentar el pago del canon y toda otra suma debida, el BPBA, a solicitud del DADOR, podrá indistintamente y sin previo aviso al TOMADOR: a) efectuar el débito por el total en cualquier momento; b) efectuar débitos parciales sucesivos, hasta completar el importe necesario para el pago.

8. Plazo para la entrega de los Bienes: Conforme condiciones de venta del Proveedor seleccionado por el Tomador, condiciones conocidas y aceptadas por el Tomador. Consecuentemente, el DADOR no asume responsabilidad alguna por las demoras o la falta de realización de cualquiera de los actos tendientes a la adquisición del Bien que sean atribuibles a circunstancias ajenas a la voluntad del Dador, renunciando expresamente el TOMADOR a toda acción judicial contra el DADOR derivada de dicha falta de entrega o demora en la entrega. Vencido el plazo de entrega

previsto por el Vendedor, o agotado el plazo fijado en la cláusula 7.14 de las Condiciones Generales, el DADOR estará facultado para disponer la rescisión del Contrato, lo que deberá notificar al TOMADOR por medio fehaciente al domicilio fijado en el mismo. En tal caso, el TOMADOR consiente que el DADOR perciba en su totalidad la comisión acordada en el Art. 15, a) del presente y la suma necesaria para la cancelación de los Gastos Iniciales incurridos como penalidad por la frustración del negocio por razones ajenas al DADOR, en la forma prevista en la cláusula 12. En caso de falta de recepción de los Bienes en el plazo indicado en la cláusula 7.14 por causa imputable al TOMADOR, se producirá la resolución de pleno derecho de este Contrato, lo que deberá ser notificado al TOMADOR por medio fehaciente debiendo en tal caso el TOMADOR restituir toda suma que haya pagado el DADOR derivada del presente Contrato.

9. Seguimiento Satelital: El Tomador autoriza y consiente de modo irrevocable que el Dador proceda, por si o a través de terceros, a la instalación del dispositivo de seguimiento satelital en el/los Bien/es objeto del presente contrato, cuando estime corresponder, determinando en su caso, la empresa que prestará el servicio, en adelante el “Seguidor”, quedando convenido que: 1) Provincia Leasing S.A. como titular de las unidades, tendrá derecho a operar el sistema, ya sea para consultar como para bloquear los equipos cuando lo crea conveniente, 2) el Tomador no podrá cancelar el servicio ni desinstalar los equipos de rastreo sin la previa autorización de Provincia Leasing S.A. Si fuese el Seguidor el que decidiera dicha cancelación, el Tomador deberá comunicarlo a Provincia Leasing S.A. de inmediato a efectos de su reemplazo, todo ello en el marco de lo dispuesto en las condiciones generales de este contrato.

10. Valor Opción de Compra: \$ 32.025,00 (Pesos Treinta y Dos Mil Veinticinco con 00/100 ctvos.).

11. Tasa descuento para calcular Valor de Opción de Compra Anticipada: 0,0300%.

12. Ordenanza: Este contrato se formaliza en los términos de la Ordenanza dictada por el Honorable Concejo Deliberante de MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, de fecha 04/04/2013, bajo el número N° 8698 promulgada por el Decreto del Sr. Intendente, de fecha 10/04/2013, bajo el número N° 821.

13. El TOMADOR se compromete a: a) Contratar la cobertura de riesgos del Bien con Provincia Seguros S.A., (en adelante el “Asegurador”), y entregará en la Fecha de Inicio la póliza endosada a favor del DADOR. La entrega de la póliza, debidamente endosada, es condición ineludible para la simultánea entrega de los Bienes al TOMADOR. Asimismo, el TOMADOR se compromete a mantener los Bienes asegurados durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de compra fijada en la cláusula 11.4 y se hayan realizado todos los trámites para la transmisión de propiedad de los Bienes y/o cancelación registral del Contrato o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos de las pólizas que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, asumiendo el TOMADOR todos los riesgos no cubiertos por el seguro, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.6).

14. Gastos iniciales. A la firma del presente el Tomador deberá abonar al Dador los siguientes conceptos:

c) Gastos por firma e inscripción: El tomador abonará al Dador, los gravámenes e impuestos que pudieran corresponder al igual que todas las demás cargas, honorarios y gastos de inscripciones, patentes y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia de la formalización e inscripción del presente contrato que el Dador le facture al Tomador.

d) Comisión contractual: El tomador abonará al Dador, por única vez, una suma equivalente al 2.80% del costo total de adquisición del bien detallado en cláusula 4 del presente.

15. Condiciones Generales Relacionadas: A todo evento queda establecido que las presentes Condiciones Particulares se relacionan de tal modo con las Condiciones Generales N° 10417 del 21 de Abril de 2017 que ambas conforman en su conjunto el Contrato de Leasing.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Leonardo Alberto Scoccimarro Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Sr. Leonardo Vega

ANEXO 1



IVECO

Concesionaria

AURELIA

Tortuguitas, 10 de Abril de 2017.

Srs. Provincia Leasing

Referencia : Leasing Municipalidad de San Isidro

PRESENTE

FACTURA PROFORMA

1- (uno) Unidad OKM marca IVECO , modelo DAILY 55C17 FURGON de 12,3 Metros DE PROCEDENCIA MERCOSUR, motor turbo diesel e Intercooler,common rail, de 160 CV (DIN),AIRE ACONDICIONADO ,EURO 3 , rodado trasero DUALES y demas elementos Standard de fabrica.

-PRECIO UNITARIO(No incluye iva 10,5 %)	\$ 633.484
-IVA 10,5 %	\$ 66.516
-TOTAL IVA INCLUIDO	\$ 700.000

-PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO (SALVO VENTA).

-FORMA DE PAGO : CONTADO.

-FORMULARIOS Y FLETE : \$ 14.000 + IVA (21%) X UNIDAD.

- LUGAR DE ENTREGA : AURELIA SA (RUTA PANAM KM 35,5 G.PACHECO)

- LA UNIDAD SERA FACTURADA POR AURELIA SA / CUIT 30-51681359-4-

-LOS PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO-

Ruta Panamericana
Km 35,500
17607 Tortuguitas
Buenos Aires
Tel: 011 27-444100
449810

Ruta 65 y Ruta 7
60001 Jujua
Buenos Aires
Tel: 0223-4400291
4420291
4421134
4426852

Ruta 9, Km 205
(2514) Villa Rica
Buenos Aires
Tel: 03407-487017



CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO

Condiciones Generales

En la Ciudad y la fecha indicados en las Condiciones Particulares, entre **PROVINCIA LEASING SOCIEDAD ANONIMA**, (en adelante el "DADOR"), con domicilio real y especialmente constituido a todos los efectos del presente en Carlos Pellegrini 91, 7° piso, de la Ciudad de Buenos Aires, representado por las personas identificadas en las Condiciones Particulares, en su carácter de apoderados, por una parte y por la otra la/s persona/s identificada/s en las Condiciones Particulares, así también como la/s persona/s cuyo carácter y datos constan en éstas, (en adelante el "TOMADOR"), individualmente denominados como "Parte" y en conjunto como "Partes",

SE CONVIENE

La formalización de este "CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO", (en adelante el "Contrato"), de conformidad con las normas establecidas en el Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación, y según las estipulaciones acordadas, enunciadas en las siguientes cláusulas y condiciones y en las Condiciones Particulares:

1. Objeto.

1.1. El DADOR da en Leasing al TOMADOR y éste se compromete a recibir de plena conformidad los Bienes, descriptos en las Condiciones Particulares, cuyas características son consignadas en el Anexo I del presente Contrato (en adelante, los "Bienes"), en las condiciones y por el plazo que se establecen en las siguientes cláusulas.

1.2. El TOMADOR solicita que los Bienes sean adquiridos por el DADOR al Vendedor indicado en las Condiciones Particulares (en adelante, el "Vendedor") y asume todos los riesgos que se ocasionen en la compra de los Bienes a dicho Vendedor. El DADOR no asume responsabilidad alguna relacionada con la obligación de saneamiento de los Bienes. El Vendedor no es parte del presente Contrato y sus responsabilidades según el Contrato de compraventa de los Bienes, no alterarán el vínculo entre las Partes ni la ejecución plena del Contrato.

1.3. El DADOR no asume compromiso por la entrega del bien, conforme artículos 1231 y 1232 del Código Civil y Comercial de la Nación.

1.4. La selección del Bien y del Vendedor ha sido realizada exclusivamente por el TOMADOR, quien ha verificado la razonabilidad y conveniencia del precio de venta de los Bienes que consta en la proforma respectiva, como así también ha verificado y consiente forma y condiciones de venta y entrega, garantías, eventual puesta en marcha y servicios relacionados, entre otros.

1.5. El TOMADOR deberá reclamar directamente al Vendedor todas las obligaciones asumidas por el Vendedor frente al DADOR que emergen del Contrato de compraventa, que es de su pleno conocimiento, sin que la existencia de tales reclamos y/o acciones impida de modo alguno al DADOR el ejercicio de todos los derechos emergentes del presente Contrato.

1.6. El TOMADOR, exclusivamente, ha elegido el Vendedor y ha solicitado al DADOR que adquiera del Vendedor los Bienes que son objeto del presente en función a sus características técnicas y aptitud para el final que están destinados, razón por la cual el DADOR no asume responsabilidad alguna por el Vendedor seleccionado y serán a cargo del TOMADOR todos los riesgos derivados del incumplimiento del Vendedor en la entrega de los documentos de compra y/o entrega del bien. Tampoco asume el DADOR responsabilidad alguna por: a) por la calidad de los Bienes; b) su naturaleza; c) por defectos de fabricación; d) por la existencia de repuestos, accesorios o elementos; e) por falla en el servicio técnico; f) por la aptitud de los Bienes para cumplir con el objeto específico al que se encuentran destinados; g) por cualquier otro hecho que eventualmente pudiere afectar a los Bienes o producirse por estos o por el uso que hiciere, tanto, el TOMADOR como terceros.

1.7. El DADOR designará al escribano y al gestor que deberán intervenir en los trámites y diligencias tendientes al perfeccionamiento del presente Contrato, así como también su inscripción en el Registro que corresponda.

2. Plazo del Leasing.

El plazo del presente Contrato es el fijado en las Condiciones Particulares, y se contará a partir de la Fecha de Inicio, conforme a lo definido en la Cláusula 7.5 y 7.9.

3. Canon mensual.

3.1. El canon será mensual (en adelante el "Canon"), y se devengará durante todo el plazo de duración del contrato.

3.2. El DADOR percibirá el primer canon en la fecha establecida en las Condiciones Particulares, que se tendrá como Día de Vencimiento, y su valor será la suma fijada en éstas.

3.3. El valor de los Cánones siguientes será el fijado en las Condiciones Particulares y estará sujeto a variación en función de la evolución de la tasa de interés nominal anual publicada por el Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días de plazo, de acuerdo a la información suministrada por la totalidad de los bancos privados con casas o filiales en la Capital Federal o en el Gran Buenos Aires (en adelante "Tasa BADLAR"), o la que posteriormente la reemplace (Tasa Testigo).

3.4. Las Partes acuerdan fijar como "Tasa Base" la establecida en las Condiciones Particulares. Dicha Tasa Base será comparada con el promedio de las Tasas BADLAR publicadas por el BCRA en el período comprendido entre el día quince (15) o anterior hábil del mes precedente y el del día dieciséis (16) o anterior hábil del segundo mes precedente, ambos a la Fecha de Vencimiento definido en la cláusula 4.1. (en adelante la "Tasa Vigente"). Al valor del Canon definido en la cláusula 3.3 se determinará teniendo en cuenta la fórmula cuya metodología se basa en el sistema de amortización francés aplicado sobre saldos restantes hasta la finalización del Contrato y teniendo en cuenta el valor de la Opción de Compra del Contrato establecido de acuerdo a la cláusula 11.4

3.5. El Canon no incluye el Impuesto al Valor Agregado, cuyo pago corresponderá al TOMADOR, el que será adicionado a dicho importe, así como, cualquier variación futura, en más o en menos, de la alícuota del referido impuesto.

4. Plazo para el pago del Canon.

4.1. El canon será pagadero por períodos adelantados, y el plazo improrrogable para que el TOMADOR pague al DADOR el importe del mismo; vencerá el día cinco (5) del mes que corresponda según la periodicidad de los pagos establecida en las Condiciones Particulares, o posterior hábil bancario en caso de resultar inhábil el último día del plazo fijado, (en adelante el "Día del Vencimiento").

4.2. Todos los pagos deberán efectuarse en el lugar y de conformidad al procedimiento acordado en las Condiciones Particulares del presente Contrato o en el lugar y por el procedimiento que en el futuro le informe el DADOR al TOMADOR siempre que las obligaciones asumidas por el TOMADOR se tornen de cumplimiento imposible respecto al domicilio y forma de pago acordadas originalmente en Condiciones Particulares.

4.3. Si la entrega de los Bienes objeto del Contrato se realizara dentro de los últimos siete días del mes, el Día del Vencimiento del segundo canon operará en el mes subsiguiente a dicho acto.

5. Procedimiento para el pago.

5.1. Para el pago del Canon y toda otra suma debida en razón de este Contrato, el TOMADOR autoriza y consiente de modo irrevocable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante el "Banco") debite, en la fecha estipulada en la Cláusula 4.1., a pedido del DADOR, de la cuenta bancaria del TOMADOR, cuyos datos están identificados en las Condiciones Particulares, o la que en el futuro la reemplace, el importe necesario para el pago, transfiriéndolo a la cuenta que el DADOR le indique, registrada en la Casa Central del mismo Banco.

5.2. Toda vez que en la cuenta corriente del TOMADOR no existiesen fondos suficientes, o los mismos fueran insuficientes para cumplimentar el pago del Canon, el Banco, a solicitud del DADOR, podrá indistintamente y sin previo aviso al TOMADOR:

d) efectuar el débito por el total, generando saldo deudor en la cuenta;

e) efectuar débitos parciales sucesivos, hasta completar el importe necesario para el pago; y

f) el TOMADOR autoriza expresa e irrevocablemente al DADOR, a que el Banco retenga, antes de acreditar en cuenta del TOMADOR los fondos que le fueran asignados diariamente por la Provincia, correspondientes a la distribución de la Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales establecida por la Ley 10.559 y sus modificaciones, o el régimen de distribución que la sustituya o modifique en el futuro, los importes necesarios para cumplimentar el pago del Canon mensual, y toda otra suma debida en virtud del presente. Todo ello de conformidad a lo acordado entre el DADOR y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en el "Convenio Para el Pago de Obligaciones de las Municipalidades ante Provincia Leasing S.A.", suscripto oportunamente a estos efectos, que el TOMADOR manifiesta conocer y aceptar en todos sus términos y condiciones. Si en el futuro, el citado convenio fuere reemplazado el TOMADOR se compromete a aceptar todos los términos y condiciones del nuevo acuerdo.

5.3. Todo pago del modo indicado sólo se considerará efectivizado al momento del ingreso de los fondos suficientes en la cuenta del DADOR. Las constancias contables del Banco de los depósitos que comprendan la totalidad del Canon, u otros importes debidos por este Contrato, en cuenta corriente del DADOR serán suficientes recibos de pago.

5.4. Los eventuales ingresos parciales no surtirán efecto cancelatorio y se imputarán comenzando por los vencimientos más antiguos, percibidas por el DADOR, a: (i) comisiones; luego a (ii) gastos, incluidos seguros y honorarios; luego a (iii) impuestos; luego a (iv) intereses punitivos; luego a (v) diferencias de cambio; luego a (vi) las penalidades establecidas en este Contrato, en caso de corresponder, y (vii) de existir remanente, al Canon.

5.5. En todos los casos el TOMADOR será considerado en mora si: (i) a la fecha de vencimiento de cada una de las facturas emitidas por el DADOR con motivo de este Contrato, el importe de la misma no ha sido acreditado en las cuentas del DADOR mediante débito automático en cuenta; y (ii) de producirse el cierre de la cuenta en la cual se efectúa el débito, cualquiera fuere la causa o el motivo, sin que el TOMADOR haya informado fehacientemente al DADOR los datos de una nueva cuenta propia que la reemplace a tales efectos.

6. Devengamiento del Canon.

6.1. El Canon se devengará aún en los supuestos que: a) los Bienes no funcionen total o parcialmente, por desperfectos en su fabricación o diseño o por caso fortuito, fuerza mayor o vicios ocultos; b) los Bienes no respondan a la finalidad que tuvo en miras el TOMADOR al encargarle al DADOR la compra del bien al Vendedor seleccionado, exclusivamente, por el TOMADOR, c) cualquier otro supuesto, imputable o no, al TOMADOR.

6.2. En caso de robo, hurto o cualquier otra circunstancia o siniestro que produzca la pérdida o destrucción total o parcial de los Bienes, imputable o no al TOMADOR, que le impida o limite el uso de los Bienes conforme a su destino, el Canon continuará a cargo de éste hasta tanto el DADOR haya sido total, real e íntegramente indemnizado por la pérdida, sustracción o destrucción total o parcial de los Bienes.

7. Entrega de los Bienes.

7.1. Los Bienes se entregarán en leasing en el lugar que el DADOR designe, dentro del plazo fijado en las Condiciones Particulares.

7.2. El DADOR tiene derecho a individualizar los Bienes, colocando además de las identificaciones que ellos pudieren tener, una inscripción con su nombre, identificación que el TOMADOR se compromete a mantener.

7.3. El TOMADOR deberá recibir los Bienes de conformidad y sin reservas ni condicionamientos de ninguna naturaleza o especie alguna, en perfecto estado de funcionamiento, manifestando que los mismos corresponden al objeto del Contrato en el lugar que el DADOR indique dentro de las 48 horas de notificado a tal fin, suscribiendo un acta de recepción que deje constancia de haberlos recibido.

7.4. El acta de recepción será constancia suficiente de (a) que los Bienes fueron debidamente entregados y recibidos de conformidad por el TOMADOR en el lugar indicado; (b) que el TOMADOR los ha inspeccionado adecuadamente; (c) que los acepta a todos los efectos de este Contrato de leasing en buen estado, en funcionamiento, sin vicios ni defectos en su diseño y operatividad, libre de embargos, gravámenes o mejor derecho de terceros.

7.5. La fecha de emisión del acta de recepción firmada por el representante y/o persona autorizada el TOMADOR será suficiente para acreditar la fecha de entrega de los Bienes y se considerará fecha de entrada en vigencia del presente Contrato (en adelante, la "Fecha de Inicio").

7.6. El DADOR por intermedio del Vendedor de los Bienes o por sí, entregará al TOMADOR las garantías y demás documentación que amparen el buen funcionamiento de los Bienes y le transmitirá el ejercicio de todos los reclamos y/o gestiones derivadas de la garantía, respondiendo, el TOMADOR, ante el DADOR, por los perjuicios que sufrieren los Bienes motivadas el inadecuado uso de la documentación en cuestión.

7.7. El TOMADOR no podrá percibir sumas compensatorias por vicios o defectos del Bien, ni obtener del Vendedor de los Bienes algo distinto de la reparación del mismo, sin consentimiento previo del DADOR.

7.8. El TOMADOR no deberá recibir o retirar los Bienes sin contar con la notificación que a tal fin le cursará el DADOR la cual en ningún caso será cursada con anterioridad a que los Bienes estén asegurados.

7.9. Si el TOMADOR se negare a suscribir el acta de recepción indicada en 7.3., será suficiente a efectos de acreditar tal extremo, la fecha que resulte del acta notarial en la que conste la efectiva entrega de los Bienes al TOMADOR, siendo los gastos que se ocasionen a cargo de éste. La entrega se tendrá por perfeccionada y se considerará Fecha de Inicio.

7.10. Todos los gastos ocasionados por el retiro, traslado y radicación de los Bienes serán a exclusivo cargo del TOMADOR, e igualmente todos los derechos de habilitación y funcionamiento. Consecuentemente queda facultado el DADOR para adicionar y facturar, sin previo aviso, los importes que el mismo hubiere abonado por estos conceptos.

7.11. El TOMADOR también asume los riesgos de la recepción y se responsabiliza de los defectos y vicios, ocultos o no, y por cualquier otro inconveniente que presenten en todo tiempo de los Bienes, serán los perjuicios imputables al TOMADOR, al Vendedor, al transportista o a otros terceros. El TOMADOR se responsabiliza igualmente por cualquier reclamo del Vendedor, fundado en la falta de recepción de los Bienes en el lugar y el momento debido o por cualquier otro hecho que le sea imputable.

7.12. Si el TOMADOR se negara a recibir los Bienes, el DADOR tendrá derecho a:

- a) exigir mediante notificación fehaciente el cumplimiento del presente Contrato en el término de 5 días corridos con más los daños y perjuicios que pudiera generar la demora del TOMADOR, si en este plazo el TOMADOR no cumpliera, el Contrato se considerará resuelto sin más y el DADOR podrá exigir los importes previstos en los párrafos siguientes.
- b) resolver el Contrato de pleno derecho y exigir al TOMADOR, mediante notificación fehaciente, que en el plazo de 5 días corridos, reintegre íntegramente el precio pagado por el DADOR al Vendedor, con más gasto, impuestos, costos e intereses a la tasa establecida en la cláusula 14, con más una penalidad del 10% sobre el precio de lista de los bienes. Si el TOMADOR, pagare todas las sumas indicadas en el plazo mencionado, el DADOR transferirá al TOMADOR, todos los derechos que tiene sobre los bienes.
- c) Resolver el Contrato de pleno derecho y exigir al TOMADOR, mediante notificación fehaciente, que en el plazo de 5 días corridos (i) abone los cánones vencidos y cualquier otra obligación debida con más los intereses previstos en la cláusula 14 del presente Contrato (ii) abone los cánones y obligaciones no vencidos, llevándolos al valor de resolución del Contrato, indicado en la cláusula 15. Si el TOMADOR pagare todas las sumas adeudadas en el plazo mencionado podrá ejercer la Opción de Compra según lo indicado en la cláusula 15.
- d) en caso que el TOMADOR no abonare las sumas indicadas en los párrafos b) y c), en los términos previstos, el DADOR podrá iniciar las acciones judiciales para exigir el pago de dichas sumas con más los gastos que correspondan. En este caso el DADOR, en carácter de propietario de los Bienes, podrá disponer en forma inmediata de estos.

7.13. Sin perjuicio de lo previsto en 7.7., en caso que el TOMADOR se negare a recibir los Bienes acreditando que estos no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas o que tienen daños y/o faltantes que los hacen inútiles para su destino, el DADOR tendrá derecho a resolver el Contrato de pleno derecho y, mediante notificación fehaciente exigir al TOMADOR que en el plazo de 5 días corridos reintegre íntegramente el precio pagado por el DADOR al Vendedor, con más gastos, impuestos, costos e intereses a la tasa establecida en la cláusula 14. Una vez pagadas todas las sumas indicadas, el DADOR, transferirá los Bienes al TOMADOR, subrogándolo en todos sus derechos contra el Vendedor. Si el TOMADOR no abonare la suma indicada en el término previsto, el DADOR podrá aplicar lo previsto en los párrafos b), c) o, de corresponder, d) de la Cláusula 7.12.

7.14. Transcurridos 90 días corridos desde la firma del presente contrato o vencido el plazo de entrega de los Bienes, si este fuera menor, sin que se haya dado inicio al Contrato en la forma prevista en el numeral 7.5 de las Condiciones Generales, por circunstancias ajenas al DADOR, este podrá resolver el contrato de pleno derecho, en la forma prevista en el numeral 8 de las Condiciones Particulares.

8. Declaraciones y Obligaciones del TOMADOR.

El TOMADOR expresamente declara, se obliga y compromete a:

- o) Que a su exclusivo criterio y decisión ha seleccionado los Bienes, verificando previamente que reúnen las características necesarias conforme a sus necesidades, y por consiguiente asume la total responsabilidad por la elección de los Bienes renunciando a cualquier reclamo posterior fundado en la elección, que libera expresamente al DADOR de la obligación de saneamiento y que no podrá exonerarse del cumplimiento de las obligaciones que surgen del Contrato invocando causa alguna atribuida a la calidad, vicios, defectos, o cualquier otra circunstancia de hecho referida a los Bienes.
 - p) Que sólo adquirirá el dominio de los bienes si efectiviza la Opción de Compra mediante el pago íntegro del precio estipulado y reconoce expresamente que el titular del dominio de los Bienes, es el DADOR, que fueron adquiridos específicamente para ser otorgados en leasing y que recibe de éste únicamente el derecho de usar y gozar de los mismos, en los términos y condiciones de este Contrato.
 - q) No solicitar la conclusión del presente Contrato, por cualquier causa, excepto en los casos en los que solicite la opción anticipada de compra. Asimismo, renuncia a solicitar la disminución de las sumas a abonar en concepto de canon y/u Opción de Compra, renunciando también a solicitar la compensación del pago por cualquier causa.
 - r) Utilizar los Bienes de acuerdo con sus aptitudes y características y con el objeto específico al cual están asignados, cumpliendo con las indicaciones para su conservación y mantenimiento impartidas por el Vendedor y/o fabricante.
 - s) Mantener los Bienes, en el caso de que los mismos sean automotores o demás bienes señalados en la ley N° 24.673, radicados permanentemente en el lugar de su domicilio, bajo el servicio de seguimiento satelital, de corresponder según Condiciones Particulares, sin perjuicio de su desplazamiento regular y no permanente de acuerdo con su destino y la obligación de guardarlos en un espacio o construcción fija o movable adecuada para tal fin. Si los Bienes no son automotores o los demás señalados en la ley N° 24.673, deberá mantenerlos en el domicilio del TOMADOR, no pudiendo retirarlos sin consentimiento previo por escrito del DADOR. A los efectos del cumplimiento de este punto, las Condiciones Particulares podrán establecer un domicilio de radicación de los bienes distinto al del TOMADOR.
 - t) No desplazar los Bienes fuera de los límites territoriales de la República Argentina, sin expresa autorización por escrito del DADOR, quien se reserva el derecho de acordarla o denegarla a su exclusiva decisión. En caso de incumplimiento de la presente obligación resultará de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 12.1.b.
 - u) Cumplir con todas las reglamentaciones nacionales, provinciales o municipales que directa o indirectamente resulten de aplicación respecto de los Bienes, su mantenimiento y utilización, absteniéndose de utilizarlos con fines distintos a lo dispuesto en dichas normas o que fueren ilegales o prohibidos.
 - v) Asumir todos los riesgos inherentes al presente Contrato, incluidos los daños, sean ellos ambientales o no, a las personas o cosas que pudieran causarle directa o indirectamente con los Bienes o por sus riesgos o vicios cualquiera que fuese la causa que los hubiese motivado, incluido el caso fortuito y la fuerza mayor, y se encuentren o no cubiertos por póliza de seguro. Asimismo, el TOMADOR exime de toda responsabilidad al DADOR por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al TOMADOR, o a sus dependientes o terceros, directa o indirectamente con o por los Bienes durante la vigencia de este Contrato. El TOMADOR mantendrá indemne y reembolsará al DADOR la totalidad de los gastos en los que éste incurriere con motivo en toda responsabilidad, obligación, pérdida, daño, sanción, acción, sentencia, juicio, costo o desembolso de cualquier naturaleza con relación a este Contrato y la utilización de los Bienes.
 - w) Mantener los Bienes en perfecto estado de funcionamiento y, en su caso, devolverlo en perfecto estado, efectuando todos los servicios de mantenimiento y garantía que indique el fabricante y/o Vendedor del Bien, a pagar y efectuar por su cuenta, cargo y riesgo todas las reparaciones de los deterioros que se produzcan en los Bienes, cualquiera sea su causa u origen y a cumplir con las demás medidas de conservación que fueran necesarias.
- La totalidad de los servicios de mantenimiento y garantía y de reparaciones indicadas en el párrafo que antecede, deberán ser realizadas con la imprescindible intervención de técnicos especialmente autorizados por el Vendedor y/o fabricante de los Bienes.
- x) Pagar en término todos los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional que se apliquen a los Bienes o a su utilización, y en su caso, pagar la totalidad de los intereses, multas, recargos o penalidades que correspondan, manteniendo indemne al DADOR de cualquier importe, costo, daño, gasto, multa, reclamo, acción, penalidad o sanción o cualquier otro desembolso.
 - y) Para el caso de Bienes que tuvieran que ser importados, deberá, con la debida anticipación entregar al DADOR información y documentación pertinente a los efectos de la calificación aduanera. El TOMADOR asume todos los costos y riesgos inherentes a la importación, especialmente los vinculados con los trámites aduaneros y la clasificación arancelaria, debiendo abonar al DADOR, y mantenerlo indemne de cualquier importe, costo, daño, gasto, multa, reclamo, acción, penalidad o sanción o cualquier otro desembolso que el DADOR deba afrontar por dichos trámites de importación o clasificación arancelaria. Para todos los bienes, sean estos nacionales o importados, el TOMADOR también asume todos los costos y riesgos inherentes a cualquier aumento del precio del bien o del tipo de cambio que ha sido fijado en las Condiciones Particulares, a efectos de lo cual el DADOR le notificará, y el TOMADOR deberá pagar la diferencia, que tendrá el carácter de canon extraordinario (en adelante “Canon extraordinario”).

z) Obtener en tiempo propio y a su costo todas las autorizaciones, habilitaciones, inspecciones previas u otros trámites que fueren necesarios para la utilización de los Bienes. En su caso pagar las multas, recargos e intereses u otras penalidades que pudieran corresponder.

ll) No introducir mejoras o modificaciones en los Bienes sin el previo consentimiento por escrito emanado del DADOR. En el caso de introducción de mejoras o modificaciones autorizadas, ellas no podrán ser retiradas ni separadas y quedarán a beneficio exclusivo del DADOR al término del Contrato sin que el TOMADOR pueda exigir o reclamar compensación alguna. En caso de introducción de mejoras o modificaciones no autorizadas el DADOR podrá impedir las o, en su caso, demandar la restitución de los Bienes al estado anterior, sin perjuicio del derecho del DADOR, a mantener las mejoras o modificaciones a su exclusivo beneficio al término del Contrato, sin que el TOMADOR pueda reclamar o exigir compensación alguna.

aa) Informar al DADOR por medio fehaciente, a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido, cualquier hecho o acto del que pudiese derivar en alguna amenaza a los derechos emergentes del presente Contrato o al dominio del DADOR sobre los Bienes, salvo que, de acuerdo con las circunstancias, sea pertinente un plazo menor.

bb) No retirar ni alterar cualquier medio de identificación de los Bienes.

ñ) Permitir el acceso al DADOR para inspeccionar los Bienes –por sí o por terceros que al efecto designe- toda vez que así lo decida e informarle documentadamente, cada vez que lo solicite, el cumplimiento de las demás obligaciones de este Contrato, especialmente las contenidas en los incisos e), g), i) y ll) de la presente cláusula. A los efectos de la realización de las inspecciones a realizar respecto de los Bienes, el DADOR deberá notificar al TOMADOR con una antelación de cinco (5) días corridos la fecha y hora en que se llevarán a cabo. El incumplimiento de la obligación del TOMADOR de permitir y colaborar con las inspecciones permitirá al DADOR dar por rescindido este Contrato conforme el procedimiento previsto en 7.12.a)

o) Asumir todos los riesgos de destrucción o pérdida total o parcial de los Bienes, incluido pero no limitado al robo, hurto, incendio, expropiación y el decomiso de los mismos, aún cuando dichos hechos hayan sido producidos por caso fortuito o fuerza mayor, sin que la contratación del seguro excluya o en algún modo limite su plena responsabilidad. En el caso de pérdida parcial, incluso por ésta u otro hecho o acto el TOMADOR esté impedido o limitado en el uso de los Bienes, deberá continuar abonando los Cánones que se devenguen sin ninguna deducción, hasta el plazo estipulado para el vencimiento del Contrato, aplicándose lo previsto en la cláusula 9.8. En caso de pérdida total, se aplicará lo previsto en las cláusulas 9.4 a 9.7.

p) Comunicar, por medio fehaciente, al DADOR y a la Empresa Aseguradora a la que se refiere las Condiciones Particulares del presente Contrato, a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido todo siniestro, acto o hecho que provenga de él o de terceros, que afectare o pudiese afectar el estado físico o situación jurídica de los Bienes o que pueda generarle cualquier responsabilidad al DADOR.

q) Formalizar todas las denuncias ante las autoridades competentes y/o realizar los actos y/o producir los hechos tendientes al mejor resguardo de los derechos del DADOR.

r) Comunicar, por medio fehaciente, al DADOR cualquier medida cautelar que se haya trabado sobre los Bienes, a más tardar el día siguiente hábil de conocida la medida, y a mantenerlo indemne ante cualquier acción judicial que se promueva contra el DADOR como consecuencia del uso de los Bienes que hiciera el TOMADOR.

s) No ceder total o parcialmente los derechos derivados de este Contrato, el Contrato mismo, ni el uso de los Bienes a terceros, b ajo cualquier figura contractual o de hecho, sin la expresa conformidad otorgada previamente por escrito por el DADOR.

t) Mantener la cuenta identificada en las Condiciones Particulares abierta y en condiciones operativas mientras se encuentre en vigencia este contrato, renunciando expresamente al derecho contemplado en el Art. 1432 del Código Civil y Comercial de la República Argentina.

u) Contar con suficiente provisión de fondos en dicha cuenta a los efectos que el Banco proceda a debitar en forma automática, en cada oportunidad en que el DADOR se lo haya solicitado haciendo ejercicio de las atribuciones conferidas por el TOMADOR en la cláusula 5 del presente, los importes correspondientes a los Cánones o cualquier otro importe a cargo del TOMADOR en virtud de este Contrato.

v) No solicitar al Banco la interrupción parcial o total, temporal o definitiva del procedimiento establecido en la Cláusula 5 del presente. El cierre de la cuenta identificada en las Condiciones Particulares, cualquiera fuere la causa, autorizará al DADOR a dar por rescindido el presente contrato.

w) Pagar los gravámenes e impuestos que pudieran corresponder al igual que todas las demás cargas y gastos de transferencias, inscripciones, impuestos, patentes y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra.

x) Hacerse cargo de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional, aranceles, y gastos de cualquier naturaleza que actualmente o que en el futuro correspondiere tributar o abonar con motivo del presente Contrato, y no gravar por causa ni monto alguno el Contrato, los hechos o actos que se realicen y/o sucedan en su consecuencia o al DADOR con motivo de este y/o estos.

y) No incurrir en causales que lo inhabiliten para operar en el sistema bancario.

z) En orden a la adecuada y oportuna ejecución del Contrato, proveer al DADOR cualquier información, así como poner a disposición del DADOR cualquier documentación que éste le requiera y que esté referida al TOMADOR y su vinculación con el DADOR por este Contrato.

aa) Adherir a Factura ELECTRÓNICA relativa a los cargos facturados por el DADOR en virtud del presente contrato declarando el TOMADOR conocer, entender y aceptar que NO recibirá la factura impresa en papel en su domicilio, asumiendo la obligación de verificar su cuenta periódicamente en la web www.provincialeasing.com.ar

ab) Aranceles de Registro. Reembolsar al DADOR los aranceles y gastos de registro, y su posterior cancelación, (incluyendo honorarios y gastos legales y/o de gestores) incurridos por el DADOR en el perfeccionamiento o protección de sus derechos sobre los Bienes, incluyendo, sin limitación, los gastos de patentamiento (en caso de corresponder), la inscripción del presente Contrato de Leasing en el Registro que corresponda, y oportunamente su cancelación.

ac) Leasing no cancelable: El TOMADOR asume la obligación incondicional de pagar la totalidad de los Cánones y demás importes pagaderos respecto de dicha operación a su vencimiento, renunciando expresamente a solicitar la rescisión del presente Contrato y/o solicitar la disminución de los Cánones. Los defectos, daños, pérdidas o destrucciones o mal funcionamiento que afecten a los Bienes o cualquier demora en la entrega de los Bienes no originarán la rescisión del presente Contrato por parte del TOMADOR, ni afectarán las obligaciones contraídas en el presente por el TOMADOR, ni originarán ninguna responsabilidad para el DADOR. El TOMADOR ha seleccionado los Bienes sin la asistencia del DADOR, en consecuencia, el DADOR no ha efectuado ni efectúa en el presente ninguna declaración ni garantía, expresa ni implícita, respecto del diseño, especificaciones, funcionamiento ni estado de ningún Bien (ni de ninguna de sus partes), respecto de si los Bienes son propios para el final que los destina el TOMADOR, así como respecto de ninguna cuestión relacionada con cualquier violación a la propiedad intelectual, derecho de propiedad o cuestiones similares. El TOMADOR tendrá recurso únicamente contra el Vendedor por cualquier reclamo y garantía relacionada con los Bienes.

ad) Responsabilidad frente a terceros: (i) el TOMADOR será responsable frente al DADOR y terceros por todos los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, fueran derivados de los Bienes y/o del uso de los mismos y no podrá, para eximirse de responsabilidad, invocar frente al DADOR caso fortuito o fuerza mayor;

ae) el TOMADOR declara y garantiza al DADOR que ni el TOMADOR, ni cualquier otra persona vinculada al TOMADOR de cualquier modo, radicada en la República Argentina o en el extranjero, ha formalizado contratos ni ha realizado actos que pudieran impedir al DADOR la exigencia del cumplimiento de cualquiera de las condiciones o términos de este Contrato.

af) el TOMADOR declara y garantiza al DADOR que ha cumplimentado previamente a la firma de este Contrato todas las aprobaciones societarias necesarias para el perfeccionamiento de este Contrato, sin violación de disposición legal, judicial, administrativa, estatutaria o contractual alguna. En razón de las manifestaciones efectuadas precedentemente, el TOMADOR se obliga a la cancelación inmediata de cualquier obligación asumida frente a terceros que de cualquier modo pudiera impedir, restringir o limitar al DADOR el ejercicio de los derechos conferidos.

9. Seguros.

9.1. El TOMADOR se compromete a:

c) Contratar la cobertura de riesgos del Bien con la Empresa Aseguradora a la que se refiere las Condiciones Particulares del presente Contrato, (en adelante el "Asegurador"), y entregará en la Fecha de Inicio la póliza endosada a favor del DADOR. La entrega de la póliza debidamente endosada, es condición ineludible para la simultánea entrega de los Bienes al TOMADOR. Asimismo, el TOMADOR se compromete a mantener los Bienes asegurados durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de Compra fijada en la cláusula 11.4 y se hayan realizado todos los trámites para la transmisión de propiedad de los Bienes y/o cancelación registral del Contrato o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos de las pólizas que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, asumiendo el TOMADOR todos los riesgos no cubiertos por el seguro, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.p).

d) (i) Contratar el servicio de seguimiento satelital de los Bienes, de corresponder según Condiciones Particulares, con el Vendedor que allí se indique o en el futuro el DADOR decida (en adelante el "Seguidor"), desde la Fecha de Inicio y mantener dicho servicio durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de Compra fijada en la cláusula 11.4 o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.p); (ii) Comunicar al "Seguidor" al teléfono que se provee con la instalación, en forma inmediata, en todos los casos y en cualquier circunstancia, la sustracción de los bienes objeto de seguimiento satelital; (iii) Cumplir estrictamente con las obligaciones del contrato de instalación del equipo de seguimiento satelital, manteniendo operativo el servicio en forma permanente y al día los pagos, como requisito para tener derecho al total de la indemnización prevista en caso de un eventual siniestro; (iv) Devolver el equipo y accesorios, en cuya posesión está en carácter de comodato, cuando por cualquier circunstancia les sean requeridos, haciéndose cargo del costo de la desinstalación de éstos, cualquier deterioro o cargo por falta de devolución del equipo y accesorios, abonando en su caso el valor de reposición de los mismos.

9.2. El DADOR, en nombre y representación del TOMADOR pagará las primas y los abonos al servicio de seguimiento satelital correspondientes y cualquiera de las sumas establecidas en la cláusula anterior o que derive del mantenimiento de los seguros o dicho servicio. A tal efecto, el TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable, que el DADOR, se reembolse, los pagos que haya realizado por el procedimiento de pago establecido en la cláusula 5. de este Contrato. El TOMADOR reconoce que el servicio de seguimiento satelital no garantiza la efectiva recuperación de los Bienes por el prestador del servicio de seguimiento satelital en caso de siniestro, de robo o hurto por lo que el TOMADOR renuncia a todo reclamo contra el DADOR y/o el prestador del servicio de seguimiento por la falta de recuperación de los Bienes por causa no imputable a la empresa prestataria del servicio de seguimiento satelital.

9.3. El TOMADOR autoriza expresamente al DADOR, para que en su nombre y representación solicite al Asegurador la prórroga de la vigencia de las pólizas y/o que amplíe la cobertura de los riesgos y/o que aumente el valor de las sumas aseguradas. En tal caso el TOMADOR estará obligado al pago de las diferencias de los premios respectivos renunciando a oponer objeción alguna. En caso de incrementarse el monto y/o cobertura de los seguros contratados, el TOMADOR estará obligado al pago de las diferencias de los premios respectivos renunciando a oponer objeción alguna. Consecuentemente el TOMADOR se obliga a comunicar por un medio fehaciente al DADOR a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido el siniestro, acto o hecho que provenga de él o de terceros, que afectare o pudiere afectar el estado físico o situación jurídica del Bien o de los derechos del DADOR, como propietario del mismo, o que pueda generarle cualquier responsabilidad. Asimismo el TOMADOR se obliga a formalizar todas las denuncias ante las autoridades competentes y/o realizar los actos y/o producir los hechos tendientes al mejor resguardo de los derechos del DADOR.

9.4. Todos los riesgos de pérdida, robo o destrucción total del bien dado en leasing son asumidos exclusivamente por el TOMADOR. En caso de destrucción o pérdida total de los Bienes, la indemnización emergente del seguro será abonada por el Asegurador directamente al DADOR, quien la imputará a su exclusivo criterio:

a) A las deudas devengadas e impagas a la fecha de cobro de la indemnización, al pago correspondiente del valor de los Cánones a vencer y de las obligaciones no vencidas y el valor de la opción de compra y/o al valor de la opción de compra anticipada para lo cual se aplicará la fórmula establecida en la cláusula 15 de este Contrato. El TOMADOR deberá continuar pagando los Cánones a su respectivo vencimiento durante todo el plazo en el cual el importe correspondiente a la indemnización no sea percibido por el DADOR. Percibido que fuere dicho importe y cumplidas que se encuentren las obligaciones del TOMADOR a dicha fecha, el presente Contrato quedará extinguido; o

b) a la adquisición de bienes a efectos de reemplazar los Bienes siniestrados en igual cantidad y calidad a estos últimos, ello en tanto el importe de la indemnización, deducidas las sumas percibidas por el DADOR con causa de la cláusula 9.4 a, alcance a cubrir íntegramente el costo de adquisición de los bienes que eventualmente reemplazarían en ese caso los siniestrados. Durante todo el plazo en el cual el importe correspondiente a la indemnización no sea percibido por el DADOR, el TOMADOR deberá continuar pagando los cánones en sus respectivos vencimientos. Una vez, producida la adquisición de los bienes en reemplazo de los siniestrados, conforme los términos de este inciso, dichos bienes ocuparán el mismo lugar que los Bienes originales siendo aplicables a aquellos todos los términos y condiciones del presente Contrato. Queda especialmente establecido que los gastos, tasas y honorarios que la gestión de registración de la sustitución de los Bienes originales por estos bienes, así como todo otro gasto derivado de la misma, serán a exclusivo cargo del TOMADOR, quien autoriza en este acto en forma expresa e irrevocable al DADOR a que se reembolse, por el procedimiento de pago establecido en la cláusula 5 del Contrato tales importes, y se compromete a suscribir toda la documentación que demande la realización del precitado trámite registral.

9.5. Si las sumas percibidas por el DADOR con causa en la indemnización prevista en la cláusula 9.4.a) cubrieran exactamente el importe calculado conforme la cláusula 15 más todos los demás pagos que conforme este Contrato se encuentran a cargo del TOMADOR, este último quedará liberado de sus obligaciones de pago.

9.6. Si las sumas percibidas por el DADOR con causa en la indemnización prevista en la cláusula 9.4.a) no alcanzaren a cubrir los importes indicados en el punto 9.5 anterior, entonces el TOMADOR deberá integrar el saldo dentro de los cinco (5) días de notificado fehacientemente a tal fin por el DADOR.

9.7. Si las sumas cobradas como indemnización excedieran los importes indicados en el punto 9.4.a), el excedente quedará a beneficio del TOMADOR.

9.8. En caso de pérdida parcial de los Bienes el TOMADOR deberá proceder a su reparación a exclusiva satisfacción del DADOR, quien entregará las sumas recibidas del Asegurador al TOMADOR, siempre y cuando hubiere verificado previamente la reparación de los Bienes en debida forma por parte de este último. En caso que el Asegurador no abonare indemnización alguna o que las sumas pagadas no alcanzaran a cubrir los gastos de reparación, éstos o el faltante quedarán totalmente a cargo del TOMADOR.

10. Otros gastos a cargo del TOMADOR.

10.1 Además de los gastos establecidos en otras cláusulas del presente Contrato y canon estipulado, será a cargo exclusivo e íntegramente del TOMADOR el pago de todo gasto, honorario, impuesto, tasa, patentes, contribuciones, derecho y otros gravámenes creados o a crearse que recaigan sobre la propiedad, locación, tenencia o uso o que deba afrontar el DADOR en caso de incumplimiento del TOMADOR de sus obligaciones.

10.1.2. Si el TOMADOR no cumpliera adecuadamente con la obligación establecida en 10.1. anterior, el DADOR podrá pagar los importes correspondientes a multas o impuestos que según la referida Cláusula corresponda abonar al TOMADOR. En tal caso, el canon correspondiente al mes siguiente en que se hubiera realizado el pago se imputará primero al reintegro de las sumas pagadas por el DADOR, aplicándose el remanente a la cancelación de dicho canon.

10.2. El DADOR percibirá la totalidad de los intereses, gastos, impuestos, tasas, contribuciones, honorarios, costos, costas, multas, cargos, indemnización por daños y perjuicios y en general todo Devengamiento principal o accesorio producido por este Contrato, aún cuando fueren complementarios o conexos al mismo, que generen obligaciones de pago del TOMADOR o aún aquellas obligaciones de hacer o no hacer que produzcan iguales efectos, durante toda la vigencia de este Contrato, y aún posteriores si existieran rubros o conceptos impagos. El TOMADOR autoriza en este acto en forma expresa e irrevocable al DADOR a percibir tales importes mediante el procedimiento fijado en la cláusula 5 del presente.

Respecto a las multas y/o cualquier otro tipo de sanción ocasionada por el uso del Bien objeto del presente contrato, que conforme lo dispuesto por la autoridad Nacional, Provincial o Municipal resultare aplicable por infracción a la normativa vigente, en los casos donde el plazo de notificación o procedimiento jurisdiccional así lo permita, el DADOR enviará un mail a la casilla del TOMADOR individualizada en la cláusula 3 de Condiciones Particulares informando sobre la recepción de la intimación a los fines que el TOMADOR opte por abonar o ejercer su derecho de defensa y formular su descargo en un plazo de 72 hs hábiles desde que es enviado el mail a su casilla. Transcurrido dicho plazo sin que el TOMADOR remita al DADOR, por la misma vía por la cual fue notificado, el comprobante de pago o copia del descargo formulado confrontado por la autoridad Nacional, Provincial o Municipal requirente, o acuse de recibo de Carta Documento según corresponda, el TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable al DADOR a proceder al pago a los fines de evitar se agrave el importe de la multa, percibiendo el DADOR tales importes mediante el procedimiento fijado en la cláusula 5 del presente.

10.3. Queda expresamente establecido que conforme lo previsto en el punto 1.2. que el TOMADOR asume a su cargo los mayores costos que se ocasionen en la operación de compraventa de los Bienes, incluidos al sólo fin enunciativo cualquier costo financiero, diferencia de precio, cotización, tipo de cambio y/o cualquier otra que pudiere surgir respecto de las condiciones planteadas en el lapso de tiempo desde que se solicite la operación hasta la efectivización de la misma. Los valores que surjan como consecuencia de alguna de las circunstancias mencionadas en este punto serán facturados por EL DADOR bajo el concepto de canon adicional a los estipulados en las condiciones particulares, quedando el TOMADOR obligado a su pago.

10.4. Todos los gastos ocasionados por el retiro, traslado y radicación de los Bienes, serán a exclusivo cargo del TOMADOR, e igualmente todos los derechos de habilitación y funcionamiento de los Bienes. Consecuentemente queda facultado el DADOR para adicionar y facturar, sin previo aviso, los importes que el DADOR hubiere abonado por estos conceptos.

11. Vencimiento del Plazo del Contrato. Efectos.

11.1. El TOMADOR deberá hacer saber al DADOR, mediante notificación fehaciente efectuada con no menos de treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha del vencimiento del Contrato si ejerce la Opción de Compra o devuelve los Bienes al DADOR. A los efectos del cómputo de los plazos aquí mencionados no se tendrá en cuenta el día del vencimiento ni el día de la notificación. En caso de ejercer la Opción de Compra, el TOMADOR deberá también, dentro del plazo de 30 días corridos de facturada y abonada la misma, gestionar, otorgar, entregar y suscribir toda la documentación necesaria a los efectos de la transferencia del dominio del bien a su nombre. Transcurrido el plazo de 90 días corridos desde que se abonara la opción de compra sin que se hubiera perfeccionado la transferencia de la titularidad de dominio ante el registro correspondiente, el TOMADOR deberá abonar al Dador en concepto de gastos de administración extraordinarios una suma mensual equivalente al 0,5% del Valor de Compra del bien (conf. Contrato), monto que se incrementará en 0,1% cada tres meses.

Es condición del ejercicio de la Opción de Compra aquí prevista que el TOMADOR no adeude suma alguna por concepto alguno al DADOR. Estarán siempre a cargo del TOMADOR todas las cargas y gastos de transferencias, inscripciones, impuestos y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra de los Bienes y conexos a ellos. Hasta la fecha del efectivo pago del Valor Residual continuará vigente la obligación del TOMADOR del pago del Canon. El DADOR designará al escribano y al gestor que deberán intervenir en la transmisión y diligencias tendientes al perfeccionamiento de la transferencia del dominio y las bajas en los registros correspondientes.

11.2. El TOMADOR podrá devolver al DADOR en forma inmediata los Bienes objeto del Contrato, los que deberán encontrarse en perfecto estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro de su uso adecuado. La entrega de los Bienes deberá hacerse en el domicilio del DADOR o en el lugar que el DADOR pueda indicar en el futuro, por comunicación escrita al TOMADOR dirigida al domicilio constituido en el presente Contrato. Si el DADOR así lo solicitara, el TOMADOR deberá mantener los Bienes en custodia en sus instalaciones por un plazo de treinta (30) días de operada la obligación de restitución. Esta custodia será a título gratuito, no generando ninguna contraprestación a favor del TOMADOR por ningún concepto. La entrega deberá efectuarse por el TOMADOR sin necesidad de interpelación o reclamación, el día posterior a la fecha del vencimiento del Contrato o el día posterior al vencimiento del plazo de custodia indicado en el párrafo anterior, entendiéndose que la falta de entrega en los plazos indicados importará la mora automática del TOMADOR. La falta de cumplimiento en término de esta obligación dará derecho al DADOR: a) a cobrar el doble del equivalente diario del último Canon devengado, por cada día de atraso en la devolución de los Bienes, en calidad de cláusula penal; b) a reclamar del TOMADOR los daños y perjuicios emergentes de la falta de devolución en término; y c) en todos los casos, a reclamar la devolución de los Bienes.

11.3. Si no hubiese acuerdo entre las Partes respecto del estado en que se encuentran los Bienes al momento de su devolución al DADOR, se procederá a su reconocimiento por un perito único, conforme el Art. 782 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o la norma que en el futuro lo reemplace. El DADOR se reserva la facultad de designar el perito, previa notificación al TOMADOR. El dictamen del perito será definitivo e inapelable y tendrá por objeto el determinar si el deterioro de los Bienes devueltos al DADOR excede del derivado del uso o desgaste normal y habitual de los Bienes conforme a su destino. En caso de que el perito determine que ello fuere así, el DADOR podrá optar entre las siguientes alternativas: (i) solicitar al perito designado que fije el valor de los Bienes en el estado en que se encuentren; (ii) proceder a la venta de los Bienes por el medio que considere más apropiado. En ambos casos, si el valor fijado por el perito o el precio obtenido de la venta fuese menor al que hubieran tenido los Bienes de haber sido usados y mantenidos o conservados en forma adecuada y normal según el informe que emita el perito, el TOMADOR deberá abonar al DADOR la diferencia resultante con más todos los gastos derivados de la pericia y/o la venta de los Bienes.

11.4. el valor de la Opción de Compra se fija en la suma determinada en las Condiciones Particulares, más el impuesto, al Valor Agregado.

11.5. El TOMADOR tendrá derecho a adquirir la propiedad de los Bienes:

a) Previo aviso en el tiempo y forma fijada en la cláusula 11.1. una vez pagado el valor de la Opción de Compra; el incumplimiento de esta condición producirá la caducidad automática de pleno derecho y sin previo aviso, de la Opción de Compra acordada, ello sin perjuicio de la obligación del TOMADOR de pagar los gastos administrativos originados en su incumplimiento. Todos los costos y gastos inherentes a la ejecución del Contrato que sean exigibles y/o se hubieran erogado durante el período que medie entre la notificación del punto 11.1 y la efectiva transferencia en propiedad, serán en un todo de conformidad con lo estipulado en las cláusulas 8 y 10, a cargo del TOMADOR.

b) En el estado en que se encuentren al vencimiento del presente Contrato, siempre y cuando no esté incurso en una causal de incumplimiento.

c) Si solicita al DADOR que, para el pago del valor residual, aplique el procedimiento establecido en la cláusula 5 del presente Contrato, antes de los diez (10) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento del plazo del Contrato, debiendo verificarse el respectivo pago, a más tardar el día de vencimiento o, si este fuere feriado o no laborable, el anterior día hábil bancario y diere cumplimiento a las previsiones fijadas en la cláusula 11.1

12. Incumplimientos.

12.1. Si el TOMADOR incumpliera una cualesquiera de las obligaciones asumidas en el Contrato o en cualquier certificado, documento o declaración otorgada o a otorgar en virtud del Contrato facultará al DADOR a:

a) Reclamar por medio fehaciente al TOMADOR el cumplimiento de sus obligaciones dentro del quinto día de notificado, bajo apercibimiento de rescindirse el Contrato y obtener la restitución de los Bienes en el domicilio del DADOR.

b) Vencido el plazo previsto para la subsanación del incumplimiento, a declarar operada la rescisión del Contrato, obligándose el TOMADOR a la inmediata restitución de los Bienes en el domicilio del DADOR de conformidad con lo establecido en el capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación.

c) Declarada la rescisión del contrato, a exigir el pago de los cánones vencidos o a vencer, y cualquier obligación de pago vencida o pendiente de vencimiento cuyo pago fuera exigible al TOMADOR bajo el Contrato, incluida una multa por incumplimiento contractual equivalente al 15% sobre la suma a pagar por el TOMADOR en virtud de esos conceptos. Para determinar el valor de los cánones a vencer y de las obligaciones no vencidas se aplicará la fórmula establecida en la cláusula 15 del Contrato. Si el TOMADOR pagare la totalidad de las sumas adeudadas dentro de 5° (quinto) día de ser notificado al efecto, podrá ejercer la Opción de Compra abonando su precio que se determinará conforme a lo dispuesto en la citada cláusula 15 del presente Contrato.

d) Si el TOMADOR no abonare las sumas indicadas en el punto anterior, en el término previsto, a iniciar acciones judiciales contra el TOMADOR con el objeto de exigir el pago de dichas sumas, con más los gastos que correspondan y, en su caso la devolución de los Bienes. Adicionalmente el DADOR podrá reclamar por el deterioro de los Bienes que exceda el uso o desgaste normal. Para la determinación del correspondiente importe se aplicará lo establecido en la cláusula 11.3 del presente Contrato.

12.2. Si el TOMADOR incumpliera la obligación de pagar el Canon del Contrato, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 1249 del Código Civil y Comercial de la Nación, el DADOR podrá:

a) Obtener el inmediato secuestro de los Bienes, con la sola presentación del Contrato inscripto y demostrando haber interpelado al TOMADOR otorgándole un plazo de cinco días para la regularización. Producido el secuestro, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho.

b) El DADOR podrá promover ejecución por el cobro del Canon que se hubiera devengado hasta el período íntegro en que se produjo el secuestro de los Bienes, con más intereses y una multa por incumplimiento Contractual equivalente al 15% del total de la suma exigible y pendiente de pago; podrá asimismo promover acción judicial por el cobro de los Cánones a vencer y obligaciones no vencidas, y las restantes que hubieren podido devengarse con causa en el incumplimiento del TOMADOR, hasta obtener el DADOR el resarcimiento íntegro de los daños y perjuicios sufridos.

d) O podrá el DADOR accionar por vía ejecutiva por el cobro de la totalidad del Canon no pagado y sus accesorios, y podrá en las condiciones previstas en el inciso b) del artículo 1249 del Código Civil y Comercial de la Nación reclamar judicialmente el secuestro de los Bienes.

12.3. El TOMADRO autoriza de forma expresa e irrevocable al DADOR a percibir todas las sumas establecidas en la presente cláusula, por el procedimiento establecido en la cláusula 5 del presente. El TOMADOR renuncia expresamente a cuestionar el derecho del DADOR a percibir judicialmente las sumas establecidas en la presente cláusula.

13. Cláusula Penal.

13.1. En todos los casos en que así lo prevé el Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación y el Contrato, el DADOR se encuentra habilitado para exigir la devolución de los Bienes, ya sea que éstos se encuentren en poder del TOMADOR o terceros.

13.2. En todos los casos que el TOMADOR deba entregar los Bienes al DADOR, deberá efectivizarla en el domicilio constituido por el DADOR a los efectos del Contrato o en el lugar indicado por este en el plazo de 1 (un) día hábil a partir de la recepción de notificación fehaciente por parte del DADOR.

13.3. El TOMADOR reconoce y manifiesta expresamente tener conocimiento que, en caso de que retenga los Bienes, será considerado incurso en el delito de apropiación indebida de bienes ajenos y se compromete, en su caso, a informar sobre tal circunstancia a las personas que impidan la restitución de los bienes, ya sean sus dependientes, representantes o terceros, que resultarán pasibles de las acciones penales que eventualmente se inicien, sin perjuicio de lo cual el DADOR podrá ejercer las acciones civiles y comerciales que correspondan.

13.4. Las Partes expresamente pactan que, en caso de mora en el cumplimiento de la obligación de devolución de los Bienes, el DADOR, podrá aplicar una cláusula penal por cada día de retraso equivalente al doble del canon diario correspondiente al último canon devengado. A tales fines el canon diario resultará de dividir el canon por la cantidad de días comprendidos en el Período que le corresponda.

14. Mora. Intereses.

14.1. La mora del TOMADOR en el pago de cualquier obligación será automática produciéndose de pleno derecho por el mero vencimiento de los plazos pactados. En caso de mora, el DADOR tendrá derecho a percibir sobre todas las sumas adeudadas, intereses compensatorios y punitivos conforme lo dispuesto en las Condiciones Particulares.

14.2. El TOMADOR reconoce expresamente e irrevocablemente que el DADOR podrá, a su sólo arbitrio, capitalizar los intereses devengados e impagos por períodos mensuales.

15. Ejercicio anticipado de la Opción de Compra.

8.1. El TOMADOR tendrá derecho a ejercer la Opción de Compra de los Bienes en forma anticipada condicionado a que. (i) hubiesen transcurrido las tres cuartas partes del plazo estipulado en el presente Contrato; (ii) hubiese abonado todos los Cánones que haya devengado el presente Contrato hasta la fecha de ejercicio de la Opción de Compra anticipada; (iii) estuviesen cumplidas todas las obligaciones contractuales; (iv) notifique al DADOR por medio fehaciente con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos a la fecha de ejercicio anticipado de la Opción de Compra, la que deberá coincidir con el vencimiento de uno de los Cánones; (v) el pago del Valor Residual deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento del plazo mencionado en el punto (iv), debiendo verificarse el respectivo pago el anterior día hábil bancario; (vi) el importe denominado el "Valor Opción de Compra Anticipado" será igual al valor actual de los Cánones a vencer desde la fecha a ejercer la Opción de Compra anticipada hasta el vencimiento del Contrato, más el valor actual del valor de la Opción de Compra, descontados, a la fecha de la Opción de Compra anticipada, a la tasa de interés, efectiva mensual, fijada en las Condiciones Particulares, según la siguiente fórmula:

$$VOCA = C_1 + \frac{C_2}{(1+i)^1} + \frac{C_3}{(1+i)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+i)^{n-1}} + \frac{VR}{(1+i)^n}$$

En donde:

VOCA: Valor Opción de Compra Anticipado

C1: Valor del Canon al momento de ejercer la Opción de Compra.

C2: Valor del siguiente Canon.

....: expresión análoga a las anteriores para los siguientes Cánones.

Cn: el último Canon del Contrato.

n: la cantidad de períodos que faltan para terminar el plazo de duración del Contrato.

i: tasa de interés periódica equivalente a la que se establece en las Condiciones Particulares.

VR: valor de la Opción de Compra establecido de acuerdo a la Cláusula 11.4.

8.2. El "Valor Opción de Compra Anticipado" no incluye el Impuesto al Valor Agregado, el que será adicionado a dicho importe.

8.3. Hasta la fecha del efectivo pago del valor de la Opción de Compra continuará vigente la obligación del pago del Canon.

16. Inexistencia de reconducción tácita.

Ninguna circunstancia de hecho o derecho dará lugar a interpretar que se pudiera producir tácita reconducción de este Contrato.

17. Ejercicio de los derechos y acciones contractuales.

17.1. El TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable que el DADOR realice el trámite pertinente para inscribir la cancelación del Contrato en el registro respectivo.

17.2. La omisión temporal del DADOR en el ejercicio de sus derechos o acciones legales derivadas de este Contrato, en modo alguno podrá ser invocada por el TOMADOR como una renuncia total o parcial de tales derechos y acciones, ni será interpretada como consentimiento tácito de los eventuales incumplimientos incurridos por el TOMADOR, ni su ejercicio parcial por el DADOR le impedirá cumplimentarlos con posterioridad.

18. Inexistencia de reconducción tácita.

18.1. El DADOR podrá ceder total o parcialmente el presente Contrato, sin necesidad de notificación alguna al TOMADOR, conforme los artículos 1614 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, salvo la notificación por escrito de la modificación del domicilio de pago, en su caso. A tales efectos no resultará necesario transmitir el dominio de los Bienes, pudiendo transmitir total o parcialmente sus derechos sobre el Canon y la Opción de Compra. En este último supuesto, el DADOR quedará vinculado al TOMADOR como parte del Contrato, sin perjuicio que el tercero cesionario del crédito por Canon u Opción de compra ejerza los derechos que eventualmente le correspondan con arreglo al Contrato de cesión.

18.2. El DADOR se reserva los restantes derechos establecidos en el artículo 1247 del Código Civil y Comercial de la Nación.

18.3. Asimismo, el DADOR podrá dar en prenda los créditos actuales y/o futuros, y todo privilegio, derecho accesorio y/o garantías reales o personales, propias o de terceros, actuales y/o futuras, que haya recibido y/o vaya a recibir en el futuro del TOMADOR, en virtud del Contrato. Todo ello, sin necesidad de notificación alguna al TOMADOR y con similares efectos a los indicados para el caso de la cesión.

19. Quiebra y concurso.

19.1. La autoliquidación, liquidación judicial y/o concurso preventivo y/o quiebra del DADOR no afectará el cumplimiento del presente Contrato.

19.2. La quiebra del TOMADOR dará lugar a la aplicación del plazo de treinta (30) días previsto en la Ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras o la que en el futuro la reemplace, para que el Juez resuelva la continuidad o no del Contrato. Vencido dicho plazo sin pronunciación al respecto, el presente Contrato quedará resuelto de pleno derecho y los Bienes deberán ser entregados al DADOR sin más trámite.

En caso de continuación del Contrato se aplicarán todas sus condiciones en su integridad. Si se pretendiere introducir unilateralmente alguna variación a lo pactado por la presente tal eventualidad será considerada como causal de resolución.

20. Domicilios. Jurisdicción.

20.1. A todos los efectos judiciales o extrajudiciales, las partes constituyen su domicilio en los lugares indicados ut supra, el DADOR, y en las Condiciones Particulares, el TOMADOR, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales salvo que por notificación fehaciente se notificara la constitución de un nuevo domicilio a tales efectos dentro de la República Argentina.

20.2. A todos los efectos de este Contrato las partes se someten a la competencia de los Tribunales Nacionales de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

21. Términos y Condiciones Generales.

21.1. Los términos de estas Condiciones Generales regirán el Contrato salvo que fueran modificadas en las cláusulas de las Condiciones Particulares.

21.2. El TOMADOR expresa su consentimiento para que sus datos personales sean utilizados por el DADOR con fines de procesar su solicitud de suscripción del presente contrato y adicionalmente, presta su consentimiento para que dichos datos personales sean compartidos con terceros con el fin de remitirle información relacionada con productos y/o servicios complementarios y/o conexos al presente contrato.

21.3. La omisión del DADOR de exigir al TOMADOR el estricto cumplimiento de cualquier obligación bajo el presente, así como la dispensa por escrito del DADOR respecto de alguna de las disposiciones del presente, no deberá interpretarse como un consentimiento o dispensa de cualquier otro incumplimiento de dicha obligación o de cualquier otra obligación bajo el presente.

22. Condiciones Particulares Relacionadas.

A todo evento queda establecido que las presentes Condiciones Generales se relacionan de tal modo con las Condiciones Particulares N° 10417 del 21 de Abril de 2017, que ambas conforman en su conjunto el Contrato de Leasing.

Leído que fuera, en prueba de conformidad y aceptación se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse

Sr. Apoderado de Provincia Leasing S.A., Sr. Leonardo Alberto Scoccimarro

Sr. Apoderado de Provincia Leasing S.A., Sr. Leonardo Vega

CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO
Condiciones Particulares (MPbadlarPri)

CONTRATO N° 0010418PLP000

1. Lugar y Fecha celebración del Contrato: Avellaneda, a los 21 días del mes de Abril de 2017.
2. Apoderados DADOR: Sres. Scoccimarro Leonardo Alberto DNI N°: 13.295.153, Vega Leonardo DNI N° : 22.403.360
3. TOMADOR: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Domicilio Especialmente Constituido: Calle 9 de Julio 526, Ciudad de San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES.

Casilla de mail: gposse@sanisidro.gov.ar

Representante/s/apoderado/s: el Señor Posse Angel Gustavo DNI N°: 16.345.447; en su carácter de Intendente

4. Bienes: Unidad_Renault_Kangoo_1.6 2PLC 5A 16v
Cantidad: 9 unidades
Datos del Vendedor determinado por el TOMADOR: BLEU AUTOMOTORES S.A.
Domicilio de Radicación del Bien: Calle Av. Centenario 77, Ciudad de San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES.

5. Plazo Contrato: 36 meses.

6. Canon
Fecha de Pago y valor del primer canon: Se pagará en la Fecha de Inicio y su valor será de \$ 74.382,35 (Pesos Setenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Dos con 35/100 ctvos.).
Valor de los cánones siguientes: 2 de 36 cánones de \$ 74.382,35 (Pesos Setenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Dos con 35/100 ctvos.) períodos Mensuales.

Tasa Base. 19,847200 % anual.

Valor Base: 2,27.

Tipo de Cambio: No corresponde.

EL TOMADOR manifiesta expresamente conocer y aceptar que: (i) La FACTURA PROFORMA presentada por el TOMADOR detalla el bien solicitado a un “precio” que se encuentra sujeto a modificación por parte del Vendedor, configurando éste un valor abierto hasta el momento de la facturación. En consecuencia, el Precio Final del bien solicitado será el que facture el Vendedor al DADOR. Toda vez que ello ocurra, el TOMADOR autoriza y consiente de modo irrevocable que todos y cada uno de los términos del contrato que se vean afectados por aumento de precio que surjan con la Facturación del Vendedor quedarán automáticamente modificados, quedando obligado EL TOMADOR al pago del canon adicional, de conformidad con las cláusulas 10.3, 10.4, y 8.w de Condiciones Generales.

(ii) Asimismo, toda vez que se tome conocimiento de la acreditación en la cuenta del DADOR de los importes correspondientes al Anticipo- Depósito en Garantía y Gastos iniciales inherentes a la formalización del presente Contrato, el DADOR emitirá la correspondiente Orden de Compra, no siendo responsable el DADOR por la demora en la Facturación por parte del Vendedor, de conformidad con la cláusula 1.6. y Ccdtes. de Condiciónes Generales.

(iii) Remitida la factura por parte del Vendedor con el precio que en ésta se hubiera fijado, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 1.2 de Condiciones Generales relacionadas, será abonada por el DADOR dentro de los 10 días hábiles siguientes de recepcionada en sus oficinas, quedando los mayores costos en el precio del bien y los mayores costos financieros que se puedan producir por la demora en la entrega del bien a cargo del TOMADOR, como así los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional, aranceles, y gastos de cualquier naturaleza que en la actualidad o en el futuro correspondiere abonar con motivo de la mencionada factura de compra del bien.

(iv) La eventual anulación y/o rescisión del presente Contrato, ya sea por los incumplimientos previstos en éste y/o a solicitud del TOMADOR, conforme lo expuesto precedentemente, no generará para el TOMADOR el derecho a reclamar el reembolso de los importes abonados, los cuales quedarán íntegramente a favor del DADOR.

(v) No devengarán intereses los importes que se depositen como adelanto por los gastos que se presupuesten en oportunidad de la aplicación de la cláusula 11.1 de las Condiciones Generales.

Gastos ordinarios de administración de Contrato: El tomador abonará al Dador, conjuntamente con el valor de los cánones, a partir del 2º -inclusive- y hasta el vencimiento del último canon, una suma equivalente al 0.08% del costo total de adquisición del bien detallado en cláusula 4 del presente no encontrándose incluidos dentro de este concepto la comisión contractual, gastos por firma e inscripción, ni los previstos en la cláusula 10 de Condiciones Generales y concordantes.

Tasas por Mora: Conforme lo dispuesto en la Cláusula 14.1 de las Condiciones Generales: Intereses Compensatorios: Tasa Badlar Privada; Intereses Punitivos: Sumatoria de la Tasa Badlar Privada + 15 puntos porcentuales.

7. Procedimiento para el pago: El TOMADOR autoriza y consiente de modo expreso e irrevocable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante el “BPBA”) debite, en la fecha estipulada en la cláusula 4.1. de Condiciones Generales, y/o con posterioridad, a pedido del DADOR, de la cuenta del TOMADOR N° 61417/3 –radicada en la Sucursal 5096- de la Entidad Bancaria BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES CBU N° 0140028101509606141737, o la que en el futuro la reemplace, los importes necesarios para el pago del canon y toda otra suma debida en razón de este contrato, transfiriéndolos a la cuenta que el DADOR le indique radicada en la Casa Central del BPBA. Toda vez que en la cuenta corriente del TOMADOR no existiesen fondos suficientes, o los mismos fueran insuficientes para cumplimentar el pago del canon y toda otra suma debida, el BPBA, a solicitud del DADOR, podrá indistintamente y sin previo aviso al TOMADOR: a) efectuar el débito por el total en cualquier momento; b) efectuar débitos parciales sucesivos, hasta completar el importe necesario para el pago.

8. Plazo para la entrega de los Bienes: Conforme condiciones de venta del Proveedor seleccionado por el Tomador, condiciones conocidas y aceptadas por el Tomador. Consecuentemente, el DADOR no asume responsabilidad alguna por las demoras o la falta de realización de cualquiera de los actos tendientes a la adquisición del Bien que sean atribuibles a circunstancias ajenas a la voluntad del Dador, renunciando expresamente el TOMADOR a toda acción judicial contra el DADOR derivada de dicha falta de entrega o demora en la entrega. Vencido el plazo de entrega

previsto por el Vendedor, o agotado el plazo fijado en la cláusula 7.14 de las Condiciones Generales, el DADOR estará facultado para disponer la rescisión del Contrato, lo que deberá notificar al TOMADOR por medio fehaciente al domicilio fijado en el mismo. En tal caso, el TOMADOR consiente que el DADOR perciba en su totalidad la comisión acordada en el Art. 15, a) del presente y la suma necesaria para la cancelación de los Gastos Iniciales incurridos como penalidad por la frustración del negocio por razones ajenas al DADOR, en la forma prevista en la cláusula 12. En caso de falta de recepción de los Bienes en el plazo indicado en la cláusula 7.14 por causa imputable al TOMADOR, se producirá la resolución de pleno derecho de este Contrato, lo que deberá ser notificado al TOMADOR por medio fehaciente debiendo en tal caso el TOMADOR restituir toda suma que haya pagado el DADOR derivada del presente Contrato.

9. Seguimiento Satelital: El Tomador autoriza y consiente de modo irrevocable que el Dador proceda, por si o a través de terceros, a la instalación del dispositivo de seguimiento satelital en el/los Bien/es objeto del presente contrato, cuando estime corresponder, determinando en su caso, la empresa que prestará el servicio, en adelante el “Seguidor”, quedando convenido que: 1) Provincia Leasing S.A. como titular de las unidades, tendrá derecho a operar el sistema, ya sea para consultar como para bloquear los equipos cuando lo crea conveniente, 2) el Tomador no podrá cancelar el servicio ni desinstalar los equipos de rastreo sin la previa autorización de Provincia Leasing S.A. Si fuese el Seguidor el que decidiera dicha cancelación, el Tomador deberá comunicarlo a Provincia Leasing S.A. de inmediato a efectos de su reemplazo, todo ello en el marco de lo dispuesto en las condiciones generales de este contrato.

10. Valor Opción de Compra: \$ 94.955,82 (Pesos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Cinco con 82/100 ctvos.).

11. Tasa descuento para calcular Valor de Opción de Compra Anticipada: 0,0300%.

12. Ordenanza: Este contrato se formaliza en los términos de la Ordenanza dictada por el Honorable Concejo Deliberante de MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, de fecha 04/04/2013, bajo el número N° 8698 promulgada por el Decreto del Sr. Intendente, de fecha 10/04/2013, bajo el número N° 821.

13. El TOMADOR se compromete a: a) Contratar la cobertura de riesgos del Bien con Provincia Seguros S.A., (en adelante el “Asegurador”), y entregará en la Fecha de Inicio la póliza endosada a favor del DADOR. La entrega de la póliza, debidamente endosada, es condición ineludible para la simultánea entrega de los Bienes al TOMADOR. Asimismo, el TOMADOR se compromete a mantener los Bienes asegurados durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de compra fijada en la cláusula 11.4 y se hayan realizado todos los trámites para la transmisión de propiedad de los Bienes y/o cancelación registral del Contrato o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos de las pólizas que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, asumiendo el TOMADOR todos los riesgos no cubiertos por el seguro, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.6).

14. Gastos iniciales. A la firma del presente el Tomador deberá abonar al Dador los siguientes conceptos:

e) Gastos por firma e inscripción: El tomador abonará al Dador, los gravámenes e impuestos que pudieran corresponder al igual que todas las demás cargas, honorarios y gastos de inscripciones, patentes y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia de la formalización e inscripción del presente contrato que el Dador le facture al Tomador.

f) Comisión contractual: El tomador abonará al Dador, por única vez, una suma equivalente al 2.80% del costo total de adquisición del bien detallado en cláusula 4 del presente.

15. Condiciones Generales Relacionadas: A todo evento queda establecido que las presentes Condiciones Particulares se relacionan de tal modo con las Condiciones Generales N° 10418 del 21 de Abril de 2017 que ambas conforman en su conjunto el Contrato de Leasing.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Leonardo Alberto Scoccimarro Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Sr. Leonardo Vega

ANEXO 1



FACTURA PROFORMA Renault Argentina SA Av. J.S.M. de Oro 1744 Buenos Aires (1414) Argentina T.E. 011-4778-2000 I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO	X	Fecha 20-04-2017 C.U.I.T. NRO. : 30-50331781-4 INGRESO BRUTOS : 904-238014-9 Inicio actividades: 01/01/1992
---	---	---

CLIENTE: Municipalidad de San Isidro

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO SIN IVA	IVA	IMPORTE TOTAL CON IVA
1	KANGOO 2 EX 1.6 2 PLC CON S° 1.6 16v	9	\$ 206.752,945	\$ 21.709,06	\$ 2.065.158,00
2	Flete y formularios	9	\$ 4.260		\$ 38.340,00
TOTAL			\$ 285.500,00		\$ 2.094.498
SUJETA A VARIACION DE PRECIOS					

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Fernandez Romina
 Asesora Comercial
 (011) 4796-7000 / int. 42201
 (011) 1538816129
rfernandez@carone.com.ar
www.carone.com.ar



CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO

Condiciones Generales

En la Ciudad y la fecha indicados en las Condiciones Particulares, entre **PROVINCIA LEASING SOCIEDAD ANONIMA**, (en adelante el "DADOR"), con domicilio real y especialmente constituido a todos los efectos del presente en Carlos Pellegrini 91, 7° piso, de la Ciudad de Buenos Aires, representado por las personas identificadas en las Condiciones Particulares, en su carácter de apoderados, por una parte y por la otra la/s persona/s identificada/s en las Condiciones Particulares, así también como la/s persona/s cuyo carácter y datos constan en éstas, (en adelante el "TOMADOR"), individualmente denominados como "Parte" y en conjunto como "Partes",

SE CONVIENE

La formalización de este "CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO", (en adelante el "Contrato"), de conformidad con las normas establecidas en el Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación, y según las estipulaciones acordadas, enunciadas en las siguientes cláusulas y condiciones y en las Condiciones Particulares:

1. Objeto.

1.1. El DADOR da en Leasing al TOMADOR y éste se compromete a recibir de plena conformidad los Bienes, descriptos en las Condiciones Particulares, cuyas características son consignadas en el Anexo I del presente Contrato (en adelante, los "Bienes"), en las condiciones y por el plazo que se establecen en las siguientes cláusulas.

El TOMADOR solicita que los Bienes sean adquiridos por el DADOR al Vendedor indicado en las Condiciones Particulares (en adelante, el "Vendedor") y asume todos los riesgos que se ocasionen en la compra de los Bienes a dicho Vendedor. El DADOR no asume responsabilidad alguna relacionada con la obligación de saneamiento de los Bienes. El Vendedor no es parte del presente Contrato y sus responsabilidades según el Contrato de compraventa de los Bienes, no alterarán el vínculo entre las Partes ni la ejecución plena del Contrato.

1.2. El DADOR no asume compromiso por la entrega del bien, conforme artículos 1231 y 1232 del Código Civil y Comercial de la Nación.

1.3. La selección del Bien y del Vendedor ha sido realizada exclusivamente por el TOMADOR, quien ha verificado la razonabilidad y conveniencia del precio de venta de los Bienes que consta en la proforma respectiva, como así también ha verificado y consiente forma y condiciones de venta y entrega, garantías, eventual puesta en marcha y servicios relacionados, entre otros.

1.4. El TOMADOR deberá reclamar directamente al Vendedor todas las obligaciones asumidas por el Vendedor frente al DADOR que emergen del Contrato de compraventa, que es de su pleno conocimiento, sin que la existencia de tales reclamos y/o acciones impida de modo alguno al DADOR el ejercicio de todos los derechos emergentes del presente Contrato.

1.5. El TOMADOR, exclusivamente, ha elegido el Vendedor y ha solicitado al DADOR que adquiera del Vendedor los Bienes que son objeto del presente en función a sus características técnicas y aptitud para el final que están destinados, razón por la cual el DADOR no asume responsabilidad alguna por el Vendedor seleccionado y serán a cargo del TOMADOR todos los riesgos derivados del incumplimiento del Vendedor en la entrega de los documentos de compra y/o entrega del bien. Tampoco asume el DADOR responsabilidad alguna por: a) por la calidad de los Bienes; b) su naturaleza; c) por defectos de fabricación; d) por la existencia de repuestos, accesorios o elementos; e) por falla en el servicio técnico; f) por la aptitud de los Bienes para cumplir con el objeto específico al que se encuentran destinados; g) por cualquier otro hecho que eventualmente pudiere afectar a los Bienes o producirse por estos o por el uso que hiciere, tanto, el TOMADOR como terceros.

1.6. El DADOR designará al escribano y al gestor que deberán intervenir en los trámites y diligencias tendientes al perfeccionamiento del presente Contrato, así como también su inscripción en el Registro que corresponda.

2. Plazo del Leasing.

El plazo del presente Contrato es el fijado en las Condiciones Particulares, y se contará a partir de la Fecha de Inicio, conforme a lo definido en la Cláusula 7.5 y 7.9.

3. Canon mensual.

3.1. El canon será mensual (en adelante el "Canon"), y se devengará durante todo el plazo de duración del contrato.

3.2. El DADOR percibirá el primer canon en la fecha establecida en las Condiciones Particulares, que se tendrá como Día de Vencimiento, y su valor será la suma fijada en éstas.

3.3. El valor de los Cánones siguientes será el fijado en las Condiciones Particulares y estará sujeto a variación en función de la evolución de la tasa de interés nominal anual publicada por el Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días de plazo, de acuerdo a la información suministrada por la totalidad de los bancos privados con casas o filiales en la Capital Federal o en el Gran Buenos Aires (en adelante "Tasa BADLAR"), o la que posteriormente la reemplace (Tasa Testigo).

3.4. Las Partes acuerdan fijar como "Tasa Base" la establecida en las Condiciones Particulares. Dicha Tasa Base será comparada con el promedio de las Tasas BADLAR publicadas por el BCRA en el período comprendido entre el día quince (15) o anterior hábil del mes precedente y el del día dieciséis (16) o anterior hábil del segundo mes precedente, ambos a la Fecha de Vencimiento definido en la cláusula 4.1. (en adelante la "Tasa Vigente"). Al valor del Canon definido en la cláusula 3.3 se determinará teniendo en cuenta la fórmula cuya metodología se basa en el sistema de amortización francés aplicado sobre saldos restantes hasta la finalización del Contrato y teniendo en cuenta el valor de la Opción de Compra del Contrato establecido de acuerdo a la cláusula 11.4.

3.5. El Canon no incluye el Impuesto al Valor Agregado, cuyo pago corresponderá al TOMADOR, el que será adicionado a dicho importe, así como, cualquier variación futura, en más o en menos, de la alícuota del referido impuesto.

4. Plazo para el pago del Canon.

- 4.1. El canon será pagadero por períodos adelantados, y el plazo improrrogable para que el TOMADOR pague al DADOR el importe del mismo; vencerá el día cinco (5) del mes que corresponda según la periodicidad de los pagos establecida en las Condiciones Particulares, o posterior hábil bancario en caso de resultar inhábil el último día del plazo fijado, (en adelante el "Día del Vencimiento").
- 4.2. Todos los pagos deberán efectuarse en el lugar y de conformidad al procedimiento acordado en las Condiciones Particulares del presente Contrato o en el lugar y por el procedimiento que en el futuro le informe el DADOR al TOMADOR siempre que las obligaciones asumidas por el TOMADOR se tornen de cumplimiento imposible respecto al domicilio y forma de pago acordadas originalmente en Condiciones Particulares.
- 4.3. Si la entrega de los Bienes objeto del Contrato se realizara dentro de los últimos siete días del mes, el Día del Vencimiento del segundo canon operará en el mes subsiguiente a dicho acto.

5. Procedimiento para el pago.

- 5.1. Para el pago del Canon y toda otra suma debida en razón de este Contrato, el TOMADOR autoriza y consiente de modo irrevocable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante el "Banco") debite, en la fecha estipulada en la Cláusula 4.1., a pedido del DADOR, de la cuenta bancaria del TOMADOR, cuyos datos están identificados en las Condiciones Particulares, o la que en el futuro la reemplace, el importe necesario para el pago, transfiriéndolo a la cuenta que el DADOR le indique, registrada en la Casa Central del mismo Banco.
- 5.2. Toda vez que en la cuenta corriente del TOMADOR no existiesen fondos suficientes, o los mismos fueran insuficientes para cumplimentar el pago del Canon, el Banco, a solicitud del DADOR, podrá indistintamente y sin previo aviso al TOMADOR:
- g) efectuar el débito por el total, generando saldo deudor en la cuenta;
- h) efectuar débitos parciales sucesivos, hasta completar el importe necesario para el pago; y
- i) el TOMADOR autoriza expresa e irrevocablemente al DADOR, a que el Banco retenga, antes de acreditar en cuenta del TOMADOR los fondos que le fueran asignados diariamente por la Provincia, correspondientes a la distribución de la Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales establecida por la Ley 10.559 y sus modificaciones, o el régimen de distribución que la sustituya o modifique en el futuro, los importes necesarios para cumplimentar el pago del Canon mensual, y toda otra suma debida en virtud del presente. Todo ello de conformidad a lo acordado entre el DADOR y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en el "Convenio Para el Pago de Obligaciones de las Municipalidades ante Provincia Leasing S.A.", suscripto oportunamente a estos efectos, que el TOMADOR manifiesta conocer y aceptar en todos sus términos y condiciones. Si en el futuro, el citado convenio fuere reemplazado el TOMADOR se compromete a aceptar todos los términos y condiciones del nuevo acuerdo.
- 5.3. Todo pago del modo indicado sólo se considerará efectivizado al momento del ingreso de los fondos suficientes en la cuenta del DADOR. Las constancias contables del Banco de los depósitos que comprendan la totalidad del Canon, u otros importes debidos por este Contrato, en cuenta corriente del DADOR serán suficientes recibos de pago.
- 5.4. Los eventuales ingresos parciales no surtirán efecto cancelatorio y se imputarán comenzando por los vencimientos más antiguos, percibidas por el DADOR, a: (i) comisiones; luego a (ii) gastos, incluidos seguros y honorarios; luego a (iii) impuestos; luego a (iv) intereses punitivos; luego a (v) diferencias de cambio; luego a (vi) las penalidades establecidas en este Contrato, en caso de corresponder, y (vii) de existir remanente, al Canon.
- 5.5. En todos los casos el TOMADOR será considerado en mora si: (i) a la fecha de vencimiento de cada una de las facturas emitidas por el DADOR con motivo de este Contrato, el importe de la misma no ha sido acreditado en las cuentas del DADOR mediante débito automático en cuenta; y (ii) de producirse el cierre de la cuenta en la cual se efectúa el débito, cualquiera fuere la causa o el motivo, sin que el TOMADOR haya informado fehacientemente al DADOR los datos de una nueva cuenta propia que la reemplace a tales efectos.

6. Devengamiento del Canon.

- 6.1. El Canon se devengará aún en los supuestos que: a) los Bienes no funcionen total o parcialmente, por desperfectos en su fabricación o diseño o por caso fortuito, fuerza mayor o vicios ocultos; b) los Bienes no respondan a la finalidad que tuvo en miras el TOMADOR al encargarle al DADOR la compra del bien al Vendedor seleccionado, exclusivamente, por el TOMADOR, c) cualquier otro supuesto, imputable o no, al TOMADOR.
- 6.2. En caso de robo, hurto o cualquier otra circunstancia o siniestro que produzca la pérdida o destrucción total o parcial de los Bienes, imputable o no al TOMADOR, que le impida o limite el uso de los Bienes conforme a su destino, el Canon continuará a cargo de éste hasta tanto el DADOR haya sido total, real e íntegramente indemnizado por la pérdida, sustracción o destrucción total o parcial de los Bienes.

7. Entrega de los Bienes.

- 7.1. Los Bienes se entregarán en leasing en el lugar que el DADOR designe, dentro del plazo fijado en las Condiciones Particulares.
- 7.2. El DADOR tiene derecho a individualizar los Bienes, colocando además de las identificaciones que ellos pudieren tener, una inscripción con su nombre, identificación que el TOMADOR se compromete a mantener.
- 7.3. El TOMADOR deberá recibir los Bienes de conformidad y sin reservas ni condicionamientos de ninguna naturaleza o especie alguna, en perfecto estado de funcionamiento, manifestando que los mismos corresponden al objeto del Contrato en el lugar que el DADOR indique dentro de las 48 horas de notificado a tal fin, suscribiendo un acta de recepción que deje constancia de haberlos recibido.
- 7.4. El acta de recepción será constancia suficiente de (a) que los Bienes fueron debidamente entregados y recibidos de conformidad por el TOMADOR en el lugar indicado; (b) que el TOMADOR los ha inspeccionado adecuadamente; (c) que los acepta a todos los efectos de este Contrato de leasing en buen estado, en funcionamiento, sin vicios ni defectos en su diseño y operatividad, libre de embargos, gravámenes o mejor derecho de terceros.
- 7.5. La fecha de emisión del acta de recepción firmada por el representante y/o persona autorizada el TOMADOR será suficiente para acreditar la fecha de entrega de los Bienes y se considerará fecha de entrada en vigencia del presente Contrato (en adelante, la "Fecha de Inicio").
- 7.6. El DADOR por intermedio del Vendedor de los Bienes o por sí, entregará al TOMADOR las garantías y demás documentación que amparen el buen funcionamiento de los Bienes y le transmitirá el ejercicio de todos los reclamos y/o gestiones derivadas de la garantía, respondiendo, el TOMADOR, ante el DADOR, por los perjuicios que sufrieren los Bienes motivadas el inadecuado uso de la documentación en cuestión.
- 7.7. El TOMADOR no podrá percibir sumas compensatorias por vicios o defectos del Bien, ni obtener del Vendedor de los Bienes algo distinto de la reparación del mismo, sin consentimiento previo del DADOR.
- 7.8. El TOMADOR no deberá recibir o retirar los Bienes sin contar con la notificación que a tal fin le cursará el DADOR la cual en ningún caso será cursada con anterioridad a que los Bienes estén asegurados.
- 7.9. Si el TOMADOR se negare a suscribir el acta de recepción indicada en 7.3., será suficiente a efectos de acreditar tal extremo, la fecha que resulte del acta notarial en la que conste la efectiva entrega de los Bienes al TOMADOR, siendo los gastos que se ocasionen a cargo de éste. La entrega se tendrá por perfeccionada y se considerará Fecha de Inicio.
- 7.10. Todos los gastos ocasionados por el retiro, traslado y radicación de los Bienes serán a exclusivo cargo del TOMADOR, e igualmente todos los derechos de habilitación y funcionamiento. Consecuentemente queda facultado el DADOR para adicionar y facturar, sin previo aviso, los importes que el mismo hubiere abonado por estos conceptos.
- 7.11. El TOMADOR también asume los riesgos de la recepción y se responsabiliza de los defectos y vicios, ocultos o no, y por cualquier otro inconveniente que presenten en todo tiempo de los Bienes, serán los perjuicios imputables al TOMADOR, al Vendedor, al transportista o a otros terceros. El TOMADOR se responsabiliza igualmente por cualquier reclamo del Vendedor, fundado en la falta de recepción de los Bienes en el lugar y el momento debido o por cualquier otro hecho que le sea imputable.

7.12. Si el TOMADOR se negara a recibir los Bienes, el DADOR tendrá derecho a:

- a) exigir mediante notificación fehaciente el cumplimiento del presente Contrato en el término de 5 días corridos con más los daños y perjuicios que pudiera generar la demora del TOMADOR, si en este plazo el TOMADOR no cumpliera, el Contrato se considerará resuelto sin más y el DADOR podrá exigir los importes previstos en los párrafos siguientes.
- b) resolver el Contrato de pleno derecho y exigir al TOMADOR, mediante notificación fehaciente, que en el plazo de 5 días corridos, reintegre íntegramente el precio pagado por el DADOR al Vendedor, con más gasto, impuestos, costos e intereses a la tasa establecida en la cláusula 14, con más una penalidad del 10% sobre el precio de lista de los bienes. Si el TOMADOR, pagare todas las sumas indicadas en el plazo mencionado, el DADOR transferirá al TOMADOR, todos los derechos que tiene sobre los bienes.
- c) Resolver el Contrato de pleno derecho y exigir al TOMADOR, mediante notificación fehaciente, que en el plazo de 5 días corridos (i) abone los cánones vencidos y cualquier otra obligación debida con más los intereses previstos en la cláusula 14 del presente Contrato (ii) abone los cánones y obligaciones no vencidos, llevándolos al valor de resolución del Contrato, indicado en la cláusula 15. Si el TOMADOR pagare todas las sumas adeudadas en el plazo mencionado podrá ejercer la Opción de Compra según lo indicado en la cláusula 15.
- d) en caso que el TOMADOR no abonare las sumas indicadas en los párrafos b) y c), en los términos previstos, el DADOR podrá iniciar las acciones judiciales para exigir el pago de dichas sumas con más los gastos que correspondan. En este caso el DADOR, en carácter de propietario de los Bienes, podrá disponer en forma inmediata de estos.

7.13. Sin perjuicio de lo previsto en 7.7., en caso que el TOMADOR se negare a recibir los Bienes acreditando que estos no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas o que tienen daños y/o faltantes que los hacen inútiles para su destino, el DADOR tendrá derecho a resolver el Contrato de pleno derecho y, mediante notificación fehaciente exigir al TOMADOR que en el plazo de 5 días corridos reintegre íntegramente el precio pagado por el DADOR al Vendedor, con más gastos, impuestos, costos e intereses a la tasa establecida en la cláusula 14. Una vez pagadas todas las sumas indicadas, el DADOR, transferirá los Bienes al TOMADOR, subrogándolo en todos sus derechos contra el Vendedor. Si el TOMADOR no abonare la suma indicada en el término previsto, el DADOR podrá aplicar lo previsto en los párrafos b), c) o, de corresponder, d) de la Cláusula 7.12.

7.14. Transcurridos 90 días corridos desde la firma del presente contrato o vencido el plazo de entrega de los Bienes, si este fuera menor, sin que se haya dado inicio al Contrato en la forma prevista en el numeral 7.5 de las Condiciones Generales, por circunstancias ajenas al DADOR, este podrá resolver el contrato de pleno derecho, en la forma prevista en el numeral 8 de las Condiciones Particulares.

8. Declaraciones y Obligaciones del TOMADOR.

El TOMADOR expresamente declara, se obliga y compromete a:

- cc) Que a su exclusivo criterio y decisión ha seleccionado los Bienes, verificando previamente que reúnen las características necesarias conforme a sus necesidades, y por consiguiente asume la total responsabilidad por la elección de los Bienes renunciando a cualquier reclamo posterior fundado en la elección, que libera expresamente al DADOR de la obligación de saneamiento y que no podrá exonerarse del cumplimiento de las obligaciones que surgen del Contrato invocando causa alguna atribuida a la calidad, vicios, defectos, o cualquier otra circunstancia de hecho referida a los Bienes.
- dd) Que sólo adquirirá el dominio de los bienes si efectiviza la Opción de Compra mediante el pago íntegro del precio estipulado y reconoce expresamente que el titular del dominio de los Bienes, es el DADOR, que fueron adquiridos específicamente para ser otorgados en leasing y que recibe de éste únicamente el derecho de usar y gozar de los mismos, en los términos y condiciones de este Contrato.
- ee) No solicitar la conclusión del presente Contrato, por cualquier causa, excepto en los casos en los que solicite la opción anticipada de compra. Asimismo, renuncia a solicitar la disminución de las sumas a abonar en concepto de canon y/u Opción de Compra, renunciando también a solicitar la compensación del pago por cualquier causa.
- ff) Utilizar los Bienes de acuerdo con sus aptitudes y características y con el objeto específico al cual están asignados, cumpliendo con las indicaciones para su conservación y mantenimiento impartidas por el Vendedor y/o fabricante.
- gg) Mantener los Bienes, en el caso de que los mismos sean automotores o demás bienes señalados en la ley N° 24.673, radicados permanentemente en el lugar de su domicilio, bajo el servicio de seguimiento satelital, de corresponder según Condiciones Particulares, sin perjuicio de su desplazamiento regular y no permanente de acuerdo con su destino y la obligación de guardarlos en un espacio o construcción fija o movable adecuada para tal fin. Si los Bienes no son automotores o los demás señalados en la ley N° 24.673, deberá mantenerlos en el domicilio del TOMADOR, no pudiendo retirarlos sin consentimiento previo por escrito del DADOR. A los efectos del cumplimiento de este punto, las Condiciones Particulares podrán establecer un domicilio de radicación de los bienes distinto al del TOMADOR.
- hh) No desplazar los Bienes fuera de los límites territoriales de la República Argentina, sin expresa autorización por escrito del DADOR, quien se reserva el derecho de acordarla o denegarla a su exclusiva decisión. En caso de incumplimiento de la presente obligación resultará de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 12.1.b.
- ii) Cumplir con todas las reglamentaciones nacionales, provinciales o municipales que directa o indirectamente resulten de aplicación respecto de los Bienes, su mantenimiento y utilización, absteniéndose de utilizarlos con fines distintos a lo dispuesto en dichas normas o que fueren ilegales o prohibidos.
- jj) Asumir todos los riesgos inherentes al presente Contrato, incluidos los daños, sean ellos ambientales o no, a las personas o cosas que pudieran causarle directa o indirectamente con los Bienes o por sus riesgos o vicios cualquiera que fuese la causa que los hubiese motivado, incluido el caso fortuito y la fuerza mayor, y se encuentren o no cubiertos por póliza de seguro. Asimismo, el TOMADOR exime de toda responsabilidad al DADOR por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al TOMADOR, o a sus dependientes o terceros, directa o indirectamente con o por los Bienes durante la vigencia de este Contrato. El TOMADOR mantendrá indemne y reembolsará al DADOR la totalidad de los gastos en los que éste incurriere con motivo en toda responsabilidad, obligación, pérdida, daño, sanción, acción, sentencia, juicio, costo o desembolso de cualquier naturaleza con relación a este Contrato y la utilización de los Bienes.
- kk) Mantener los Bienes en perfecto estado de funcionamiento y, en su caso, devolverlo en perfecto estado, efectuando todos los servicios de mantenimiento y garantía que indique el fabricante y/o Vendedor del Bien, a pagar y efectuar por su cuenta, cargo y riesgo todas las reparaciones de los deterioros que se produzcan en los Bienes, cualquiera sea su causa u origen y a cumplir con las demás medidas de conservación que fueran necesarias.

La totalidad de los servicios de mantenimiento y garantía y de reparaciones indicadas en el párrafo que antecede, deberán ser realizadas con la imprescindible intervención de técnicos especialmente autorizados por el Vendedor y/o fabricante de los Bienes.

ll) Pagar en término todos los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional que se apliquen a los Bienes o a su utilización, y en su caso, pagar la totalidad de los intereses, multas, recargos o penalidades que correspondan, manteniendo indemne al DADOR de cualquier importe, costo, daño, gasto, multa, reclamo, acción, penalidad o sanción o cualquier otro desembolso.

mm) Para el caso de Bienes que tuvieran que ser importados, deberá, con la debida anticipación entregar al DADOR información y documentación pertinente a los efectos de la calificación aduanera. El TOMADOR asume todos los costos y riesgos inherentes a la importación, especialmente los vinculados con los trámites aduaneros y la clasificación arancelaria, debiendo abonar al DADOR, y mantenerlo indemne de cualquier importe, costo, daño, gasto, multa, reclamo, acción, penalidad o sanción o cualquier otro desembolso que el DADOR deba afrontar por dichos trámites de importación o clasificación arancelaria. Para todos los bienes, sean estos nacionales o importados, el TOMADOR también asume todos los costos y riesgos inherentes a cualquier aumento del precio del bien o del tipo de cambio que ha sido fijado en las Condiciones Particulares, a efectos de lo cual el DADOR le notificará, y el TOMADOR deberá pagar la diferencia, que tendrá el carácter de canon extraordinario (en adelante “Canon extraordinario”).

nn) Obtener en tiempo propio y a su costo todas las autorizaciones, habilitaciones, inspecciones previas u otros trámites que fueren necesarios para la utilización de los Bienes. En su caso pagar las multas, recargos e intereses u otras penalidades que pudieran corresponder.

ll) No introducir mejoras o modificaciones en los Bienes sin el previo consentimiento por escrito emanado del DADOR. En el caso de introducción de mejoras o modificaciones autorizadas, ellas no podrán ser retiradas ni separadas y quedarán a beneficio exclusivo del DADOR al término del Contrato sin que el TOMADOR pueda exigir o reclamar compensación alguna. En caso de introducción de mejoras o modificaciones no autorizadas el DADOR podrá impedir las o, en su caso, demandar la restitución de los Bienes al estado anterior, sin perjuicio del derecho del DADOR, a mantener las mejoras o modificaciones a su exclusivo beneficio al término del Contrato, sin que el TOMADOR pueda reclamar o exigir compensación alguna.

oo) Informar al DADOR por medio fehaciente, a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido, cualquier hecho o acto del que pudiese derivar en alguna amenaza a los derechos emergentes del presente Contrato o al dominio del DADOR sobre los Bienes, salvo que, de acuerdo con las circunstancias, sea pertinente un plazo menor.

pp) No retirar ni alterar cualquier medio de identificación de los Bienes.

ñ) Permitir el acceso al DADOR para inspeccionar los Bienes –por sí o por terceros que al efecto designe- toda vez que así lo decida e informarle documentadamente, cada vez que lo solicite, el cumplimiento de las demás obligaciones de este Contrato, especialmente las contenidas en los incisos e), g), i) y ll) de la presente cláusula. A los efectos de la realización de las inspecciones a realizar respecto de los Bienes, el DADOR deberá notificar al TOMADOR con una antelación de cinco (5) días corridos la fecha y hora en que se llevarán a cabo. El incumplimiento de la obligación del TOMADOR de permitir y colaborar con las inspecciones permitirá al DADOR dar por rescindido este Contrato conforme el procedimiento previsto en 7.12.a)

o) Asumir todos los riesgos de destrucción o pérdida total o parcial de los Bienes, incluido pero no limitado al robo, hurto, incendio, expropiación y el decomiso de los mismos, aún cuando dichos hechos hayan sido producidos por caso fortuito o fuerza mayor, sin que la contratación del seguro excluya o en algún modo limite su plena responsabilidad. En el caso de pérdida parcial, incluso por ésta u otro hecho o acto el TOMADOR esté impedido o limitado en el uso de los Bienes, deberá continuar abonando los Cánones que se devenguen sin ninguna deducción, hasta el plazo estipulado para el vencimiento del Contrato, aplicándose lo previsto en la cláusula 9.8. En caso de pérdida total, se aplicará lo previsto en las cláusulas 9.4 a 9.7.

p) Comunicar, por medio fehaciente, al DADOR y a la Empresa Aseguradora a la que se refiere las Condiciones Particulares del presente Contrato, a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido todo siniestro, acto o hecho que provenga de él o de terceros, que afectare o pudiese afectar el estado físico o situación jurídica de los Bienes o que pueda generarle cualquier responsabilidad al DADOR.

q) Formalizar todas las denuncias ante las autoridades competentes y/o realizar los actos y/o producir los hechos tendientes al mejor resguardo de los derechos del DADOR.

r) Comunicar, por medio fehaciente, al DADOR cualquier medida cautelar que se haya trabado sobre los Bienes, a más tardar el día siguiente hábil de conocida la medida, y a mantenerlo indemne ante cualquier acción judicial que se promueva contra el DADOR como consecuencia del uso de los Bienes que hiciera el TOMADOR.

s) No ceder total o parcialmente los derechos derivados de este Contrato, el Contrato mismo, ni el uso de los Bienes a terceros, b ajo cualquier figura contractual o de hecho, sin la expresa conformidad otorgada previamente por escrito por el DADOR.

t) Mantener la cuenta identificada en las Condiciones Particulares abierta y en condiciones operativas mientras se encuentre en vigencia este contrato, renunciando expresamente al derecho contemplado en el Art. 1432 del Código Civil y Comercial de la República Argentina.

u) Contar con suficiente provisión de fondos en dicha cuenta a los efectos que el Banco proceda a debitar en forma automática, en cada oportunidad en que el DADOR se lo haya solicitado haciendo ejercicio de las atribuciones conferidas por el TOMADOR en la cláusula 5 del presente, los importes correspondientes a los Cánones o cualquier otro importe a cargo del TOMADOR en virtud de este Contrato.

v) No solicitar al Banco la interrupción parcial o total, temporal o definitiva del procedimiento establecido en la Cláusula 5 del presente. El cierre de la cuenta identificada en las Condiciones Particulares, cualquiera fuere la causa, autorizará al DADOR a dar por rescindido el presente contrato.

w) Pagar los gravámenes e impuestos que pudieran corresponder al igual que todas las demás cargas y gastos de transferencias, inscripciones, impuestos, patentes y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra.

x) Hacerse cargo de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional, aranceles, y gastos de cualquier naturaleza que actualmente o que en el futuro correspondiere tributar o abonar con motivo del presente Contrato, y no gravar por causa ni monto alguno el Contrato, los hechos o actos que se realicen y/o sucedan en su consecuencia o al DADOR con motivo de este y/o estos.

y) No incurrir en causales que lo inhabiliten para operar en el sistema bancario.

z) En orden a la adecuada y oportuna ejecución del Contrato, proveer al DADOR cualquier información, así como poner a disposición del DADOR cualquier documentación que éste le requiera y que esté referida al TOMADOR y su vinculación con el DADOR por este Contrato.

aa) Adherir a Factura ELECTRÓNICA relativa a los cargos facturados por el DADOR en virtud del presente contrato declarando el TOMADOR conocer, entender y aceptar que NO recibirá la factura impresa en papel en su domicilio, asumiendo la obligación de verificar su cuenta periódicamente en la web www.provincialeasing.com.ar

ab) Aranceles de Registro. Reembolsar al DADOR los aranceles y gastos de registro, y su posterior cancelación, (incluyendo honorarios y gastos legales y/o de gestores) incurridos por el DADOR en el perfeccionamiento o protección de sus derechos sobre los Bienes, incluyendo, sin limitación, los gastos de patentamiento (en caso de corresponder), la inscripción del presente Contrato de Leasing en el Registro que corresponda, y oportunamente su cancelación.

ac) Leasing no cancelable: El TOMADOR asume la obligación incondicional de pagar la totalidad de los Cánones y demás importes pagaderos respecto de dicha operación a su vencimiento, renunciando expresamente a solicitar la rescisión del presente Contrato y/o solicitar la disminución de los Cánones. Los defectos, daños, pérdidas o destrucciones o mal funcionamiento que afecten a los Bienes o cualquier demora en la entrega de los Bienes no originarán la rescisión del presente Contrato por parte del TOMADOR, ni afectarán las obligaciones contraídas en el presente por el TOMADOR, ni originarán ninguna responsabilidad para el DADOR. El TOMADOR ha seleccionado los Bienes sin la asistencia del DADOR, en consecuencia, el DADOR no ha efectuado ni efectúa en el presente ninguna declaración ni garantía, expresa ni implícita, respecto del diseño, especificaciones, funcionamiento ni estado de ningún Bien (ni de ninguna de sus partes), respecto de si los Bienes son propios para el final que los destina el TOMADOR, así como respecto de ninguna cuestión relacionada con cualquier violación a la propiedad intelectual, derecho de propiedad o cuestiones similares. El TOMADOR tendrá recurso únicamente contra el Vendedor por cualquier reclamo y garantía relacionada con los Bienes.

ad) Responsabilidad frente a terceros: (i) el TOMADOR será responsable frente al DADOR y terceros por todos los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, fueran derivados de los Bienes y/o del uso de los mismos y no podrá, para eximirse de responsabilidad, invocar frente al DADOR caso fortuito o fuerza mayor;

ae) el TOMADOR declara y garantiza al DADOR que ni el TOMADOR, ni cualquier otra persona vinculada al TOMADOR de cualquier modo, radicada en la República Argentina o en el extranjero, ha formalizado contratos ni ha realizado actos que pudieran impedir al DADOR la exigencia del cumplimiento de cualquiera de las condiciones o términos de este Contrato.

af) el TOMADOR declara y garantiza al DADOR que ha cumplimentado previamente a la firma de este Contrato todas las aprobaciones societarias necesarias para el perfeccionamiento de este Contrato, sin violación de disposición legal, judicial, administrativa, estatutaria o contractual alguna. En razón de las manifestaciones efectuadas precedentemente, el TOMADOR se obliga a la cancelación inmediata de cualquier obligación asumida frente a terceros que de cualquier modo pudiera impedir, restringir o limitar al DADOR el ejercicio de los derechos conferidos.

9. Seguros.

9.1. El TOMADOR se compromete a:

e) Contratar la cobertura de riesgos del Bien con la Empresa Aseguradora a la que se refiere las Condiciones Particulares del presente Contrato, (en adelante el "Asegurador"), y entregará en la Fecha de Inicio la póliza endosada a favor del DADOR. La entrega de la póliza debidamente endosada, es condición ineludible para la simultánea entrega de los Bienes al TOMADOR. Asimismo, el TOMADOR se compromete a mantener los Bienes asegurados durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de Compra fijada en la cláusula 11.4 y se hayan realizado todos los trámites para la transmisión de propiedad de los Bienes y/o cancelación registral del Contrato o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos de las pólizas que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, asumiendo el TOMADOR todos los riesgos no cubiertos por el seguro, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.p).

f) (i) Contratar el servicio de seguimiento satelital de los Bienes, de corresponder según Condiciones Particulares, con el Vendedor que allí se indique o en el futuro el DADOR decida (en adelante el "Seguidor"), desde la Fecha de Inicio y mantener dicho servicio durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de Compra fijada en la cláusula 11.4 o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.p); (ii) Comunicar al "Seguidor" al teléfono que se provee con la instalación, en forma inmediata, en todos los casos y en cualquier circunstancia, la sustracción de los bienes objeto de seguimiento satelital; (iii) Cumplir estrictamente con las obligaciones del contrato de instalación del equipo de seguimiento satelital, manteniendo operativo el servicio en forma permanente y al día los pagos, como requisito para tener derecho al total de la indemnización prevista en caso de un eventual siniestro; (iv) Devolver el equipo y accesorios, en cuya posesión está en carácter de comodato, cuando por cualquier circunstancia les sean requeridos, haciéndose cargo del costo de la desinstalación de éstos, cualquier deterioro o cargo por falta de devolución del equipo y accesorios, abonando en su caso el valor de reposición de los mismos.

9.2. El DADOR, en nombre y representación del TOMADOR pagará las primas y los abonos al servicio de seguimiento satelital correspondientes y cualquiera de las sumas establecidas en la cláusula anterior o que derive del mantenimiento de los seguros o dicho servicio. A tal efecto, el TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable, que el DADOR, se reembolse, los pagos que haya realizado por el procedimiento de pago establecido en la cláusula 5. de este Contrato. El TOMADOR reconoce que el servicio de seguimiento satelital no garantiza la efectiva recuperación de los Bienes por el prestador del servicio de seguimiento satelital en caso de siniestro, de robo o hurto por lo que el TOMADOR renuncia a todo reclamo contra el DADOR y/o el prestador del servicio de seguimiento por la falta de recuperación de los Bienes por causa no imputable a la empresa prestataria del servicio de seguimiento satelital.

9.3. El TOMADOR autoriza expresamente al DADOR, para que en su nombre y representación solicite al Asegurador la prórroga de la vigencia de las pólizas y/o que amplíe la cobertura de los riesgos y/o que aumente el valor de las sumas aseguradas. En tal caso el TOMADOR estará obligado al pago de las diferencias de los premios respectivos renunciando a oponer objeción alguna. En caso de incrementarse el monto y/o cobertura de los seguros contratados, el TOMADOR estará obligado al pago de las diferencias de los premios respectivos renunciando a oponer objeción alguna. Consecuentemente el TOMADOR se obliga a comunicar por un medio fehaciente al DADOR a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido el siniestro, acto o hecho que provenga de él o de terceros, que afectare o pudiere afectar el estado físico o situación jurídica del Bien o de los derechos del DADOR, como propietario del mismo, o que pueda generarle cualquier responsabilidad. Asimismo el TOMADOR se obliga a formalizar todas las denuncias ante las autoridades competentes y/o realizar los actos y/o producir los hechos tendientes al mejor resguardo de los derechos del DADOR.

9.4. Todos los riesgos de pérdida, robo o destrucción total del bien dado en leasing son asumidos exclusivamente por el TOMADOR. En caso de destrucción o pérdida total de los Bienes, la indemnización emergente del seguro será abonada por el Asegurador directamente al DADOR, quien la imputará a su exclusivo criterio:

a) A las deudas devengadas e impagas a la fecha de cobro de la indemnización, al pago correspondiente del valor de los Cánones a vencer y de las obligaciones no vencidas y el valor de la opción de compra y/o al valor de la opción de compra anticipada para lo cual se aplicará la fórmula establecida en la cláusula 15 de este Contrato. El TOMADOR deberá continuar pagando los Cánones a su respectivo vencimiento durante todo el plazo en el cual el importe correspondiente a la indemnización no sea percibido por el DADOR. Percibido que fuere dicho importe y cumplidas que se encuentren las obligaciones del TOMADOR a dicha fecha, el presente Contrato quedará extinguido; o

b) a la adquisición de bienes a efectos de reemplazar los Bienes siniestrados en igual cantidad y calidad a estos últimos, ello en tanto el importe de la indemnización, deducidas las sumas percibidas por el DADOR con causa de la cláusula 9.4 a, alcance a cubrir íntegramente el costo de adquisición de los bienes que eventualmente reemplazarían en ese caso los siniestrados. Durante todo el plazo en el cual el importe correspondiente a la indemnización no sea percibido por el DADOR, el TOMADOR deberá continuar pagando los cánones en sus respectivos vencimientos. Una vez, producida la adquisición de los bienes en reemplazo de los siniestrados, conforme los términos de este inciso, dichos bienes ocuparán el mismo lugar que los Bienes originales siendo aplicables a aquellos todos los términos y condiciones del presente Contrato. Queda especialmente establecido que los gastos, tasas y honorarios que la gestión de registración de la sustitución de los Bienes originales por estos bienes, así como todo otro gasto derivado de la misma, serán a exclusivo cargo del TOMADOR, quien autoriza en este acto en forma expresa e irrevocable al DADOR a que se reembolse, por el procedimiento de pago establecido en la cláusula 5 del Contrato tales importes, y se compromete a suscribir toda la documentación que demande la realización del precitado trámite registral.

9.5. Si las sumas percibidas por el DADOR con causa en la indemnización prevista en la cláusula 9.4.a) cubrieran exactamente el importe calculado conforme la cláusula 15 más todos los demás pagos que conforme este Contrato se encuentran a cargo del TOMADOR, este último quedará liberado de sus obligaciones de pago.

9.6. Si las sumas percibidas por el DADOR con causa en la indemnización prevista en la cláusula 9.4.a) no alcanzaren a cubrir los importes indicados en el punto 9.5 anterior, entonces el TOMADOR deberá integrar el saldo dentro de los cinco (5) días de notificado fehacientemente a tal fin por el DADOR.

9.7. Si las sumas cobradas como indemnización excedieran los importes indicados en el punto 9.4.a), el excedente quedará a beneficio del TOMADOR.

9.8. En caso de pérdida parcial de los Bienes el TOMADOR deberá proceder a su reparación a exclusiva satisfacción del DADOR, quien entregará las sumas recibidas del Asegurador al TOMADOR, siempre y cuando hubiere verificado previamente la reparación de los Bienes en debida forma por parte de este último. En caso que el Asegurador no abonare indemnización alguna o que las sumas pagadas no alcanzaran a cubrir los gastos de reparación, éstos o el faltante quedarán totalmente a cargo del TOMADOR.

10. Otros gastos a cargo del TOMADOR.

10.1 Además de los gastos establecidos en otras cláusulas del presente Contrato y canon estipulado, será a cargo exclusivo e íntegramente del TOMADOR el pago de todo gasto, honorario, impuesto, tasa, patentes, contribuciones, derecho y otros gravámenes creados o a crearse que recaigan sobre la propiedad, locación, tenencia o uso o que deba afrontar el DADOR en caso de incumplimiento del TOMADOR de sus obligaciones.

10.1.2. Si el TOMADOR no cumpliera adecuadamente con la obligación establecida en 10.1. anterior, el DADOR podrá pagar los importes correspondientes a multas o impuestos que según la referida Cláusula corresponda abonar al TOMADOR. En tal caso, el canon correspondiente al mes siguiente en que se hubiera realizado el pago se imputará primero al reintegro de las sumas pagadas por el DADOR, aplicándose el remanente a la cancelación de dicho canon.

10.2. El DADOR percibirá la totalidad de los intereses, gastos, impuestos, tasas, contribuciones, honorarios, costos, costas, multas, cargos, indemnización por daños y perjuicios y en general todo Devengamiento principal o accesorio producido por este Contrato, aún cuando fueren complementarios o conexos al mismo, que generen obligaciones de pago del TOMADOR o aún aquellas obligaciones de hacer o no hacer que produzcan iguales efectos, durante toda la vigencia de este Contrato, y aún posteriores si existieran rubros o conceptos impagos. El TOMADOR autoriza en este acto en forma expresa e irrevocable al DADOR a percibir tales importes mediante el procedimiento fijado en la cláusula 5 del presente.

Respecto a las multas y/o cualquier otro tipo de sanción ocasionada por el uso del Bien objeto del presente contrato, que conforme lo dispuesto por la autoridad Nacional, Provincial o Municipal resultare aplicable por infracción a la normativa vigente, en los casos donde el plazo de notificación o procedimiento jurisdiccional así lo permita, el DADOR enviará un mail a la casilla del TOMADOR individualizada en la cláusula 3 de Condiciones Particulares informando sobre la recepción de la intimación a los fines que el TOMADOR opte por abonar o ejercer su derecho de defensa y formular su descargo en un plazo de 72 hs hábiles desde que es enviado el mail a su casilla. Transcurrido dicho plazo sin que el TOMADOR remita al DADOR, por la misma vía por la cual fue notificado, el comprobante de pago o copia del descargo formulado confrontado por la autoridad Nacional, Provincial o Municipal requirente, o acuse de recibo de Carta Documento según corresponda, el TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable al DADOR a proceder al pago a los fines de evitar se agrave el importe de la multa, percibiendo el DADOR tales importes mediante el procedimiento fijado en la cláusula 5 del presente.

10.3. Queda expresamente establecido que conforme lo previsto en el punto 1.2. que el TOMADOR asume a su cargo los mayores costos que se ocasionen en la operación de compraventa de los Bienes, incluidos al sólo fin enunciativo cualquier costo financiero, diferencia de precio, cotización, tipo de cambio y/o cualquier otra que pudiese surgir respecto de las condiciones planteadas en el lapso de tiempo desde que se solicite la operación hasta la efectivización de la misma. Los valores que surjan como consecuencia de alguna de las circunstancias mencionadas en este punto serán facturados por EL DADOR bajo el concepto de canon adicional a los estipulados en las condiciones particulares, quedando el TOMADOR obligado a su pago.

10.4. Todos los gastos ocasionados por el retiro, traslado y radicación de los Bienes, serán a exclusivo cargo del TOMADOR, e igualmente todos los derechos de habilitación y funcionamiento de los Bienes. Consecuentemente queda facultado el DADOR para adicionar y facturar, sin previo aviso, los importes que el DADOR hubiere abonado por estos conceptos.

11. Vencimiento del Plazo del Contrato. Efectos.

11.1. El TOMADOR deberá hacer saber al DADOR, mediante notificación fehaciente efectuada con no menos de treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha del vencimiento del Contrato si ejerce la Opción de Compra o devuelve los Bienes al DADOR. A los efectos del cómputo de los plazos aquí mencionados no se tendrá en cuenta el día del vencimiento ni el día de la notificación. En caso de ejercer la Opción de Compra, el TOMADOR deberá también, dentro del plazo de 30 días corridos de facturada y abonada la misma, gestionar, otorgar, entregar y suscribir toda la documentación necesaria a los efectos de la transferencia del dominio del bien a su nombre. Transcurrido el plazo de 90 días corridos desde que se abonara la opción de compra sin que se hubiera perfeccionado la transferencia de la titularidad de dominio ante el registro correspondiente, el TOMADOR deberá abonar al Dador en concepto de gastos de administración extraordinarios una suma mensual equivalente al 0,5% del Valor de Compra del bien (conf. Contrato), monto que se incrementará en 0,1% cada tres meses.

Es condición del ejercicio de la Opción de Compra aquí prevista que el TOMADOR no adeude suma alguna por concepto alguno al DADOR. Estarán siempre a cargo del TOMADOR todas las cargas y gastos de transferencias, inscripciones, impuestos y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra de los Bienes y conexos a ellos. Hasta la fecha del efectivo pago del Valor Residual continuará vigente la obligación del TOMADOR del pago del Canon. El DADOR designará al escribano y al gestor que deberán intervenir en la transmisión y diligencias tendientes al perfeccionamiento de la transferencia del dominio y las bajas en los registros correspondientes.

11.2. El TOMADOR podrá devolver al DADOR en forma inmediata los Bienes objeto del Contrato, los que deberán encontrarse en perfecto estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro de su uso adecuado. La entrega de los Bienes deberá hacerse en el domicilio del DADOR o en el lugar que el DADOR pueda indicar en el futuro, por comunicación escrita al TOMADOR dirigida al domicilio constituido en el presente Contrato. Si el DADOR así lo solicitara, el TOMADOR deberá mantener los Bienes en custodia en sus instalaciones por un plazo de treinta (30) días de operada la obligación de restitución. Esta custodia será a título gratuito, no generando ninguna contraprestación a favor del TOMADOR por ningún concepto. La entrega deberá efectuarse por el TOMADOR sin necesidad de interpelación o reclamación, el día posterior a la fecha del vencimiento del Contrato o el día posterior al vencimiento del plazo de custodia indicado en el párrafo anterior, entendiéndose que la falta de entrega en los plazos indicados importará la mora automática del TOMADOR. La falta de cumplimiento en término de esta obligación dará derecho al DADOR: a) a cobrar el doble del equivalente diario del último Canon devengado, por cada día de atraso en la devolución de los Bienes, en calidad de cláusula penal; b) a reclamar del TOMADOR los daños y perjuicios emergentes de la falta de devolución en término; y c) en todos los casos, a reclamar la devolución de los Bienes.

11.3. Si no hubiese acuerdo entre las Partes respecto del estado en que se encuentran los Bienes al momento de su devolución al DADOR, se procederá a su reconocimiento por un perito único, conforme el Art. 782 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o la norma que en el futuro lo reemplace. El DADOR se reserva la facultad de designar el perito, previa notificación al TOMADOR. El dictamen del perito será definitivo e inapelable y tendrá por objeto el determinar si el deterioro de los Bienes devueltos al DADOR excede del derivado del uso o desgaste normal y habitual de los Bienes conforme a su destino. En caso de que el perito determine que ello fuere así, el DADOR podrá optar entre las siguientes alternativas: (i) solicitar al perito designado que fije el valor de los Bienes en el estado en que se encuentren; (ii) proceder a la venta de los Bienes por el medio que considere más apropiado. En ambos casos, si el valor fijado por el perito o el precio obtenido de la venta fuese menor al que hubieran tenido los Bienes de haber sido usados y mantenidos o conservados en forma adecuada y normal según el informe que emita el perito, el TOMADOR deberá abonar al DADOR la diferencia resultante con más todos los gastos derivados de la pericia y/o la venta de los Bienes.

11.4. el valor de la Opción de Compra se fija en la suma determinada en las Condiciones Particulares, más el impuesto, al Valor Agregado.

11.5. El TOMADOR tendrá derecho a adquirir la propiedad de los Bienes:

a) Previo aviso en el tiempo y forma fijada en la cláusula 11.1. una vez pagado el valor de la Opción de Compra; el incumplimiento de esta condición producirá la caducidad automática de pleno derecho y sin previo aviso, de la Opción de Compra acordada, ello sin perjuicio de la obligación del TOMADOR de pagar los gastos administrativos originados en su incumplimiento. Todos los costos y gastos inherentes a la ejecución del Contrato que sean exigibles y/o se hubieran erogado durante el período que medie entre la notificación del punto 11.1 y la efectiva transferencia en propiedad, serán en un todo de conformidad con lo estipulado en las cláusulas 8 y 10, a cargo del TOMADOR.

b) En el estado en que se encuentren al vencimiento del presente Contrato, siempre y cuando no esté incurso en una causal de incumplimiento.

c) Si solicita al DADOR que, para el pago del valor residual, aplique el procedimiento establecido en la cláusula 5 del presente Contrato, antes de los diez (10) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento del plazo del Contrato, debiendo verificarse el respectivo pago, a más tardar el día de vencimiento o, si este fuere feriado o no laborable, el anterior día hábil bancario y diere cumplimiento a las previsiones fijadas en la cláusula 11.1

12. Incumplimientos.

12.1. Si el TOMADOR incumpliera una cualesquiera de las obligaciones asumidas en el Contrato o en cualquier certificado, documento o declaración otorgada o a otorgar en virtud del Contrato facultará al DADOR a:

a) Reclamar por medio fehaciente al TOMADOR el cumplimiento de sus obligaciones dentro del quinto día de notificado, bajo apercibimiento de rescindirse el Contrato y obtener la restitución de los Bienes en el domicilio del DADOR.

b) Vencido el plazo previsto para la subsanación del incumplimiento, a declarar operada la rescisión del Contrato, obligándose el TOMADOR a la inmediata restitución de los Bienes en el domicilio del DADOR de conformidad con lo establecido en el capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación.

c) Declarada la rescisión del contrato, a exigir el pago de los cánones vencidos o a vencer, y cualquier obligación de pago vencida o pendiente de vencimiento cuyo pago fuera exigible al TOMADOR bajo el Contrato, incluida una multa por incumplimiento contractual equivalente al 15% sobre la suma a pagar por el TOMADOR en virtud de esos conceptos. Para determinar el valor de los cánones a vencer y de las obligaciones no vencidas se aplicará la fórmula establecida en la cláusula 15 del Contrato. Si el TOMADOR pagare la totalidad de las sumas adeudadas dentro de 5° (quinto) día de ser notificado al efecto, podrá ejercer la Opción de Compra abonando su precio que se determinará conforme a lo dispuesto en la citada cláusula 15 del presente Contrato.

d) Si el TOMADOR no abonare las sumas indicadas en el punto anterior, en el término previsto, a iniciar acciones judiciales contra el TOMADOR con el objeto de exigir el pago de dichas sumas, con más los gastos que correspondan y, en su caso la devolución de los Bienes. Adicionalmente el DADOR podrá reclamar por el deterioro de los Bienes que exceda el uso o desgaste normal. Para la determinación del correspondiente importe se aplicará lo establecido en la cláusula 11.3 del presente Contrato.

12.2. Si el TOMADOR incumpliera la obligación de pagar el Canon del Contrato, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 1249 del Código Civil y Comercial de la Nación, el DADOR podrá:

a) Obtener el inmediato secuestro de los Bienes, con la sola presentación del Contrato inscripto y demostrando haber interpelado al TOMADOR otorgándole un plazo de cinco días para la regularización. Producido el secuestro, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho.

b) El DADOR podrá promover ejecución por el cobro del Canon que se hubiera devengado hasta el período íntegro en que se produjo el secuestro de los Bienes, con más intereses y una multa por incumplimiento Contractual equivalente al 15% del total de la suma exigible y pendiente de pago; podrá asimismo promover acción judicial por el cobro de los Cánones a vencer y obligaciones no vencidas, y las restantes que hubieren podido devengarse con causa en el incumplimiento del TOMADOR, hasta obtener el DADOR el resarcimiento íntegro de los daños y perjuicios sufridos.

d) O podrá el DADOR accionar por vía ejecutiva por el cobro de la totalidad del Canon no pagado y sus accesorios, y podrá en las condiciones previstas en el inciso b) del artículo 1249 del Código Civil y Comercial de la Nación reclamar judicialmente el secuestro de los Bienes.

12.3. El TOMADRO autoriza de forma expresa e irrevocable al DADOR a percibir todas las sumas establecidas en la presente cláusula, por el procedimiento establecido en la cláusula 5 del presente. El TOMADOR renuncia expresamente a cuestionar el derecho del DADOR a percibir judicialmente las sumas establecidas en la presente cláusula.

13. Cláusula Penal.

13.1. En todos los casos en que así lo prevé el Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación y el Contrato, el DADOR se encuentra habilitado para exigir la devolución de los Bienes, ya sea que éstos se encuentren en poder del TOMADOR o terceros.

13.2. En todos los casos que el TOMADOR deba entregar los Bienes al DADOR, deberá efectivizarla en el domicilio constituido por el DADOR a los efectos del Contrato o en el lugar indicado por este en el plazo de 1 (un) día hábil a partir de la recepción de notificación fehaciente por parte del DADOR.

13.3. El TOMADOR reconoce y manifiesta expresamente tener conocimiento que, en caso de que retenga los Bienes, será considerado incurso en el delito de apropiación indebida de bienes ajenos y se compromete, en su caso, a informar sobre tal circunstancia a las personas que impidan la restitución de los bienes, ya sean sus dependientes, representantes o terceros, que resultarán pasibles de las acciones penales que eventualmente se inicien, sin perjuicio de lo cual el DADOR podrá ejercer las acciones civiles y comerciales que correspondan.

13.4. Las Partes expresamente pactan que, en caso de mora en el cumplimiento de la obligación de devolución de los Bienes, el DADOR, podrá aplicar una cláusula penal por cada día de retraso equivalente al doble del canon diario correspondiente al último canon devengado. A tales fines el canon diario resultará de dividir el canon por la cantidad de días comprendidos en el Período que le corresponda.

14. Mora. Intereses.

14.1. La mora del TOMADOR en el pago de cualquier obligación será automática produciéndose de pleno derecho por el mero vencimiento de los plazos pactados. En caso de mora, el DADOR tendrá derecho a percibir sobre todas las sumas adeudadas, intereses compensatorios y punitivos conforme lo dispuesto en las Condiciones Particulares.

14.2. El TOMADOR reconoce expresamente e irrevocablemente que el DADOR podrá, a su sólo arbitrio, capitalizar los intereses devengados e impagos por períodos mensuales.

15. Ejercicio anticipado de la Opción de Compra.

8.1. El TOMADOR tendrá derecho a ejercer la Opción de Compra de los Bienes en forma anticipada condicionado a que. (i) hubiesen transcurrido las tres cuartas partes del plazo estipulado en el presente Contrato; (ii) hubiese abonado todos los Cánones que haya devengado el presente Contrato hasta la fecha de ejercicio de la Opción de Compra anticipada; (iii) estuviesen cumplidas todas las obligaciones contractuales; (iv) notifique al DADOR por medio fehaciente con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos a la fecha de ejercicio anticipado de la Opción de Compra, la que deberá coincidir con el vencimiento de uno de los Cánones; (v) el pago del Valor Residual deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento del plazo mencionado en el punto (iv), debiendo verificarse el respectivo pago el anterior día hábil bancario; (vi) el importe denominado el "Valor Opción de Compra Anticipado" será igual al valor actual de los Cánones a vencer desde la fecha a ejercer la Opción de Compra anticipada hasta el vencimiento del Contrato, más el valor actual del valor de la Opción de Compra, descontados, a la fecha de la Opción de Compra anticipada, a la tasa de interés, efectiva mensual, fijada en las Condiciones Particulares, según la siguiente fórmula:

$$VOCA = C_1 + \frac{C_2}{(1+i)^1} + \frac{C_3}{(1+i)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+i)^{n-1}} + \frac{VR}{(1+i)^n}$$

En donde:

VOCA: Valor Opción de Compra Anticipado

C1: Valor del Canon al momento de ejercer la Opción de Compra.

C2: Valor del siguiente Canon.

....: expresión análoga a las anteriores para los siguientes Cánones.

Cn: el último Canon del Contrato.

n: la cantidad de períodos que faltan para terminar el plazo de duración del Contrato.

i: tasa de interés periódica equivalente a la que se establece en las Condiciones Particulares.

VR: valor de la Opción de Compra establecido de acuerdo a la Cláusula 11.4.

8.2. El "Valor Opción de Compra Anticipado" no incluye el Impuesto al Valor Agregado, el que será adicionado a dicho importe.

8.3. Hasta la fecha del efectivo pago del valor de la Opción de Compra continuará vigente la obligación del pago del Canon.

16. Inexistencia de reconducción tácita.

Ninguna circunstancia de hecho o derecho dará lugar a interpretar que se pudiera producir tácita reconducción de este Contrato.

17. Ejercicio de los derechos y acciones contractuales.

17.1. El TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable que el DADOR realice el trámite pertinente para inscribir la cancelación del Contrato en el registro respectivo.

17.2. La omisión temporal del DADOR en el ejercicio de sus derechos o acciones legales derivadas de este Contrato, en modo alguno podrá ser invocada por el TOMADOR como una renuncia total o parcial de tales derechos y acciones, ni será interpretada como consentimiento tácito de los eventuales incumplimientos incurridos por el TOMADOR, ni su ejercicio parcial por el DADOR le impedirá cumplimentarlos con posterioridad.

18. Inexistencia de reconducción tácita.

18.1. El DADOR podrá ceder total o parcialmente el presente Contrato, sin necesidad de notificación alguna al TOMADOR, conforme los artículos 1614 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, salvo la notificación por escrito de la modificación del domicilio de pago, en su caso. A tales efectos no resultará necesario transmitir el dominio de los Bienes, pudiendo transmitir total o parcialmente sus derechos sobre el Canon y la Opción de Compra. En este último supuesto, el DADOR quedará vinculado al TOMADOR como parte del Contrato, sin perjuicio que el tercero cesionario del crédito por Canon u Opción de compra ejerza los derechos que eventualmente le correspondan con arreglo al Contrato de cesión.

18.2. El DADOR se reserva los restantes derechos establecidos en el artículo 1247 del Código Civil y Comercial de la Nación.

18.3. Asimismo, el DADOR podrá dar en prenda los créditos actuales y/o futuros, y todo privilegio, derecho accesorio y/o garantías reales o personales, propias o de terceros, actuales y/o futuras, que haya recibido y/o vaya a recibir en el futuro del TOMADOR, en virtud del Contrato. Todo ello, sin necesidad de notificación alguna al TOMADOR y con similares efectos a los indicados para el caso de la cesión.

19. Quiebra y concurso.

19.1. La autoliquidación, liquidación judicial y/o concurso preventivo y/o quiebra del DADOR no afectará el cumplimiento del presente Contrato.

19.2. La quiebra del TOMADOR dará lugar a la aplicación del plazo de treinta (30) días previsto en la Ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras o la que en el futuro la reemplace, para que el Juez resuelva la continuidad o no del Contrato. Vencido dicho plazo sin pronunciación al respecto, el presente Contrato quedará resuelto de pleno derecho y los Bienes deberán ser entregados al DADOR sin más trámite.

En caso de continuación del Contrato se aplicarán todas sus condiciones en su integridad. Si se pretendiere introducir unilateralmente alguna variación a lo pactado por la presente tal eventualidad será considerada como causal de resolución.

20. Domicilios. Jurisdicción.

20.1. A todos los efectos judiciales o extrajudiciales, las partes constituyen su domicilio en los lugares indicados ut supra, el DADOR, y en las Condiciones Particulares, el TOMADOR, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales salvo que por notificación fehaciente se notificara la constitución de un nuevo domicilio a tales efectos dentro de la República Argentina.

20.2. A todos los efectos de este Contrato las partes se someten a la competencia de los Tribunales Nacionales de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

21. Términos y Condiciones Generales.

21.1. Los términos de estas Condiciones Generales regirán el Contrato salvo que fueran modificadas en las cláusulas de las Condiciones Particulares.

21.2. El TOMADOR expresa su consentimiento para que sus datos personales sean utilizados por el DADOR con fines de procesar su solicitud de suscripción del presente contrato y adicionalmente, presta su consentimiento para que dichos datos personales sean compartidos con terceros con el fin de remitirle información relacionada con productos y/o servicios complementarios y/o conexos al presente contrato.

21.3. La omisión del DADOR de exigir al TOMADOR el estricto cumplimiento de cualquier obligación bajo el presente, así como la dispensa por escrito del DADOR respecto de alguna de las disposiciones del presente, no deberá interpretarse como un consentimiento o dispensa de cualquier otro incumplimiento de dicha obligación o de cualquier otra obligación bajo el presente.

22. Condiciones Particulares Relacionadas.

A todo evento queda establecido que las presentes Condiciones Generales se relacionan de tal modo con las Condiciones Particulares N° 10418 del 21 de Abril de 2017, que ambas conforman en su conjunto el Contrato de Leasing.

Leído que fuera, en prueba de conformidad y aceptación se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse

Sr. Apoderado de Provincia Leasing S.A., Sr. Leonardo Alberto Scoccimarro

Sr. Apoderado de Provincia Leasing S.A., Sr. Leonardo Vega

CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO
Condiciones Particulares (MPbadlarPri)

CONTRATO N° 0010419PLP000

1. Lugar y Fecha celebración del Contrato: Avellaneda, a los 21 días del mes de Abril de 2017.
2. Apoderados DADOR: Sres. Scoccimarro Leonardo Alberto DNI N°: 13.295.153, Vega Leonardo DNI N° : 22.403.360
3. TOMADOR: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Domicilio Especialmente Constituido: Calle 9 de Julio 526, Ciudad de San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES.

Casilla de mail: gposse@sanisidro.gov.ar

Representante/s/apoderado/s: el Señor Posse Angel Gustavo DNI N°: 16.345.447; en su carácter de Intendente

4. Bienes: Pick Up_Renault_Duster_Oroch Dynamique 1.6
Cantidad: 2 unidades
Datos del Vendedor determinado por el TOMADOR: BLEU AUTOMOTORES S.A.
Domicilio de Radicación del Bien: Calle Av. Centenario 77, Ciudad de San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES.

5. Plazo Contrato: 36 meses.

6. Canon
Fecha de Pago y valor del primer canon: Se pagará en la Fecha de Inicio y su valor será de \$ 21.406,80 (Pesos Veintiún Mil Cuatrocientos Seis con 80/100 ctvos.).
Valor de los cánones siguientes: 2 de 36 cánones de \$ 21.406,80 (Pesos Veintiún Mil Cuatrocientos Seis con 80/100 ctvos.) períodos Mensuales.

Tasa Base. 19,847200 % anual.

Valor Base: 2,27.

Tipo de Cambio: No corresponde.

EL TOMADOR manifiesta expresamente conocer y aceptar que: (i) La FACTURA PROFORMA presentada por el TOMADOR detalla el bien solicitado a un “precio” que se encuentra sujeto a modificación por parte del Vendedor, configurando éste un valor abierto hasta el momento de la facturación. En consecuencia, el Precio Final del bien solicitado será el que facture el Vendedor al DADOR. Toda vez que ello ocurra, el TOMADOR autoriza y consiente de modo irrevocable que todos y cada uno de los términos del contrato que se vean afectados por aumento de precio que surjan con la Facturación del Vendedor quedarán automáticamente modificados, quedando obligado EL TOMADOR al pago del canon adicional, de conformidad con las cláusulas 10.3, 10.4, y 8.w de Condiciones Generales.

(ii) Asimismo, toda vez que se tome conocimiento de la acreditación en la cuenta del DADOR de los importes correspondientes al Anticipo- Depósito en Garantía y Gastos iniciales inherentes a la formalización del presente Contrato, el DADOR emitirá la correspondiente Orden de Compra, no siendo responsable el DADOR por la demora en la Facturación por parte del Vendedor, de conformidad con la cláusula 1.6. y Ccdtes. de Condiciónes Generales.

(iii) Remitida la factura por parte del Vendedor con el precio que en ésta se hubiera fijado, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 1.2 de Condiciones Generales relacionadas, será abonada por el DADOR dentro de los 10 días hábiles siguientes de recepcionada en sus oficinas, quedando los mayores costos en el precio del bien y los mayores costos financieros que se puedan producir por la demora en la entrega del bien a cargo del TOMADOR, como así los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional, aranceles, y gastos de cualquier naturaleza que en la actualidad o en el futuro correspondiere abonar con motivo de la mencionada factura de compra del bien.

(iv) La eventual anulación y/o rescisión del presente Contrato, ya sea por los incumplimientos previstos en éste y/o a solicitud del TOMADOR, conforme lo expuesto precedentemente, no generará para el TOMADOR el derecho a reclamar el reembolso de los importes abonados, los cuales quedarán íntegramente a favor del DADOR.

(v) No devengarán intereses los importes que se depositen como adelanto por los gastos que se presupuesten en oportunidad de la aplicación de la cláusula 11.1 de las Condiciones Generales.

Gastos ordinarios de administración de Contrato: El tomador abonará al Dador, conjuntamente con el valor de los cánones, a partir del 2º -inclusive- y hasta el vencimiento del último canon, una suma equivalente al 0.08% del costo total de adquisición del bien detallado en cláusula 4 del presente no encontrándose incluidos dentro de este concepto la comisión contractual, gastos por firma e inscripción, ni los previstos en la cláusula 10 de Condiciones Generales y concordantes.

Tasas por Mora: Conforme lo dispuesto en la Cláusula 14.1 de las Condiciones Generales: Intereses Compensatorios: Tasa Badlar Privada; Intereses Punitivos: Sumatoria de la Tasa Badlar Privada + 15 puntos porcentuales.

7. Procedimiento para el pago: El TOMADOR autoriza y consiente de modo expreso e irrevocable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante el “BPBA”) debite, en la fecha estipulada en la cláusula 4.1. de Condiciones Generales, y/o con posterioridad, a pedido del DADOR, de la cuenta del TOMADOR N° 61417/3 –radicada en la Sucursal 5096- de la Entidad Bancaria BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES CBU N° 0140028101509606141737, o la que en el futuro la reemplace, los importes necesarios para el pago del canon y toda otra suma debida en razón de este contrato, transfiriéndolos a la cuenta que el DADOR le indique radicada en la Casa Central del BPBA. Toda vez que en la cuenta corriente del TOMADOR no existiesen fondos suficientes, o los mismos fueran insuficientes para cumplimentar el pago del canon y toda otra suma debida, el BPBA, a solicitud del DADOR, podrá indistintamente y sin previo aviso al TOMADOR: a) efectuar el débito por el total en cualquier momento; b) efectuar débitos parciales sucesivos, hasta completar el importe necesario para el pago.

8. Plazo para la entrega de los Bienes: Conforme condiciones de venta del Proveedor seleccionado por el Tomador, condiciones conocidas y aceptadas por el Tomador. Consecuentemente, el DADOR no asume responsabilidad alguna por las demoras o la falta de realización de cualquiera de los actos tendientes a la adquisición del Bien que sean atribuibles a circunstancias ajenas a la voluntad del Dador, renunciando expresamente el TOMADOR a toda acción judicial contra el DADOR derivada de dicha falta de entrega o demora en la entrega. Vencido el plazo de entrega

previsto por el Vendedor, o agotado el plazo fijado en la cláusula 7.14 de las Condiciones Generales, el DADOR estará facultado para disponer la rescisión del Contrato, lo que deberá notificar al TOMADOR por medio fehaciente al domicilio fijado en el mismo. En tal caso, el TOMADOR consiente que el DADOR perciba en su totalidad la comisión acordada en el Art. 15, a) del presente y la suma necesaria para la cancelación de los Gastos Iniciales incurridos como penalidad por la frustración del negocio por razones ajenas al DADOR, en la forma prevista en la cláusula 12. En caso de falta de recepción de los Bienes en el plazo indicado en la cláusula 7.14 por causa imputable al TOMADOR, se producirá la resolución de pleno derecho de este Contrato, lo que deberá ser notificado al TOMADOR por medio fehaciente debiendo en tal caso el TOMADOR restituir toda suma que haya pagado el DADOR derivada del presente Contrato.

9. Seguimiento Satelital: El Tomador autoriza y consiente de modo irrevocable que el Dador proceda, por si o a través de terceros, a la instalación del dispositivo de seguimiento satelital en el/los Bien/es objeto del presente contrato, cuando estime corresponder, determinando en su caso, la empresa que prestará el servicio, en adelante el “Seguidor”, quedando convenido que: 1) Provincia Leasing S.A. como titular de las unidades, tendrá derecho a operar el sistema, ya sea para consultar como para bloquear los equipos cuando lo crea conveniente, 2) el Tomador no podrá cancelar el servicio ni desinstalar los equipos de rastreo sin la previa autorización de Provincia Leasing S.A. Si fuese el Seguidor el que decidiera dicha cancelación, el Tomador deberá comunicarlo a Provincia Leasing S.A. de inmediato a efectos de su reemplazo, todo ello en el marco de lo dispuesto en las condiciones generales de este contrato.

10. Valor Opción de Compra: \$ 27.327,72 (Pesos Veintisiete Mil Trescientos Veintisiete con 72/100 ctvos.).

11. Tasa descuento para calcular Valor de Opción de Compra Anticipada: 0,0300%.

12. Ordenanza: Este contrato se formaliza en los términos de la Ordenanza dictada por el Honorable Concejo Deliberante de MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, de fecha 04/04/2013, bajo el número N° 8698 promulgada por el Decreto del Sr. Intendente, de fecha 10/04/2013, bajo el número N° 821.

13. El TOMADOR se compromete a: a) Contratar la cobertura de riesgos del Bien con Provincia Seguros S.A., (en adelante el “Asegurador”), y entregará en la Fecha de Inicio la póliza endosada a favor del DADOR. La entrega de la póliza, debidamente endosada, es condición ineludible para la simultánea entrega de los Bienes al TOMADOR. Asimismo, el TOMADOR se compromete a mantener los Bienes asegurados durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de compra fijada en la cláusula 11.4 y se hayan realizado todos los trámites para la transmisión de propiedad de los Bienes y/o cancelación registral del Contrato o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos de las pólizas que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, asumiendo el TOMADOR todos los riesgos no cubiertos por el seguro, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.6).

14. Gastos iniciales. A la firma del presente el Tomador deberá abonar al Dador los siguientes conceptos:

g) Gastos por firma e inscripción: El tomador abonará al Dador, los gravámenes e impuestos que pudieran corresponder al igual que todas las demás cargas, honorarios y gastos de inscripciones, patentes y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia de la formalización e inscripción del presente contrato que el Dador le facture al Tomador.

h) Comisión contractual: El tomador abonará al Dador, por única vez, una suma equivalente al 2.80% del costo total de adquisición del bien detallado en cláusula 4 del presente.

15. Condiciones Generales Relacionadas: A todo evento queda establecido que las presentes Condiciones Particulares se relacionan de tal modo con las Condiciones Generales N° 10419 del 21 de Abril de 2017 que ambas conforman en su conjunto el Contrato de Leasing.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Leonardo Alberto Scoccimarro Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Sr. Leonardo Vega

ANEXO 1

CAR... ONE



FACTURA PROFORMA Renault Argentina SA Av. J.S.M. de Oro 1744 Buenos Aires (1414) Argentina T.E. 011-4778-2000 I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO	X	Fecha 20-04-2017 C.U.I.T. NRO. : 30-50331781-4 INGRESO BRUTOS : 904-230014-3 Inicio actividades: 01/01/1992
---	---	---

CLIENTE: Municipalidad de San Isidro

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO SIN IVA	IVA	IMPORTE TOTAL CON IVA
1	DUSTER OROCH DYNAMIQUE 1.6 16V	2	\$ 269.017,19	\$ 28.246,81	\$ 594.528,00
2	Flete y formularios	2	\$ 4.260		\$ 8.520,00
TOTAL			297.264,00		\$603.048
SUJETA A VARIACION DE PRECIOS					

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Fernandez Romina
Asesora Comercial

(011) 4796-7000 / int. 42201

(011) 1538316129

rfernandez@carone.com.ar

www.carone.com.ar



CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO

Condiciones Generales

En la Ciudad y la fecha indicados en las Condiciones Particulares, entre **PROVINCIA LEASING SOCIEDAD ANONIMA**, (en adelante el "DADOR"), con domicilio real y especialmente constituido a todos los efectos del presente en Carlos Pellegrini 91, 7° piso, de la Ciudad de Buenos Aires, representado por las personas identificadas en las Condiciones Particulares, en su carácter de apoderados, por una parte y por la otra la/s persona/s identificada/s en las Condiciones Particulares, así también como la/s persona/s cuyo carácter y datos constan en éstas, (en adelante el "TOMADOR"), individualmente denominados como "Parte" y en conjunto como "Partes",

SE CONVIENE

La formalización de este "CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO", (en adelante el "Contrato"), de conformidad con las normas establecidas en el Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación, y según las estipulaciones acordadas, enunciadas en las siguientes cláusulas y condiciones y en las Condiciones Particulares:

1. Objeto.

1.1. El DADOR da en Leasing al TOMADOR y éste se compromete a recibir de plena conformidad los Bienes, descriptos en las Condiciones Particulares, cuyas características son consignadas en el Anexo I del presente Contrato (en adelante, los "Bienes"), en las condiciones y por el plazo que se establecen en las siguientes cláusulas.

1.2. El TOMADOR solicita que los Bienes sean adquiridos por el DADOR al Vendedor indicado en las Condiciones Particulares (en adelante, el "Vendedor") y asume todos los riesgos que se ocasionen en la compra de los Bienes a dicho Vendedor. El DADOR no asume responsabilidad alguna relacionada con la obligación de saneamiento de los Bienes. El Vendedor no es parte del presente Contrato y sus responsabilidades según el Contrato de compraventa de los Bienes, no alterarán el vínculo entre las Partes ni la ejecución plena del Contrato.

1.3. El DADOR no asume compromiso por la entrega del bien, conforme artículos 1231 y 1232 del Código Civil y Comercial de la Nación.

1.4. La selección del Bien y del Vendedor ha sido realizada exclusivamente por el TOMADOR, quien ha verificado la razonabilidad y conveniencia del precio de venta de los Bienes que consta en la proforma respectiva, como así también ha verificado y consiente forma y condiciones de venta y entrega, garantías, eventual puesta en marcha y servicios relacionados, entre otros.

1.5. El TOMADOR deberá reclamar directamente al Vendedor todas las obligaciones asumidas por el Vendedor frente al DADOR que emergen del Contrato de compraventa, que es de su pleno conocimiento, sin que la existencia de tales reclamos y/o acciones impida de modo alguno al DADOR el ejercicio de todos los derechos emergentes del presente Contrato.

1.6. El TOMADOR, exclusivamente, ha elegido el Vendedor y ha solicitado al DADOR que adquiera del Vendedor los Bienes que son objeto del presente en función a sus características técnicas y aptitud para el final que están destinados, razón por la cual el DADOR no asume responsabilidad alguna por el Vendedor seleccionado y serán a cargo del TOMADOR todos los riesgos derivados del incumplimiento del Vendedor en la entrega de los documentos de compra y/o entrega del bien. Tampoco asume el DADOR responsabilidad alguna por: a) por la calidad de los Bienes; b) su naturaleza; c) por defectos de fabricación; d) por la existencia de repuestos, accesorios o elementos; e) por falla en el servicio técnico; f) por la aptitud de los Bienes para cumplir con el objeto específico al que se encuentran destinados; g) por cualquier otro hecho que eventualmente pudiere afectar a los Bienes o producirse por estos o por el uso que hiciere, tanto, el TOMADOR como terceros.

1.7. El DADOR designará al escribano y al gestor que deberán intervenir en los trámites y diligencias tendientes al perfeccionamiento del presente Contrato, así como también su inscripción en el Registro que corresponda.

2. Plazo del Leasing.

El plazo del presente Contrato es el fijado en las Condiciones Particulares, y se contará a partir de la Fecha de Inicio, conforme a lo definido en la Cláusula 7.5 y 7.9.

3. Canon mensual.

3.1. El canon será mensual (en adelante el "Canon"), y se devengará durante todo el plazo de duración del contrato.

3.2. El DADOR percibirá el primer canon en la fecha establecida en las Condiciones Particulares, que se tendrá como Día de Vencimiento, y su valor será la suma fijada en éstas.

3.3. El valor de los Cánones siguientes será el fijado en las Condiciones Particulares y estará sujeto a variación en función de la evolución de la tasa de interés nominal anual publicada por el Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días de plazo, de acuerdo a la información suministrada por la totalidad de los bancos privados con casas o filiales en la Capital Federal o en el Gran Buenos Aires (en adelante "Tasa BADLAR"), o la que posteriormente la reemplace (Tasa Testigo).

3.4. Las Partes acuerdan fijar como "Tasa Base" la establecida en las Condiciones Particulares. Dicha Tasa Base será comparada con el promedio de las Tasas BADLAR publicadas por el BCRA en el período comprendido entre el día quince (15) o anterior hábil del mes precedente y el del día dieciséis (16) o anterior hábil del segundo mes precedente, ambos a la Fecha de Vencimiento definido en la cláusula 4.1. (en adelante la "Tasa Vigente"). Al valor del Canon definido en la cláusula 3.3 se determinará teniendo en cuenta la fórmula cuya metodología se basa en el sistema de amortización francés aplicado sobre saldos restantes hasta la finalización del Contrato y teniendo en cuenta el valor de la Opción de Compra del Contrato establecido de acuerdo a la cláusula 11.4

3.5. El Canon no incluye el Impuesto al Valor Agregado, cuyo pago corresponderá al TOMADOR, el que será adicionado a dicho importe, así como, cualquier variación futura, en más o en menos, de la alícuota del referido impuesto.

4. Plazo para el pago del Canon.

- 4.1. El canon será pagadero por periodos adelantados, y el plazo improrrogable para que el TOMADOR pague al DADOR el importe del mismo; vencerá el día cinco (5) del mes que corresponda según la periodicidad de los pagos establecida en las Condiciones Particulares, o posterior hábil bancario en caso de resultar inhábil el último día del plazo fijado, (en adelante el "Día del Vencimiento").
- 4.2. Todos los pagos deberán efectuarse en el lugar y de conformidad al procedimiento acordado en las Condiciones Particulares del presente Contrato o en el lugar y por el procedimiento que en el futuro le informe el DADOR al TOMADOR siempre que las obligaciones asumidas por el TOMADOR se tornen de cumplimiento imposible respecto al domicilio y forma de pago acordadas originalmente en Condiciones Particulares.
- 4.3. Si la entrega de los Bienes objeto del Contrato se realizara dentro de los últimos siete días del mes, el Día del Vencimiento del segundo canon operará en el mes subsiguiente a dicho acto.

5. Procedimiento para el pago.

- 5.1. Para el pago del Canon y toda otra suma debida en razón de este Contrato, el TOMADOR autoriza y consiente de modo irrevocable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante el "Banco") debite, en la fecha estipulada en la Cláusula 4.1., a pedido del DADOR, de la cuenta bancaria del TOMADOR, cuyos datos están identificados en las Condiciones Particulares, o la que en el futuro la reemplace, el importe necesario para el pago, transfiriéndolo a la cuenta que el DADOR le indique, registrada en la Casa Central del mismo Banco.
- 5.2. Toda vez que en la cuenta corriente del TOMADOR no existiesen fondos suficientes, o los mismos fueran insuficientes para cumplimentar el pago del Canon, el Banco, a solicitud del DADOR, podrá indistintamente y sin previo aviso al TOMADOR:
- j) efectuar el débito por el total, generando saldo deudor en la cuenta;
 - k) efectuar débitos parciales sucesivos, hasta completar el importe necesario para el pago; y
 - l) el TOMADOR autoriza expresa e irrevocablemente al DADOR, a que el Banco retenga, antes de acreditar en cuenta del TOMADOR los fondos que le fueran asignados diariamente por la Provincia, correspondientes a la distribución de la Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales establecida por la Ley 10.559 y sus modificaciones, o el régimen de distribución que la sustituya o modifique en el futuro, los importes necesarios para cumplimentar el pago del Canon mensual, y toda otra suma debida en virtud del presente.
- Todo ello de conformidad a lo acordado entre el DADOR y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en el "Convenio Para el Pago de Obligaciones de las Municipalidades ante Provincia Leasing S.A.", suscripto oportunamente a estos efectos, que el TOMADOR manifiesta conocer y aceptar en todos sus términos y condiciones. Si en el futuro, el citado convenio fuere reemplazado el TOMADOR se compromete a aceptar todos los términos y condiciones del nuevo acuerdo.
- 5.3. Todo pago del modo indicado sólo se considerará efectivizado al momento del ingreso de los fondos suficientes en la cuenta del DADOR. Las constancias contables del Banco de los depósitos que comprendan la totalidad del Canon, u otros importes debidos por este Contrato, en cuenta corriente del DADOR serán suficientes recibos de pago.
- 5.4. Los eventuales ingresos parciales no surtirán efecto cancelatorio y se imputarán comenzando por los vencimientos más antiguos, percibidas por el DADOR, a: (i) comisiones; luego a (ii) gastos, incluidos seguros y honorarios; luego a (iii) impuestos; luego a (iv) intereses punitivos; luego a (v) diferencias de cambio; luego a (vi) las penalidades establecidas en este Contrato, en caso de corresponder, y (vii) de existir remanente, al Canon.
- 5.5. En todos los casos el TOMADOR será considerado en mora si: (i) a la fecha de vencimiento de cada una de las facturas emitidas por el DADOR con motivo de este Contrato, el importe de la misma no ha sido acreditado en las cuentas del DADOR mediante débito automático en cuenta: y (ii) de producirse el cierre de la cuenta en la cual se efectúa el débito, cualquiera fuere la causa o el motivo, sin que el TOMADOR haya informado fehacientemente al DADOR los datos de una nueva cuenta propia que la reemplace a tales efectos.

6. Devengamiento del Canon.

- 6.1. El Canon se devengará aún en los supuestos que: a) los Bienes no funcionen total o parcialmente, por desperfectos en su fabricación o diseño o por caso fortuito, fuerza mayor o vicios ocultos; b) los Bienes no respondan a la finalidad que tuvo en miras el TOMADOR al encargarle al DADOR la compra del bien al Vendedor seleccionado, exclusivamente, por el TOMADOR, c) cualquier otro supuesto, imputable o no, al TOMADOR.
- 6.2. En caso de robo, hurto o cualquier otra circunstancia o siniestro que produzca la pérdida o destrucción total o parcial de los Bienes, imputable o no al TOMADOR, que le impida o limite el uso de los Bienes conforme a su destino, el Canon continuará a cargo de éste hasta tanto el DADOR haya sido total, real e íntegramente indemnizado por la pérdida, sustracción o destrucción total o parcial de los Bienes.

7. Entrega de los Bienes.

- 7.1. Los Bienes se entregarán en leasing en el lugar que el DADOR designe, dentro del plazo fijado en las Condiciones Particulares.
- 7.2. El DADOR tiene derecho a individualizar los Bienes, colocando además de las identificaciones que ellos pudieren tener, una inscripción con su nombre, identificación que el TOMADOR se compromete a mantener.
- 7.3. El TOMADOR deberá recibir los Bienes de conformidad y sin reservas ni condicionamientos de ninguna naturaleza o especie alguna, en perfecto estado de funcionamiento, manifestando que los mismos corresponden al objeto del Contrato en el lugar que el DADOR indique dentro de las 48 horas de notificado a tal fin, suscribiendo un acta de recepción que deje constancia de haberlos recibido.
- 7.4. El acta de recepción será constancia suficiente de (a) que los Bienes fueron debidamente entregados y recibidos de conformidad por el TOMADOR en el lugar indicado; (b) que el TOMADOR los ha inspeccionado adecuadamente; (c) que los acepta a todos los efectos de este Contrato de leasing en buen estado, en funcionamiento, sin vicios ni defectos en su diseño y operatividad, libre de embargos, gravámenes o mejor derecho de terceros.
- 7.5. La fecha de emisión del acta de recepción firmada por el representante y/o persona autorizada el TOMADOR será suficiente para acreditar la fecha de entrega de los Bienes y se considerará fecha de entrada en vigencia del presente Contrato (en adelante, la "Fecha de Inicio").
- 7.6. El DADOR por intermedio del Vendedor de los Bienes o por sí, entregará al TOMADOR las garantías y demás documentación que amparen el buen funcionamiento de los Bienes y le transmitirá el ejercicio de todos los reclamos y/o gestiones derivadas de la garantía, respondiendo, el TOMADOR, ante el DADOR, por los perjuicios que sufrieren los Bienes motivadas el inadecuado uso de la documentación en cuestión.
- 7.7. El TOMADOR no podrá percibir sumas compensatorias por vicios o defectos del Bien, ni obtener del Vendedor de los Bienes algo distinto de la reparación del mismo, sin consentimiento previo del DADOR.
- 7.8. El TOMADOR no deberá recibir o retirar los Bienes sin contar con la notificación que a tal fin le cursará el DADOR la cual en ningún caso será cursada con anterioridad a que los Bienes estén asegurados.
- 7.9. Si el TOMADOR se negare a suscribir el acta de recepción indicada en 7.3., será suficiente a efectos de acreditar tal extremo, la fecha que resulte del acta notarial en la que conste la efectiva entrega de los Bienes al TOMADOR, siendo los gastos que se ocasionen a cargo de éste. La entrega se tendrá por perfeccionada y se considerará Fecha de Inicio.
- 7.10. Todos los gastos ocasionados por el retiro, traslado y radicación de los Bienes serán a exclusivo cargo del TOMADOR, e igualmente todos los derechos de habilitación y funcionamiento. Consecuentemente queda facultado el DADOR para adicionar y facturar, sin previo aviso, los importes que el mismo hubiere abonado por estos conceptos.
- 7.11. El TOMADOR también asume los riesgos de la recepción y se responsabiliza de los defectos y vicios, ocultos o no, y por cualquier otro inconveniente que presenten en todo tiempo de los Bienes, serán los perjuicios imputables al TOMADOR, al Vendedor, al transportista o a otros terceros. El TOMADOR se responsabiliza igualmente por cualquier reclamo del Vendedor, fundado en la falta de recepción de los Bienes en el lugar y el momento debido o por cualquier otro hecho que le sea imputable.

7.12. Si el TOMADOR se negara a recibir los Bienes, el DADOR tendrá derecho a:

- a) exigir mediante notificación fehaciente el cumplimiento del presente Contrato en el término de 5 días corridos con más los daños y perjuicios que pudiera generar la demora del TOMADOR, si en este plazo el TOMADOR no cumpliera, el Contrato se considerará resuelto sin más y el DADOR podrá exigir los importes previstos en los párrafos siguientes.
- b) resolver el Contrato de pleno derecho y exigir al TOMADOR, mediante notificación fehaciente, que en el plazo de 5 días corridos, reintegre íntegramente el precio pagado por el DADOR al Vendedor, con más gasto, impuestos, costos e intereses a la tasa establecida en la cláusula 14, con más una penalidad del 10% sobre el precio de lista de los bienes. Si el TOMADOR, pagare todas las sumas indicadas en el plazo mencionado, el DADOR transferirá al TOMADOR, todos los derechos que tiene sobre los bienes.
- c) Resolver el Contrato de pleno derecho y exigir al TOMADOR, mediante notificación fehaciente, que en el plazo de 5 días corridos (i) abone los cánones vencidos y cualquier otra obligación debida con más los intereses previstos en la cláusula 14 del presente Contrato (ii) abone los cánones y obligaciones no vencidos, llevándolos al valor de resolución del Contrato, indicado en la cláusula 15. Si el TOMADOR pagare todas las sumas adeudadas en el plazo mencionado podrá ejercer la Opción de Compra según lo indicado en la cláusula 15.
- d) en caso que el TOMADOR no abonare las sumas indicadas en los párrafos b) y c), en los términos previstos, el DADOR podrá iniciar las acciones judiciales para exigir el pago de dichas sumas con más los gastos que correspondan. En este caso el DADOR, en carácter de propietario de los Bienes, podrá disponer en forma inmediata de estos.

7.13. Sin perjuicio de lo previsto en 7.7., en caso que el TOMADOR se negare a recibir los Bienes acreditando que estos no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas o que tienen daños y/o faltantes que los hacen inútiles para su destino, el DADOR tendrá derecho a resolver el Contrato de pleno derecho y, mediante notificación fehaciente exigir al TOMADOR que en el plazo de 5 días corridos reintegre íntegramente el precio pagado por el DADOR al Vendedor, con más gastos, impuestos, costos e intereses a la tasa establecida en la cláusula 14. Una vez pagadas todas las sumas indicadas, el DADOR, transferirá los Bienes al TOMADOR, subrogándolo en todos sus derechos contra el Vendedor. Si el TOMADOR no abonare la suma indicada en el término previsto, el DADOR podrá aplicar lo previsto en los párrafos b), c) o, de corresponder, d) de la Cláusula 7.12.

7.14. Transcurridos 90 días corridos desde la firma del presente contrato o vencido el plazo de entrega de los Bienes, si este fuera menor, sin que se haya dado inicio al Contrato en la forma prevista en el numeral 7.5 de las Condiciones Generales, por circunstancias ajenas al DADOR, este podrá resolver el contrato de pleno derecho, en la forma prevista en el numeral 8 de las Condiciones Particulares.

8. Declaraciones y Obligaciones del TOMADOR.

El TOMADOR expresamente declara, se obliga y compromete a:

qq) Que a su exclusivo criterio y decisión ha seleccionado los Bienes, verificando previamente que reúnen las características necesarias conforme a sus necesidades, y por consiguiente asume la total responsabilidad por la elección de los Bienes renunciando a cualquier reclamo posterior fundado en la elección, que libera expresamente al DADOR de la obligación de saneamiento y que no podrá exonerarse del cumplimiento de las obligaciones que surgen del Contrato invocando causa alguna atribuida a la calidad, vicios, defectos, o cualquier otra circunstancia de hecho referida a los Bienes.

rr) Que sólo adquirirá el dominio de los bienes si efectiviza la Opción de Compra mediante el pago íntegro del precio estipulado y reconoce expresamente que el titular del dominio de los Bienes, es el DADOR, que fueron adquiridos específicamente para ser otorgados en leasing y que recibe de éste únicamente el derecho de usar y gozar de los mismos, en los términos y condiciones de este Contrato.

ss) No solicitar la conclusión del presente Contrato, por cualquier causa, excepto en los casos en los que solicite la opción anticipada de compra. Asimismo, renuncia a solicitar la disminución de las sumas a abonar en concepto de canon y/u Opción de Compra, renunciando también a solicitar la compensación del pago por cualquier causa.

tt) Utilizar los Bienes de acuerdo con sus aptitudes y características y con el objeto específico al cual están asignados, cumpliendo con las indicaciones para su conservación y mantenimiento impartidas por el Vendedor y/o fabricante.

uu) Mantener los Bienes, en el caso de que los mismos sean automotores o demás bienes señalados en la ley N° 24.673, radicados permanentemente en el lugar de su domicilio, bajo el servicio de seguimiento satelital, de corresponder según Condiciones Particulares, sin perjuicio de su desplazamiento regular y no permanente de acuerdo con su destino y la obligación de guardarlos en un espacio o construcción fija o movable adecuada para tal fin. Si los Bienes no son automotores o los demás señalados en la ley N° 24.673, deberá mantenerlos en el domicilio del TOMADOR, no pudiendo retirarlos sin consentimiento previo por escrito del DADOR. A los efectos del cumplimiento de este punto, las Condiciones Particulares podrán establecer un domicilio de radicación de los bienes distinto al del TOMADOR.

vv) No desplazar los Bienes fuera de los límites territoriales de la República Argentina, sin expresa autorización por escrito del DADOR, quien se reserva el derecho de acordarla o denegarla a su exclusiva decisión. En caso de incumplimiento de la presente obligación resultará de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 12.1.b.

ww) Cumplir con todas las reglamentaciones nacionales, provinciales o municipales que directa o indirectamente resulten de aplicación respecto de los Bienes, su mantenimiento y utilización, absteniéndose de utilizarlos con fines distintos a lo dispuesto en dichas normas o que fueren ilegales o prohibidos.

xx) Asumir todos los riesgos inherentes al presente Contrato, incluidos los daños, sean ellos ambientales o no, a las personas o cosas que pudieran causarle directa o indirectamente con los Bienes o por sus riesgos o vicios cualquiera que fuese la causa que los hubiese motivado, incluido el caso fortuito y la fuerza mayor, y se encuentren o no cubiertos por póliza de seguro. Asimismo, el TOMADOR exime de toda responsabilidad al DADOR por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al TOMADOR, o a sus dependientes o terceros, directa o indirectamente con o por los Bienes durante la vigencia de este Contrato. El TOMADOR mantendrá indemne y reembolsará al DADOR la totalidad de los gastos en los que éste incurriere con motivo en toda responsabilidad, obligación, pérdida, daño, sanción, acción, sentencia, juicio, costo o desembolso de cualquier naturaleza con relación a este Contrato y la utilización de los Bienes.

yy) Mantener los Bienes en perfecto estado de funcionamiento y, en su caso, devolverlo en perfecto estado, efectuando todos los servicios de mantenimiento y garantía que indique el fabricante y/o Vendedor del Bien, a pagar y efectuar por su cuenta, cargo y riesgo todas las reparaciones de los deterioros que se produzcan en los Bienes, cualquiera sea su causa u origen y a cumplir con las demás medidas de conservación que fueran necesarias.

La totalidad de los servicios de mantenimiento y garantía y de reparaciones indicadas en el párrafo que antecede, deberán ser realizadas con la imprescindible intervención de técnicos especialmente autorizados por el Vendedor y/o fabricante de los Bienes.

zz) Pagar en término todos los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional que se apliquen a los Bienes o a su utilización, y en su caso, pagar la totalidad de los intereses, multas, recargos o penalidades que correspondan, manteniendo indemne al DADOR de cualquier importe, costo, daño, gasto, multa, reclamo, acción, penalidad o sanción o cualquier otro desembolso.

aaa) Para el caso de Bienes que tuvieran que ser importados, deberá, con la debida anticipación entregar al DADOR información y documentación pertinente a los efectos de la calificación aduanera. El TOMADOR asume todos los costos y riesgos inherentes a la importación, especialmente los vinculados con los trámites aduaneros y la clasificación arancelaria, debiendo abonar al DADOR, y mantenerlo indemne de cualquier importe, costo, daño, gasto, multa, reclamo, acción, penalidad o sanción o cualquier otro desembolso que el DADOR deba afrontar por dichos trámites de importación o clasificación arancelaria. Para todos los bienes, sean estos nacionales o importados, el TOMADOR también asume todos los costos y riesgos inherentes a cualquier aumento del precio del bien o del tipo de cambio que ha sido fijado en las Condiciones Particulares, a efectos de lo cual el DADOR le notificará, y el TOMADOR deberá pagar la diferencia, que tendrá el carácter de canon extraordinario (en adelante "Canon extraordinario").

bbb) Obtener en tiempo propio y a su costo todas las autorizaciones, habilitaciones, inspecciones previas u otros trámites que fueren necesarios para la utilización de los Bienes. En su caso pagar las multas, recargos e intereses u otras penalidades que pudieran corresponder.

ll) No introducir mejoras o modificaciones en los Bienes sin el previo consentimiento por escrito emanado del DADOR. En el caso de introducción de mejoras o modificaciones autorizadas, ellas no podrán ser retiradas ni separadas y quedarán a beneficio exclusivo del DADOR al término del Contrato sin que el TOMADOR pueda exigir o reclamar compensación alguna. En caso de introducción de mejoras o modificaciones no autorizadas el DADOR podrá impedir las o, en su caso, demandar la restitución de los Bienes al estado anterior, sin perjuicio del derecho del DADOR, a mantener las mejoras o modificaciones a su exclusivo beneficio al término del Contrato, sin que el TOMADOR pueda reclamar o exigir compensación alguna.

ccc) Informar al DADOR por medio fehaciente, a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido, cualquier hecho o acto del que pudiere derivar en alguna amenaza a los derechos emergentes del presente Contrato o al dominio del DADOR sobre los Bienes, salvo que, de acuerdo con las circunstancias, sea pertinente un plazo menor.

ddd) No retirar ni alterar cualquier medio de identificación de los Bienes.

ñ) Permitir el acceso al DADOR para inspeccionar los Bienes –por sí o por terceros que al efecto designe- toda vez que así lo decida e informarle documentadamente, cada vez que lo solicite, el cumplimiento de las demás obligaciones de este Contrato, especialmente las contenidas en los incisos e), g), i) y ll) de la presente cláusula. A los efectos de la realización de las inspecciones a realizar respecto de los Bienes, el DADOR deberá notificar al TOMADOR con una antelación de cinco (5) días corridos la fecha y hora en que se llevarán a cabo. El incumplimiento de la obligación del TOMADOR de permitir y colaborar con las inspecciones permitirá al DADOR dar por rescindido este Contrato conforme el procedimiento previsto en 7.12.a)

o) Asumir todos los riesgos de destrucción o pérdida total o parcial de los Bienes, incluido pero no limitado al robo, hurto, incendio, expropiación y el decomiso de los mismos, aún cuando dichos hechos hayan sido producidos por caso fortuito o fuerza mayor, sin que la contratación del seguro excluya o en algún modo limite su plena responsabilidad. En el caso de pérdida parcial, incluso por ésta u otro hecho o acto el TOMADOR esté impedido o limitado en el uso de los Bienes, deberá continuar abonando los Cánones que se devenguen sin ninguna deducción, hasta el plazo estipulado para el vencimiento del Contrato, aplicándose lo previsto en la cláusula 9.8. En caso de pérdida total, se aplicará lo previsto en las cláusulas 9.4 a 9.7.

p) Comunicar, por medio fehaciente, al DADOR y a la Empresa Aseguradora a la que se refiere las Condiciones Particulares del presente Contrato, a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido todo siniestro, acto o hecho que provenga de él o de terceros, que afectare o pudiere afectar el estado físico o situación jurídica de los Bienes o que pueda generarle cualquier responsabilidad al DADOR.

q) Formalizar todas las denuncias ante las autoridades competentes y/o realizar los actos y/o producir los hechos tendientes al mejor resguardo de los derechos del DADOR.

r) Comunicar, por medio fehaciente, al DADOR cualquier medida cautelar que se haya trabado sobre los Bienes, a más tardar el día siguiente hábil de conocida la medida, y a mantenerlo indemne ante cualquier acción judicial que se promueva contra el DADOR como consecuencia del uso de los Bienes que hiciera el TOMADOR.

s) No ceder total o parcialmente los derechos derivados de este Contrato, el Contrato mismo, ni el uso de los Bienes a terceros, b ajo cualquier figura contractual o de hecho, sin la expresa conformidad otorgada previamente por escrito por el DADOR.

t) Mantener la cuenta identificada en las Condiciones Particulares abierta y en condiciones operativas mientras se encuentre en vigencia este contrato, renunciando expresamente al derecho contemplado en el Art. 1432 del Código Civil y Comercial de la República Argentina.

u) Contar con suficiente provisión de fondos en dicha cuenta a los efectos que el Banco proceda a debitar en forma automática, en cada oportunidad en que el DADOR se lo haya solicitado haciendo ejercicio de las atribuciones conferidas por el TOMADOR en la cláusula 5 del presente, los importes correspondientes a los Cánones o cualquier otro importe a cargo del TOMADOR en virtud de este Contrato.

v) No solicitar al Banco la interrupción parcial o total, temporal o definitiva del procedimiento establecido en la Cláusula 5 del presente. El cierre de la cuenta identificada en las Condiciones Particulares, cualquiera fuere la causa, autorizará al DADOR a dar por rescindido el presente contrato.

w) Pagar los gravámenes e impuestos que pudieran corresponder al igual que todas las demás cargas y gastos de transferencias, inscripciones, impuestos, patentes y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra.

x) Hacerse cargo de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional, aranceles, y gastos de cualquier naturaleza que actualmente o que en el futuro correspondiere tributar o abonar con motivo del presente Contrato, y no gravar por causa ni monto alguno el Contrato, los hechos o actos que se realicen y/o sucedan en su consecuencia o al DADOR con motivo de este y/o estos.

y) No incurrir en causales que lo inhabiliten para operar en el sistema bancario.

z) En orden a la adecuada y oportuna ejecución del Contrato, proveer al DADOR cualquier información, así como poner a disposición del DADOR cualquier documentación que éste le requiera y que esté referida al TOMADOR y su vinculación con el DADOR por este Contrato.

aa) Adherir a Factura ELECTRÓNICA relativa a los cargos facturados por el DADOR en virtud del presente contrato declarando el TOMADOR conocer, entender y aceptar que NO recibirá la factura impresa en papel en su domicilio, asumiendo la obligación de verificar su cuenta periódicamente en la web www.provincialeasing.com.ar

ab) Aranceles de Registro. Reembolsar al DADOR los aranceles y gastos de registro, y su posterior cancelación, (incluyendo honorarios y gastos legales y/o de gestores) incurridos por el DADOR en el perfeccionamiento o protección de sus derechos sobre los Bienes, incluyendo, sin limitación, los gastos de patentamiento (en caso de corresponder), la inscripción del presente Contrato de Leasing en el Registro que corresponda, y oportunamente su cancelación.

ac) Leasing no cancelable: El TOMADOR asume la obligación incondicional de pagar la totalidad de los Cánones y demás importes pagaderos respecto de dicha operación a su vencimiento, renunciando expresamente a solicitar la rescisión del presente Contrato y/o solicitar la disminución de los Cánones. Los defectos, daños, pérdidas o destrucciones o mal funcionamiento que afecten a los Bienes o cualquier demora en la entrega de los Bienes no originarán la rescisión del presente Contrato por parte del TOMADOR, ni afectarán las obligaciones contraídas en el presente por el TOMADOR, ni originarán ninguna responsabilidad para el DADOR. El TOMADOR ha seleccionado los Bienes sin la asistencia del DADOR, en consecuencia, el DADOR no ha efectuado ni efectúa en el presente ninguna declaración ni garantía, expresa ni implícita, respecto del diseño, especificaciones, funcionamiento ni estado de ningún Bien (ni de ninguna de sus partes), respecto de si los Bienes son propios para el final que los destina el TOMADOR, así como respecto de ninguna cuestión relacionada con cualquier violación a la propiedad intelectual, derecho de propiedad o cuestiones similares. El TOMADOR tendrá recurso únicamente contra el Vendedor por cualquier reclamo y garantía relacionada con los Bienes.

ad) Responsabilidad frente a terceros: (i) el TOMADOR será responsable frente al DADOR y terceros por todos los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, fueran derivados de los Bienes y/o del uso de los mismos y no podrá, para eximirse de responsabilidad, invocar frente al DADOR caso fortuito o fuerza mayor;

ae) el TOMADOR declara y garantiza al DADOR que ni el TOMADOR, ni cualquier otra persona vinculada al TOMADOR de cualquier modo, radicada en la República Argentina o en el extranjero, ha formalizado contratos ni ha realizado actos que pudieran impedir al DADOR la exigencia del cumplimiento de cualquiera de las condiciones o términos de este Contrato.

af) el TOMADOR declara y garantiza al DADOR que ha cumplimentado previamente a la firma de este Contrato todas las aprobaciones societarias necesarias para el perfeccionamiento de este Contrato, sin violación de disposición legal, judicial, administrativa, estatutaria o contractual alguna. En razón de las manifestaciones efectuadas precedentemente, el TOMADOR se obliga a la cancelación inmediata de cualquier obligación asumida frente a terceros que de cualquier modo pudiera impedir, restringir o limitar al DADOR el ejercicio de los derechos conferidos.

9. Seguros.

9.1. El TOMADOR se compromete a:

g) Contratar la cobertura de riesgos del Bien con la Empresa Aseguradora a la que se refiere las Condiciones Particulares del presente Contrato, (en adelante el "Asegurador"), y entregará en la Fecha de Inicio la póliza endosada a favor del DADOR. La entrega de la póliza debidamente endosada, es condición ineludible para la simultánea entrega de los Bienes al TOMADOR. Asimismo, el TOMADOR se compromete a mantener los Bienes asegurados durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de Compra fijada en la cláusula 11.4 y se hayan realizado todos los trámites para la transmisión de propiedad de los Bienes y/o cancelación registral del Contrato o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos de las pólizas que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, asumiendo el TOMADOR todos los riesgos no cubiertos por el seguro, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.p).

h) (i) Contratar el servicio de seguimiento satelital de los Bienes, de corresponder según Condiciones Particulares, con el Vendedor que allí se indique o en el futuro el DADOR decida (en adelante el "Seguidor"), desde la Fecha de Inicio y mantener dicho servicio durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de Compra fijada en la cláusula 11.4 o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.p); (ii) Comunicar al "Seguidor" al teléfono que se provee con la instalación, en forma inmediata, en todos los casos y en cualquier circunstancia, la sustracción de los bienes objeto de seguimiento satelital; (iii) Cumplir estrictamente con las obligaciones del contrato de instalación del equipo de seguimiento satelital, manteniendo operativo el servicio en forma permanente y al día los pagos, como requisito para tener derecho al total de la indemnización prevista en caso de un eventual siniestro; (iv) Devolver el equipo y accesorios, en cuya posesión está en carácter de comodato, cuando por cualquier circunstancia les sean requeridos, haciéndose cargo del costo de la desinstalación de éstos, cualquier deterioro o cargo por falta de devolución del equipo y accesorios, abonando en su caso el valor de reposición de los mismos.

9.2. El DADOR, en nombre y representación del TOMADOR pagará las primas y los abonos al servicio de seguimiento satelital correspondientes y cualquiera de las sumas establecidas en la cláusula anterior o que derive del mantenimiento de los seguros o dicho servicio. A tal efecto, el TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable, que el DADOR, se reembolse, los pagos que haya realizado por el procedimiento de pago establecido en la cláusula 5. de este Contrato. El TOMADOR reconoce que el servicio de seguimiento satelital no garantiza la efectiva recuperación de los Bienes por el prestador del servicio de seguimiento satelital en caso de siniestro, de robo o hurto por lo que el TOMADOR renuncia a todo reclamo contra el DADOR y/o el prestador del servicio de seguimiento por la falta de recuperación de los Bienes por causa no imputable a la empresa prestataria del servicio de seguimiento satelital.

9.3. El TOMADOR autoriza expresamente al DADOR, para que en su nombre y representación solicite al Asegurador la prórroga de la vigencia de las pólizas y/o que amplíe la cobertura de los riesgos y/o que aumente el valor de las sumas aseguradas. En tal caso el TOMADOR estará obligado al pago de las diferencias de los premios respectivos renunciando a oponer objeción alguna. En caso de incrementarse el monto y/o cobertura de los seguros contratados, el TOMADOR estará obligado al pago de las diferencias de los premios respectivos renunciando a oponer objeción alguna. Consecuentemente el TOMADOR se obliga a comunicar por un medio fehaciente al DADOR a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido el siniestro, acto o hecho que provenga de él o de terceros, que afectare o pudiere afectar el estado físico o situación jurídica del Bien o de los derechos del DADOR, como propietario del mismo, o que pueda generarle cualquier responsabilidad. Asimismo el TOMADOR se obliga a formalizar todas las denuncias ante las autoridades competentes y/o realizar los actos y/o producir los hechos tendientes al mejor resguardo de los derechos del DADOR.

9.4. Todos los riesgos de pérdida, robo o destrucción total del bien dado en leasing son asumidos exclusivamente por el TOMADOR. En caso de destrucción o pérdida total de los Bienes, la indemnización emergente del seguro será abonada por el Asegurador directamente al DADOR, quien la imputará a su exclusivo criterio:

a) A las deudas devengadas e impagas a la fecha de cobro de la indemnización, al pago correspondiente del valor de los Cánones a vencer y de las obligaciones no vencidas y el valor de la opción de compra y/o al valor de la opción de compra anticipada para lo cual se aplicará la fórmula establecida en la cláusula 15 de este Contrato. El TOMADOR deberá continuar pagando los Cánones a su respectivo vencimiento durante todo el plazo en el cual el importe correspondiente a la indemnización no sea percibido por el DADOR. Percibido que fuere dicho importe y cumplidas que se encuentren las obligaciones del TOMADOR a dicha fecha, el presente Contrato quedará extinguido; o

b) a la adquisición de bienes a efectos de reemplazar los Bienes siniestrados en igual cantidad y calidad a estos últimos, ello en tanto el importe de la indemnización, deducidas las sumas percibidas por el DADOR con causa de la cláusula 9.4 a, alcance a cubrir íntegramente el costo de adquisición de los bienes que eventualmente reemplazarían en ese caso los siniestrados. Durante todo el plazo en el cual el importe correspondiente a la indemnización no sea percibido por el DADOR, el TOMADOR deberá continuar pagando los cánones en sus respectivos vencimientos. Una vez, producida la adquisición de los bienes en reemplazo de los siniestrados, conforme los términos de este inciso, dichos bienes ocuparán el mismo lugar que los Bienes originales siendo aplicables a aquellos todos los términos y condiciones del presente Contrato. Queda especialmente establecido que los gastos, tasas y honorarios que la gestión de registración de la sustitución de los Bienes originales por estos bienes, así como todo otro gasto derivado de la misma, serán a exclusivo cargo del TOMADOR, quien autoriza en este acto en forma expresa e irrevocable al DADOR a que se reembolse, por el procedimiento de pago establecido en la cláusula 5 del Contrato tales importes, y se compromete a suscribir toda la documentación que demande la realización del precitado trámite registral.

9.5. Si las sumas percibidas por el DADOR con causa en la indemnización prevista en la cláusula 9.4.a) cubrieran exactamente el importe calculado conforme la cláusula 15 más todos los demás pagos que conforme este Contrato se encuentran a cargo del TOMADOR, este último quedará liberado de sus obligaciones de pago.

9.6. Si las sumas percibidas por el DADOR con causa en la indemnización prevista en la cláusula 9.4.a) no alcanzaren a cubrir los importes indicados en el punto 9.5 anterior, entonces el TOMADOR deberá integrar el saldo dentro de los cinco (5) días de notificado fehacientemente a tal fin por el DADOR.

9.7. Si las sumas cobradas como indemnización excedieran los importes indicados en el punto 9.4.a), el excedente quedará a beneficio del TOMADOR.

9.8. En caso de pérdida parcial de los Bienes el TOMADOR deberá proceder a su reparación a exclusiva satisfacción del DADOR, quien entregará las sumas recibidas del Asegurador al TOMADOR, siempre y cuando hubiere verificado previamente la reparación de los Bienes en debida forma por parte de este último. En caso que el Asegurador no abonare indemnización alguna o que las sumas pagadas no alcanzaran a cubrir los gastos de reparación, éstos o el faltante quedarán totalmente a cargo del TOMADOR.

10. Otros gastos a cargo del TOMADOR.

10.1 Además de los gastos establecidos en otras cláusulas del presente Contrato y canon estipulado, será a cargo exclusivo e íntegramente del TOMADOR el pago de todo gasto, honorario, impuesto, tasa, patentes, contribuciones, derecho y otros gravámenes creados o a crearse que recaigan sobre la propiedad, locación, tenencia o uso o que deba afrontar el DADOR en caso de incumplimiento del TOMADOR de sus obligaciones.

10.1.2. Si el TOMADOR no cumpliera adecuadamente con la obligación establecida en 10.1. anterior, el DADOR podrá pagar los importes correspondientes a multas o impuestos que según la referida Cláusula corresponda abonar al TOMADOR. En tal caso, el canon correspondiente al mes siguiente en que se hubiera realizado el pago se imputará primero al reintegro de las sumas pagadas por el DADOR, aplicándose el remanente a la cancelación de dicho canon.

10.2. El DADOR percibirá la totalidad de los intereses, gastos, impuestos, tasas, contribuciones, honorarios, costos, costas, multas, cargos, indemnización por daños y perjuicios y en general todo Devengamiento principal o accesorio producido por este Contrato, aún cuando fueren complementarios o conexos al mismo, que generen obligaciones de pago del TOMADOR o aún aquellas obligaciones de hacer o no hacer que produzcan iguales efectos, durante toda la vigencia de este Contrato, y aún posteriores si existieran rubros o conceptos impagos. El TOMADOR autoriza en este acto en forma expresa e irrevocable al DADOR a percibir tales importes mediante el procedimiento fijado en la cláusula 5 del presente.

Respecto a las multas y/o cualquier otro tipo de sanción ocasionada por el uso del Bien objeto del presente contrato, que conforme lo dispuesto por la autoridad Nacional, Provincial o Municipal resultare aplicable por infracción a la normativa vigente, en los casos donde el plazo de notificación o procedimiento jurisdiccional así lo permita, el DADOR enviará un mail a la casilla del TOMADOR individualizada en la cláusula 3 de Condiciones Particulares informando sobre la recepción de la intimación a los fines que el TOMADOR opte por abonar o ejercer su derecho de defensa y formular su descargo en un plazo de 72 hs hábiles desde que es enviado el mail a su casilla. Transcurrido dicho plazo sin que el TOMADOR remita al DADOR, por la misma vía por la cual fue notificado, el comprobante de pago o copia del descargo formulado confrontado por la autoridad Nacional, Provincial o Municipal requirente, o acuse de recibo de Carta Documento según corresponda, el TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable al DADOR a proceder al pago a los fines de evitar se agrave el importe de la multa, percibiendo el DADOR tales importes mediante el procedimiento fijado en la cláusula 5 del presente.

10.3. Queda expresamente establecido que conforme lo previsto en el punto 1.2. que el TOMADOR asume a su cargo los mayores costos que se ocasionen en la operación de compraventa de los Bienes, incluidos al sólo fin enunciativo cualquier costo financiero, diferencia de precio, cotización, tipo de cambio y/o cualquier otra que pudiere surgir respecto de las condiciones planteadas en el lapso de tiempo desde que se solicite la operación hasta la efectivización de la misma. Los valores que surjan como consecuencia de alguna de las circunstancias mencionadas en este punto serán facturados por EL DADOR bajo el concepto de canon adicional a los estipulados en las condiciones particulares, quedando el TOMADOR obligado a su pago.

10.4. Todos los gastos ocasionados por el retiro, traslado y radicación de los Bienes, serán a exclusivo cargo del TOMADOR, e igualmente todos los derechos de habilitación y funcionamiento de los Bienes. Consecuentemente queda facultado el DADOR para adicionar y facturar, sin previo aviso, los importes que el DADOR hubiere abonado por estos conceptos.

11. Vencimiento del Plazo del Contrato. Efectos.

11.1. El TOMADOR deberá hacer saber al DADOR, mediante notificación fehaciente efectuada con no menos de treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha del vencimiento del Contrato si ejerce la Opción de Compra o devuelve los Bienes al DADOR. A los efectos del cómputo de los plazos aquí mencionados no se tendrá en cuenta el día del vencimiento ni el día de la notificación. En caso de ejercer la Opción de Compra, el TOMADOR deberá también, dentro del plazo de 30 días corridos de facturada y abonada la misma, gestionar, otorgar, entregar y suscribir toda la documentación necesaria a los efectos de la transferencia del dominio del bien a su nombre. Transcurrido el plazo de 90 días corridos desde que se abonara la opción de compra sin que se hubiera perfeccionado la transferencia de la titularidad de dominio ante el registro correspondiente, el TOMADOR deberá abonar al Dador en concepto de gastos de administración extraordinarios una suma mensual equivalente al 0,5% del Valor de Compra del bien (conf. Contrato), monto que se incrementará en 0,1% cada tres meses.

Es condición del ejercicio de la Opción de Compra aquí prevista que el TOMADOR no adeude suma alguna por concepto alguno al DADOR. Estarán siempre a cargo del TOMADOR todas las cargas y gastos de transferencias, inscripciones, impuestos y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra de los Bienes y conexos a ellos. Hasta la fecha del efectivo pago del Valor Residual continuará vigente la obligación del TOMADOR del pago del Canon. El DADOR designará al escribano y al gestor que deberán intervenir en la transmisión y diligencias tendientes al perfeccionamiento de la transferencia del dominio y las bajas en los registros correspondientes.

11.2. El TOMADOR podrá devolver al DADOR en forma inmediata los Bienes objeto del Contrato, los que deberán encontrarse en perfecto estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro de su uso adecuado. La entrega de los Bienes deberá hacerse en el domicilio del DADOR o en el lugar que el DADOR pueda indicar en el futuro, por comunicación escrita al TOMADOR dirigida al domicilio constituido en el presente Contrato. Si el DADOR así lo solicitara, el TOMADOR deberá mantener los Bienes en custodia en sus instalaciones por un plazo de treinta (30) días de operada la obligación de restitución. Esta custodia será a título gratuito, no generando ninguna contraprestación a favor del TOMADOR por ningún concepto. La entrega deberá efectuarse por el TOMADOR sin necesidad de interpelación o reclamación, el día posterior a la fecha del vencimiento del Contrato o el día posterior al vencimiento del plazo de custodia indicado en el párrafo anterior, entendiéndose que la falta de entrega en los plazos indicados importará la mora automática del TOMADOR. La falta de cumplimiento en término de esta obligación dará derecho al DADOR: a) a cobrar el doble del equivalente diario del último Canon devengado, por cada día de atraso en la devolución de los Bienes, en calidad de cláusula penal; b) a reclamar del TOMADOR los daños y perjuicios emergentes de la falta de devolución en término; y c) en todos los casos, a reclamar la devolución de los Bienes.

11.3. Si no hubiese acuerdo entre las Partes respecto del estado en que se encuentran los Bienes al momento de su devolución al DADOR, se procederá a su reconocimiento por un perito único, conforme el Art. 782 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o la norma que en el futuro lo reemplace. El DADOR se reserva la facultad de designar el perito, previa notificación al TOMADOR. El dictamen del perito será definitivo e inapelable y tendrá por objeto el determinar si el deterioro de los Bienes devueltos al DADOR excede del derivado del uso o desgaste normal y habitual de los Bienes conforme a su destino. En caso de que el perito determine que ello fuere así, el DADOR podrá optar entre las siguientes alternativas: (i) solicitar al perito designado que fije el valor de los Bienes en el estado en que se encuentren; (ii) proceder a la venta de los Bienes por el medio que considere más apropiado. En ambos casos, si el valor fijado por el perito o el precio obtenido de la venta fuese menor al que hubieran tenido los Bienes de haber sido usados y mantenidos o conservados en forma adecuada y normal según el informe que emita el perito, el TOMADOR deberá abonar al DADOR la diferencia resultante con más todos los gastos derivados de la pericia y/o la venta de los Bienes.

11.4. el valor de la Opción de Compra se fija en la suma determinada en las Condiciones Particulares, más el impuesto, al Valor Agregado.

11.5. El TOMADOR tendrá derecho a adquirir la propiedad de los Bienes:

a) Previo aviso en el tiempo y forma fijada en la cláusula 11.1. una vez pagado el valor de la Opción de Compra; el incumplimiento de esta condición producirá la caducidad automática de pleno derecho y sin previo aviso, de la Opción de Compra acordada, ello sin perjuicio de la obligación del TOMADOR de pagar los gastos administrativos originados en su incumplimiento. Todos los costos y gastos inherentes a la ejecución del Contrato que sean exigibles y/o se hubieran erogado durante el período que medie entre la notificación del punto 11.1 y la efectiva transferencia en propiedad, serán en un todo de conformidad con lo estipulado en las cláusulas 8 y 10, a cargo del TOMADOR.

b) En el estado en que se encuentren al vencimiento del presente Contrato, siempre y cuando no esté incurso en una causal de incumplimiento.

c) Si solicita al DADOR que, para el pago del valor residual, aplique el procedimiento establecido en la cláusula 5 del presente Contrato, antes de los diez (10) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento del plazo del Contrato, debiendo verificarse el respectivo pago, a más tardar el día de vencimiento o, si este fuere feriado o no laborable, el anterior día hábil bancario y diere cumplimiento a las previsiones fijadas en la cláusula 11.1

12. Incumplimientos.

12.1. Si el TOMADOR incumpliera una cualesquiera de las obligaciones asumidas en el Contrato o en cualquier certificado, documento o declaración otorgada o a otorgar en virtud del Contrato facultará al DADOR a:

a) Reclamar por medio fehaciente al TOMADOR el cumplimiento de sus obligaciones dentro del quinto día de notificado, bajo apercibimiento de rescindirse el Contrato y obtener la restitución de los Bienes en el domicilio del DADOR.

b) Vencido el plazo previsto para la subsanación del incumplimiento, a declarar operada la rescisión del Contrato, obligándose el TOMADOR a la inmediata restitución de los Bienes en el domicilio del DADOR de conformidad con lo establecido en el capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación.

c) Declarada la rescisión del contrato, a exigir el pago de los cánones vencidos o a vencer, y cualquier obligación de pago vencida o pendiente de vencimiento cuyo pago fuera exigible al TOMADOR bajo el Contrato, incluida una multa por incumplimiento contractual equivalente al 15% sobre la suma a pagar por el TOMADOR en virtud de esos conceptos. Para determinar el valor de los cánones a vencer y de las obligaciones no vencidas se aplicará la fórmula establecida en la cláusula 15 del Contrato. Si el TOMADOR pagare la totalidad de las sumas adeudadas dentro de 5° (quinto) día de ser notificado al efecto, podrá ejercer la Opción de Compra abonando su precio que se determinará conforme a lo dispuesto en la citada cláusula 15 del presente Contrato.

d) Si el TOMADOR no abonare las sumas indicadas en el punto anterior, en el término previsto, a iniciar acciones judiciales contra el TOMADOR con el objeto de exigir el pago de dichas sumas, con más los gastos que correspondan y, en su caso la devolución de los Bienes. Adicionalmente el DADOR podrá reclamar por el deterioro de los Bienes que exceda el uso o desgaste normal. Para la determinación del correspondiente importe se aplicará lo establecido en la cláusula 11.3 del presente Contrato.

12.2. Si el TOMADOR incumpliera la obligación de pagar el Canon del Contrato, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 1249 del Código Civil y Comercial de la Nación, el DADOR podrá:

a) Obtener el inmediato secuestro de los Bienes, con la sola presentación del Contrato inscripto y demostrando haber interpelado al TOMADOR otorgándole un plazo de cinco días para la regularización. Producido el secuestro, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho.

b) El DADOR podrá promover ejecución por el cobro del Canon que se hubiera devengado hasta el período íntegro en que se produjo el secuestro de los Bienes, con más intereses y una multa por incumplimiento Contractual equivalente al 15% del total de la suma exigible y pendiente de pago; podrá asimismo promover acción judicial por el cobro de los Cánones a vencer y obligaciones no vencidas, y las restantes que hubieren podido devengarse con causa en el incumplimiento del TOMADOR, hasta obtener el DADOR el resarcimiento íntegro de los daños y perjuicios sufridos.

d) O podrá el DADOR accionar por vía ejecutiva por el cobro de la totalidad del Canon no pagado y sus accesorios, y podrá en las condiciones previstas en el inciso b) del artículo 1249 del Código Civil y Comercial de la Nación reclamar judicialmente el secuestro de los Bienes.

12.3. El TOMADRO autoriza de forma expresa e irrevocable al DADOR a percibir todas las sumas establecidas en la presente cláusula, por el procedimiento establecido en la cláusula 5 del presente. El TOMADOR renuncia expresamente a cuestionar el derecho del DADOR a percibir judicialmente las sumas establecidas en la presente cláusula.

13. Cláusula Penal.

13.1. En todos los casos en que así lo prevé el Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación y el Contrato, el DADOR se encuentra habilitado para exigir la devolución de los Bienes, ya sea que éstos se encuentren en poder del TOMADOR o terceros.

13.2. En todos los casos que el TOMADOR deba entregar los Bienes al DADOR, deberá efectivizarla en el domicilio constituido por el DADOR a los efectos del Contrato o en el lugar indicado por este en el plazo de 1 (un) día hábil a partir de la recepción de notificación fehaciente por parte del DADOR.

13.3. El TOMADOR reconoce y manifiesta expresamente tener conocimiento que, en caso de que retenga los Bienes, será considerado incurso en el delito de apropiación indebida de bienes ajenos y se compromete, en su caso, a informar sobre tal circunstancia a las personas que impidan la restitución de los bienes, ya sean sus dependientes, representantes o terceros, que resultarán pasibles de las acciones penales que eventualmente se inicien, sin perjuicio de lo cual el DADOR podrá ejercer las acciones civiles y comerciales que correspondan.

13.4. Las Partes expresamente pactan que, en caso de mora en el cumplimiento de la obligación de devolución de los Bienes, el DADOR, podrá aplicar una cláusula penal por cada día de retraso equivalente al doble del canon diario correspondiente al último canon devengado. A tales fines el canon diario resultará de dividir el canon por la cantidad de días comprendidos en el Período que le corresponda.

14. Mora. Intereses.

14.1. La mora del TOMADOR en el pago de cualquier obligación será automática produciéndose de pleno derecho por el mero vencimiento de los plazos pactados. En caso de mora, el DADOR tendrá derecho a percibir sobre todas las sumas adeudadas, intereses compensatorios y punitivos conforme lo dispuesto en las Condiciones Particulares.

14.2. El TOMADOR reconoce expresamente e irrevocablemente que el DADOR podrá, a su sólo arbitrio, capitalizar los intereses devengados e impagos por períodos mensuales.

15. Ejercicio anticipado de la Opción de Compra.

8.1. El TOMADOR tendrá derecho a ejercer la Opción de Compra de los Bienes en forma anticipada condicionado a que. (i) hubiesen transcurrido las tres cuartas partes del plazo estipulado en el presente Contrato; (ii) hubiese abonado todos los Cánones que haya devengado el presente Contrato hasta la fecha de ejercicio de la Opción de Compra anticipada; (iii) estuviesen cumplidas todas las obligaciones contractuales; (iv) notifique al DADOR por medio fehaciente con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos a la fecha de ejercicio anticipado de la Opción de Compra, la que deberá coincidir con el vencimiento de uno de los Cánones; (v) el pago del Valor Residual deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento del plazo mencionado en el punto (iv), debiendo verificarse el respectivo pago el anterior día hábil bancario; (vi) el importe denominado el "Valor Opción de Compra Anticipado" será igual al valor actual de los Cánones a vencer desde la fecha a ejercer la Opción de Compra anticipada hasta el vencimiento del Contrato, más el valor actual del valor de la Opción de Compra, descontados, a la fecha de la Opción de Compra anticipada, a la tasa de interés, efectiva mensual, fijada en las Condiciones Particulares, según la siguiente fórmula:

$$VOCA = C_1 + \frac{C_2}{(1+i)^1} + \frac{C_3}{(1+i)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+i)^{n-1}} + \frac{VR}{(1+i)^n}$$

En donde:

VOCA: Valor Opción de Compra Anticipado

C1: Valor del Canon al momento de ejercer la Opción de Compra.

C2: Valor del siguiente Canon.

....: expresión análoga a las anteriores para los siguientes Cánones.

Cn: el último Canon del Contrato.

n: la cantidad de períodos que faltan para terminar el plazo de duración del Contrato.

i: tasa de interés periódica equivalente a la que se establece en las Condiciones Particulares.

VR: valor de la Opción de Compra establecido de acuerdo a la Cláusula 11.4.

8.2. El "Valor Opción de Compra Anticipado" no incluye el Impuesto al Valor Agregado, el que será adicionado a dicho importe.

8.3. Hasta la fecha del efectivo pago del valor de la Opción de Compra continuará vigente la obligación del pago del Canon.

16. Inexistencia de reconducción tácita.

Ninguna circunstancia de hecho o derecho dará lugar a interpretar que se pudiera producir tácita reconducción de este Contrato.

17. Ejercicio de los derechos y acciones contractuales.

17.1. El TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable que el DADOR realice el trámite pertinente para inscribir la cancelación del Contrato en el registro respectivo.

17.2. La omisión temporal del DADOR en el ejercicio de sus derechos o acciones legales derivadas de este Contrato, en modo alguno podrá ser invocada por el TOMADOR como una renuncia total o parcial de tales derechos y acciones, ni será interpretada como consentimiento tácito de los eventuales incumplimientos incurridos por el TOMADOR, ni su ejercicio parcial por el DADOR le impedirá cumplimentarlos con posterioridad.

18. Inexistencia de reconducción tácita.

18.1. El DADOR podrá ceder total o parcialmente el presente Contrato, sin necesidad de notificación alguna al TOMADOR, conforme los artículos 1614 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, salvo la notificación por escrito de la modificación del domicilio de pago, en su caso. A tales efectos no resultará necesario transmitir el dominio de los Bienes, pudiendo transmitir total o parcialmente sus derechos sobre el Canon y la Opción de Compra. En este último supuesto, el DADOR quedará vinculado al TOMADOR como parte del Contrato, sin perjuicio que el tercero cesionario del crédito por Canon u Opción de compra ejerza los derechos que eventualmente le correspondan con arreglo al Contrato de cesión.

18.2. El DADOR se reserva los restantes derechos establecidos en el artículo 1247 del Código Civil y Comercial de la Nación.

18.3. Asimismo, el DADOR podrá dar en prenda los créditos actuales y/o futuros, y todo privilegio, derecho accesorio y/o garantías reales o personales, propias o de terceros, actuales y/o futuras, que haya recibido y/o vaya a recibir en el futuro del TOMADOR, en virtud del Contrato. Todo ello, sin necesidad de notificación alguna al TOMADOR y con similares efectos a los indicados para el caso de la cesión.

19. Quiebra y concurso.

19.1. La autoliquidación, liquidación judicial y/o concurso preventivo y/o quiebra del DADOR no afectará el cumplimiento del presente Contrato.

19.2. La quiebra del TOMADOR dará lugar a la aplicación del plazo de treinta (30) días previsto en la Ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras o la que en el futuro la reemplace, para que el Juez resuelva la continuidad o no del Contrato. Vencido dicho plazo sin pronunciación al respecto, el presente Contrato quedará resuelto de pleno derecho y los Bienes deberán ser entregados al DADOR sin más trámite.

En caso de continuación del Contrato se aplicarán todas sus condiciones en su integridad. Si se pretendiere introducir unilateralmente alguna variación a lo pactado por la presente tal eventualidad será considerada como causal de resolución.

20. Domicilios. Jurisdicción.

20.1. A todos los efectos judiciales o extrajudiciales, las partes constituyen su domicilio en los lugares indicados ut supra, el DADOR, y en las Condiciones Particulares, el TOMADOR, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales salvo que por notificación fehaciente se notificara la constitución de un nuevo domicilio a tales efectos dentro de la República Argentina.

20.2. A todos los efectos de este Contrato las partes se someten a la competencia de los Tribunales Nacionales de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

21. Términos y Condiciones Generales.

21.1. Los términos de estas Condiciones Generales regirán el Contrato salvo que fueran modificadas en las cláusulas de las Condiciones Particulares.

21.2. El TOMADOR expresa su consentimiento para que sus datos personales sean utilizados por el DADOR con fines de procesar su solicitud de suscripción del presente contrato y adicionalmente, presta su consentimiento para que dichos datos personales sean compartidos con terceros con el fin de remitirle información relacionada con productos y/o servicios complementarios y/o conexos al presente contrato.

21.3. La omisión del DADOR de exigir al TOMADOR el estricto cumplimiento de cualquier obligación bajo el presente, así como la dispensa por escrito del DADOR respecto de alguna de las disposiciones del presente, no deberá interpretarse como un consentimiento o dispensa de cualquier otro incumplimiento de dicha obligación o de cualquier otra obligación bajo el presente.

22. Condiciones Particulares Relacionadas.

A todo evento queda establecido que las presentes Condiciones Generales se relacionan de tal modo con las Condiciones Particulares N° 10419 del 21 de Abril de 2017, que ambas conforman en su conjunto el Contrato de Leasing.

Leído que fuera, en prueba de conformidad y aceptación se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse

Sr. Apoderado de Provincia Leasing S.A., Sr. Leonardo Alberto Scoccimarro

Sr. Apoderado de Provincia Leasing S.A., Sr. Leonardo Vega

CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO
Condiciones Particulares (MPbadlarPri)

CONTRATO N° 0010420PLP000

1. Lugar y Fecha celebración del Contrato: Avellaneda, a los 21 días del mes de Abril de 2017.
2. Apoderados DADOR: Sres. Scoccimarro Leonardo Alberto DNI N°: 13.295.153, Vega Leonardo DNI N° : 22.403.360
3. TOMADOR: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Domicilio Especialmente Constituido: Calle 9 de Julio 526, Ciudad de San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES.

Casilla de mail: gposse@sanisidro.gov.ar

Representante/s/apoderado/s: el Señor Posse Angel Gustavo DNI N°: 16.345.447; en su carácter de Intendente

4. Bienes: Unidad_Renault_Kangoo_PH3 Confort 1.6 1PL
Cantidad: 5 unidades
Datos del Vendedor determinado por el TOMADOR: BLEU AUTOMOTORES S.A.
Domicilio de Radicación del Bien: Calle Av. Centenario 77, Ciudad de San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES.

5. Plazo Contrato: 36 meses.

6. Canon
Fecha de Pago y valor del primer canon: Se pagará en la Fecha de Inicio y su valor será de \$ 36.486,34 (Pesos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis con 34/100 ctvos.).
Valor de los cánones siguientes: 2 de 36 cánones de \$ 86.281,26 (Pesos Ochenta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Uno con 26/100 ctvos.) períodos Mensuales.

Tasa Base. 19,847200 % anual.

Valor Base: 2,27.

Tipo de Cambio: No corresponde.

EL TOMADOR manifiesta expresamente conocer y aceptar que: (i) La FACTURA PROFORMA presentada por el TOMADOR detalla el bien solicitado a un “precio” que se encuentra sujeto a modificación por parte del Vendedor, configurando éste un valor abierto hasta el momento de la facturación. En consecuencia, el Precio Final del bien solicitado será el que facture el Vendedor al DADOR. Toda vez que ello ocurra, el TOMADOR autoriza y consiente de modo irrevocable que todos y cada uno de los términos del contrato que se vean afectados por aumento de precio que surjan con la Facturación del Vendedor quedarán automáticamente modificados, quedando obligado EL TOMADOR al pago del canon adicional, de conformidad con las cláusulas 10.3, 10.4, y 8.w de Condiciones Generales.

(ii) Asimismo, toda vez que se tome conocimiento de la acreditación en la cuenta del DADOR de los importes correspondientes al Anticipo- Depósito en Garantía y Gastos iniciales inherentes a la formalización del presente Contrato, el DADOR emitirá la correspondiente Orden de Compra, no siendo responsable el DADOR por la demora en la Facturación por parte del Vendedor, de conformidad con la cláusula 1.6. y Ccdtes. de Condiciónes Generales.

(iii) Remitida la factura por parte del Vendedor con el precio que en ésta se hubiera fijado, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 1.2 de Condiciones Generales relacionadas, será abonada por el DADOR dentro de los 10 días hábiles siguientes de recepcionada en sus oficinas, quedando los mayores costos en el precio del bien y los mayores costos financieros que se puedan producir por la demora en la entrega del bien a cargo del TOMADOR, como así los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional, aranceles, y gastos de cualquier naturaleza que en la actualidad o en el futuro correspondiere abonar con motivo de la mencionada factura de compra del bien.

(iv) La eventual anulación y/o rescisión del presente Contrato, ya sea por los incumplimientos previstos en éste y/o a solicitud del TOMADOR, conforme lo expuesto precedentemente, no generará para el TOMADOR el derecho a reclamar el reembolso de los importes abonados, los cuales quedarán íntegramente a favor del DADOR.

(v) No devengarán intereses los importes que se depositen como adelanto por los gastos que se presupuesten en oportunidad de la aplicación de la cláusula 11.1 de las Condiciones Generales.

Gastos ordinarios de administración de Contrato: El tomador abonará al Dador, conjuntamente con el valor de los cánones, a partir del 2º -inclusive- y hasta el vencimiento del último canon, una suma equivalente al 0.08% del costo total de adquisición del bien detallado en cláusula 4 del presente no encontrándose incluidos dentro de este concepto la comisión contractual, gastos por firma e inscripción, ni los previstos en la cláusula 10 de Condiciones Generales y concordantes.

Tasas por Mora: Conforme lo dispuesto en la Cláusula 14.1 de las Condiciones Generales: Intereses Compensatorios: Tasa Badlar Privada; Intereses Punitivos: Sumatoria de la Tasa Badlar Privada + 15 puntos porcentuales.

7. Procedimiento para el pago: El TOMADOR autoriza y consiente de modo expreso e irrevocable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante el “BPBA”) debite, en la fecha estipulada en la cláusula 4.1. de Condiciones Generales, y/o con posterioridad, a pedido del DADOR, de la cuenta del TOMADOR N° 61417/3 –radicada en la Sucursal 5096- de la Entidad Bancaria BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES CBU N° 0140028101509606141737, o la que en el futuro la reemplace, los importes necesarios para el pago del canon y toda otra suma debida en razón de este contrato, transfiriéndolos a la cuenta que el DADOR le indique radicada en la Casa Central del BPBA. Toda vez que en la cuenta corriente del TOMADOR no existiesen fondos suficientes, o los mismos fueran insuficientes para cumplimentar el pago del canon y toda otra suma debida, el BPBA, a solicitud del DADOR, podrá indistintamente y sin previo aviso al TOMADOR: a) efectuar el débito por el total en cualquier momento; b) efectuar débitos parciales sucesivos, hasta completar el importe necesario para el pago.

8. Plazo para la entrega de los Bienes: Conforme condiciones de venta del Proveedor seleccionado por el Tomador, condiciones conocidas y aceptadas por el Tomador. Consecuentemente, el DADOR no asume responsabilidad alguna por las demoras o la falta de realización de cualquiera de los actos tendientes a la adquisición del Bien que sean atribuibles a circunstancias ajenas a la voluntad del Dador, renunciando expresamente el TOMADOR a toda acción judicial contra el DADOR derivada de dicha falta de entrega o demora en la entrega. Vencido el plazo de entrega

previsto por el Vendedor, o agotado el plazo fijado en la cláusula 7.14 de las Condiciones Generales, el DADOR estará facultado para disponer la rescisión del Contrato, lo que deberá notificar al TOMADOR por medio fehaciente al domicilio fijado en el mismo. En tal caso, el TOMADOR consiente que el DADOR perciba en su totalidad la comisión acordada en el Art. 15, a) del presente y la suma necesaria para la cancelación de los Gastos Iniciales incurridos como penalidad por la frustración del negocio por razones ajenas al DADOR, en la forma prevista en la cláusula 12. En caso de falta de recepción de los Bienes en el plazo indicado en la cláusula 7.14 por causa imputable al TOMADOR, se producirá la resolución de pleno derecho de este Contrato, lo que deberá ser notificado al TOMADOR por medio fehaciente debiendo en tal caso el TOMADOR restituir toda suma que haya pagado el DADOR derivada del presente Contrato.

9. Seguimiento Satelital: El Tomador autoriza y consiente de modo irrevocable que el Dador proceda, por si o a través de terceros, a la instalación del dispositivo de seguimiento satelital en el/los Bien/es objeto del presente contrato, cuando estime corresponder, determinando en su caso, la empresa que prestará el servicio, en adelante el “Seguidor”, quedando convenido que: 1) Provincia Leasing S.A. como titular de las unidades, tendrá derecho a operar el sistema, ya sea para consultar como para bloquear los equipos cuando lo crea conveniente, 2) el Tomador no podrá cancelar el servicio ni desinstalar los equipos de rastreo sin la previa autorización de Provincia Leasing S.A. Si fuese el Seguidor el que decidiera dicha cancelación, el Tomador deberá comunicarlo a Provincia Leasing S.A. de inmediato a efectos de su reemplazo, todo ello en el marco de lo dispuesto en las condiciones generales de este contrato.

10. Valor Opción de Compra: \$ 46.578,12 (Pesos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Setenta y Ocho con 12/100 ctvos.).

11. Tasa descuento para calcular Valor de Opción de Compra Anticipada: 0,0300%.

12. Ordenanza: Este contrato se formaliza en los términos de la Ordenanza dictada por el Honorable Concejo Deliberante de MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, de fecha 04/04/2013, bajo el número N° 8698 promulgada por el Decreto del Sr. Intendente, de fecha 10/04/2013, bajo el número N° 821.

13. El TOMADOR se compromete a: a) Contratar la cobertura de riesgos del Bien con Provincia Seguros S.A., (en adelante el “Asegurador”), y entregará en la Fecha de Inicio la póliza endosada a favor del DADOR. La entrega de la póliza, debidamente endosada, es condición ineludible para la simultánea entrega de los Bienes al TOMADOR. Asimismo, el TOMADOR se compromete a mantener los Bienes asegurados durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de compra fijada en la cláusula 11.4 y se hayan realizado todos los trámites para la transmisión de propiedad de los Bienes y/o cancelación registral del Contrato o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos de las pólizas que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, asumiendo el TOMADOR todos los riesgos no cubiertos por el seguro, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.6).

14. Gastos iniciales. A la firma del presente el Tomador deberá abonar al Dador los siguientes conceptos:

i) Gastos por firma e inscripción: El tomador abonará al Dador, los gravámenes e impuestos que pudieran corresponder al igual que todas las demás cargas, honorarios y gastos de inscripciones, patentes y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia de la formalización e inscripción del presente contrato que el Dador le facture al Tomador.

j) Comisión contractual: El tomador abonará al Dador, por única vez, una suma equivalente al 2.80% del costo total de adquisición del bien detallado en cláusula 4 del presente.

15. Condiciones Generales Relacionadas: A todo evento queda establecido que las presentes Condiciones Particulares se relacionan de tal modo con las Condiciones Generales N° 10420 del 21 de Abril de 2017 que ambas conforman en su conjunto el Contrato de Leasing.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Leonardo Alberto Scoccimarro Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Sr. Leonardo Vega

ANEXO 1



FACTURA PROFORMA Renault Argentina SA Av. J.S.M. de Oro 1744 Buenos Aires (1414) Argentina T.E. 011-4778-2000 I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO	X	Fecha 20-04-2017 C.U.I.T. NRO. : 30-50331781-4 INGRESO BRUTOS : 904-230014-9 Inicio actividades: 01/01/1992
---	---	---

CLIENTE: Municipalidad de San Isidro

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO SIN IVA	IVA	IMPORTE TOTAL CON IVA
1	KANGOO CONFORT 1.6 16V 1P LATERAL	5	\$ 182.052,49	\$ 19.115,51	\$ 1.006.040,00
2	Flete y formularios	5	\$ 4.260,00		\$ 21.300,00
TOTAL			186.312,49		\$1.027.340
SUJETA A VARIACION DE PRECIOS					

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Fernandez Romina
Asesora Comercial

(011) 4796-7000 / int. 42201
 (011) 1538816129
rfernandez@carone.com.ar
www.carone.com.ar



CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO

Condiciones Generales

En la Ciudad y la fecha indicados en las Condiciones Particulares, entre **PROVINCIA LEASING SOCIEDAD ANONIMA**, (en adelante el "DADOR"), con domicilio real y especialmente constituido a todos los efectos del presente en Carlos Pellegrini 91, 7° piso, de la Ciudad de Buenos Aires, representado por las personas identificadas en las Condiciones Particulares, en su carácter de apoderados, por una parte y por la otra la/s persona/s identificada/s en las Condiciones Particulares, así también como la/s persona/s cuyo carácter y datos constan en éstas, (en adelante el "TOMADOR"), individualmente denominados como "Parte" y en conjunto como "Partes",

SE CONVIENE

La formalización de este "CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO", (en adelante el "Contrato"), de conformidad con las normas establecidas en el Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación, y según las estipulaciones acordadas, enunciadas en las siguientes cláusulas y condiciones y en las Condiciones Particulares:

1. Objeto.

1.1. El DADOR da en Leasing al TOMADOR y éste se compromete a recibir de plena conformidad los Bienes, descriptos en las Condiciones Particulares, cuyas características son consignadas en el Anexo I del presente Contrato (en adelante, los "Bienes"), en las condiciones y por el plazo que se establecen en las siguientes cláusulas.

1.2. El TOMADOR solicita que los Bienes sean adquiridos por el DADOR al Vendedor indicado en las Condiciones Particulares (en adelante, el "Vendedor") y asume todos los riesgos que se ocasionen en la compra de los Bienes a dicho Vendedor. El DADOR no asume responsabilidad alguna relacionada con la obligación de saneamiento de los Bienes. El Vendedor no es parte del presente Contrato y sus responsabilidades según el Contrato de compraventa de los Bienes, no alterarán el vínculo entre las Partes ni la ejecución plena del Contrato.

1.3. El DADOR no asume compromiso por la entrega del bien, conforme artículos 1231 y 1232 del Código Civil y Comercial de la Nación.

1.4. La selección del Bien y del Vendedor ha sido realizada exclusivamente por el TOMADOR, quien ha verificado la razonabilidad y conveniencia del precio de venta de los Bienes que consta en la proforma respectiva, como así también ha verificado y consiente forma y condiciones de venta y entrega, garantías, eventual puesta en marcha y servicios relacionados, entre otros.

1.5. El TOMADOR deberá reclamar directamente al Vendedor todas las obligaciones asumidas por el Vendedor frente al DADOR que emergen del Contrato de compraventa, que es de su pleno conocimiento, sin que la existencia de tales reclamos y/o acciones impida de modo alguno al DADOR el ejercicio de todos los derechos emergentes del presente Contrato.

1.6. El TOMADOR, exclusivamente, ha elegido el Vendedor y ha solicitado al DADOR que adquiera del Vendedor los Bienes que son objeto del presente en función a sus características técnicas y aptitud para el final que están destinados, razón por la cual el DADOR no asume responsabilidad alguna por el Vendedor seleccionado y serán a cargo del TOMADOR todos los riesgos derivados del incumplimiento del Vendedor en la entrega de los documentos de compra y/o entrega del bien. Tampoco asume el DADOR responsabilidad alguna por: a) por la calidad de los Bienes; b) su naturaleza; c) por defectos de fabricación; d) por la existencia de repuestos, accesorios o elementos; e) por falla en el servicio técnico; f) por la aptitud de los Bienes para cumplir con el objeto específico al que se encuentran destinados; g) por cualquier otro hecho que eventualmente pudiere afectar a los Bienes o producirse por estos o por el uso que hiciere, tanto, el TOMADOR como terceros.

1.7. El DADOR designará al escribano y al gestor que deberán intervenir en los trámites y diligencias tendientes al perfeccionamiento del presente Contrato, así como también su inscripción en el Registro que corresponda.

2. Plazo del Leasing.

El plazo del presente Contrato es el fijado en las Condiciones Particulares, y se contará a partir de la Fecha de Inicio, conforme a lo definido en la Cláusula 7.5 y 7.9.

3. Canon mensual.

3.1. El canon será mensual (en adelante el "Canon"), y se devengará durante todo el plazo de duración del contrato.

3.2. El DADOR percibirá el primer canon en la fecha establecida en las Condiciones Particulares, que se tendrá como Día de Vencimiento, y su valor será la suma fijada en éstas.

3.3. El valor de los Cánones siguientes será el fijado en las Condiciones Particulares y estará sujeto a variación en función de la evolución de la tasa de interés nominal anual publicada por el Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días de plazo, de acuerdo a la información suministrada por la totalidad de los bancos privados con casas o filiales en la Capital Federal o en el Gran Buenos Aires (en adelante "Tasa BADLAR"), o la que posteriormente la reemplace (Tasa Testigo).

3.4. Las Partes acuerdan fijar como "Tasa Base" la establecida en las Condiciones Particulares. Dicha Tasa Base será comparada con el promedio de las Tasas BADLAR publicadas por el BCRA en el período comprendido entre el día quince (15) o anterior hábil del mes precedente y el del día dieciséis (16) o anterior hábil del segundo mes precedente, ambos a la Fecha de Vencimiento definido en la cláusula 4.1. (en adelante la "Tasa Vigente"). Al valor del Canon definido en la cláusula 3.3 se determinará teniendo en cuenta la fórmula cuya metodología se basa en el sistema de amortización francés aplicado sobre saldos restantes hasta la finalización del Contrato y teniendo en cuenta el valor de la Opción de Compra del Contrato establecido de acuerdo a la cláusula 11.4

3.5. El Canon no incluye el Impuesto al Valor Agregado, cuyo pago corresponderá al TOMADOR, el que será adicionado a dicho importe, así como, cualquier variación futura, en más o en menos, de la alícuota del referido impuesto.

4. Plazo para el pago del Canon.

- 4.1. El canon será pagadero por períodos adelantados, y el plazo improrrogable para que el TOMADOR pague al DADOR el importe del mismo; vencerá el día cinco (5) del mes que corresponda según la periodicidad de los pagos establecida en las Condiciones Particulares, o posterior hábil bancario en caso de resultar inhábil el último día del plazo fijado, (en adelante el "Día del Vencimiento").
- 4.2. Todos los pagos deberán efectuarse en el lugar y de conformidad al procedimiento acordado en las Condiciones Particulares del presente Contrato o en el lugar y por el procedimiento que en el futuro le informe el DADOR al TOMADOR siempre que las obligaciones asumidas por el TOMADOR se tornen de cumplimiento imposible respecto al domicilio y forma de pago acordadas originalmente en Condiciones Particulares.
- 4.3. Si la entrega de los Bienes objeto del Contrato se realizara dentro de los últimos siete días del mes, el Día del Vencimiento del segundo canon operará en el mes subsiguiente a dicho acto.

5. Procedimiento para el pago.

- 5.1. Para el pago del Canon y toda otra suma debida en razón de este Contrato, el TOMADOR autoriza y consiente de modo irrevocable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante el "Banco") debite, en la fecha estipulada en la Cláusula 4.1., a pedido del DADOR, de la cuenta bancaria del TOMADOR, cuyos datos están identificados en las Condiciones Particulares, o la que en el futuro la reemplace, el importe necesario para el pago, transfiriéndolo a la cuenta que el DADOR le indique, registrada en la Casa Central del mismo Banco.
- 5.2. Toda vez que en la cuenta corriente del TOMADOR no existiesen fondos suficientes, o los mismos fueran insuficientes para cumplimentar el pago del Canon, el Banco, a solicitud del DADOR, podrá indistintamente y sin previo aviso al TOMADOR:
- m) efectuar el débito por el total, generando saldo deudor en la cuenta;
- n) efectuar débitos parciales sucesivos, hasta completar el importe necesario para el pago; y
- o) el TOMADOR autoriza expresa e irrevocablemente al DADOR, a que el Banco retenga, antes de acreditar en cuenta del TOMADOR los fondos que le fueran asignados diariamente por la Provincia, correspondientes a la distribución de la Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales establecida por la Ley 10.559 y sus modificaciones, o el régimen de distribución que la sustituya o modifique en el futuro, los importes necesarios para cumplimentar el pago del Canon mensual, y toda otra suma debida en virtud del presente. Todo ello de conformidad a lo acordado entre el DADOR y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en el "Convenio Para el Pago de Obligaciones de las Municipalidades ante Provincia Leasing S.A.", suscripto oportunamente a estos efectos, que el TOMADOR manifiesta conocer y aceptar en todos sus términos y condiciones. Si en el futuro, el citado convenio fuere reemplazado el TOMADOR se compromete a aceptar todos los términos y condiciones del nuevo acuerdo.
- 5.3. Todo pago del modo indicado sólo se considerará efectivizado al momento del ingreso de los fondos suficientes en la cuenta del DADOR. Las constancias contables del Banco de los depósitos que comprendan la totalidad del Canon, u otros importes debidos por este Contrato, en cuenta corriente del DADOR serán suficientes recibos de pago.
- 5.4. Los eventuales ingresos parciales no surtirán efecto cancelatorio y se imputarán comenzando por los vencimientos más antiguos, percibidas por el DADOR, a: (i) comisiones; luego a (ii) gastos, incluidos seguros y honorarios; luego a (iii) impuestos; luego a (iv) intereses punitivos; luego a (v) diferencias de cambio; luego a (vi) las penalidades establecidas en este Contrato, en caso de corresponder, y (vii) de existir remanente, al Canon.
- 5.5. En todos los casos el TOMADOR será considerado en mora si: (i) a la fecha de vencimiento de cada una de las facturas emitidas por el DADOR con motivo de este Contrato, el importe de la misma no ha sido acreditado en las cuentas del DADOR mediante débito automático en cuenta; y (ii) de producirse el cierre de la cuenta en la cual se efectúa el débito, cualquiera fuere la causa o el motivo, sin que el TOMADOR haya informado fehacientemente al DADOR los datos de una nueva cuenta propia que la reemplace a tales efectos.

6. Devengamiento del Canon.

- 6.1. El Canon se devengará aún en los supuestos que: a) los Bienes no funcionen total o parcialmente, por desperfectos en su fabricación o diseño o por caso fortuito, fuerza mayor o vicios ocultos; b) los Bienes no respondan a la finalidad que tuvo en miras el TOMADOR al encargarle al DADOR la compra del bien al Vendedor seleccionado, exclusivamente, por el TOMADOR, c) cualquier otro supuesto, imputable o no, al TOMADOR.
- 6.2. En caso de robo, hurto o cualquier otra circunstancia o siniestro que produzca la pérdida o destrucción total o parcial de los Bienes, imputable o no al TOMADOR, que le impida o limite el uso de los Bienes conforme a su destino, el Canon continuará a cargo de éste hasta tanto el DADOR haya sido total, real e íntegramente indemnizado por la pérdida, sustracción o destrucción total o parcial de los Bienes.

7. Entrega de los Bienes.

- 7.1. Los Bienes se entregarán en leasing en el lugar que el DADOR designe, dentro del plazo fijado en las Condiciones Particulares.
- 7.2. El DADOR tiene derecho a individualizar los Bienes, colocando además de las identificaciones que ellos pudieren tener, una inscripción con su nombre, identificación que el TOMADOR se compromete a mantener.
- 7.3. El TOMADOR deberá recibir los Bienes de conformidad y sin reservas ni condicionamientos de ninguna naturaleza o especie alguna, en perfecto estado de funcionamiento, manifestando que los mismos corresponden al objeto del Contrato en el lugar que el DADOR indique dentro de las 48 horas de notificado a tal fin, suscribiendo un acta de recepción que deje constancia de haberlos recibido.
- 7.4. El acta de recepción será constancia suficiente de (a) que los Bienes fueron debidamente entregados y recibidos de conformidad por el TOMADOR en el lugar indicado; (b) que el TOMADOR los ha inspeccionado adecuadamente; (c) que los acepta a todos los efectos de este Contrato de leasing en buen estado, en funcionamiento, sin vicios ni defectos en su diseño y operatividad, libre de embargos, gravámenes o mejor derecho de terceros.
- 7.5. La fecha de emisión del acta de recepción firmada por el representante y/o persona autorizada el TOMADOR será suficiente para acreditar la fecha de entrega de los Bienes y se considerará fecha de entrada en vigencia del presente Contrato (en adelante, la "Fecha de Inicio").
- 7.6. El DADOR por intermedio del Vendedor de los Bienes o por sí, entregará al TOMADOR las garantías y demás documentación que amparen el buen funcionamiento de los Bienes y le transmitirá el ejercicio de todos los reclamos y/o gestiones derivadas de la garantía, respondiendo, el TOMADOR, ante el DADOR, por los perjuicios que sufrieren los Bienes motivadas el inadecuado uso de la documentación en cuestión.
- 7.7. El TOMADOR no podrá percibir sumas compensatorias por vicios o defectos del Bien, ni obtener del Vendedor de los Bienes algo distinto de la reparación del mismo, sin consentimiento previo del DADOR.
- 7.8. El TOMADOR no deberá recibir o retirar los Bienes sin contar con la notificación que a tal fin le cursará el DADOR la cual en ningún caso será cursada con anterioridad a que los Bienes estén asegurados.
- 7.9. Si el TOMADOR se negare a suscribir el acta de recepción indicada en 7.3., será suficiente a efectos de acreditar tal extremo, la fecha que resulte del acta notarial en la que conste la efectiva entrega de los Bienes al TOMADOR, siendo los gastos que se ocasionen a cargo de éste. La entrega se tendrá por perfeccionada y se considerará Fecha de Inicio.
- 7.10. Todos los gastos ocasionados por el retiro, traslado y radicación de los Bienes serán a exclusivo cargo del TOMADOR, e igualmente todos los derechos de habilitación y funcionamiento. Consecuentemente queda facultado el DADOR para adicionar y facturar, sin previo aviso, los importes que el mismo hubiere abonado por estos conceptos.
- 7.11. El TOMADOR también asume los riesgos de la recepción y se responsabiliza de los defectos y vicios, ocultos o no, y por cualquier otro inconveniente que presenten en todo tiempo de los Bienes, serán los perjuicios imputables al TOMADOR, al Vendedor, al transportista o a otros terceros. El TOMADOR se responsabiliza igualmente por cualquier reclamo del Vendedor, fundado en la falta de recepción de los Bienes en el lugar y el momento debido o por cualquier otro hecho que le sea imputable.

7.12. Si el TOMADOR se negara a recibir los Bienes, el DADOR tendrá derecho a:

a) exigir mediante notificación fehaciente el cumplimiento del presente Contrato en el término de 5 días corridos con más los daños y perjuicios que pudiera generar la demora del TOMADOR, si en este plazo el TOMADOR no cumpliera, el Contrato se considerará resuelto sin más y el DADOR podrá exigir los importes previstos en los párrafos siguientes.

b) resolver el Contrato de pleno derecho y exigir al TOMADOR, mediante notificación fehaciente, que en el plazo de 5 días corridos, reintegre íntegramente el precio pagado por el DADOR al Vendedor, con más gasto, impuestos, costos e intereses a la tasa establecida en la cláusula 14, con más una penalidad del 10% sobre el precio de lista de los bienes. Si el TOMADOR, pagare todas las sumas indicadas en el plazo mencionado, el DADOR transferirá al TOMADOR, todos los derechos que tiene sobre los bienes.

c) Resolver el Contrato de pleno derecho y exigir al TOMADOR, mediante notificación fehaciente, que en el plazo de 5 días corridos (i) abone los cánones vencidos y cualquier otra obligación debida con más los intereses previstos en la cláusula 14 del presente Contrato (ii) abone los cánones y obligaciones no vencidos, llevándolos al valor de resolución del Contrato, indicado en la cláusula 15. Si el TOMADOR pagare todas las sumas adeudadas en el plazo mencionado podrá ejercer la Opción de Compra según lo indicado en la cláusula 15.

d) en caso que el TOMADOR no abonare las sumas indicadas en los párrafos b) y c), en los términos previstos, el DADOR podrá iniciar las acciones judiciales para exigir el pago de dichas sumas con más los gastos que correspondan. En este caso el DADOR, en carácter de propietario de los Bienes, podrá disponer en forma inmediata de estos.

7.13. Sin perjuicio de lo previsto en 7.7., en caso que el TOMADOR se negare a recibir los Bienes acreditando que estos no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas o que tienen daños y/o faltantes que los hacen inútiles para su destino, el DADOR tendrá derecho a resolver el Contrato de pleno derecho y, mediante notificación fehaciente exigir al TOMADOR que en el plazo de 5 días corridos reintegre íntegramente el precio pagado por el DADOR al Vendedor, con más gastos, impuestos, costos e intereses a la tasa establecida en la cláusula 14. Una vez pagadas todas las sumas indicadas, el DADOR, transferirá los Bienes al TOMADOR, subrogándolo en todos sus derechos contra el Vendedor. Si el TOMADOR no abonare la suma indicada en el término previsto, el DADOR podrá aplicar lo previsto en los párrafos b), c) o, de corresponder, d) de la Cláusula 7.12.

7.14. Transcurridos 90 días corridos desde la firma del presente contrato o vencido el plazo de entrega de los Bienes, si este fuera menor, sin que se haya dado inicio al Contrato en la forma prevista en el numeral 7.5 de las Condiciones Generales, por circunstancias ajenas al DADOR, este podrá resolver el contrato de pleno derecho, en la forma prevista en el numeral 8 de las Condiciones Particulares.

8. Declaraciones y Obligaciones del TOMADOR.

El TOMADOR expresamente declara, se obliga y compromete a:

eee) Que a su exclusivo criterio y decisión ha seleccionado los Bienes, verificando previamente que reúnen las características necesarias conforme a sus necesidades, y por consiguiente asume la total responsabilidad por la elección de los Bienes renunciando a cualquier reclamo posterior fundado en la elección, que libera expresamente al DADOR de la obligación de saneamiento y que no podrá exonerarse del cumplimiento de las obligaciones que surgen del Contrato invocando causa alguna atribuida a la calidad, vicios, defectos, o cualquier otra circunstancia de hecho referida a los Bienes.

fff) Que sólo adquirirá el dominio de los bienes si efectiviza la Opción de Compra mediante el pago íntegro del precio estipulado y reconoce expresamente que el titular del dominio de los Bienes, es el DADOR, que fueron adquiridos específicamente para ser otorgados en leasing y que recibe de éste únicamente el derecho de usar y gozar de los mismos, en los términos y condiciones de este Contrato.

ggg) No solicitar la conclusión del presente Contrato, por cualquier causa, excepto en los casos en los que solicite la opción anticipada de compra. Asimismo, renuncia a solicitar la disminución de las sumas a abonar en concepto de canon y/u Opción de Compra, renunciando también a solicitar la compensación del pago por cualquier causa.

hhh) Utilizar los Bienes de acuerdo con sus aptitudes y características y con el objeto específico al cual están asignados, cumpliendo con las indicaciones para su conservación y mantenimiento impartidas por el Vendedor y/o fabricante.

iii) Mantener los Bienes, en el caso de que los mismos sean automotores o demás bienes señalados en la ley N° 24.673, radicados permanentemente en el lugar de su domicilio, bajo el servicio de seguimiento satelital, de corresponder según Condiciones Particulares, sin perjuicio de su desplazamiento regular y no permanente de acuerdo con su destino y la obligación de guardarlos en un espacio o construcción fija o movable adecuada para tal fin. Si los Bienes no son automotores o los demás señalados en la ley N° 24.673, deberá mantenerlos en el domicilio del TOMADOR, no pudiendo retirarlos sin consentimiento previo por escrito del DADOR. A los efectos del cumplimiento de este punto, las Condiciones Particulares podrán establecer un domicilio de radicación de los bienes distinto al del TOMADOR.

jjj) No desplazar los Bienes fuera de los límites territoriales de la República Argentina, sin expresa autorización por escrito del DADOR, quien se reserva el derecho de acordarla o denegarla a su exclusiva decisión. En caso de incumplimiento de la presente obligación resultará de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 12.1.b.

kkk) Cumplir con todas las reglamentaciones nacionales, provinciales o municipales que directa o indirectamente resulten de aplicación respecto de los Bienes, su mantenimiento y utilización, absteniéndose de utilizarlos con fines distintos a lo dispuesto en dichas normas o que fueren ilegales o prohibidos.

lll) Asumir todos los riesgos inherentes al presente Contrato, incluidos los daños, sean ellos ambientales o no, a las personas o cosas que pudieran causarle directa o indirectamente con los Bienes o por sus riesgos o vicios cualquiera que fuese la causa que los hubiese motivado, incluido el caso fortuito y la fuerza mayor, y se encuentren o no cubiertos por póliza de seguro. Asimismo, el TOMADOR exime de toda responsabilidad al DADOR por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al TOMADOR, o a sus dependientes o terceros, directa o indirectamente con o por los Bienes durante la vigencia de este Contrato. El TOMADOR mantendrá indemne y reembolsará al DADOR la totalidad de los gastos en los que éste incurriere con motivo en toda responsabilidad, obligación, pérdida, daño, sanción, acción, sentencia, juicio, costo o desembolso de cualquier naturaleza con relación a este Contrato y la utilización de los Bienes.

mmm) Mantener los Bienes en perfecto estado de funcionamiento y, en su caso, devolverlo en perfecto estado, efectuando todos los servicios de mantenimiento y garantía que indique el fabricante y/o Vendedor del Bien, a pagar y efectuar por su cuenta, cargo y riesgo todas las reparaciones de los deterioros que se produzcan en los Bienes, cualquiera sea su causa u origen y a cumplir con las demás medidas de conservación que fueran necesarias.

La totalidad de los servicios de mantenimiento y garantía y de reparaciones indicadas en el párrafo que antecede, deberán ser realizadas con la imprescindible intervención de técnicos especialmente autorizados por el Vendedor y/o fabricante de los Bienes.

nnn) Pagar en término todos los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional que se apliquen a los Bienes o a su utilización, y en su caso, pagar la totalidad de los intereses, multas, recargos o penalidades que correspondan, manteniendo indemne al DADOR de cualquier importe, costo, daño, gasto, multa, reclamo, acción, penalidad o sanción o cualquier otro desembolso.

ooo) Para el caso de Bienes que tuvieran que ser importados, deberá, con la debida anticipación entregar al DADOR información y documentación pertinente a los efectos de la calificación aduanera. El TOMADOR asume todos los costos y riesgos inherentes a la importación, especialmente los vinculados con los trámites aduaneros y la clasificación arancelaria, debiendo abonar al DADOR, y mantenerlo indemne de cualquier importe, costo, daño, gasto, multa, reclamo, acción, penalidad o sanción o cualquier otro desembolso que el DADOR deba afrontar por dichos trámites de importación o clasificación arancelaria. Para todos los bienes, sean estos nacionales o importados, el TOMADOR también asume todos los costos y riesgos inherentes a cualquier aumento del precio del bien o del tipo de cambio que ha sido fijado en las Condiciones Particulares, a efectos de lo cual el DADOR le notificará, y el TOMADOR deberá pagar la diferencia, que tendrá el carácter de canon extraordinario (en adelante "Canon extraordinario").

ppp) Obtener en tiempo propio y a su costo todas las autorizaciones, habilitaciones, inspecciones previas u otros trámites que fueren necesarios para la utilización de los Bienes. En su caso pagar las multas, recargos e intereses u otras penalidades que pudieran corresponder.

ll) No introducir mejoras o modificaciones en los Bienes sin el previo consentimiento por escrito emanado del DADOR. En el caso de introducción de mejoras o modificaciones autorizadas, ellas no podrán ser retiradas ni separadas y quedarán a beneficio exclusivo del DADOR al término del Contrato sin que el TOMADOR pueda exigir o reclamar compensación alguna. En caso de introducción de mejoras o modificaciones no autorizadas el DADOR podrá impedir las o, en su caso, demandar la restitución de los Bienes al estado anterior, sin perjuicio del derecho del DADOR, a mantener las mejoras o modificaciones a su exclusivo beneficio al término del Contrato, sin que el TOMADOR pueda reclamar o exigir compensación alguna.

qqq) Informar al DADOR por medio fehaciente, a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido, cualquier hecho o acto del que pudiere derivar en alguna amenaza a los derechos emergentes del presente Contrato o al dominio del DADOR sobre los Bienes, salvo que, de acuerdo con las circunstancias, sea pertinente un plazo menor.

rrr) No retirar ni alterar cualquier medio de identificación de los Bienes.

ñ) Permitir el acceso al DADOR para inspeccionar los Bienes –por sí o por terceros que al efecto designe- toda vez que así lo decida e informarle documentadamente, cada vez que lo solicite, el cumplimiento de las demás obligaciones de este Contrato, especialmente las contenidas en los incisos e), g), i) y ll) de la presente cláusula. A los efectos de la realización de las inspecciones a realizar respecto de los Bienes, el DADOR deberá notificar al TOMADOR con una antelación de cinco (5) días corridos la fecha y hora en que se llevarán a cabo. El incumplimiento de la obligación del TOMADOR de permitir y colaborar con las inspecciones permitirá al DADOR dar por rescindido este Contrato conforme el procedimiento previsto en 7.12.a)

o) Asumir todos los riesgos de destrucción o pérdida total o parcial de los Bienes, incluido pero no limitado al robo, hurto, incendio, expropiación y el decomiso de los mismos, aún cuando dichos hechos hayan sido producidos por caso fortuito o fuerza mayor, sin que la contratación del seguro excluya o en algún modo limite su plena responsabilidad. En el caso de pérdida parcial, incluso por ésta u otro hecho o acto el TOMADOR esté impedido o limitado en el uso de los Bienes, deberá continuar abonando los Cánones que se devenguen sin ninguna deducción, hasta el plazo estipulado para el vencimiento del Contrato, aplicándose lo previsto en la cláusula 9.8. En caso de pérdida total, se aplicará lo previsto en las cláusulas 9.4 a 9.7.

p) Comunicar, por medio fehaciente, al DADOR y a la Empresa Aseguradora a la que se refiere las Condiciones Particulares del presente Contrato, a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido todo siniestro, acto o hecho que provenga de él o de terceros, que afectare o pudiere afectar el estado físico o situación jurídica de los Bienes o que pueda generarle cualquier responsabilidad al DADOR.

q) Formalizar todas las denuncias ante las autoridades competentes y/o realizar los actos y/o producir los hechos tendientes al mejor resguardo de los derechos del DADOR.

r) Comunicar, por medio fehaciente, al DADOR cualquier medida cautelar que se haya trabado sobre los Bienes, a más tardar el día siguiente hábil de conocida la medida, y a mantenerlo indemne ante cualquier acción judicial que se promueva contra el DADOR como consecuencia del uso de los Bienes que hiciera el TOMADOR.

s) No ceder total o parcialmente los derechos derivados de este Contrato, el Contrato mismo, ni el uso de los Bienes a terceros, b ajo cualquier figura contractual o de hecho, sin la expresa conformidad otorgada previamente por escrito por el DADOR.

t) Mantener la cuenta identificada en las Condiciones Particulares abierta y en condiciones operativas mientras se encuentre en vigencia este contrato, renunciando expresamente al derecho contemplado en el Art. 1432 del Código Civil y Comercial de la República Argentina.

u) Contar con suficiente provisión de fondos en dicha cuenta a los efectos que el Banco proceda a debitar en forma automática, en cada oportunidad en que el DADOR se lo haya solicitado haciendo ejercicio de las atribuciones conferidas por el TOMADOR en la cláusula 5 del presente, los importes correspondientes a los Cánones o cualquier otro importe a cargo del TOMADOR en virtud de este Contrato.

v) No solicitar al Banco la interrupción parcial o total, temporal o definitiva del procedimiento establecido en la Cláusula 5 del presente. El cierre de la cuenta identificada en las Condiciones Particulares, cualquiera fuere la causa, autorizará al DADOR a dar por rescindido el presente contrato.

w) Pagar los gravámenes e impuestos que pudieran corresponder al igual que todas las demás cargas y gastos de transferencias, inscripciones, impuestos, patentes y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra.

x) Hacerse cargo de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional, aranceles, y gastos de cualquier naturaleza que actualmente o que en el futuro correspondiere tributar o abonar con motivo del presente Contrato, y no gravar por causa ni monto alguno el Contrato, los hechos o actos que se realicen y/o sucedan en su consecuencia o al DADOR con motivo de este y/o estos.

y) No incurrir en causales que lo inhabiliten para operar en el sistema bancario.

z) En orden a la adecuada y oportuna ejecución del Contrato, proveer al DADOR cualquier información, así como poner a disposición del DADOR cualquier documentación que éste le requiera y que esté referida al TOMADOR y su vinculación con el DADOR por este Contrato.

aa) Adherir a Factura ELECTRÓNICA relativa a los cargos facturados por el DADOR en virtud del presente contrato declarando el TOMADOR conocer, entender y aceptar que NO recibirá la factura impresa en papel en su domicilio, asumiendo la obligación de verificar su cuenta periódicamente en la web www.provincialeasing.com.ar

ab) Aranceles de Registro. Reembolsar al DADOR los aranceles y gastos de registro, y su posterior cancelación, (incluyendo honorarios y gastos legales y/o de gestores) incurridos por el DADOR en el perfeccionamiento o protección de sus derechos sobre los Bienes, incluyendo, sin limitación, los gastos de patentamiento (en caso de corresponder), la inscripción del presente Contrato de Leasing en el Registro que corresponda, y oportunamente su cancelación.

ac) Leasing no cancelable: El TOMADOR asume la obligación incondicional de pagar la totalidad de los Cánones y demás importes pagaderos respecto de dicha operación a su vencimiento, renunciando expresamente a solicitar la rescisión del presente Contrato y/o solicitar la disminución de los Cánones. Los defectos, daños, pérdidas o destrucciones o mal funcionamiento que afecten a los Bienes o cualquier demora en la entrega de los Bienes no originarán la rescisión del presente Contrato por parte del TOMADOR, ni afectarán las obligaciones contraídas en el presente por el TOMADOR, ni originarán ninguna responsabilidad para el DADOR. El TOMADOR ha seleccionado los Bienes sin la asistencia del DADOR, en consecuencia, el DADOR no ha efectuado ni efectúa en el presente ninguna declaración ni garantía, expresa ni implícita, respecto del diseño, especificaciones, funcionamiento ni estado de ningún Bien (ni de ninguna de sus partes), respecto de si los Bienes son propios para el final que los destina el TOMADOR, así como respecto de ninguna cuestión relacionada con cualquier violación a la propiedad intelectual, derecho de propiedad o cuestiones similares. El TOMADOR tendrá recurso únicamente contra el Vendedor por cualquier reclamo y garantía relacionada con los Bienes.

ad) Responsabilidad frente a terceros: (i) el TOMADOR será responsable frente al DADOR y terceros por todos los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, fueran derivados de los Bienes y/o del uso de los mismos y no podrá, para eximirse de responsabilidad, invocar frente al DADOR caso fortuito o fuerza mayor;

ae) el TOMADOR declara y garantiza al DADOR que ni el TOMADOR, ni cualquier otra persona vinculada al TOMADOR de cualquier modo, radicada en la República Argentina o en el extranjero, ha formalizado contratos ni ha realizado actos que pudieran impedir al DADOR la exigencia del cumplimiento de cualquiera de las condiciones o términos de este Contrato.

af) el TOMADOR declara y garantiza al DADOR que ha cumplimentado previamente a la firma de este Contrato todas las aprobaciones societarias necesarias para el perfeccionamiento de este Contrato, sin violación de disposición legal, judicial, administrativa, estatutaria o contractual alguna. En razón de las manifestaciones efectuadas precedentemente, el TOMADOR se obliga a la cancelación inmediata de cualquier obligación asumida frente a terceros que de cualquier modo pudiera impedir, restringir o limitar al DADOR el ejercicio de los derechos conferidos.

9. Seguros.

9.1. El TOMADOR se compromete a:

i) Contratar la cobertura de riesgos del Bien con la Empresa Aseguradora a la que se refiere las Condiciones Particulares del presente Contrato, (en adelante el "Asegurador"), y entregará en la Fecha de Inicio la póliza endosada a favor del DADOR. La entrega de la póliza debidamente endosada, es condición ineludible para la simultánea entrega de los Bienes al TOMADOR. Asimismo, el TOMADOR se compromete a mantener los Bienes asegurados durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de Compra fijada en la cláusula 11.4 y se hayan realizado todos los trámites para la transmisión de propiedad de los Bienes y/o cancelación registral del Contrato o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos de las pólizas que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, asumiendo el TOMADOR todos los riesgos no cubiertos por el seguro, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.p).

j) (i) Contratar el servicio de seguimiento satelital de los Bienes, de corresponder según Condiciones Particulares, con el Vendedor que allí se indique o en el futuro el DADOR decida (en adelante el "Seguidor"), desde la Fecha de Inicio y mantener dicho servicio durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de Compra fijada en la cláusula 11.4 o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.p); (ii) Comunicar al "Seguidor" al teléfono que se provee con la instalación, en forma inmediata, en todos los casos y en cualquier circunstancia, la sustracción de los bienes objeto de seguimiento satelital; (iii) Cumplir estrictamente con las obligaciones del contrato de instalación del equipo de seguimiento satelital, manteniendo operativo el servicio en forma permanente y al día los pagos, como requisito para tener derecho al total de la indemnización prevista en caso de un eventual siniestro; (iv) Devolver el equipo y accesorios, en cuya posesión está en carácter de comodato, cuando por cualquier circunstancia les sean requeridos, haciéndose cargo del costo de la desinstalación de éstos, cualquier deterioro o cargo por falta de devolución del equipo y accesorios, abonando en su caso el valor de reposición de los mismos.

9.2. El DADOR, en nombre y representación del TOMADOR pagará las primas y los abonos al servicio de seguimiento satelital correspondientes y cualquiera de las sumas establecidas en la cláusula anterior o que derive del mantenimiento de los seguros o dicho servicio. A tal efecto, el TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable, que el DADOR, se reembolse, los pagos que haya realizado por el procedimiento de pago establecido en la cláusula 5. de este Contrato. El TOMADOR reconoce que el servicio de seguimiento satelital no garantiza la efectiva recuperación de los Bienes por el prestador del servicio de seguimiento satelital en caso de siniestro, de robo o hurto por lo que el TOMADOR renuncia a todo reclamo contra el DADOR y/o el prestador del servicio de seguimiento por la falta de recuperación de los Bienes por causa no imputable a la empresa prestataria del servicio de seguimiento satelital.

9.3. El TOMADOR autoriza expresamente al DADOR, para que en su nombre y representación solicite al Asegurador la prórroga de la vigencia de las pólizas y/o que amplíe la cobertura de los riesgos y/o que aumente el valor de las sumas aseguradas. En tal caso el TOMADOR estará obligado al pago de las diferencias de los premios respectivos renunciando a oponer objeción alguna. En caso de incrementarse el monto y/o cobertura de los seguros contratados, el TOMADOR estará obligado al pago de las diferencias de los premios respectivos renunciando a oponer objeción alguna. Consecuentemente el TOMADOR se obliga a comunicar por un medio fehaciente al DADOR a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido el siniestro, acto o hecho que provenga de él o de terceros, que afectare o pudiere afectar el estado físico o situación jurídica del Bien o de los derechos del DADOR, como propietario del mismo, o que pueda generarle cualquier responsabilidad. Asimismo el TOMADOR se obliga a formalizar todas las denuncias ante las autoridades competentes y/o realizar los actos y/o producir los hechos tendientes al mejor resguardo de los derechos del DADOR.

9.4. Todos los riesgos de pérdida, robo o destrucción total del bien dado en leasing son asumidos exclusivamente por el TOMADOR. En caso de destrucción o pérdida total de los Bienes, la indemnización emergente del seguro será abonada por el Asegurador directamente al DADOR, quien la imputará a su exclusivo criterio:

a) A las deudas devengadas e impagas a la fecha de cobro de la indemnización, al pago correspondiente del valor de los Cánones a vencer y de las obligaciones no vencidas y el valor de la opción de compra y/o al valor de la opción de compra anticipada para lo cual se aplicará la fórmula establecida en la cláusula 15 de este Contrato. El TOMADOR deberá continuar pagando los Cánones a su respectivo vencimiento durante todo el plazo en el cual el importe correspondiente a la indemnización no sea percibido por el DADOR. Percibido que fuere dicho importe y cumplidas que se encuentren las obligaciones del TOMADOR a dicha fecha, el presente Contrato quedará extinguido; o

b) a la adquisición de bienes a efectos de reemplazar los Bienes siniestrados en igual cantidad y calidad a estos últimos, ello en tanto el importe de la indemnización, deducidas las sumas percibidas por el DADOR con causa de la cláusula 9.4 a, alcance a cubrir íntegramente el costo de adquisición de los bienes que eventualmente reemplazarían en ese caso los siniestrados. Durante todo el plazo en el cual el importe correspondiente a la indemnización no sea percibido por el DADOR, el TOMADOR deberá continuar pagando los cánones en sus respectivos vencimientos. Una vez, producida la adquisición de los bienes en reemplazo de los siniestrados, conforme los términos de este inciso, dichos bienes ocuparán el mismo lugar que los Bienes originales siendo aplicables a aquellos todos los términos y condiciones del presente Contrato. Queda especialmente establecido que los gastos, tasas y honorarios que la gestión de registración de la sustitución de los Bienes originales por estos bienes, así como todo otro gasto derivado de la misma, serán a exclusivo cargo del TOMADOR, quien autoriza en este acto en forma expresa e irrevocable al DADOR a que se reembolse, por el procedimiento de pago establecido en la cláusula 5 del Contrato tales importes, y se compromete a suscribir toda la documentación que demande la realización del precitado trámite registral.

9.5. Si las sumas percibidas por el DADOR con causa en la indemnización prevista en la cláusula 9.4.a) cubrieran exactamente el importe calculado conforme la cláusula 15 más todos los demás pagos que conforme este Contrato se encuentran a cargo del TOMADOR, este último quedará liberado de sus obligaciones de pago.

9.6. Si las sumas percibidas por el DADOR con causa en la indemnización prevista en la cláusula 9.4.a) no alcanzaren a cubrir los importes indicados en el punto 9.5 anterior, entonces el TOMADOR deberá integrar el saldo dentro de los cinco (5) días de notificado fehacientemente a tal fin por el DADOR.

9.7. Si las sumas cobradas como indemnización excedieran los importes indicados en el punto 9.4.a), el excedente quedará a beneficio del TOMADOR.

9.8. En caso de pérdida parcial de los Bienes el TOMADOR deberá proceder a su reparación a exclusiva satisfacción del DADOR, quien entregará las sumas recibidas del Asegurador al TOMADOR, siempre y cuando hubiere verificado previamente la reparación de los Bienes en debida forma por parte de este último. En caso que el Asegurador no abonare indemnización alguna o que las sumas pagadas no alcanzaran a cubrir los gastos de reparación, éstos o el faltante quedarán totalmente a cargo del TOMADOR.

10. Otros gastos a cargo del TOMADOR.

10.1 Además de los gastos establecidos en otras cláusulas del presente Contrato y canon estipulado, será a cargo exclusivo e íntegramente del TOMADOR el pago de todo gasto, honorario, impuesto, tasa, patentes, contribuciones, derecho y otros gravámenes creados o a crearse que recaigan sobre la propiedad, locación, tenencia o uso o que deba afrontar el DADOR en caso de incumplimiento del TOMADOR de sus obligaciones.

10.1.2. Si el TOMADOR no cumpliera adecuadamente con la obligación establecida en 10.1. anterior, el DADOR podrá pagar los importes correspondientes a multas o impuestos que según la referida Cláusula corresponda abonar al TOMADOR. En tal caso, el canon correspondiente al mes siguiente en que se hubiera realizado el pago se imputará primero al reintegro de las sumas pagadas por el DADOR, aplicándose el remanente a la cancelación de dicho canon.

10.2. El DADOR percibirá la totalidad de los intereses, gastos, impuestos, tasas, contribuciones, honorarios, costos, costas, multas, cargos, indemnización por daños y perjuicios y en general todo Devengamiento principal o accesorio producido por este Contrato, aún cuando fueren complementarios o conexos al mismo, que generen obligaciones de pago del TOMADOR o aún aquellas obligaciones de hacer o no hacer que produzcan iguales efectos, durante toda la vigencia de este Contrato, y aún posteriores si existieran rubros o conceptos impagos. El TOMADOR autoriza en este acto en forma expresa e irrevocable al DADOR a percibir tales importes mediante el procedimiento fijado en la cláusula 5 del presente.

Respecto a las multas y/o cualquier otro tipo de sanción ocasionada por el uso del Bien objeto del presente contrato, que conforme lo dispuesto por la autoridad Nacional, Provincial o Municipal resultare aplicable por infracción a la normativa vigente, en los casos donde el plazo de notificación o procedimiento jurisdiccional así lo permita, el DADOR enviará un mail a la casilla del TOMADOR individualizada en la cláusula 3 de Condiciones Particulares informando sobre la recepción de la intimación a los fines que el TOMADOR opte por abonar o ejercer su derecho de defensa y formular su descargo en un plazo de 72 hs hábiles desde que es enviado el mail a su casilla. Transcurrido dicho plazo sin que el TOMADOR remita al DADOR, por la misma vía por la cual fue notificado, el comprobante de pago o copia del descargo formulado confrontado por la autoridad Nacional, Provincial o Municipal requirente, o acuse de recibo de Carta Documento según corresponda, el TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable al DADOR a proceder al pago a los fines de evitar se agrave el importe de la multa, percibiendo el DADOR tales importes mediante el procedimiento fijado en la cláusula 5 del presente.

10.3. Queda expresamente establecido que conforme lo previsto en el punto 1.2. que el TOMADOR asume a su cargo los mayores costos que se ocasionen en la operación de compraventa de los Bienes, incluidos al sólo fin enunciativo cualquier costo financiero, diferencia de precio, cotización, tipo de cambio y/o cualquier otra que pudiere surgir respecto de las condiciones planteadas en el lapso de tiempo desde que se solicite la operación hasta la efectivización de la misma. Los valores que surjan como consecuencia de alguna de las circunstancias mencionadas en este punto serán facturados por EL DADOR bajo el concepto de canon adicional a los estipulados en las condiciones particulares, quedando el TOMADOR obligado a su pago.

10.4. Todos los gastos ocasionados por el retiro, traslado y radicación de los Bienes, serán a exclusivo cargo del TOMADOR, e igualmente todos los derechos de habilitación y funcionamiento de los Bienes. Consecuentemente queda facultado el DADOR para adicionar y facturar, sin previo aviso, los importes que el DADOR hubiere abonado por estos conceptos.

11. Vencimiento del Plazo del Contrato. Efectos.

11.1. El TOMADOR deberá hacer saber al DADOR, mediante notificación fehaciente efectuada con no menos de treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha del vencimiento del Contrato si ejerce la Opción de Compra o devuelve los Bienes al DADOR. A los efectos del cómputo de los plazos aquí mencionados no se tendrá en cuenta el día del vencimiento ni el día de la notificación. En caso de ejercer la Opción de Compra, el TOMADOR deberá también, dentro del plazo de 30 días corridos de facturada y abonada la misma, gestionar, otorgar, entregar y suscribir toda la documentación necesaria a los efectos de la transferencia del dominio del bien a su nombre. Transcurrido el plazo de 90 días corridos desde que se abonara la opción de compra sin que se hubiera perfeccionado la transferencia de la titularidad de dominio ante el registro correspondiente, el TOMADOR deberá abonar al Dador en concepto de gastos de administración extraordinarios una suma mensual equivalente al 0,5% del Valor de Compra del bien (conf. Contrato), monto que se incrementará en 0,1% cada tres meses.

Es condición del ejercicio de la Opción de Compra aquí prevista que el TOMADOR no adeude suma alguna por concepto alguno al DADOR. Estarán siempre a cargo del TOMADOR todas las cargas y gastos de transferencias, inscripciones, impuestos y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra de los Bienes y conexos a ellos. Hasta la fecha del efectivo pago del Valor Residual continuará vigente la obligación del TOMADOR del pago del Canon. El DADOR designará al escribano y al gestor que deberán intervenir en la transmisión y diligencias tendientes al perfeccionamiento de la transferencia del dominio y las bajas en los registros correspondientes.

11.2. El TOMADOR podrá devolver al DADOR en forma inmediata los Bienes objeto del Contrato, los que deberán encontrarse en perfecto estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro de su uso adecuado. La entrega de los Bienes deberá hacerse en el domicilio del DADOR o en el lugar que el DADOR pueda indicar en el futuro, por comunicación escrita al TOMADOR dirigida al domicilio constituido en el presente Contrato. Si el DADOR así lo solicitara, el TOMADOR deberá mantener los Bienes en custodia en sus instalaciones por un plazo de treinta (30) días de operada la obligación de restitución. Esta custodia será a título gratuito, no generando ninguna contraprestación a favor del TOMADOR por ningún concepto. La entrega deberá efectuarse por el TOMADOR sin necesidad de interpelación o reclamación, el día posterior a la fecha del vencimiento del Contrato o el día posterior al vencimiento del plazo de custodia indicado en el párrafo anterior, entendiéndose que la falta de entrega en los plazos indicados importará la mora automática del TOMADOR. La falta de cumplimiento en término de esta obligación dará derecho al DADOR: a) a cobrar el doble del equivalente diario del último Canon devengado, por cada día de atraso en la devolución de los Bienes, en calidad de cláusula penal; b) a reclamar del TOMADOR los daños y perjuicios emergentes de la falta de devolución en término; y c) en todos los casos, a reclamar la devolución de los Bienes.

11.3. Si no hubiese acuerdo entre las Partes respecto del estado en que se encuentran los Bienes al momento de su devolución al DADOR, se procederá a su reconocimiento por un perito único, conforme el Art. 782 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o la norma que en el futuro lo reemplace. El DADOR se reserva la facultad de designar el perito, previa notificación al TOMADOR. El dictamen del perito será definitivo e inapelable y tendrá por objeto el determinar si el deterioro de los Bienes devueltos al DADOR excede del derivado del uso o desgaste normal y habitual de los Bienes conforme a su destino. En caso de que el perito determine que ello fuere así, el DADOR podrá optar entre las siguientes alternativas: (i) solicitar al perito designado que fije el valor de los Bienes en el estado en que se encuentren; (ii) proceder a la venta de los Bienes por el medio que considere más apropiado. En ambos casos, si el valor fijado por el perito o el precio obtenido de la venta fuese menor al que hubieran tenido los Bienes de haber sido usados y mantenidos o conservados en forma adecuada y normal según el informe que emita el perito, el TOMADOR deberá abonar al DADOR la diferencia resultante con más todos los gastos derivados de la pericia y/o la venta de los Bienes.

11.4. el valor de la Opción de Compra se fija en la suma determinada en las Condiciones Particulares, más el impuesto, al Valor Agregado.

11.5. El TOMADOR tendrá derecho a adquirir la propiedad de los Bienes:

a) Previo aviso en el tiempo y forma fijada en la cláusula 11.1. una vez pagado el valor de la Opción de Compra; el incumplimiento de esta condición producirá la caducidad automática de pleno derecho y sin previo aviso, de la Opción de Compra acordada, ello sin perjuicio de la obligación del TOMADOR de pagar los gastos administrativos originados en su incumplimiento. Todos los costos y gastos inherentes a la ejecución del Contrato que sean exigibles y/o se hubieran erogado durante el período que medie entre la notificación del punto 11.1 y la efectiva transferencia en propiedad, serán en un todo de conformidad con lo estipulado en las cláusulas 8 y 10, a cargo del TOMADOR.

b) En el estado en que se encuentren al vencimiento del presente Contrato, siempre y cuando no esté incurso en una causal de incumplimiento.

c) Si solicita al DADOR que, para el pago del valor residual, aplique el procedimiento establecido en la cláusula 5 del presente Contrato, antes de los diez (10) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento del plazo del Contrato, debiendo verificarse el respectivo pago, a más tardar el día de vencimiento o, si este fuere feriado o no laborable, el anterior día hábil bancario y diere cumplimiento a las previsiones fijadas en la cláusula 11.1

12. Incumplimientos.

12.1. Si el TOMADOR incumpliera una cualesquiera de las obligaciones asumidas en el Contrato o en cualquier certificado, documento o declaración otorgada o a otorgar en virtud del Contrato facultará al DADOR a:

a) Reclamar por medio fehaciente al TOMADOR el cumplimiento de sus obligaciones dentro del quinto día de notificado, bajo apercibimiento de rescindirse el Contrato y obtener la restitución de los Bienes en el domicilio del DADOR.

b) Vencido el plazo previsto para la subsanación del incumplimiento, a declarar operada la rescisión del Contrato, obligándose el TOMADOR a la inmediata restitución de los Bienes en el domicilio del DADOR de conformidad con lo establecido en el capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación.

c) Declarada la rescisión del contrato, a exigir el pago de los cánones vencidos o a vencer, y cualquier obligación de pago vencida o pendiente de vencimiento cuyo pago fuera exigible al TOMADOR bajo el Contrato, incluida una multa por incumplimiento contractual equivalente al 15% sobre la suma a pagar por el TOMADOR en virtud de esos conceptos. Para determinar el valor de los cánones a vencer y de las obligaciones no vencidas se aplicará la fórmula establecida en la cláusula 15 del Contrato. Si el TOMADOR pagare la totalidad de las sumas adeudadas dentro de 5° (quinto) día de ser notificado al efecto, podrá ejercer la Opción de Compra abonando su precio que se determinará conforme a lo dispuesto en la citada cláusula 15 del presente Contrato.

d) Si el TOMADOR no abonare las sumas indicadas en el punto anterior, en el término previsto, a iniciar acciones judiciales contra el TOMADOR con el objeto de exigir el pago de dichas sumas, con más los gastos que correspondan y, en su caso la devolución de los Bienes. Adicionalmente el DADOR podrá reclamar por el deterioro de los Bienes que exceda el uso o desgaste normal. Para la determinación del correspondiente importe se aplicará lo establecido en la cláusula 11.3 del presente Contrato.

12.2. Si el TOMADOR incumpliera la obligación de pagar el Canon del Contrato, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 1249 del Código Civil y Comercial de la Nación, el DADOR podrá:

a) Obtener el inmediato secuestro de los Bienes, con la sola presentación del Contrato inscripto y demostrando haber interpelado al TOMADOR otorgándole un plazo de cinco días para la regularización. Producido el secuestro, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho.

b) El DADOR podrá promover ejecución por el cobro del Canon que se hubiera devengado hasta el período íntegro en que se produjo el secuestro de los Bienes, con más intereses y una multa por incumplimiento Contractual equivalente al 15% del total de la suma exigible y pendiente de pago; podrá asimismo promover acción judicial por el cobro de los Cánones a vencer y obligaciones no vencidas, y las restantes que hubieren podido devengarse con causa en el incumplimiento del TOMADOR, hasta obtener el DADOR el resarcimiento íntegro de los daños y perjuicios sufridos.

d) O podrá el DADOR accionar por vía ejecutiva por el cobro de la totalidad del Canon no pagado y sus accesorios, y podrá en las condiciones previstas en el inciso b) del artículo 1249 del Código Civil y Comercial de la Nación reclamar judicialmente el secuestro de los Bienes.

12.3. El TOMADRO autoriza de forma expresa e irrevocable al DADOR a percibir todas las sumas establecidas en la presente cláusula, por el procedimiento establecido en la cláusula 5 del presente. El TOMADOR renuncia expresamente a cuestionar el derecho del DADOR a percibir judicialmente las sumas establecidas en la presente cláusula.

13. Cláusula Penal.

13.1. En todos los casos en que así lo prevé el Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación y el Contrato, el DADOR se encuentra habilitado para exigir la devolución de los Bienes, ya sea que éstos se encuentren en poder del TOMADOR o terceros.

13.2. En todos los casos que el TOMADOR deba entregar los Bienes al DADOR, deberá efectivizarla en el domicilio constituido por el DADOR a los efectos del Contrato o en el lugar indicado por este en el plazo de 1 (un) día hábil a partir de la recepción de notificación fehaciente por parte del DADOR.

13.3. El TOMADOR reconoce y manifiesta expresamente tener conocimiento que, en caso de que retenga los Bienes, será considerado incurso en el delito de apropiación indebida de bienes ajenos y se compromete, en su caso, a informar sobre tal circunstancia a las personas que impidan la restitución de los bienes, ya sean sus dependientes, representantes o terceros, que resultarán pasibles de las acciones penales que eventualmente se inicien, sin perjuicio de lo cual el DADOR podrá ejercer las acciones civiles y comerciales que correspondan.

13.4. Las Partes expresamente pactan que, en caso de mora en el cumplimiento de la obligación de devolución de los Bienes, el DADOR, podrá aplicar una cláusula penal por cada día de retraso equivalente al doble del canon diario correspondiente al último canon devengado. A tales fines el canon diario resultará de dividir el canon por la cantidad de días comprendidos en el Período que le corresponda.

14. Mora. Intereses.

14.1. La mora del TOMADOR en el pago de cualquier obligación será automática produciéndose de pleno derecho por el mero vencimiento de los plazos pactados. En caso de mora, el DADOR tendrá derecho a percibir sobre todas las sumas adeudadas, intereses compensatorios y punitivos conforme lo dispuesto en las Condiciones Particulares.

14.2. El TOMADOR reconoce expresamente e irrevocablemente que el DADOR podrá, a su sólo arbitrio, capitalizar los intereses devengados e impagos por períodos mensuales.

15. Ejercicio anticipado de la Opción de Compra.

a. El TOMADOR tendrá derecho a ejercer la Opción de Compra de los Bienes en forma anticipada condicionado a que. (i) hubiesen transcurrido las tres cuartas partes del plazo estipulado en el presente Contrato; (ii) hubiese abonado todos los Cánones que haya devengado el presente Contrato hasta la fecha de ejercicio de la Opción de Compra anticipada; (iii) estuviesen cumplidas todas las obligaciones contractuales; (iv) notifique al DADOR por medio fehaciente con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos a la fecha de ejercicio anticipado de la Opción de Compra, la que deberá coincidir con el vencimiento de uno de los Cánones; (v) el pago del Valor Residual deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento del plazo mencionado en el punto (iv), debiendo verificarse el respectivo pago el anterior día hábil bancario; (vi) el importe denominado el "Valor Opción de Compra Anticipado" será igual al valor actual de los Cánones a vencer desde la fecha a ejercer la Opción de Compra anticipada hasta el vencimiento del Contrato, más el valor actual del valor de la Opción de Compra, descontados, a la fecha de la Opción de Compra anticipada, a la tasa de interés, efectiva mensual, fijada en las Condiciones Particulares, según la siguiente fórmula:

$$VOCA = C_1 + \frac{C_2}{(1+i)^1} + \frac{C_3}{(1+i)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+i)^{n-1}} + \frac{VR}{(1+i)^n}$$

En donde:

VOCA: Valor Opción de Compra Anticipado

C1: Valor del Canon al momento de ejercer la Opción de Compra.

C2: Valor del siguiente Canon.

....: expresión análoga a las anteriores para los siguientes Cánones.

Cn: el último Canon del Contrato.

n: la cantidad de períodos que faltan para terminar el plazo de duración del Contrato.

i: tasa de interés periódica equivalente a la que se establece en las Condiciones Particulares.

VR: valor de la Opción de Compra establecido de acuerdo a la Cláusula 11.4.

- b. El "Valor Opción de Compra Anticipado" no incluye el Impuesto al Valor Agregado, el que será adicionado a dicho importe.
c. Hasta la fecha del efectivo pago del valor de la Opción de Compra continuará vigente la obligación del pago del Canon.

16. Inexistencia de reconducción tácita.

Ninguna circunstancia de hecho o derecho dará lugar a interpretar que se pudiera producir tácita reconducción de este Contrato.

17. Ejercicio de los derechos y acciones contractuales.

17.1. El TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable que el DADOR realice el trámite pertinente para inscribir la cancelación del Contrato en el registro respectivo.

17.2. La omisión temporal del DADOR en el ejercicio de sus derechos o acciones legales derivadas de este Contrato, en modo alguno podrá ser invocada por el TOMADOR como una renuncia total o parcial de tales derechos y acciones, ni será interpretada como consentimiento tácito de los eventuales incumplimientos incurridos por el TOMADOR, ni su ejercicio parcial por el DADOR le impedirá cumplimentarlos con posterioridad.

18. Inexistencia de reconducción tácita.

18.1. El DADOR podrá ceder total o parcialmente el presente Contrato, sin necesidad de notificación alguna al TOMADOR, conforme los artículos 1614 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, salvo la notificación por escrito de la modificación del domicilio de pago, en su caso. A tales efectos no resultará necesario transmitir el dominio de los Bienes, pudiendo transmitir total o parcialmente sus derechos sobre el Canon y la Opción de Compra. En este último supuesto, el DADOR quedará vinculado al TOMADOR como parte del Contrato, sin perjuicio que el tercero cesionario del crédito por Canon u Opción de compra ejerza los derechos que eventualmente le correspondan con arreglo al Contrato de cesión.

18.2. El DADOR se reserva los restantes derechos establecidos en el artículo 1247 del Código Civil y Comercial de la Nación.

18.3. Asimismo, el DADOR podrá dar en prenda los créditos actuales y/o futuros, y todo privilegio, derecho accesorio y/o garantías reales o personales, propias o de terceros, actuales y/o futuras, que haya recibido y/o vaya a recibir en el futuro del TOMADOR, en virtud del Contrato. Todo ello, sin necesidad de notificación alguna al TOMADOR y con similares efectos a los indicados para el caso de la cesión.

19. Quiebra y concurso.

19.1. La autoliquidación, liquidación judicial y/o concurso preventivo y/o quiebra del DADOR no afectará el cumplimiento del presente Contrato.

19.2. La quiebra del TOMADOR dará lugar a la aplicación del plazo de treinta (30) días previsto en la Ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras o la que en el futuro la reemplace, para que el Juez resuelva la continuidad o no del Contrato. Vencido dicho plazo sin pronunciación al respecto, el presente Contrato quedará resuelto de pleno derecho y los Bienes deberán ser entregados al DADOR sin más trámite.

En caso de continuación del Contrato se aplicarán todas sus condiciones en su integridad. Si se pretendiere introducir unilateralmente alguna variación a lo pactado por la presente tal eventualidad será considerada como causal de resolución.

20. Domicilios. Jurisdicción.

20.1. A todos los efectos judiciales o extrajudiciales, las partes constituyen su domicilio en los lugares indicados ut supra, el DADOR, y en las Condiciones Particulares, el TOMADOR, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales salvo que por notificación fehaciente se notificara la constitución de un nuevo domicilio a tales efectos dentro de la República Argentina.

20.2. A todos los efectos de este Contrato las partes se someten a la competencia de los Tribunales Nacionales de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

21. Términos y Condiciones Generales.

21.1. Los términos de estas Condiciones Generales regirán el Contrato salvo que fueran modificadas en las cláusulas de las Condiciones Particulares.

21.2. El TOMADOR expresa su consentimiento para que sus datos personales sean utilizados por el DADOR con fines de procesar su solicitud de suscripción del presente contrato y adicionalmente, presta su consentimiento para que dichos datos personales sean compartidos con terceros con el fin de remitirle información relacionada con productos y/o servicios complementarios y/o conexos al presente contrato.

21.3. La omisión del DADOR de exigir al TOMADOR el estricto cumplimiento de cualquier obligación bajo el presente, así como la dispensa por escrito del DADOR respecto de alguna de las disposiciones del presente, no deberá interpretarse como un consentimiento o dispensa de cualquier otro incumplimiento de dicha obligación o de cualquier otra obligación bajo el presente.

22. Condiciones Particulares Relacionadas.

A todo evento queda establecido que las presentes Condiciones Generales se relacionan de tal modo con las Condiciones Particulares N° 10420 del 21 de Abril de 2017, que ambas conforman en su conjunto el Contrato de Leasing.

Leído que fuera, en prueba de conformidad y aceptación se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse

Sr. Apoderado de Provincia Leasing S.A., Sr. Leonardo Alberto Scoccimarro

Sr. Apoderado de Provincia Leasing S.A., Sr. Leonardo Vega

CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO
Condiciones Particulares (MPbadlarPri)

CONTRATO N° 0010421PLP000

1. Lugar y Fecha celebración del Contrato: Avellaneda, a los 21 días del mes de Abril de 2017.
2. Apoderados DADOR: Sres. Scoccimarro Leonardo Alberto DNI N°: 13.295.153, Vega Leonardo DNI N° : 22.403.360
3. TOMADOR: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Domicilio Especialmente Constituido: Calle 9 de Julio 526, Ciudad de San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES.

Casilla de mail: gposse@sanisidro.gov.ar

Representante/s/apoderado/s: el Señor Posse Angel Gustavo DNI N°: 16.345.447; en su carácter de Intendente

4. Bienes: Minibus_Iveco_Daily_55C17 19+1
Cantidad: 2 unidades
Datos del Vendedor determinado por el TOMADOR: AURELIA SACIYF
Domicilio de Radicación del Bien: Calle Av. Centenario 77, Provincia de BUENOS AIRES.

5. Plazo Contrato: 36 meses.

6. Canon
Fecha de Pago y valor del primer canon: Se pagará en la Fecha de Inicio y su valor será de \$ 80.409,48 (Pesos Ochenta Mil Cuatrocientos Nueve con 48/100 ctvos.).
Valor de los cánones siguientes: 2 de 36 cánones de \$ 80.409,48 (Pesos Ochenta Mil Cuatrocientos Nueve con 48/100 ctvos.) períodos Mensuales.

Tasa Base. 19,847200 % anual.

Valor Base: 2,27.

Tipo de Cambio: No corresponde.

EL TOMADOR manifiesta expresamente conocer y aceptar que: (i) La FACTURA PROFORMA presentada por el TOMADOR detalla el bien solicitado a un “precio” que se encuentra sujeto a modificación por parte del Vendedor, configurando éste un valor abierto hasta el momento de la facturación. En consecuencia, el Precio Final del bien solicitado será el que facture el Vendedor al DADOR. Toda vez que ello ocurra, el TOMADOR autoriza y consiente de modo irrevocable que todos y cada uno de los términos del contrato que se vean afectados por aumento de precio que surjan con la Facturación del Vendedor quedarán automáticamente modificados, quedando obligado EL TOMADOR al pago del canon adicional, de conformidad con las cláusulas 10.3, 10.4, y 8.w de Condiciones Generales.

(ii) Asimismo, toda vez que se tome conocimiento de la acreditación en la cuenta del DADOR de los importes correspondientes al Anticipo- Depósito en Garantía y Gastos iniciales inherentes a la formalización del presente Contrato, el DADOR emitirá la correspondiente Orden de Compra, no siendo responsable el DADOR por la demora en la Facturación por parte del Vendedor, de conformidad con la cláusula 1.6. y Ccdtes. de Condiciónes Generales.

(iii) Remitida la factura por parte del Vendedor con el precio que en ésta se hubiera fijado, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 1.2 de Condiciones Generales relacionadas, será abonada por el DADOR dentro de los 10 días hábiles siguientes de recepcionada en sus oficinas, quedando los mayores costos en el precio del bien y los mayores costos financieros que se puedan producir por la demora en la entrega del bien a cargo del TOMADOR, como así los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional, aranceles, y gastos de cualquier naturaleza que en la actualidad o en el futuro correspondiere abonar con motivo de la mencionada factura de compra del bien.

(iv) La eventual anulación y/o rescisión del presente Contrato, ya sea por los incumplimientos previstos en éste y/o a solicitud del TOMADOR, conforme lo expuesto precedentemente, no generará para el TOMADOR el derecho a reclamar el reembolso de los importes abonados, los cuales quedarán íntegramente a favor del DADOR.

(v) No devengarán intereses los importes que se depositen como adelanto por los gastos que se presupuesten en oportunidad de la aplicación de la cláusula 11.1 de las Condiciones Generales.

Gastos ordinarios de administración de Contrato: El tomador abonará al Dador, conjuntamente con el valor de los cánones, a partir del 2º -inclusive- y hasta el vencimiento del último canon, una suma equivalente al 0.08% del costo total de adquisición del bien detallado en cláusula 4 del presente no encontrándose incluidos dentro de este concepto la comisión contractual, gastos por firma e inscripción, ni los previstos en la cláusula 10 de Condiciones Generales y concordantes.

Tasas por Mora: Conforme lo dispuesto en la Cláusula 14.1 de las Condiciones Generales: Intereses Compensatorios: Tasa Badlar Privada; Intereses Punitivos: Sumatoria de la Tasa Badlar Privada + 15 puntos porcentuales.

7. Procedimiento para el pago: El TOMADOR autoriza y consiente de modo expreso e irrevocable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante el “BPBA”) debite, en la fecha estipulada en la cláusula 4.1. de Condiciones Generales, y/o con posterioridad, a pedido del DADOR, de la cuenta del TOMADOR N° 61417/3 –radicada en la Sucursal 5096- de la Entidad Bancaria BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES CBU N° 0140028101509606141737, o la que en el futuro la reemplace, los importes necesarios para el pago del canon y toda otra suma debida en razón de este contrato, transfiriéndolos a la cuenta que el DADOR le indique radicada en la Casa Central del BPBA. Toda vez que en la cuenta corriente del TOMADOR no existiesen fondos suficientes, o los mismos fueran insuficientes para cumplimentar el pago del canon y toda otra suma debida, el BPBA, a solicitud del DADOR, podrá indistintamente y sin previo aviso al TOMADOR: a) efectuar el débito por el total en cualquier momento; b) efectuar débitos parciales sucesivos, hasta completar el importe necesario para el pago.

8. Plazo para la entrega de los Bienes: Conforme condiciones de venta del Proveedor seleccionado por el Tomador, condiciones conocidas y aceptadas por el Tomador. Consecuentemente, el DADOR no asume responsabilidad alguna por las demoras o la falta de realización de cualquiera de los actos tendientes a la adquisición del Bien que sean atribuibles a circunstancias ajenas a la voluntad del Dador, renunciando expresamente el TOMADOR a toda acción judicial contra el DADOR derivada de dicha falta de entrega o demora en la entrega. Vencido el plazo de entrega

previsto por el Vendedor, o agotado el plazo fijado en la cláusula 7.14 de las Condiciones Generales, el DADOR estará facultado para disponer la rescisión del Contrato, lo que deberá notificar al TOMADOR por medio fehaciente al domicilio fijado en el mismo. En tal caso, el TOMADOR consiente que el DADOR perciba en su totalidad la comisión acordada en el Art. 15, a) del presente y la suma necesaria para la cancelación de los Gastos Iniciales incurridos como penalidad por la frustración del negocio por razones ajenas al DADOR, en la forma prevista en la cláusula 12. En caso de falta de recepción de los Bienes en el plazo indicado en la cláusula 7.14 por causa imputable al TOMADOR, se producirá la resolución de pleno derecho de este Contrato, lo que deberá ser notificado al TOMADOR por medio fehaciente debiendo en tal caso el TOMADOR restituir toda suma que haya pagado el DADOR derivada del presente Contrato.

9. Seguimiento Satelital: El Tomador autoriza y consiente de modo irrevocable que el Dador proceda, por si o a través de terceros, a la instalación del dispositivo de seguimiento satelital en el/los Bien/es objeto del presente contrato, cuando estime corresponder, determinando en su caso, la empresa que prestará el servicio, en adelante el “Seguidor”, quedando convenido que: 1) Provincia Leasing S.A. como titular de las unidades, tendrá derecho a operar el sistema, ya sea para consultar como para bloquear los equipos cuando lo crea conveniente, 2) el Tomador no podrá cancelar el servicio ni desinstalar los equipos de rastreo sin la previa autorización de Provincia Leasing S.A. Si fuese el Seguidor el que decidiera dicha cancelación, el Tomador deberá comunicarlo a Provincia Leasing S.A. de inmediato a efectos de su reemplazo, todo ello en el marco de lo dispuesto en las condiciones generales de este contrato.

10. Valor Opción de Compra: \$ 102.650,00 (Pesos Ciento Dos Mil Seiscientos Cincuenta con 00/100 ctvos.).

11. Tasa descuento para calcular Valor de Opción de Compra Anticipada: 0,0300%.

12. Ordenanza: Este contrato se formaliza en los términos de la Ordenanza dictada por el Honorable Concejo Deliberante de MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, de fecha 04/04/2013, bajo el número N° 8698 promulgada por el Decreto del Sr. Intendente, de fecha 10/04/2013, bajo el número N° 821.

13. El TOMADOR se compromete a: a) Contratar la cobertura de riesgos del Bien con Provincia Seguros S.A., (en adelante el “Asegurador”), y entregará en la Fecha de Inicio la póliza endosada a favor del DADOR. La entrega de la póliza, debidamente endosada, es condición ineludible para la simultánea entrega de los Bienes al TOMADOR. Asimismo, el TOMADOR se compromete a mantener los Bienes asegurados durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de compra fijada en la cláusula 11.4 y se hayan realizado todos los trámites para la transmisión de propiedad de los Bienes y/o cancelación registral del Contrato o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos de las pólizas que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, asumiendo el TOMADOR todos los riesgos no cubiertos por el seguro, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.6).

14. Gastos iniciales. A la firma del presente el Tomador deberá abonar al Dador los siguientes conceptos:

k) Gastos por firma e inscripción: El tomador abonará al Dador, los gravámenes e impuestos que pudieran corresponder al igual que todas las demás cargas, honorarios y gastos de inscripciones, patentes y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia de la formalización e inscripción del presente contrato que el Dador le facture al Tomador.

l) Comisión contractual: El tomador abonará al Dador, por única vez, una suma equivalente al 2.80% del costo total de adquisición del bien detallado en cláusula 4 del presente.

15. Condiciones Generales Relacionadas: A todo evento queda establecido que las presentes Condiciones Particulares se relacionan de tal modo con las Condiciones Generales N° 10421 del 21 de Abril de 2017 que ambas conforman en su conjunto el Contrato de Leasing.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse

Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Leonardo Alberto Scoccimarro

Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Sr. Leonardo Vega

ANEXO 1



IVECO

Concesionaria

AURELIA

Tortuguitas, 10 de Abril de 2017.

Srs. Provincia Leasing.

Referencia : Leasing Municipalidad de San Isidro
PRESENTE.

FACTURA PROFORMA.

2 -(dos) Unidad IVECO OKM, modelo Daily 50C17 de 15 M Cubicos, con motor diesel sobrealimentado de 4 cilindros, potencia 160 CV, cilindrada total 3000 cm cubicos, direccion hidraulica servosistida, ABS, caja de 5 velocidades, rodado dual trasero, distancia entre ejes 3.900 mm, equipado para transporte de pasajeros, con 19 butacas y cinturones de seguridad, aire acondicionado, luces direccionales y demas elementos Standard de fabrica.

-PRECIO TOTAL UNITARIO (NO INCLUYE IVA 10,5 %)	\$ 1.023.000-
-IVA 10,5 %	\$ 107.415-
-TOTAL IVA INCLUIDO	\$ 1.130.415-
-TOTAL IVA INCLUIDO X 2 UNIDADES	\$ 2.260.830-

-FORMA DE PAGO: CONTADO.

-PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS (SALVO VENTA).

-FORMULARIOS Y FLETE : \$ 14.000 + IVA (21%) FACTURA AURELIA SA.

- FACTURA : AURELIA SA / CUIT 30-51681359-4
- LUGAR DE ENTREGA : AURELIA SA (RUTA PANAM KM 35,5 G.PACHECO)

LOS PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO-

Ruta Panamericana
Rural Escobar
Km 35,500 Km 3405
(1607) Tortuguitas
Buenos Aires
Tel: 01127-444100
447910

Ruta 65 y Ruta 7
(6000) Junin
Buenos Aires
Tel: 0226-4920081
4420091
4423194
0416952

Ruta 9 km 305
(2914) Vta. Ramallo
Buenos Aires
Tel: 01027-487012

La presente factura es válida para el pago de los impuestos de importación y exportación de mercaderías, en el caso de que el importador o exportador no la presente, se le imputará el pago de los mismos.

CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO

Condiciones Generales

En la Ciudad y la fecha indicados en las Condiciones Particulares, entre **PROVINCIA LEASING SOCIEDAD ANONIMA**, (en adelante el "DADOR"), con domicilio real y especialmente constituido a todos los efectos del presente en Carlos Pellegrini 91, 7° piso, de la Ciudad de Buenos Aires, representado por las personas identificadas en las Condiciones Particulares, en su carácter de apoderados, por una parte y por la otra la/s persona/s identificada/s en las Condiciones Particulares, así también como la/s persona/s cuyo carácter y datos constan en éstas, (en adelante el "TOMADOR"), individualmente denominados como "Parte" y en conjunto como "Partes",

SE CONVIENE

La formalización de este "CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO", (en adelante el "Contrato"), de conformidad con las normas establecidas en el Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación, y según las estipulaciones acordadas, enunciadas en las siguientes cláusulas y condiciones y en las Condiciones Particulares:

1. Objeto.

1.1. El DADOR da en Leasing al TOMADOR y éste se compromete a recibir de plena conformidad los Bienes, descriptos en las Condiciones Particulares, cuyas características son consignadas en el Anexo I del presente Contrato (en adelante, los "Bienes"), en las condiciones y por el plazo que se establecen en las siguientes cláusulas.

1.2. El TOMADOR solicita que los Bienes sean adquiridos por el DADOR al Vendedor indicado en las Condiciones Particulares (en adelante, el "Vendedor") y asume todos los riesgos que se ocasionen en la compra de los Bienes a dicho Vendedor. El DADOR no asume responsabilidad alguna relacionada con la obligación de saneamiento de los Bienes. El Vendedor no es parte del presente Contrato y sus responsabilidades según el Contrato de compraventa de los Bienes, no alterarán el vínculo entre las Partes ni la ejecución plena del Contrato.

1.3. El DADOR no asume compromiso por la entrega del bien, conforme artículos 1231 y 1232 del Código Civil y Comercial de la Nación.

1.4. La selección del Bien y del Vendedor ha sido realizada exclusivamente por el TOMADOR, quien ha verificado la razonabilidad y conveniencia del precio de venta de los Bienes que consta en la proforma respectiva, como así también ha verificado y consiente forma y condiciones de venta y entrega, garantías, eventual puesta en marcha y servicios relacionados, entre otros.

1.5. El TOMADOR deberá reclamar directamente al Vendedor todas las obligaciones asumidas por el Vendedor frente al DADOR que emergen del Contrato de compraventa, que es de su pleno conocimiento, sin que la existencia de tales reclamos y/o acciones impida de modo alguno al DADOR el ejercicio de todos los derechos emergentes del presente Contrato.

1.6. El TOMADOR, exclusivamente, ha elegido el Vendedor y ha solicitado al DADOR que adquiera del Vendedor los Bienes que son objeto del presente en función a sus características técnicas y aptitud para el final que están destinados, razón por la cual el DADOR no asume responsabilidad alguna por el Vendedor seleccionado y serán a cargo del TOMADOR todos los riesgos derivados del incumplimiento del Vendedor en la entrega de los documentos de compra y/o entrega del bien. Tampoco asume el DADOR responsabilidad alguna por: a) por la calidad de los Bienes; b) su naturaleza; c) por defectos de fabricación; d) por la existencia de repuestos, accesorios o elementos; e) por falla en el servicio técnico; f) por la aptitud de los Bienes para cumplir con el objeto específico al que se encuentran destinados; g) por cualquier otro hecho que eventualmente pudiere afectar a los Bienes o producirse por estos o por el uso que hiciere, tanto, el TOMADOR como terceros.

1.7. El DADOR designará al escribano y al gestor que deberán intervenir en los trámites y diligencias tendientes al perfeccionamiento del presente Contrato, así como también su inscripción en el Registro que corresponda.

2. Plazo del Leasing.

El plazo del presente Contrato es el fijado en las Condiciones Particulares, y se contará a partir de la Fecha de Inicio, conforme a lo definido en la Cláusula 7.5 y 7.9.

3. Canon mensual.

3.1. El canon será mensual (en adelante el "Canon"), y se devengará durante todo el plazo de duración del contrato.

3.2. El DADOR percibirá el primer canon en la fecha establecida en las Condiciones Particulares, que se tendrá como Día de Vencimiento, y su valor será la suma fijada en éstas.

3.3. El valor de los Cánones siguientes será el fijado en las Condiciones Particulares y estará sujeto a variación en función de la evolución de la tasa de interés nominal anual publicada por el Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días de plazo, de acuerdo a la información suministrada por la totalidad de los bancos privados con casas o filiales en la Capital Federal o en el Gran Buenos Aires (en adelante "Tasa BADLAR"), o la que posteriormente la reemplace (Tasa Testigo).

3.4. Las Partes acuerdan fijar como "Tasa Base" la establecida en las Condiciones Particulares. Dicha Tasa Base será comparada con el promedio de las Tasas BADLAR publicadas por el BCRA en el período comprendido entre el día quince (15) o anterior hábil del mes precedente y el del día dieciséis (16) o anterior hábil del segundo mes precedente, ambos a la Fecha de Vencimiento definido en la cláusula 4.1. (en adelante la "Tasa Vigente"). Al valor del Canon definido en la cláusula 3.3 se determinará teniendo en cuenta la fórmula cuya metodología se basa en el sistema de amortización francés aplicado sobre saldos restantes hasta la finalización del Contrato y teniendo en cuenta el valor de la Opción de Compra del Contrato establecido de acuerdo a la cláusula 11.4

3.5. El Canon no incluye el Impuesto al Valor Agregado, cuyo pago corresponderá al TOMADOR, el que será adicionado a dicho importe, así como, cualquier variación futura, en más o en menos, de la alícuota del referido impuesto.

4. Plazo para el pago del Canon.

- 4.1. El canon será pagadero por períodos adelantados, y el plazo improrrogable para que el TOMADOR pague al DADOR el importe del mismo; vencerá el día cinco (5) del mes que corresponda según la periodicidad de los pagos establecida en las Condiciones Particulares, o posterior hábil bancario en caso de resultar inhábil el último día del plazo fijado, (en adelante el "Día del Vencimiento").
- 4.2. Todos los pagos deberán efectuarse en el lugar y de conformidad al procedimiento acordado en las Condiciones Particulares del presente Contrato o en el lugar y por el procedimiento que en el futuro le informe el DADOR al TOMADOR siempre que las obligaciones asumidas por el TOMADOR se tornen de cumplimiento imposible respecto al domicilio y forma de pago acordadas originalmente en Condiciones Particulares.
- 4.3. Si la entrega de los Bienes objeto del Contrato se realizara dentro de los últimos siete días del mes, el Día del Vencimiento del segundo canon operará en el mes subsiguiente a dicho acto.

5. Procedimiento para el pago.

- 5.1. Para el pago del Canon y toda otra suma debida en razón de este Contrato, el TOMADOR autoriza y consiente de modo irrevocable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante el "Banco") debite, en la fecha estipulada en la Cláusula 4.1., a pedido del DADOR, de la cuenta bancaria del TOMADOR, cuyos datos están identificados en las Condiciones Particulares, o la que en el futuro la reemplace, el importe necesario para el pago, transfiriéndolo a la cuenta que el DADOR le indique, registrada en la Casa Central del mismo Banco.
- 5.2. Toda vez que en la cuenta corriente del TOMADOR no existiesen fondos suficientes, o los mismos fueran insuficientes para cumplimentar el pago del Canon, el Banco, a solicitud del DADOR, podrá indistintamente y sin previo aviso al TOMADOR:
- p) efectuar el débito por el total, generando saldo deudor en la cuenta;
- q) efectuar débitos parciales sucesivos, hasta completar el importe necesario para el pago; y
- r) el TOMADOR autoriza expresa e irrevocablemente al DADOR, a que el Banco retenga, antes de acreditar en cuenta del TOMADOR los fondos que le fueran asignados diariamente por la Provincia, correspondientes a la distribución de la Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales establecida por la Ley 10.559 y sus modificaciones, o el régimen de distribución que la sustituya o modifique en el futuro, los importes necesarios para cumplimentar el pago del Canon mensual, y toda otra suma debida en virtud del presente. Todo ello de conformidad a lo acordado entre el DADOR y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en el "Convenio Para el Pago de Obligaciones de las Municipalidades ante Provincia Leasing S.A.", suscripto oportunamente a estos efectos, que el TOMADOR manifiesta conocer y aceptar en todos sus términos y condiciones. Si en el futuro, el citado convenio fuere reemplazado el TOMADOR se compromete a aceptar todos los términos y condiciones del nuevo acuerdo.
- 5.3. Todo pago del modo indicado sólo se considerará efectivizado al momento del ingreso de los fondos suficientes en la cuenta del DADOR. Las constancias contables del Banco de los depósitos que comprendan la totalidad del Canon, u otros importes debidos por este Contrato, en cuenta corriente del DADOR serán suficientes recibos de pago.
- 5.4. Los eventuales ingresos parciales no surtirán efecto cancelatorio y se imputarán comenzando por los vencimientos más antiguos, percibidas por el DADOR, a: (i) comisiones; luego a (ii) gastos, incluidos seguros y honorarios; luego a (iii) impuestos; luego a (iv) intereses punitivos; luego a (v) diferencias de cambio; luego a (vi) las penalidades establecidas en este Contrato, en caso de corresponder, y (vii) de existir remanente, al Canon.
- 5.5. En todos los casos el TOMADOR será considerado en mora si: (i) a la fecha de vencimiento de cada una de las facturas emitidas por el DADOR con motivo de este Contrato, el importe de la misma no ha sido acreditado en las cuentas del DADOR mediante débito automático en cuenta; y (ii) de producirse el cierre de la cuenta en la cual se efectúa el débito, cualquiera fuere la causa o el motivo, sin que el TOMADOR haya informado fehacientemente al DADOR los datos de una nueva cuenta propia que la reemplace a tales efectos.

6. Devengamiento del Canon.

- 6.1. El Canon se devengará aún en los supuestos que: a) los Bienes no funcionen total o parcialmente, por desperfectos en su fabricación o diseño o por caso fortuito, fuerza mayor o vicios ocultos; b) los Bienes no respondan a la finalidad que tuvo en miras el TOMADOR al encargarle al DADOR la compra del bien al Vendedor seleccionado, exclusivamente, por el TOMADOR, c) cualquier otro supuesto, imputable o no, al TOMADOR.
- 6.2. En caso de robo, hurto o cualquier otra circunstancia o siniestro que produzca la pérdida o destrucción total o parcial de los Bienes, imputable o no al TOMADOR, que le impida o limite el uso de los Bienes conforme a su destino, el Canon continuará a cargo de éste hasta tanto el DADOR haya sido total, real e íntegramente indemnizado por la pérdida, sustracción o destrucción total o parcial de los Bienes.

7. Entrega de los Bienes.

- 7.1. Los Bienes se entregarán en leasing en el lugar que el DADOR designe, dentro del plazo fijado en las Condiciones Particulares.
- 7.2. El DADOR tiene derecho a individualizar los Bienes, colocando además de las identificaciones que ellos pudieren tener, una inscripción con su nombre, identificación que el TOMADOR se compromete a mantener.
- 7.3. El TOMADOR deberá recibir los Bienes de conformidad y sin reservas ni condicionamientos de ninguna naturaleza o especie alguna, en perfecto estado de funcionamiento, manifestando que los mismos corresponden al objeto del Contrato en el lugar que el DADOR indique dentro de las 48 horas de notificado a tal fin, suscribiendo un acta de recepción que deje constancia de haberlos recibido.
- 7.4. El acta de recepción será constancia suficiente de (a) que los Bienes fueron debidamente entregados y recibidos de conformidad por el TOMADOR en el lugar indicado; (b) que el TOMADOR los ha inspeccionado adecuadamente; (c) que los acepta a todos los efectos de este Contrato de leasing en buen estado, en funcionamiento, sin vicios ni defectos en su diseño y operatividad, libre de embargos, gravámenes o mejor derecho de terceros.
- 7.5. La fecha de emisión del acta de recepción firmada por el representante y/o persona autorizada el TOMADOR será suficiente para acreditar la fecha de entrega de los Bienes y se considerará fecha de entrada en vigencia del presente Contrato (en adelante, la "Fecha de Inicio").
- 7.6. El DADOR por intermedio del Vendedor de los Bienes o por sí, entregará al TOMADOR las garantías y demás documentación que amparen el buen funcionamiento de los Bienes y le transmitirá el ejercicio de todos los reclamos y/o gestiones derivadas de la garantía, respondiendo, el TOMADOR, ante el DADOR, por los perjuicios que sufrieren los Bienes motivadas el inadecuado uso de la documentación en cuestión.
- 7.7. El TOMADOR no podrá percibir sumas compensatorias por vicios o defectos del Bien, ni obtener del Vendedor de los Bienes algo distinto de la reparación del mismo, sin consentimiento previo del DADOR.
- 7.8. El TOMADOR no deberá recibir o retirar los Bienes sin contar con la notificación que a tal fin le cursará el DADOR la cual en ningún caso será cursada con anterioridad a que los Bienes estén asegurados.
- 7.9. Si el TOMADOR se negare a suscribir el acta de recepción indicada en 7.3., será suficiente a efectos de acreditar tal extremo, la fecha que resulte del acta notarial en la que conste la efectiva entrega de los Bienes al TOMADOR, siendo los gastos que se ocasionen a cargo de éste. La entrega se tendrá por perfeccionada y se considerará Fecha de Inicio.
- 7.10. Todos los gastos ocasionados por el retiro, traslado y radicación de los Bienes serán a exclusivo cargo del TOMADOR, e igualmente todos los derechos de habilitación y funcionamiento. Consecuentemente queda facultado el DADOR para adicionar y facturar, sin previo aviso, los importes que el mismo hubiere abonado por estos conceptos.
- 7.11. El TOMADOR también asume los riesgos de la recepción y se responsabiliza de los defectos y vicios, ocultos o no, y por cualquier otro inconveniente que presenten en todo tiempo de los Bienes, serán los perjuicios imputables al TOMADOR, al Vendedor, al transportista o a otros terceros. El TOMADOR se responsabiliza igualmente por cualquier reclamo del Vendedor, fundado en la falta de recepción de los Bienes en el lugar y el momento debido o por cualquier otro hecho que le sea imputable.

7.12. Si el TOMADOR se negara a recibir los Bienes, el DADOR tendrá derecho a:

a) exigir mediante notificación fehaciente el cumplimiento del presente Contrato en el término de 5 días corridos con más los daños y perjuicios que pudiera generar la demora del TOMADOR, si en este plazo el TOMADOR no cumpliera, el Contrato se considerará resuelto sin más y el DADOR podrá exigir los importes previstos en los párrafos siguientes.

b) resolver el Contrato de pleno derecho y exigir al TOMADOR, mediante notificación fehaciente, que en el plazo de 5 días corridos, reintegre íntegramente el precio pagado por el DADOR al Vendedor, con más gasto, impuestos, costos e intereses a la tasa establecida en la cláusula 14, con más una penalidad del 10% sobre el precio de lista de los bienes. Si el TOMADOR, pagare todas las sumas indicadas en el plazo mencionado, el DADOR transferirá al TOMADOR, todos los derechos que tiene sobre los bienes.

c) Resolver el Contrato de pleno derecho y exigir al TOMADOR, mediante notificación fehaciente, que en el plazo de 5 días corridos (i) abone los cánones vencidos y cualquier otra obligación debida con más los intereses previstos en la cláusula 14 del presente Contrato (ii) abone los cánones y obligaciones no vencidos, llevándolos al valor de resolución del Contrato, indicado en la cláusula 15. Si el TOMADOR pagare todas las sumas adeudadas en el plazo mencionado podrá ejercer la Opción de Compra según lo indicado en la cláusula 15.

d) en caso que el TOMADOR no abonare las sumas indicadas en los párrafos b) y c), en los términos previstos, el DADOR podrá iniciar las acciones judiciales para exigir el pago de dichas sumas con más los gastos que correspondan. En este caso el DADOR, en carácter de propietario de los Bienes, podrá disponer en forma inmediata de estos.

7.13. Sin perjuicio de lo previsto en 7.7., en caso que el TOMADOR se negare a recibir los Bienes acreditando que estos no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas o que tienen daños y/o faltantes que los hacen inútiles para su destino, el DADOR tendrá derecho a resolver el Contrato de pleno derecho y, mediante notificación fehaciente exigir al TOMADOR que en el plazo de 5 días corridos reintegre íntegramente el precio pagado por el DADOR al Vendedor, con más gastos, impuestos, costos e intereses a la tasa establecida en la cláusula 14. Una vez pagadas todas las sumas indicadas, el DADOR, transferirá los Bienes al TOMADOR, subrogándolo en todos sus derechos contra el Vendedor. Si el TOMADOR no abonare la suma indicada en el término previsto, el DADOR podrá aplicar lo previsto en los párrafos b), c) o, de corresponder, d) de la Cláusula 7.12.

7.14. Transcurridos 90 días corridos desde la firma del presente contrato o vencido el plazo de entrega de los Bienes, si este fuera menor, sin que se haya dado inicio al Contrato en la forma prevista en el numeral 7.5 de las Condiciones Generales, por circunstancias ajenas al DADOR, este podrá resolver el contrato de pleno derecho, en la forma prevista en el numeral 8 de las Condiciones Particulares.

8. Declaraciones y Obligaciones del TOMADOR.

El TOMADOR expresamente declara, se obliga y compromete a:

sss) Que a su exclusivo criterio y decisión ha seleccionado los Bienes, verificando previamente que reúnen las características necesarias conforme a sus necesidades, y por consiguiente asume la total responsabilidad por la elección de los Bienes renunciando a cualquier reclamo posterior fundado en la elección, que libera expresamente al DADOR de la obligación de saneamiento y que no podrá exonerarse del cumplimiento de las obligaciones que surgen del Contrato invocando causa alguna atribuida a la calidad, vicios, defectos, o cualquier otra circunstancia de hecho referida a los Bienes.

ttt) Que sólo adquirirá el dominio de los bienes si efectiviza la Opción de Compra mediante el pago íntegro del precio estipulado y reconoce expresamente que el titular del dominio de los Bienes, es el DADOR, que fueron adquiridos específicamente para ser otorgados en leasing y que recibe de éste únicamente el derecho de usar y gozar de los mismos, en los términos y condiciones de este Contrato.

uuu) No solicitar la conclusión del presente Contrato, por cualquier causa, excepto en los casos en los que solicite la opción anticipada de compra. Asimismo, renuncia a solicitar la disminución de las sumas a abonar en concepto de canon y/u Opción de Compra, renunciando también a solicitar la compensación del pago por cualquier causa.

vvv) Utilizar los Bienes de acuerdo con sus aptitudes y características y con el objeto específico al cual están asignados, cumpliendo con las indicaciones para su conservación y mantenimiento impartidas por el Vendedor y/o fabricante.

www) Mantener los Bienes, en el caso de que los mismos sean automotores o demás bienes señalados en la ley N° 24.673, radicados permanentemente en el lugar de su domicilio, bajo el servicio de seguimiento satelital, de corresponder según Condiciones Particulares, sin perjuicio de su desplazamiento regular y no permanente de acuerdo con su destino y la obligación de guardarlos en un espacio o construcción fija o movable adecuada para tal fin. Si los Bienes no son automotores o los demás señalados en la ley N° 24.673, deberá mantenerlos en el domicilio del TOMADOR, no pudiendo retirarlos sin consentimiento previo por escrito del DADOR. A los efectos del cumplimiento de este punto, las Condiciones Particulares podrán establecer un domicilio de radicación de los bienes distinto al del TOMADOR.

xxx) No desplazar los Bienes fuera de los límites territoriales de la República Argentina, sin expresa autorización por escrito del DADOR, quien se reserva el derecho de acordarla o denegarla a su exclusiva decisión. En caso de incumplimiento de la presente obligación resultará de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 12.1.b.

yyy) Cumplir con todas las reglamentaciones nacionales, provinciales o municipales que directa o indirectamente resulten de aplicación respecto de los Bienes, su mantenimiento y utilización, absteniéndose de utilizarlos con fines distintos a lo dispuesto en dichas normas o que fueren ilegales o prohibidos.

zzz) Asumir todos los riesgos inherentes al presente Contrato, incluidos los daños, sean ellos ambientales o no, a las personas o cosas que pudieran causarle directa o indirectamente con los Bienes o por sus riesgos o vicios cualquiera que fuese la causa que los hubiese motivado, incluido el caso fortuito y la fuerza mayor, y se encuentren o no cubiertos por póliza de seguro. Asimismo, el TOMADOR exime de toda responsabilidad al DADOR por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al TOMADOR, o a sus dependientes o terceros, directa o indirectamente con o por los Bienes durante la vigencia de este Contrato. El TOMADOR mantendrá indemne y reembolsará al DADOR la totalidad de los gastos en los que éste incurriere con motivo en toda responsabilidad, obligación, pérdida, daño, sanción, acción, sentencia, juicio, costo o desembolso de cualquier naturaleza con relación a este Contrato y la utilización de los Bienes.

aaaa) Mantener los Bienes en perfecto estado de funcionamiento y, en su caso, devolverlo en perfecto estado, efectuando todos los servicios de mantenimiento y garantía que indique el fabricante y/o Vendedor del Bien, a pagar y efectuar por su cuenta, cargo y riesgo todas las reparaciones de los deterioros que se produzcan en los Bienes, cualquiera sea su causa u origen y a cumplir con las demás medidas de conservación que fueran necesarias.

La totalidad de los servicios de mantenimiento y garantía y de reparaciones indicadas en el párrafo que antecede, deberán ser realizadas con la imprescindible intervención de técnicos especialmente autorizados por el Vendedor y/o fabricante de los Bienes.

bbbb) Pagar en término todos los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional que se apliquen a los Bienes o a su utilización, y en su caso, pagar la totalidad de los intereses, multas, recargos o penalidades que correspondan, manteniendo indemne al DADOR de cualquier importe, costo, daño, gasto, multa, reclamo, acción, penalidad o sanción o cualquier otro desembolso.

cccc) Para el caso de Bienes que tuvieran que ser importados, deberá, con la debida anticipación entregar al DADOR información y documentación pertinente a los efectos de la calificación aduanera. El TOMADOR asume todos los costos y riesgos inherentes a la importación, especialmente los vinculados con los trámites aduaneros y la clasificación arancelaria, debiendo abonar al DADOR, y mantenerlo indemne de cualquier importe, costo, daño, gasto, multa, reclamo, acción, penalidad o sanción o cualquier otro desembolso que el DADOR deba afrontar por dichos trámites de importación o clasificación arancelaria. Para todos los bienes, sean estos nacionales o importados, el TOMADOR también asume todos los costos y riesgos inherentes a cualquier aumento del precio del bien o del tipo de cambio que ha sido fijado en las Condiciones Particulares, a efectos de lo cual el DADOR le notificará, y el TOMADOR deberá pagar la diferencia, que tendrá el carácter de canon extraordinario (en adelante "Canon extraordinario").

dddd) Obtener en tiempo propio y a su costo todas las autorizaciones, habilitaciones, inspecciones previas u otros trámites que fueren necesarios para la utilización de los Bienes. En su caso pagar las multas, recargos e intereses u otras penalidades que pudieran corresponder.

ll) No introducir mejoras o modificaciones en los Bienes sin el previo consentimiento por escrito emanado del DADOR. En el caso de introducción de mejoras o modificaciones autorizadas, ellas no podrán ser retiradas ni separadas y quedarán a beneficio exclusivo del DADOR al término del Contrato sin que el TOMADOR pueda exigir o reclamar compensación alguna. En caso de introducción de mejoras o modificaciones no autorizadas el DADOR podrá impedir las o, en su caso, demandar la restitución de los Bienes al estado anterior, sin perjuicio del derecho del DADOR, a mantener las mejoras o modificaciones a su exclusivo beneficio al término del Contrato, sin que el TOMADOR pueda reclamar o exigir compensación alguna.

eeee) Informar al DADOR por medio fehaciente, a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido, cualquier hecho o acto del que pudiere derivar en alguna amenaza a los derechos emergentes del presente Contrato o al dominio del DADOR sobre los Bienes, salvo que, de acuerdo con las circunstancias, sea pertinente un plazo menor.

ffff) No retirar ni alterar cualquier medio de identificación de los Bienes.

ñ) Permitir el acceso al DADOR para inspeccionar los Bienes –por sí o por terceros que al efecto designe- toda vez que así lo decida e informarle documentadamente, cada vez que lo solicite, el cumplimiento de las demás obligaciones de este Contrato, especialmente las contenidas en los incisos e), g), i) y ll) de la presente cláusula. A los efectos de la realización de las inspecciones a realizar respecto de los Bienes, el DADOR deberá notificar al TOMADOR con una antelación de cinco (5) días corridos la fecha y hora en que se llevarán a cabo. El incumplimiento de la obligación del TOMADOR de permitir y colaborar con las inspecciones permitirá al DADOR dar por rescindido este Contrato conforme el procedimiento previsto en 7.12.a)

o) Asumir todos los riesgos de destrucción o pérdida total o parcial de los Bienes, incluido pero no limitado al robo, hurto, incendio, expropiación y el decomiso de los mismos, aún cuando dichos hechos hayan sido producidos por caso fortuito o fuerza mayor, sin que la contratación del seguro excluya o en algún modo limite su plena responsabilidad. En el caso de pérdida parcial, incluso por ésta u otro hecho o acto el TOMADOR esté impedido o limitado en el uso de los Bienes, deberá continuar abonando los Cánones que se devenguen sin ninguna deducción, hasta el plazo estipulado para el vencimiento del Contrato, aplicándose lo previsto en la cláusula 9.8. En caso de pérdida total, se aplicará lo previsto en las cláusulas 9.4 a 9.7.

p) Comunicar, por medio fehaciente, al DADOR y a la Empresa Aseguradora a la que se refiere las Condiciones Particulares del presente Contrato, a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido todo siniestro, acto o hecho que provenga de él o de terceros, que afectare o pudiere afectar el estado físico o situación jurídica de los Bienes o que pueda generarle cualquier responsabilidad al DADOR.

q) Formalizar todas las denuncias ante las autoridades competentes y/o realizar los actos y/o producir los hechos tendientes al mejor resguardo de los derechos del DADOR.

r) Comunicar, por medio fehaciente, al DADOR cualquier medida cautelar que se haya trabado sobre los Bienes, a más tardar el día siguiente hábil de conocida la medida, y a mantenerlo indemne ante cualquier acción judicial que se promueva contra el DADOR como consecuencia del uso de los Bienes que hiciera el TOMADOR.

s) No ceder total o parcialmente los derechos derivados de este Contrato, el Contrato mismo, ni el uso de los Bienes a terceros, b ajo cualquier figura contractual o de hecho, sin la expresa conformidad otorgada previamente por escrito por el DADOR.

t) Mantener la cuenta identificada en las Condiciones Particulares abierta y en condiciones operativas mientras se encuentre en vigencia este contrato, renunciando expresamente al derecho contemplado en el Art. 1432 del Código Civil y Comercial de la República Argentina.

u) Contar con suficiente provisión de fondos en dicha cuenta a los efectos que el Banco proceda a debitar en forma automática, en cada oportunidad en que el DADOR se lo haya solicitado haciendo ejercicio de las atribuciones conferidas por el TOMADOR en la cláusula 5 del presente, los importes correspondientes a los Cánones o cualquier otro importe a cargo del TOMADOR en virtud de este Contrato.

v) No solicitar al Banco la interrupción parcial o total, temporal o definitiva del procedimiento establecido en la Cláusula 5 del presente. El cierre de la cuenta identificada en las Condiciones Particulares, cualquiera fuere la causa, autorizará al DADOR a dar por rescindido el presente contrato.

w) Pagar los gravámenes e impuestos que pudieran corresponder al igual que todas las demás cargas y gastos de transferencias, inscripciones, impuestos, patentes y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra.

x) Hacerse cargo de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional, aranceles, y gastos de cualquier naturaleza que actualmente o que en el futuro correspondiere tributar o abonar con motivo del presente Contrato, y no gravar por causa ni monto alguno el Contrato, los hechos o actos que se realicen y/o sucedan en su consecuencia o al DADOR con motivo de este y/o estos.

y) No incurrir en causales que lo inhabiliten para operar en el sistema bancario.

z) En orden a la adecuada y oportuna ejecución del Contrato, proveer al DADOR cualquier información, así como poner a disposición del DADOR cualquier documentación que éste le requiera y que esté referida al TOMADOR y su vinculación con el DADOR por este Contrato.

aa) Adherir a Factura ELECTRÓNICA relativa a los cargos facturados por el DADOR en virtud del presente contrato declarando el TOMADOR conocer, entender y aceptar que NO recibirá la factura impresa en papel en su domicilio, asumiendo la obligación de verificar su cuenta periódicamente en la web www.provincialeasing.com.ar

ab) Aranceles de Registro. Reembolsar al DADOR los aranceles y gastos de registro, y su posterior cancelación, (incluyendo honorarios y gastos legales y/o de gestores) incurridos por el DADOR en el perfeccionamiento o protección de sus derechos sobre los Bienes, incluyendo, sin limitación, los gastos de patentamiento (en caso de corresponder), la inscripción del presente Contrato de Leasing en el Registro que corresponda, y oportunamente su cancelación.

ac) Leasing no cancelable: El TOMADOR asume la obligación incondicional de pagar la totalidad de los Cánones y demás importes pagaderos respecto de dicha operación a su vencimiento, renunciando expresamente a solicitar la rescisión del presente Contrato y/o solicitar la disminución de los Cánones. Los defectos, daños, pérdidas o destrucciones o mal funcionamiento que afecten a los Bienes o cualquier demora en la entrega de los Bienes no originarán la rescisión del presente Contrato por parte del TOMADOR, ni afectarán las obligaciones contraídas en el presente por el TOMADOR, ni originarán ninguna responsabilidad para el DADOR. El TOMADOR ha seleccionado los Bienes sin la asistencia del DADOR, en consecuencia, el DADOR no ha efectuado ni efectúa en el presente ninguna declaración ni garantía, expresa ni implícita, respecto del diseño, especificaciones, funcionamiento ni estado de ningún Bien (ni de ninguna de sus partes), respecto de si los Bienes son propios para el final que los destina el TOMADOR, así como respecto de ninguna cuestión relacionada con cualquier violación a la propiedad intelectual, derecho de propiedad o cuestiones similares. El TOMADOR tendrá recurso únicamente contra el Vendedor por cualquier reclamo y garantía relacionada con los Bienes.

ad) Responsabilidad frente a terceros: (i) el TOMADOR será responsable frente al DADOR y terceros por todos los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, fueran derivados de los Bienes y/o del uso de los mismos y no podrá, para eximirse de responsabilidad, invocar frente al DADOR caso fortuito o fuerza mayor;

ae) el TOMADOR declara y garantiza al DADOR que ni el TOMADOR, ni cualquier otra persona vinculada al TOMADOR de cualquier modo, radicada en la República Argentina o en el extranjero, ha formalizado contratos ni ha realizado actos que pudieran impedir al DADOR la exigencia del cumplimiento de cualquiera de las condiciones o términos de este Contrato.

af) el TOMADOR declara y garantiza al DADOR que ha cumplimentado previamente a la firma de este Contrato todas las aprobaciones societarias necesarias para el perfeccionamiento de este Contrato, sin violación de disposición legal, judicial, administrativa, estatutaria o contractual alguna. En razón de las manifestaciones efectuadas precedentemente, el TOMADOR se obliga a la cancelación inmediata de cualquier obligación asumida frente a terceros que de cualquier modo pudiera impedir, restringir o limitar al DADOR el ejercicio de los derechos conferidos.

9. Seguros.

9.1. El TOMADOR se compromete a:

k) Contratar la cobertura de riesgos del Bien con la Empresa Aseguradora a la que se refiere las Condiciones Particulares del presente Contrato, (en adelante el "Asegurador"), y entregará en la Fecha de Inicio la póliza endosada a favor del DADOR. La entrega de la póliza debidamente endosada, es condición ineludible para la simultánea entrega de los Bienes al TOMADOR. Asimismo, el TOMADOR se compromete a mantener los Bienes asegurados durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de Compra fijada en la cláusula 11.4 y se hayan realizado todos los trámites para la transmisión de propiedad de los Bienes y/o cancelación registral del Contrato o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos de las pólizas que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, asumiendo el TOMADOR todos los riesgos no cubiertos por el seguro, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.p).

l) (i) Contratar el servicio de seguimiento satelital de los Bienes, de corresponder según Condiciones Particulares, con el Vendedor que allí se indique o en el futuro el DADOR decida (en adelante el "Seguidor"), desde la Fecha de Inicio y mantener dicho servicio durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de Compra fijada en la cláusula 11.4 o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.p); (ii) Comunicar al "Seguidor" al teléfono que se provee con la instalación, en forma inmediata, en todos los casos y en cualquier circunstancia, la sustracción de los bienes objeto de seguimiento satelital; (iii) Cumplir estrictamente con las obligaciones del contrato de instalación del equipo de seguimiento satelital, manteniendo operativo el servicio en forma permanente y al día los pagos, como requisito para tener derecho al total de la indemnización prevista en caso de un eventual siniestro; (iv) Devolver el equipo y accesorios, en cuya posesión está en carácter de comodato, cuando por cualquier circunstancia les sean requeridos, haciéndose cargo del costo de la desinstalación de éstos, cualquier deterioro o cargo por falta de devolución del equipo y accesorios, abonando en su caso el valor de reposición de los mismos.

9.2. El DADOR, en nombre y representación del TOMADOR pagará las primas y los abonos al servicio de seguimiento satelital correspondientes y cualquiera de las sumas establecidas en la cláusula anterior o que derive del mantenimiento de los seguros o dicho servicio. A tal efecto, el TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable, que el DADOR, se reembolse, los pagos que haya realizado por el procedimiento de pago establecido en la cláusula 5. de este Contrato. El TOMADOR reconoce que el servicio de seguimiento satelital no garantiza la efectiva recuperación de los Bienes por el prestador del servicio de seguimiento satelital en caso de siniestro, de robo o hurto por lo que el TOMADOR renuncia a todo reclamo contra el DADOR y/o el prestador del servicio de seguimiento por la falta de recuperación de los Bienes por causa no imputable a la empresa prestataria del servicio de seguimiento satelital.

9.3. El TOMADOR autoriza expresamente al DADOR, para que en su nombre y representación solicite al Asegurador la prórroga de la vigencia de las pólizas y/o que amplíe la cobertura de los riesgos y/o que aumente el valor de las sumas aseguradas. En tal caso el TOMADOR estará obligado al pago de las diferencias de los premios respectivos renunciando a oponer objeción alguna. En caso de incrementarse el monto y/o cobertura de los seguros contratados, el TOMADOR estará obligado al pago de las diferencias de los premios respectivos renunciando a oponer objeción alguna. Consecuentemente el TOMADOR se obliga a comunicar por un medio fehaciente al DADOR a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido el siniestro, acto o hecho que provenga de él o de terceros, que afectare o pudiere afectar el estado físico o situación jurídica del Bien o de los derechos del DADOR, como propietario del mismo, o que pueda generarle cualquier responsabilidad. Asimismo el TOMADOR se obliga a formalizar todas las denuncias ante las autoridades competentes y/o realizar los actos y/o producir los hechos tendientes al mejor resguardo de los derechos del DADOR.

9.4. Todos los riesgos de pérdida, robo o destrucción total del bien dado en leasing son asumidos exclusivamente por el TOMADOR. En caso de destrucción o pérdida total de los Bienes, la indemnización emergente del seguro será abonada por el Asegurador directamente al DADOR, quien la imputará a su exclusivo criterio:

a) A las deudas devengadas e impagas a la fecha de cobro de la indemnización, al pago correspondiente del valor de los Cánones a vencer y de las obligaciones no vencidas y el valor de la opción de compra y/o al valor de la opción de compra anticipada para lo cual se aplicará la fórmula establecida en la cláusula 15 de este Contrato. El TOMADOR deberá continuar pagando los Cánones a su respectivo vencimiento durante todo el plazo en el cual el importe correspondiente a la indemnización no sea percibido por el DADOR. Percibido que fuere dicho importe y cumplidas que se encuentren las obligaciones del TOMADOR a dicha fecha, el presente Contrato quedará extinguido; o

b) a la adquisición de bienes a efectos de reemplazar los Bienes siniestrados en igual cantidad y calidad a estos últimos, ello en tanto el importe de la indemnización, deducidas las sumas percibidas por el DADOR con causa de la cláusula 9.4 a, alcance a cubrir íntegramente el costo de adquisición de los bienes que eventualmente reemplazarían en ese caso los siniestrados. Durante todo el plazo en el cual el importe correspondiente a la indemnización no sea percibido por el DADOR, el TOMADOR deberá continuar pagando los cánones en sus respectivos vencimientos. Una vez, producida la adquisición de los bienes en reemplazo de los siniestrados, conforme los términos de este inciso, dichos bienes ocuparán el mismo lugar que los Bienes originales siendo aplicables a aquellos todos los términos y condiciones del presente Contrato. Queda especialmente establecido que los gastos, tasas y honorarios que la gestión de registración de la sustitución de los Bienes originales por estos bienes, así como todo otro gasto derivado de la misma, serán a exclusivo cargo del TOMADOR, quien autoriza en este acto en forma expresa e irrevocable al DADOR a que se reembolse, por el procedimiento de pago establecido en la cláusula 5 del Contrato tales importes, y se compromete a suscribir toda la documentación que demande la realización del precitado trámite registral.

9.5. Si las sumas percibidas por el DADOR con causa en la indemnización prevista en la cláusula 9.4.a) cubrieran exactamente el importe calculado conforme la cláusula 15 más todos los demás pagos que conforme este Contrato se encuentran a cargo del TOMADOR, este último quedará liberado de sus obligaciones de pago.

9.6. Si las sumas percibidas por el DADOR con causa en la indemnización prevista en la cláusula 9.4.a) no alcanzaren a cubrir los importes indicados en el punto 9.5 anterior, entonces el TOMADOR deberá integrar el saldo dentro de los cinco (5) días de notificado fehacientemente a tal fin por el DADOR.

9.7. Si las sumas cobradas como indemnización excedieran los importes indicados en el punto 9.4.a), el excedente quedará a beneficio del TOMADOR.

9.8. En caso de pérdida parcial de los Bienes el TOMADOR deberá proceder a su reparación a exclusiva satisfacción del DADOR, quien entregará las sumas recibidas del Asegurador al TOMADOR, siempre y cuando hubiere verificado previamente la reparación de los Bienes en debida forma por parte de este último. En caso que el Asegurador no abonare indemnización alguna o que las sumas pagadas no alcanzaran a cubrir los gastos de reparación, éstos o el faltante quedarán totalmente a cargo del TOMADOR.

10. Otros gastos a cargo del TOMADOR.

10.1 Además de los gastos establecidos en otras cláusulas del presente Contrato y canon estipulado, será a cargo exclusivo e íntegramente del TOMADOR el pago de todo gasto, honorario, impuesto, tasa, patentes, contribuciones, derecho y otros gravámenes creados o a crearse que recaigan sobre la propiedad, locación, tenencia o uso o que deba afrontar el DADOR en caso de incumplimiento del TOMADOR de sus obligaciones.

10.1.2. Si el TOMADOR no cumpliera adecuadamente con la obligación establecida en 10.1. anterior, el DADOR podrá pagar los importes correspondientes a multas o impuestos que según la referida Cláusula corresponda abonar al TOMADOR. En tal caso, el canon correspondiente al mes siguiente en que se hubiera realizado el pago se imputará primero al reintegro de las sumas pagadas por el DADOR, aplicándose el remanente a la cancelación de dicho canon.

10.2. El DADOR percibirá la totalidad de los intereses, gastos, impuestos, tasas, contribuciones, honorarios, costos, costas, multas, cargos, indemnización por daños y perjuicios y en general todo Devengamiento principal o accesorio producido por este Contrato, aún cuando fueren complementarios o conexos al mismo, que generen obligaciones de pago del TOMADOR o aún aquellas obligaciones de hacer o no hacer que produzcan iguales efectos, durante toda la vigencia de este Contrato, y aún posteriores si existieran rubros o conceptos impagos. El TOMADOR autoriza en este acto en forma expresa e irrevocable al DADOR a percibir tales importes mediante el procedimiento fijado en la cláusula 5 del presente.

Respecto a las multas y/o cualquier otro tipo de sanción ocasionada por el uso del Bien objeto del presente contrato, que conforme lo dispuesto por la autoridad Nacional, Provincial o Municipal resultare aplicable por infracción a la normativa vigente, en los casos donde el plazo de notificación o procedimiento jurisdiccional así lo permita, el DADOR enviará un mail a la casilla del TOMADOR individualizada en la cláusula 3 de Condiciones Particulares informando sobre la recepción de la intimación a los fines que el TOMADOR opte por abonar o ejercer su derecho de defensa y formular su descargo en un plazo de 72 hs hábiles desde que es enviado el mail a su casilla. Transcurrido dicho plazo sin que el TOMADOR remita al DADOR, por la misma vía por la cual fue notificado, el comprobante de pago o copia del descargo formulado confrontado por la autoridad Nacional, Provincial o Municipal requirente, o acuse de recibo de Carta Documento según corresponda, el TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable al DADOR a proceder al pago a los fines de evitar se agrave el importe de la multa, percibiendo el DADOR tales importes mediante el procedimiento fijado en la cláusula 5 del presente.

10.3. Queda expresamente establecido que conforme lo previsto en el punto 1.2. que el TOMADOR asume a su cargo los mayores costos que se ocasionen en la operación de compraventa de los Bienes, incluidos al sólo fin enunciativo cualquier costo financiero, diferencia de precio, cotización, tipo de cambio y/o cualquier otra que pudiere surgir respecto de las condiciones planteadas en el lapso de tiempo desde que se solicite la operación hasta la efectivización de la misma. Los valores que surjan como consecuencia de alguna de las circunstancias mencionadas en este punto serán facturados por EL DADOR bajo el concepto de canon adicional a los estipulados en las condiciones particulares, quedando el TOMADOR obligado a su pago.

10.4. Todos los gastos ocasionados por el retiro, traslado y radicación de los Bienes, serán a exclusivo cargo del TOMADOR, e igualmente todos los derechos de habilitación y funcionamiento de los Bienes. Consecuentemente queda facultado el DADOR para adicionar y facturar, sin previo aviso, los importes que el DADOR hubiere abonado por estos conceptos.

11. Vencimiento del Plazo del Contrato. Efectos.

11.1. El TOMADOR deberá hacer saber al DADOR, mediante notificación fehaciente efectuada con no menos de treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha del vencimiento del Contrato si ejerce la Opción de Compra o devuelve los Bienes al DADOR. A los efectos del cómputo de los plazos aquí mencionados no se tendrá en cuenta el día del vencimiento ni el día de la notificación. En caso de ejercer la Opción de Compra, el TOMADOR deberá también, dentro del plazo de 30 días corridos de facturada y abonada la misma, gestionar, otorgar, entregar y suscribir toda la documentación necesaria a los efectos de la transferencia del dominio del bien a su nombre. Transcurrido el plazo de 90 días corridos desde que se abonara la opción de compra sin que se hubiera perfeccionado la transferencia de la titularidad de dominio ante el registro correspondiente, el TOMADOR deberá abonar al Dador en concepto de gastos de administración extraordinarios una suma mensual equivalente al 0,5% del Valor de Compra del bien (conf. Contrato), monto que se incrementará en 0,1% cada tres meses.

Es condición del ejercicio de la Opción de Compra aquí prevista que el TOMADOR no adeude suma alguna por concepto alguno al DADOR. Estarán siempre a cargo del TOMADOR todas las cargas y gastos de transferencias, inscripciones, impuestos y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra de los Bienes y conexos a ellos. Hasta la fecha del efectivo pago del Valor Residual continuará vigente la obligación del TOMADOR del pago del Canon. El DADOR designará al escribano y al gestor que deberán intervenir en la transmisión y diligencias tendientes al perfeccionamiento de la transferencia del dominio y las bajas en los registros correspondientes.

11.2. El TOMADOR podrá devolver al DADOR en forma inmediata los Bienes objeto del Contrato, los que deberán encontrarse en perfecto estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro de su uso adecuado. La entrega de los Bienes deberá hacerse en el domicilio del DADOR o en el lugar que el DADOR pueda indicar en el futuro, por comunicación escrita al TOMADOR dirigida al domicilio constituido en el presente Contrato. Si el DADOR así lo solicitara, el TOMADOR deberá mantener los Bienes en custodia en sus instalaciones por un plazo de treinta (30) días de operada la obligación de restitución. Esta custodia será a título gratuito, no generando ninguna contraprestación a favor del TOMADOR por ningún concepto. La entrega deberá efectuarse por el TOMADOR sin necesidad de interpelación o reclamación, el día posterior a la fecha del vencimiento del Contrato o el día posterior al vencimiento del plazo de custodia indicado en el párrafo anterior, entendiéndose que la falta de entrega en los plazos indicados importará la mora automática del TOMADOR. La falta de cumplimiento en término de esta obligación dará derecho al DADOR: a) a cobrar el doble del equivalente diario del último Canon devengado, por cada día de atraso en la devolución de los Bienes, en calidad de cláusula penal; b) a reclamar del TOMADOR los daños y perjuicios emergentes de la falta de devolución en término; y c) en todos los casos, a reclamar la devolución de los Bienes.

11.3. Si no hubiese acuerdo entre las Partes respecto del estado en que se encuentran los Bienes al momento de su devolución al DADOR, se procederá a su reconocimiento por un perito único, conforme el Art. 782 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o la norma que en el futuro lo reemplace. El DADOR se reserva la facultad de designar el perito, previa notificación al TOMADOR. El dictamen del perito será definitivo e inapelable y tendrá por objeto el determinar si el deterioro de los Bienes devueltos al DADOR excede del derivado del uso o desgaste normal y habitual de los Bienes conforme a su destino. En caso de que el perito determine que ello fuere así, el DADOR podrá optar entre las siguientes alternativas: (i) solicitar al perito designado que fije el valor de los Bienes en el estado en que se encuentren; (ii) proceder a la venta de los Bienes por el medio que considere más apropiado. En ambos casos, si el valor fijado por el perito o el precio obtenido de la venta fuese menor al que hubieran tenido los Bienes de haber sido usados y mantenidos o conservados en forma adecuada y normal según el informe que emita el perito, el TOMADOR deberá abonar al DADOR la diferencia resultante con más todos los gastos derivados de la pericia y/o la venta de los Bienes.

11.4. el valor de la Opción de Compra se fija en la suma determinada en las Condiciones Particulares, más el impuesto, al Valor Agregado.

11.5. El TOMADOR tendrá derecho a adquirir la propiedad de los Bienes:

a) Previo aviso en el tiempo y forma fijada en la cláusula 11.1. una vez pagado el valor de la Opción de Compra; el incumplimiento de esta condición producirá la caducidad automática de pleno derecho y sin previo aviso, de la Opción de Compra acordada, ello sin perjuicio de la obligación del TOMADOR de pagar los gastos administrativos originados en su incumplimiento. Todos los costos y gastos inherentes a la ejecución del Contrato que sean exigibles y/o se hubieran erogado durante el período que medie entre la notificación del punto 11.1 y la efectiva transferencia en propiedad, serán en un todo de conformidad con lo estipulado en las cláusulas 8 y 10, a cargo del TOMADOR.

b) En el estado en que se encuentren al vencimiento del presente Contrato, siempre y cuando no esté incurso en una causal de incumplimiento.

c) Si solicita al DADOR que, para el pago del valor residual, aplique el procedimiento establecido en la cláusula 5 del presente Contrato, antes de los diez (10) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento del plazo del Contrato, debiendo verificarse el respectivo pago, a más tardar el día de vencimiento o, si este fuere feriado o no laborable, el anterior día hábil bancario y diere cumplimiento a las previsiones fijadas en la cláusula 11.1

12. Incumplimientos.

12.1. Si el TOMADOR incumpliera una cualesquiera de las obligaciones asumidas en el Contrato o en cualquier certificado, documento o declaración otorgada o a otorgar en virtud del Contrato facultará al DADOR a:

a) Reclamar por medio fehaciente al TOMADOR el cumplimiento de sus obligaciones dentro del quinto día de notificado, bajo apercibimiento de rescindirse el Contrato y obtener la restitución de los Bienes en el domicilio del DADOR.

b) Vencido el plazo previsto para la subsanación del incumplimiento, a declarar operada la rescisión del Contrato, obligándose el TOMADOR a la inmediata restitución de los Bienes en el domicilio del DADOR de conformidad con lo establecido en el capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación.

c) Declarada la rescisión del contrato, a exigir el pago de los cánones vencidos o a vencer, y cualquier obligación de pago vencida o pendiente de vencimiento cuyo pago fuera exigible al TOMADOR bajo el Contrato, incluida una multa por incumplimiento contractual equivalente al 15% sobre la suma a pagar por el TOMADOR en virtud de esos conceptos. Para determinar el valor de los cánones a vencer y de las obligaciones no vencidas se aplicará la fórmula establecida en la cláusula 15 del Contrato. Si el TOMADOR pagare la totalidad de las sumas adeudadas dentro de 5° (quinto) día de ser notificado al efecto, podrá ejercer la Opción de Compra abonando su precio que se determinará conforme a lo dispuesto en la citada cláusula 15 del presente Contrato.

d) Si el TOMADOR no abonare las sumas indicadas en el punto anterior, en el término previsto, a iniciar acciones judiciales contra el TOMADOR con el objeto de exigir el pago de dichas sumas, con más los gastos que correspondan y, en su caso la devolución de los Bienes. Adicionalmente el DADOR podrá reclamar por el deterioro de los Bienes que exceda el uso o desgaste normal. Para la determinación del correspondiente importe se aplicará lo establecido en la cláusula 11.3 del presente Contrato.

12.2. Si el TOMADOR incumpliera la obligación de pagar el Canon del Contrato, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 1249 del Código Civil y Comercial de la Nación, el DADOR podrá:

a) Obtener el inmediato secuestro de los Bienes, con la sola presentación del Contrato inscripto y demostrando haber interpelado al TOMADOR otorgándole un plazo de cinco días para la regularización. Producido el secuestro, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho.

b) El DADOR podrá promover ejecución por el cobro del Canon que se hubiera devengado hasta el período íntegro en que se produjo el secuestro de los Bienes, con más intereses y una multa por incumplimiento Contractual equivalente al 15% del total de la suma exigible y pendiente de pago; podrá asimismo promover acción judicial por el cobro de los Cánones a vencer y obligaciones no vencidas, y las restantes que hubieren podido devengarse con causa en el incumplimiento del TOMADOR, hasta obtener el DADOR el resarcimiento íntegro de los daños y perjuicios sufridos.

d) O podrá el DADOR accionar por vía ejecutiva por el cobro de la totalidad del Canon no pagado y sus accesorios, y podrá en las condiciones previstas en el inciso b) del artículo 1249 del Código Civil y Comercial de la Nación reclamar judicialmente el secuestro de los Bienes.

12.3. El TOMADRO autoriza de forma expresa e irrevocable al DADOR a percibir todas las sumas establecidas en la presente cláusula, por el procedimiento establecido en la cláusula 5 del presente. El TOMADOR renuncia expresamente a cuestionar el derecho del DADOR a percibir judicialmente las sumas establecidas en la presente cláusula.

13. Cláusula Penal.

13.1. En todos los casos en que así lo prevé el Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación y el Contrato, el DADOR se encuentra habilitado para exigir la devolución de los Bienes, ya sea que éstos se encuentren en poder del TOMADOR o terceros.

13.2. En todos los casos que el TOMADOR deba entregar los Bienes al DADOR, deberá efectivizarla en el domicilio constituido por el DADOR a los efectos del Contrato o en el lugar indicado por este en el plazo de 1 (un) día hábil a partir de la recepción de notificación fehaciente por parte del DADOR.

13.3. El TOMADOR reconoce y manifiesta expresamente tener conocimiento que, en caso de que retenga los Bienes, será considerado incurso en el delito de apropiación indebida de bienes ajenos y se compromete, en su caso, a informar sobre tal circunstancia a las personas que impidan la restitución de los bienes, ya sean sus dependientes, representantes o terceros, que resultarán pasibles de las acciones penales que eventualmente se inicien, sin perjuicio de lo cual el DADOR podrá ejercer las acciones civiles y comerciales que correspondan.

13.4. Las Partes expresamente pactan que, en caso de mora en el cumplimiento de la obligación de devolución de los Bienes, el DADOR, podrá aplicar una cláusula penal por cada día de retraso equivalente al doble del canon diario correspondiente al último canon devengado. A tales fines el canon diario resultará de dividir el canon por la cantidad de días comprendidos en el Período que le corresponda.

14. Mora. Intereses.

14.1. La mora del TOMADOR en el pago de cualquier obligación será automática produciéndose de pleno derecho por el mero vencimiento de los plazos pactados. En caso de mora, el DADOR tendrá derecho a percibir sobre todas las sumas adeudadas, intereses compensatorios y punitivos conforme lo dispuesto en las Condiciones Particulares.

14.2. El TOMADOR reconoce expresamente e irrevocablemente que el DADOR podrá, a su sólo arbitrio, capitalizar los intereses devengados e impagos por períodos mensuales.

15. Ejercicio anticipado de la Opción de Compra.

8.1. El TOMADOR tendrá derecho a ejercer la Opción de Compra de los Bienes en forma anticipada condicionado a que. (i) hubiesen transcurrido las tres cuartas partes del plazo estipulado en el presente Contrato; (ii) hubiese abonado todos los Cánones que haya devengado el presente Contrato hasta la fecha de ejercicio de la Opción de Compra anticipada; (iii) estuviesen cumplidas todas las obligaciones contractuales; (iv) notifique al DADOR por medio fehaciente con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos a la fecha de ejercicio anticipado de la Opción de Compra, la que deberá coincidir con el vencimiento de uno de los Cánones; (v) el pago del Valor Residual deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento del plazo mencionado en el punto (iv), debiendo verificarse el respectivo pago el anterior día hábil bancario; (vi) el importe denominado el "Valor Opción de Compra Anticipado" será igual al valor actual de los Cánones a vencer desde la fecha a ejercer la Opción de Compra anticipada hasta el vencimiento del Contrato, más el valor actual del valor de la Opción de Compra, descontados, a la fecha de la Opción de Compra anticipada, a la tasa de interés, efectiva mensual, fijada en las Condiciones Particulares, según la siguiente fórmula:

$$VOCA = C_1 + \frac{C_2}{(1+i)^1} + \frac{C_3}{(1+i)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+i)^{n-1}} + \frac{VR}{(1+i)^n}$$

En donde:

VOCA: Valor Opción de Compra Anticipado

C1: Valor del Canon al momento de ejercer la Opción de Compra.

C2: Valor del siguiente Canon.

....: expresión análoga a las anteriores para los siguientes Cánones.

Cn: el último Canon del Contrato.

n: la cantidad de períodos que faltan para terminar el plazo de duración del Contrato.

i: tasa de interés periódica equivalente a la que se establece en las Condiciones Particulares.

VR: valor de la Opción de Compra establecido de acuerdo a la Cláusula 11.4.

8.2. El "Valor Opción de Compra Anticipado" no incluye el Impuesto al Valor Agregado, el que será adicionado a dicho importe.

8.3. Hasta la fecha del efectivo pago del valor de la Opción de Compra continuará vigente la obligación del pago del Canon.

16. Inexistencia de reconducción tácita.

Ninguna circunstancia de hecho o derecho dará lugar a interpretar que se pudiera producir tácita reconducción de este Contrato.

17. Ejercicio de los derechos y acciones contractuales.

17.1. El TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable que el DADOR realice el trámite pertinente para inscribir la cancelación del Contrato en el registro respectivo.

17.2. La omisión temporal del DADOR en el ejercicio de sus derechos o acciones legales derivadas de este Contrato, en modo alguno podrá ser invocada por el TOMADOR como una renuncia total o parcial de tales derechos y acciones, ni será interpretada como consentimiento tácito de los eventuales incumplimientos incurridos por el TOMADOR, ni su ejercicio parcial por el DADOR le impedirá cumplimentarlos con posterioridad.

18. Inexistencia de reconducción tácita.

18.1. El DADOR podrá ceder total o parcialmente el presente Contrato, sin necesidad de notificación alguna al TOMADOR, conforme los artículos 1614 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, salvo la notificación por escrito de la modificación del domicilio de pago, en su caso. A tales efectos no resultará necesario transmitir el dominio de los Bienes, pudiendo transmitir total o parcialmente sus derechos sobre el Canon y la Opción de Compra. En este último supuesto, el DADOR quedará vinculado al TOMADOR como parte del Contrato, sin perjuicio que el tercero cesionario del crédito por Canon u Opción de compra ejerza los derechos que eventualmente le correspondan con arreglo al Contrato de cesión.

18.2. El DADOR se reserva los restantes derechos establecidos en el artículo 1247 del Código Civil y Comercial de la Nación.

18.3. Asimismo, el DADOR podrá dar en prenda los créditos actuales y/o futuros, y todo privilegio, derecho accesorio y/o garantías reales o personales, propias o de terceros, actuales y/o futuras, que haya recibido y/o vaya a recibir en el futuro del TOMADOR, en virtud del Contrato. Todo ello, sin necesidad de notificación alguna al TOMADOR y con similares efectos a los indicados para el caso de la cesión.

19. Quiebra y concurso.

19.1. La autoliquidación, liquidación judicial y/o concurso preventivo y/o quiebra del DADOR no afectará el cumplimiento del presente Contrato.

19.2. La quiebra del TOMADOR dará lugar a la aplicación del plazo de treinta (30) días previsto en la Ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras o la que en el futuro la reemplace, para que el Juez resuelva la continuidad o no del Contrato. Vencido dicho plazo sin pronunciación al respecto, el presente Contrato quedará resuelto de pleno derecho y los Bienes deberán ser entregados al DADOR sin más trámite.

En caso de continuación del Contrato se aplicarán todas sus condiciones en su integridad. Si se pretendiere introducir unilateralmente alguna variación a lo pactado por la presente tal eventualidad será considerada como causal de resolución.

20. Domicilios. Jurisdicción.

20.1. A todos los efectos judiciales o extrajudiciales, las partes constituyen su domicilio en los lugares indicados ut supra, el DADOR, y en las Condiciones Particulares, el TOMADOR, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales salvo que por notificación fehaciente se notificara la constitución de un nuevo domicilio a tales efectos dentro de la República Argentina.

20.2. A todos los efectos de este Contrato las partes se someten a la competencia de los Tribunales Nacionales de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

21. Términos y Condiciones Generales.

21.1. Los términos de estas Condiciones Generales regirán el Contrato salvo que fueran modificadas en las cláusulas de las Condiciones Particulares.

21.2. El TOMADOR expresa su consentimiento para que sus datos personales sean utilizados por el DADOR con fines de procesar su solicitud de suscripción del presente contrato y adicionalmente, presta su consentimiento para que dichos datos personales sean compartidos con terceros con el fin de remitirle información relacionada con productos y/o servicios complementarios y/o conexos al presente contrato.

21.3. La omisión del DADOR de exigir al TOMADOR el estricto cumplimiento de cualquier obligación bajo el presente, así como la dispensa por escrito del DADOR respecto de alguna de las disposiciones del presente, no deberá interpretarse como un consentimiento o dispensa de cualquier otro incumplimiento de dicha obligación o de cualquier otra obligación bajo el presente.

22. Condiciones Particulares Relacionadas.

A todo evento queda establecido que las presentes Condiciones Generales se relacionan de tal modo con las Condiciones Particulares N° 10441 del 21 de Abril de 2017, que ambas conforman en su conjunto el Contrato de Leasing.

Leído que fuera, en prueba de conformidad y aceptación se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse

Sr. Apoderado de Provincia Leasing S.A., Sr. Leonardo Alberto Scoccimarro

Sr. Apoderado de Provincia Leasing S.A., Sr. Leonardo Vega

CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO
Condiciones Particulares (MPbadlarPri)

CONTRATO N° 0010466PLP000

1. Lugar y Fecha celebración del Contrato: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Abril de 2017.

2. Apoderados DADOR: Sres. Scoccimarro Leonardo Alberto DNI N°: 13.295.153, Vega Leonardo DNI N° : 22.403.360

3. TOMADOR: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Domicilio Especialmente Constituido: Calle 9 de Julio 526, Ciudad de San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES.

Casilla de mail: gposse@sanisidro.gov.ar

Representante/s/apoderado/s: el Señor Posse Angel Gustavo DNI N°: 16.345.447; en su carácter de Intendente

4. Bienes: Luminaria_Lumenac_Way_(Ver Anexo I)

Cantidad: 3225 unidades

Datos del Vendedor determinado por el TOMADOR: ELECTROPELBA S.A.

Domicilio de Radicación del Bien: Calle Av. Centenario 77, Ciudad de San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES.

5. Plazo Contrato: 36 meses.

6. Canon

Fecha de Pago y valor del primer canon: Se pagará en la Fecha de Inicio y su valor será de \$ 343.876,84 (Pesos Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Seis con 84/100 ctvos.).

Valor de los cánones siguientes: 2 de 36 cánones de \$ 343.876,84 (Pesos Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Seis con 84/100 ctvos.) períodos Mensuales.

Tasa Base. 19,847200 % anual.

Valor Base: 2,27.

Tipo de Cambio: No corresponde.

EL TOMADOR manifiesta expresamente conocer y aceptar que: (i) La FACTURA PROFORMA presentada por el TOMADOR detalla el bien solicitado a un “precio” que se encuentra sujeto a modificación por parte del Vendedor, configurando éste un valor abierto hasta el momento de la facturación. En consecuencia, el Precio Final del bien solicitado será el que facture el Vendedor al DADOR. Toda vez que ello ocurra, el TOMADOR autoriza y consiente de modo irrevocable que todos y cada uno de los términos del contrato que se vean afectados por aumento de precio que surjan con la Facturación del Vendedor quedarán automáticamente modificados, quedando obligado EL TOMADOR al pago del canon adicional, de conformidad con las cláusulas 10.3, 10.4, y 8.w de Condiciones Generales.

(ii) Asimismo, toda vez que se tome conocimiento de la acreditación en la cuenta del DADOR de los importes correspondientes al Anticipo- Depósito en Garantía y Gastos iniciales inherentes a la formalización del presente Contrato, el DADOR emitirá la correspondiente Orden de Compra, no siendo responsable el DADOR por la demora en la Facturación por parte del Vendedor, de conformidad con la cláusula 1.6. y Ccdtes. de Condiciónes Generales.

(iii) Remitida la factura por parte del Vendedor con el precio que en ésta se hubiera fijado, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 1.2 de Condiciones Generales relacionadas, será abonada por el DADOR dentro de los 10 días hábiles siguientes de recepcionada en sus oficinas, quedando los mayores costos en el precio del bien y los mayores costos financieros que se puedan producir por la demora en la entrega del bien a cargo del TOMADOR, como así los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional, aranceles, y gastos de cualquier naturaleza que en la actualidad o en el futuro correspondiere abonar con motivo de la mencionada factura de compra del bien.

(iv) La eventual anulación y/o rescisión del presente Contrato, ya sea por los incumplimientos previstos en éste y/o a solicitud del TOMADOR, conforme lo expuesto precedentemente, no generará para el TOMADOR el derecho a reclamar el reembolso de los importes abonados, los cuales quedarán íntegramente a favor del DADOR.

(v) No devengarán intereses los importes que se depositen como adelanto por los gastos que se presupuesten en oportunidad de la aplicación de la cláusula 11.1 de las Condiciones Generales.

Gastos ordinarios de administración de Contrato: El tomador abonará al Dador, conjuntamente con el valor de los cánones, a partir del 2º -inclusive- y hasta el vencimiento del último canon, una suma equivalente al 0.08% del costo total de adquisición del bien detallado en cláusula 4 del presente no encontrándose incluidos dentro de este concepto la comisión contractual, gastos por firma e inscripción, ni los previstos en la cláusula 10 de Condiciones Generales y concordantes.

Tasas por Mora: Conforme lo dispuesto en la Cláusula 14.1 de las Condiciones Generales: Intereses Compensatorios: Tasa Badlar Privada; Intereses Punitivos: Sumatoria de la Tasa Badlar Privada + 15 puntos porcentuales.

7. Procedimiento para el pago: El TOMADOR autoriza y consiente de modo expreso e irrevocable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante el “BPBA”) debite, en la fecha estipulada en la cláusula 4.1. de Condiciones Generales, y/o con posterioridad, a pedido del DADOR, de la cuenta del TOMADOR N° 61417/3 –radicada en la Sucursal 5096- de la Entidad Bancaria BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES CBU N° 0140028101509606141737, o la que en el futuro la reemplace, los importes necesarios para el pago del canon y toda otra suma debida en razón de este contrato, transfiriéndolos a la cuenta que el DADOR le indique radicada en la Casa Central del BPBA. Toda vez que en la cuenta corriente del TOMADOR no existiesen fondos suficientes, o los mismos fueran insuficientes para cumplimentar el pago del canon y toda otra suma debida, el BPBA, a solicitud del DADOR, podrá indistintamente y sin previo aviso al TOMADOR: a) efectuar el débito por el total en cualquier momento; b) efectuar débitos parciales sucesivos, hasta completar el importe necesario para el pago.

8. Plazo para la entrega de los Bienes: Conforme condiciones de venta del Proveedor seleccionado por el Tomador, condiciones conocidas y aceptadas por el Tomador. Consecuentemente, el DADOR no asume responsabilidad alguna por las demoras o la falta de realización de cualquiera de los actos tendientes a la adquisición del Bien que sean atribuibles a circunstancias ajenas a la voluntad del Dador, renunciando expresamente el TOMADOR a toda acción judicial contra el DADOR derivada de dicha falta de entrega o demora en la entrega. Vencido el plazo de entrega

previsto por el Vendedor, o agotado el plazo fijado en la cláusula 7.14 de las Condiciones Generales, el DADOR estará facultado para disponer la rescisión del Contrato, lo que deberá notificar al TOMADOR por medio fehaciente al domicilio fijado en el mismo. En tal caso, el TOMADOR consiente que el DADOR perciba en su totalidad la comisión acordada en el Art. 15, a) del presente y la suma necesaria para la cancelación de los Gastos Iniciales incurridos como penalidad por la frustración del negocio por razones ajenas al DADOR, en la forma prevista en la cláusula 12. En caso de falta de recepción de los Bienes en el plazo indicado en la cláusula 7.14 por causa imputable al TOMADOR, se producirá la resolución de pleno derecho de este Contrato, lo que deberá ser notificado al TOMADOR por medio fehaciente debiendo en tal caso el TOMADOR restituir toda suma que haya pagado el DADOR derivada del presente Contrato.

9. Seguimiento Satelital: El Tomador autoriza y consiente de modo irrevocable que el Dador proceda, por si o a través de terceros, a la instalación del dispositivo de seguimiento satelital en el/los Bien/es objeto del presente contrato, cuando estime corresponder, determinando en su caso, la empresa que prestará el servicio, en adelante el “Seguidor”, quedando convenido que: 1) Provincia Leasing S.A. como titular de las unidades, tendrá derecho a operar el sistema, ya sea para consultar como para bloquear los equipos cuando lo crea conveniente, 2) el Tomador no podrá cancelar el servicio ni desinstalar los equipos de rastreo sin la previa autorización de Provincia Leasing S.A. Si fuese el Seguidor el que decidiera dicha cancelación, el Tomador deberá comunicarlo a Provincia Leasing S.A. de inmediato a efectos de su reemplazo, todo ello en el marco de lo dispuesto en las condiciones generales de este contrato.

10. Valor Opción de Compra: \$ 260.664,82 (Pesos Doscientos Sesenta Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con 82/100 ctvos.).

11. Tasa descuento para calcular Valor de Opción de Compra Anticipada: 0,0300%.

12. Ordenanza: El presente se formaliza ad referéndum de MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, por la cual se disponga la aprobación del íntegro texto del mismo. Consecuentemente, las Partes fijan el plazo de sesenta (60) días corridos, contados a partir del día de la fecha, para que el TOMADOR cumpla con la obligación de presentar copia certificada del Decreto promulgando la Ordenanza, de la cláusula 7.12. de las Condiciones Generales.

13. El TOMADOR se compromete a: a) Contratar la cobertura de riesgos del Bien con Provincia Seguros S.A., (en adelante el “Asegurador”), y entregará en la Fecha de Inicio la póliza endosada a favor del DADOR. La entrega de la póliza, debidamente endosada, es condición ineludible para la simultánea entrega de los Bienes al TOMADOR. Asimismo, el TOMADOR se compromete a mantener los Bienes asegurados durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de compra fijada en la cláusula 11.4 y se hayan realizado todos los trámites para la transmisión de propiedad de los Bienes y/o cancelación registral del Contrato o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos de las pólizas que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, asumiendo el TOMADOR todos los riesgos no cubiertos por el seguro, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.6).

14. Gastos iniciales. A la firma del presente el Tomador deberá abonar al Dador los siguientes conceptos:

m)Gastos por firma e inscripción: El tomador abonará al Dador, los gravámenes e impuestos que pudieran corresponder al igual que todas las demás cargas, honorarios y gastos de inscripciones, patentes y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia de la formalización e inscripción del presente contrato que el Dador le facture al Tomador.

n) Comisión contractual: El tomador abonará al Dador, por única vez, una suma equivalente al 2.80% del costo total de adquisición del bien detallado en cláusula 4 del presente.

15. Condiciones Generales Relacionadas: A todo evento queda establecido que las presentes Condiciones Particulares se relacionan de tal modo con las Condiciones Generales N° 10466 del 21 de Abril de 2017 que ambas conforman en su conjunto el Contrato de Leasing.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Leonardo Alberto Scoccimarro Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Sr. Leonardo Vega

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 150

Distribuidor Oficial Pelba MATERIALES ELÉCTRICOS República Argentina - Ciudad de Buenos Aires - Calle Corrientes 1150	ANEXO 1	PROFORMA ELECTROPELBA S.A. Buenos Aires 2590 (1609) Bolognesi San Isidro, Pcia Buenos Aires. Tel / Fax: (011) 4103-5500 Ror. Cuit: 30-70851468-1 IB Mult: 901-071755-1	
FECHA: 10/04/2017 El presupuesto tiene validez por 30 días a partir de la fecha indicada.			
PROVINCIA LEASING TOMADOR: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Secretaría de Servicios Públicos Av. Centenario 77 San Isidro- Provincia de Buenos Aires			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMÁGENES	PRECIO UNITARIO
3,225	Lámpara marca Lumenac, MODELO WAY. Cuerpo de inyección de aluminio, pintura poliéster microtexturado horneado. Tulipa policarbonato inyectado para rayos UV (según imagen). Con lámpara AT 45(45/50w) Marca Lumenac. Zocalo E 40, 25.000 HS vida útil, 4000°K, 4500LM. FABRICACION NACIONAL Garantía 36 meses por defecto de fabricación	 	\$3,260
SUB TOTAL			\$ 10,513,500
IVA INCLUIDO			\$ 10,513,500
TOTAL			\$ 10,513,500
SON: PESOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS.-			
Condición de pago: Contado Cheque a nombre de: ELECTROPELBA SA. Plazo de Entrega: 90 días Lugar de entrega: A determinar			
 Gerente General Gerente de Ventas Gerente de Operaciones PLAZA San Isidro - Pcia Buenos Aires 1609			



CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO

Condiciones Generales

En la Ciudad y la fecha indicados en las Condiciones Particulares, entre **PROVINCIA LEASING SOCIEDAD ANONIMA**, (en adelante el "DADOR"), con domicilio real y especialmente constituido a todos los efectos del presente en Carlos Pellegrini 91, 7° piso, de la Ciudad de Buenos Aires, representado por las personas identificadas en las Condiciones Particulares, en su carácter de apoderados, por una parte y por la otra la/s persona/s identificada/s en las Condiciones Particulares, así también como la/s persona/s cuyo carácter y datos constan en éstas, (en adelante el "TOMADOR"), individualmente denominados como "Parte" y en conjunto como "Partes",

SE CONVIENE

La formalización de este "CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO", (en adelante el "Contrato"), de conformidad con las normas establecidas en el Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación, y según las estipulaciones acordadas, enunciadas en las siguientes cláusulas y condiciones y en las Condiciones Particulares:

1. Objeto.

1.1. El DADOR da en Leasing al TOMADOR y éste se compromete a recibir de plena conformidad los Bienes, descriptos en las Condiciones Particulares, cuyas características son consignadas en el Anexo I del presente Contrato (en adelante, los "Bienes"), en las condiciones y por el plazo que se establecen en las siguientes cláusulas.

1.2. El TOMADOR solicita que los Bienes sean adquiridos por el DADOR al Vendedor indicado en las Condiciones Particulares (en adelante, el "Vendedor") y asume todos los riesgos que se ocasionen en la compra de los Bienes a dicho Vendedor. El DADOR no asume responsabilidad alguna relacionada con la obligación de saneamiento de los Bienes. El Vendedor no es parte del presente Contrato y sus responsabilidades según el Contrato de compraventa de los Bienes, no alterarán el vínculo entre las Partes ni la ejecución plena del Contrato.

1.3. El DADOR no asume compromiso por la entrega del bien, conforme artículos 1231 y 1232 del Código Civil y Comercial de la Nación.

1.4. La selección del Bien y del Vendedor ha sido realizada exclusivamente por el TOMADOR, quien ha verificado la razonabilidad y conveniencia del precio de venta de los Bienes que consta en la proforma respectiva, como así también ha verificado y consiente forma y condiciones de venta y entrega, garantías, eventual puesta en marcha y servicios relacionados, entre otros.

1.5. El TOMADOR deberá reclamar directamente al Vendedor todas las obligaciones asumidas por el Vendedor frente al DADOR que emergen del Contrato de compraventa, que es de su pleno conocimiento, sin que la existencia de tales reclamos y/o acciones impida de modo alguno al DADOR el ejercicio de todos los derechos emergentes del presente Contrato.

1.6. El TOMADOR, exclusivamente, ha elegido el Vendedor y ha solicitado al DADOR que adquiera del Vendedor los Bienes que son objeto del presente en función a sus características técnicas y aptitud para el final que están destinados, razón por la cual el DADOR no asume responsabilidad alguna por el Vendedor seleccionado y serán a cargo del TOMADOR todos los riesgos derivados del incumplimiento del Vendedor en la entrega de los documentos de compra y/o entrega del bien. Tampoco asume el DADOR responsabilidad alguna por: a) por la calidad de los Bienes; b) su naturaleza; c) por defectos de fabricación; d) por la existencia de repuestos, accesorios o elementos; e) por falla en el servicio técnico; f) por la aptitud de los Bienes para cumplir con el objeto específico al que se encuentran destinados; g) por cualquier otro hecho que eventualmente pudiere afectar a los Bienes o producirse por estos o por el uso que hiciere, tanto, el TOMADOR como terceros.

1.7. El DADOR designará al escribano y al gestor que deberán intervenir en los trámites y diligencias tendientes al perfeccionamiento del presente Contrato, así como también su inscripción en el Registro que corresponda.

2. Plazo del Leasing.

El plazo del presente Contrato es el fijado en las Condiciones Particulares, y se contará a partir de la Fecha de Inicio, conforme a lo definido en la Cláusula 7.5 y 7.9.

3. Canon mensual.

3.1. El canon será mensual (en adelante el "Canon"), y se devengará durante todo el plazo de duración del contrato.

3.2. El DADOR percibirá el primer canon en la fecha establecida en las Condiciones Particulares, que se tendrá como Día de Vencimiento, y su valor será la suma fijada en éstas.

3.3. El valor de los Cánones siguientes será el fijado en las Condiciones Particulares y estará sujeto a variación en función de la evolución de la tasa de interés nominal anual publicada por el Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días de plazo, de acuerdo a la información suministrada por la totalidad de los bancos privados con casas o filiales en la Capital Federal o en el Gran Buenos Aires (en adelante "Tasa BADLAR"), o la que posteriormente la reemplace (Tasa Testigo).

3.4. Las Partes acuerdan fijar como "Tasa Base" la establecida en las Condiciones Particulares. Dicha Tasa Base será comparada con el promedio de las Tasas BADLAR publicadas por el BCRA en el período comprendido entre el día quince (15) o anterior hábil del mes precedente y el del día dieciséis (16) o anterior hábil del segundo mes precedente, ambos a la Fecha de Vencimiento definido en la cláusula 4.1. (en adelante la "Tasa Vigente"). Al valor del Canon definido en la cláusula 3.3 se determinará teniendo en cuenta la fórmula cuya metodología se basa en el sistema de amortización francés aplicado sobre saldos restantes hasta la finalización del Contrato y teniendo en cuenta el valor de la Opción de Compra del Contrato establecido de acuerdo a la cláusula 11.4

3.5. El Canon no incluye el Impuesto al Valor Agregado, cuyo pago corresponderá al TOMADOR, el que será adicionado a dicho importe, así como, cualquier variación futura, en más o en menos, de la alícuota del referido impuesto.

4. Plazo para el pago del Canon.

4.1. El canon será pagadero por periodos adelantados, y el plazo improrrogable para que el TOMADOR pague al DADOR el importe del mismo; vencerá el día cinco (5) del mes que corresponda según la periodicidad de los pagos establecida en las Condiciones Particulares, o posterior hábil bancario en caso de resultar inhábil el último día del plazo fijado, (en adelante el "Día del Vencimiento").

4.2. Todos los pagos deberán efectuarse en el lugar y de conformidad al procedimiento acordado en las Condiciones Particulares del presente Contrato o en el lugar y por el procedimiento que en el futuro le informe el DADOR al TOMADOR siempre que las obligaciones asumidas por el TOMADOR se tornen de cumplimiento imposible respecto al domicilio y forma de pago acordadas originalmente en Condiciones Particulares.

4.3. Si la entrega de los Bienes objeto del Contrato se realizara dentro de los últimos siete días del mes, el Día del Vencimiento del segundo canon operará en el mes subsiguiente a dicho acto.

5. Procedimiento para el pago.

5.1. Para el pago del Canon y toda otra suma debida en razón de este Contrato, el TOMADOR autoriza y consiente de modo irrevocable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante el "Banco") debite, en la fecha estipulada en la Cláusula 4.1., a pedido del DADOR, de la cuenta bancaria del TOMADOR, cuyos datos están identificados en las Condiciones Particulares, o la que en el futuro la reemplace, el importe necesario para el pago, transfiriéndolo a la cuenta que el DADOR le indique, registrada en la Casa Central del mismo Banco.

5.2. Toda vez que en la cuenta corriente del TOMADOR no existiesen fondos suficientes, o los mismos fueran insuficientes para cumplimentar el pago del Canon, el Banco, a solicitud del DADOR, podrá indistintamente y sin previo aviso al TOMADOR:

s) efectuar el débito por el total, generando saldo deudor en la cuenta;

t) efectuar débitos parciales sucesivos, hasta completar el importe necesario para el pago; y

u) el TOMADOR autoriza expresa e irrevocablemente al DADOR, a que el Banco retenga, antes de acreditar en cuenta del TOMADOR los fondos que le fueran asignados diariamente por la Provincia, correspondientes a la distribución de la Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales establecida por la Ley 10.559 y sus modificaciones, o el régimen de distribución que la sustituya o modifique en el futuro, los importes necesarios para cumplimentar el pago del Canon mensual, y toda otra suma debida en virtud del presente. Todo ello de conformidad a lo acordado entre el DADOR y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en el "Convenio Para el Pago de Obligaciones de las Municipalidades ante Provincia Leasing S.A.", suscripto oportunamente a estos efectos, que el TOMADOR manifiesta conocer y aceptar en todos sus términos y condiciones. Si en el futuro, el citado convenio fuere reemplazado el TOMADOR se compromete a aceptar todos los términos y condiciones del nuevo acuerdo.

5.3. Todo pago del modo indicado sólo se considerará efectivizado al momento del ingreso de los fondos suficientes en la cuenta del DADOR. Las constancias contables del Banco de los depósitos que comprendan la totalidad del Canon, u otros importes debidos por este Contrato, en cuenta corriente del DADOR serán suficientes recibos de pago.

5.4. Los eventuales ingresos parciales no surtirán efecto cancelatorio y se imputarán comenzando por los vencimientos más antiguos, percibidas por el DADOR, a: (i) comisiones; luego a (ii) gastos, incluidos seguros y honorarios; luego a (iii) impuestos; luego a (iv) intereses punitivos; luego a (v) diferencias de cambio; luego a (vi) las penalidades establecidas en este Contrato, en caso de corresponder, y (vii) de existir remanente, al Canon.

5.5. En todos los casos el TOMADOR será considerado en mora si: (i) a la fecha de vencimiento de cada una de las facturas emitidas por el DADOR con motivo de este Contrato, el importe de la misma no ha sido acreditado en las cuentas del DADOR mediante débito automático en cuenta: y (ii) de producirse el cierre de la cuenta en la cual se efectúa el débito, cualquiera fuere la causa o el motivo, sin que el TOMADOR haya informado fehacientemente al DADOR los datos de una nueva cuenta propia que la reemplace a tales efectos.

6. Devengamiento del Canon.

6.1. El Canon se devengará aún en los supuestos que: a) los Bienes no funcionen total o parcialmente, por desperfectos en su fabricación o diseño o por caso fortuito, fuerza mayor o vicios ocultos; b) los Bienes no respondan a la finalidad que tuvo en miras el TOMADOR al encargarle al DADOR la compra del bien al Vendedor seleccionado, exclusivamente, por el TOMADOR, c) cualquier otro supuesto, imputable o no, al TOMADOR.

6.2. En caso de robo, hurto o cualquier otra circunstancia o siniestro que produzca la pérdida o destrucción total o parcial de los Bienes, imputable o no al TOMADOR, que le impida o limite el uso de los Bienes conforme a su destino, el Canon continuará a cargo de éste hasta tanto el DADOR haya sido total, real e íntegramente indemnizado por la pérdida, sustracción o destrucción total o parcial de los Bienes.

7. Entrega de los Bienes.

7.1. Los Bienes se entregarán en leasing en el lugar que el DADOR designe, dentro del plazo fijado en las Condiciones Particulares.

7.2. El DADOR tiene derecho a individualizar los Bienes, colocando además de las identificaciones que ellos pudieren tener, una inscripción con su nombre, identificación que el TOMADOR se compromete a mantener.

7.3. El TOMADOR deberá recibir los Bienes de conformidad y sin reservas ni condicionamientos de ninguna naturaleza o especie alguna, en perfecto estado de funcionamiento, manifestando que los mismos corresponden al objeto del Contrato en el lugar que el DADOR indique dentro de las 48 horas de notificado a tal fin, suscribiendo un acta de recepción que deje constancia de haberlos recibido.

7.4. El acta de recepción será constancia suficiente de (a) que los Bienes fueron debidamente entregados y recibidos de conformidad por el TOMADOR en el lugar indicado; (b) que el TOMADOR los ha inspeccionado adecuadamente; (c) que los acepta a todos los efectos de este Contrato de leasing en buen estado, en funcionamiento, sin vicios ni defectos en su diseño y operatividad, libre de embargos, gravámenes o mejor derecho de terceros.

7.5. La fecha de emisión del acta de recepción firmada por el representante y/o persona autorizada el TOMADOR será suficiente para acreditar la fecha de entrega de los Bienes y se considerará fecha de entrada en vigencia del presente Contrato (en adelante, la "Fecha de Inicio").

7.6. El DADOR por intermedio del Vendedor de los Bienes o por sí, entregará al TOMADOR las garantías y demás documentación que amparen el buen funcionamiento de los Bienes y le transmitirá el ejercicio de todos los reclamos y/o gestiones derivadas de la garantía, respondiendo, el TOMADOR, ante el DADOR, por los perjuicios que sufrieren los Bienes motivadas el inadecuado uso de la documentación en cuestión.

7.7. El TOMADOR no podrá percibir sumas compensatorias por vicios o defectos del Bien, ni obtener del Vendedor de los Bienes algo distinto de la reparación del mismo, sin consentimiento previo del DADOR.

7.8. El TOMADOR no deberá recibir o retirar los Bienes sin contar con la notificación que a tal fin le cursará el DADOR la cual en ningún caso será cursada con anterioridad a que los Bienes estén asegurados.

7.9. Si el TOMADOR se negare a suscribir el acta de recepción indicada en 7.3., será suficiente a efectos de acreditar tal extremo, la fecha que resulte del acta notarial en la que conste la efectiva entrega de los Bienes al TOMADOR, siendo los gastos que se ocasionen a cargo de éste. La entrega se tendrá por perfeccionada y se considerará Fecha de Inicio.

7.10. Todos los gastos ocasionados por el retiro, traslado y radicación de los Bienes serán a exclusivo cargo del TOMADOR, e igualmente todos los derechos de habilitación y funcionamiento. Consecuentemente queda facultado el DADOR para adicionar y facturar, sin previo aviso, los importes que el mismo hubiere abonado por estos conceptos.

7.11. El TOMADOR también asume los riesgos de la recepción y se responsabiliza de los defectos y vicios, ocultos o no, y por cualquier otro inconveniente que presenten en todo tiempo de los Bienes, serán los perjuicios imputables al TOMADOR, al Vendedor, al transportista o a otros terceros. El TOMADOR se responsabiliza igualmente por cualquier reclamo del Vendedor, fundado en la falta de recepción de los Bienes en el lugar y el momento debido o por cualquier otro hecho que le sea imputable.

7.12. Si el TOMADOR se negara a recibir los Bienes, el DADOR tendrá derecho a:

a) exigir mediante notificación fehaciente el cumplimiento del presente Contrato en el término de 5 días corridos con más los daños y perjuicios que pudiera generar la demora del TOMADOR, si en este plazo el TOMADOR no cumpliera, el Contrato se considerará resuelto sin más y el DADOR podrá exigir los importes previstos en los párrafos siguientes.

b) resolver el Contrato de pleno derecho y exigir al TOMADOR, mediante notificación fehaciente, que en el plazo de 5 días corridos, reintegre íntegramente el precio pagado por el DADOR al Vendedor, con más gasto, impuestos, costos e intereses a la tasa establecida en la cláusula 14, con más una penalidad del 10% sobre el precio de lista de los bienes. Si el TOMADOR, pagare todas las sumas indicadas en el plazo mencionado, el DADOR transferirá al TOMADOR, todos los derechos que tiene sobre los bienes.

c) Resolver el Contrato de pleno derecho y exigir al TOMADOR, mediante notificación fehaciente, que en el plazo de 5 días corridos (i) abone los cánones vencidos y cualquier otra obligación debida con más los intereses previstos en la cláusula 14 del presente Contrato (ii) abone los cánones y obligaciones no vencidos, llevándolos al valor de resolución del Contrato, indicado en la cláusula 15. Si el TOMADOR pagare todas las sumas adeudadas en el plazo mencionado podrá ejercer la Opción de Compra según lo indicado en la cláusula 15.

d) en caso que el TOMADOR no abonare las sumas indicadas en los párrafos b) y c), en los términos previstos, el DADOR podrá iniciar las acciones judiciales para exigir el pago de dichas sumas con más los gastos que correspondan. En este caso el DADOR, en carácter de propietario de los Bienes, podrá disponer en forma inmediata de estos.

7.13. Sin perjuicio de lo previsto en 7.7., en caso que el TOMADOR se negare a recibir los Bienes acreditando que estos no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas o que tienen daños y/o faltantes que los hacen inútiles para su destino, el DADOR tendrá derecho a resolver el Contrato de pleno derecho y, mediante notificación fehaciente exigir al TOMADOR que en el plazo de 5 días corridos reintegre íntegramente el precio pagado por el DADOR al Vendedor, con más gastos, impuestos, costos e intereses a la tasa establecida en la cláusula 14. Una vez pagadas todas las sumas indicadas, el DADOR, transferirá los Bienes al TOMADOR, subrogándolo en todos sus derechos contra el Vendedor. Si el TOMADOR no abonare la suma indicada en el término previsto, el DADOR podrá aplicar lo previsto en los párrafos b), c) o, de corresponder, d) de la Cláusula 7.12.

7.14. Transcurridos 90 días corridos desde la firma del presente contrato o vencido el plazo de entrega de los Bienes, si este fuera menor, sin que se haya dado inicio al Contrato en la forma prevista en el numeral 7.5 de las Condiciones Generales, por circunstancias ajenas al DADOR, este podrá resolver el contrato de pleno derecho, en la forma prevista en el numeral 8 de las Condiciones Particulares.

8. Declaraciones y Obligaciones del TOMADOR.

El TOMADOR expresamente declara, se obliga y compromete a:

gggg) Que a su exclusivo criterio y decisión ha seleccionado los Bienes, verificando previamente que reúnen las características necesarias conforme a sus necesidades, y por consiguiente asume la total responsabilidad por la elección de los Bienes renunciando a cualquier reclamo posterior fundado en la elección, que libera expresamente al DADOR de la obligación de saneamiento y que no podrá exonerarse del cumplimiento de las obligaciones que surgen del Contrato invocando causa alguna atribuida a la calidad, vicios, defectos, o cualquier otra circunstancia de hecho referida a los Bienes.

hhhh) Que sólo adquirirá el dominio de los bienes si efectiviza la Opción de Compra mediante el pago íntegro del precio estipulado y reconoce expresamente que el titular del dominio de los Bienes, es el DADOR, que fueron adquiridos específicamente para ser otorgados en leasing y que recibe de éste únicamente el derecho de usar y gozar de los mismos, en los términos y condiciones de este Contrato.

iiii) No solicitar la conclusión del presente Contrato, por cualquier causa, excepto en los casos en los que solicite la opción anticipada de compra. Asimismo, renuncia a solicitar la disminución de las sumas a abonar en concepto de canon y/u Opción de Compra, renunciando también a solicitar la compensación del pago por cualquier causa.

jjjj) Utilizar los Bienes de acuerdo con sus aptitudes y características y con el objeto específico al cual están asignados, cumpliendo con las indicaciones para su conservación y mantenimiento impartidas por el Vendedor y/o fabricante.

kkkk) Mantener los Bienes, en el caso de que los mismos sean automotores o demás bienes señalados en la ley N° 24.673, radicados permanentemente en el lugar de su domicilio, bajo el servicio de seguimiento satelital, de corresponder según Condiciones Particulares, sin perjuicio de su desplazamiento regular y no permanente de acuerdo con su destino y la obligación de guardarlos en un espacio o construcción fija o movable adecuada para tal fin. Si los Bienes no son automotores o los demás señalados en la ley N° 24.673, deberá mantenerlos en el domicilio del TOMADOR, no pudiendo retirarlos sin consentimiento previo por escrito del DADOR. A los efectos del cumplimiento de este punto, las Condiciones Particulares podrán establecer un domicilio de radicación de los bienes distinto al del TOMADOR.

llll) No desplazar los Bienes fuera de los límites territoriales de la República Argentina, sin expresa autorización por escrito del DADOR, quien se reserva el derecho de acordarla o denegarla a su exclusiva decisión. En caso de incumplimiento de la presente obligación resultará de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 12.1.b.

mmmm) Cumplir con todas las reglamentaciones nacionales, provinciales o municipales que directa o indirectamente resulten de aplicación respecto de los Bienes, su mantenimiento y utilización, absteniéndose de utilizarlos con fines distintos a lo dispuesto en dichas normas o que fueren ilegales o prohibidos.

nnnn) Asumir todos los riesgos inherentes al presente Contrato, incluidos los daños, sean ellos ambientales o no, a las personas o cosas que pudieran causarle directa o indirectamente con los Bienes o por sus riesgos o vicios cualquiera que fuese la causa que los hubiese motivado, incluido el caso fortuito y la fuerza mayor, y se encuentren o no cubiertos por póliza de seguro. Asimismo, el TOMADOR exime de toda responsabilidad al DADOR por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al TOMADOR, o a sus dependientes o terceros, directa o indirectamente con o por los Bienes durante la vigencia de este Contrato. El TOMADOR mantendrá indemne y reembolsará al DADOR la totalidad de los gastos en los que éste incurriere con motivo en toda responsabilidad, obligación, pérdida, daño, sanción, acción, sentencia, juicio, costo o desembolso de cualquier naturaleza con relación a este Contrato y la utilización de los Bienes.

oooo) Mantener los Bienes en perfecto estado de funcionamiento y, en su caso, devolverlo en perfecto estado, efectuando todos los servicios de mantenimiento y garantía que indique el fabricante y/o Vendedor del Bien, a pagar y efectuar por su cuenta, cargo y riesgo todas las reparaciones de los deterioros que se produzcan en los Bienes, cualquiera sea su causa u origen y a cumplir con las demás medidas de conservación que fueran necesarias.

La totalidad de los servicios de mantenimiento y garantía y de reparaciones indicadas en el párrafo que antecede, deberán ser realizadas con la imprescindible intervención de técnicos especialmente autorizados por el Vendedor y/o fabricante de los Bienes.

pppp) Pagar en término todos los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional que se apliquen a los Bienes o a su utilización, y en su caso, pagar la totalidad de los intereses, multas, recargos o penalidades que correspondan, manteniendo indemne al DADOR de cualquier importe, costo, daño, gasto, multa, reclamo, acción, penalidad o sanción o cualquier otro desembolso.

qqqq) Para el caso de Bienes que tuvieran que ser importados, deberá, con la debida anticipación entregar al DADOR información y documentación pertinente a los efectos de la calificación aduanera. El TOMADOR asume todos los costos y riesgos inherentes a la importación, especialmente los vinculados con los trámites aduaneros y la clasificación arancelaria, debiendo abonar al DADOR, y mantenerlo indemne de cualquier importe, costo, daño, gasto, multa, reclamo, acción, penalidad o sanción o cualquier otro desembolso que el DADOR deba afrontar por dichos trámites de importación o clasificación arancelaria. Para todos los bienes, sean estos nacionales o importados, el TOMADOR también asume todos los costos y riesgos inherentes a cualquier aumento del precio del bien o del tipo de cambio que ha sido fijado en las Condiciones Particulares, a efectos de lo cual el DADOR le notificará, y el TOMADOR deberá pagar la diferencia, que tendrá el carácter de canon extraordinario (en adelante "Canon extraordinario").

rrrr) Obtener en tiempo propio y a su costo todas las autorizaciones, habilitaciones, inspecciones previas u otros trámites que fueren necesarios para la utilización de los Bienes. En su caso pagar las multas, recargos e intereses u otras penalidades que pudieran corresponder.

ll) No introducir mejoras o modificaciones en los Bienes sin el previo consentimiento por escrito emanado del DADOR. En el caso de introducción de mejoras o modificaciones autorizadas, ellas no podrán ser retiradas ni separadas y quedarán a beneficio exclusivo del DADOR al término del Contrato sin que el TOMADOR pueda exigir o reclamar compensación alguna. En caso de introducción de mejoras o modificaciones no autorizadas el DADOR podrá impedir las o, en su caso, demandar la restitución de los Bienes al estado anterior, sin perjuicio del derecho del DADOR, a mantener las mejoras o modificaciones a su exclusivo beneficio al término del Contrato, sin que el TOMADOR pueda reclamar o exigir compensación alguna.

ssss) Informar al DADOR por medio fehaciente, a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido, cualquier hecho o acto del que pudiese derivar en alguna amenaza a los derechos emergentes del presente Contrato o al dominio del DADOR sobre los Bienes, salvo que, de acuerdo con las circunstancias, sea pertinente un plazo menor.

tttt) No retirar ni alterar cualquier medio de identificación de los Bienes.

ñ) Permitir el acceso al DADOR para inspeccionar los Bienes –por sí o por terceros que al efecto designe- toda vez que así lo decida e informarle documentadamente, cada vez que lo solicite, el cumplimiento de las demás obligaciones de este Contrato, especialmente las contenidas en los incisos e), g), i) y ll) de la presente cláusula. A los efectos de la realización de las inspecciones a realizar respecto de los Bienes, el DADOR deberá notificar al TOMADOR con una antelación de cinco (5) días corridos la fecha y hora en que se llevarán a cabo. El incumplimiento de la obligación del TOMADOR de permitir y colaborar con las inspecciones permitirá al DADOR dar por rescindido este Contrato conforme el procedimiento previsto en 7.12.a)

o) Asumir todos los riesgos de destrucción o pérdida total o parcial de los Bienes, incluido pero no limitado al robo, hurto, incendio, expropiación y el decomiso de los mismos, aún cuando dichos hechos hayan sido producidos por caso fortuito o fuerza mayor, sin que la contratación del seguro excluya o en algún modo limite su plena responsabilidad. En el caso de pérdida parcial, incluso por ésta u otro hecho o acto el TOMADOR esté impedido o limitado en el uso de los Bienes, deberá continuar abonando los Cánones que se devenguen sin ninguna deducción, hasta el plazo estipulado para el vencimiento del Contrato, aplicándose lo previsto en la cláusula 9.8. En caso de pérdida total, se aplicará lo previsto en las cláusulas 9.4 a 9.7.

p) Comunicar, por medio fehaciente, al DADOR y a la Empresa Aseguradora a la que se refiere las Condiciones Particulares del presente Contrato, a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido todo siniestro, acto o hecho que provenga de él o de terceros, que afectare o pudiese afectar el estado físico o situación jurídica de los Bienes o que pueda generarle cualquier responsabilidad al DADOR.

q) Formalizar todas las denuncias ante las autoridades competentes y/o realizar los actos y/o producir los hechos tendientes al mejor resguardo de los derechos del DADOR.

r) Comunicar, por medio fehaciente, al DADOR cualquier medida cautelar que se haya trabado sobre los Bienes, a más tardar el día siguiente hábil de conocida la medida, y a mantenerlo indemne ante cualquier acción judicial que se promueva contra el DADOR como consecuencia del uso de los Bienes que hiciera el TOMADOR.

s) No ceder total o parcialmente los derechos derivados de este Contrato, el Contrato mismo, ni el uso de los Bienes a terceros, b ajo cualquier figura contractual o de hecho, sin la expresa conformidad otorgada previamente por escrito por el DADOR.

t) Mantener la cuenta identificada en las Condiciones Particulares abierta y en condiciones operativas mientras se encuentre en vigencia este contrato, renunciando expresamente al derecho contemplado en el Art. 1432 del Código Civil y Comercial de la República Argentina.

u) Contar con suficiente provisión de fondos en dicha cuenta a los efectos que el Banco proceda a debitar en forma automática, en cada oportunidad en que el DADOR se lo haya solicitado haciendo ejercicio de las atribuciones conferidas por el TOMADOR en la cláusula 5 del presente, los importes correspondientes a los Cánones o cualquier otro importe a cargo del TOMADOR en virtud de este Contrato.

v) No solicitar al Banco la interrupción parcial o total, temporal o definitiva del procedimiento establecido en la Cláusula 5 del presente. El cierre de la cuenta identificada en las Condiciones Particulares, cualquiera fuere la causa, autorizará al DADOR a dar por rescindido el presente contrato.

w) Pagar los gravámenes e impuestos que pudieran corresponder al igual que todas las demás cargas y gastos de transferencias, inscripciones, impuestos, patentes y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra.

x) Hacerse cargo de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional, aranceles, y gastos de cualquier naturaleza que actualmente o que en el futuro correspondiere tributar o abonar con motivo del presente Contrato, y no gravar por causa ni monto alguno el Contrato, los hechos o actos que se realicen y/o sucedan en su consecuencia o al DADOR con motivo de este y/o estos.

y) No incurrir en causales que lo inhabiliten para operar en el sistema bancario.

z) En orden a la adecuada y oportuna ejecución del Contrato, proveer al DADOR cualquier información, así como poner a disposición del DADOR cualquier documentación que éste le requiera y que esté referida al TOMADOR y su vinculación con el DADOR por este Contrato.

aa) Adherir a Factura ELECTRÓNICA relativa a los cargos facturados por el DADOR en virtud del presente contrato declarando el TOMADOR conocer, entender y aceptar que NO recibirá la factura impresa en papel en su domicilio, asumiendo la obligación de verificar su cuenta periódicamente en la web www.provincialeasing.com.ar

ab) Aranceles de Registro. Reembolsar al DADOR los aranceles y gastos de registro, y su posterior cancelación, (incluyendo honorarios y gastos legales y/o de gestores) incurridos por el DADOR en el perfeccionamiento o protección de sus derechos sobre los Bienes, incluyendo, sin limitación, los gastos de patentamiento (en caso de corresponder), la inscripción del presente Contrato de Leasing en el Registro que corresponda, y oportunamente su cancelación.

ac) Leasing no cancelable: El TOMADOR asume la obligación incondicional de pagar la totalidad de los Cánones y demás importes pagaderos respecto de dicha operación a su vencimiento, renunciando expresamente a solicitar la rescisión del presente Contrato y/o solicitar la disminución de los Cánones. Los defectos, daños, pérdidas o destrucciones o mal funcionamiento que afecten a los Bienes o cualquier demora en la entrega de los Bienes no originarán la rescisión del presente Contrato por parte del TOMADOR, ni afectarán las obligaciones contraídas en el presente por el TOMADOR, ni originarán ninguna responsabilidad para el DADOR. El TOMADOR ha seleccionado los Bienes sin la asistencia del DADOR, en consecuencia, el DADOR no ha efectuado ni efectúa en el presente ninguna declaración ni garantía, expresa ni implícita, respecto del diseño, especificaciones, funcionamiento ni estado de ningún Bien (ni de ninguna de sus partes), respecto de si los Bienes son propios para el final que los destina el TOMADOR, así como respecto de ninguna cuestión relacionada con cualquier violación a la propiedad intelectual, derecho de propiedad o cuestiones similares. El TOMADOR tendrá recurso únicamente contra el Vendedor por cualquier reclamo y garantía relacionada con los Bienes.

ad) Responsabilidad frente a terceros: (i) el TOMADOR será responsable frente al DADOR y terceros por todos los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, fueran derivados de los Bienes y/o del uso de los mismos y no podrá, para eximirse de responsabilidad, invocar frente al DADOR caso fortuito o fuerza mayor;

ae) el TOMADOR declara y garantiza al DADOR que ni el TOMADOR, ni cualquier otra persona vinculada al TOMADOR de cualquier modo, radicada en la República Argentina o en el extranjero, ha formalizado contratos ni ha realizado actos que pudieran impedir al DADOR la exigencia del cumplimiento de cualquiera de las condiciones o términos de este Contrato.

af) el TOMADOR declara y garantiza al DADOR que ha cumplimentado previamente a la firma de este Contrato todas las aprobaciones societarias necesarias para el perfeccionamiento de este Contrato, sin violación de disposición legal, judicial, administrativa, estatutaria o contractual alguna. En razón de las manifestaciones efectuadas precedentemente, el TOMADOR se obliga a la cancelación inmediata de cualquier obligación asumida frente a terceros que de cualquier modo pudiera impedir, restringir o limitar al DADOR el ejercicio de los derechos conferidos.

9. Seguros.

9.1. El TOMADOR se compromete a:

m) Contratar la cobertura de riesgos del Bien con la Empresa Aseguradora a la que se refiere las Condiciones Particulares del presente Contrato, (en adelante el "Asegurador"), y entregará en la Fecha de Inicio la póliza endosada a favor del DADOR. La entrega de la póliza debidamente endosada, es condición ineludible para la simultánea entrega de los Bienes al TOMADOR. Asimismo, el TOMADOR se compromete a mantener los Bienes asegurados durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de Compra fijada en la cláusula 11.4 y se hayan realizado todos los trámites para la transmisión de propiedad de los Bienes y/o cancelación registral del Contrato o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos de las pólizas que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, asumiendo el TOMADOR todos los riesgos no cubiertos por el seguro, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.p).

n) (i) Contratar el servicio de seguimiento satelital de los Bienes, de corresponder según Condiciones Particulares, con el Vendedor que allí se indique o en el futuro el DADOR decida (en adelante el "Seguidor"), desde la Fecha de Inicio y mantener dicho servicio durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de Compra fijada en la cláusula 11.4 o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.p); (ii) Comunicar al "Seguidor" al teléfono que se provee con la instalación, en forma inmediata, en todos los casos y en cualquier circunstancia, la sustracción de los bienes objeto de seguimiento satelital; (iii) Cumplir estrictamente con las obligaciones del contrato de instalación del equipo de seguimiento satelital, manteniendo operativo el servicio en forma permanente y al día los pagos, como requisito para tener derecho al total de la indemnización prevista en caso de un eventual siniestro; (iv) Devolver el equipo y accesorios, en cuya posesión está en carácter de comodato, cuando por cualquier circunstancia les sean requeridos, haciéndose cargo del costo de la desinstalación de éstos, cualquier deterioro o cargo por falta de devolución del equipo y accesorios, abonando en su caso el valor de reposición de los mismos.

9.2. El DADOR, en nombre y representación del TOMADOR pagará las primas y los abonos al servicio de seguimiento satelital correspondientes y cualquiera de las sumas establecidas en la cláusula anterior o que derive del mantenimiento de los seguros o dicho servicio. A tal efecto, el TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable, que el DADOR, se reembolse, los pagos que haya realizado por el procedimiento de pago establecido en la cláusula 5. de este Contrato. El TOMADOR reconoce que el servicio de seguimiento satelital no garantiza la efectiva recuperación de los Bienes por el prestador del servicio de seguimiento satelital en caso de siniestro, de robo o hurto por lo que el TOMADOR renuncia a todo reclamo contra el DADOR y/o el prestador del servicio de seguimiento por la falta de recuperación de los Bienes por causa no imputable a la empresa prestataria del servicio de seguimiento satelital.

9.3. El TOMADOR autoriza expresamente al DADOR, para que en su nombre y representación solicite al Asegurador la prórroga de la vigencia de las pólizas y/o que amplíe la cobertura de los riesgos y/o que aumente el valor de las sumas aseguradas. En tal caso el TOMADOR estará obligado al pago de las diferencias de los premios respectivos renunciando a oponer objeción alguna. En caso de incrementarse el monto y/o cobertura de los seguros contratados, el TOMADOR estará obligado al pago de las diferencias de los premios respectivos renunciando a oponer objeción alguna. Consecuentemente el TOMADOR se obliga a comunicar por un medio fehaciente al DADOR a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido el siniestro, acto o hecho que provenga de él o de terceros, que afectare o pudiere afectar el estado físico o situación jurídica del Bien o de los derechos del DADOR, como propietario del mismo, o que pueda generarle cualquier responsabilidad. Asimismo el TOMADOR se obliga a formalizar todas las denuncias ante las autoridades competentes y/o realizar los actos y/o producir los hechos tendientes al mejor resguardo de los derechos del DADOR.

9.4. Todos los riesgos de pérdida, robo o destrucción total del bien dado en leasing son asumidos exclusivamente por el TOMADOR. En caso de destrucción o pérdida total de los Bienes, la indemnización emergente del seguro será abonada por el Asegurador directamente al DADOR, quien la imputará a su exclusivo criterio:

a) A las deudas devengadas e impagas a la fecha de cobro de la indemnización, al pago correspondiente del valor de los Cánones a vencer y de las obligaciones no vencidas y el valor de la opción de compra y/o al valor de la opción de compra anticipada para lo cual se aplicará la fórmula establecida en la cláusula 15 de este Contrato. El TOMADOR deberá continuar pagando los Cánones a su respectivo vencimiento durante todo el plazo en el cual el importe correspondiente a la indemnización no sea percibido por el DADOR. Percibido que fuere dicho importe y cumplidas que se encuentren las obligaciones del TOMADOR a dicha fecha, el presente Contrato quedará extinguido; o

b) a la adquisición de bienes a efectos de reemplazar los Bienes siniestrados en igual cantidad y calidad a estos últimos, ello en tanto el importe de la indemnización, deducidas las sumas percibidas por el DADOR con causa de la cláusula 9.4 a, alcance a cubrir íntegramente el costo de adquisición de los bienes que eventualmente reemplazarían en ese caso los siniestrados. Durante todo el plazo en el cual el importe correspondiente a la indemnización no sea percibido por el DADOR, el TOMADOR deberá continuar pagando los cánones en sus respectivos vencimientos. Una vez, producida la adquisición de los bienes en reemplazo de los siniestrados, conforme los términos de este inciso, dichos bienes ocuparán el mismo lugar que los Bienes originales siendo aplicables a aquellos todos los términos y condiciones del presente Contrato. Queda especialmente establecido que los gastos, tasas y honorarios que la gestión de registración de la sustitución de los Bienes originales por estos bienes, así como todo otro gasto derivado de la misma, serán a exclusivo cargo del TOMADOR, quien autoriza en este acto en forma expresa e irrevocable al DADOR a que se reembolse, por el procedimiento de pago establecido en la cláusula 5 del Contrato tales importes, y se compromete a suscribir toda la documentación que demande la realización del precitado trámite registral.

9.5. Si las sumas percibidas por el DADOR con causa en la indemnización prevista en la cláusula 9.4.a) cubrieran exactamente el importe calculado conforme la cláusula 15 más todos los demás pagos que conforme este Contrato se encuentran a cargo del TOMADOR, este último quedará liberado de sus obligaciones de pago.

9.6. Si las sumas percibidas por el DADOR con causa en la indemnización prevista en la cláusula 9.4.a) no alcanzaren a cubrir los importes indicados en el punto 9.5 anterior, entonces el TOMADOR deberá integrar el saldo dentro de los cinco (5) días de notificado fehacientemente a tal fin por el DADOR.

9.7. Si las sumas cobradas como indemnización excedieran los importes indicados en el punto 9.4.a), el excedente quedará a beneficio del TOMADOR.

9.8. En caso de pérdida parcial de los Bienes el TOMADOR deberá proceder a su reparación a exclusiva satisfacción del DADOR, quien entregará las sumas recibidas del Asegurador al TOMADOR, siempre y cuando hubiere verificado previamente la reparación de los Bienes en debida forma por parte de este último. En caso que el Asegurador no abonare indemnización alguna o que las sumas pagadas no alcanzaran a cubrir los gastos de reparación, éstos o el faltante quedarán totalmente a cargo del TOMADOR.

10. Otros gastos a cargo del TOMADOR.

10.1 Además de los gastos establecidos en otras cláusulas del presente Contrato y canon estipulado, será a cargo exclusivo e íntegramente del TOMADOR el pago de todo gasto, honorario, impuesto, tasa, patentes, contribuciones, derecho y otros gravámenes creados o a crearse que recaigan sobre la propiedad, locación, tenencia o uso o que deba afrontar el DADOR en caso de incumplimiento del TOMADOR de sus obligaciones.

10.1.2. Si el TOMADOR no cumpliera adecuadamente con la obligación establecida en 10.1. anterior, el DADOR podrá pagar los importes correspondientes a multas o impuestos que según la referida Cláusula corresponda abonar al TOMADOR. En tal caso, el canon correspondiente al mes siguiente en que se hubiera realizado el pago se imputará primero al reintegro de las sumas pagadas por el DADOR, aplicándose el remanente a la cancelación de dicho canon.

10.2. El DADOR percibirá la totalidad de los intereses, gastos, impuestos, tasas, contribuciones, honorarios, costos, costas, multas, cargos, indemnización por daños y perjuicios y en general todo Devengamiento principal o accesorio producido por este Contrato, aún cuando fueren complementarios o conexos al mismo, que generen obligaciones de pago del TOMADOR o aún aquellas obligaciones de hacer o no hacer que produzcan iguales efectos, durante toda la vigencia de este Contrato, y aún posteriores si existieran rubros o conceptos impagos. El TOMADOR autoriza en este acto en forma expresa e irrevocable al DADOR a percibir tales importes mediante el procedimiento fijado en la cláusula 5 del presente.

Respecto a las multas y/o cualquier otro tipo de sanción ocasionada por el uso del Bien objeto del presente contrato, que conforme lo dispuesto por la autoridad Nacional, Provincial o Municipal resultare aplicable por infracción a la normativa vigente, en los casos donde el plazo de notificación o procedimiento jurisdiccional así lo permita, el DADOR enviará un mail a la casilla del TOMADOR individualizada en la cláusula 3 de Condiciones Particulares informando sobre la recepción de la intimación a los fines que el TOMADOR opte por abonar o ejercer su derecho de defensa y formular su descargo en un plazo de 72 hs hábiles desde que es enviado el mail a su casilla. Transcurrido dicho plazo sin que el TOMADOR remita al DADOR, por la misma vía por la cual fue notificado, el comprobante de pago o copia del descargo formulado confrontado por la autoridad Nacional, Provincial o Municipal requirente, o acuse de recibo de Carta Documento según corresponda, el TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable al DADOR a proceder al pago a los fines de evitar se agrave el importe de la multa, percibiendo el DADOR tales importes mediante el procedimiento fijado en la cláusula 5 del presente.

10.3. Queda expresamente establecido que conforme lo previsto en el punto 1.2. que el TOMADOR asume a su cargo los mayores costos que se ocasionen en la operación de compraventa de los Bienes, incluidos al sólo fin enunciativo cualquier costo financiero, diferencia de precio, cotización, tipo de cambio y/o cualquier otra que pudiere surgir respecto de las condiciones planteadas en el lapso de tiempo desde que se solicite la operación hasta la efectivización de la misma. Los valores que surjan como consecuencia de alguna de las circunstancias mencionadas en este punto serán facturados por EL DADOR bajo el concepto de canon adicional a los estipulados en las condiciones particulares, quedando el TOMADOR obligado a su pago.

10.4. Todos los gastos ocasionados por el retiro, traslado y radicación de los Bienes, serán a exclusivo cargo del TOMADOR, e igualmente todos los derechos de habilitación y funcionamiento de los Bienes. Consecuentemente queda facultado el DADOR para adicionar y facturar, sin previo aviso, los importes que el DADOR hubiere abonado por estos conceptos.

11. Vencimiento del Plazo del Contrato. Efectos.

11.1. El TOMADOR deberá hacer saber al DADOR, mediante notificación fehaciente efectuada con no menos de treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha del vencimiento del Contrato si ejerce la Opción de Compra o devuelve los Bienes al DADOR. A los efectos del cómputo de los plazos aquí mencionados no se tendrá en cuenta el día del vencimiento ni el día de la notificación. En caso de ejercer la Opción de Compra, el TOMADOR deberá también, dentro del plazo de 30 días corridos de facturada y abonada la misma, gestionar, otorgar, entregar y suscribir toda la documentación necesaria a los efectos de la transferencia del dominio del bien a su nombre. Transcurrido el plazo de 90 días corridos desde que se abonara la opción de compra sin que se hubiera perfeccionado la transferencia de la titularidad de dominio ante el registro correspondiente, el TOMADOR deberá abonar al Dador en concepto de gastos de administración extraordinarios una suma mensual equivalente al 0,5% del Valor de Compra del bien (conf. Contrato), monto que se incrementará en 0,1% cada tres meses.

Es condición del ejercicio de la Opción de Compra aquí prevista que el TOMADOR no adeude suma alguna por concepto alguno al DADOR. Estarán siempre a cargo del TOMADOR todas las cargas y gastos de transferencias, inscripciones, impuestos y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra de los Bienes y conexos a ellos. Hasta la fecha del efectivo pago del Valor Residual continuará vigente la obligación del TOMADOR del pago del Canon. El DADOR designará al escribano y al gestor que deberán intervenir en la transmisión y diligencias tendientes al perfeccionamiento de la transferencia del dominio y las bajas en los registros correspondientes.

11.2. El TOMADOR podrá devolver al DADOR en forma inmediata los Bienes objeto del Contrato, los que deberán encontrarse en perfecto estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro de su uso adecuado. La entrega de los Bienes deberá hacerse en el domicilio del DADOR o en el lugar que el DADOR pueda indicar en el futuro, por comunicación escrita al TOMADOR dirigida al domicilio constituido en el presente Contrato. Si el DADOR así lo solicitara, el TOMADOR deberá mantener los Bienes en custodia en sus instalaciones por un plazo de treinta (30) días de operada la obligación de restitución. Esta custodia será a título gratuito, no generando ninguna contraprestación a favor del TOMADOR por ningún concepto. La entrega deberá efectuarse por el TOMADOR sin necesidad de interpelación o reclamación, el día posterior a la fecha del vencimiento del Contrato o el día posterior al vencimiento del plazo de custodia indicado en el párrafo anterior, entendiéndose que la falta de entrega en los plazos indicados importará la mora automática del TOMADOR. La falta de cumplimiento en término de esta obligación dará derecho al DADOR: a) a cobrar el doble del equivalente diario del último Canon devengado, por cada día de atraso en la devolución de los Bienes, en calidad de cláusula penal; b) a reclamar del TOMADOR los daños y perjuicios emergentes de la falta de devolución en término; y c) en todos los casos, a reclamar la devolución de los Bienes.

11.3. Si no hubiese acuerdo entre las Partes respecto del estado en que se encuentran los Bienes al momento de su devolución al DADOR, se procederá a su reconocimiento por un perito único, conforme el Art. 782 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o la norma que en el futuro lo reemplace. El DADOR se reserva la facultad de designar el perito, previa notificación al TOMADOR. El dictamen del perito será definitivo e inapelable y tendrá por objeto el determinar si el deterioro de los Bienes devueltos al DADOR excede del derivado del uso o desgaste normal y habitual de los Bienes conforme a su destino. En caso de que el perito determine que ello fuere así, el DADOR podrá optar entre las siguientes alternativas: (i) solicitar al perito designado que fije el valor de los Bienes en el estado en que se encuentren; (ii) proceder a la venta de los Bienes por el medio que considere más apropiado. En ambos casos, si el valor fijado por el perito o el precio obtenido de la venta fuese menor al que hubieran tenido los Bienes de haber sido usados y mantenidos o conservados en forma adecuada y normal según el informe que emita el perito, el TOMADOR deberá abonar al DADOR la diferencia resultante con más todos los gastos derivados de la pericia y/o la venta de los Bienes.

11.4. el valor de la Opción de Compra se fija en la suma determinada en las Condiciones Particulares, más el impuesto, al Valor Agregado.

11.5. El TOMADOR tendrá derecho a adquirir la propiedad de los Bienes:

a) Previo aviso en el tiempo y forma fijada en la cláusula 11.1. una vez pagado el valor de la Opción de Compra; el incumplimiento de esta condición producirá la caducidad automática de pleno derecho y sin previo aviso, de la Opción de Compra acordada, ello sin perjuicio de la obligación del TOMADOR de pagar los gastos administrativos originados en su incumplimiento. Todos los costos y gastos inherentes a la ejecución del Contrato que sean exigibles y/o se hubieran erogado durante el período que medie entre la notificación del punto 11.1 y la efectiva transferencia en propiedad, serán en un todo de conformidad con lo estipulado en las cláusulas 8 y 10, a cargo del TOMADOR.

b) En el estado en que se encuentren al vencimiento del presente Contrato, siempre y cuando no esté incurso en una causal de incumplimiento.

c) Si solicita al DADOR que, para el pago del valor residual, aplique el procedimiento establecido en la cláusula 5 del presente Contrato, antes de los diez (10) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento del plazo del Contrato, debiendo verificarse el respectivo pago, a más tardar el día de vencimiento o, si este fuere feriado o no laborable, el anterior día hábil bancario y diere cumplimiento a las previsiones fijadas en la cláusula 11.1

12. Incumplimientos.

12.1. Si el TOMADOR incumpliera una cualesquiera de las obligaciones asumidas en el Contrato o en cualquier certificado, documento o declaración otorgada o a otorgar en virtud del Contrato facultará al DADOR a:

a) Reclamar por medio fehaciente al TOMADOR el cumplimiento de sus obligaciones dentro del quinto día de notificado, bajo apercibimiento de rescindirse el Contrato y obtener la restitución de los Bienes en el domicilio del DADOR.

b) Vencido el plazo previsto para la subsanación del incumplimiento, a declarar operada la rescisión del Contrato, obligándose el TOMADOR a la inmediata restitución de los Bienes en el domicilio del DADOR de conformidad con lo establecido en el capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación.

c) Declarada la rescisión del contrato, a exigir el pago de los cánones vencidos o a vencer, y cualquier obligación de pago vencida o pendiente de vencimiento cuyo pago fuera exigible al TOMADOR bajo el Contrato, incluida una multa por incumplimiento contractual equivalente al 15% sobre la suma a pagar por el TOMADOR en virtud de esos conceptos. Para determinar el valor de los cánones a vencer y de las obligaciones no vencidas se aplicará la fórmula establecida en la cláusula 15 del Contrato. Si el TOMADOR pagare la totalidad de las sumas adeudadas dentro de 5° (quinto) día de ser notificado al efecto, podrá ejercer la Opción de Compra abonando su precio que se determinará conforme a lo dispuesto en la citada cláusula 15 del presente Contrato.

d) Si el TOMADOR no abonare las sumas indicadas en el punto anterior, en el término previsto, a iniciar acciones judiciales contra el TOMADOR con el objeto de exigir el pago de dichas sumas, con más los gastos que correspondan y, en su caso la devolución de los Bienes. Adicionalmente el DADOR podrá reclamar por el deterioro de los Bienes que exceda el uso o desgaste normal. Para la determinación del correspondiente importe se aplicará lo establecido en la cláusula 11.3 del presente Contrato.

12.2. Si el TOMADOR incumpliera la obligación de pagar el Canon del Contrato, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 1249 del Código Civil y Comercial de la Nación, el DADOR podrá:

a) Obtener el inmediato secuestro de los Bienes, con la sola presentación del Contrato inscripto y demostrando haber interpelado al TOMADOR otorgándole un plazo de cinco días para la regularización. Producido el secuestro, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho.

b) El DADOR podrá promover ejecución por el cobro del Canon que se hubiera devengado hasta el período íntegro en que se produjo el secuestro de los Bienes, con más intereses y una multa por incumplimiento Contractual equivalente al 15% del total de la suma exigible y pendiente de pago; podrá asimismo promover acción judicial por el cobro de los Cánones a vencer y obligaciones no vencidas, y las restantes que hubieren podido devengarse con causa en el incumplimiento del TOMADOR, hasta obtener el DADOR el resarcimiento íntegro de los daños y perjuicios sufridos.

d) O podrá el DADOR accionar por vía ejecutiva por el cobro de la totalidad del Canon no pagado y sus accesorios, y podrá en las condiciones previstas en el inciso b) del artículo 1249 del Código Civil y Comercial de la Nación reclamar judicialmente el secuestro de los Bienes.

12.3. El TOMADRO autoriza de forma expresa e irrevocable al DADOR a percibir todas las sumas establecidas en la presente cláusula, por el procedimiento establecido en la cláusula 5 del presente. El TOMADOR renuncia expresamente a cuestionar el derecho del DADOR a percibir judicialmente las sumas establecidas en la presente cláusula.

13. Cláusula Penal.

13.1. En todos los casos en que así lo prevé el Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación y el Contrato, el DADOR se encuentra habilitado para exigir la devolución de los Bienes, ya sea que éstos se encuentren en poder del TOMADOR o terceros.

13.2. En todos los casos que el TOMADOR deba entregar los Bienes al DADOR, deberá efectivizarla en el domicilio constituido por el DADOR a los efectos del Contrato o en el lugar indicado por este en el plazo de 1 (un) día hábil a partir de la recepción de notificación fehaciente por parte del DADOR.

13.3. El TOMADOR reconoce y manifiesta expresamente tener conocimiento que, en caso de que retenga los Bienes, será considerado incurso en el delito de apropiación indebida de bienes ajenos y se compromete, en su caso, a informar sobre tal circunstancia a las personas que impidan la restitución de los bienes, ya sean sus dependientes, representantes o terceros, que resultarán pasibles de las acciones penales que eventualmente se inicien, sin perjuicio de lo cual el DADOR podrá ejercer las acciones civiles y comerciales que correspondan.

13.4. Las Partes expresamente pactan que, en caso de mora en el cumplimiento de la obligación de devolución de los Bienes, el DADOR, podrá aplicar una cláusula penal por cada día de retraso equivalente al doble del canon diario correspondiente al último canon devengado. A tales fines el canon diario resultará de dividir el canon por la cantidad de días comprendidos en el Período que le corresponda.

14. Mora. Intereses.

14.1. La mora del TOMADOR en el pago de cualquier obligación será automática produciéndose de pleno derecho por el mero vencimiento de los plazos pactados. En caso de mora, el DADOR tendrá derecho a percibir sobre todas las sumas adeudadas, intereses compensatorios y punitivos conforme lo dispuesto en las Condiciones Particulares.

14.2. El TOMADOR reconoce expresamente e irrevocablemente que el DADOR podrá, a su sólo arbitrio, capitalizar los intereses devengados e impagos por períodos mensuales.

15. Ejercicio anticipado de la Opción de Compra.

a. El TOMADOR tendrá derecho a ejercer la Opción de Compra de los Bienes en forma anticipada condicionado a que. (i) hubiesen transcurrido las tres cuartas partes del plazo estipulado en el presente Contrato; (ii) hubiese abonado todos los Cánones que haya devengado el presente Contrato hasta la fecha de ejercicio de la Opción de Compra anticipada; (iii) estuviesen cumplidas todas las obligaciones contractuales; (iv) notifique al DADOR por medio fehaciente con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos a la fecha de ejercicio anticipado de la Opción de Compra, la que deberá coincidir con el vencimiento de uno de los Cánones; (v) el pago del Valor Residual deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento del plazo mencionado en el punto (iv), debiendo verificarse el respectivo pago el anterior día hábil bancario; (vi) el importe denominado el "Valor Opción de Compra Anticipado" será igual al valor actual de los Cánones a vencer desde la fecha a ejercer la Opción de Compra anticipada hasta el vencimiento del Contrato, más el valor actual del valor de la Opción de Compra, descontados, a la fecha de la Opción de Compra anticipada, a la tasa de interés, efectiva mensual, fijada en las Condiciones Particulares, según la siguiente fórmula:

$$VOCA = C_1 + \frac{C_2}{(1+i)^1} + \frac{C_3}{(1+i)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+i)^{n-1}} + \frac{VR}{(1+i)^n}$$

En donde:

VOCA: Valor Opción de Compra Anticipado

C1: Valor del Canon al momento de ejercer la Opción de Compra.

C2: Valor del siguiente Canon.

....: expresión análoga a las anteriores para los siguientes Cánones.

Cn: el último Canon del Contrato.

n: la cantidad de períodos que faltan para terminar el plazo de duración del Contrato.

i: tasa de interés periódica equivalente a la que se establece en las Condiciones Particulares.

VR: valor de la Opción de Compra establecido de acuerdo a la Cláusula 11.4.

- b. El "Valor Opción de Compra Anticipado" no incluye el Impuesto al Valor Agregado, el que será adicionado a dicho importe.
c. Hasta la fecha del efectivo pago del valor de la Opción de Compra continuará vigente la obligación del pago del Canon.

16. Inexistencia de reconducción tácita.

Ninguna circunstancia de hecho o derecho dará lugar a interpretar que se pudiera producir tácita reconducción de este Contrato.

17. Ejercicio de los derechos y acciones contractuales.

17.1. El TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable que el DADOR realice el trámite pertinente para inscribir la cancelación del Contrato en el registro respectivo.

17.2. La omisión temporal del DADOR en el ejercicio de sus derechos o acciones legales derivadas de este Contrato, en modo alguno podrá ser invocada por el TOMADOR como una renuncia total o parcial de tales derechos y acciones, ni será interpretada como consentimiento tácito de los eventuales incumplimientos incurridos por el TOMADOR, ni su ejercicio parcial por el DADOR le impedirá cumplimentarlos con posterioridad.

18. Inexistencia de reconducción tácita.

18.1. El DADOR podrá ceder total o parcialmente el presente Contrato, sin necesidad de notificación alguna al TOMADOR, conforme los artículos 1614 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, salvo la notificación por escrito de la modificación del domicilio de pago, en su caso. A tales efectos no resultará necesario transmitir el dominio de los Bienes, pudiendo transmitir total o parcialmente sus derechos sobre el Canon y la Opción de Compra. En este último supuesto, el DADOR quedará vinculado al TOMADOR como parte del Contrato, sin perjuicio que el tercero cesionario del crédito por Canon u Opción de compra ejerza los derechos que eventualmente le correspondan con arreglo al Contrato de cesión.

18.2. El DADOR se reserva los restantes derechos establecidos en el artículo 1247 del Código Civil y Comercial de la Nación.

18.3. Asimismo, el DADOR podrá dar en prenda los créditos actuales y/o futuros, y todo privilegio, derecho accesorio y/o garantías reales o personales, propias o de terceros, actuales y/o futuras, que haya recibido y/o vaya a recibir en el futuro del TOMADOR, en virtud del Contrato. Todo ello, sin necesidad de notificación alguna al TOMADOR y con similares efectos a los indicados para el caso de la cesión.

19. Quiebra y concurso.

19.1. La autoliquidación, liquidación judicial y/o concurso preventivo y/o quiebra del DADOR no afectará el cumplimiento del presente Contrato.

19.2. La quiebra del TOMADOR dará lugar a la aplicación del plazo de treinta (30) días previsto en la Ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras o la que en el futuro la reemplace, para que el Juez resuelva la continuidad o no del Contrato. Vencido dicho plazo sin pronunciación al respecto, el presente Contrato quedará resuelto de pleno derecho y los Bienes deberán ser entregados al DADOR sin más trámite.

En caso de continuación del Contrato se aplicarán todas sus condiciones en su integridad. Si se pretendiere introducir unilateralmente alguna variación a lo pactado por la presente tal eventualidad será considerada como causal de resolución.

20. Domicilios. Jurisdicción.

20.1. A todos los efectos judiciales o extrajudiciales, las partes constituyen su domicilio en los lugares indicados ut supra, el DADOR, y en las Condiciones Particulares, el TOMADOR, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales salvo que por notificación fehaciente se notificara la constitución de un nuevo domicilio a tales efectos dentro de la República Argentina.

20.2. A todos los efectos de este Contrato las partes se someten a la competencia de los Tribunales Nacionales de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

21. Términos y Condiciones Generales.

21.1. Los términos de estas Condiciones Generales regirán el Contrato salvo que fueran modificadas en las cláusulas de las Condiciones Particulares.

21.2. El TOMADOR expresa su consentimiento para que sus datos personales sean utilizados por el DADOR con fines de procesar su solicitud de suscripción del presente contrato y adicionalmente, presta su consentimiento para que dichos datos personales sean compartidos con terceros con el fin de remitirle información relacionada con productos y/o servicios complementarios y/o conexos al presente contrato.

21.3. La omisión del DADOR de exigir al TOMADOR el estricto cumplimiento de cualquier obligación bajo el presente, así como la dispensa por escrito del DADOR respecto de alguna de las disposiciones del presente, no deberá interpretarse como un consentimiento o dispensa de cualquier otro incumplimiento de dicha obligación o de cualquier otra obligación bajo el presente.

22. Condiciones Particulares Relacionadas.

A todo evento queda establecido que las presentes Condiciones Generales se relacionan de tal modo con las Condiciones Particulares N° 10466 del 21 de Abril de 2017, que ambas conforman en su conjunto el Contrato de Leasing.

Leído que fuera, en prueba de conformidad y aceptación se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse

Sr. Apoderado de Provincia Leasing S.A., Sr. Leonardo Alberto Scoccimarro

Sr. Apoderado de Provincia Leasing S.A., Sr. Leonardo Vega

CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO
Condiciones Particulares (MPbadlarPri)

CONTRATO N° 0010467PLP000

1. Lugar y Fecha celebración del Contrato: Avellaneda, a los 21 días del mes de Abril de 2017.
2. Apoderados DADOR: Sres. Scoccimarro Leonardo Alberto DNI N°: 13.295.153, Vega Leonardo DNI N° : 22.403.360
3. TOMADOR: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Domicilio Especialmente Constituido: Calle 9 de Julio 526, Ciudad de San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES.

Casilla de mail: gposse@sanisidro.gov.ar

Representante/s/apoderado/s: el Señor Posse Angel Gustavo DNI N°: 16.345.447; en su carácter de Intendente

4. Bienes: Pick Up_Ford_Ranger_CB 2.5L N XL 4x2 Blindada RB2 (Ver Anexo I)
Cantidad: 5 unidades
Datos del Vendedor determinado por el TOMADOR: A. RUSSONIELLO S.A.
Domicilio de Radicación del Bien: Calle Av. Centenario 77, Ciudad de San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES.

5. Plazo Contrato: 36 meses.

6. Canon
Fecha de Pago y valor del primer canon: Se pagará en la Fecha de Inicio y su valor será de \$ 91.181,69 (Pesos Noventa y Un Mil Ciento Ochenta y Uno con 69/100 ctvos.).
Valor de los cánones siguientes: 2 de 36 cánones de \$ 91.181,69 (Pesos Noventa y Un Mil Ciento Ochenta y Uno con 69/100 ctvos.) períodos Mensuales.

Tasa Base. 19,847200 % anual.

Valor Base: 2,27.

Tipo de Cambio: No corresponde.

EL TOMADOR manifiesta expresamente conocer y aceptar que: (i) La FACTURA PROFORMA presentada por el TOMADOR detalla el bien solicitado a un “precio” que se encuentra sujeto a modificación por parte del Vendedor, configurando éste un valor abierto hasta el momento de la facturación. En consecuencia, el Precio Final del bien solicitado será el que facture el Vendedor al DADOR. Toda vez que ello ocurra, el TOMADOR autoriza y consiente de modo irrevocable que todos y cada uno de los términos del contrato que se vean afectados por aumento de precio que surjan con la Facturación del Vendedor quedarán automáticamente modificados, quedando obligado EL TOMADOR al pago del canon adicional, de conformidad con las cláusulas 10.3, 10.4, y 8.w de Condiciones Generales.

(ii) Asimismo, toda vez que se tome conocimiento de la acreditación en la cuenta del DADOR de los importes correspondientes al Anticipo- Depósito en Garantía y Gastos iniciales inherentes a la formalización del presente Contrato, el DADOR emitirá la correspondiente Orden de Compra, no siendo responsable el DADOR por la demora en la Facturación por parte del Vendedor, de conformidad con la cláusula 1.6. y Ccdtes. de Condiciónes Generales.

(iii) Remitida la factura por parte del Vendedor con el precio que en ésta se hubiera fijado, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 1.2 de Condiciones Generales relacionadas, será abonada por el DADOR dentro de los 10 días hábiles siguientes de recepcionada en sus oficinas, quedando los mayores costos en el precio del bien y los mayores costos financieros que se puedan producir por la demora en la entrega del bien a cargo del TOMADOR, como así los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional, aranceles, y gastos de cualquier naturaleza que en la actualidad o en el futuro correspondiere abonar con motivo de la mencionada factura de compra del bien.

(iv) La eventual anulación y/o rescisión del presente Contrato, ya sea por los incumplimientos previstos en éste y/o a solicitud del TOMADOR, conforme lo expuesto precedentemente, no generará para el TOMADOR el derecho a reclamar el reembolso de los importes abonados, los cuales quedarán íntegramente a favor del DADOR.

(v) No devengarán intereses los importes que se depositen como adelanto por los gastos que se presupuesten en oportunidad de la aplicación de la cláusula 11.1 de las Condiciones Generales.

Gastos ordinarios de administración de Contrato: El tomador abonará al Dador, conjuntamente con el valor de los cánones, a partir del 2º -inclusive- y hasta el vencimiento del último canon, una suma equivalente al 0.08% del costo total de adquisición del bien detallado en cláusula 4 del presente no encontrándose incluidos dentro de este concepto la comisión contractual, gastos por firma e inscripción, ni los previstos en la cláusula 10 de Condiciones Generales y concordantes.

Tasas por Mora: Conforme lo dispuesto en la Cláusula 14.1 de las Condiciones Generales: Intereses Compensatorios: Tasa Badlar Privada; Intereses Punitivos: Sumatoria de la Tasa Badlar Privada + 15 puntos porcentuales.

7. Procedimiento para el pago: El TOMADOR autoriza y consiente de modo expreso e irrevocable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante el “BPBA”) debite, en la fecha estipulada en la cláusula 4.1. de Condiciones Generales, y/o con posterioridad, a pedido del DADOR, de la cuenta del TOMADOR N° 61417/3 –radicada en la Sucursal 5096- de la Entidad Bancaria BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES CBU N° 0140028101509606141737, o la que en el futuro la reemplace, los importes necesarios para el pago del canon y toda otra suma debida en razón de este contrato, transfiriéndolos a la cuenta que el DADOR le indique radicada en la Casa Central del BPBA. Toda vez que en la cuenta corriente del TOMADOR no existiesen fondos suficientes, o los mismos fueran insuficientes para cumplimentar el pago del canon y toda otra suma debida, el BPBA, a solicitud del DADOR, podrá indistintamente y sin previo aviso al TOMADOR: a) efectuar el débito por el total en cualquier momento; b) efectuar débitos parciales sucesivos, hasta completar el importe necesario para el pago.

8. Plazo para la entrega de los Bienes: Conforme condiciones de venta del Proveedor seleccionado por el Tomador, condiciones conocidas y aceptadas por el Tomador. Consecuentemente, el DADOR no asume responsabilidad alguna por las demoras o la falta de realización de cualquiera de los actos tendientes a la adquisición del Bien que sean atribuibles a circunstancias ajenas a la voluntad del Dador, renunciando expresamente el TOMADOR a toda acción judicial contra el DADOR derivada de dicha falta de entrega o demora en la entrega. Vencido el plazo de entrega

previsto por el Vendedor, o agotado el plazo fijado en la cláusula 7.14 de las Condiciones Generales, el DADOR estará facultado para disponer la rescisión del Contrato, lo que deberá notificar al TOMADOR por medio fehaciente al domicilio fijado en el mismo. En tal caso, el TOMADOR consiente que el DADOR perciba en su totalidad la comisión acordada en el Art. 15, a) del presente y la suma necesaria para la cancelación de los Gastos Iniciales incurridos como penalidad por la frustración del negocio por razones ajenas al DADOR, en la forma prevista en la cláusula 12. En caso de falta de recepción de los Bienes en el plazo indicado en la cláusula 7.14 por causa imputable al TOMADOR, se producirá la resolución de pleno derecho de este Contrato, lo que deberá ser notificado al TOMADOR por medio fehaciente debiendo en tal caso el TOMADOR restituir toda suma que haya pagado el DADOR derivada del presente Contrato.

9. Seguimiento Satelital: El Tomador autoriza y consiente de modo irrevocable que el Dador proceda, por si o a través de terceros, a la instalación del dispositivo de seguimiento satelital en el/los Bien/es objeto del presente contrato, cuando estime corresponder, determinando en su caso, la empresa que prestará el servicio, en adelante el “Seguidor”, quedando convenido que: 1) Provincia Leasing S.A. como titular de las unidades, tendrá derecho a operar el sistema, ya sea para consultar como para bloquear los equipos cuando lo crea conveniente, 2) el Tomador no podrá cancelar el servicio ni desinstalar los equipos de rastreo sin la previa autorización de Provincia Leasing S.A. Si fuese el Seguidor el que decidiera dicha cancelación, el Tomador deberá comunicarlo a Provincia Leasing S.A. de inmediato a efectos de su reemplazo, todo ello en el marco de lo dispuesto en las condiciones generales de este contrato.

10. Valor Opción de Compra: \$ 69.117,36 (Pesos Sesenta y Nueve Mil Ciento Diecisiete con 36/100 ctvos.).

11. Tasa descuento para calcular Valor de Opción de Compra Anticipada: 0,0300%.

12. Ordenanza: El presente se formaliza ad referéndum de MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, por la cual se disponga la aprobación del íntegro texto del mismo. Consecuentemente, las Partes fijan el plazo de sesenta (60) días corridos, contados a partir del día de la fecha, para que el TOMADOR cumpla con la obligación de presentar copia certificada del Decreto promulgando la Ordenanza, caso contrario el DADOR tendrá derecho a lo establecido en los puntos b), c) y d) de la cláusula 7.12. de las Condiciones Generales.

13. El TOMADOR se compromete a: a) Contratar la cobertura de riesgos del Bien con Provincia Seguros S.A., (en adelante el “Asegurador”), y entregará en la Fecha de Inicio la póliza endosada a favor del DADOR. La entrega de la póliza, debidamente endosada, es condición ineludible para la simultánea entrega de los Bienes al TOMADOR. Asimismo, el TOMADOR se compromete a mantener los Bienes asegurados durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de compra fijada en la cláusula 11.4 y se hayan realizado todos los trámites para la transmisión de propiedad de los Bienes y/o cancelación registral del Contrato o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos de las pólizas que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, asumiendo el TOMADOR todos los riesgos no cubiertos por el seguro, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.6).

14. Gastos iniciales. A la firma del presente el Tomador deberá abonar al Dador los siguientes conceptos:

o) Gastos por firma e inscripción: El tomador abonará al Dador, los gravámenes e impuestos que pudieran corresponder al igual que todas las demás cargas, honorarios y gastos de inscripciones, patentes y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia de la formalización e inscripción del presente contrato que el Dador le facture al Tomador.

p) Comisión contractual: El tomador abonará al Dador, por única vez, una suma equivalente al 2.80% del costo total de adquisición del bien detallado en cláusula 4 del presente.

15. Condiciones Generales Relacionadas: A todo evento queda establecido que las presentes Condiciones Particulares se relacionan de tal modo con las Condiciones Generales N° 10467 del 21 de Abril de 2017 que ambas conforman en su conjunto el Contrato de Leasing.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse

Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Leonardo Alberto Scoccimarro

Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Sr. Leonardo Vega

ANEXO 1



Buenos Aires, 12 de abril de 2017

CUIT: 30-68772200-7
Ing. Brutos C.M.N.: 901-030792-4
Inicio de Actividades: 15/11/1999

FACTURA PROFORMA
X - NO VALIDO COMO FACTURA

Sres. Banco Provincia
PRESENTE

Leasing: Municipalidad de San Isidro

UNIDAD 0 KM.

MARCA: FORD

MODELO: RANGER DOBLE CABINA 2.5 L NAFTA XL MANUAL 4X2

PRECIO UNITARIO

VALOR BASICO	\$ 355.805
IVA 10,5%	\$ 37.360
TOTAL	\$ 393.165

Cantidad 15 unidades

TOTALES

VALOR BASICO	\$ 5.337.075
IVA 10,5%	\$ 560.400
TOTAL	\$ 5.897.475

Validez de la oferta: 30/4/2017.

FORMA DE PAGO: Contado

Nota: El precio incluye los gastos de flete y formularios. No incluye impuestos ni sellados relacionados al patentamiento.

IMPORTANTE: Emitir la Orden de compra a favor de Ford Argentina S.C.A. CUIT 30-67851968-1. Estos importes están sujetos a variaciones de precio, según lista de precio oficial de Ford Argentina S.C.A. en Pesos Argentinos, al momento del pago de la unidad.

Juan Bautista Abordi 2540 - (1406) Capital Federal Tel/Fax 4812-7002 y celulares
Av. Piratini 8968 (1407) Capital Federal Tel 4574-6111



CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO

Condiciones Generales

En la Ciudad y la fecha indicados en las Condiciones Particulares, entre **PROVINCIA LEASING SOCIEDAD ANONIMA**, (en adelante el "DADOR"), con domicilio real y especialmente constituido a todos los efectos del presente en Carlos Pellegrini 91, 7° piso, de la Ciudad de Buenos Aires, representado por las personas identificadas en las Condiciones Particulares, en su carácter de apoderados, por una parte y por la otra la/s persona/s identificada/s en las Condiciones Particulares, así también como la/s persona/s cuyo carácter y datos constan en éstas, (en adelante el "TOMADOR"), individualmente denominados como "Parte" y en conjunto como "Partes",

SE CONVIENE

La formalización de este "CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO", (en adelante el "Contrato"), de conformidad con las normas establecidas en el Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación, y según las estipulaciones acordadas, enunciadas en las siguientes cláusulas y condiciones y en las Condiciones Particulares:

1. Objeto.

1.1. El DADOR da en Leasing al TOMADOR y éste se compromete a recibir de plena conformidad los Bienes, descriptos en las Condiciones Particulares, cuyas características son consignadas en el Anexo I del presente Contrato (en adelante, los "Bienes"), en las condiciones y por el plazo que se establecen en las siguientes cláusulas.

1.2. El TOMADOR solicita que los Bienes sean adquiridos por el DADOR al Vendedor indicado en las Condiciones Particulares (en adelante, el "Vendedor") y asume todos los riesgos que se ocasionen en la compra de los Bienes a dicho Vendedor. El DADOR no asume responsabilidad alguna relacionada con la obligación de saneamiento de los Bienes. El Vendedor no es parte del presente Contrato y sus responsabilidades según el Contrato de compraventa de los Bienes, no alterarán el vínculo entre las Partes ni la ejecución plena del Contrato.

1.3. El DADOR no asume compromiso por la entrega del bien, conforme artículos 1231 y 1232 del Código Civil y Comercial de la Nación.

1.4. La selección del Bien y del Vendedor ha sido realizada exclusivamente por el TOMADOR, quien ha verificado la razonabilidad y conveniencia del precio de venta de los Bienes que consta en la proforma respectiva, como así también ha verificado y consiente forma y condiciones de venta y entrega, garantías, eventual puesta en marcha y servicios relacionados, entre otros.

1.5. El TOMADOR deberá reclamar directamente al Vendedor todas las obligaciones asumidas por el Vendedor frente al DADOR que emergen del Contrato de compraventa, que es de su pleno conocimiento, sin que la existencia de tales reclamos y/o acciones impida de modo alguno al DADOR el ejercicio de todos los derechos emergentes del presente Contrato.

1.6. El TOMADOR, exclusivamente, ha elegido el Vendedor y ha solicitado al DADOR que adquiera del Vendedor los Bienes que son objeto del presente en función a sus características técnicas y aptitud para el final que están destinados, razón por la cual el DADOR no asume responsabilidad alguna por el Vendedor seleccionado y serán a cargo del TOMADOR todos los riesgos derivados del incumplimiento del Vendedor en la entrega de los documentos de compra y/o entrega del bien. Tampoco asume el DADOR responsabilidad alguna por: a) por la calidad de los Bienes; b) su naturaleza; c) por defectos de fabricación; d) por la existencia de repuestos, accesorios o elementos; e) por falla en el servicio técnico; f) por la aptitud de los Bienes para cumplir con el objeto específico al que se encuentran destinados; g) por cualquier otro hecho que eventualmente pudiere afectar a los Bienes o producirse por estos o por el uso que hiciere, tanto, el TOMADOR como terceros.

1.7. El DADOR designará al escribano y al gestor que deberán intervenir en los trámites y diligencias tendientes al perfeccionamiento del presente Contrato, así como también su inscripción en el Registro que corresponda.

2. Plazo del Leasing.

El plazo del presente Contrato es el fijado en las Condiciones Particulares, y se contará a partir de la Fecha de Inicio, conforme a lo definido en la Cláusula 7.5 y 7.9.

3. Canon mensual.

3.1. El canon será mensual (en adelante el "Canon"), y se devengará durante todo el plazo de duración del contrato.

3.2. El DADOR percibirá el primer canon en la fecha establecida en las Condiciones Particulares, que se tendrá como Día de Vencimiento, y su valor será la suma fijada en éstas.

3.3. El valor de los Cánones siguientes será el fijado en las Condiciones Particulares y estará sujeto a variación en función de la evolución de la tasa de interés nominal anual publicada por el Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días de plazo, de acuerdo a la información suministrada por la totalidad de los bancos privados con casas o filiales en la Capital Federal o en el Gran Buenos Aires (en adelante "Tasa BADLAR"), o la que posteriormente la reemplace (Tasa Testigo).

3.4. Las Partes acuerdan fijar como "Tasa Base" la establecida en las Condiciones Particulares. Dicha Tasa Base será comparada con el promedio de las Tasas BADLAR publicadas por el BCRA en el período comprendido entre el día quince (15) o anterior hábil del mes precedente y el del día dieciséis (16) o anterior hábil del segundo mes precedente, ambos a la Fecha de Vencimiento definido en la cláusula 4.1. (en adelante la "Tasa Vigente"). Al valor del Canon definido en la cláusula 3.3 se determinará teniendo en cuenta la fórmula cuya metodología se basa en el sistema de amortización francés aplicado sobre saldos restantes hasta la finalización del Contrato y teniendo en cuenta el valor de la Opción de Compra del Contrato establecido de acuerdo a la cláusula 11.4

3.5. El Canon no incluye el Impuesto al Valor Agregado, cuyo pago corresponderá al TOMADOR, el que será adicionado a dicho importe, así como, cualquier variación futura, en más o en menos, de la alícuota del referido impuesto.

4. Plazo para el pago del Canon.

- 4.1. El canon será pagadero por períodos adelantados, y el plazo improrrogable para que el TOMADOR pague al DADOR el importe del mismo; vencerá el día cinco (5) del mes que corresponda según la periodicidad de los pagos establecida en las Condiciones Particulares, o posterior hábil bancario en caso de resultar inhábil el último día del plazo fijado, (en adelante el "Día del Vencimiento").
- 4.2. Todos los pagos deberán efectuarse en el lugar y de conformidad al procedimiento acordado en las Condiciones Particulares del presente Contrato o en el lugar y por el procedimiento que en el futuro le informe el DADOR al TOMADOR siempre que las obligaciones asumidas por el TOMADOR se tornen de cumplimiento imposible respecto al domicilio y forma de pago acordadas originalmente en Condiciones Particulares.
- 4.3. Si la entrega de los Bienes objeto del Contrato se realizara dentro de los últimos siete días del mes, el Día del Vencimiento del segundo canon operará en el mes subsiguiente a dicho acto.

5. Procedimiento para el pago.

- 5.1. Para el pago del Canon y toda otra suma debida en razón de este Contrato, el TOMADOR autoriza y consiente de modo irrevocable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante el "Banco") debite, en la fecha estipulada en la Cláusula 4.1., a pedido del DADOR, de la cuenta bancaria del TOMADOR, cuyos datos están identificados en las Condiciones Particulares, o la que en el futuro la reemplace, el importe necesario para el pago, transfiriéndolo a la cuenta que el DADOR le indique, registrada en la Casa Central del mismo Banco.
- 5.2. Toda vez que en la cuenta corriente del TOMADOR no existiesen fondos suficientes, o los mismos fueran insuficientes para cumplimentar el pago del Canon, el Banco, a solicitud del DADOR, podrá indistintamente y sin previo aviso al TOMADOR:
- v) efectuar el débito por el total, generando saldo deudor en la cuenta;
 - w) efectuar débitos parciales sucesivos, hasta completar el importe necesario para el pago; y
 - x) el TOMADOR autoriza expresa e irrevocablemente al DADOR, a que el Banco retenga, antes de acreditar en cuenta del TOMADOR los fondos que le fueran asignados diariamente por la Provincia, correspondientes a la distribución de la Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales establecida por la Ley 10.559 y sus modificaciones, o el régimen de distribución que la sustituya o modifique en el futuro, los importes necesarios para cumplimentar el pago del Canon mensual, y toda otra suma debida en virtud del presente.
- Todo ello de conformidad a lo acordado entre el DADOR y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en el "Convenio Para el Pago de Obligaciones de las Municipalidades ante Provincia Leasing S.A.", suscripto oportunamente a estos efectos, que el TOMADOR manifiesta conocer y aceptar en todos sus términos y condiciones. Si en el futuro, el citado convenio fuere reemplazado el TOMADOR se compromete a aceptar todos los términos y condiciones del nuevo acuerdo.
- 5.3. Todo pago del modo indicado sólo se considerará efectivizado al momento del ingreso de los fondos suficientes en la cuenta del DADOR. Las constancias contables del Banco de los depósitos que comprendan la totalidad del Canon, u otros importes debidos por este Contrato, en cuenta corriente del DADOR serán suficientes recibos de pago.
- 5.4. Los eventuales ingresos parciales no surtirán efecto cancelatorio y se imputarán comenzando por los vencimientos más antiguos, percibidas por el DADOR, a: (i) comisiones; luego a (ii) gastos, incluidos seguros y honorarios; luego a (iii) impuestos; luego a (iv) intereses punitivos; luego a (v) diferencias de cambio; luego a (vi) las penalidades establecidas en este Contrato, en caso de corresponder, y (vii) de existir remanente, al Canon.
- 5.5. En todos los casos el TOMADOR será considerado en mora si: (i) a la fecha de vencimiento de cada una de las facturas emitidas por el DADOR con motivo de este Contrato, el importe de la misma no ha sido acreditado en las cuentas del DADOR mediante débito automático en cuenta: y (ii) de producirse el cierre de la cuenta en la cual se efectúa el débito, cualquiera fuere la causa o el motivo, sin que el TOMADOR haya informado fehacientemente al DADOR los datos de una nueva cuenta propia que la reemplace a tales efectos.

6. Devengamiento del Canon.

- 6.1. El Canon se devengará aún en los supuestos que: a) los Bienes no funcionen total o parcialmente, por desperfectos en su fabricación o diseño o por caso fortuito, fuerza mayor o vicios ocultos; b) los Bienes no respondan a la finalidad que tuvo en miras el TOMADOR al encargarle al DADOR la compra del bien al Vendedor seleccionado, exclusivamente, por el TOMADOR, c) cualquier otro supuesto, imputable o no, al TOMADOR.
- 6.2. En caso de robo, hurto o cualquier otra circunstancia o siniestro que produzca la pérdida o destrucción total o parcial de los Bienes, imputable o no al TOMADOR, que le impida o limite el uso de los Bienes conforme a su destino, el Canon continuará a cargo de éste hasta tanto el DADOR haya sido total, real e íntegramente indemnizado por la pérdida, sustracción o destrucción total o parcial de los Bienes.

7. Entrega de los Bienes.

- 7.1. Los Bienes se entregarán en leasing en el lugar que el DADOR designe, dentro del plazo fijado en las Condiciones Particulares.
- 7.2. El DADOR tiene derecho a individualizar los Bienes, colocando además de las identificaciones que ellos pudieren tener, una inscripción con su nombre, identificación que el TOMADOR se compromete a mantener.
- 7.3. El TOMADOR deberá recibir los Bienes de conformidad y sin reservas ni condicionamientos de ninguna naturaleza o especie alguna, en perfecto estado de funcionamiento, manifestando que los mismos corresponden al objeto del Contrato en el lugar que el DADOR indique dentro de las 48 horas de notificado a tal fin, suscribiendo un acta de recepción que deje constancia de haberlos recibido.
- 7.4. El acta de recepción será constancia suficiente de (a) que los Bienes fueron debidamente entregados y recibidos de conformidad por el TOMADOR en el lugar indicado; (b) que el TOMADOR los ha inspeccionado adecuadamente; (c) que los acepta a todos los efectos de este Contrato de leasing en buen estado, en funcionamiento, sin vicios ni defectos en su diseño y operatividad, libre de embargos, gravámenes o mejor derecho de terceros.
- 7.5. La fecha de emisión del acta de recepción firmada por el representante y/o persona autorizada el TOMADOR será suficiente para acreditar la fecha de entrega de los Bienes y se considerará fecha de entrada en vigencia del presente Contrato (en adelante, la "Fecha de Inicio").
- 7.6. El DADOR por intermedio del Vendedor de los Bienes o por sí, entregará al TOMADOR las garantías y demás documentación que amparen el buen funcionamiento de los Bienes y le transmitirá el ejercicio de todos los reclamos y/o gestiones derivadas de la garantía, respondiendo, el TOMADOR, ante el DADOR, por los perjuicios que sufrieren los Bienes motivadas el inadecuado uso de la documentación en cuestión.
- 7.7. El TOMADOR no podrá percibir sumas compensatorias por vicios o defectos del Bien, ni obtener del Vendedor de los Bienes algo distinto de la reparación del mismo, sin consentimiento previo del DADOR.
- 7.8. El TOMADOR no deberá recibir o retirar los Bienes sin contar con la notificación que a tal fin le cursará el DADOR la cual en ningún caso será cursada con anterioridad a que los Bienes estén asegurados.
- 7.9. Si el TOMADOR se negare a suscribir el acta de recepción indicada en 7.3., será suficiente a efectos de acreditar tal extremo, la fecha que resulte del acta notarial en la que conste la efectiva entrega de los Bienes al TOMADOR, siendo los gastos que se ocasionen a cargo de éste. La entrega se tendrá por perfeccionada y se considerará Fecha de Inicio.
- 7.10. Todos los gastos ocasionados por el retiro, traslado y radicación de los Bienes serán a exclusivo cargo del TOMADOR, e igualmente todos los derechos de habilitación y funcionamiento. Consecuentemente queda facultado el DADOR para adicionar y facturar, sin previo aviso, los importes que el mismo hubiere abonado por estos conceptos.
- 7.11. El TOMADOR también asume los riesgos de la recepción y se responsabiliza de los defectos y vicios, ocultos o no, y por cualquier otro inconveniente que presenten en todo tiempo de los Bienes, serán los perjuicios imputables al TOMADOR, al Vendedor, al transportista o a otros terceros. El TOMADOR se responsabiliza igualmente por cualquier reclamo del Vendedor, fundado en la falta de recepción de los Bienes en el lugar y el momento debido o por cualquier otro hecho que le sea imputable.

7.12. Si el TOMADOR se negara a recibir los Bienes, el DADOR tendrá derecho a:

a) exigir mediante notificación fehaciente el cumplimiento del presente Contrato en el término de 5 días corridos con más los daños y perjuicios que pudiera generar la demora del TOMADOR, si en este plazo el TOMADOR no cumpliera, el Contrato se considerará resuelto sin más y el DADOR podrá exigir los importes previstos en los párrafos siguientes.

b) resolver el Contrato de pleno derecho y exigir al TOMADOR, mediante notificación fehaciente, que en el plazo de 5 días corridos, reintegre íntegramente el precio pagado por el DADOR al Vendedor, con más gasto, impuestos, costos e intereses a la tasa establecida en la cláusula 14, con más una penalidad del 10% sobre el precio de lista de los bienes. Si el TOMADOR, pagare todas las sumas indicadas en el plazo mencionado, el DADOR transferirá al TOMADOR, todos los derechos que tiene sobre los bienes.

c) Resolver el Contrato de pleno derecho y exigir al TOMADOR, mediante notificación fehaciente, que en el plazo de 5 días corridos (i) abone los cánones vencidos y cualquier otra obligación debida con más los intereses previstos en la cláusula 14 del presente Contrato (ii) abone los cánones y obligaciones no vencidos, llevándolos al valor de resolución del Contrato, indicado en la cláusula 15. Si el TOMADOR pagare todas las sumas adeudadas en el plazo mencionado podrá ejercer la Opción de Compra según lo indicado en la cláusula 15.

d) en caso que el TOMADOR no abonare las sumas indicadas en los párrafos b) y c), en los términos previstos, el DADOR podrá iniciar las acciones judiciales para exigir el pago de dichas sumas con más los gastos que correspondan. En este caso el DADOR, en carácter de propietario de los Bienes, podrá disponer en forma inmediata de estos.

7.13. Sin perjuicio de lo previsto en 7.7., en caso que el TOMADOR se negare a recibir los Bienes acreditando que estos no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas o que tienen daños y/o faltantes que los hacen inútiles para su destino, el DADOR tendrá derecho a resolver el Contrato de pleno derecho y, mediante notificación fehaciente exigir al TOMADOR que en el plazo de 5 días corridos reintegre íntegramente el precio pagado por el DADOR al Vendedor, con más gastos, impuestos, costos e intereses a la tasa establecida en la cláusula 14. Una vez pagadas todas las sumas indicadas, el DADOR, transferirá los Bienes al TOMADOR, subrogándolo en todos sus derechos contra el Vendedor. Si el TOMADOR no abonare la suma indicada en el término previsto, el DADOR podrá aplicar lo previsto en los párrafos b), c) o, de corresponder, d) de la Cláusula 7.12.

7.14. Trascurridos 90 días corridos desde la firma del presente contrato o vencido el plazo de entrega de los Bienes, si este fuera menor, sin que se haya dado inicio al Contrato en la forma prevista en el numeral 7.5 de las Condiciones Generales, por circunstancias ajenas al DADOR, este podrá resolver el contrato de pleno derecho, en la forma prevista en el numeral 8 de las Condiciones Particulares.

8. Declaraciones y Obligaciones del TOMADOR.

El TOMADOR expresamente declara, se obliga y compromete a:

uuuu) Que a su exclusivo criterio y decisión ha seleccionado los Bienes, verificando previamente que reúnen las características necesarias conforme a sus necesidades, y por consiguiente asume la total responsabilidad por la elección de los Bienes renunciando a cualquier reclamo posterior fundado en la elección, que libera expresamente al DADOR de la obligación de saneamiento y que no podrá exonerarse del cumplimiento de las obligaciones que surgen del Contrato invocando causa alguna atribuida a la calidad, vicios, defectos, o cualquier otra circunstancia de hecho referida a los Bienes.

vvvv) Que sólo adquirirá el dominio de los bienes si efectiviza la Opción de Compra mediante el pago íntegro del precio estipulado y reconoce expresamente que el titular del dominio de los Bienes, es el DADOR, que fueron adquiridos específicamente para ser otorgados en leasing y que recibe de éste únicamente el derecho de usar y gozar de los mismos, en los términos y condiciones de este Contrato.

www) No solicitar la conclusión del presente Contrato, por cualquier causa, excepto en los casos en los que solicite la opción anticipada de compra. Asimismo, renuncia a solicitar la disminución de las sumas a abonar en concepto de canon y/u Opción de Compra, renunciando también a solicitar la compensación del pago por cualquier causa.

xxxx) Utilizar los Bienes de acuerdo con sus aptitudes y características y con el objeto específico al cual están asignados, cumpliendo con las indicaciones para su conservación y mantenimiento impartidas por el Vendedor y/o fabricante.

yyyy) Mantener los Bienes, en el caso de que los mismos sean automotores o demás bienes señalados en la ley N° 24.673, radicados permanentemente en el lugar de su domicilio, bajo el servicio de seguimiento satelital, de corresponder según Condiciones Particulares, sin perjuicio de su desplazamiento regular y no permanente de acuerdo con su destino y la obligación de guardarlos en un espacio o construcción fija o movable adecuada para tal fin. Si los Bienes no son automotores o los demás señalados en la ley N° 24.673, deberá mantenerlos en el domicilio del TOMADOR, no pudiendo retirarlos sin consentimiento previo por escrito del DADOR. A los efectos del cumplimiento de este punto, las Condiciones Particulares podrán establecer un domicilio de radicación de los bienes distinto al del TOMADOR.

zzzz) No desplazar los Bienes fuera de los límites territoriales de la República Argentina, sin expresa autorización por escrito del DADOR, quien se reserva el derecho de acordarla o denegarla a su exclusiva decisión. En caso de incumplimiento de la presente obligación resultará de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 12.1.b.

aaaaa) Cumplir con todas las reglamentaciones nacionales, provinciales o municipales que directa o indirectamente resulten de aplicación respecto de los Bienes, su mantenimiento y utilización, absteniéndose de utilizarlos con fines distintos a lo dispuesto en dichas normas o que fueren ilegales o prohibidos.

bbbbb) Asumir todos los riesgos inherentes al presente Contrato, incluidos los daños, sean ellos ambientales o no, a las personas o cosas que pudieran causarle directa o indirectamente con los Bienes o por sus riesgos o vicios cualquiera que fuese la causa que los hubiese motivado, incluido el caso fortuito y la fuerza mayor, y se encuentren o no cubiertos por póliza de seguro. Asimismo, el TOMADOR exime de toda responsabilidad al DADOR por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al TOMADOR, o a sus dependientes o terceros, directa o indirectamente con o por los Bienes durante la vigencia de este Contrato. El TOMADOR mantendrá indemne y reembolsará al DADOR la totalidad de los gastos en los que éste incurriere con motivo en toda responsabilidad, obligación, pérdida, daño, sanción, acción, sentencia, juicio, costo o desembolso de cualquier naturaleza con relación a este Contrato y la utilización de los Bienes.

ccccc) Mantener los Bienes en perfecto estado de funcionamiento y, en su caso, devolverlo en perfecto estado, efectuando todos los servicios de mantenimiento y garantía que indique el fabricante y/o Vendedor del Bien, a pagar y efectuar por su cuenta, cargo y riesgo todas las reparaciones de los deterioros que se produzcan en los Bienes, cualquiera sea su causa u origen y a cumplir con las demás medidas de conservación que fueran necesarias.

La totalidad de los servicios de mantenimiento y garantía y de reparaciones indicadas en el párrafo que antecede, deberán ser realizadas con la imprescindible intervención de técnicos especialmente autorizados por el Vendedor y/o fabricante de los Bienes.

ddddd) Pagar en término todos los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional que se apliquen a los Bienes o a su utilización, y en su caso, pagar la totalidad de los intereses, multas, recargos o penalidades que correspondan, manteniendo indemne al DADOR de cualquier importe, costo, daño, gasto, multa, reclamo, acción, penalidad o sanción o cualquier otro desembolso.

eeee) Para el caso de Bienes que tuvieran que ser importados, deberá, con la debida anticipación entregar al DADOR información y documentación pertinente a los efectos de la calificación aduanera. El TOMADOR asume todos los costos y riesgos inherentes a la importación, especialmente los vinculados con los trámites aduaneros y la clasificación arancelaria, debiendo abonar al DADOR, y mantenerlo indemne de cualquier importe, costo, daño, gasto, multa, reclamo, acción, penalidad o sanción o cualquier otro desembolso que el DADOR deba afrontar por dichos trámites de importación o clasificación arancelaria. Para todos los bienes, sean estos nacionales o importados, el TOMADOR también asume todos los costos y riesgos inherentes a cualquier aumento del precio del bien o del tipo de cambio que ha sido fijado en las Condiciones Particulares, a efectos de lo cual el DADOR le notificará, y el TOMADOR deberá pagar la diferencia, que tendrá el carácter de canon extraordinario (en adelante "Canon extraordinario").

fffff) Obtener en tiempo propio y a su costo todas las autorizaciones, habilitaciones, inspecciones previas u otros trámites que fueren necesarios para la utilización de los Bienes. En su caso pagar las multas, recargos e intereses u otras penalidades que pudieran corresponder.

ll) No introducir mejoras o modificaciones en los Bienes sin el previo consentimiento por escrito emanado del DADOR. En el caso de introducción de mejoras o modificaciones autorizadas, ellas no podrán ser retiradas ni separadas y quedarán a beneficio exclusivo del DADOR al término del Contrato sin que el TOMADOR pueda exigir o reclamar compensación alguna. En caso de introducción de mejoras o modificaciones no autorizadas el DADOR podrá impedir las o, en su caso, demandar la restitución de los Bienes al estado anterior, sin perjuicio del derecho del DADOR, a mantener las mejoras o modificaciones a su exclusivo beneficio al término del Contrato, sin que el TOMADOR pueda reclamar o exigir compensación alguna.

ggggg) Informar al DADOR por medio fehaciente, a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido, cualquier hecho o acto del que pudiere derivar en alguna amenaza a los derechos emergentes del presente Contrato o al dominio del DADOR sobre los Bienes, salvo que, de acuerdo con las circunstancias, sea pertinente un plazo menor.

hhhhh) No retirar ni alterar cualquier medio de identificación de los Bienes.

ñ) Permitir el acceso al DADOR para inspeccionar los Bienes –por sí o por terceros que al efecto designe- toda vez que así lo decida e informarle documentadamente, cada vez que lo solicite, el cumplimiento de las demás obligaciones de este Contrato, especialmente las contenidas en los incisos e), g), i) y ll) de la presente cláusula. A los efectos de la realización de las inspecciones a realizar respecto de los Bienes, el DADOR deberá notificar al TOMADOR con una antelación de cinco (5) días corridos la fecha y hora en que se llevarán a cabo. El incumplimiento de la obligación del TOMADOR de permitir y colaborar con las inspecciones permitirá al DADOR dar por rescindido este Contrato conforme el procedimiento previsto en 7.12.a)

o) Asumir todos los riesgos de destrucción o pérdida total o parcial de los Bienes, incluido pero no limitado al robo, hurto, incendio, expropiación y el decomiso de los mismos, aún cuando dichos hechos hayan sido producidos por caso fortuito o fuerza mayor, sin que la contratación del seguro excluya o en algún modo limite su plena responsabilidad. En el caso de pérdida parcial, incluso por ésta u otro hecho o acto el TOMADOR esté impedido o limitado en el uso de los Bienes, deberá continuar abonando los Cánones que se devenguen sin ninguna deducción, hasta el plazo estipulado para el vencimiento del Contrato, aplicándose lo previsto en la cláusula 9.8. En caso de pérdida total, se aplicará lo previsto en las cláusulas 9.4 a 9.7.

p) Comunicar, por medio fehaciente, al DADOR y a la Empresa Aseguradora a la que se refiere las Condiciones Particulares del presente Contrato, a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido todo siniestro, acto o hecho que provenga de él o de terceros, que afectare o pudiere afectar el estado físico o situación jurídica de los Bienes o que pueda generarle cualquier responsabilidad al DADOR.

q) Formalizar todas las denuncias ante las autoridades competentes y/o realizar los actos y/o producir los hechos tendientes al mejor resguardo de los derechos del DADOR.

r) Comunicar, por medio fehaciente, al DADOR cualquier medida cautelar que se haya trabado sobre los Bienes, a más tardar el día siguiente hábil de conocida la medida, y a mantenerlo indemne ante cualquier acción judicial que se promueva contra el DADOR como consecuencia del uso de los Bienes que hiciera el TOMADOR.

s) No ceder total o parcialmente los derechos derivados de este Contrato, el Contrato mismo, ni el uso de los Bienes a terceros, b ajo cualquier figura contractual o de hecho, sin la expresa conformidad otorgada previamente por escrito por el DADOR.

t) Mantener la cuenta identificada en las Condiciones Particulares abierta y en condiciones operativas mientras se encuentre en vigencia este contrato, renunciando expresamente al derecho contemplado en el Art. 1432 del Código Civil y Comercial de la República Argentina.

u) Contar con suficiente provisión de fondos en dicha cuenta a los efectos que el Banco proceda a debitar en forma automática, en cada oportunidad en que el DADOR se lo haya solicitado haciendo ejercicio de las atribuciones conferidas por el TOMADOR en la cláusula 5 del presente, los importes correspondientes a los Cánones o cualquier otro importe a cargo del TOMADOR en virtud de este Contrato.

v) No solicitar al Banco la interrupción parcial o total, temporal o definitiva del procedimiento establecido en la Cláusula 5 del presente. El cierre de la cuenta identificada en las Condiciones Particulares, cualquiera fuere la causa, autorizará al DADOR a dar por rescindido el presente contrato.

w) Pagar los gravámenes e impuestos que pudieran corresponder al igual que todas las demás cargas y gastos de transferencias, inscripciones, impuestos, patentes y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra.

x) Hacerse cargo de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional, aranceles, y gastos de cualquier naturaleza que actualmente o que en el futuro correspondiere tributar o abonar con motivo del presente Contrato, y no gravar por causa ni monto alguno el Contrato, los hechos o actos que se realicen y/o sucedan en su consecuencia o al DADOR con motivo de este y/o estos.

y) No incurrir en causales que lo inhabiliten para operar en el sistema bancario.

z) En orden a la adecuada y oportuna ejecución del Contrato, proveer al DADOR cualquier información, así como poner a disposición del DADOR cualquier documentación que éste le requiera y que esté referida al TOMADOR y su vinculación con el DADOR por este Contrato.

aa) Adherir a Factura ELECTRÓNICA relativa a los cargos facturados por el DADOR en virtud del presente contrato declarando el TOMADOR conocer, entender y aceptar que NO recibirá la factura impresa en papel en su domicilio, asumiendo la obligación de verificar su cuenta periódicamente en la web www.provincialeasing.com.ar

ab) Aranceles de Registro. Reembolsar al DADOR los aranceles y gastos de registro, y su posterior cancelación, (incluyendo honorarios y gastos legales y/o de gestores) incurridos por el DADOR en el perfeccionamiento o protección de sus derechos sobre los Bienes, incluyendo, sin limitación, los gastos de patentamiento (en caso de corresponder), la inscripción del presente Contrato de Leasing en el Registro que corresponda, y oportunamente su cancelación.

ac) Leasing no cancelable: El TOMADOR asume la obligación incondicional de pagar la totalidad de los Cánones y demás importes pagaderos respecto de dicha operación a su vencimiento, renunciando expresamente a solicitar la rescisión del presente Contrato y/o solicitar la disminución de los Cánones. Los defectos, daños, pérdidas o destrucciones o mal funcionamiento que afecten a los Bienes o cualquier demora en la entrega de los Bienes no originarán la rescisión del presente Contrato por parte del TOMADOR, ni afectarán las obligaciones contraídas en el presente por el TOMADOR, ni originarán ninguna responsabilidad para el DADOR. El TOMADOR ha seleccionado los Bienes sin la asistencia del DADOR, en consecuencia, el DADOR no ha efectuado ni efectúa en el presente ninguna declaración ni garantía, expresa ni implícita, respecto del diseño, especificaciones, funcionamiento ni estado de ningún Bien (ni de ninguna de sus partes), respecto de si los Bienes son propios para el final que los destina el TOMADOR, así como respecto de ninguna cuestión relacionada con cualquier violación a la propiedad intelectual, derecho de propiedad o cuestiones similares. El TOMADOR tendrá recurso únicamente contra el Vendedor por cualquier reclamo y garantía relacionada con los Bienes.

ad) Responsabilidad frente a terceros: (i) el TOMADOR será responsable frente al DADOR y terceros por todos los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, fueran derivados de los Bienes y/o del uso de los mismos y no podrá, para eximirse de responsabilidad, invocar frente al DADOR caso fortuito o fuerza mayor;

ae) el TOMADOR declara y garantiza al DADOR que ni el TOMADOR, ni cualquier otra persona vinculada al TOMADOR de cualquier modo, radicada en la República Argentina o en el extranjero, ha formalizado contratos ni ha realizado actos que pudieran impedir al DADOR la exigencia del cumplimiento de cualquiera de las condiciones o términos de este Contrato.

af) el TOMADOR declara y garantiza al DADOR que ha cumplimentado previamente a la firma de este Contrato todas las aprobaciones societarias necesarias para el perfeccionamiento de este Contrato, sin violación de disposición legal, judicial, administrativa, estatutaria o contractual alguna. En razón de las manifestaciones efectuadas precedentemente, el TOMADOR se obliga a la cancelación inmediata de cualquier obligación asumida frente a terceros que de cualquier modo pudiera impedir, restringir o limitar al DADOR el ejercicio de los derechos conferidos.

9. Seguros.

9.1. El TOMADOR se compromete a:

o) Contratar la cobertura de riesgos del Bien con la Empresa Aseguradora a la que se refiere las Condiciones Particulares del presente Contrato, (en adelante el "Asegurador"), y entregará en la Fecha de Inicio la póliza endosada a favor del DADOR. La entrega de la póliza debidamente endosada, es condición ineludible para la simultánea entrega de los Bienes al TOMADOR. Asimismo, el TOMADOR se compromete a mantener los Bienes asegurados durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de Compra fijada en la cláusula 11.4 y se hayan realizado todos los trámites para la transmisión de propiedad de los Bienes y/o cancelación registral del Contrato o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos de las pólizas que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, asumiendo el TOMADOR todos los riesgos no cubiertos por el seguro, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.p).

p) (i) Contratar el servicio de seguimiento satelital de los Bienes, de corresponder según Condiciones Particulares, con el Vendedor que allí se indique o en el futuro el DADOR decida (en adelante el "Seguidor"), desde la Fecha de Inicio y mantener dicho servicio durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de Compra fijada en la cláusula 11.4 o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.p); (ii) Comunicar al "Seguidor" al teléfono que se provee con la instalación, en forma inmediata, en todos los casos y en cualquier circunstancia, la sustracción de los bienes objeto de seguimiento satelital; (iii) Cumplir estrictamente con las obligaciones del contrato de instalación del equipo de seguimiento satelital, manteniendo operativo el servicio en forma permanente y al día los pagos, como requisito para tener derecho al total de la indemnización prevista en caso de un eventual siniestro; (iv) Devolver el equipo y accesorios, en cuya posesión está en carácter de comodato, cuando por cualquier circunstancia les sean requeridos, haciéndose cargo del costo de la desinstalación de éstos, cualquier deterioro o cargo por falta de devolución del equipo y accesorios, abonando en su caso el valor de reposición de los mismos.

9.2. El DADOR, en nombre y representación del TOMADOR pagará las primas y los abonos al servicio de seguimiento satelital correspondientes y cualquiera de las sumas establecidas en la cláusula anterior o que derive del mantenimiento de los seguros o dicho servicio. A tal efecto, el TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable, que el DADOR, se reembolse, los pagos que haya realizado por el procedimiento de pago establecido en la cláusula 5. de este Contrato. El TOMADOR reconoce que el servicio de seguimiento satelital no garantiza la efectiva recuperación de los Bienes por el prestador del servicio de seguimiento satelital en caso de siniestro, de robo o hurto por lo que el TOMADOR renuncia a todo reclamo contra el DADOR y/o el prestador del servicio de seguimiento por la falta de recuperación de los Bienes por causa no imputable a la empresa prestataria del servicio de seguimiento satelital.

9.3. El TOMADOR autoriza expresamente al DADOR, para que en su nombre y representación solicite al Asegurador la prórroga de la vigencia de las pólizas y/o que amplíe la cobertura de los riesgos y/o que aumente el valor de las sumas aseguradas. En tal caso el TOMADOR estará obligado al pago de las diferencias de los premios respectivos renunciando a oponer objeción alguna. En caso de incrementarse el monto y/o cobertura de los seguros contratados, el TOMADOR estará obligado al pago de las diferencias de los premios respectivos renunciando a oponer objeción alguna. Consecuentemente el TOMADOR se obliga a comunicar por un medio fehaciente al DADOR a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido el siniestro, acto o hecho que provenga de él o de terceros, que afectare o pudiere afectar el estado físico o situación jurídica del Bien o de los derechos del DADOR, como propietario del mismo, o que pueda generarle cualquier responsabilidad. Asimismo el TOMADOR se obliga a formalizar todas las denuncias ante las autoridades competentes y/o realizar los actos y/o producir los hechos tendientes al mejor resguardo de los derechos del DADOR.

9.4. Todos los riesgos de pérdida, robo o destrucción total del bien dado en leasing son asumidos exclusivamente por el TOMADOR. En caso de destrucción o pérdida total de los Bienes, la indemnización emergente del seguro será abonada por el Asegurador directamente al DADOR, quien la imputará a su exclusivo criterio:

a) A las deudas devengadas e impagas a la fecha de cobro de la indemnización, al pago correspondiente del valor de los Cánones a vencer y de las obligaciones no vencidas y el valor de la opción de compra y/o al valor de la opción de compra anticipada para lo cual se aplicará la fórmula establecida en la cláusula 15 de este Contrato. El TOMADOR deberá continuar pagando los Cánones a su respectivo vencimiento durante todo el plazo en el cual el importe correspondiente a la indemnización no sea percibido por el DADOR. Percibido que fuere dicho importe y cumplidas que se encuentren las obligaciones del TOMADOR a dicha fecha, el presente Contrato quedará extinguido; o

b) a la adquisición de bienes a efectos de reemplazar los Bienes siniestrados en igual cantidad y calidad a estos últimos, ello en tanto el importe de la indemnización, deducidas las sumas percibidas por el DADOR con causa de la cláusula 9.4 a, alcance a cubrir íntegramente el costo de adquisición de los bienes que eventualmente reemplazarían en ese caso los siniestrados. Durante todo el plazo en el cual el importe correspondiente a la indemnización no sea percibido por el DADOR, el TOMADOR deberá continuar pagando los cánones en sus respectivos vencimientos. Una vez, producida la adquisición de los bienes en reemplazo de los siniestrados, conforme los términos de este inciso, dichos bienes ocuparán el mismo lugar que los Bienes originales siendo aplicables a aquellos todos los términos y condiciones del presente Contrato. Queda especialmente establecido que los gastos, tasas y honorarios que la gestión de registración de la sustitución de los Bienes originales por estos bienes, así como todo otro gasto derivado de la misma, serán a exclusivo cargo del TOMADOR, quien autoriza en este acto en forma expresa e irrevocable al DADOR a que se reembolse, por el procedimiento de pago establecido en la cláusula 5 del Contrato tales importes, y se compromete a suscribir toda la documentación que demande la realización del precitado trámite registral.

9.5. Si las sumas percibidas por el DADOR con causa en la indemnización prevista en la cláusula 9.4.a) cubrieran exactamente el importe calculado conforme la cláusula 15 más todos los demás pagos que conforme este Contrato se encuentran a cargo del TOMADOR, este último quedará liberado de sus obligaciones de pago.

9.6. Si las sumas percibidas por el DADOR con causa en la indemnización prevista en la cláusula 9.4.a) no alcanzaren a cubrir los importes indicados en el punto 9.5 anterior, entonces el TOMADOR deberá integrar el saldo dentro de los cinco (5) días de notificado fehacientemente a tal fin por el DADOR.

9.7. Si las sumas cobradas como indemnización excedieran los importes indicados en el punto 9.4.a), el excedente quedará a beneficio del TOMADOR.

9.8. En caso de pérdida parcial de los Bienes el TOMADOR deberá proceder a su reparación a exclusiva satisfacción del DADOR, quien entregará las sumas recibidas del Asegurador al TOMADOR, siempre y cuando hubiere verificado previamente la reparación de los Bienes en debida forma por parte de este último. En caso que el Asegurador no abonare indemnización alguna o que las sumas pagadas no alcanzaran a cubrir los gastos de reparación, éstos o el faltante quedarán totalmente a cargo del TOMADOR.

10. Otros gastos a cargo del TOMADOR.

10.1 Además de los gastos establecidos en otras cláusulas del presente Contrato y canon estipulado, será a cargo exclusivo e íntegramente del TOMADOR el pago de todo gasto, honorario, impuesto, tasa, patentes, contribuciones, derecho y otros gravámenes creados o a crearse que recaigan sobre la propiedad, locación, tenencia o uso o que deba afrontar el DADOR en caso de incumplimiento del TOMADOR de sus obligaciones.

10.1.2. Si el TOMADOR no cumpliera adecuadamente con la obligación establecida en 10.1. anterior, el DADOR podrá pagar los importes correspondientes a multas o impuestos que según la referida Cláusula corresponda abonar al TOMADOR. En tal caso, el canon correspondiente al mes siguiente en que se hubiera realizado el pago se imputará primero al reintegro de las sumas pagadas por el DADOR, aplicándose el remanente a la cancelación de dicho canon.

10.2. El DADOR percibirá la totalidad de los intereses, gastos, impuestos, tasas, contribuciones, honorarios, costos, costas, multas, cargos, indemnización por daños y perjuicios y en general todo Devengamiento principal o accesorio producido por este Contrato, aún cuando fueren complementarios o conexos al mismo, que generen obligaciones de pago del TOMADOR o aún aquellas obligaciones de hacer o no hacer que produzcan iguales efectos, durante toda la vigencia de este Contrato, y aún posteriores si existieran rubros o conceptos impagos. El TOMADOR autoriza en este acto en forma expresa e irrevocable al DADOR a percibir tales importes mediante el procedimiento fijado en la cláusula 5 del presente.

Respecto a las multas y/o cualquier otro tipo de sanción ocasionada por el uso del Bien objeto del presente contrato, que conforme lo dispuesto por la autoridad Nacional, Provincial o Municipal resultare aplicable por infracción a la normativa vigente, en los casos donde el plazo de notificación o procedimiento jurisdiccional así lo permita, el DADOR enviará un mail a la casilla del TOMADOR individualizada en la cláusula 3 de Condiciones Particulares informando sobre la recepción de la intimación a los fines que el TOMADOR opte por abonar o ejercer su derecho de defensa y formular su descargo en un plazo de 72 hs hábiles desde que es enviado el mail a su casilla. Transcurrido dicho plazo sin que el TOMADOR remita al DADOR, por la misma vía por la cual fue notificado, el comprobante de pago o copia del descargo formulado confrontado por la autoridad Nacional, Provincial o Municipal requirente, o acuse de recibo de Carta Documento según corresponda, el TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable al DADOR a proceder al pago a los fines de evitar se agrave el importe de la multa, percibiendo el DADOR tales importes mediante el procedimiento fijado en la cláusula 5 del presente.

10.3. Queda expresamente establecido que conforme lo previsto en el punto 1.2. que el TOMADOR asume a su cargo los mayores costos que se ocasionen en la operación de compraventa de los Bienes, incluidos al sólo fin enunciativo cualquier costo financiero, diferencia de precio, cotización, tipo de cambio y/o cualquier otra que pudiere surgir respecto de las condiciones planteadas en el lapso de tiempo desde que se solicite la operación hasta la efectivización de la misma. Los valores que surjan como consecuencia de alguna de las circunstancias mencionadas en este punto serán facturados por EL DADOR bajo el concepto de canon adicional a los estipulados en las condiciones particulares, quedando el TOMADOR obligado a su pago.

10.4. Todos los gastos ocasionados por el retiro, traslado y radicación de los Bienes, serán a exclusivo cargo del TOMADOR, e igualmente todos los derechos de habilitación y funcionamiento de los Bienes. Consecuentemente queda facultado el DADOR para adicionar y facturar, sin previo aviso, los importes que el DADOR hubiere abonado por estos conceptos.

11. Vencimiento del Plazo del Contrato. Efectos.

11.1. El TOMADOR deberá hacer saber al DADOR, mediante notificación fehaciente efectuada con no menos de treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha del vencimiento del Contrato si ejerce la Opción de Compra o devuelve los Bienes al DADOR. A los efectos del cómputo de los plazos aquí mencionados no se tendrá en cuenta el día del vencimiento ni el día de la notificación. En caso de ejercer la Opción de Compra, el TOMADOR deberá también, dentro del plazo de 30 días corridos de facturada y abonada la misma, gestionar, otorgar, entregar y suscribir toda la documentación necesaria a los efectos de la transferencia del dominio del bien a su nombre. Transcurrido el plazo de 90 días corridos desde que se abonara la opción de compra sin que se hubiera perfeccionado la transferencia de la titularidad de dominio ante el registro correspondiente, el TOMADOR deberá abonar al Dador en concepto de gastos de administración extraordinarios una suma mensual equivalente al 0,5% del Valor de Compra del bien (conf. Contrato), monto que se incrementará en 0,1% cada tres meses.

Es condición del ejercicio de la Opción de Compra aquí prevista que el TOMADOR no adeude suma alguna por concepto alguno al DADOR. Estarán siempre a cargo del TOMADOR todas las cargas y gastos de transferencias, inscripciones, impuestos y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra de los Bienes y conexos a ellos. Hasta la fecha del efectivo pago del Valor Residual continuará vigente la obligación del TOMADOR del pago del Canon. El DADOR designará al escribano y al gestor que deberán intervenir en la transmisión y diligencias tendientes al perfeccionamiento de la transferencia del dominio y las bajas en los registros correspondientes.

11.2. El TOMADOR podrá devolver al DADOR en forma inmediata los Bienes objeto del Contrato, los que deberán encontrarse en perfecto estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro de su uso adecuado. La entrega de los Bienes deberá hacerse en el domicilio del DADOR o en el lugar que el DADOR pueda indicar en el futuro, por comunicación escrita al TOMADOR dirigida al domicilio constituido en el presente Contrato. Si el DADOR así lo solicitara, el TOMADOR deberá mantener los Bienes en custodia en sus instalaciones por un plazo de treinta (30) días de operada la obligación de restitución. Esta custodia será a título gratuito, no generando ninguna contraprestación a favor del TOMADOR por ningún concepto. La entrega deberá efectuarse por el TOMADOR sin necesidad de interpelación o reclamación, el día posterior a la fecha del vencimiento del Contrato o el día posterior al vencimiento del plazo de custodia indicado en el párrafo anterior, entendiéndose que la falta de entrega en los plazos indicados importará la mora automática del TOMADOR. La falta de cumplimiento en término de esta obligación dará derecho al DADOR: a) a cobrar el doble del equivalente diario del último Canon devengado, por cada día de atraso en la devolución de los Bienes, en calidad de cláusula penal; b) a reclamar del TOMADOR los daños y perjuicios emergentes de la falta de devolución en término; y c) en todos los casos, a reclamar la devolución de los Bienes.

11.3. Si no hubiese acuerdo entre las Partes respecto del estado en que se encuentran los Bienes al momento de su devolución al DADOR, se procederá a su reconocimiento por un perito único, conforme el Art. 782 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o la norma que en el futuro lo reemplace. El DADOR se reserva la facultad de designar el perito, previa notificación al TOMADOR. El dictamen del perito será definitivo e inapelable y tendrá por objeto el determinar si el deterioro de los Bienes devueltos al DADOR excede del derivado del uso o desgaste normal y habitual de los Bienes conforme a su destino. En caso de que el perito determine que ello fuere así, el DADOR podrá optar entre las siguientes alternativas: (i) solicitar al perito designado que fije el valor de los Bienes en el estado en que se encuentren; (ii) proceder a la venta de los Bienes por el medio que considere más apropiado. En ambos casos, si el valor fijado por el perito o el precio obtenido de la venta fuese menor al que hubieran tenido los Bienes de haber sido usados y mantenidos o conservados en forma adecuada y normal según el informe que emita el perito, el TOMADOR deberá abonar al DADOR la diferencia resultante con más todos los gastos derivados de la pericia y/o la venta de los Bienes.

11.4. el valor de la Opción de Compra se fija en la suma determinada en las Condiciones Particulares, más el impuesto, al Valor Agregado.

11.5. El TOMADOR tendrá derecho a adquirir la propiedad de los Bienes:

a) Previo aviso en el tiempo y forma fijada en la cláusula 11.1. una vez pagado el valor de la Opción de Compra; el incumplimiento de esta condición producirá la caducidad automática de pleno derecho y sin previo aviso, de la Opción de Compra acordada, ello sin perjuicio de la obligación del TOMADOR de pagar los gastos administrativos originados en su incumplimiento. Todos los costos y gastos inherentes a la ejecución del Contrato que sean exigibles y/o se hubieran erogado durante el período que medie entre la notificación del punto 11.1 y la efectiva transferencia en propiedad, serán en un todo de conformidad con lo estipulado en las cláusulas 8 y 10, a cargo del TOMADOR.

b) En el estado en que se encuentren al vencimiento del presente Contrato, siempre y cuando no esté incurso en una causal de incumplimiento.

c) Si solicita al DADOR que, para el pago del valor residual, aplique el procedimiento establecido en la cláusula 5 del presente Contrato, antes de los diez (10) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento del plazo del Contrato, debiendo verificarse el respectivo pago, a más tardar el día de vencimiento o, si este fuere feriado o no laborable, el anterior día hábil bancario y diere cumplimiento a las previsiones fijadas en la cláusula 11.1

12. Incumplimientos.

12.1. Si el TOMADOR incumpliera una cualesquiera de las obligaciones asumidas en el Contrato o en cualquier certificado, documento o declaración otorgada o a otorgar en virtud del Contrato facultará al DADOR a:

a) Reclamar por medio fehaciente al TOMADOR el cumplimiento de sus obligaciones dentro del quinto día de notificado, bajo apercibimiento de rescindirse el Contrato y obtener la restitución de los Bienes en el domicilio del DADOR.

b) Vencido el plazo previsto para la subsanación del incumplimiento, a declarar operada la rescisión del Contrato, obligándose el TOMADOR a la inmediata restitución de los Bienes en el domicilio del DADOR de conformidad con lo establecido en el capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación.

c) Declarada la rescisión del contrato, a exigir el pago de los cánones vencidos o a vencer, y cualquier obligación de pago vencida o pendiente de vencimiento cuyo pago fuera exigible al TOMADOR bajo el Contrato, incluida una multa por incumplimiento contractual equivalente al 15% sobre la suma a pagar por el TOMADOR en virtud de esos conceptos. Para determinar el valor de los cánones a vencer y de las obligaciones no vencidas se aplicará la fórmula establecida en la cláusula 15 del Contrato. Si el TOMADOR pagare la totalidad de las sumas adeudadas dentro de 5° (quinto) día de ser notificado al efecto, podrá ejercer la Opción de Compra abonando su precio que se determinará conforme a lo dispuesto en la citada cláusula 15 del presente Contrato.

d) Si el TOMADOR no abonare las sumas indicadas en el punto anterior, en el término previsto, a iniciar acciones judiciales contra el TOMADOR con el objeto de exigir el pago de dichas sumas, con más los gastos que correspondan y, en su caso la devolución de los Bienes. Adicionalmente el DADOR podrá reclamar por el deterioro de los Bienes que exceda el uso o desgaste normal. Para la determinación del correspondiente importe se aplicará lo establecido en la cláusula 11.3 del presente Contrato.

12.2. Si el TOMADOR incumpliera la obligación de pagar el Canon del Contrato, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 1249 del Código Civil y Comercial de la Nación, el DADOR podrá:

a) Obtener el inmediato secuestro de los Bienes, con la sola presentación del Contrato inscripto y demostrando haber interpelado al TOMADOR otorgándole un plazo de cinco días para la regularización. Producido el secuestro, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho.

b) El DADOR podrá promover ejecución por el cobro del Canon que se hubiera devengado hasta el período íntegro en que se produjo el secuestro de los Bienes, con más intereses y una multa por incumplimiento Contractual equivalente al 15% del total de la suma exigible y pendiente de pago; podrá asimismo promover acción judicial por el cobro de los Cánones a vencer y obligaciones no vencidas, y las restantes que hubieren podido devengarse con causa en el incumplimiento del TOMADOR, hasta obtener el DADOR el resarcimiento íntegro de los daños y perjuicios sufridos.

d) O podrá el DADOR accionar por vía ejecutiva por el cobro de la totalidad del Canon no pagado y sus accesorios, y podrá en las condiciones previstas en el inciso b) del artículo 1249 del Código Civil y Comercial de la Nación reclamar judicialmente el secuestro de los Bienes.

12.3. El TOMADRO autoriza de forma expresa e irrevocable al DADOR a percibir todas las sumas establecidas en la presente cláusula, por el procedimiento establecido en la cláusula 5 del presente. El TOMADOR renuncia expresamente a cuestionar el derecho del DADOR a percibir judicialmente las sumas establecidas en la presente cláusula.

13. Cláusula Penal.

13.1. En todos los casos en que así lo prevé el Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación y el Contrato, el DADOR se encuentra habilitado para exigir la devolución de los Bienes, ya sea que éstos se encuentren en poder del TOMADOR o terceros.

13.2. En todos los casos que el TOMADOR deba entregar los Bienes al DADOR, deberá efectivizarla en el domicilio constituido por el DADOR a los efectos del Contrato o en el lugar indicado por este en el plazo de 1 (un) día hábil a partir de la recepción de notificación fehaciente por parte del DADOR.

13.3. El TOMADOR reconoce y manifiesta expresamente tener conocimiento que, en caso de que retenga los Bienes, será considerado incurso en el delito de apropiación indebida de bienes ajenos y se compromete, en su caso, a informar sobre tal circunstancia a las personas que impidan la restitución de los bienes, ya sean sus dependientes, representantes o terceros, que resultarán pasibles de las acciones penales que eventualmente se inicien, sin perjuicio de lo cual el DADOR podrá ejercer las acciones civiles y comerciales que correspondan.

13.4. Las Partes expresamente pactan que, en caso de mora en el cumplimiento de la obligación de devolución de los Bienes, el DADOR, podrá aplicar una cláusula penal por cada día de retraso equivalente al doble del canon diario correspondiente al último canon devengado. A tales fines el canon diario resultará de dividir el canon por la cantidad de días comprendidos en el Período que le corresponda.

14. Mora. Intereses.

14.1. La mora del TOMADOR en el pago de cualquier obligación será automática produciéndose de pleno derecho por el mero vencimiento de los plazos pactados. En caso de mora, el DADOR tendrá derecho a percibir sobre todas las sumas adeudadas, intereses compensatorios y punitivos conforme lo dispuesto en las Condiciones Particulares.

14.2. El TOMADOR reconoce expresamente e irrevocablemente que el DADOR podrá, a su sólo arbitrio, capitalizar los intereses devengados e impagos por períodos mensuales.

15. Ejercicio anticipado de la Opción de Compra.

d. El TOMADOR tendrá derecho a ejercer la Opción de Compra de los Bienes en forma anticipada condicionado a que. (i) hubiesen transcurrido las tres cuartas partes del plazo estipulado en el presente Contrato; (ii) hubiese abonado todos los Cánones que haya devengado el presente Contrato hasta la fecha de ejercicio de la Opción de Compra anticipada; (iii) estuviesen cumplidas todas las obligaciones contractuales; (iv) notifique al DADOR por medio fehaciente con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos a la fecha de ejercicio anticipado de la Opción de Compra, la que deberá coincidir con el vencimiento de uno de los Cánones; (v) el pago del Valor Residual deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento del plazo mencionado en el punto (iv), debiendo verificarse el respectivo pago el anterior día hábil bancario; (vi) el importe denominado el "Valor Opción de Compra Anticipado" será igual al valor actual de los Cánones a vencer desde la fecha a ejercer la Opción de Compra anticipada hasta el vencimiento del Contrato, más el valor actual del valor de la Opción de Compra, descontados, a la fecha de la Opción de Compra anticipada, a la tasa de interés, efectiva mensual, fijada en las Condiciones Particulares, según la siguiente fórmula:

$$VOCA = C_1 + \frac{C_2}{(1+i)^1} + \frac{C_3}{(1+i)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+i)^{n-1}} + \frac{VR}{(1+i)^n}$$

En donde:

VOCA: Valor Opción de Compra Anticipado

C1: Valor del Canon al momento de ejercer la Opción de Compra.

C2: Valor del siguiente Canon.

....: expresión análoga a las anteriores para los siguientes Cánones.

Cn: el último Canon del Contrato.

n: la cantidad de períodos que faltan para terminar el plazo de duración del Contrato.

i: tasa de interés periódica equivalente a la que se establece en las Condiciones Particulares.

VR: valor de la Opción de Compra establecido de acuerdo a la Cláusula 11.4.

- e. El "Valor Opción de Compra Anticipado" no incluye el Impuesto al Valor Agregado, el que será adicionado a dicho importe.
- f. Hasta la fecha del efectivo pago del valor de la Opción de Compra continuará vigente la obligación del pago del Canon.

16. Inexistencia de reconducción tácita.

Ninguna circunstancia de hecho o derecho dará lugar a interpretar que se pudiera producir tácita reconducción de este Contrato.

17. Ejercicio de los derechos y acciones contractuales.

17.1. El TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable que el DADOR realice el trámite pertinente para inscribir la cancelación del Contrato en el registro respectivo.

17.2. La omisión temporal del DADOR en el ejercicio de sus derechos o acciones legales derivadas de este Contrato, en modo alguno podrá ser invocada por el TOMADOR como una renuncia total o parcial de tales derechos y acciones, ni será interpretada como consentimiento tácito de los eventuales incumplimientos incurridos por el TOMADOR, ni su ejercicio parcial por el DADOR le impedirá cumplimentarlos con posterioridad.

18. Inexistencia de reconducción tácita.

18.1. El DADOR podrá ceder total o parcialmente el presente Contrato, sin necesidad de notificación alguna al TOMADOR, conforme los artículos 1614 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, salvo la notificación por escrito de la modificación del domicilio de pago, en su caso. A tales efectos no resultará necesario transmitir el dominio de los Bienes, pudiendo transmitir total o parcialmente sus derechos sobre el Canon y la Opción de Compra. En este último supuesto, el DADOR quedará vinculado al TOMADOR como parte del Contrato, sin perjuicio que el tercero cesionario del crédito por Canon u Opción de compra ejerza los derechos que eventualmente le correspondan con arreglo al Contrato de cesión.

18.2. El DADOR se reserva los restantes derechos establecidos en el artículo 1247 del Código Civil y Comercial de la Nación.

18.3. Asimismo, el DADOR podrá dar en prenda los créditos actuales y/o futuros, y todo privilegio, derecho accesorio y/o garantías reales o personales, propias o de terceros, actuales y/o futuras, que haya recibido y/o vaya a recibir en el futuro del TOMADOR, en virtud del Contrato. Todo ello, sin necesidad de notificación alguna al TOMADOR y con similares efectos a los indicados para el caso de la cesión.

19. Quiebra y concurso.

19.1. La autoliquidación, liquidación judicial y/o concurso preventivo y/o quiebra del DADOR no afectará el cumplimiento del presente Contrato.

19.2. La quiebra del TOMADOR dará lugar a la aplicación del plazo de treinta (30) días previsto en la Ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras o la que en el futuro la reemplace, para que el Juez resuelva la continuidad o no del Contrato. Vencido dicho plazo sin pronunciación al respecto, el presente Contrato quedará resuelto de pleno derecho y los Bienes deberán ser entregados al DADOR sin más trámite.

En caso de continuación del Contrato se aplicarán todas sus condiciones en su integridad. Si se pretendiere introducir unilateralmente alguna variación a lo pactado por la presente tal eventualidad será considerada como causal de resolución.

20. Domicilios. Jurisdicción.

20.1. A todos los efectos judiciales o extrajudiciales, las partes constituyen su domicilio en los lugares indicados ut supra, el DADOR, y en las Condiciones Particulares, el TOMADOR, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales salvo que por notificación fehaciente se notificara la constitución de un nuevo domicilio a tales efectos dentro de la República Argentina.

20.2. A todos los efectos de este Contrato las partes se someten a la competencia de los Tribunales Nacionales de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

21. Términos y Condiciones Generales.

21.1. Los términos de estas Condiciones Generales regirán el Contrato salvo que fueran modificadas en las cláusulas de las Condiciones Particulares.

21.2. El TOMADOR expresa su consentimiento para que sus datos personales sean utilizados por el DADOR con fines de procesar su solicitud de suscripción del presente contrato y adicionalmente, presta su consentimiento para que dichos datos personales sean compartidos con terceros con el fin de remitirle información relacionada con productos y/o servicios complementarios y/o conexos al presente contrato.

21.3. La omisión del DADOR de exigir al TOMADOR el estricto cumplimiento de cualquier obligación bajo el presente, así como la dispensa por escrito del DADOR respecto de alguna de las disposiciones del presente, no deberá interpretarse como un consentimiento o dispensa de cualquier otro incumplimiento de dicha obligación o de cualquier otra obligación bajo el presente.

22. Condiciones Particulares Relacionadas.

A todo evento queda establecido que las presentes Condiciones Generales se relacionan de tal modo con las Condiciones Particulares N° 10467 del 21 de Abril de 2017, que ambas conforman en su conjunto el Contrato de Leasing.

Leído que fuera, en prueba de conformidad y aceptación se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse

Sr. Apoderado de Provincia Leasing S.A., Sr. Leonardo Alberto Scoccimarro

Sr. Apoderado de Provincia Leasing S.A., Sr. Leonardo Vega

CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO
Condiciones Particulares (MPbadlarPri)

CONTRATO N° 0010468PLP000

1. Lugar y Fecha celebración del Contrato: Avellaneda, a los 21 días del mes de Abril de 2017.
2. Apoderados DADOR: Sres. Scoccimarro Leonardo Alberto DNI N°: 13.295.153, Vega Leonardo DNI N° : 22.403.360
3. TOMADOR: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Domicilio Especialmente Constituido: Calle 9 de Julio 526, Ciudad de San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES.

Casilla de mail: gposse@sanisidro.gov.ar

Representante/s/apoderado/s: el Señor Posse Angel Gustavo DNI N°: 16.345.447; en su carácter de Intendente

4. Bienes: Pick Up_Ford_Ranger_CB 2.5L N XL 4x2 Blindada RB2 (Ver Anexo I)
Cantidad: 5 unidades
Datos del Vendedor determinado por el TOMADOR: A. RUSSONIELLO S.A.
Domicilio de Radicación del Bien: Calle Av. Centenario 77, Ciudad de San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES.

5. Plazo Contrato: 36 meses.

6. Canon
Fecha de Pago y valor del primer canon: Se pagará en la Fecha de Inicio y su valor será de \$ 91.181,69 (Pesos Noventa y Un Mil Ciento Ochenta y Uno con 69/100 ctvos.).
Valor de los cánones siguientes: 2 de 36 cánones de \$ 91.181,69 (Pesos Noventa y Un Mil Ciento Ochenta y Uno con 69/100 ctvos.) períodos Mensuales.

Tasa Base. 19,847200 % anual.

Valor Base: 2,27.

Tipo de Cambio: No corresponde.

EL TOMADOR manifiesta expresamente conocer y aceptar que: (i) La FACTURA PROFORMA presentada por el TOMADOR detalla el bien solicitado a un “precio” que se encuentra sujeto a modificación por parte del Vendedor, configurando éste un valor abierto hasta el momento de la facturación. En consecuencia, el Precio Final del bien solicitado será el que facture el Vendedor al DADOR. Toda vez que ello ocurra, el TOMADOR autoriza y consiente de modo irrevocable que todos y cada uno de los términos del contrato que se vean afectados por aumento de precio que surjan con la Facturación del Vendedor quedarán automáticamente modificados, quedando obligado EL TOMADOR al pago del canon adicional, de conformidad con las cláusulas 10.3, 10.4, y 8.w de Condiciones Generales.

(ii) Asimismo, toda vez que se tome conocimiento de la acreditación en la cuenta del DADOR de los importes correspondientes al Anticipo- Depósito en Garantía y Gastos iniciales inherentes a la formalización del presente Contrato, el DADOR emitirá la correspondiente Orden de Compra, no siendo responsable el DADOR por la demora en la Facturación por parte del Vendedor, de conformidad con la cláusula 1.6. y Ccdtes. de Condiciónes Generales.

(iii) Remitida la factura por parte del Vendedor con el precio que en ésta se hubiera fijado, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 1.2 de Condiciones Generales relacionadas, será abonada por el DADOR dentro de los 10 días hábiles siguientes de recepcionada en sus oficinas, quedando los mayores costos en el precio del bien y los mayores costos financieros que se puedan producir por la demora en la entrega del bien a cargo del TOMADOR, como así los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional, aranceles, y gastos de cualquier naturaleza que en la actualidad o en el futuro correspondiere abonar con motivo de la mencionada factura de compra del bien.

(iv) La eventual anulación y/o rescisión del presente Contrato, ya sea por los incumplimientos previstos en éste y/o a solicitud del TOMADOR, conforme lo expuesto precedentemente, no generará para el TOMADOR el derecho a reclamar el reembolso de los importes abonados, los cuales quedarán íntegramente a favor del DADOR.

(v) No devengarán intereses los importes que se depositen como adelanto por los gastos que se presupuesten en oportunidad de la aplicación de la cláusula 11.1 de las Condiciones Generales.

Gastos ordinarios de administración de Contrato: El tomador abonará al Dador, conjuntamente con el valor de los cánones, a partir del 2º -inclusive- y hasta el vencimiento del último canon, una suma equivalente al 0.08% del costo total de adquisición del bien detallado en cláusula 4 del presente no encontrándose incluidos dentro de este concepto la comisión contractual, gastos por firma e inscripción, ni los previstos en la cláusula 10 de Condiciones Generales y concordantes.

Tasas por Mora: Conforme lo dispuesto en la Cláusula 14.1 de las Condiciones Generales: Intereses Compensatorios: Tasa Badlar Privada; Intereses Punitivos: Sumatoria de la Tasa Badlar Privada + 15 puntos porcentuales.

7. Procedimiento para el pago: El TOMADOR autoriza y consiente de modo expreso e irrevocable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante el “BPBA”) debite, en la fecha estipulada en la cláusula 4.1. de Condiciones Generales, y/o con posterioridad, a pedido del DADOR, de la cuenta del TOMADOR N° 61417/3 –radicada en la Sucursal 5096- de la Entidad Bancaria BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES CBU N° 0140028101509606141737, o la que en el futuro la reemplace, los importes necesarios para el pago del canon y toda otra suma debida en razón de este contrato, transfiriéndolos a la cuenta que el DADOR le indique radicada en la Casa Central del BPBA. Toda vez que en la cuenta corriente del TOMADOR no existiesen fondos suficientes, o los mismos fueran insuficientes para cumplimentar el pago del canon y toda otra suma debida, el BPBA, a solicitud del DADOR, podrá indistintamente y sin previo aviso al TOMADOR: a) efectuar el débito por el total en cualquier momento; b) efectuar débitos parciales sucesivos, hasta completar el importe necesario para el pago.

8. Plazo para la entrega de los Bienes: Conforme condiciones de venta del Proveedor seleccionado por el Tomador, condiciones conocidas y aceptadas por el Tomador. Consecuentemente, el DADOR no asume responsabilidad alguna por las demoras o la falta de realización de cualquiera de los actos tendientes a la adquisición del Bien que sean atribuibles a circunstancias ajenas a la voluntad del Dador, renunciando expresamente el TOMADOR a toda acción judicial contra el DADOR derivada de dicha falta de entrega o demora en la entrega. Vencido el plazo de entrega

previsto por el Vendedor, o agotado el plazo fijado en la cláusula 7.14 de las Condiciones Generales, el DADOR estará facultado para disponer la rescisión del Contrato, lo que deberá notificar al TOMADOR por medio fehaciente al domicilio fijado en el mismo. En tal caso, el TOMADOR consiente que el DADOR perciba en su totalidad la comisión acordada en el Art. 15, a) del presente y la suma necesaria para la cancelación de los Gastos Iniciales incurridos como penalidad por la frustración del negocio por razones ajenas al DADOR, en la forma prevista en la cláusula 12. En caso de falta de recepción de los Bienes en el plazo indicado en la cláusula 7.14 por causa imputable al TOMADOR, se producirá la resolución de pleno derecho de este Contrato, lo que deberá ser notificado al TOMADOR por medio fehaciente debiendo en tal caso el TOMADOR restituir toda suma que haya pagado el DADOR derivada del presente Contrato.

9. Seguimiento Satelital: El Tomador autoriza y consiente de modo irrevocable que el Dador proceda, por si o a través de terceros, a la instalación del dispositivo de seguimiento satelital en el/los Bien/es objeto del presente contrato, cuando estime corresponder, determinando en su caso, la empresa que prestará el servicio, en adelante el “Seguidor”, quedando convenido que: 1) Provincia Leasing S.A. como titular de las unidades, tendrá derecho a operar el sistema, ya sea para consultar como para bloquear los equipos cuando lo crea conveniente, 2) el Tomador no podrá cancelar el servicio ni desinstalar los equipos de rastreo sin la previa autorización de Provincia Leasing S.A. Si fuese el Seguidor el que decidiera dicha cancelación, el Tomador deberá comunicarlo a Provincia Leasing S.A. de inmediato a efectos de su reemplazo, todo ello en el marco de lo dispuesto en las condiciones generales de este contrato.

10. Valor Opción de Compra: \$ 69.117,36 (Pesos Sesenta y Nueve Mil Ciento Diecisiete con 36/100 ctvos.).

11. Tasa descuento para calcular Valor de Opción de Compra Anticipada: 0,0300%.

12. Ordenanza: El presente se formaliza ad referéndum de MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, por la cual se disponga la aprobación del íntegro texto del mismo. Consecuentemente, las Partes fijan el plazo de sesenta (60) días corridos, contados a partir del día de la fecha, para que el TOMADOR cumpla con la obligación de presentar copia certificada del Decreto promulgando la Ordenanza, caso contrario el DADOR tendrá derecho a lo establecido en los puntos b), c) y d) de la cláusula 7.12. de las Condiciones Generales.

13. El TOMADOR se compromete a: a) Contratar la cobertura de riesgos del Bien con Provincia Seguros S.A., (en adelante el “Asegurador”), y entregará en la Fecha de Inicio la póliza endosada a favor del DADOR. La entrega de la póliza, debidamente endosada, es condición ineludible para la simultánea entrega de los Bienes al TOMADOR. Asimismo, el TOMADOR se compromete a mantener los Bienes asegurados durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de compra fijada en la cláusula 11.4 y se hayan realizado todos los trámites para la transmisión de propiedad de los Bienes y/o cancelación registral del Contrato o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos de las pólizas que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, asumiendo el TOMADOR todos los riesgos no cubiertos por el seguro, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.6).

14. Gastos iniciales. A la firma del presente el Tomador deberá abonar al Dador los siguientes conceptos:

q) Gastos por firma e inscripción: El tomador abonará al Dador, los gravámenes e impuestos que pudieran corresponder al igual que todas las demás cargas, honorarios y gastos de inscripciones, patentes y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia de la formalización e inscripción del presente contrato que el Dador le facture al Tomador.

r) Comisión contractual: El tomador abonará al Dador, por única vez, una suma equivalente al 2.80% del costo total de adquisición del bien detallado en cláusula 4 del presente.

15. Condiciones Generales Relacionadas: A todo evento queda establecido que las presentes Condiciones Particulares se relacionan de tal modo con las Condiciones Generales N° 10468 del 21 de Abril de 2017 que ambas conforman en su conjunto el Contrato de Leasing.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse

Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Leonardo Alberto Scoccimarro

Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Sr. Leonardo Vega



Buenos Aires, 12 de abril de 2017

CUIT: 30-68772200-7
 Ing. Brutos C.M.N.: 901-030792-4
 Inicio de Actividades: 15/11/1999

FACTURA PROFORMA
X - NO VALIDO COMO FACTURA

Sres. Banco Provincia
PRESENTE

Leasing: Municipalidad de San Isidro

UNIDAD 0 KM.

MARCA: FORD

MODELO: RANGER DOBLE CABINA 2.5 L. NAFTA XL MANUAL 4X2

PRECIO UNITARIO

VALOR BASICO	\$ 355.885
IVA 10,5%	\$ 37.360
TOTAL	\$ 393.165

Cantidad 15 unidades

TOTALES

VALOR BASICO	\$ 5.337.075
IVA 10,5%	\$ 569.400
TOTAL	\$ 5.897.475

Validez de la oferta: 30/4/2017.

FORMA DE PAGO: Contado

Nota: El precio incluye los gastos de flete y formularios. No incluye impuestos ni sellados relacionados al patentamiento.

IMPORTANTE: Emitir la Orden de compra a favor de Ford Argentina S.C.A. CUIT 30-67851968-1. Estos importes están sujetos a variaciones de precio, según lista de precio oficial de Ford Argentina S.C.A. en Pesos Argentinos, al momento del pago de la unidad.

Av. Juan B. Justo 2500 - (1406) Capital Federal Tel/Fax 4512-7692 y 4512-7693
 Av. Riquelme 2985 (1407) Capital Federal Tel. 4574-4111



CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO

Condiciones Generales

En la Ciudad y la fecha indicados en las Condiciones Particulares, entre **PROVINCIA LEASING SOCIEDAD ANONIMA**, (en adelante el "DADOR"), con domicilio real y especialmente constituido a todos los efectos del presente en Carlos Pellegrini 91, 7° piso, de la Ciudad de Buenos Aires, representado por las personas identificadas en las Condiciones Particulares, en su carácter de apoderados, por una parte y por la otra la/s persona/s identificada/s en las Condiciones Particulares, así también como la/s persona/s cuyo carácter y datos constan en éstas, (en adelante el "TOMADOR"), individualmente denominados como "Parte" y en conjunto como "Partes",

SE CONVIENE

La formalización de este "CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO", (en adelante el "Contrato"), de conformidad con las normas establecidas en el Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación, y según las estipulaciones acordadas, enunciadas en las siguientes cláusulas y condiciones y en las Condiciones Particulares:

1. Objeto.

1.1. El DADOR da en Leasing al TOMADOR y éste se compromete a recibir de plena conformidad los Bienes, descriptos en las Condiciones Particulares, cuyas características son consignadas en el Anexo I del presente Contrato (en adelante, los "Bienes"), en las condiciones y por el plazo que se establecen en las siguientes cláusulas.

1.2. El TOMADOR solicita que los Bienes sean adquiridos por el DADOR al Vendedor indicado en las Condiciones Particulares (en adelante, el "Vendedor") y asume todos los riesgos que se ocasionen en la compra de los Bienes a dicho Vendedor. El DADOR no asume responsabilidad alguna relacionada con la obligación de saneamiento de los Bienes. El Vendedor no es parte del presente Contrato y sus responsabilidades según el Contrato de compraventa de los Bienes, no alterarán el vínculo entre las Partes ni la ejecución plena del Contrato.

1.3. El DADOR no asume compromiso por la entrega del bien, conforme artículos 1231 y 1232 del Código Civil y Comercial de la Nación.

1.4. La selección del Bien y del Vendedor ha sido realizada exclusivamente por el TOMADOR, quien ha verificado la razonabilidad y conveniencia del precio de venta de los Bienes que consta en la proforma respectiva, como así también ha verificado y consiente forma y condiciones de venta y entrega, garantías, eventual puesta en marcha y servicios relacionados, entre otros.

1.5. El TOMADOR deberá reclamar directamente al Vendedor todas las obligaciones asumidas por el Vendedor frente al DADOR que emergen del Contrato de compraventa, que es de su pleno conocimiento, sin que la existencia de tales reclamos y/o acciones impida de modo alguno al DADOR el ejercicio de todos los derechos emergentes del presente Contrato.

1.6. El TOMADOR, exclusivamente, ha elegido el Vendedor y ha solicitado al DADOR que adquiera del Vendedor los Bienes que son objeto del presente en función a sus características técnicas y aptitud para el final que están destinados, razón por la cual el DADOR no asume responsabilidad alguna por el Vendedor seleccionado y serán a cargo del TOMADOR todos los riesgos derivados del incumplimiento del Vendedor en la entrega de los documentos de compra y/o entrega del bien. Tampoco asume el DADOR responsabilidad alguna por: a) por la calidad de los Bienes; b) su naturaleza; c) por defectos de fabricación; d) por la existencia de repuestos, accesorios o elementos; e) por falla en el servicio técnico; f) por la aptitud de los Bienes para cumplir con el objeto específico al que se encuentran destinados; g) por cualquier otro hecho que eventualmente pudiere afectar a los Bienes o producirse por estos o por el uso que hiciere, tanto, el TOMADOR como terceros.

1.7. El DADOR designará al escribano y al gestor que deberán intervenir en los trámites y diligencias tendientes al perfeccionamiento del presente Contrato, así como también su inscripción en el Registro que corresponda.

2. Plazo del Leasing.

El plazo del presente Contrato es el fijado en las Condiciones Particulares, y se contará a partir de la Fecha de Inicio, conforme a lo definido en la Cláusula 7.5 y 7.9.

3. Canon mensual.

3.1. El canon será mensual (en adelante el "Canon"), y se devengará durante todo el plazo de duración del contrato.

3.2. El DADOR percibirá el primer canon en la fecha establecida en las Condiciones Particulares, que se tendrá como Día de Vencimiento, y su valor será la suma fijada en éstas.

3.3. El valor de los Cánones siguientes será el fijado en las Condiciones Particulares y estará sujeto a variación en función de la evolución de la tasa de interés nominal anual publicada por el Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días de plazo, de acuerdo a la información suministrada por la totalidad de los bancos privados con casas o filiales en la Capital Federal o en el Gran Buenos Aires (en adelante "Tasa BADLAR"), o la que posteriormente la reemplace (Tasa Testigo).

3.4. Las Partes acuerdan fijar como "Tasa Base" la establecida en las Condiciones Particulares. Dicha Tasa Base será comparada con el promedio de las Tasas BADLAR publicadas por el BCRA en el período comprendido entre el día quince (15) o anterior hábil del mes precedente y el del día dieciséis (16) o anterior hábil del segundo mes precedente, ambos a la Fecha de Vencimiento definido en la cláusula 4.1. (en adelante la "Tasa Vigente"). Al valor del Canon definido en la cláusula 3.3 se determinará teniendo en cuenta la fórmula cuya metodología se basa en el sistema de amortización francés aplicado sobre saldos restantes hasta la finalización del Contrato y teniendo en cuenta el valor de la Opción de Compra del Contrato establecido de acuerdo a la cláusula 11.4

3.5. El Canon no incluye el Impuesto al Valor Agregado, cuyo pago corresponderá al TOMADOR, el que será adicionado a dicho importe, así como, cualquier variación futura, en más o en menos, de la alícuota del referido impuesto.

4. Plazo para el pago del Canon.

- 4.1. El canon será pagadero por períodos adelantados, y el plazo improrrogable para que el TOMADOR pague al DADOR el importe del mismo; vencerá el día cinco (5) del mes que corresponda según la periodicidad de los pagos establecida en las Condiciones Particulares, o posterior hábil bancario en caso de resultar inhábil el último día del plazo fijado, (en adelante el "Día del Vencimiento").
- 4.2. Todos los pagos deberán efectuarse en el lugar y de conformidad al procedimiento acordado en las Condiciones Particulares del presente Contrato o en el lugar y por el procedimiento que en el futuro le informe el DADOR al TOMADOR siempre que las obligaciones asumidas por el TOMADOR se tornen de cumplimiento imposible respecto al domicilio y forma de pago acordadas originalmente en Condiciones Particulares.
- 4.3. Si la entrega de los Bienes objeto del Contrato se realizara dentro de los últimos siete días del mes, el Día del Vencimiento del segundo canon operará en el mes subsiguiente a dicho acto.

5. Procedimiento para el pago.

- 5.1. Para el pago del Canon y toda otra suma debida en razón de este Contrato, el TOMADOR autoriza y consiente de modo irrevocable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante el "Banco") debite, en la fecha estipulada en la Cláusula 4.1., a pedido del DADOR, de la cuenta bancaria del TOMADOR, cuyos datos están identificados en las Condiciones Particulares, o la que en el futuro la reemplace, el importe necesario para el pago, transfiriéndolo a la cuenta que el DADOR le indique, registrada en la Casa Central del mismo Banco.
- 5.2. Toda vez que en la cuenta corriente del TOMADOR no existiesen fondos suficientes, o los mismos fueran insuficientes para cumplimentar el pago del Canon, el Banco, a solicitud del DADOR, podrá indistintamente y sin previo aviso al TOMADOR:
- y) efectuar el débito por el total, generando saldo deudor en la cuenta;
- z) efectuar débitos parciales sucesivos, hasta completar el importe necesario para el pago; y
- aa) el TOMADOR autoriza expresa e irrevocablemente al DADOR, a que el Banco retenga, antes de acreditar en cuenta del TOMADOR los fondos que le fueran asignados diariamente por la Provincia, correspondientes a la distribución de la Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales establecida por la Ley 10.559 y sus modificaciones, o el régimen de distribución que la sustituya o modifique en el futuro, los importes necesarios para cumplimentar el pago del Canon mensual, y toda otra suma debida en virtud del presente. Todo ello de conformidad a lo acordado entre el DADOR y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en el "Convenio Para el Pago de Obligaciones de las Municipalidades ante Provincia Leasing S.A.", suscripto oportunamente a estos efectos, que el TOMADOR manifiesta conocer y aceptar en todos sus términos y condiciones. Si en el futuro, el citado convenio fuere reemplazado el TOMADOR se compromete a aceptar todos los términos y condiciones del nuevo acuerdo.
- 5.3. Todo pago del modo indicado sólo se considerará efectivizado al momento del ingreso de los fondos suficientes en la cuenta del DADOR. Las constancias contables del Banco de los depósitos que comprendan la totalidad del Canon, u otros importes debidos por este Contrato, en cuenta corriente del DADOR serán suficientes recibos de pago.
- 5.4. Los eventuales ingresos parciales no surtirán efecto cancelatorio y se imputarán comenzando por los vencimientos más antiguos, percibidas por el DADOR, a: (i) comisiones; luego a (ii) gastos, incluidos seguros y honorarios; luego a (iii) impuestos; luego a (iv) intereses punitivos; luego a (v) diferencias de cambio; luego a (vi) las penalidades establecidas en este Contrato, en caso de corresponder, y (vii) de existir remanente, al Canon.
- 5.5. En todos los casos el TOMADOR será considerado en mora si: (i) a la fecha de vencimiento de cada una de las facturas emitidas por el DADOR con motivo de este Contrato, el importe de la misma no ha sido acreditado en las cuentas del DADOR mediante débito automático en cuenta: y (ii) de producirse el cierre de la cuenta en la cual se efectúa el débito, cualquiera fuere la causa o el motivo, sin que el TOMADOR haya informado fehacientemente al DADOR los datos de una nueva cuenta propia que la reemplace a tales efectos.

6. Devengamiento del Canon.

- 6.1. El Canon se devengará aún en los supuestos que: a) los Bienes no funcionen total o parcialmente, por desperfectos en su fabricación o diseño o por caso fortuito, fuerza mayor o vicios ocultos; b) los Bienes no respondan a la finalidad que tuvo en miras el TOMADOR al encargarle al DADOR la compra del bien al Vendedor seleccionado, exclusivamente, por el TOMADOR, c) cualquier otro supuesto, imputable o no, al TOMADOR.
- 6.2. En caso de robo, hurto o cualquier otra circunstancia o siniestro que produzca la pérdida o destrucción total o parcial de los Bienes, imputable o no al TOMADOR, que le impida o limite el uso de los Bienes conforme a su destino, el Canon continuará a cargo de éste hasta tanto el DADOR haya sido total, real e íntegramente indemnizado por la pérdida, sustracción o destrucción total o parcial de los Bienes.

7. Entrega de los Bienes.

- 7.1. Los Bienes se entregarán en leasing en el lugar que el DADOR designe, dentro del plazo fijado en las Condiciones Particulares.
- 7.2. El DADOR tiene derecho a individualizar los Bienes, colocando además de las identificaciones que ellos pudieren tener, una inscripción con su nombre, identificación que el TOMADOR se compromete a mantener.
- 7.3. El TOMADOR deberá recibir los Bienes de conformidad y sin reservas ni condicionamientos de ninguna naturaleza o especie alguna, en perfecto estado de funcionamiento, manifestando que los mismos corresponden al objeto del Contrato en el lugar que el DADOR indique dentro de las 48 horas de notificado a tal fin, suscribiendo un acta de recepción que deje constancia de haberlos recibido.
- 7.4. El acta de recepción será constancia suficiente de (a) que los Bienes fueron debidamente entregados y recibidos de conformidad por el TOMADOR en el lugar indicado; (b) que el TOMADOR los ha inspeccionado adecuadamente; (c) que los acepta a todos los efectos de este Contrato de leasing en buen estado, en funcionamiento, sin vicios ni defectos en su diseño y operatividad, libre de embargos, gravámenes o mejor derecho de terceros.
- 7.5. La fecha de emisión del acta de recepción firmada por el representante y/o persona autorizada el TOMADOR será suficiente para acreditar la fecha de entrega de los Bienes y se considerará fecha de entrada en vigencia del presente Contrato (en adelante, la "Fecha de Inicio").
- 7.6. El DADOR por intermedio del Vendedor de los Bienes o por sí, entregará al TOMADOR las garantías y demás documentación que amparen el buen funcionamiento de los Bienes y le transmitirá el ejercicio de todos los reclamos y/o gestiones derivadas de la garantía, respondiendo, el TOMADOR, ante el DADOR, por los perjuicios que sufrieren los Bienes motivadas el inadecuado uso de la documentación en cuestión.
- 7.7. El TOMADOR no podrá percibir sumas compensatorias por vicios o defectos del Bien, ni obtener del Vendedor de los Bienes algo distinto de la reparación del mismo, sin consentimiento previo del DADOR.
- 7.8. El TOMADOR no deberá recibir o retirar los Bienes sin contar con la notificación que a tal fin le cursará el DADOR la cual en ningún caso será cursada con anterioridad a que los Bienes estén asegurados.
- 7.9. Si el TOMADOR se negare a suscribir el acta de recepción indicada en 7.3., será suficiente a efectos de acreditar tal extremo, la fecha que resulte del acta notarial en la que conste la efectiva entrega de los Bienes al TOMADOR, siendo los gastos que se ocasionen a cargo de éste. La entrega se tendrá por perfeccionada y se considerará Fecha de Inicio.
- 7.10. Todos los gastos ocasionados por el retiro, traslado y radicación de los Bienes serán a exclusivo cargo del TOMADOR, e igualmente todos los derechos de habilitación y funcionamiento. Consecuentemente queda facultado el DADOR para adicionar y facturar, sin previo aviso, los importes que el mismo hubiere abonado por estos conceptos.
- 7.11. El TOMADOR también asume los riesgos de la recepción y se responsabiliza de los defectos y vicios, ocultos o no, y por cualquier otro inconveniente que presenten en todo tiempo de los Bienes, serán los perjuicios imputables al TOMADOR, al Vendedor, al transportista o a otros terceros. El TOMADOR se responsabiliza igualmente por cualquier reclamo del Vendedor, fundado en la falta de recepción de los Bienes en el lugar y el momento debido o por cualquier otro hecho que le sea imputable.

7.12. Si el TOMADOR se negara a recibir los Bienes, el DADOR tendrá derecho a:

a) exigir mediante notificación fehaciente el cumplimiento del presente Contrato en el término de 5 días corridos con más los daños y perjuicios que pudiera generar la demora del TOMADOR, si en este plazo el TOMADOR no cumpliera, el Contrato se considerará resuelto sin más y el DADOR podrá exigir los importes previstos en los párrafos siguientes.

b) resolver el Contrato de pleno derecho y exigir al TOMADOR, mediante notificación fehaciente, que en el plazo de 5 días corridos, reintegre íntegramente el precio pagado por el DADOR al Vendedor, con más gasto, impuestos, costos e intereses a la tasa establecida en la cláusula 14, con más una penalidad del 10% sobre el precio de lista de los bienes. Si el TOMADOR, pagare todas las sumas indicadas en el plazo mencionado, el DADOR transferirá al TOMADOR, todos los derechos que tiene sobre los bienes.

c) Resolver el Contrato de pleno derecho y exigir al TOMADOR, mediante notificación fehaciente, que en el plazo de 5 días corridos (i) abone los cánones vencidos y cualquier otra obligación debida con más los intereses previstos en la cláusula 14 del presente Contrato (ii) abone los cánones y obligaciones no vencidos, llevándolos al valor de resolución del Contrato, indicado en la cláusula 15. Si el TOMADOR pagare todas las sumas adeudadas en el plazo mencionado podrá ejercer la Opción de Compra según lo indicado en la cláusula 15.

d) en caso que el TOMADOR no abonare las sumas indicadas en los párrafos b) y c), en los términos previstos, el DADOR podrá iniciar las acciones judiciales para exigir el pago de dichas sumas con más los gastos que correspondan. En este caso el DADOR, en carácter de propietario de los Bienes, podrá disponer en forma inmediata de estos.

7.13. Sin perjuicio de lo previsto en 7.7., en caso que el TOMADOR se negare a recibir los Bienes acreditando que estos no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas o que tienen daños y/o faltantes que los hacen inútiles para su destino, el DADOR tendrá derecho a resolver el Contrato de pleno derecho y, mediante notificación fehaciente exigir al TOMADOR que en el plazo de 5 días corridos reintegre íntegramente el precio pagado por el DADOR al Vendedor, con más gastos, impuestos, costos e intereses a la tasa establecida en la cláusula 14. Una vez pagadas todas las sumas indicadas, el DADOR, transferirá los Bienes al TOMADOR, subrogándolo en todos sus derechos contra el Vendedor. Si el TOMADOR no abonare la suma indicada en el término previsto, el DADOR podrá aplicar lo previsto en los párrafos b), c) o, de corresponder, d) de la Cláusula 7.12.

7.14. Transcurridos 90 días corridos desde la firma del presente contrato o vencido el plazo de entrega de los Bienes, si este fuera menor, sin que se haya dado inicio al Contrato en la forma prevista en el numeral 7.5 de las Condiciones Generales, por circunstancias ajenas al DADOR, este podrá resolver el contrato de pleno derecho, en la forma prevista en el numeral 8 de las Condiciones Particulares.

8. Declaraciones y Obligaciones del TOMADOR.

El TOMADOR expresamente declara, se obliga y compromete a:

iiiiii) Que a su exclusivo criterio y decisión ha seleccionado los Bienes, verificando previamente que reúnen las características necesarias conforme a sus necesidades, y por consiguiente asume la total responsabilidad por la elección de los Bienes renunciando a cualquier reclamo posterior fundado en la elección, que libera expresamente al DADOR de la obligación de saneamiento y que no podrá exonerarse del cumplimiento de las obligaciones que surgen del Contrato invocando causa alguna atribuida a la calidad, vicios, defectos, o cualquier otra circunstancia de hecho referida a los Bienes.

jjjjjj) Que sólo adquirirá el dominio de los bienes si efectiviza la Opción de Compra mediante el pago íntegro del precio estipulado y reconoce expresamente que el titular del dominio de los Bienes, es el DADOR, que fueron adquiridos específicamente para ser otorgados en leasing y que recibe de éste únicamente el derecho de usar y gozar de los mismos, en los términos y condiciones de este Contrato.

kkkkkk) No solicitar la conclusión del presente Contrato, por cualquier causa, excepto en los casos en los que solicite la opción anticipada de compra. Asimismo, renuncia a solicitar la disminución de las sumas a abonar en concepto de canon y/u Opción de Compra, renunciando también a solicitar la compensación del pago por cualquier causa.

llllll) Utilizar los Bienes de acuerdo con sus aptitudes y características y con el objeto específico al cual están asignados, cumpliendo con las indicaciones para su conservación y mantenimiento impartidas por el Vendedor y/o fabricante.

mmmmmm) Mantener los Bienes, en el caso de que los mismos sean automotores o demás bienes señalados en la ley N° 24.673, radicados permanentemente en el lugar de su domicilio, bajo el servicio de seguimiento satelital, de corresponder según Condiciones Particulares, sin perjuicio de su desplazamiento regular y no permanente de acuerdo con su destino y la obligación de guardarlos en un espacio o construcción fija o movable adecuada para tal fin. Si los Bienes no son automotores o los demás señalados en la ley N° 24.673, deberá mantenerlos en el domicilio del TOMADOR, no pudiendo retirarlos sin consentimiento previo por escrito del DADOR. A los efectos del cumplimiento de este punto, las Condiciones Particulares podrán establecer un domicilio de radicación de los bienes distinto al del TOMADOR.

nnnnnn) No desplazar los Bienes fuera de los límites territoriales de la República Argentina, sin expresa autorización por escrito del DADOR, quien se reserva el derecho de acordarla o denegarla a su exclusiva decisión. En caso de incumplimiento de la presente obligación resultará de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 12.1.b.

oooooo) Cumplir con todas las reglamentaciones nacionales, provinciales o municipales que directa o indirectamente resulten de aplicación respecto de los Bienes, su mantenimiento y utilización, absteniéndose de utilizarlos con fines distintos a lo dispuesto en dichas normas o que fueren ilegales o prohibidos.

pppppp) Asumir todos los riesgos inherentes al presente Contrato, incluidos los daños, sean ellos ambientales o no, a las personas o cosas que pudieran causarle directa o indirectamente con los Bienes o por sus riesgos o vicios cualquiera que fuese la causa que los hubiese motivado, incluido el caso fortuito y la fuerza mayor, y se encuentren o no cubiertos por póliza de seguro. Asimismo, el TOMADOR exime de toda responsabilidad al DADOR por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al TOMADOR, o a sus dependientes o terceros, directa o indirectamente con o por los Bienes durante la vigencia de este Contrato. El TOMADOR mantendrá indemne y reembolsará al DADOR la totalidad de los gastos en los que éste incurriere con motivo en toda responsabilidad, obligación, pérdida, daño, sanción, acción, sentencia, juicio, costo o desembolso de cualquier naturaleza con relación a este Contrato y la utilización de los Bienes.

qqqqqq) Mantener los Bienes en perfecto estado de funcionamiento y, en su caso, devolverlo en perfecto estado, efectuando todos los servicios de mantenimiento y garantía que indique el fabricante y/o Vendedor del Bien, a pagar y efectuar por su cuenta, cargo y riesgo todas las reparaciones de los deterioros que se produzcan en los Bienes, cualquiera sea su causa u origen y a cumplir con las demás medidas de conservación que fueran necesarias.

La totalidad de los servicios de mantenimiento y garantía y de reparaciones indicadas en el párrafo que antecede, deberán ser realizadas con la imprescindible intervención de técnicos especialmente autorizados por el Vendedor y/o fabricante de los Bienes.

rrrrrr) Pagar en término todos los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional que se apliquen a los Bienes o a su utilización, y en su caso, pagar la totalidad de los intereses, multas, recargos o penalidades que correspondan, manteniendo indemne al DADOR de cualquier importe, costo, daño, gasto, multa, reclamo, acción, penalidad o sanción o cualquier otro desembolso.

ssssss) Para el caso de Bienes que tuvieran que ser importados, deberá, con la debida anticipación entregar al DADOR información y documentación pertinente a los efectos de la calificación aduanera. El TOMADOR asume todos los costos y riesgos inherentes a la importación, especialmente los vinculados con los trámites aduaneros y la clasificación arancelaria, debiendo abonar al DADOR, y mantenerlo indemne de cualquier importe, costo, daño, gasto, multa, reclamo, acción, penalidad o sanción o cualquier otro desembolso que el DADOR deba afrontar por dichos trámites de importación o clasificación arancelaria. Para todos los bienes, sean estos nacionales o importados, el TOMADOR también asume todos los costos y riesgos inherentes a cualquier aumento del precio del bien o del tipo de cambio que ha sido fijado en las Condiciones Particulares, a efectos de lo cual el DADOR le notificará, y el TOMADOR deberá pagar la diferencia, que tendrá el carácter de canon extraordinario (en adelante "Canon extraordinario").

tttt)Obtener en tiempo propio y a su costo todas las autorizaciones, habilitaciones, inspecciones previas u otros trámites que fueren necesarios para la utilización de los Bienes. En su caso pagar las multas, recargos e intereses u otras penalidades que pudieran corresponder.

ll) No introducir mejoras o modificaciones en los Bienes sin el previo consentimiento por escrito emanado del DADOR. En el caso de introducción de mejoras o modificaciones autorizadas, ellas no podrán ser retiradas ni separadas y quedarán a beneficio exclusivo del DADOR al término del Contrato sin que el TOMADOR pueda exigir o reclamar compensación alguna. En caso de introducción de mejoras o modificaciones no autorizadas el DADOR podrá impedir las o, en su caso, demandar la restitución de los Bienes al estado anterior, sin perjuicio del derecho del DADOR, a mantener las mejoras o modificaciones a su exclusivo beneficio al término del Contrato, sin que el TOMADOR pueda reclamar o exigir compensación alguna.

uuuuu) Informar al DADOR por medio fehaciente, a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido, cualquier hecho o acto del que pudiere derivar en alguna amenaza a los derechos emergentes del presente Contrato o al dominio del DADOR sobre los Bienes, salvo que, de acuerdo con las circunstancias, sea pertinente un plazo menor.

vvvvv) No retirar ni alterar cualquier medio de identificación de los Bienes.

ñ) Permitir el acceso al DADOR para inspeccionar los Bienes –por sí o por terceros que al efecto designe- toda vez que así lo decida e informarle documentadamente, cada vez que lo solicite, el cumplimiento de las demás obligaciones de este Contrato, especialmente las contenidas en los incisos e), g), i) y ll) de la presente cláusula. A los efectos de la realización de las inspecciones a realizar respecto de los Bienes, el DADOR deberá notificar al TOMADOR con una antelación de cinco (5) días corridos la fecha y hora en que se llevarán a cabo. El incumplimiento de la obligación del TOMADOR de permitir y colaborar con las inspecciones permitirá al DADOR dar por rescindido este Contrato conforme el procedimiento previsto en 7.12.a)

o) Asumir todos los riesgos de destrucción o pérdida total o parcial de los Bienes, incluido pero no limitado al robo, hurto, incendio, expropiación y el decomiso de los mismos, aún cuando dichos hechos hayan sido producidos por caso fortuito o fuerza mayor, sin que la contratación del seguro excluya o en algún modo limite su plena responsabilidad. En el caso de pérdida parcial, incluso por ésta u otro hecho o acto el TOMADOR esté impedido o limitado en el uso de los Bienes, deberá continuar abonando los Cánones que se devenguen sin ninguna deducción, hasta el plazo estipulado para el vencimiento del Contrato, aplicándose lo previsto en la cláusula 9.8. En caso de pérdida total, se aplicará lo previsto en las cláusulas 9.4 a 9.7.

p) Comunicar, por medio fehaciente, al DADOR y a la Empresa Aseguradora a la que se refiere las Condiciones Particulares del presente Contrato, a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido todo siniestro, acto o hecho que provenga de él o de terceros, que afectare o pudiere afectar el estado físico o situación jurídica de los Bienes o que pueda generarle cualquier responsabilidad al DADOR.

q) Formalizar todas las denuncias ante las autoridades competentes y/o realizar los actos y/o producir los hechos tendientes al mejor resguardo de los derechos del DADOR.

r) Comunicar, por medio fehaciente, al DADOR cualquier medida cautelar que se haya trabado sobre los Bienes, a más tardar el día siguiente hábil de conocida la medida, y a mantenerlo indemne ante cualquier acción judicial que se promueva contra el DADOR como consecuencia del uso de los Bienes que hiciera el TOMADOR.

s) No ceder total o parcialmente los derechos derivados de este Contrato, el Contrato mismo, ni el uso de los Bienes a terceros, b ajo cualquier figura contractual o de hecho, sin la expresa conformidad otorgada previamente por escrito por el DADOR.

t) Mantener la cuenta identificada en las Condiciones Particulares abierta y en condiciones operativas mientras se encuentre en vigencia este contrato, renunciando expresamente al derecho contemplado en el Art. 1432 del Código Civil y Comercial de la República Argentina.

u) Contar con suficiente provisión de fondos en dicha cuenta a los efectos que el Banco proceda a debitar en forma automática, en cada oportunidad en que el DADOR se lo haya solicitado haciendo ejercicio de las atribuciones conferidas por el TOMADOR en la cláusula 5 del presente, los importes correspondientes a los Cánones o cualquier otro importe a cargo del TOMADOR en virtud de este Contrato.

v) No solicitar al Banco la interrupción parcial o total, temporal o definitiva del procedimiento establecido en la Cláusula 5 del presente. El cierre de la cuenta identificada en las Condiciones Particulares, cualquiera fuere la causa, autorizará al DADOR a dar por rescindido el presente contrato.

w) Pagar los gravámenes e impuestos que pudieran corresponder al igual que todas las demás cargas y gastos de transferencias, inscripciones, impuestos, patentes y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra.

x) Hacerse cargo de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional, aranceles, y gastos de cualquier naturaleza que actualmente o que en el futuro correspondiere tributar o abonar con motivo del presente Contrato, y no gravar por causa ni monto alguno el Contrato, los hechos o actos que se realicen y/o sucedan en su consecuencia o al DADOR con motivo de este y/o estos.

y) No incurrir en causales que lo inhabiliten para operar en el sistema bancario.

z) En orden a la adecuada y oportuna ejecución del Contrato, proveer al DADOR cualquier información, así como poner a disposición del DADOR cualquier documentación que éste le requiera y que esté referida al TOMADOR y su vinculación con el DADOR por este Contrato.

aa) Adherir a Factura ELECTRÓNICA relativa a los cargos facturados por el DADOR en virtud del presente contrato declarando el TOMADOR conocer, entender y aceptar que NO recibirá la factura impresa en papel en su domicilio, asumiendo la obligación de verificar su cuenta periódicamente en la web www.provincialeasing.com.ar

ab) Aranceles de Registro. Reembolsar al DADOR los aranceles y gastos de registro, y su posterior cancelación, (incluyendo honorarios y gastos legales y/o de gestores) incurridos por el DADOR en el perfeccionamiento o protección de sus derechos sobre los Bienes, incluyendo, sin limitación, los gastos de patentamiento (en caso de corresponder), la inscripción del presente Contrato de Leasing en el Registro que corresponda, y oportunamente su cancelación.

ac) Leasing no cancelable: El TOMADOR asume la obligación incondicional de pagar la totalidad de los Cánones y demás importes pagaderos respecto de dicha operación a su vencimiento, renunciando expresamente a solicitar la rescisión del presente Contrato y/o solicitar la disminución de los Cánones. Los defectos, daños, pérdidas o destrucciones o mal funcionamiento que afecten a los Bienes o cualquier demora en la entrega de los Bienes no originarán la rescisión del presente Contrato por parte del TOMADOR, ni afectarán las obligaciones contraídas en el presente por el TOMADOR, ni originarán ninguna responsabilidad para el DADOR. El TOMADOR ha seleccionado los Bienes sin la asistencia del DADOR, en consecuencia, el DADOR no ha efectuado ni efectúa en el presente ninguna declaración ni garantía, expresa ni implícita, respecto del diseño, especificaciones, funcionamiento ni estado de ningún Bien (ni de ninguna de sus partes), respecto de si los Bienes son propios para el final que los destina el TOMADOR, así como respecto de ninguna cuestión relacionada con cualquier violación a la propiedad intelectual, derecho de propiedad o cuestiones similares. El TOMADOR tendrá recurso únicamente contra el Vendedor por cualquier reclamo y garantía relacionada con los Bienes.

ad) Responsabilidad frente a terceros: (i) el TOMADOR será responsable frente al DADOR y terceros por todos los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, fueran derivados de los Bienes y/o del uso de los mismos y no podrá, para eximirse de responsabilidad, invocar frente al DADOR caso fortuito o fuerza mayor;

ae) el TOMADOR declara y garantiza al DADOR que ni el TOMADOR, ni cualquier otra persona vinculada al TOMADOR de cualquier modo, radicada en la República Argentina o en el extranjero, ha formalizado contratos ni ha realizado actos que pudieran impedir al DADOR la exigencia del cumplimiento de cualquiera de las condiciones o términos de este Contrato.

af) el TOMADOR declara y garantiza al DADOR que ha cumplimentado previamente a la firma de este Contrato todas las aprobaciones societarias necesarias para el perfeccionamiento de este Contrato, sin violación de disposición legal, judicial, administrativa, estatutaria o contractual alguna. En razón de las manifestaciones efectuadas precedentemente, el TOMADOR se obliga a la cancelación inmediata de cualquier obligación asumida frente a terceros que de cualquier modo pudiera impedir, restringir o limitar al DADOR el ejercicio de los derechos conferidos.

9. Seguros.

9.1. El TOMADOR se compromete a:

q) Contratar la cobertura de riesgos del Bien con la Empresa Aseguradora a la que se refiere las Condiciones Particulares del presente Contrato, (en adelante el "Asegurador"), y entregará en la Fecha de Inicio la póliza endosada a favor del DADOR. La entrega de la póliza debidamente endosada, es condición ineludible para la simultánea entrega de los Bienes al TOMADOR. Asimismo, el TOMADOR se compromete a mantener los Bienes asegurados durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de Compra fijada en la cláusula 11.4 y se hayan realizado todos los trámites para la transmisión de propiedad de los Bienes y/o cancelación registral del Contrato o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos de las pólizas que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, asumiendo el TOMADOR todos los riesgos no cubiertos por el seguro, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.p).

r) (i) Contratar el servicio de seguimiento satelital de los Bienes, de corresponder según Condiciones Particulares, con el Vendedor que allí se indique o en el futuro el DADOR decida (en adelante el "Seguidor"), desde la Fecha de Inicio y mantener dicho servicio durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de Compra fijada en la cláusula 11.4 o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.p); (ii) Comunicar al "Seguidor" al teléfono que se provee con la instalación, en forma inmediata, en todos los casos y en cualquier circunstancia, la sustracción de los bienes objeto de seguimiento satelital; (iii) Cumplir estrictamente con las obligaciones del contrato de instalación del equipo de seguimiento satelital, manteniendo operativo el servicio en forma permanente y al día los pagos, como requisito para tener derecho al total de la indemnización prevista en caso de un eventual siniestro; (iv) Devolver el equipo y accesorios, en cuya posesión está en carácter de comodato, cuando por cualquier circunstancia les sean requeridos, haciéndose cargo del costo de la desinstalación de éstos, cualquier deterioro o cargo por falta de devolución del equipo y accesorios, abonando en su caso el valor de reposición de los mismos.

9.2. El DADOR, en nombre y representación del TOMADOR pagará las primas y los abonos al servicio de seguimiento satelital correspondientes y cualquiera de las sumas establecidas en la cláusula anterior o que derive del mantenimiento de los seguros o dicho servicio. A tal efecto, el TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable, que el DADOR, se reembolse, los pagos que haya realizado por el procedimiento de pago establecido en la cláusula 5. de este Contrato. El TOMADOR reconoce que el servicio de seguimiento satelital no garantiza la efectiva recuperación de los Bienes por el prestador del servicio de seguimiento satelital en caso de siniestro, de robo o hurto por lo que el TOMADOR renuncia a todo reclamo contra el DADOR y/o el prestador del servicio de seguimiento por la falta de recuperación de los Bienes por causa no imputable a la empresa prestataria del servicio de seguimiento satelital.

9.3. El TOMADOR autoriza expresamente al DADOR, para que en su nombre y representación solicite al Asegurador la prórroga de la vigencia de las pólizas y/o que amplíe la cobertura de los riesgos y/o que aumente el valor de las sumas aseguradas. En tal caso el TOMADOR estará obligado al pago de las diferencias de los premios respectivos renunciando a oponer objeción alguna. En caso de incrementarse el monto y/o cobertura de los seguros contratados, el TOMADOR estará obligado al pago de las diferencias de los premios respectivos renunciando a oponer objeción alguna. Consecuentemente el TOMADOR se obliga a comunicar por un medio fehaciente al DADOR a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido el siniestro, acto o hecho que provenga de él o de terceros, que afectare o pudiere afectar el estado físico o situación jurídica del Bien o de los derechos del DADOR, como propietario del mismo, o que pueda generarle cualquier responsabilidad. Asimismo el TOMADOR se obliga a formalizar todas las denuncias ante las autoridades competentes y/o realizar los actos y/o producir los hechos tendientes al mejor resguardo de los derechos del DADOR.

9.4. Todos los riesgos de pérdida, robo o destrucción total del bien dado en leasing son asumidos exclusivamente por el TOMADOR. En caso de destrucción o pérdida total de los Bienes, la indemnización emergente del seguro será abonada por el Asegurador directamente al DADOR, quien la imputará a su exclusivo criterio:

a) A las deudas devengadas e impagas a la fecha de cobro de la indemnización, al pago correspondiente del valor de los Cánones a vencer y de las obligaciones no vencidas y el valor de la opción de compra y/o al valor de la opción de compra anticipada para lo cual se aplicará la fórmula establecida en la cláusula 15 de este Contrato. El TOMADOR deberá continuar pagando los Cánones a su respectivo vencimiento durante todo el plazo en el cual el importe correspondiente a la indemnización no sea percibido por el DADOR. Percibido que fuere dicho importe y cumplidas que se encuentren las obligaciones del TOMADOR a dicha fecha, el presente Contrato quedará extinguido; o

b) a la adquisición de bienes a efectos de reemplazar los Bienes siniestrados en igual cantidad y calidad a estos últimos, ello en tanto el importe de la indemnización, deducidas las sumas percibidas por el DADOR con causa de la cláusula 9.4 a, alcance a cubrir íntegramente el costo de adquisición de los bienes que eventualmente reemplazarían en ese caso los siniestrados. Durante todo el plazo en el cual el importe correspondiente a la indemnización no sea percibido por el DADOR, el TOMADOR deberá continuar pagando los cánones en sus respectivos vencimientos. Una vez, producida la adquisición de los bienes en reemplazo de los siniestrados, conforme los términos de este inciso, dichos bienes ocuparán el mismo lugar que los Bienes originales siendo aplicables a aquellos todos los términos y condiciones del presente Contrato. Queda especialmente establecido que los gastos, tasas y honorarios que la gestión de registración de la sustitución de los Bienes originales por estos bienes, así como todo otro gasto derivado de la misma, serán a exclusivo cargo del TOMADOR, quien autoriza en este acto en forma expresa e irrevocable al DADOR a que se reembolse, por el procedimiento de pago establecido en la cláusula 5 del Contrato tales importes, y se compromete a suscribir toda la documentación que demande la realización del precitado trámite registral.

9.5. Si las sumas percibidas por el DADOR con causa en la indemnización prevista en la cláusula 9.4.a) cubrieran exactamente el importe calculado conforme la cláusula 15 más todos los demás pagos que conforme este Contrato se encuentran a cargo del TOMADOR, este último quedará liberado de sus obligaciones de pago.

9.6. Si las sumas percibidas por el DADOR con causa en la indemnización prevista en la cláusula 9.4.a) no alcanzaren a cubrir los importes indicados en el punto 9.5 anterior, entonces el TOMADOR deberá integrar el saldo dentro de los cinco (5) días de notificado fehacientemente a tal fin por el DADOR.

9.7. Si las sumas cobradas como indemnización excedieran los importes indicados en el punto 9.4.a), el excedente quedará a beneficio del TOMADOR.

9.8. En caso de pérdida parcial de los Bienes el TOMADOR deberá proceder a su reparación a exclusiva satisfacción del DADOR, quien entregará las sumas recibidas del Asegurador al TOMADOR, siempre y cuando hubiere verificado previamente la reparación de los Bienes en debida forma por parte de este último. En caso que el Asegurador no abonare indemnización alguna o que las sumas pagadas no alcanzaran a cubrir los gastos de reparación, éstos o el faltante quedarán totalmente a cargo del TOMADOR.

10. Otros gastos a cargo del TOMADOR.

10.1 Además de los gastos establecidos en otras cláusulas del presente Contrato y canon estipulado, será a cargo exclusivo e íntegramente del TOMADOR el pago de todo gasto, honorario, impuesto, tasa, patentes, contribuciones, derecho y otros gravámenes creados o a crearse que recaigan sobre la propiedad, locación, tenencia o uso o que deba afrontar el DADOR en caso de incumplimiento del TOMADOR de sus obligaciones.

10.1.2. Si el TOMADOR no cumpliera adecuadamente con la obligación establecida en 10.1. anterior, el DADOR podrá pagar los importes correspondientes a multas o impuestos que según la referida Cláusula corresponda abonar al TOMADOR. En tal caso, el canon correspondiente al mes siguiente en que se hubiera realizado el pago se imputará primero al reintegro de las sumas pagadas por el DADOR, aplicándose el remanente a la cancelación de dicho canon.

10.2. El DADOR percibirá la totalidad de los intereses, gastos, impuestos, tasas, contribuciones, honorarios, costos, costas, multas, cargos, indemnización por daños y perjuicios y en general todo Devengamiento principal o accesorio producido por este Contrato, aún cuando fueren complementarios o conexos al mismo, que generen obligaciones de pago del TOMADOR o aún aquellas obligaciones de hacer o no hacer que produzcan iguales efectos, durante toda la vigencia de este Contrato, y aún posteriores si existieran rubros o conceptos impagos. El TOMADOR autoriza en este acto en forma expresa e irrevocable al DADOR a percibir tales importes mediante el procedimiento fijado en la cláusula 5 del presente.

Respecto a las multas y/o cualquier otro tipo de sanción ocasionada por el uso del Bien objeto del presente contrato, que conforme lo dispuesto por la autoridad Nacional, Provincial o Municipal resultare aplicable por infracción a la normativa vigente, en los casos donde el plazo de notificación o procedimiento jurisdiccional así lo permita, el DADOR enviará un mail a la casilla del TOMADOR individualizada en la cláusula 3 de Condiciones Particulares informando sobre la recepción de la intimación a los fines que el TOMADOR opte por abonar o ejercer su derecho de defensa y formular su descargo en un plazo de 72 hs hábiles desde que es enviado el mail a su casilla. Transcurrido dicho plazo sin que el TOMADOR remita al DADOR, por la misma vía por la cual fue notificado, el comprobante de pago o copia del descargo formulado confrontado por la autoridad Nacional, Provincial o Municipal requirente, o acuse de recibo de Carta Documento según corresponda, el TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable al DADOR a proceder al pago a los fines de evitar se agrave el importe de la multa, percibiendo el DADOR tales importes mediante el procedimiento fijado en la cláusula 5 del presente.

10.3. Queda expresamente establecido que conforme lo previsto en el punto 1.2. que el TOMADOR asume a su cargo los mayores costos que se ocasionen en la operación de compraventa de los Bienes, incluidos al sólo fin enunciativo cualquier costo financiero, diferencia de precio, cotización, tipo de cambio y/o cualquier otra que pudiere surgir respecto de las condiciones planteadas en el lapso de tiempo desde que se solicite la operación hasta la efectivización de la misma. Los valores que surjan como consecuencia de alguna de las circunstancias mencionadas en este punto serán facturados por EL DADOR bajo el concepto de canon adicional a los estipulados en las condiciones particulares, quedando el TOMADOR obligado a su pago.

10.4. Todos los gastos ocasionados por el retiro, traslado y radicación de los Bienes, serán a exclusivo cargo del TOMADOR, e igualmente todos los derechos de habilitación y funcionamiento de los Bienes. Consecuentemente queda facultado el DADOR para adicionar y facturar, sin previo aviso, los importes que el DADOR hubiere abonado por estos conceptos.

11. Vencimiento del Plazo del Contrato. Efectos.

11.1. El TOMADOR deberá hacer saber al DADOR, mediante notificación fehaciente efectuada con no menos de treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha del vencimiento del Contrato si ejerce la Opción de Compra o devuelve los Bienes al DADOR. A los efectos del cómputo de los plazos aquí mencionados no se tendrá en cuenta el día del vencimiento ni el día de la notificación. En caso de ejercer la Opción de Compra, el TOMADOR deberá también, dentro del plazo de 30 días corridos de facturada y abonada la misma, gestionar, otorgar, entregar y suscribir toda la documentación necesaria a los efectos de la transferencia del dominio del bien a su nombre. Transcurrido el plazo de 90 días corridos desde que se abonara la opción de compra sin que se hubiera perfeccionado la transferencia de la titularidad de dominio ante el registro correspondiente, el TOMADOR deberá abonar al Dador en concepto de gastos de administración extraordinarios una suma mensual equivalente al 0,5% del Valor de Compra del bien (conf. Contrato), monto que se incrementará en 0,1% cada tres meses.

Es condición del ejercicio de la Opción de Compra aquí prevista que el TOMADOR no adeude suma alguna por concepto alguno al DADOR. Estarán siempre a cargo del TOMADOR todas las cargas y gastos de transferencias, inscripciones, impuestos y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra de los Bienes y conexos a ellos. Hasta la fecha del efectivo pago del Valor Residual continuará vigente la obligación del TOMADOR del pago del Canon. El DADOR designará al escribano y al gestor que deberán intervenir en la transmisión y diligencias tendientes al perfeccionamiento de la transferencia del dominio y las bajas en los registros correspondientes.

11.2. El TOMADOR podrá devolver al DADOR en forma inmediata los Bienes objeto del Contrato, los que deberán encontrarse en perfecto estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro de su uso adecuado. La entrega de los Bienes deberá hacerse en el domicilio del DADOR o en el lugar que el DADOR pueda indicar en el futuro, por comunicación escrita al TOMADOR dirigida al domicilio constituido en el presente Contrato. Si el DADOR así lo solicitara, el TOMADOR deberá mantener los Bienes en custodia en sus instalaciones por un plazo de treinta (30) días de operada la obligación de restitución. Esta custodia será a título gratuito, no generando ninguna contraprestación a favor del TOMADOR por ningún concepto. La entrega deberá efectuarse por el TOMADOR sin necesidad de interpelación o reclamación, el día posterior a la fecha del vencimiento del Contrato o el día posterior al vencimiento del plazo de custodia indicado en el párrafo anterior, entendiéndose que la falta de entrega en los plazos indicados importará la mora automática del TOMADOR. La falta de cumplimiento en término de esta obligación dará derecho al DADOR: a) a cobrar el doble del equivalente diario del último Canon devengado, por cada día de atraso en la devolución de los Bienes, en calidad de cláusula penal; b) a reclamar del TOMADOR los daños y perjuicios emergentes de la falta de devolución en término; y c) en todos los casos, a reclamar la devolución de los Bienes.

11.3. Si no hubiese acuerdo entre las Partes respecto del estado en que se encuentran los Bienes al momento de su devolución al DADOR, se procederá a su reconocimiento por un perito único, conforme el Art. 782 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o la norma que en el futuro lo reemplace. El DADOR se reserva la facultad de designar el perito, previa notificación al TOMADOR. El dictamen del perito será definitivo e inapelable y tendrá por objeto el determinar si el deterioro de los Bienes devueltos al DADOR excede del derivado del uso o desgaste normal y habitual de los Bienes conforme a su destino. En caso de que el perito determine que ello fuere así, el DADOR podrá optar entre las siguientes alternativas: (i) solicitar al perito designado que fije el valor de los Bienes en el estado en que se encuentren; (ii) proceder a la venta de los Bienes por el medio que considere más apropiado. En ambos casos, si el valor fijado por el perito o el precio obtenido de la venta fuese menor al que hubieran tenido los Bienes de haber sido usados y mantenidos o conservados en forma adecuada y normal según el informe que emita el perito, el TOMADOR deberá abonar al DADOR la diferencia resultante con más todos los gastos derivados de la pericia y/o la venta de los Bienes.

11.4. el valor de la Opción de Compra se fija en la suma determinada en las Condiciones Particulares, más el impuesto, al Valor Agregado.

11.5. El TOMADOR tendrá derecho a adquirir la propiedad de los Bienes:

a) Previo aviso en el tiempo y forma fijada en la cláusula 11.1. una vez pagado el valor de la Opción de Compra; el incumplimiento de esta condición producirá la caducidad automática de pleno derecho y sin previo aviso, de la Opción de Compra acordada, ello sin perjuicio de la obligación del TOMADOR de pagar los gastos administrativos originados en su incumplimiento. Todos los costos y gastos inherentes a la ejecución del Contrato que sean exigibles y/o se hubieran erogado durante el período que medie entre la notificación del punto 11.1 y la efectiva transferencia en propiedad, serán en un todo de conformidad con lo estipulado en las cláusulas 8 y 10, a cargo del TOMADOR.

b) En el estado en que se encuentren al vencimiento del presente Contrato, siempre y cuando no esté incurso en una causal de incumplimiento.

c) Si solicita al DADOR que, para el pago del valor residual, aplique el procedimiento establecido en la cláusula 5 del presente Contrato, antes de los diez (10) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento del plazo del Contrato, debiendo verificarse el respectivo pago, a más tardar el día de vencimiento o, si este fuere feriado o no laborable, el anterior día hábil bancario y diere cumplimiento a las previsiones fijadas en la cláusula 11.1

12. Incumplimientos.

12.1. Si el TOMADOR incumpliera una cualesquiera de las obligaciones asumidas en el Contrato o en cualquier certificado, documento o declaración otorgada o a otorgar en virtud del Contrato facultará al DADOR a:

a) Reclamar por medio fehaciente al TOMADOR el cumplimiento de sus obligaciones dentro del quinto día de notificado, bajo apercibimiento de rescindirse el Contrato y obtener la restitución de los Bienes en el domicilio del DADOR.

b) Vencido el plazo previsto para la subsanación del incumplimiento, a declarar operada la rescisión del Contrato, obligándose el TOMADOR a la inmediata restitución de los Bienes en el domicilio del DADOR de conformidad con lo establecido en el capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación.

c) Declarada la rescisión del contrato, a exigir el pago de los cánones vencidos o a vencer, y cualquier obligación de pago vencida o pendiente de vencimiento cuyo pago fuera exigible al TOMADOR bajo el Contrato, incluida una multa por incumplimiento contractual equivalente al 15% sobre la suma a pagar por el TOMADOR en virtud de esos conceptos. Para determinar el valor de los cánones a vencer y de las obligaciones no vencidas se aplicará la fórmula establecida en la cláusula 15 del Contrato. Si el TOMADOR pagare la totalidad de las sumas adeudadas dentro de 5° (quinto) día de ser notificado al efecto, podrá ejercer la Opción de Compra abonando su precio que se determinará conforme a lo dispuesto en la citada cláusula 15 del presente Contrato.

d) Si el TOMADOR no abonare las sumas indicadas en el punto anterior, en el término previsto, a iniciar acciones judiciales contra el TOMADOR con el objeto de exigir el pago de dichas sumas, con más los gastos que correspondan y, en su caso la devolución de los Bienes. Adicionalmente el DADOR podrá reclamar por el deterioro de los Bienes que exceda el uso o desgaste normal. Para la determinación del correspondiente importe se aplicará lo establecido en la cláusula 11.3 del presente Contrato.

12.2. Si el TOMADOR incumpliera la obligación de pagar el Canon del Contrato, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 1249 del Código Civil y Comercial de la Nación, el DADOR podrá:

a) Obtener el inmediato secuestro de los Bienes, con la sola presentación del Contrato inscripto y demostrando haber interpelado al TOMADOR otorgándole un plazo de cinco días para la regularización. Producido el secuestro, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho.

b) El DADOR podrá promover ejecución por el cobro del Canon que se hubiera devengado hasta el período íntegro en que se produjo el secuestro de los Bienes, con más intereses y una multa por incumplimiento Contractual equivalente al 15% del total de la suma exigible y pendiente de pago; podrá asimismo promover acción judicial por el cobro de los Cánones a vencer y obligaciones no vencidas, y las restantes que hubieren podido devengarse con causa en el incumplimiento del TOMADOR, hasta obtener el DADOR el resarcimiento íntegro de los daños y perjuicios sufridos.

d) O podrá el DADOR accionar por vía ejecutiva por el cobro de la totalidad del Canon no pagado y sus accesorios, y podrá en las condiciones previstas en el inciso b) del artículo 1249 del Código Civil y Comercial de la Nación reclamar judicialmente el secuestro de los Bienes.

12.3. El TOMADRO autoriza de forma expresa e irrevocable al DADOR a percibir todas las sumas establecidas en la presente cláusula, por el procedimiento establecido en la cláusula 5 del presente. El TOMADOR renuncia expresamente a cuestionar el derecho del DADOR a percibir judicialmente las sumas establecidas en la presente cláusula.

13. Cláusula Penal.

13.1. En todos los casos en que así lo prevé el Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación y el Contrato, el DADOR se encuentra habilitado para exigir la devolución de los Bienes, ya sea que éstos se encuentren en poder del TOMADOR o terceros.

13.2. En todos los casos que el TOMADOR deba entregar los Bienes al DADOR, deberá efectivizarla en el domicilio constituido por el DADOR a los efectos del Contrato o en el lugar indicado por este en el plazo de 1 (un) día hábil a partir de la recepción de notificación fehaciente por parte del DADOR.

13.3. El TOMADOR reconoce y manifiesta expresamente tener conocimiento que, en caso de que retenga los Bienes, será considerado incurso en el delito de apropiación indebida de bienes ajenos y se compromete, en su caso, a informar sobre tal circunstancia a las personas que impidan la restitución de los bienes, ya sean sus dependientes, representantes o terceros, que resultarán pasibles de las acciones penales que eventualmente se inicien, sin perjuicio de lo cual el DADOR podrá ejercer las acciones civiles y comerciales que correspondan.

13.4. Las Partes expresamente pactan que, en caso de mora en el cumplimiento de la obligación de devolución de los Bienes, el DADOR, podrá aplicar una cláusula penal por cada día de retraso equivalente al doble del canon diario correspondiente al último canon devengado. A tales fines el canon diario resultará de dividir el canon por la cantidad de días comprendidos en el Período que le corresponda.

14. Mora. Intereses.

14.1. La mora del TOMADOR en el pago de cualquier obligación será automática produciéndose de pleno derecho por el mero vencimiento de los plazos pactados. En caso de mora, el DADOR tendrá derecho a percibir sobre todas las sumas adeudadas, intereses compensatorios y punitivos conforme lo dispuesto en las Condiciones Particulares.

14.2. El TOMADOR reconoce expresamente e irrevocablemente que el DADOR podrá, a su sólo arbitrio, capitalizar los intereses devengados e impagos por períodos mensuales.

15. Ejercicio anticipado de la Opción de Compra.

g. El TOMADOR tendrá derecho a ejercer la Opción de Compra de los Bienes en forma anticipada condicionado a que. (i) hubiesen transcurrido las tres cuartas partes del plazo estipulado en el presente Contrato; (ii) hubiese abonado todos los Cánones que haya devengado el presente Contrato hasta la fecha de ejercicio de la Opción de Compra anticipada; (iii) estuviesen cumplidas todas las obligaciones contractuales; (iv) notifique al DADOR por medio fehaciente con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos a la fecha de ejercicio anticipado de la Opción de Compra, la que deberá coincidir con el vencimiento de uno de los Cánones; (v) el pago del Valor Residual deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento del plazo mencionado en el punto (iv), debiendo verificarse el respectivo pago el anterior día hábil bancario; (vi) el importe denominado el "Valor Opción de Compra Anticipado" será igual al valor actual de los Cánones a vencer desde la fecha a ejercer la Opción de Compra anticipada hasta el vencimiento del Contrato, más el valor actual del valor de la Opción de Compra, descontados, a la fecha de la Opción de Compra anticipada, a la tasa de interés, efectiva mensual, fijada en las Condiciones Particulares, según la siguiente fórmula:

$$VOCA = C_1 + \frac{C_2}{(1+i)^1} + \frac{C_3}{(1+i)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+i)^{n-1}} + \frac{VR}{(1+i)^n}$$

En donde:

VOCA: Valor Opción de Compra Anticipado

C1: Valor del Canon al momento de ejercer la Opción de Compra.

C2: Valor del siguiente Canon.

....: expresión análoga a las anteriores para los siguientes Cánones.

Cn: el último Canon del Contrato.

n: la cantidad de períodos que faltan para terminar el plazo de duración del Contrato.

i: tasa de interés periódica equivalente a la que se establece en las Condiciones Particulares.

VR: valor de la Opción de Compra establecido de acuerdo a la Cláusula 11.4.

- h. El "Valor Opción de Compra Anticipado" no incluye el Impuesto al Valor Agregado, el que será adicionado a dicho importe.
i. Hasta la fecha del efectivo pago del valor de la Opción de Compra continuará vigente la obligación del pago del Canon.

16. Inexistencia de reconducción tácita.

Ninguna circunstancia de hecho o derecho dará lugar a interpretar que se pudiera producir tácita reconducción de este Contrato.

17. Ejercicio de los derechos y acciones contractuales.

17.1. El TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable que el DADOR realice el trámite pertinente para inscribir la cancelación del Contrato en el registro respectivo.

17.2. La omisión temporal del DADOR en el ejercicio de sus derechos o acciones legales derivadas de este Contrato, en modo alguno podrá ser invocada por el TOMADOR como una renuncia total o parcial de tales derechos y acciones, ni será interpretada como consentimiento tácito de los eventuales incumplimientos incurridos por el TOMADOR, ni su ejercicio parcial por el DADOR le impedirá cumplimentarlos con posterioridad.

18. Inexistencia de reconducción tácita.

18.1. El DADOR podrá ceder total o parcialmente el presente Contrato, sin necesidad de notificación alguna al TOMADOR, conforme los artículos 1614 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, salvo la notificación por escrito de la modificación del domicilio de pago, en su caso. A tales efectos no resultará necesario transmitir el dominio de los Bienes, pudiendo transmitir total o parcialmente sus derechos sobre el Canon y la Opción de Compra. En este último supuesto, el DADOR quedará vinculado al TOMADOR como parte del Contrato, sin perjuicio que el tercero cesionario del crédito por Canon u Opción de compra ejerza los derechos que eventualmente le correspondan con arreglo al Contrato de cesión.

18.2. El DADOR se reserva los restantes derechos establecidos en el artículo 1247 del Código Civil y Comercial de la Nación.

18.3. Asimismo, el DADOR podrá dar en prenda los créditos actuales y/o futuros, y todo privilegio, derecho accesorio y/o garantías reales o personales, propias o de terceros, actuales y/o futuras, que haya recibido y/o vaya a recibir en el futuro del TOMADOR, en virtud del Contrato. Todo ello, sin necesidad de notificación alguna al TOMADOR y con similares efectos a los indicados para el caso de la cesión.

19. Quiebra y concurso.

19.1. La autoliquidación, liquidación judicial y/o concurso preventivo y/o quiebra del DADOR no afectará el cumplimiento del presente Contrato.

19.2. La quiebra del TOMADOR dará lugar a la aplicación del plazo de treinta (30) días previsto en la Ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras o la que en el futuro la reemplace, para que el Juez resuelva la continuidad o no del Contrato. Vencido dicho plazo sin pronunciación al respecto, el presente Contrato quedará resuelto de pleno derecho y los Bienes deberán ser entregados al DADOR sin más trámite.

En caso de continuación del Contrato se aplicarán todas sus condiciones en su integridad. Si se pretendiere introducir unilateralmente alguna variación a lo pactado por la presente tal eventualidad será considerada como causal de resolución.

20. Domicilios. Jurisdicción.

20.1. A todos los efectos judiciales o extrajudiciales, las partes constituyen su domicilio en los lugares indicados ut supra, el DADOR, y en las Condiciones Particulares, el TOMADOR, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales salvo que por notificación fehaciente se notificara la constitución de un nuevo domicilio a tales efectos dentro de la República Argentina.

20.2. A todos los efectos de este Contrato las partes se someten a la competencia de los Tribunales Nacionales de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

21. Términos y Condiciones Generales.

21.1. Los términos de estas Condiciones Generales regirán el Contrato salvo que fueran modificadas en las cláusulas de las Condiciones Particulares.

21.2. El TOMADOR expresa su consentimiento para que sus datos personales sean utilizados por el DADOR con fines de procesar su solicitud de suscripción del presente contrato y adicionalmente, presta su consentimiento para que dichos datos personales sean compartidos con terceros con el fin de remitirle información relacionada con productos y/o servicios complementarios y/o conexos al presente contrato.

21.3. La omisión del DADOR de exigir al TOMADOR el estricto cumplimiento de cualquier obligación bajo el presente, así como la dispensa por escrito del DADOR respecto de alguna de las disposiciones del presente, no deberá interpretarse como un consentimiento o dispensa de cualquier otro incumplimiento de dicha obligación o de cualquier otra obligación bajo el presente.

22. Condiciones Particulares Relacionadas.

A todo evento queda establecido que las presentes Condiciones Generales se relacionan de tal modo con las Condiciones Particulares N° 10468 del 21 de Abril de 2017, que ambas conforman en su conjunto el Contrato de Leasing.

Leído que fuera, en prueba de conformidad y aceptación se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse

Sr. Apoderado de Provincia Leasing S.A., Sr. Leonardo Alberto Scoccimarro

Sr. Apoderado de Provincia Leasing S.A., Sr. Leonardo Vega

CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO

Condiciones Generales

En la Ciudad y la fecha indicados en las Condiciones Particulares, entre **PROVINCIA LEASING SOCIEDAD ANONIMA**, (en adelante el "DADOR"), con domicilio real y especialmente constituido a todos los efectos del presente en Carlos Pellegrini 91, 7° piso, de la Ciudad de Buenos Aires, representado por las personas identificadas en las Condiciones Particulares, en su carácter de apoderados, por una parte y por la otra la/s persona/s identificada/s en las Condiciones Particulares, así también como la/s persona/s cuyo carácter y datos constan en éstas, (en adelante el "TOMADOR"), individualmente denominados como "Parte" y en conjunto como "Partes",

SE CONVIENE

La formalización de este "CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO", (en adelante el "Contrato"), de conformidad con las normas establecidas en el Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación, y según las estipulaciones acordadas, enunciadas en las siguientes cláusulas y condiciones y en las Condiciones Particulares:

1. Objeto.

1.1. El DADOR da en Leasing al TOMADOR y éste se compromete a recibir de plena conformidad los Bienes, descriptos en las Condiciones Particulares, cuyas características son consignadas en el Anexo I del presente Contrato (en adelante, los "Bienes"), en las condiciones y por el plazo que se establecen en las siguientes cláusulas.

1.2. El TOMADOR solicita que los Bienes sean adquiridos por el DADOR al Vendedor indicado en las Condiciones Particulares (en adelante, el "Vendedor") y asume todos los riesgos que se ocasionen en la compra de los Bienes a dicho Vendedor. El DADOR no asume responsabilidad alguna relacionada con la obligación de saneamiento de los Bienes. El Vendedor no es parte del presente Contrato y sus responsabilidades según el Contrato de compraventa de los Bienes, no alterarán el vínculo entre las Partes ni la ejecución plena del Contrato.

1.3. El DADOR no asume compromiso por la entrega del bien, conforme artículos 1231 y 1232 del Código Civil y Comercial de la Nación.

1.4. La selección del Bien y del Vendedor ha sido realizada exclusivamente por el TOMADOR, quien ha verificado la razonabilidad y conveniencia del precio de venta de los Bienes que consta en la proforma respectiva, como así también ha verificado y consiente forma y condiciones de venta y entrega, garantías, eventual puesta en marcha y servicios relacionados, entre otros.

1.5. El TOMADOR deberá reclamar directamente al Vendedor todas las obligaciones asumidas por el Vendedor frente al DADOR que emergen del Contrato de compraventa, que es de su pleno conocimiento, sin que la existencia de tales reclamos y/o acciones impida de modo alguno al DADOR el ejercicio de todos los derechos emergentes del presente Contrato.

1.6. El TOMADOR, exclusivamente, ha elegido el Vendedor y ha solicitado al DADOR que adquiera del Vendedor los Bienes que son objeto del presente en función a sus características técnicas y aptitud para el final que están destinados, razón por la cual el DADOR no asume responsabilidad alguna por el Vendedor seleccionado y serán a cargo del TOMADOR todos los riesgos derivados del incumplimiento del Vendedor en la entrega de los documentos de compra y/o entrega del bien. Tampoco asume el DADOR responsabilidad alguna por: a) por la calidad de los Bienes; b) su naturaleza; c) por defectos de fabricación; d) por la existencia de repuestos, accesorios o elementos; e) por falla en el servicio técnico; f) por la aptitud de los Bienes para cumplir con el objeto específico al que se encuentran destinados; g) por cualquier otro hecho que eventualmente pudiere afectar a los Bienes o producirse por estos o por el uso que hiciere, tanto, el TOMADOR como terceros.

1.7. El DADOR designará al escribano y al gestor que deberán intervenir en los trámites y diligencias tendientes al perfeccionamiento del presente Contrato, así como también su inscripción en el Registro que corresponda.

2. Plazo del Leasing.

El plazo del presente Contrato es el fijado en las Condiciones Particulares, y se contará a partir de la Fecha de Inicio, conforme a lo definido en la Cláusula 7.5 y 7.9.

3. Canon mensual.

3.1. El canon será mensual (en adelante el "Canon"), y se devengará durante todo el plazo de duración del contrato.

3.2. El DADOR percibirá el primer canon en la fecha establecida en las Condiciones Particulares, que se tendrá como Día de Vencimiento, y su valor será la suma fijada en éstas.

3.3. El valor de los Cánones siguientes será el fijado en las Condiciones Particulares y estará sujeto a variación en función de la evolución de la tasa de interés nominal anual publicada por el Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días de plazo, de acuerdo a la información suministrada por la totalidad de los bancos privados con casas o filiales en la Capital Federal o en el Gran Buenos Aires (en adelante "Tasa BADLAR"), o la que posteriormente la reemplace (Tasa Testigo).

3.4. Las Partes acuerdan fijar como "Tasa Base" la establecida en las Condiciones Particulares. Dicha Tasa Base será comparada con el promedio de las Tasas BADLAR publicadas por el BCRA en el período comprendido entre el día quince (15) o anterior hábil del mes precedente y el del día dieciséis (16) o anterior hábil del segundo mes precedente, ambos a la Fecha de Vencimiento definido en la cláusula 4.1. (en adelante la "Tasa Vigente"). Al valor del Canon definido en la cláusula 3.3 se determinará teniendo en cuenta la fórmula cuya metodología se basa en el sistema de amortización francés aplicado sobre saldos restantes hasta la finalización del Contrato y teniendo en cuenta el valor de la Opción de Compra del Contrato establecido de acuerdo a la cláusula 11.4

3.5. El Canon no incluye el Impuesto al Valor Agregado, cuyo pago corresponderá al TOMADOR, el que será adicionado a dicho importe, así como, cualquier variación futura, en más o en menos, de la alícuota del referido impuesto.

4. Plazo para el pago del Canon.

- 4.1. El canon será pagadero por periodos adelantados, y el plazo improrrogable para que el TOMADOR pague al DADOR el importe del mismo; vencerá el día cinco (5) del mes que corresponda según la periodicidad de los pagos establecida en las Condiciones Particulares, o posterior hábil bancario en caso de resultar inhábil el último día del plazo fijado, (en adelante el "Día del Vencimiento").
- 4.2. Todos los pagos deberán efectuarse en el lugar y de conformidad al procedimiento acordado en las Condiciones Particulares del presente Contrato o en el lugar y por el procedimiento que en el futuro le informe el DADOR al TOMADOR siempre que las obligaciones asumidas por el TOMADOR se tornen de cumplimiento imposible respecto al domicilio y forma de pago acordadas originalmente en Condiciones Particulares.
- 4.3. Si la entrega de los Bienes objeto del Contrato se realizara dentro de los últimos siete días del mes, el Día del Vencimiento del segundo canon operará en el mes subsiguiente a dicho acto.

5. Procedimiento para el pago.

- 5.1. Para el pago del Canon y toda otra suma debida en razón de este Contrato, el TOMADOR autoriza y consiente de modo irrevocable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante el "Banco") debite, en la fecha estipulada en la Cláusula 4.1., a pedido del DADOR, de la cuenta bancaria del TOMADOR, cuyos datos están identificados en las Condiciones Particulares, o la que en el futuro la reemplace, el importe necesario para el pago, transfiriéndolo a la cuenta que el DADOR le indique, registrada en la Casa Central del mismo Banco.
- 5.2. Toda vez que en la cuenta corriente del TOMADOR no existiesen fondos suficientes, o los mismos fueran insuficientes para cumplimentar el pago del Canon, el Banco, a solicitud del DADOR, podrá indistintamente y sin previo aviso al TOMADOR:
- bb) efectuar el débito por el total, generando saldo deudor en la cuenta;
- cc) efectuar débitos parciales sucesivos, hasta completar el importe necesario para el pago; y
- dd) el TOMADOR autoriza expresa e irrevocablemente al DADOR, a que el Banco retenga, antes de acreditar en cuenta del TOMADOR los fondos que le fueran asignados diariamente por la Provincia, correspondientes a la distribución de la Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales establecida por la Ley 10.559 y sus modificaciones, o el régimen de distribución que la sustituya o modifique en el futuro, los importes necesarios para cumplimentar el pago del Canon mensual, y toda otra suma debida en virtud del presente. Todo ello de conformidad a lo acordado entre el DADOR y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en el "Convenio Para el Pago de Obligaciones de las Municipalidades ante Provincia Leasing S.A.", suscripto oportunamente a estos efectos, que el TOMADOR manifiesta conocer y aceptar en todos sus términos y condiciones. Si en el futuro, el citado convenio fuere reemplazado el TOMADOR se compromete a aceptar todos los términos y condiciones del nuevo acuerdo.
- 5.3. Todo pago del modo indicado sólo se considerará efectivizado al momento del ingreso de los fondos suficientes en la cuenta del DADOR. Las constancias contables del Banco de los depósitos que comprendan la totalidad del Canon, u otros importes debidos por este Contrato, en cuenta corriente del DADOR serán suficientes recibos de pago.
- 5.4. Los eventuales ingresos parciales no surtirán efecto cancelatorio y se imputarán comenzando por los vencimientos más antiguos, percibidas por el DADOR, a: (i) comisiones; luego a (ii) gastos, incluidos seguros y honorarios; luego a (iii) impuestos; luego a (iv) intereses punitivos; luego a (v) diferencias de cambio; luego a (vi) las penalidades establecidas en este Contrato, en caso de corresponder, y (vii) de existir remanente, al Canon.
- 5.5. En todos los casos el TOMADOR será considerado en mora si: (i) a la fecha de vencimiento de cada una de las facturas emitidas por el DADOR con motivo de este Contrato, el importe de la misma no ha sido acreditado en las cuentas del DADOR mediante débito automático en cuenta; y (ii) de producirse el cierre de la cuenta en la cual se efectúa el débito, cualquiera fuere la causa o el motivo, sin que el TOMADOR haya informado fehacientemente al DADOR los datos de una nueva cuenta propia que la reemplace a tales efectos.

6. Devengamiento del Canon.

- 6.1. El Canon se devengará aún en los supuestos que: a) los Bienes no funcionen total o parcialmente, por desperfectos en su fabricación o diseño o por caso fortuito, fuerza mayor o vicios ocultos; b) los Bienes no respondan a la finalidad que tuvo en miras el TOMADOR al encargarle al DADOR la compra del bien al Vendedor seleccionado, exclusivamente, por el TOMADOR, c) cualquier otro supuesto, imputable o no, al TOMADOR.
- 6.2. En caso de robo, hurto o cualquier otra circunstancia o siniestro que produzca la pérdida o destrucción total o parcial de los Bienes, imputable o no al TOMADOR, que le impida o limite el uso de los Bienes conforme a su destino, el Canon continuará a cargo de éste hasta tanto el DADOR haya sido total, real e íntegramente indemnizado por la pérdida, sustracción o destrucción total o parcial de los Bienes.

7. Entrega de los Bienes.

- 7.1. Los Bienes se entregarán en leasing en el lugar que el DADOR designe, dentro del plazo fijado en las Condiciones Particulares.
- 7.2. El DADOR tiene derecho a individualizar los Bienes, colocando además de las identificaciones que ellos pudieren tener, una inscripción con su nombre, identificación que el TOMADOR se compromete a mantener.
- 7.3. El TOMADOR deberá recibir los Bienes de conformidad y sin reservas ni condicionamientos de ninguna naturaleza o especie alguna, en perfecto estado de funcionamiento, manifestando que los mismos corresponden al objeto del Contrato en el lugar que el DADOR indique dentro de las 48 horas de notificado a tal fin, suscribiendo un acta de recepción que deje constancia de haberlos recibido.
- 7.4. El acta de recepción será constancia suficiente de (a) que los Bienes fueron debidamente entregados y recibidos de conformidad por el TOMADOR en el lugar indicado; (b) que el TOMADOR los ha inspeccionado adecuadamente; (c) que los acepta a todos los efectos de este Contrato de leasing en buen estado, en funcionamiento, sin vicios ni defectos en su diseño y operatividad, libre de embargos, gravámenes o mejor derecho de terceros.
- 7.5. La fecha de emisión del acta de recepción firmada por el representante y/o persona autorizada el TOMADOR será suficiente para acreditar la fecha de entrega de los Bienes y se considerará fecha de entrada en vigencia del presente Contrato (en adelante, la "Fecha de Inicio").
- 7.6. El DADOR por intermedio del Vendedor de los Bienes o por sí, entregará al TOMADOR las garantías y demás documentación que amparen el buen funcionamiento de los Bienes y le transmitirá el ejercicio de todos los reclamos y/o gestiones derivadas de la garantía, respondiendo, el TOMADOR, ante el DADOR, por los perjuicios que sufrieren los Bienes motivadas el inadecuado uso de la documentación en cuestión.
- 7.7. El TOMADOR no podrá percibir sumas compensatorias por vicios o defectos del Bien, ni obtener del Vendedor de los Bienes algo distinto de la reparación del mismo, sin consentimiento previo del DADOR.
- 7.8. El TOMADOR no deberá recibir o retirar los Bienes sin contar con la notificación que a tal fin le cursará el DADOR la cual en ningún caso será cursada con anterioridad a que los Bienes estén asegurados.
- 7.9. Si el TOMADOR se negare a suscribir el acta de recepción indicada en 7.3., será suficiente a efectos de acreditar tal extremo, la fecha que resulte del acta notarial en la que conste la efectiva entrega de los Bienes al TOMADOR, siendo los gastos que se ocasionen a cargo de éste. La entrega se tendrá por perfeccionada y se considerará Fecha de Inicio.
- 7.10. Todos los gastos ocasionados por el retiro, traslado y radicación de los Bienes serán a exclusivo cargo del TOMADOR, e igualmente todos los derechos de habilitación y funcionamiento. Consecuentemente queda facultado el DADOR para adicionar y facturar, sin previo aviso, los importes que el mismo hubiere abonado por estos conceptos.
- 7.11. El TOMADOR también asume los riesgos de la recepción y se responsabiliza de los defectos y vicios, ocultos o no, y por cualquier otro inconveniente que presenten en todo tiempo de los Bienes, serán los perjuicios imputables al TOMADOR, al Vendedor, al transportista o a otros terceros. El TOMADOR se responsabiliza igualmente por cualquier reclamo del Vendedor, fundado en la falta de recepción de los Bienes en el lugar y el momento debido o por cualquier otro hecho que le sea imputable.

7.12. Si el TOMADOR se negara a recibir los Bienes, el DADOR tendrá derecho a:

a) exigir mediante notificación fehaciente el cumplimiento del presente Contrato en el término de 5 días corridos con más los daños y perjuicios que pudiera generar la demora del TOMADOR, si en este plazo el TOMADOR no cumpliera, el Contrato se considerará resuelto sin más y el DADOR podrá exigir los importes previstos en los párrafos siguientes.

b) resolver el Contrato de pleno derecho y exigir al TOMADOR, mediante notificación fehaciente, que en el plazo de 5 días corridos, reintegre íntegramente el precio pagado por el DADOR al Vendedor, con más gasto, impuestos, costos e intereses a la tasa establecida en la cláusula 14, con más una penalidad del 10% sobre el precio de lista de los bienes. Si el TOMADOR, pagare todas las sumas indicadas en el plazo mencionado, el DADOR transferirá al TOMADOR, todos los derechos que tiene sobre los bienes.

c) Resolver el Contrato de pleno derecho y exigir al TOMADOR, mediante notificación fehaciente, que en el plazo de 5 días corridos (i) abone los cánones vencidos y cualquier otra obligación debida con más los intereses previstos en la cláusula 14 del presente Contrato (ii) abone los cánones y obligaciones no vencidos, llevándolos al valor de resolución del Contrato, indicado en la cláusula 15. Si el TOMADOR pagare todas las sumas adeudadas en el plazo mencionado podrá ejercer la Opción de Compra según lo indicado en la cláusula 15.

d) en caso que el TOMADOR no abonare las sumas indicadas en los párrafos b) y c), en los términos previstos, el DADOR podrá iniciar las acciones judiciales para exigir el pago de dichas sumas con más los gastos que correspondan. En este caso el DADOR, en carácter de propietario de los Bienes, podrá disponer en forma inmediata de estos.

7.13. Sin perjuicio de lo previsto en 7.7., en caso que el TOMADOR se negare a recibir los Bienes acreditando que estos no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas o que tienen daños y/o faltantes que los hacen inútiles para su destino, el DADOR tendrá derecho a resolver el Contrato de pleno derecho y, mediante notificación fehaciente exigir al TOMADOR que en el plazo de 5 días corridos reintegre íntegramente el precio pagado por el DADOR al Vendedor, con más gastos, impuestos, costos e intereses a la tasa establecida en la cláusula 14. Una vez pagadas todas las sumas indicadas, el DADOR, transferirá los Bienes al TOMADOR, subrogándolo en todos sus derechos contra el Vendedor. Si el TOMADOR no abonare la suma indicada en el término previsto, el DADOR podrá aplicar lo previsto en los párrafos b), c) o, de corresponder, d) de la Cláusula 7.12.

7.14. Trascurridos 90 días corridos desde la firma del presente contrato o vencido el plazo de entrega de los Bienes, si este fuera menor, sin que se haya dado inicio al Contrato en la forma prevista en el numeral 7.5 de las Condiciones Generales, por circunstancias ajenas al DADOR, este podrá resolver el contrato de pleno derecho, en la forma prevista en el numeral 8 de las Condiciones Particulares.

8. Declaraciones y Obligaciones del TOMADOR.

El TOMADOR expresamente declara, se obliga y compromete a:

wwwww) Que a su exclusivo criterio y decisión ha seleccionado los Bienes, verificando previamente que reúnen las características necesarias conforme a sus necesidades, y por consiguiente asume la total responsabilidad por la elección de los Bienes renunciando a cualquier reclamo posterior fundado en la elección, que libera expresamente al DADOR de la obligación de saneamiento y que no podrá exonerarse del cumplimiento de las obligaciones que surgen del Contrato invocando causa alguna atribuida a la calidad, vicios, defectos, o cualquier otra circunstancia de hecho referida a los Bienes.

xxxxx) Que sólo adquirirá el dominio de los bienes si efectiviza la Opción de Compra mediante el pago íntegro del precio estipulado y reconoce expresamente que el titular del dominio de los Bienes, es el DADOR, que fueron adquiridos específicamente para ser otorgados en leasing y que recibe de éste únicamente el derecho de usar y gozar de los mismos, en los términos y condiciones de este Contrato.

yyyyy) No solicitar la conclusión del presente Contrato, por cualquier causa, excepto en los casos en los que solicite la opción anticipada de compra. Asimismo, renuncia a solicitar la disminución de las sumas a abonar en concepto de canon y/u Opción de Compra, renunciando también a solicitar la compensación del pago por cualquier causa.

zzzzz) Utilizar los Bienes de acuerdo con sus aptitudes y características y con el objeto específico al cual están asignados, cumpliendo con las indicaciones para su conservación y mantenimiento impartidas por el Vendedor y/o fabricante.

aaaaa) Mantener los Bienes, en el caso de que los mismos sean automotores o demás bienes señalados en la ley N° 24.673, radicados permanentemente en el lugar de su domicilio, bajo el servicio de seguimiento satelital, de corresponder según Condiciones Particulares, sin perjuicio de su desplazamiento regular y no permanente de acuerdo con su destino y la obligación de guardarlos en un espacio o construcción fija o movable adecuada para tal fin. Si los Bienes no son automotores o los demás señalados en la ley N° 24.673, deberá mantenerlos en el domicilio del TOMADOR, no pudiendo retirarlos sin consentimiento previo por escrito del DADOR. A los efectos del cumplimiento de este punto, las Condiciones Particulares podrán establecer un domicilio de radicación de los bienes distinto al del TOMADOR.

bbbbb) No desplazar los Bienes fuera de los límites territoriales de la República Argentina, sin expresa autorización por escrito del DADOR, quien se reserva el derecho de acordarla o denegarla a su exclusiva decisión. En caso de incumplimiento de la presente obligación resultará de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 12.1.b.

ccccc) Cumplir con todas las reglamentaciones nacionales, provinciales o municipales que directa o indirectamente resulten de aplicación respecto de los Bienes, su mantenimiento y utilización, absteniéndose de utilizarlos con fines distintos a lo dispuesto en dichas normas o que fueren ilegales o prohibidos.

ddddd) Asumir todos los riesgos inherentes al presente Contrato, incluidos los daños, sean ellos ambientales o no, a las personas o cosas que pudieran causarle directa o indirectamente con los Bienes o por sus riesgos o vicios cualquiera que fuese la causa que los hubiese motivado, incluido el caso fortuito y la fuerza mayor, y se encuentren o no cubiertos por póliza de seguro. Asimismo, el TOMADOR exime de toda responsabilidad al DADOR por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al TOMADOR, o a sus dependientes o terceros, directa o indirectamente con o por los Bienes durante la vigencia de este Contrato. El TOMADOR mantendrá indemne y reembolsará al DADOR la totalidad de los gastos en los que éste incurriere con motivo en toda responsabilidad, obligación, pérdida, daño, sanción, acción, sentencia, juicio, costo o desembolso de cualquier naturaleza con relación a este Contrato y la utilización de los Bienes.

eeeee) Mantener los Bienes en perfecto estado de funcionamiento y, en su caso, devolverlo en perfecto estado, efectuando todos los servicios de mantenimiento y garantía que indique el fabricante y/o Vendedor del Bien, a pagar y efectuar por su cuenta, cargo y riesgo todas las reparaciones de los deterioros que se produzcan en los Bienes, cualquiera sea su causa u origen y a cumplir con las demás medidas de conservación que fueran necesarias.

La totalidad de los servicios de mantenimiento y garantía y de reparaciones indicadas en el párrafo que antecede, deberán ser realizadas con la imprescindible intervención de técnicos especialmente autorizados por el Vendedor y/o fabricante de los Bienes.

ffffff) Pagar en término todos los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional que se apliquen a los Bienes o a su utilización, y en su caso, pagar la totalidad de los intereses, multas, recargos o penalidades que correspondan, manteniendo indemne al DADOR de cualquier importe, costo, daño, gasto, multa, reclamo, acción, penalidad o sanción o cualquier otro desembolso.

ggggg) Para el caso de Bienes que tuvieran que ser importados, deberá, con la debida anticipación entregar al DADOR información y documentación pertinente a los efectos de la calificación aduanera. El TOMADOR asume todos los costos y riesgos inherentes a la importación, especialmente los vinculados con los trámites aduaneros y la clasificación arancelaria, debiendo abonar al DADOR, y mantenerlo indemne de cualquier importe, costo, daño, gasto, multa, reclamo, acción, penalidad o sanción o cualquier otro desembolso que el DADOR deba afrontar por dichos trámites de importación o clasificación arancelaria. Para todos los bienes, sean estos nacionales o importados, el TOMADOR también asume todos los costos y riesgos inherentes a cualquier aumento del precio del bien o del tipo de cambio que ha sido fijado en las Condiciones Particulares, a efectos de lo cual el DADOR le notificará, y el TOMADOR deberá pagar la diferencia, que tendrá el carácter de canon extraordinario (en adelante "Canon extraordinario").

hhhhh) Obtener en tiempo propio y a su costo todas las autorizaciones, habilitaciones, inspecciones previas u otros trámites que fueren necesarios para la utilización de los Bienes. En su caso pagar las multas, recargos e intereses u otras penalidades que pudieran corresponder.

ll) No introducir mejoras o modificaciones en los Bienes sin el previo consentimiento por escrito emanado del DADOR. En el caso de introducción de mejoras o modificaciones autorizadas, ellas no podrán ser retiradas ni separadas y quedarán a beneficio exclusivo del DADOR al término del Contrato sin que el TOMADOR pueda exigir o reclamar compensación alguna. En caso de introducción de mejoras o modificaciones no autorizadas el DADOR podrá impedir las o, en su caso, demandar la restitución de los Bienes al estado anterior, sin perjuicio del derecho del DADOR, a mantener las mejoras o modificaciones a su exclusivo beneficio al término del Contrato, sin que el TOMADOR pueda reclamar o exigir compensación alguna.

iiiiii) Informar al DADOR por medio fehaciente, a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido, cualquier hecho o acto del que pudiere derivar en alguna amenaza a los derechos emergentes del presente Contrato o al dominio del DADOR sobre los Bienes, salvo que, de acuerdo con las circunstancias, sea pertinente un plazo menor.

jjjjjj) No retirar ni alterar cualquier medio de identificación de los Bienes.

ñ) Permitir el acceso al DADOR para inspeccionar los Bienes –por sí o por terceros que al efecto designe- toda vez que así lo decida e informarle documentadamente, cada vez que lo solicite, el cumplimiento de las demás obligaciones de este Contrato, especialmente las contenidas en los incisos e), g), i) y ll) de la presente cláusula. A los efectos de la realización de las inspecciones a realizar respecto de los Bienes, el DADOR deberá notificar al TOMADOR con una antelación de cinco (5) días corridos la fecha y hora en que se llevarán a cabo. El incumplimiento de la obligación del TOMADOR de permitir y colaborar con las inspecciones permitirá al DADOR dar por rescindido este Contrato conforme el procedimiento previsto en 7.12.a)

o) Asumir todos los riesgos de destrucción o pérdida total o parcial de los Bienes, incluido pero no limitado al robo, hurto, incendio, expropiación y el decomiso de los mismos, aún cuando dichos hechos hayan sido producidos por caso fortuito o fuerza mayor, sin que la contratación del seguro excluya o en algún modo limite su plena responsabilidad. En el caso de pérdida parcial, incluso por ésta u otro hecho o acto el TOMADOR esté impedido o limitado en el uso de los Bienes, deberá continuar abonando los Cánones que se devenguen sin ninguna deducción, hasta el plazo estipulado para el vencimiento del Contrato, aplicándose lo previsto en la cláusula 9.8. En caso de pérdida total, se aplicará lo previsto en las cláusulas 9.4 a 9.7.

p) Comunicar, por medio fehaciente, al DADOR y a la Empresa Aseguradora a la que se refiere las Condiciones Particulares del presente Contrato, a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido todo siniestro, acto o hecho que provenga de él o de terceros, que afectare o pudiere afectar el estado físico o situación jurídica de los Bienes o que pueda generarle cualquier responsabilidad al DADOR.

q) Formalizar todas las denuncias ante las autoridades competentes y/o realizar los actos y/o producir los hechos tendientes al mejor resguardo de los derechos del DADOR.

r) Comunicar, por medio fehaciente, al DADOR cualquier medida cautelar que se haya trabado sobre los Bienes, a más tardar el día siguiente hábil de conocida la medida, y a mantenerlo indemne ante cualquier acción judicial que se promueva contra el DADOR como consecuencia del uso de los Bienes que hiciera el TOMADOR.

s) No ceder total o parcialmente los derechos derivados de este Contrato, el Contrato mismo, ni el uso de los Bienes a terceros, b ajo cualquier figura contractual o de hecho, sin la expresa conformidad otorgada previamente por escrito por el DADOR.

t) Mantener la cuenta identificada en las Condiciones Particulares abierta y en condiciones operativas mientras se encuentre en vigencia este contrato, renunciando expresamente al derecho contemplado en el Art. 1432 del Código Civil y Comercial de la República Argentina.

u) Contar con suficiente provisión de fondos en dicha cuenta a los efectos que el Banco proceda a debitar en forma automática, en cada oportunidad en que el DADOR se lo haya solicitado haciendo ejercicio de las atribuciones conferidas por el TOMADOR en la cláusula 5 del presente, los importes correspondientes a los Cánones o cualquier otro importe a cargo del TOMADOR en virtud de este Contrato.

v) No solicitar al Banco la interrupción parcial o total, temporal o definitiva del procedimiento establecido en la Cláusula 5 del presente. El cierre de la cuenta identificada en las Condiciones Particulares, cualquiera fuere la causa, autorizará al DADOR a dar por rescindido el presente contrato.

w) Pagar los gravámenes e impuestos que pudieran corresponder al igual que todas las demás cargas y gastos de transferencias, inscripciones, impuestos, patentes y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra.

x) Hacerse cargo de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional, aranceles, y gastos de cualquier naturaleza que actualmente o que en el futuro correspondiere tributar o abonar con motivo del presente Contrato, y no gravar por causa ni monto alguno el Contrato, los hechos o actos que se realicen y/o sucedan en su consecuencia o al DADOR con motivo de este y/o estos.

y) No incurrir en causales que lo inhabiliten para operar en el sistema bancario.

z) En orden a la adecuada y oportuna ejecución del Contrato, proveer al DADOR cualquier información, así como poner a disposición del DADOR cualquier documentación que éste le requiera y que esté referida al TOMADOR y su vinculación con el DADOR por este Contrato.

aa) Adherir a Factura ELECTRÓNICA relativa a los cargos facturados por el DADOR en virtud del presente contrato declarando el TOMADOR conocer, entender y aceptar que NO recibirá la factura impresa en papel en su domicilio, asumiendo la obligación de verificar su cuenta periódicamente en la web www.provincialeasing.com.ar

ab) Aranceles de Registro. Reembolsar al DADOR los aranceles y gastos de registro, y su posterior cancelación, (incluyendo honorarios y gastos legales y/o de gestores) incurridos por el DADOR en el perfeccionamiento o protección de sus derechos sobre los Bienes, incluyendo, sin limitación, los gastos de patentamiento (en caso de corresponder), la inscripción del presente Contrato de Leasing en el Registro que corresponda, y oportunamente su cancelación.

ac) Leasing no cancelable: El TOMADOR asume la obligación incondicional de pagar la totalidad de los Cánones y demás importes pagaderos respecto de dicha operación a su vencimiento, renunciando expresamente a solicitar la rescisión del presente Contrato y/o solicitar la disminución de los Cánones. Los defectos, daños, pérdidas o destrucciones o mal funcionamiento que afecten a los Bienes o cualquier demora en la entrega de los Bienes no originarán la rescisión del presente Contrato por parte del TOMADOR, ni afectarán las obligaciones contraídas en el presente por el TOMADOR, ni originarán ninguna responsabilidad para el DADOR. El TOMADOR ha seleccionado los Bienes sin la asistencia del DADOR, en consecuencia, el DADOR no ha efectuado ni efectúa en el presente ninguna declaración ni garantía, expresa ni implícita, respecto del diseño, especificaciones, funcionamiento ni estado de ningún Bien (ni de ninguna de sus partes), respecto de si los Bienes son propios para el final que los destina el TOMADOR, así como respecto de ninguna cuestión relacionada con cualquier violación a la propiedad intelectual, derecho de propiedad o cuestiones similares. El TOMADOR tendrá recurso únicamente contra el Vendedor por cualquier reclamo y garantía relacionada con los Bienes.

ad) Responsabilidad frente a terceros: (i) el TOMADOR será responsable frente al DADOR y terceros por todos los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, fueran derivados de los Bienes y/o del uso de los mismos y no podrá, para eximirse de responsabilidad, invocar frente al DADOR caso fortuito o fuerza mayor;

ae) el TOMADOR declara y garantiza al DADOR que ni el TOMADOR, ni cualquier otra persona vinculada al TOMADOR de cualquier modo, radicada en la República Argentina o en el extranjero, ha formalizado contratos ni ha realizado actos que pudieran impedir al DADOR la exigencia del cumplimiento de cualquiera de las condiciones o términos de este Contrato.

af) el TOMADOR declara y garantiza al DADOR que ha cumplimentado previamente a la firma de este Contrato todas las aprobaciones societarias necesarias para el perfeccionamiento de este Contrato, sin violación de disposición legal, judicial, administrativa, estatutaria o contractual alguna. En razón de las manifestaciones efectuadas precedentemente, el TOMADOR se obliga a la cancelación inmediata de cualquier obligación asumida frente a terceros que de cualquier modo pudiera impedir, restringir o limitar al DADOR el ejercicio de los derechos conferidos.

9. Seguros.

9.1. El TOMADOR se compromete a:

s) Contratar la cobertura de riesgos del Bien con la Empresa Aseguradora a la que se refiere las Condiciones Particulares del presente Contrato, (en adelante el "Asegurador"), y entregará en la Fecha de Inicio la póliza endosada a favor del DADOR. La entrega de la póliza debidamente endosada, es condición ineludible para la simultánea entrega de los Bienes al TOMADOR. Asimismo, el TOMADOR se compromete a mantener los Bienes asegurados durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de Compra fijada en la cláusula 11.4 y se hayan realizado todos los trámites para la transmisión de propiedad de los Bienes y/o cancelación registral del Contrato o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos de las pólizas que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, asumiendo el TOMADOR todos los riesgos no cubiertos por el seguro, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.p).

t) (i) Contratar el servicio de seguimiento satelital de los Bienes, de corresponder según Condiciones Particulares, con el Vendedor que allí se indique o en el futuro el DADOR decida (en adelante el "Seguidor"), desde la Fecha de Inicio y mantener dicho servicio durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de Compra fijada en la cláusula 11.4 o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.p); (ii) Comunicar al "Seguidor" al teléfono que se provee con la instalación, en forma inmediata, en todos los casos y en cualquier circunstancia, la sustracción de los bienes objeto de seguimiento satelital; (iii) Cumplir estrictamente con las obligaciones del contrato de instalación del equipo de seguimiento satelital, manteniendo operativo el servicio en forma permanente y al día los pagos, como requisito para tener derecho al total de la indemnización prevista en caso de un eventual siniestro; (iv) Devolver el equipo y accesorios, en cuya posesión está en carácter de comodato, cuando por cualquier circunstancia les sean requeridos, haciéndose cargo del costo de la desinstalación de éstos, cualquier deterioro o cargo por falta de devolución del equipo y accesorios, abonando en su caso el valor de reposición de los mismos.

9.2. El DADOR, en nombre y representación del TOMADOR pagará las primas y los abonos al servicio de seguimiento satelital correspondientes y cualquiera de las sumas establecidas en la cláusula anterior o que derive del mantenimiento de los seguros o dicho servicio. A tal efecto, el TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable, que el DADOR, se reembolse, los pagos que haya realizado por el procedimiento de pago establecido en la cláusula 5. de este Contrato. El TOMADOR reconoce que el servicio de seguimiento satelital no garantiza la efectiva recuperación de los Bienes por el prestador del servicio de seguimiento satelital en caso de siniestro, de robo o hurto por lo que el TOMADOR renuncia a todo reclamo contra el DADOR y/o el prestador del servicio de seguimiento por la falta de recuperación de los Bienes por causa no imputable a la empresa prestataria del servicio de seguimiento satelital.

9.3. El TOMADOR autoriza expresamente al DADOR, para que en su nombre y representación solicite al Asegurador la prórroga de la vigencia de las pólizas y/o que amplíe la cobertura de los riesgos y/o que aumente el valor de las sumas aseguradas. En tal caso el TOMADOR estará obligado al pago de las diferencias de los premios respectivos renunciando a oponer objeción alguna. En caso de incrementarse el monto y/o cobertura de los seguros contratados, el TOMADOR estará obligado al pago de las diferencias de los premios respectivos renunciando a oponer objeción alguna. Consecuentemente el TOMADOR se obliga a comunicar por un medio fehaciente al DADOR a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido el siniestro, acto o hecho que provenga de él o de terceros, que afectare o pudiere afectar el estado físico o situación jurídica del Bien o de los derechos del DADOR, como propietario del mismo, o que pueda generarle cualquier responsabilidad. Asimismo el TOMADOR se obliga a formalizar todas las denuncias ante las autoridades competentes y/o realizar los actos y/o producir los hechos tendientes al mejor resguardo de los derechos del DADOR.

9.4. Todos los riesgos de pérdida, robo o destrucción total del bien dado en leasing son asumidos exclusivamente por el TOMADOR. En caso de destrucción o pérdida total de los Bienes, la indemnización emergente del seguro será abonada por el Asegurador directamente al DADOR, quien la imputará a su exclusivo criterio:

a) A las deudas devengadas e impagas a la fecha de cobro de la indemnización, al pago correspondiente del valor de los Cánones a vencer y de las obligaciones no vencidas y el valor de la opción de compra y/o al valor de la opción de compra anticipada para lo cual se aplicará la fórmula establecida en la cláusula 15 de este Contrato. El TOMADOR deberá continuar pagando los Cánones a su respectivo vencimiento durante todo el plazo en el cual el importe correspondiente a la indemnización no sea percibido por el DADOR. Percibido que fuere dicho importe y cumplidas que se encuentren las obligaciones del TOMADOR a dicha fecha, el presente Contrato quedará extinguido; o

b) a la adquisición de bienes a efectos de reemplazar los Bienes siniestrados en igual cantidad y calidad a estos últimos, ello en tanto el importe de la indemnización, deducidas las sumas percibidas por el DADOR con causa de la cláusula 9.4 a, alcance a cubrir íntegramente el costo de adquisición de los bienes que eventualmente reemplazarían en ese caso los siniestrados. Durante todo el plazo en el cual el importe correspondiente a la indemnización no sea percibido por el DADOR, el TOMADOR deberá continuar pagando los cánones en sus respectivos vencimientos. Una vez, producida la adquisición de los bienes en reemplazo de los siniestrados, conforme los términos de este inciso, dichos bienes ocuparán el mismo lugar que los Bienes originales siendo aplicables a aquellos todos los términos y condiciones del presente Contrato. Queda especialmente establecido que los gastos, tasas y honorarios que la gestión de registración de la sustitución de los Bienes originales por estos bienes, así como todo otro gasto derivado de la misma, serán a exclusivo cargo del TOMADOR, quien autoriza en este acto en forma expresa e irrevocable al DADOR a que se reembolse, por el procedimiento de pago establecido en la cláusula 5 del Contrato tales importes, y se compromete a suscribir toda la documentación que demande la realización del precitado trámite registral.

9.5. Si las sumas percibidas por el DADOR con causa en la indemnización prevista en la cláusula 9.4.a) cubrieran exactamente el importe calculado conforme la cláusula 15 más todos los demás pagos que conforme este Contrato se encuentran a cargo del TOMADOR, este último quedará liberado de sus obligaciones de pago.

9.6. Si las sumas percibidas por el DADOR con causa en la indemnización prevista en la cláusula 9.4.a) no alcanzaren a cubrir los importes indicados en el punto 9.5 anterior, entonces el TOMADOR deberá integrar el saldo dentro de los cinco (5) días de notificado fehacientemente a tal fin por el DADOR.

9.7. Si las sumas cobradas como indemnización excedieran los importes indicados en el punto 9.4.a), el excedente quedará a beneficio del TOMADOR.

9.8. En caso de pérdida parcial de los Bienes el TOMADOR deberá proceder a su reparación a exclusiva satisfacción del DADOR, quien entregará las sumas recibidas del Asegurador al TOMADOR, siempre y cuando hubiere verificado previamente la reparación de los Bienes en debida forma por parte de este último. En caso que el Asegurador no abonare indemnización alguna o que las sumas pagadas no alcanzaran a cubrir los gastos de reparación, éstos o el faltante quedarán totalmente a cargo del TOMADOR.

10. Otros gastos a cargo del TOMADOR.

10.1 Además de los gastos establecidos en otras cláusulas del presente Contrato y canon estipulado, será a cargo exclusivo e íntegramente del TOMADOR el pago de todo gasto, honorario, impuesto, tasa, patentes, contribuciones, derecho y otros gravámenes creados o a crearse que recaigan sobre la propiedad, locación, tenencia o uso o que deba afrontar el DADOR en caso de incumplimiento del TOMADOR de sus obligaciones.

10.1.2. Si el TOMADOR no cumpliera adecuadamente con la obligación establecida en 10.1. anterior, el DADOR podrá pagar los importes correspondientes a multas o impuestos que según la referida Cláusula corresponda abonar al TOMADOR. En tal caso, el canon correspondiente al mes siguiente en que se hubiera realizado el pago se imputará primero al reintegro de las sumas pagadas por el DADOR, aplicándose el remanente a la cancelación de dicho canon.

10.2. El DADOR percibirá la totalidad de los intereses, gastos, impuestos, tasas, contribuciones, honorarios, costos, costas, multas, cargos, indemnización por daños y perjuicios y en general todo Devengamiento principal o accesorio producido por este Contrato, aún cuando fueren complementarios o conexos al mismo, que generen obligaciones de pago del TOMADOR o aún aquellas obligaciones de hacer o no hacer que produzcan iguales efectos, durante toda la vigencia de este Contrato, y aún posteriores si existieran rubros o conceptos impagos. El TOMADOR autoriza en este acto en forma expresa e irrevocable al DADOR a percibir tales importes mediante el procedimiento fijado en la cláusula 5 del presente.

Respecto a las multas y/o cualquier otro tipo de sanción ocasionada por el uso del Bien objeto del presente contrato, que conforme lo dispuesto por la autoridad Nacional, Provincial o Municipal resultare aplicable por infracción a la normativa vigente, en los casos donde el plazo de notificación o procedimiento jurisdiccional así lo permita, el DADOR enviará un mail a la casilla del TOMADOR individualizada en la cláusula 3 de Condiciones Particulares informando sobre la recepción de la intimación a los fines que el TOMADOR opte por abonar o ejercer su derecho de defensa y formular su descargo en un plazo de 72 hs hábiles desde que es enviado el mail a su casilla. Transcurrido dicho plazo sin que el TOMADOR remita al DADOR, por la misma vía por la cual fue notificado, el comprobante de pago o copia del descargo formulado confrontado por la autoridad Nacional, Provincial o Municipal requirente, o acuse de recibo de Carta Documento según corresponda, el TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable al DADOR a proceder al pago a los fines de evitar se agrave el importe de la multa, percibiendo el DADOR tales importes mediante el procedimiento fijado en la cláusula 5 del presente.

10.3. Queda expresamente establecido que conforme lo previsto en el punto 1.2. que el TOMADOR asume a su cargo los mayores costos que se ocasionen en la operación de compraventa de los Bienes, incluidos al sólo fin enunciativo cualquier costo financiero, diferencia de precio, cotización, tipo de cambio y/o cualquier otra que pudiere surgir respecto de las condiciones planteadas en el lapso de tiempo desde que se solicite la operación hasta la efectivización de la misma. Los valores que surjan como consecuencia de alguna de las circunstancias mencionadas en este punto serán facturados por EL DADOR bajo el concepto de canon adicional a los estipulados en las condiciones particulares, quedando el TOMADOR obligado a su pago.

10.4. Todos los gastos ocasionados por el retiro, traslado y radicación de los Bienes, serán a exclusivo cargo del TOMADOR, e igualmente todos los derechos de habilitación y funcionamiento de los Bienes. Consecuentemente queda facultado el DADOR para adicionar y facturar, sin previo aviso, los importes que el DADOR hubiere abonado por estos conceptos.

11. Vencimiento del Plazo del Contrato. Efectos.

11.1. El TOMADOR deberá hacer saber al DADOR, mediante notificación fehaciente efectuada con no menos de treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha del vencimiento del Contrato si ejerce la Opción de Compra o devuelve los Bienes al DADOR. A los efectos del cómputo de los plazos aquí mencionados no se tendrá en cuenta el día del vencimiento ni el día de la notificación. En caso de ejercer la Opción de Compra, el TOMADOR deberá también, dentro del plazo de 30 días corridos de facturada y abonada la misma, gestionar, otorgar, entregar y suscribir toda la documentación necesaria a los efectos de la transferencia del dominio del bien a su nombre. Transcurrido el plazo de 90 días corridos desde que se abonara la opción de compra sin que se hubiera perfeccionado la transferencia de la titularidad de dominio ante el registro correspondiente, el TOMADOR deberá abonar al Dador en concepto de gastos de administración extraordinarios una suma mensual equivalente al 0,5% del Valor de Compra del bien (conf. Contrato), monto que se incrementará en 0,1% cada tres meses.

Es condición del ejercicio de la Opción de Compra aquí prevista que el TOMADOR no adeude suma alguna por concepto alguno al DADOR. Estarán siempre a cargo del TOMADOR todas las cargas y gastos de transferencias, inscripciones, impuestos y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra de los Bienes y conexos a ellos. Hasta la fecha del efectivo pago del Valor Residual continuará vigente la obligación del TOMADOR del pago del Canon. El DADOR designará al escribano y al gestor que deberán intervenir en la transmisión y diligencias tendientes al perfeccionamiento de la transferencia del dominio y las bajas en los registros correspondientes.

11.2. El TOMADOR podrá devolver al DADOR en forma inmediata los Bienes objeto del Contrato, los que deberán encontrarse en perfecto estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro de su uso adecuado. La entrega de los Bienes deberá hacerse en el domicilio del DADOR o en el lugar que el DADOR pueda indicar en el futuro, por comunicación escrita al TOMADOR dirigida al domicilio constituido en el presente Contrato. Si el DADOR así lo solicitara, el TOMADOR deberá mantener los Bienes en custodia en sus instalaciones por un plazo de treinta (30) días de operada la obligación de restitución. Esta custodia será a título gratuito, no generando ninguna contraprestación a favor del TOMADOR por ningún concepto. La entrega deberá efectuarse por el TOMADOR sin necesidad de interpelación o reclamación, el día posterior a la fecha del vencimiento del Contrato o el día posterior al vencimiento del plazo de custodia indicado en el párrafo anterior, entendiéndose que la falta de entrega en los plazos indicados importará la mora automática del TOMADOR. La falta de cumplimiento en término de esta obligación dará derecho al DADOR: a) a cobrar el doble del equivalente diario del último Canon devengado, por cada día de atraso en la devolución de los Bienes, en calidad de cláusula penal; b) a reclamar del TOMADOR los daños y perjuicios emergentes de la falta de devolución en término; y c) en todos los casos, a reclamar la devolución de los Bienes.

11.3. Si no hubiese acuerdo entre las Partes respecto del estado en que se encuentran los Bienes al momento de su devolución al DADOR, se procederá a su reconocimiento por un perito único, conforme el Art. 782 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o la norma que en el futuro lo reemplace. El DADOR se reserva la facultad de designar el perito, previa notificación al TOMADOR. El dictamen del perito será definitivo e inapelable y tendrá por objeto el determinar si el deterioro de los Bienes devueltos al DADOR excede del derivado del uso o desgaste normal y habitual de los Bienes conforme a su destino. En caso de que el perito determine que ello fuere así, el DADOR podrá optar entre las siguientes alternativas: (i) solicitar al perito designado que fije el valor de los Bienes en el estado en que se encuentren; (ii) proceder a la venta de los Bienes por el medio que considere más apropiado. En ambos casos, si el valor fijado por el perito o el precio obtenido de la venta fuese menor al que hubieran tenido los Bienes de haber sido usados y mantenidos o conservados en forma adecuada y normal según el informe que emita el perito, el TOMADOR deberá abonar al DADOR la diferencia resultante con más todos los gastos derivados de la pericia y/o la venta de los Bienes.

11.4. el valor de la Opción de Compra se fija en la suma determinada en las Condiciones Particulares, más el impuesto, al Valor Agregado.

11.5. El TOMADOR tendrá derecho a adquirir la propiedad de los Bienes:

a) Previo aviso en el tiempo y forma fijada en la cláusula 11.1. una vez pagado el valor de la Opción de Compra; el incumplimiento de esta condición producirá la caducidad automática de pleno derecho y sin previo aviso, de la Opción de Compra acordada, ello sin perjuicio de la obligación del TOMADOR de pagar los gastos administrativos originados en su incumplimiento. Todos los costos y gastos inherentes a la ejecución del Contrato que sean exigibles y/o se hubieran erogado durante el período que medie entre la notificación del punto 11.1 y la efectiva transferencia en propiedad, serán en un todo de conformidad con lo estipulado en las cláusulas 8 y 10, a cargo del TOMADOR.

b) En el estado en que se encuentren al vencimiento del presente Contrato, siempre y cuando no esté incurso en una causal de incumplimiento.

c) Si solicita al DADOR que, para el pago del valor residual, aplique el procedimiento establecido en la cláusula 5 del presente Contrato, antes de los diez (10) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento del plazo del Contrato, debiendo verificarse el respectivo pago, a más tardar el día de vencimiento o, si este fuere feriado o no laborable, el anterior día hábil bancario y diere cumplimiento a las previsiones fijadas en la cláusula 11.1

12. Incumplimientos.

12.1. Si el TOMADOR incumpliera una cualesquiera de las obligaciones asumidas en el Contrato o en cualquier certificado, documento o declaración otorgada o a otorgar en virtud del Contrato facultará al DADOR a:

a) Reclamar por medio fehaciente al TOMADOR el cumplimiento de sus obligaciones dentro del quinto día de notificado, bajo apercibimiento de rescindirse el Contrato y obtener la restitución de los Bienes en el domicilio del DADOR.

b) Vencido el plazo previsto para la subsanación del incumplimiento, a declarar operada la rescisión del Contrato, obligándose el TOMADOR a la inmediata restitución de los Bienes en el domicilio del DADOR de conformidad con lo establecido en el capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación.

c) Declarada la rescisión del contrato, a exigir el pago de los cánones vencidos o a vencer, y cualquier obligación de pago vencida o pendiente de vencimiento cuyo pago fuera exigible al TOMADOR bajo el Contrato, incluida una multa por incumplimiento contractual equivalente al 15% sobre la suma a pagar por el TOMADOR en virtud de esos conceptos. Para determinar el valor de los cánones a vencer y de las obligaciones no vencidas se aplicará la fórmula establecida en la cláusula 15 del Contrato. Si el TOMADOR pagare la totalidad de las sumas adeudadas dentro de 5° (quinto) día de ser notificado al efecto, podrá ejercer la Opción de Compra abonando su precio que se determinará conforme a lo dispuesto en la citada cláusula 15 del presente Contrato.

d) Si el TOMADOR no abonare las sumas indicadas en el punto anterior, en el término previsto, a iniciar acciones judiciales contra el TOMADOR con el objeto de exigir el pago de dichas sumas, con más los gastos que correspondan y, en su caso la devolución de los Bienes. Adicionalmente el DADOR podrá reclamar por el deterioro de los Bienes que exceda el uso o desgaste normal. Para la determinación del correspondiente importe se aplicará lo establecido en la cláusula 11.3 del presente Contrato.

12.2. Si el TOMADOR incumpliera la obligación de pagar el Canon del Contrato, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 1249 del Código Civil y Comercial de la Nación, el DADOR podrá:

a) Obtener el inmediato secuestro de los Bienes, con la sola presentación del Contrato inscripto y demostrando haber interpelado al TOMADOR otorgándole un plazo de cinco días para la regularización. Producido el secuestro, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho.

b) El DADOR podrá promover ejecución por el cobro del Canon que se hubiera devengado hasta el período íntegro en que se produjo el secuestro de los Bienes, con más intereses y una multa por incumplimiento Contractual equivalente al 15% del total de la suma exigible y pendiente de pago; podrá asimismo promover acción judicial por el cobro de los Cánones a vencer y obligaciones no vencidas, y las restantes que hubieren podido devengarse con causa en el incumplimiento del TOMADOR, hasta obtener el DADOR el resarcimiento íntegro de los daños y perjuicios sufridos.

d) O podrá el DADOR accionar por vía ejecutiva por el cobro de la totalidad del Canon no pagado y sus accesorios, y podrá en las condiciones previstas en el inciso b) del artículo 1249 del Código Civil y Comercial de la Nación reclamar judicialmente el secuestro de los Bienes.

12.3. El TOMADRO autoriza de forma expresa e irrevocable al DADOR a percibir todas las sumas establecidas en la presente cláusula, por el procedimiento establecido en la cláusula 5 del presente. El TOMADOR renuncia expresamente a cuestionar el derecho del DADOR a percibir judicialmente las sumas establecidas en la presente cláusula.

13. Cláusula Penal.

13.1. En todos los casos en que así lo prevé el Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación y el Contrato, el DADOR se encuentra habilitado para exigir la devolución de los Bienes, ya sea que éstos se encuentren en poder del TOMADOR o terceros.

13.2. En todos los casos que el TOMADOR deba entregar los Bienes al DADOR, deberá efectivizarla en el domicilio constituido por el DADOR a los efectos del Contrato o en el lugar indicado por este en el plazo de 1 (un) día hábil a partir de la recepción de notificación fehaciente por parte del DADOR.

13.3. El TOMADOR reconoce y manifiesta expresamente tener conocimiento que, en caso de que retenga los Bienes, será considerado incurso en el delito de apropiación indebida de bienes ajenos y se compromete, en su caso, a informar sobre tal circunstancia a las personas que impidan la restitución de los bienes, ya sean sus dependientes, representantes o terceros, que resultarán pasibles de las acciones penales que eventualmente se inicien, sin perjuicio de lo cual el DADOR podrá ejercer las acciones civiles y comerciales que correspondan.

13.4. Las Partes expresamente pactan que, en caso de mora en el cumplimiento de la obligación de devolución de los Bienes, el DADOR, podrá aplicar una cláusula penal por cada día de retraso equivalente al doble del canon diario correspondiente al último canon devengado. A tales fines el canon diario resultará de dividir el canon por la cantidad de días comprendidos en el Período que le corresponda.

14. Mora. Intereses.

14.1. La mora del TOMADOR en el pago de cualquier obligación será automática produciéndose de pleno derecho por el mero vencimiento de los plazos pactados. En caso de mora, el DADOR tendrá derecho a percibir sobre todas las sumas adeudadas, intereses compensatorios y punitivos conforme lo dispuesto en las Condiciones Particulares.

14.2. El TOMADOR reconoce expresamente e irrevocablemente que el DADOR podrá, a su sólo arbitrio, capitalizar los intereses devengados e impagos por períodos mensuales.

15. Ejercicio anticipado de la Opción de Compra.

8.1. El TOMADOR tendrá derecho a ejercer la Opción de Compra de los Bienes en forma anticipada condicionado a que. (i) hubiesen transcurrido las tres cuartas partes del plazo estipulado en el presente Contrato; (ii) hubiese abonado todos los Cánones que haya devengado el presente Contrato hasta la fecha de ejercicio de la Opción de Compra anticipada; (iii) estuviesen cumplidas todas las obligaciones contractuales; (iv) notifique al DADOR por medio fehaciente con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos a la fecha de ejercicio anticipado de la Opción de Compra, la que deberá coincidir con el vencimiento de uno de los Cánones; (v) el pago del Valor Residual deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento del plazo mencionado en el punto (iv), debiendo verificarse el respectivo pago el anterior día hábil bancario; (vi) el importe denominado el "Valor Opción de Compra Anticipado" será igual al valor actual de los Cánones a vencer desde la fecha a ejercer la Opción de Compra anticipada hasta el vencimiento del Contrato, más el valor actual del valor de la Opción de Compra, descontados, a la fecha de la Opción de Compra anticipada, a la tasa de interés, efectiva mensual, fijada en las Condiciones Particulares, según la siguiente fórmula:

$$VOCA = C_1 + \frac{C_2}{(1+i)^1} + \frac{C_3}{(1+i)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+i)^{n-1}} + \frac{VR}{(1+i)^n}$$

En donde:

VOCA: Valor Opción de Compra Anticipado

C1: Valor del Canon al momento de ejercer la Opción de Compra.

C2: Valor del siguiente Canon.

....: expresión análoga a las anteriores para los siguientes Cánones.

Cn: el último Canon del Contrato.

n: la cantidad de períodos que faltan para terminar el plazo de duración del Contrato.

i: tasa de interés periódica equivalente a la que se establece en las Condiciones Particulares.

VR: valor de la Opción de Compra establecido de acuerdo a la Cláusula 11.4.

8.2. El "Valor Opción de Compra Anticipado" no incluye el Impuesto al Valor Agregado, el que será adicionado a dicho importe.

8.3. Hasta la fecha del efectivo pago del valor de la Opción de Compra continuará vigente la obligación del pago del Canon.

16. Inexistencia de reconducción tácita.

Ninguna circunstancia de hecho o derecho dará lugar a interpretar que se pudiera producir tácita reconducción de este Contrato.

17. Ejercicio de los derechos y acciones contractuales.

17.1. El TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable que el DADOR realice el trámite pertinente para inscribir la cancelación del Contrato en el registro respectivo.

17.2. La omisión temporal del DADOR en el ejercicio de sus derechos o acciones legales derivadas de este Contrato, en modo alguno podrá ser invocada por el TOMADOR como una renuncia total o parcial de tales derechos y acciones, ni será interpretada como consentimiento tácito de los eventuales incumplimientos incurridos por el TOMADOR, ni su ejercicio parcial por el DADOR le impedirá cumplimentarlos con posterioridad.

18. Inexistencia de reconducción tácita.

18.1. El DADOR podrá ceder total o parcialmente el presente Contrato, sin necesidad de notificación alguna al TOMADOR, conforme los artículos 1614 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, salvo la notificación por escrito de la modificación del domicilio de pago, en su caso. A tales efectos no resultará necesario transmitir el dominio de los Bienes, pudiendo transmitir total o parcialmente sus derechos sobre el Canon y la Opción de Compra. En este último supuesto, el DADOR quedará vinculado al TOMADOR como parte del Contrato, sin perjuicio que el tercero cesionario del crédito por Canon u Opción de compra ejerza los derechos que eventualmente le correspondan con arreglo al Contrato de cesión.

18.2. El DADOR se reserva los restantes derechos establecidos en el artículo 1247 del Código Civil y Comercial de la Nación.

18.3. Asimismo, el DADOR podrá dar en prenda los créditos actuales y/o futuros, y todo privilegio, derecho accesorio y/o garantías reales o personales, propias o de terceros, actuales y/o futuras, que haya recibido y/o vaya a recibir en el futuro del TOMADOR, en virtud del Contrato. Todo ello, sin necesidad de notificación alguna al TOMADOR y con similares efectos a los indicados para el caso de la cesión.

19. Quiebra y concurso.

19.1. La autoliquidación, liquidación judicial y/o concurso preventivo y/o quiebra del DADOR no afectará el cumplimiento del presente Contrato.

19.2. La quiebra del TOMADOR dará lugar a la aplicación del plazo de treinta (30) días previsto en la Ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras o la que en el futuro la reemplace, para que el Juez resuelva la continuidad o no del Contrato. Vencido dicho plazo sin pronunciación al respecto, el presente Contrato quedará resuelto de pleno derecho y los Bienes deberán ser entregados al DADOR sin más trámite.

En caso de continuación del Contrato se aplicarán todas sus condiciones en su integridad. Si se pretendiere introducir unilateralmente alguna variación a lo pactado por la presente tal eventualidad será considerada como causal de resolución.

20. Domicilios. Jurisdicción.

20.1. A todos los efectos judiciales o extrajudiciales, las partes constituyen su domicilio en los lugares indicados ut supra, el DADOR, y en las Condiciones Particulares, el TOMADOR, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales salvo que por notificación fehaciente se notificara la constitución de un nuevo domicilio a tales efectos dentro de la República Argentina.

20.2. A todos los efectos de este Contrato las partes se someten a la competencia de los Tribunales Nacionales de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

21. Términos y Condiciones Generales.

21.1. Los términos de estas Condiciones Generales regirán el Contrato salvo que fueran modificadas en las cláusulas de las Condiciones Particulares.

21.2. El TOMADOR expresa su consentimiento para que sus datos personales sean utilizados por el DADOR con fines de procesar su solicitud de suscripción del presente contrato y adicionalmente, presta su consentimiento para que dichos datos personales sean compartidos con terceros con el fin de remitirle información relacionada con productos y/o servicios complementarios y/o conexos al presente contrato.

21.3. La omisión del DADOR de exigir al TOMADOR el estricto cumplimiento de cualquier obligación bajo el presente, así como la dispensa por escrito del DADOR respecto de alguna de las disposiciones del presente, no deberá interpretarse como un consentimiento o dispensa de cualquier otro incumplimiento de dicha obligación o de cualquier otra obligación bajo el presente.

22. Condiciones Particulares Relacionadas.

A todo evento queda establecido que las presentes Condiciones Generales se relacionan de tal modo con las Condiciones Particulares N° 10469 del 21 de Abril de 2017, que ambas conforman en su conjunto el Contrato de Leasing.

Leído que fuera, en prueba de conformidad y aceptación se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse

Sr. Apoderado de Provincia Leasing S.A., Sr. Leonardo Alberto Scoccimarro

Sr. Apoderado de Provincia Leasing S.A., Sr. Leonardo Vega

CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO
Condiciones Particulares (MPbadlarPri)

CONTRATO N° 0010469PLP000

1. Lugar y Fecha celebración del Contrato: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Abril de 2017.
2. Apoderados DADOR: Sres. Scoccimarro Leonardo Alberto DNI N°: 13.295.153, Vega Leonardo DNI N° : 22.403.360
3. TOMADOR: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Domicilio Especialmente Constituido: Calle 9 de Julio 526, Ciudad de San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES.

Casilla de mail: gposse@sanisidro.gov.ar

Representante/s/apoderado/s: el Señor Posse Angel Gustavo DNI N°: 16.345.447; en su carácter de Intendente

4. Bienes: Luminaria_SANSI_CO830 PR_40W Led
Cantidad: 2000 unidades
Datos del Vendedor determinado por el TOMADOR: SWITCH GREEN S.A.
Domicilio de Radicación del Bien: Calle Av. Centenario 77, Ciudad de San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES.

5. Plazo Contrato: 36 meses.

6. Canon
Fecha de Pago y valor del primer canon: Se pagará en la Fecha de Inicio y su valor será de \$ 202.790,45 (Pesos Doscientos Dos Mil Setecientos Noventa con 45/100 ctvos.).
Valor de los cánones siguientes: 2 de 36 cánones de \$ 202.790,45 (Pesos Doscientos Dos Mil Setecientos Noventa con 45/100 ctvos.) períodos Mensuales.

Tasa Base. 19,847200 % anual.

Valor Base: 2,27.

Tipo de Cambio: No corresponde.

EL TOMADOR manifiesta expresamente conocer y aceptar que: (i) La FACTURA PROFORMA presentada por el TOMADOR detalla el bien solicitado a un “precio” que se encuentra sujeto a modificación por parte del Vendedor, configurando éste un valor abierto hasta el momento de la facturación. En consecuencia, el Precio Final del bien solicitado será el que facture el Vendedor al DADOR. Toda vez que ello ocurra, el TOMADOR autoriza y consiente de modo irrevocable que todos y cada uno de los términos del contrato que se vean afectados por aumento de precio que surjan con la Facturación del Vendedor quedarán automáticamente modificados, quedando obligado EL TOMADOR al pago del canon adicional, de conformidad con las cláusulas 10.3, 10.4, y 8.w de Condiciones Generales.

(ii) Asimismo, toda vez que se tome conocimiento de la acreditación en la cuenta del DADOR de los importes correspondientes al Anticipo- Depósito en Garantía y Gastos iniciales inherentes a la formalización del presente Contrato, el DADOR emitirá la correspondiente Orden de Compra, no siendo responsable el DADOR por la demora en la Facturación por parte del Vendedor, de conformidad con la cláusula 1.6. y Ccdtes. de Condiciónes Generales.

(iii) Remitida la factura por parte del Vendedor con el precio que en ésta se hubiera fijado, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 1.2 de Condiciones Generales relacionadas, será abonada por el DADOR dentro de los 10 días hábiles siguientes de recepcionada en sus oficinas, quedando los mayores costos en el precio del bien y los mayores costos financieros que se puedan producir por la demora en la entrega del bien a cargo del TOMADOR, como así los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional, aranceles, y gastos de cualquier naturaleza que en la actualidad o en el futuro correspondiere abonar con motivo de la mencionada factura de compra del bien.

(iv) La eventual anulación y/o rescisión del presente Contrato, ya sea por los incumplimientos previstos en éste y/o a solicitud del TOMADOR, conforme lo expuesto precedentemente, no generará para el TOMADOR el derecho a reclamar el reembolso de los importes abonados, los cuales quedarán íntegramente a favor del DADOR.

(v) No devengarán intereses los importes que se depositen como adelanto por los gastos que se presupuesten en oportunidad de la aplicación de la cláusula 11.1 de las Condiciones Generales.

Gastos ordinarios de administración de Contrato: El tomador abonará al Dador, conjuntamente con el valor de los cánones, a partir del 2º -inclusive- y hasta el vencimiento del último canon, una suma equivalente al 0.08% del costo total de adquisición del bien detallado en cláusula 4 del presente no encontrándose incluidos dentro de este concepto la comisión contractual, gastos por firma e inscripción, ni los previstos en la cláusula 10 de Condiciones Generales y concordantes.

Tasas por Mora: Conforme lo dispuesto en la Cláusula 14.1 de las Condiciones Generales: Intereses Compensatorios: Tasa Badlar Privada; Intereses Punitivos: Sumatoria de la Tasa Badlar Privada + 15 puntos porcentuales.

7. Procedimiento para el pago: El TOMADOR autoriza y consiente de modo expreso e irrevocable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante el “BPBA”) debite, en la fecha estipulada en la cláusula 4.1. de Condiciones Generales, y/o con posterioridad, a pedido del DADOR, de la cuenta del TOMADOR N° 61417/3 –radicada en la Sucursal 5096- de la Entidad Bancaria BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES CBU N° 0140028101509606141737, o la que en el futuro la reemplace, los importes necesarios para el pago del canon y toda otra suma debida en razón de este contrato, transfiriéndolos a la cuenta que el DADOR le indique radicada en la Casa Central del BPBA. Toda vez que en la cuenta corriente del TOMADOR no existiesen fondos suficientes, o los mismos fueran insuficientes para cumplimentar el pago del canon y toda otra suma debida, el BPBA, a solicitud del DADOR, podrá indistintamente y sin previo aviso al TOMADOR: a) efectuar el débito por el total en cualquier momento; b) efectuar débitos parciales sucesivos, hasta completar el importe necesario para el pago.

8. Plazo para la entrega de los Bienes: Conforme condiciones de venta del Proveedor seleccionado por el Tomador, condiciones conocidas y aceptadas por el Tomador. Consecuentemente, el DADOR no asume responsabilidad alguna por las demoras o la falta de realización de cualquiera de los actos tendientes a la adquisición del Bien que sean atribuibles a circunstancias ajenas a la voluntad del Dador, renunciando expresamente el TOMADOR a toda acción judicial contra el DADOR derivada de dicha falta de entrega o demora en la entrega. Vencido el plazo de entrega

previsto por el Vendedor, o agotado el plazo fijado en la cláusula 7.14 de las Condiciones Generales, el DADOR estará facultado para disponer la rescisión del Contrato, lo que deberá notificar al TOMADOR por medio fehaciente al domicilio fijado en el mismo. En tal caso, el TOMADOR consiente que el DADOR perciba en su totalidad la comisión acordada en el Art. 15, a) del presente y la suma necesaria para la cancelación de los Gastos Iniciales incurridos como penalidad por la frustración del negocio por razones ajenas al DADOR, en la forma prevista en la cláusula 12. En caso de falta de recepción de los Bienes en el plazo indicado en la cláusula 7.14 por causa imputable al TOMADOR, se producirá la resolución de pleno derecho de este Contrato, lo que deberá ser notificado al TOMADOR por medio fehaciente debiendo en tal caso el TOMADOR restituir toda suma que haya pagado el DADOR derivada del presente Contrato.

9. Seguimiento Satelital: El Tomador autoriza y consiente de modo irrevocable que el Dador proceda, por si o a través de terceros, a la instalación del dispositivo de seguimiento satelital en el/los Bien/es objeto del presente contrato, cuando estime corresponder, determinando en su caso, la empresa que prestará el servicio, en adelante el “Seguidor”, quedando convenido que: 1) Provincia Leasing S.A. como titular de las unidades, tendrá derecho a operar el sistema, ya sea para consultar como para bloquear los equipos cuando lo crea conveniente, 2) el Tomador no podrá cancelar el servicio ni desinstalar los equipos de rastreo sin la previa autorización de Provincia Leasing S.A. Si fuese el Seguidor el que decidiera dicha cancelación, el Tomador deberá comunicarlo a Provincia Leasing S.A. de inmediato a efectos de su reemplazo, todo ello en el marco de lo dispuesto en las condiciones generales de este contrato.

10. Valor Opción de Compra: \$ 153.718,80 (Pesos Ciento Cincuenta y Tres Mil Setecientos Dieciocho con 80/100 ctvos.).

11. Tasa descuento para calcular Valor de Opción de Compra Anticipada: 0,0300%.

12. Ordenanza: El presente se formaliza ad referéndum de MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, por la cual se disponga la aprobación del íntegro texto del mismo. Consecuentemente, las Partes fijan el plazo de sesenta (60) días corridos, contados a partir del día de la fecha, para que el TOMADOR cumpla con la obligación de presentar copia certificada del Decreto promulgando la Ordenanza, caso contrario el DADOR tendrá derecho a lo establecido en los puntos b), c) y d) de la cláusula 7.12. de las Condiciones Generales.

13. El TOMADOR se compromete a: a) Contratar la cobertura de riesgos del Bien con Provincia Seguros S.A., (en adelante el “Asegurador”), y entregará en la Fecha de Inicio la póliza endosada a favor del DADOR. La entrega de la póliza, debidamente endosada, es condición ineludible para la simultánea entrega de los Bienes al TOMADOR. Asimismo, el TOMADOR se compromete a mantener los Bienes asegurados durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de compra fijada en la cláusula 11.4 y se hayan realizado todos los trámites para la transmisión de propiedad de los Bienes y/o cancelación registral del Contrato o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos de las pólizas que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, asumiendo el TOMADOR todos los riesgos no cubiertos por el seguro, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.6).

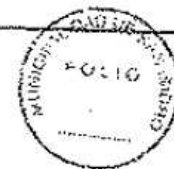
14. Gastos iniciales. A la firma del presente el Tomador deberá abonar al Dador los siguientes conceptos:

s) Gastos por firma e inscripción: El tomador abonará al Dador, los gravámenes e impuestos que pudieran corresponder al igual que todas las demás cargas, honorarios y gastos de inscripciones, patentes y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia de la formalización e inscripción del presente contrato que el Dador le facture al Tomador.

t) Comisión contractual: El tomador abonará al Dador, por única vez, una suma equivalente al 2.80% del costo total de adquisición del bien detallado en cláusula 4 del presente.

15. Condiciones Generales Relacionadas: A todo evento queda establecido que las presentes Condiciones Particulares se relacionan de tal modo con las Condiciones Generales N° 10469 del 21 de Abril de 2017 que ambas conforman en su conjunto el Contrato de Leasing.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Leonardo Alberto Scoccimarro Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Sr. Leonardo Vega



ANEXO 1



1. Se debe pagar el importe de la factura en el momento de la entrega de la luminaria.
2. Se debe pagar en el momento de la entrega de la luminaria.
3. Se debe pagar en el momento de la entrega de la luminaria.
4. Se debe pagar en el momento de la entrega de la luminaria.

San Isidro, 10 de Abril de 2017

PROFORMA

PROVINCIA LBASING S.A.

TOMADOR: Municipalidad de San Isidro

Secretaría de Servicios Públicos

Av. Centenario 77 - San Isidro, Buenos Aires.

Unidades	Producto	Descripción	\$ Unitario	SubTotal
2.000	LED	Marca SANSI - C0830-PR-40W	\$3.100,00	\$6.200.000

Incluye IVA.

Garantía: 60 meses por defecto de fabricación. Reemplazo total de la luminaria.

Forma de Pago: vía Provincia Leasing S.A. / Proveedor Municipal 13.497 / CUIT 30-71530091-1

Plazo de Entrega: 45 - 60 días.

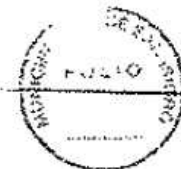
Lugar de Entrega: en el depósito de Espacios Públicos - San Isidro.

Rodrigo Javier Rodríguez
Director



switch-green.com

ANEXO 1



C0830-PR-40W Cobra-head LED Street Light www.samsitech.com Shanghai Samsi Electronic Engineering Co., Ltd.

Overview

C0830-PR-40W LED Street Light is based on the latest and high efficiency LED technology. It features an unique mechanical design and patented heat sink system, its light plate can be changed and upgraded easily, which makes it convenient for installation and maintenance.

Features

- *Free from lead, mercury and friendly to the environment
- *Patented heat sink system: independent Prol Heat Sink
- *High Efficiency, Low light decay, Long Life span
- *Secondary Optical Design for Projects
- *Intelligent controlling and dimmable
- *Compact design and easy to install
- *Elegant Design

Applications

- * Street, Road, Highway
- * Parking lot
- * Square
- * Factory
- * School



Mechanical Specification

- * Body Color: White/Black/Silver
- * Housing Material: Die-cast Aluminum
- * Enclosure Material: Aluminum
- * Protection: IP66
- * Life Time: 150000 hrs (mean maintenance factor 70% (at 25°C))
- * Tilt: -15° to 0° or 0° to 15° (adapter optional)

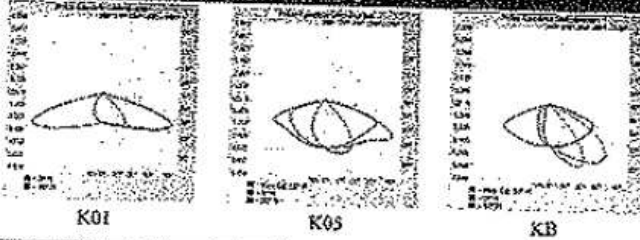
Electrical Specification

- * Power Input: 85-265VAC 50/60Hz
- * Power factor: ≥ 0.95
- * THD: < 15% at full load
- * LED module: Replaceable
- * Luminous Flux: 4800 lm
- * CCT: 4000K/5000K
- * CRI: Ra>70
- * Dimmable: Option
- * Surge protection: 10KV
- * Insulation class: I

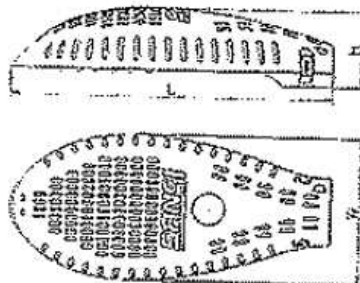
Operating Environment

- * Operating temperature: -40°C ~ +55°C
- * Operating humidity: 10% ~ 95% RH

Optical Diagram



Dimensions and Specification



L=605mm W=279mm H=145.5mm

Production Type	LED	Wattage (W)	Current (mA)	Height (kg)
C0830-PR-40W	15	40	350	4.2

CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO
Condiciones Particulares (MPbadlarPri)

CONTRATO N° 0010470PLP000

1. Lugar y Fecha celebración del Contrato: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Abril de 2017.
2. Apoderados DADOR: Sres. Scoccimarro Leonardo Alberto DNI N°: 13.295.153, Vega Leonardo DNI N° : 22.403.360
3. TOMADOR: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Domicilio Especialmente Constituido: Calle 9 de Julio 526, Ciudad de San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES.

Casilla de mail: gposse@sanisidro.gov.ar

Representante/s/apoderado/s: el Señor Posse Angel Gustavo DNI N°: 16.345.447; en su carácter de Intendente

4. Bienes: Luminaria_SANSI_C0830 PR_60W led Fotocélula
Cantidad: 5000 unidades
Datos del Vendedor determinado por el TOMADOR: SWITCH GREEN S.A.
Domicilio de Radicación del Bien: Calle Av. Centenario 77, Ciudad de San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES.

5. Plazo Contrato: 36 meses.

6. Canon
Fecha de Pago y valor del primer canon: Se pagará en la Fecha de Inicio y su valor será de \$ 680.002,37 (Pesos Seiscientos Ochenta Mil Dos con 37/100 ctvos.).
Valor de los cánones siguientes: 2 de 36 cánones de \$ 680.002,37 (Pesos Seiscientos Ochenta Mil Dos con 37/100 ctvos.) períodos Mensuales.

Tasa Base. 19,847200 % anual.

Valor Base: 2,27.

Tipo de Cambio: No corresponde.

EL TOMADOR manifiesta expresamente conocer y aceptar que: (i) La FACTURA PROFORMA presentada por el TOMADOR detalla el bien solicitado a un “precio” que se encuentra sujeto a modificación por parte del Vendedor, configurando éste un valor abierto hasta el momento de la facturación. En consecuencia, el Precio Final del bien solicitado será el que facture el Vendedor al DADOR. Toda vez que ello ocurra, el TOMADOR autoriza y consiente de modo irrevocable que todos y cada uno de los términos del contrato que se vean afectados por aumento de precio que surjan con la Facturación del Vendedor quedarán automáticamente modificados, quedando obligado EL TOMADOR al pago del canon adicional, de conformidad con las cláusulas 10.3, 10.4, y 8.w de Condiciones Generales.

(ii) Asimismo, toda vez que se tome conocimiento de la acreditación en la cuenta del DADOR de los importes correspondientes al Anticipo- Depósito en Garantía y Gastos iniciales inherentes a la formalización del presente Contrato, el DADOR emitirá la correspondiente Orden de Compra, no siendo responsable el DADOR por la demora en la Facturación por parte del Vendedor, de conformidad con la cláusula 1.6. y Ccdtes. de Condiciónes Generales.

(iii) Remitida la factura por parte del Vendedor con el precio que en ésta se hubiera fijado, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 1.2 de Condiciones Generales relacionadas, será abonada por el DADOR dentro de los 10 días hábiles siguientes de recepcionada en sus oficinas, quedando los mayores costos en el precio del bien y los mayores costos financieros que se puedan producir por la demora en la entrega del bien a cargo del TOMADOR, como así los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional, aranceles, y gastos de cualquier naturaleza que en la actualidad o en el futuro correspondiere abonar con motivo de la mencionada factura de compra del bien.

(iv) La eventual anulación y/o rescisión del presente Contrato, ya sea por los incumplimientos previstos en éste y/o a solicitud del TOMADOR, conforme lo expuesto precedentemente, no generará para el TOMADOR el derecho a reclamar el reembolso de los importes abonados, los cuales quedarán íntegramente a favor del DADOR.

(v) No devengarán intereses los importes que se depositen como adelanto por los gastos que se presupuesten en oportunidad de la aplicación de la cláusula 11.1 de las Condiciones Generales.

Gastos ordinarios de administración de Contrato: El tomador abonará al Dador, conjuntamente con el valor de los cánones, a partir del 2º -inclusive- y hasta el vencimiento del último canon, una suma equivalente al 0.08% del costo total de adquisición del bien detallado en cláusula 4 del presente no encontrándose incluidos dentro de este concepto la comisión contractual, gastos por firma e inscripción, ni los previstos en la cláusula 10 de Condiciones Generales y concordantes.

Tasas por Mora: Conforme lo dispuesto en la Cláusula 14.1 de las Condiciones Generales: Intereses Compensatorios: Tasa Badlar Privada; Intereses Punitivos: Sumatoria de la Tasa Badlar Privada + 15 puntos porcentuales.

7. Procedimiento para el pago: El TOMADOR autoriza y consiente de modo expreso e irrevocable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante el “BPBA”) debite, en la fecha estipulada en la cláusula 4.1. de Condiciones Generales, y/o con posterioridad, a pedido del DADOR, de la cuenta del TOMADOR N° 61417/3 –radicada en la Sucursal 5096- de la Entidad Bancaria BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES CBU N° 0140028101509606141737, o la que en el futuro la reemplace, los importes necesarios para el pago del canon y toda otra suma debida en razón de este contrato, transfiriéndolos a la cuenta que el DADOR le indique radicada en la Casa Central del BPBA. Toda vez que en la cuenta corriente del TOMADOR no existiesen fondos suficientes, o los mismos fueran insuficientes para cumplimentar el pago del canon y toda otra suma debida, el BPBA, a solicitud del DADOR, podrá indistintamente y sin previo aviso al TOMADOR: a) efectuar el débito por el total en cualquier momento; b) efectuar débitos parciales sucesivos, hasta completar el importe necesario para el pago.

8. Plazo para la entrega de los Bienes: Conforme condiciones de venta del Proveedor seleccionado por el Tomador, condiciones conocidas y aceptadas por el Tomador. Consecuentemente, el DADOR no asume responsabilidad alguna por las demoras o la falta de realización de cualquiera de los actos tendientes a la adquisición del Bien que sean atribuibles a circunstancias ajenas a la voluntad del Dador, renunciando expresamente el TOMADOR a toda acción judicial contra el DADOR derivada de dicha falta de entrega o demora en la entrega. Vencido el plazo de entrega

previsto por el Vendedor, o agotado el plazo fijado en la cláusula 7.14 de las Condiciones Generales, el DADOR estará facultado para disponer la rescisión del Contrato, lo que deberá notificar al TOMADOR por medio fehaciente al domicilio fijado en el mismo. En tal caso, el TOMADOR consiente que el DADOR perciba en su totalidad la comisión acordada en el Art. 15, a) del presente y la suma necesaria para la cancelación de los Gastos Iniciales incurridos como penalidad por la frustración del negocio por razones ajenas al DADOR, en la forma prevista en la cláusula 12. En caso de falta de recepción de los Bienes en el plazo indicado en la cláusula 7.14 por causa imputable al TOMADOR, se producirá la resolución de pleno derecho de este Contrato, lo que deberá ser notificado al TOMADOR por medio fehaciente debiendo en tal caso el TOMADOR restituir toda suma que haya pagado el DADOR derivada del presente Contrato.

9. Seguimiento Satelital: El Tomador autoriza y consiente de modo irrevocable que el Dador proceda, por si o a través de terceros, a la instalación del dispositivo de seguimiento satelital en el/los Bien/es objeto del presente contrato, cuando estime corresponder, determinando en su caso, la empresa que prestará el servicio, en adelante el “Seguidor”, quedando convenido que: 1) Provincia Leasing S.A. como titular de las unidades, tendrá derecho a operar el sistema, ya sea para consultar como para bloquear los equipos cuando lo crea conveniente, 2) el Tomador no podrá cancelar el servicio ni desinstalar los equipos de rastreo sin la previa autorización de Provincia Leasing S.A. Si fuese el Seguidor el que decidiera dicha cancelación, el Tomador deberá comunicarlo a Provincia Leasing S.A. de inmediato a efectos de su reemplazo, todo ello en el marco de lo dispuesto en las condiciones generales de este contrato.

10. Valor Opción de Compra: \$ 515.454,00 (Pesos Quinientos Quince Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro con 00/100 ctvos.).

11. Tasa descuento para calcular Valor de Opción de Compra Anticipada: 0,0300%.

12. Ordenanza: El presente se formaliza ad referéndum de MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, por la cual se disponga la aprobación del íntegro texto del mismo. Consecuentemente, las Partes fijan el plazo de sesenta (60) días corridos, contados a partir del día de la fecha, para que el TOMADOR cumpla con la obligación de presentar copia certificada del Decreto promulgando la Ordenanza, caso contrario el DADOR tendrá derecho a lo establecido en los puntos b), c) y d) de la cláusula 7.12. de las Condiciones Generales.

13. El TOMADOR se compromete a: a) Contratar la cobertura de riesgos del Bien con Provincia Seguros S.A., (en adelante el “Asegurador”), y entregará en la Fecha de Inicio la póliza endosada a favor del DADOR. La entrega de la póliza, debidamente endosada, es condición ineludible para la simultánea entrega de los Bienes al TOMADOR. Asimismo, el TOMADOR se compromete a mantener los Bienes asegurados durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de compra fijada en la cláusula 11.4 y se hayan realizado todos los trámites para la transmisión de propiedad de los Bienes y/o cancelación registral del Contrato o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos de las pólizas que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, asumiendo el TOMADOR todos los riesgos no cubiertos por el seguro, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.6).

14. Gastos iniciales. A la firma del presente el Tomador deberá abonar al Dador los siguientes conceptos:

u) Gastos por firma e inscripción: El tomador abonará al Dador, los gravámenes e impuestos que pudieran corresponder al igual que todas las demás cargas, honorarios y gastos de inscripciones, patentes y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia de la formalización e inscripción del presente contrato que el Dador le facture al Tomador.

v) Comisión contractual: El tomador abonará al Dador, por única vez, una suma equivalente al 2.80% del costo total de adquisición del bien detallado en cláusula 4 del presente.

15. Condiciones Generales Relacionadas: A todo evento queda establecido que las presentes Condiciones Particulares se relacionan de tal modo con las Condiciones Generales N° 10470 del 21 de Abril de 2017 que ambas conforman en su conjunto el Contrato de Leasing.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Leonardo Alberto Scoccimarro Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Sr. Leonardo Vega

ANEXO 1



20. Proveedor: Provincia de San Isidro
21. Fecha: 10/04/2017
22. Proveedor: Provincia de San Isidro
23. Proveedor: Provincia de San Isidro

San Isidro, 10 de Abril de 2017

PROFORMA

PROVINCIA LEASING S.A.

TOMADOR: Municipalidad de San Isidro

Secretaría de Servicios Públicos

Av. Centenario 77 - San Isidro, Buenos Aires.

Unidades	Producto	Descripción	\$ Unitario	SubTotal
5.000	LED	Marca SANSI - C0830-PR-60W, fotocélula	\$4.158,00	\$20.790.000

Incluye IVA.

Garantía: 60 meses por defecto de fabricación. Reemplazo total de la luminaria.

Forma de Pago: vía Provincia Leasing S.A. / Proveedor Municipal 13.497 / CUIT 30-71530091-1

Plazo de Entrega: 45 - 60 días.

Lugar de Entrega: en el depósito de Espacios Públicos - San Isidro.


Rodrigo Javier Rodríguez
Director









ANEXO 1





C0830-PR-60W
Cobra-head LED Street Light

www.sansitech.com
Shanghai Sansi Electronic Engineering Co., Ltd.

Overview

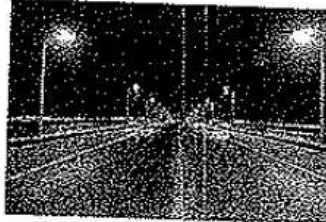
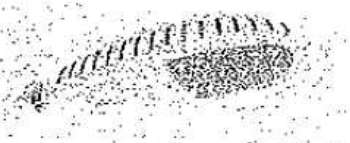
C0830-PR-60W LED Street Light is based on the latest and high efficiency LED technology. It features an unique mechanical design and patented heat sink system. Its light plate can be changed and upgraded easily, which makes it convenient for installation and maintenance.

Features

- * Free from lead, mercury and friendly to the environment
- * Patented heat sink system: independent Fixed Heat Sink
- * High Efficiency, Low light decay, Long Life span
- * Secondary Optical Design for Projects
- * Intelligent controlling and dimmable
- * Compact design and easy to install
- * Elegant Design

Applications

- Street, Road, Highway
- Parking lot
- Square
- Factory
- School

Mechanical Specification

- Body Color: white/Bronze/Silver
- Housing Material: Die-cast Aluminum
- Enclosure Material: Aluminum
- Protection: IP66
- Life Time: 150000 hrs (mean maintenance factor 70% (at 25°C))
- Tilt: -15° to 0° or 0° to 15° (adapter optional)

Electrical Specification

- Power Input: 50-505VAC 50/60Hz
- Power factor: ≥ 0.95
- THD < 15% at full load
- LED module: Replaceable
- Luminous Flux: 7200 lm
- CCT: 4000K/5000K
- CRI: Ra>70
- Dimmable: Option
- Surge protection: 10kV
- Insulation: class I

Operating Environment

- Operating temperature: -40°C ~ +55 °C
- Operating humidity: 10% ~ 95% RH

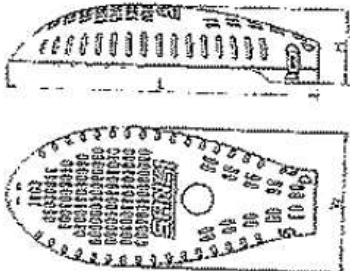
Optical Diagram





K01 K05 KB

Dimensions and Specification



Production Type	LED	Wattage (W)	Current (mA)	Weight (Kg)
C0830-PR-60W	22	60	850	4.4

L = 605mm W = 279mm H = 145.5mm

CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO

Condiciones Generales

En la Ciudad y la fecha indicados en las Condiciones Particulares, entre **PROVINCIA LEASING SOCIEDAD ANONIMA**, (en adelante el "DADOR"), con domicilio real y especialmente constituido a todos los efectos del presente en Carlos Pellegrini 91, 7° piso, de la Ciudad de Buenos Aires, representado por las personas identificadas en las Condiciones Particulares, en su carácter de apoderados, por una parte y por la otra la/s persona/s identificada/s en las Condiciones Particulares, así también como la/s persona/s cuyo carácter y datos constan en éstas, (en adelante el "TOMADOR"), individualmente denominados como "Parte" y en conjunto como "Partes",

SE CONVIENE

La formalización de este "CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO", (en adelante el "Contrato"), de conformidad con las normas establecidas en el Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación, y según las estipulaciones acordadas, enunciadas en las siguientes cláusulas y condiciones y en las Condiciones Particulares:

1. Objeto.

1.1. El DADOR da en Leasing al TOMADOR y éste se compromete a recibir de plena conformidad los Bienes, descriptos en las Condiciones Particulares, cuyas características son consignadas en el Anexo I del presente Contrato (en adelante, los "Bienes"), en las condiciones y por el plazo que se establecen en las siguientes cláusulas.

1.2. El TOMADOR solicita que los Bienes sean adquiridos por el DADOR al Vendedor indicado en las Condiciones Particulares (en adelante, el "Vendedor") y asume todos los riesgos que se ocasionen en la compra de los Bienes a dicho Vendedor. El DADOR no asume responsabilidad alguna relacionada con la obligación de saneamiento de los Bienes. El Vendedor no es parte del presente Contrato y sus responsabilidades según el Contrato de compraventa de los Bienes, no alterarán el vínculo entre las Partes ni la ejecución plena del Contrato.

1.3. El DADOR no asume compromiso por la entrega del bien, conforme artículos 1231 y 1232 del Código Civil y Comercial de la Nación.

1.4. La selección del Bien y del Vendedor ha sido realizada exclusivamente por el TOMADOR, quien ha verificado la razonabilidad y conveniencia del precio de venta de los Bienes que consta en la proforma respectiva, como así también ha verificado y consiente forma y condiciones de venta y entrega, garantías, eventual puesta en marcha y servicios relacionados, entre otros.

1.5. El TOMADOR deberá reclamar directamente al Vendedor todas las obligaciones asumidas por el Vendedor frente al DADOR que emergen del Contrato de compraventa, que es de su pleno conocimiento, sin que la existencia de tales reclamos y/o acciones impida de modo alguno al DADOR el ejercicio de todos los derechos emergentes del presente Contrato.

1.6. El TOMADOR, exclusivamente, ha elegido el Vendedor y ha solicitado al DADOR que adquiera del Vendedor los Bienes que son objeto del presente en función a sus características técnicas y aptitud para el final que están destinados, razón por la cual el DADOR no asume responsabilidad alguna por el Vendedor seleccionado y serán a cargo del TOMADOR todos los riesgos derivados del incumplimiento del Vendedor en la entrega de los documentos de compra y/o entrega del bien. Tampoco asume el DADOR responsabilidad alguna por: a) por la calidad de los Bienes; b) su naturaleza; c) por defectos de fabricación; d) por la existencia de repuestos, accesorios o elementos; e) por falla en el servicio técnico; f) por la aptitud de los Bienes para cumplir con el objeto específico al que se encuentran destinados; g) por cualquier otro hecho que eventualmente pudiere afectar a los Bienes o producirse por estos o por el uso que hiciere, tanto, el TOMADOR como terceros.

1.7. El DADOR designará al escribano y al gestor que deberán intervenir en los trámites y diligencias tendientes al perfeccionamiento del presente Contrato, así como también su inscripción en el Registro que corresponda.

2. Plazo del Leasing.

El plazo del presente Contrato es el fijado en las Condiciones Particulares, y se contará a partir de la Fecha de Inicio, conforme a lo definido en la Cláusula 7.5 y 7.9.

3. Canon mensual.

3.1. El canon será mensual (en adelante el "Canon"), y se devengará durante todo el plazo de duración del contrato.

3.2. El DADOR percibirá el primer canon en la fecha establecida en las Condiciones Particulares, que se tendrá como Día de Vencimiento, y su valor será la suma fijada en éstas.

3.3. El valor de los Cánones siguientes será el fijado en las Condiciones Particulares y estará sujeto a variación en función de la evolución de la tasa de interés nominal anual publicada por el Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días de plazo, de acuerdo a la información suministrada por la totalidad de los bancos privados con casas o filiales en la Capital Federal o en el Gran Buenos Aires (en adelante "Tasa BADLAR"), o la que posteriormente la reemplace (Tasa Testigo).

3.4. Las Partes acuerdan fijar como "Tasa Base" la establecida en las Condiciones Particulares. Dicha Tasa Base será comparada con el promedio de las Tasas BADLAR publicadas por el BCRA en el período comprendido entre el día quince (15) o anterior hábil del mes precedente y el del día dieciséis (16) o anterior hábil del segundo mes precedente, ambos a la Fecha de Vencimiento definido en la cláusula 4.1. (en adelante la "Tasa Vigente"). Al valor del Canon definido en la cláusula 3.3 se determinará teniendo en cuenta la fórmula cuya metodología se basa en el sistema de amortización francés aplicado sobre saldos restantes hasta la finalización del Contrato y teniendo en cuenta el valor de la Opción de Compra del Contrato establecido de acuerdo a la cláusula 11.4

3.5. El Canon no incluye el Impuesto al Valor Agregado, cuyo pago corresponderá al TOMADOR, el que será adicionado a dicho importe, así como, cualquier variación futura, en más o en menos, de la alícuota del referido impuesto.

4. Plazo para el pago del Canon.

4.1. El canon será pagadero por periodos adelantados, y el plazo improrrogable para que el TOMADOR pague al DADOR el importe del mismo; vencerá el día cinco (5) del mes que corresponda según la periodicidad de los pagos establecida en las Condiciones Particulares, o posterior hábil bancario en caso de resultar inhábil el último día del plazo fijado, (en adelante el "Día del Vencimiento").

4.2. Todos los pagos deberán efectuarse en el lugar y de conformidad al procedimiento acordado en las Condiciones Particulares del presente Contrato o en el lugar y por el procedimiento que en el futuro le informe el DADOR al TOMADOR siempre que las obligaciones asumidas por el TOMADOR se tornen de cumplimiento imposible respecto al domicilio y forma de pago acordadas originalmente en Condiciones Particulares.

4.3. Si la entrega de los Bienes objeto del Contrato se realizara dentro de los últimos siete días del mes, el Día del Vencimiento del segundo canon operará en el mes subsiguiente a dicho acto.

5. Procedimiento para el pago.

5.1. Para el pago del Canon y toda otra suma debida en razón de este Contrato, el TOMADOR autoriza y consiente de modo irrevocable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante el "Banco") debite, en la fecha estipulada en la Cláusula 4.1., a pedido del DADOR, de la cuenta bancaria del TOMADOR, cuyos datos están identificados en las Condiciones Particulares, o la que en el futuro la reemplace, el importe necesario para el pago, transfiriéndolo a la cuenta que el DADOR le indique, registrada en la Casa Central del mismo Banco.

5.2. Toda vez que en la cuenta corriente del TOMADOR no existiesen fondos suficientes, o los mismos fueran insuficientes para cumplimentar el pago del Canon, el Banco, a solicitud del DADOR, podrá indistintamente y sin previo aviso al TOMADOR:

ee) efectuar el débito por el total, generando saldo deudor en la cuenta;

ff) efectuar débitos parciales sucesivos, hasta completar el importe necesario para el pago; y

gg) el TOMADOR autoriza expresa e irrevocablemente al DADOR, a que el Banco retenga, antes de acreditar en cuenta del TOMADOR los fondos que le fueran asignados diariamente por la Provincia, correspondientes a la distribución de la Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales establecida por la Ley 10.559 y sus modificaciones, o el régimen de distribución que la sustituya o modifique en el futuro, los importes necesarios para cumplimentar el pago del Canon mensual, y toda otra suma debida en virtud del presente. Todo ello de conformidad a lo acordado entre el DADOR y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en el "Convenio Para el Pago de Obligaciones de las Municipalidades ante Provincia Leasing S.A.", suscripto oportunamente a estos efectos, que el TOMADOR manifiesta conocer y aceptar en todos sus términos y condiciones. Si en el futuro, el citado convenio fuere reemplazado el TOMADOR se compromete a aceptar todos los términos y condiciones del nuevo acuerdo.

5.3. Todo pago del modo indicado sólo se considerará efectivizado al momento del ingreso de los fondos suficientes en la cuenta del DADOR. Las constancias contables del Banco de los depósitos que comprendan la totalidad del Canon, u otros importes debidos por este Contrato, en cuenta corriente del DADOR serán suficientes recibos de pago.

5.4. Los eventuales ingresos parciales no surtirán efecto cancelatorio y se imputarán comenzando por los vencimientos más antiguos, percibidas por el DADOR, a: (i) comisiones; luego a (ii) gastos, incluidos seguros y honorarios; luego a (iii) impuestos; luego a (iv) intereses punitivos; luego a (v) diferencias de cambio; luego a (vi) las penalidades establecidas en este Contrato, en caso de corresponder, y (vii) de existir remanente, al Canon.

5.5. En todos los casos el TOMADOR será considerado en mora si: (i) a la fecha de vencimiento de cada una de las facturas emitidas por el DADOR con motivo de este Contrato, el importe de la misma no ha sido acreditado en las cuentas del DADOR mediante débito automático en cuenta; y (ii) de producirse el cierre de la cuenta en la cual se efectúa el débito, cualquiera fuere la causa o el motivo, sin que el TOMADOR haya informado fehacientemente al DADOR los datos de una nueva cuenta propia que la reemplace a tales efectos.

6. Devengamiento del Canon.

6.1. El Canon se devengará aún en los supuestos que: a) los Bienes no funcionen total o parcialmente, por desperfectos en su fabricación o diseño o por caso fortuito, fuerza mayor o vicios ocultos; b) los Bienes no respondan a la finalidad que tuvo en miras el TOMADOR al encargarle al DADOR la compra del bien al Vendedor seleccionado, exclusivamente, por el TOMADOR, c) cualquier otro supuesto, imputable o no, al TOMADOR.

6.2. En caso de robo, hurto o cualquier otra circunstancia o siniestro que produzca la pérdida o destrucción total o parcial de los Bienes, imputable o no al TOMADOR, que le impida o limite el uso de los Bienes conforme a su destino, el Canon continuará a cargo de éste hasta tanto el DADOR haya sido total, real e íntegramente indemnizado por la pérdida, sustracción o destrucción total o parcial de los Bienes.

7. Entrega de los Bienes.

7.1. Los Bienes se entregarán en leasing en el lugar que el DADOR designe, dentro del plazo fijado en las Condiciones Particulares.

7.2. El DADOR tiene derecho a individualizar los Bienes, colocando además de las identificaciones que ellos pudieren tener, una inscripción con su nombre, identificación que el TOMADOR se compromete a mantener.

7.3. El TOMADOR deberá recibir los Bienes de conformidad y sin reservas ni condicionamientos de ninguna naturaleza o especie alguna, en perfecto estado de funcionamiento, manifestando que los mismos corresponden al objeto del Contrato en el lugar que el DADOR indique dentro de las 48 horas de notificado a tal fin, suscribiendo un acta de recepción que deje constancia de haberlos recibido.

7.4. El acta de recepción será constancia suficiente de (a) que los Bienes fueron debidamente entregados y recibidos de conformidad por el TOMADOR en el lugar indicado; (b) que el TOMADOR los ha inspeccionado adecuadamente; (c) que los acepta a todos los efectos de este Contrato de leasing en buen estado, en funcionamiento, sin vicios ni defectos en su diseño y operatividad, libre de embargos, gravámenes o mejor derecho de terceros.

7.5. La fecha de emisión del acta de recepción firmada por el representante y/o persona autorizada el TOMADOR será suficiente para acreditar la fecha de entrega de los Bienes y se considerará fecha de entrada en vigencia del presente Contrato (en adelante, la "Fecha de Inicio").

7.6. El DADOR por intermedio del Vendedor de los Bienes o por sí, entregará al TOMADOR las garantías y demás documentación que amparen el buen funcionamiento de los Bienes y le transmitirá el ejercicio de todos los reclamos y/o gestiones derivadas de la garantía, respondiendo, el TOMADOR, ante el DADOR, por los perjuicios que sufrieren los Bienes motivadas el inadecuado uso de la documentación en cuestión.

7.7. El TOMADOR no podrá percibir sumas compensatorias por vicios o defectos del Bien, ni obtener del Vendedor de los Bienes algo distinto de la reparación del mismo, sin consentimiento previo del DADOR.

7.8. El TOMADOR no deberá recibir o retirar los Bienes sin contar con la notificación que a tal fin le cursará el DADOR la cual en ningún caso será cursada con anterioridad a que los Bienes estén asegurados.

7.9. Si el TOMADOR se negare a suscribir el acta de recepción indicada en 7.3., será suficiente a efectos de acreditar tal extremo, la fecha que resulte del acta notarial en la que conste la efectiva entrega de los Bienes al TOMADOR, siendo los gastos que se ocasionen a cargo de éste. La entrega se tendrá por perfeccionada y se considerará Fecha de Inicio.

7.10. Todos los gastos ocasionados por el retiro, traslado y radicación de los Bienes serán a exclusivo cargo del TOMADOR, e igualmente todos los derechos de habilitación y funcionamiento. Consecuentemente queda facultado el DADOR para adicionar y facturar, sin previo aviso, los importes que el mismo hubiere abonado por estos conceptos.

7.11. El TOMADOR también asume los riesgos de la recepción y se responsabiliza de los defectos y vicios, ocultos o no, y por cualquier otro inconveniente que presenten en todo tiempo de los Bienes, serán los perjuicios imputables al TOMADOR, al Vendedor, al transportista o a otros terceros. El TOMADOR se responsabiliza igualmente por cualquier reclamo del Vendedor, fundado en la falta de recepción de los Bienes en el lugar y el momento debido o por cualquier otro hecho que le sea imputable.

7.12. Si el TOMADOR se negara a recibir los Bienes, el DADOR tendrá derecho a:

a) exigir mediante notificación fehaciente el cumplimiento del presente Contrato en el término de 5 días corridos con más los daños y perjuicios que pudiera generar la demora del TOMADOR, si en este plazo el TOMADOR no cumpliera, el Contrato se considerará resuelto sin más y el DADOR podrá exigir los importes previstos en los párrafos siguientes.

b) resolver el Contrato de pleno derecho y exigir al TOMADOR, mediante notificación fehaciente, que en el plazo de 5 días corridos, reintegre íntegramente el precio pagado por el DADOR al Vendedor, con más gasto, impuestos, costos e intereses a la tasa establecida en la cláusula 14, con más una penalidad del 10% sobre el precio de lista de los bienes. Si el TOMADOR, pagare todas las sumas indicadas en el plazo mencionado, el DADOR transferirá al TOMADOR, todos los derechos que tiene sobre los bienes.

c) Resolver el Contrato de pleno derecho y exigir al TOMADOR, mediante notificación fehaciente, que en el plazo de 5 días corridos (i) abone los cánones vencidos y cualquier otra obligación debida con más los intereses previstos en la cláusula 14 del presente Contrato (ii) abone los cánones y obligaciones no vencidos, llevándolos al valor de resolución del Contrato, indicado en la cláusula 15. Si el TOMADOR pagare todas las sumas adeudadas en el plazo mencionado podrá ejercer la Opción de Compra según lo indicado en la cláusula 15.

d) en caso que el TOMADOR no abonare las sumas indicadas en los párrafos b) y c), en los términos previstos, el DADOR podrá iniciar las acciones judiciales para exigir el pago de dichas sumas con más los gastos que correspondan. En este caso el DADOR, en carácter de propietario de los Bienes, podrá disponer en forma inmediata de estos.

7.13. Sin perjuicio de lo previsto en 7.7., en caso que el TOMADOR se negare a recibir los Bienes acreditando que estos no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas o que tienen daños y/o faltantes que los hacen inútiles para su destino, el DADOR tendrá derecho a resolver el Contrato de pleno derecho y, mediante notificación fehaciente exigir al TOMADOR que en el plazo de 5 días corridos reintegre íntegramente el precio pagado por el DADOR al Vendedor, con más gastos, impuestos, costos e intereses a la tasa establecida en la cláusula 14. Una vez pagadas todas las sumas indicadas, el DADOR, transferirá los Bienes al TOMADOR, subrogándolo en todos sus derechos contra el Vendedor. Si el TOMADOR no abonare la suma indicada en el término previsto, el DADOR podrá aplicar lo previsto en los párrafos b), c) o, de corresponder, d) de la Cláusula 7.12.

7.14. Trascurridos 90 días corridos desde la firma del presente contrato o vencido el plazo de entrega de los Bienes, si este fuera menor, sin que se haya dado inicio al Contrato en la forma prevista en el numeral 7.5 de las Condiciones Generales, por circunstancias ajenas al DADOR, este podrá resolver el contrato de pleno derecho, en la forma prevista en el numeral 8 de las Condiciones Particulares.

8. Declaraciones y Obligaciones del TOMADOR.

El TOMADOR expresamente declara, se obliga y compromete a:

kkkkkk) Que a su exclusivo criterio y decisión ha seleccionado los Bienes, verificando previamente que reúnen las características necesarias conforme a sus necesidades, y por consiguiente asume la total responsabilidad por la elección de los Bienes renunciando a cualquier reclamo posterior fundado en la elección, que libera expresamente al DADOR de la obligación de saneamiento y que no podrá exonerarse del cumplimiento de las obligaciones que surgen del Contrato invocando causa alguna atribuida a la calidad, vicios, defectos, o cualquier otra circunstancia de hecho referida a los Bienes.

llllll)Que sólo adquirirá el dominio de los bienes si efectiviza la Opción de Compra mediante el pago íntegro del precio estipulado y reconoce expresamente que el titular del dominio de los Bienes, es el DADOR, que fueron adquiridos específicamente para ser otorgados en leasing y que recibe de éste únicamente el derecho de usar y gozar de los mismos, en los términos y condiciones de este Contrato.

mmmmmm) No solicitar la conclusión del presente Contrato, por cualquier causa, excepto en los casos en los que solicite la opción anticipada de compra. Asimismo, renuncia a solicitar la disminución de las sumas a abonar en concepto de canon y/u Opción de Compra, renunciando también a solicitar la compensación del pago por cualquier causa.

nnnnnn) Utilizar los Bienes de acuerdo con sus aptitudes y características y con el objeto específico al cual están asignados, cumpliendo con las indicaciones para su conservación y mantenimiento impartidas por el Vendedor y/o fabricante.

oooooo) Mantener los Bienes, en el caso de que los mismos sean automotores o demás bienes señalados en la ley N° 24.673, radicados permanentemente en el lugar de su domicilio, bajo el servicio de seguimiento satelital, de corresponder según Condiciones Particulares, sin perjuicio de su desplazamiento regular y no permanente de acuerdo con su destino y la obligación de guardarlos en un espacio o construcción fija o movable adecuada para tal fin. Si los Bienes no son automotores o los demás señalados en la ley N° 24.673, deberá mantenerlos en el domicilio del TOMADOR, no pudiendo retirarlos sin consentimiento previo por escrito del DADOR. A los efectos del cumplimiento de este punto, las Condiciones Particulares podrán establecer un domicilio de radicación de los bienes distinto al del TOMADOR.

pppppp) No desplazar los Bienes fuera de los límites territoriales de la República Argentina, sin expresa autorización por escrito del DADOR, quien se reserva el derecho de acordarla o denegarla a su exclusiva decisión. En caso de incumplimiento de la presente obligación resultará de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 12.1.b.

qqqqqq) Cumplir con todas las reglamentaciones nacionales, provinciales o municipales que directa o indirectamente resulten de aplicación respecto de los Bienes, su mantenimiento y utilización, absteniéndose de utilizarlos con fines distintos a lo dispuesto en dichas normas o que fueren ilegales o prohibidos.

rrrrrr) Asumir todos los riesgos inherentes al presente Contrato, incluidos los daños, sean ellos ambientales o no, a las personas o cosas que pudieran causarle directa o indirectamente con los Bienes o por sus riesgos o vicios cualquiera que fuese la causa que los hubiese motivado, incluido el caso fortuito y la fuerza mayor, y se encuentren o no cubiertos por póliza de seguro. Asimismo, el TOMADOR exime de toda responsabilidad al DADOR por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al TOMADOR, o a sus dependientes o terceros, directa o indirectamente con o por los Bienes durante la vigencia de este Contrato. El TOMADOR mantendrá indemne y reembolsará al DADOR la totalidad de los gastos en los que éste incurriere con motivo en toda responsabilidad, obligación, pérdida, daño, sanción, acción, sentencia, juicio, costo o desembolso de cualquier naturaleza con relación a este Contrato y la utilización de los Bienes.

ssssss) Mantener los Bienes en perfecto estado de funcionamiento y, en su caso, devolverlo en perfecto estado, efectuando todos los servicios de mantenimiento y garantía que indique el fabricante y/o Vendedor del Bien, a pagar y efectuar por su cuenta, cargo y riesgo todas las reparaciones de los deterioros que se produzcan en los Bienes, cualquiera sea su causa u origen y a cumplir con las demás medidas de conservación que fueran necesarias.

La totalidad de los servicios de mantenimiento y garantía y de reparaciones indicadas en el párrafo que antecede, deberán ser realizadas con la imprescindible intervención de técnicos especialmente autorizados por el Vendedor y/o fabricante de los Bienes.

tttttt) Pagar en término todos los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional que se apliquen a los Bienes o a su utilización, y en su caso, pagar la totalidad de los intereses, multas, recargos o penalidades que correspondan, manteniendo indemne al DADOR de cualquier importe, costo, daño, gasto, multa, reclamo, acción, penalidad o sanción o cualquier otro desembolso.

uuuuuu) Para el caso de Bienes que tuvieran que ser importados, deberá, con la debida anticipación entregar al DADOR información y documentación pertinente a los efectos de la calificación aduanera. El TOMADOR asume todos los costos y riesgos inherentes a la importación, especialmente los vinculados con los trámites aduaneros y la clasificación arancelaria, debiendo abonar al DADOR, y mantenerlo indemne de cualquier importe, costo, daño, gasto, multa, reclamo, acción, penalidad o sanción o cualquier otro desembolso que el DADOR deba afrontar por dichos trámites de importación o clasificación arancelaria. Para todos los bienes, sean estos nacionales o importados, el TOMADOR también asume todos los costos y riesgos inherentes a cualquier aumento del precio del bien o del tipo de cambio que ha sido fijado en las Condiciones Particulares, a efectos de lo cual el DADOR le notificará, y el TOMADOR deberá pagar la diferencia, que tendrá el carácter de canon extraordinario (en adelante “Canon extraordinario”).

vvvvvv) Obtener en tiempo propio y a su costo todas las autorizaciones, habilitaciones, inspecciones previas u otros trámites que fueren necesarios para la utilización de los Bienes. En su caso pagar las multas, recargos e intereses u otras penalidades que pudieran corresponder.

ll) No introducir mejoras o modificaciones en los Bienes sin el previo consentimiento por escrito emanado del DADOR. En el caso de introducción de mejoras o modificaciones autorizadas, ellas no podrán ser retiradas ni separadas y quedarán a beneficio exclusivo del DADOR al término del Contrato sin que el TOMADOR pueda exigir o reclamar compensación alguna. En caso de introducción de mejoras o modificaciones no autorizadas el DADOR podrá impedir las o, en su caso, demandar la restitución de los Bienes al estado anterior, sin perjuicio del derecho del DADOR, a mantener las mejoras o modificaciones a su exclusivo beneficio al término del Contrato, sin que el TOMADOR pueda reclamar o exigir compensación alguna.

wwwww) Informar al DADOR por medio fehaciente, a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido, cualquier hecho o acto del que pudiese derivar en alguna amenaza a los derechos emergentes del presente Contrato o al dominio del DADOR sobre los Bienes, salvo que, de acuerdo con las circunstancias, sea pertinente un plazo menor.

xxxxxx) No retirar ni alterar cualquier medio de identificación de los Bienes.

ñ) Permitir el acceso al DADOR para inspeccionar los Bienes –por sí o por terceros que al efecto designe- toda vez que así lo decida e informarle documentadamente, cada vez que lo solicite, el cumplimiento de las demás obligaciones de este Contrato, especialmente las contenidas en los incisos e), g), i) y ll) de la presente cláusula. A los efectos de la realización de las inspecciones a realizar respecto de los Bienes, el DADOR deberá notificar al TOMADOR con una antelación de cinco (5) días corridos la fecha y hora en que se llevarán a cabo. El incumplimiento de la obligación del TOMADOR de permitir y colaborar con las inspecciones permitirá al DADOR dar por rescindido este Contrato conforme el procedimiento previsto en 7.12.a)

o) Asumir todos los riesgos de destrucción o pérdida total o parcial de los Bienes, incluido pero no limitado al robo, hurto, incendio, expropiación y el decomiso de los mismos, aún cuando dichos hechos hayan sido producidos por caso fortuito o fuerza mayor, sin que la contratación del seguro excluya o en algún modo limite su plena responsabilidad. En el caso de pérdida parcial, incluso por ésta u otro hecho o acto el TOMADOR esté impedido o limitado en el uso de los Bienes, deberá continuar abonando los Cánones que se devenguen sin ninguna deducción, hasta el plazo estipulado para el vencimiento del Contrato, aplicándose lo previsto en la cláusula 9.8. En caso de pérdida total, se aplicará lo previsto en las cláusulas 9.4 a 9.7.

p) Comunicar, por medio fehaciente, al DADOR y a la Empresa Aseguradora a la que se refiere las Condiciones Particulares del presente Contrato, a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido todo siniestro, acto o hecho que provenga de él o de terceros, que afectare o pudiese afectar el estado físico o situación jurídica de los Bienes o que pueda generarle cualquier responsabilidad al DADOR.

q) Formalizar todas las denuncias ante las autoridades competentes y/o realizar los actos y/o producir los hechos tendientes al mejor resguardo de los derechos del DADOR.

r) Comunicar, por medio fehaciente, al DADOR cualquier medida cautelar que se haya trabado sobre los Bienes, a más tardar el día siguiente hábil de conocida la medida, y a mantenerlo indemne ante cualquier acción judicial que se promueva contra el DADOR como consecuencia del uso de los Bienes que hiciera el TOMADOR.

s) No ceder total o parcialmente los derechos derivados de este Contrato, el Contrato mismo, ni el uso de los Bienes a terceros, b ajo cualquier figura contractual o de hecho, sin la expresa conformidad otorgada previamente por escrito por el DADOR.

t) Mantener la cuenta identificada en las Condiciones Particulares abierta y en condiciones operativas mientras se encuentre en vigencia este contrato, renunciando expresamente al derecho contemplado en el Art. 1432 del Código Civil y Comercial de la República Argentina.

u) Contar con suficiente provisión de fondos en dicha cuenta a los efectos que el Banco proceda a debitar en forma automática, en cada oportunidad en que el DADOR se lo haya solicitado haciendo ejercicio de las atribuciones conferidas por el TOMADOR en la cláusula 5 del presente, los importes correspondientes a los Cánones o cualquier otro importe a cargo del TOMADOR en virtud de este Contrato.

v) No solicitar al Banco la interrupción parcial o total, temporal o definitiva del procedimiento establecido en la Cláusula 5 del presente. El cierre de la cuenta identificada en las Condiciones Particulares, cualquiera fuere la causa, autorizará al DADOR a dar por rescindido el presente contrato.

w) Pagar los gravámenes e impuestos que pudieran corresponder al igual que todas las demás cargas y gastos de transferencias, inscripciones, impuestos, patentes y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra.

x) Hacerse cargo de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional, aranceles, y gastos de cualquier naturaleza que actualmente o que en el futuro correspondiere tributar o abonar con motivo del presente Contrato, y no gravar por causa ni monto alguno el Contrato, los hechos o actos que se realicen y/o sucedan en su consecuencia o al DADOR con motivo de este y/o estos.

y) No incurrir en causales que lo inhabiliten para operar en el sistema bancario.

z) En orden a la adecuada y oportuna ejecución del Contrato, proveer al DADOR cualquier información, así como poner a disposición del DADOR cualquier documentación que éste le requiera y que esté referida al TOMADOR y su vinculación con el DADOR por este Contrato.

aa) Adherir a Factura ELECTRÓNICA relativa a los cargos facturados por el DADOR en virtud del presente contrato declarando el TOMADOR conocer, entender y aceptar que NO recibirá la factura impresa en papel en su domicilio, asumiendo la obligación de verificar su cuenta periódicamente en la web www.provincialeasing.com.ar

ab) Aranceles de Registro. Reembolsar al DADOR los aranceles y gastos de registro, y su posterior cancelación, (incluyendo honorarios y gastos legales y/o de gestores) incurridos por el DADOR en el perfeccionamiento o protección de sus derechos sobre los Bienes, incluyendo, sin limitación, los gastos de patentamiento (en caso de corresponder), la inscripción del presente Contrato de Leasing en el Registro que corresponda, y oportunamente su cancelación.

ac) Leasing no cancelable: El TOMADOR asume la obligación incondicional de pagar la totalidad de los Cánones y demás importes pagaderos respecto de dicha operación a su vencimiento, renunciando expresamente a solicitar la rescisión del presente Contrato y/o solicitar la disminución de los Cánones. Los defectos, daños, pérdidas o destrucciones o mal funcionamiento que afecten a los Bienes o cualquier demora en la entrega de los Bienes no originarán la rescisión del presente Contrato por parte del TOMADOR, ni afectarán las obligaciones contraídas en el presente por el TOMADOR, ni originarán ninguna responsabilidad para el DADOR. El TOMADOR ha seleccionado los Bienes sin la asistencia del DADOR, en consecuencia, el DADOR no ha efectuado ni efectúa en el presente ninguna declaración ni garantía, expresa ni implícita, respecto del diseño, especificaciones, funcionamiento ni estado de ningún Bien (ni de ninguna de sus partes), respecto de si los Bienes son propios para el final que los destina el TOMADOR, así como respecto de ninguna cuestión relacionada con cualquier violación a la propiedad intelectual, derecho de propiedad o cuestiones similares. El TOMADOR tendrá recurso únicamente contra el Vendedor por cualquier reclamo y garantía relacionada con los Bienes.

ad) Responsabilidad frente a terceros: (i) el TOMADOR será responsable frente al DADOR y terceros por todos los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, fueran derivados de los Bienes y/o del uso de los mismos y no podrá, para eximirse de responsabilidad, invocar frente al DADOR caso fortuito o fuerza mayor;

ae) el TOMADOR declara y garantiza al DADOR que ni el TOMADOR, ni cualquier otra persona vinculada al TOMADOR de cualquier modo, radicada en la República Argentina o en el extranjero, ha formalizado contratos ni ha realizado actos que pudieran impedir al DADOR la exigencia del cumplimiento de cualquiera de las condiciones o términos de este Contrato.

af) el TOMADOR declara y garantiza al DADOR que ha cumplimentado previamente a la firma de este Contrato todas las aprobaciones societarias necesarias para el perfeccionamiento de este Contrato, sin violación de disposición legal, judicial, administrativa, estatutaria o contractual alguna. En razón de las manifestaciones efectuadas precedentemente, el TOMADOR se obliga a la cancelación inmediata de cualquier obligación asumida frente a terceros que de cualquier modo pudiera impedir, restringir o limitar al DADOR el ejercicio de los derechos conferidos.

9. Seguros.

9.1. El TOMADOR se compromete a:

u) Contratar la cobertura de riesgos del Bien con la Empresa Aseguradora a la que se refiere las Condiciones Particulares del presente Contrato, (en adelante el "Asegurador"), y entregará en la Fecha de Inicio la póliza endosada a favor del DADOR. La entrega de la póliza debidamente endosada, es condición ineludible para la simultánea entrega de los Bienes al TOMADOR. Asimismo, el TOMADOR se compromete a mantener los Bienes asegurados durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de Compra fijada en la cláusula 11.4 y se hayan realizado todos los trámites para la transmisión de propiedad de los Bienes y/o cancelación registral del Contrato o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos de las pólizas que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, asumiendo el TOMADOR todos los riesgos no cubiertos por el seguro, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.p).

v) (i) Contratar el servicio de seguimiento satelital de los Bienes, de corresponder según Condiciones Particulares, con el Vendedor que allí se indique o en el futuro el DADOR decida (en adelante el "Seguidor"), desde la Fecha de Inicio y mantener dicho servicio durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de Compra fijada en la cláusula 11.4 o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.p); (ii) Comunicar al "Seguidor" al teléfono que se provee con la instalación, en forma inmediata, en todos los casos y en cualquier circunstancia, la sustracción de los bienes objeto de seguimiento satelital; (iii) Cumplir estrictamente con las obligaciones del contrato de instalación del equipo de seguimiento satelital, manteniendo operativo el servicio en forma permanente y al día los pagos, como requisito para tener derecho al total de la indemnización prevista en caso de un eventual siniestro; (iv) Devolver el equipo y accesorios, en cuya posesión está en carácter de comodato, cuando por cualquier circunstancia les sean requeridos, haciéndose cargo del costo de la desinstalación de éstos, cualquier deterioro o cargo por falta de devolución del equipo y accesorios, abonando en su caso el valor de reposición de los mismos.

9.2. El DADOR, en nombre y representación del TOMADOR pagará las primas y los abonos al servicio de seguimiento satelital correspondientes y cualquiera de las sumas establecidas en la cláusula anterior o que derive del mantenimiento de los seguros o dicho servicio. A tal efecto, el TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable, que el DADOR, se reembolse, los pagos que haya realizado por el procedimiento de pago establecido en la cláusula 5. de este Contrato. El TOMADOR reconoce que el servicio de seguimiento satelital no garantiza la efectiva recuperación de los Bienes por el prestador del servicio de seguimiento satelital en caso de siniestro, de robo o hurto por lo que el TOMADOR renuncia a todo reclamo contra el DADOR y/o el prestador del servicio de seguimiento por la falta de recuperación de los Bienes por causa no imputable a la empresa prestataria del servicio de seguimiento satelital.

9.3. El TOMADOR autoriza expresamente al DADOR, para que en su nombre y representación solicite al Asegurador la prórroga de la vigencia de las pólizas y/o que amplíe la cobertura de los riesgos y/o que aumente el valor de las sumas aseguradas. En tal caso el TOMADOR estará obligado al pago de las diferencias de los premios respectivos renunciando a oponer objeción alguna. En caso de incrementarse el monto y/o cobertura de los seguros contratados, el TOMADOR estará obligado al pago de las diferencias de los premios respectivos renunciando a oponer objeción alguna. Consecuentemente el TOMADOR se obliga a comunicar por un medio fehaciente al DADOR a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido el siniestro, acto o hecho que provenga de él o de terceros, que afectare o pudiere afectar el estado físico o situación jurídica del Bien o de los derechos del DADOR, como propietario del mismo, o que pueda generarle cualquier responsabilidad. Asimismo el TOMADOR se obliga a formalizar todas las denuncias ante las autoridades competentes y/o realizar los actos y/o producir los hechos tendientes al mejor resguardo de los derechos del DADOR.

9.4. Todos los riesgos de pérdida, robo o destrucción total del bien dado en leasing son asumidos exclusivamente por el TOMADOR. En caso de destrucción o pérdida total de los Bienes, la indemnización emergente del seguro será abonada por el Asegurador directamente al DADOR, quien la imputará a su exclusivo criterio:

a) A las deudas devengadas e impagas a la fecha de cobro de la indemnización, al pago correspondiente del valor de los Cánones a vencer y de las obligaciones no vencidas y el valor de la opción de compra y/o al valor de la opción de compra anticipada para lo cual se aplicará la fórmula establecida en la cláusula 15 de este Contrato. El TOMADOR deberá continuar pagando los Cánones a su respectivo vencimiento durante todo el plazo en el cual el importe correspondiente a la indemnización no sea percibido por el DADOR. Percibido que fuere dicho importe y cumplidas que se encuentren las obligaciones del TOMADOR a dicha fecha, el presente Contrato quedará extinguido; o

b) a la adquisición de bienes a efectos de reemplazar los Bienes siniestrados en igual cantidad y calidad a estos últimos, ello en tanto el importe de la indemnización, deducidas las sumas percibidas por el DADOR con causa de la cláusula 9.4 a, alcance a cubrir íntegramente el costo de adquisición de los bienes que eventualmente reemplazarían en ese caso los siniestrados. Durante todo el plazo en el cual el importe correspondiente a la indemnización no sea percibido por el DADOR, el TOMADOR deberá continuar pagando los cánones en sus respectivos vencimientos. Una vez, producida la adquisición de los bienes en reemplazo de los siniestrados, conforme los términos de este inciso, dichos bienes ocuparán el mismo lugar que los Bienes originales siendo aplicables a aquellos todos los términos y condiciones del presente Contrato. Queda especialmente establecido que los gastos, tasas y honorarios que la gestión de registración de la sustitución de los Bienes originales por estos bienes, así como todo otro gasto derivado de la misma, serán a exclusivo cargo del TOMADOR, quien autoriza en este acto en forma expresa e irrevocable al DADOR a que se reembolse, por el procedimiento de pago establecido en la cláusula 5 del Contrato tales importes, y se compromete a suscribir toda la documentación que demande la realización del precitado trámite registral.

9.5. Si las sumas percibidas por el DADOR con causa en la indemnización prevista en la cláusula 9.4.a) cubrieran exactamente el importe calculado conforme la cláusula 15 más todos los demás pagos que conforme este Contrato se encuentran a cargo del TOMADOR, este último quedará liberado de sus obligaciones de pago.

9.6. Si las sumas percibidas por el DADOR con causa en la indemnización prevista en la cláusula 9.4.a) no alcanzaren a cubrir los importes indicados en el punto 9.5 anterior, entonces el TOMADOR deberá integrar el saldo dentro de los cinco (5) días de notificado fehacientemente a tal fin por el DADOR.

9.7. Si las sumas cobradas como indemnización excedieran los importes indicados en el punto 9.4.a), el excedente quedará a beneficio del TOMADOR.

9.8. En caso de pérdida parcial de los Bienes el TOMADOR deberá proceder a su reparación a exclusiva satisfacción del DADOR, quien entregará las sumas recibidas del Asegurador al TOMADOR, siempre y cuando hubiere verificado previamente la reparación de los Bienes en debida forma por parte de este último. En caso que el Asegurador no abonare indemnización alguna o que las sumas pagadas no alcanzaran a cubrir los gastos de reparación, éstos o el faltante quedarán totalmente a cargo del TOMADOR.

10. Otros gastos a cargo del TOMADOR.

10.1 Además de los gastos establecidos en otras cláusulas del presente Contrato y canon estipulado, será a cargo exclusivo e íntegramente del TOMADOR el pago de todo gasto, honorario, impuesto, tasa, patentes, contribuciones, derecho y otros gravámenes creados o a crearse que recaigan sobre la propiedad, locación, tenencia o uso o que deba afrontar el DADOR en caso de incumplimiento del TOMADOR de sus obligaciones.

10.1.2. Si el TOMADOR no cumpliera adecuadamente con la obligación establecida en 10.1. anterior, el DADOR podrá pagar los importes correspondientes a multas o impuestos que según la referida Cláusula corresponda abonar al TOMADOR. En tal caso, el canon correspondiente al mes siguiente en que se hubiera realizado el pago se imputará primero al reintegro de las sumas pagadas por el DADOR, aplicándose el remanente a la cancelación de dicho canon.

10.2. El DADOR percibirá la totalidad de los intereses, gastos, impuestos, tasas, contribuciones, honorarios, costos, costas, multas, cargos, indemnización por daños y perjuicios y en general todo Devengamiento principal o accesorio producido por este Contrato, aún cuando fueren complementarios o conexos al mismo, que generen obligaciones de pago del TOMADOR o aún aquellas obligaciones de hacer o no hacer que produzcan iguales efectos, durante toda la vigencia de este Contrato, y aún posteriores si existieran rubros o conceptos impagos. El TOMADOR autoriza en este acto en forma expresa e irrevocable al DADOR a percibir tales importes mediante el procedimiento fijado en la cláusula 5 del presente.

Respecto a las multas y/o cualquier otro tipo de sanción ocasionada por el uso del Bien objeto del presente contrato, que conforme lo dispuesto por la autoridad Nacional, Provincial o Municipal resultare aplicable por infracción a la normativa vigente, en los casos donde el plazo de notificación o procedimiento jurisdiccional así lo permita, el DADOR enviará un mail a la casilla del TOMADOR individualizada en la cláusula 3 de Condiciones Particulares informando sobre la recepción de la intimación a los fines que el TOMADOR opte por abonar o ejercer su derecho de defensa y formular su descargo en un plazo de 72 hs hábiles desde que es enviado el mail a su casilla. Transcurrido dicho plazo sin que el TOMADOR remita al DADOR, por la misma vía por la cual fue notificado, el comprobante de pago o copia del descargo formulado confrontado por la autoridad Nacional, Provincial o Municipal requirente, o acuse de recibo de Carta Documento según corresponda, el TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable al DADOR a proceder al pago a los fines de evitar se agrave el importe de la multa, percibiendo el DADOR tales importes mediante el procedimiento fijado en la cláusula 5 del presente.

10.3. Queda expresamente establecido que conforme lo previsto en el punto 1.2. que el TOMADOR asume a su cargo los mayores costos que se ocasionen en la operación de compraventa de los Bienes, incluidos al sólo fin enunciativo cualquier costo financiero, diferencia de precio, cotización, tipo de cambio y/o cualquier otra que pudiere surgir respecto de las condiciones planteadas en el lapso de tiempo desde que se solicite la operación hasta la efectivización de la misma. Los valores que surjan como consecuencia de alguna de las circunstancias mencionadas en este punto serán facturados por EL DADOR bajo el concepto de canon adicional a los estipulados en las condiciones particulares, quedando el TOMADOR obligado a su pago.

10.4. Todos los gastos ocasionados por el retiro, traslado y radicación de los Bienes, serán a exclusivo cargo del TOMADOR, e igualmente todos los derechos de habilitación y funcionamiento de los Bienes. Consecuentemente queda facultado el DADOR para adicionar y facturar, sin previo aviso, los importes que el DADOR hubiere abonado por estos conceptos.

11. Vencimiento del Plazo del Contrato. Efectos.

11.1. El TOMADOR deberá hacer saber al DADOR, mediante notificación fehaciente efectuada con no menos de treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha del vencimiento del Contrato si ejerce la Opción de Compra o devuelve los Bienes al DADOR. A los efectos del cómputo de los plazos aquí mencionados no se tendrá en cuenta el día del vencimiento ni el día de la notificación. En caso de ejercer la Opción de Compra, el TOMADOR deberá también, dentro del plazo de 30 días corridos de facturada y abonada la misma, gestionar, otorgar, entregar y suscribir toda la documentación necesaria a los efectos de la transferencia del dominio del bien a su nombre. Transcurrido el plazo de 90 días corridos desde que se abonara la opción de compra sin que se hubiera perfeccionado la transferencia de la titularidad de dominio ante el registro correspondiente, el TOMADOR deberá abonar al Dador en concepto de gastos de administración extraordinarios una suma mensual equivalente al 0,5% del Valor de Compra del bien (conf. Contrato), monto que se incrementará en 0,1% cada tres meses.

Es condición del ejercicio de la Opción de Compra aquí prevista que el TOMADOR no adeude suma alguna por concepto alguno al DADOR. Estarán siempre a cargo del TOMADOR todas las cargas y gastos de transferencias, inscripciones, impuestos y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra de los Bienes y conexos a ellos. Hasta la fecha del efectivo pago del Valor Residual continuará vigente la obligación del TOMADOR del pago del Canon. El DADOR designará al escribano y al gestor que deberán intervenir en la transmisión y diligencias tendientes al perfeccionamiento de la transferencia del dominio y las bajas en los registros correspondientes.

11.2. El TOMADOR podrá devolver al DADOR en forma inmediata los Bienes objeto del Contrato, los que deberán encontrarse en perfecto estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro de su uso adecuado. La entrega de los Bienes deberá hacerse en el domicilio del DADOR o en el lugar que el DADOR pueda indicar en el futuro, por comunicación escrita al TOMADOR dirigida al domicilio constituido en el presente Contrato. Si el DADOR así lo solicitara, el TOMADOR deberá mantener los Bienes en custodia en sus instalaciones por un plazo de treinta (30) días de operada la obligación de restitución. Esta custodia será a título gratuito, no generando ninguna contraprestación a favor del TOMADOR por ningún concepto. La entrega deberá efectuarse por el TOMADOR sin necesidad de interpelación o reclamación, el día posterior a la fecha del vencimiento del Contrato o el día posterior al vencimiento del plazo de custodia indicado en el párrafo anterior, entendiéndose que la falta de entrega en los plazos indicados importará la mora automática del TOMADOR. La falta de cumplimiento en término de esta obligación dará derecho al DADOR: a) a cobrar el doble del equivalente diario del último Canon devengado, por cada día de atraso en la devolución de los Bienes, en calidad de cláusula penal; b) a reclamar del TOMADOR los daños y perjuicios emergentes de la falta de devolución en término; y c) en todos los casos, a reclamar la devolución de los Bienes.

11.3. Si no hubiese acuerdo entre las Partes respecto del estado en que se encuentran los Bienes al momento de su devolución al DADOR, se procederá a su reconocimiento por un perito único, conforme el Art. 782 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o la norma que en el futuro lo reemplace. El DADOR se reserva la facultad de designar el perito, previa notificación al TOMADOR. El dictamen del perito será definitivo e inapelable y tendrá por objeto el determinar si el deterioro de los Bienes devueltos al DADOR excede del derivado del uso o desgaste normal y habitual de los Bienes conforme a su destino. En caso de que el perito determine que ello fuere así, el DADOR podrá optar entre las siguientes alternativas: (i) solicitar al perito designado que fije el valor de los Bienes en el estado en que se encuentren; (ii) proceder a la venta de los Bienes por el medio que considere más apropiado. En ambos casos, si el valor fijado por el perito o el precio obtenido de la venta fuese menor al que hubieran tenido los Bienes de haber sido usados y mantenidos o conservados en forma adecuada y normal según el informe que emita el perito, el TOMADOR deberá abonar al DADOR la diferencia resultante con más todos los gastos derivados de la pericia y/o la venta de los Bienes.

11.4. el valor de la Opción de Compra se fija en la suma determinada en las Condiciones Particulares, más el impuesto, al Valor Agregado.

11.5. El TOMADOR tendrá derecho a adquirir la propiedad de los Bienes:

a) Previo aviso en el tiempo y forma fijada en la cláusula 11.1. una vez pagado el valor de la Opción de Compra; el incumplimiento de esta condición producirá la caducidad automática de pleno derecho y sin previo aviso, de la Opción de Compra acordada, ello sin perjuicio de la obligación del TOMADOR de pagar los gastos administrativos originados en su incumplimiento. Todos los costos y gastos inherentes a la ejecución del Contrato que sean exigibles y/o se hubieran erogado durante el período que medie entre la notificación del punto 11.1 y la efectiva transferencia en propiedad, serán en un todo de conformidad con lo estipulado en las cláusulas 8 y 10, a cargo del TOMADOR.

b) En el estado en que se encuentren al vencimiento del presente Contrato, siempre y cuando no esté incurso en una causal de incumplimiento.

c) Si solicita al DADOR que, para el pago del valor residual, aplique el procedimiento establecido en la cláusula 5 del presente Contrato, antes de los diez (10) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento del plazo del Contrato, debiendo verificarse el respectivo pago, a más tardar el día de vencimiento o, si este fuere feriado o no laborable, el anterior día hábil bancario y diere cumplimiento a las previsiones fijadas en la cláusula 11.1

12. Incumplimientos.

12.1. Si el TOMADOR incumpliera una cualesquiera de las obligaciones asumidas en el Contrato o en cualquier certificado, documento o declaración otorgada o a otorgar en virtud del Contrato facultará al DADOR a:

a) Reclamar por medio fehaciente al TOMADOR el cumplimiento de sus obligaciones dentro del quinto día de notificado, bajo apercibimiento de rescindirse el Contrato y obtener la restitución de los Bienes en el domicilio del DADOR.

b) Vencido el plazo previsto para la subsanación del incumplimiento, a declarar operada la rescisión del Contrato, obligándose el TOMADOR a la inmediata restitución de los Bienes en el domicilio del DADOR de conformidad con lo establecido en el capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación.

c) Declarada la rescisión del contrato, a exigir el pago de los cánones vencidos o a vencer, y cualquier obligación de pago vencida o pendiente de vencimiento cuyo pago fuera exigible al TOMADOR bajo el Contrato, incluida una multa por incumplimiento contractual equivalente al 15% sobre la suma a pagar por el TOMADOR en virtud de esos conceptos. Para determinar el valor de los cánones a vencer y de las obligaciones no vencidas se aplicará la fórmula establecida en la cláusula 15 del Contrato. Si el TOMADOR pagare la totalidad de las sumas adeudadas dentro de 5° (quinto) día de ser notificado al efecto, podrá ejercer la Opción de Compra abonando su precio que se determinará conforme a lo dispuesto en la citada cláusula 15 del presente Contrato.

d) Si el TOMADOR no abonare las sumas indicadas en el punto anterior, en el término previsto, a iniciar acciones judiciales contra el TOMADOR con el objeto de exigir el pago de dichas sumas, con más los gastos que correspondan y, en su caso la devolución de los Bienes. Adicionalmente el DADOR podrá reclamar por el deterioro de los Bienes que exceda el uso o desgaste normal. Para la determinación del correspondiente importe se aplicará lo establecido en la cláusula 11.3 del presente Contrato.

12.2. Si el TOMADOR incumpliera la obligación de pagar el Canon del Contrato, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 1249 del Código Civil y Comercial de la Nación, el DADOR podrá:

a) Obtener el inmediato secuestro de los Bienes, con la sola presentación del Contrato inscripto y demostrando haber interpelado al TOMADOR otorgándole un plazo de cinco días para la regularización. Producido el secuestro, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho.

b) El DADOR podrá promover ejecución por el cobro del Canon que se hubiera devengado hasta el período íntegro en que se produjo el secuestro de los Bienes, con más intereses y una multa por incumplimiento Contractual equivalente al 15% del total de la suma exigible y pendiente de pago; podrá asimismo promover acción judicial por el cobro de los Cánones a vencer y obligaciones no vencidas, y las restantes que hubieren podido devengarse con causa en el incumplimiento del TOMADOR, hasta obtener el DADOR el resarcimiento íntegro de los daños y perjuicios sufridos.

d) O podrá el DADOR accionar por vía ejecutiva por el cobro de la totalidad del Canon no pagado y sus accesorios, y podrá en las condiciones previstas en el inciso b) del artículo 1249 del Código Civil y Comercial de la Nación reclamar judicialmente el secuestro de los Bienes.

12.3. El TOMADRO autoriza de forma expresa e irrevocable al DADOR a percibir todas las sumas establecidas en la presente cláusula, por el procedimiento establecido en la cláusula 5 del presente. El TOMADOR renuncia expresamente a cuestionar el derecho del DADOR a percibir judicialmente las sumas establecidas en la presente cláusula.

13. Cláusula Penal.

13.1. En todos los casos en que así lo prevé el Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación y el Contrato, el DADOR se encuentra habilitado para exigir la devolución de los Bienes, ya sea que éstos se encuentren en poder del TOMADOR o terceros.

13.2. En todos los casos que el TOMADOR deba entregar los Bienes al DADOR, deberá efectivizarla en el domicilio constituido por el DADOR a los efectos del Contrato o en el lugar indicado por este en el plazo de 1 (un) día hábil a partir de la recepción de notificación fehaciente por parte del DADOR.

13.3. El TOMADOR reconoce y manifiesta expresamente tener conocimiento que, en caso de que retenga los Bienes, será considerado incurso en el delito de apropiación indebida de bienes ajenos y se compromete, en su caso, a informar sobre tal circunstancia a las personas que impidan la restitución de los bienes, ya sean sus dependientes, representantes o terceros, que resultarán pasibles de las acciones penales que eventualmente se inicien, sin perjuicio de lo cual el DADOR podrá ejercer las acciones civiles y comerciales que correspondan.

13.4. Las Partes expresamente pactan que, en caso de mora en el cumplimiento de la obligación de devolución de los Bienes, el DADOR, podrá aplicar una cláusula penal por cada día de retraso equivalente al doble del canon diario correspondiente al último canon devengado. A tales fines el canon diario resultará de dividir el canon por la cantidad de días comprendidos en el Período que le corresponda.

14. Mora. Intereses.

14.1. La mora del TOMADOR en el pago de cualquier obligación será automática produciéndose de pleno derecho por el mero vencimiento de los plazos pactados. En caso de mora, el DADOR tendrá derecho a percibir sobre todas las sumas adeudadas, intereses compensatorios y punitivos conforme lo dispuesto en las Condiciones Particulares.

14.2. El TOMADOR reconoce expresamente e irrevocablemente que el DADOR podrá, a su sólo arbitrio, capitalizar los intereses devengados e impagos por períodos mensuales.

15. Ejercicio anticipado de la Opción de Compra.

j. El TOMADOR tendrá derecho a ejercer la Opción de Compra de los Bienes en forma anticipada condicionado a que. (i) hubiesen transcurrido las tres cuartas partes del plazo estipulado en el presente Contrato; (ii) hubiese abonado todos los Cánones que haya devengado el presente Contrato hasta la fecha de ejercicio de la Opción de Compra anticipada; (iii) estuviesen cumplidas todas las obligaciones contractuales; (iv) notifique al DADOR por medio fehaciente con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos a la fecha de ejercicio anticipado de la Opción de Compra, la que deberá coincidir con el vencimiento de uno de los Cánones; (v) el pago del Valor Residual deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento del plazo mencionado en el punto (iv), debiendo verificarse el respectivo pago el anterior día hábil bancario; (vi) el importe denominado el "Valor Opción de Compra Anticipado" será igual al valor actual de los Cánones a vencer desde la fecha a ejercer la Opción de Compra anticipada hasta el vencimiento del Contrato, más el valor actual del valor de la Opción de Compra, descontados, a la fecha de la Opción de Compra anticipada, a la tasa de interés, efectiva mensual, fijada en las Condiciones Particulares, según la siguiente fórmula:

$$VOCA = C_1 + \frac{C_2}{(1+i)^1} + \frac{C_3}{(1+i)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+i)^{n-1}} + \frac{VR}{(1+i)^n}$$

En donde:

VOCA: Valor Opción de Compra Anticipado

C1: Valor del Canon al momento de ejercer la Opción de Compra.

C2: Valor del siguiente Canon.

....: expresión análoga a las anteriores para los siguientes Cánones.

Cn: el último Canon del Contrato.

n: la cantidad de períodos que faltan para terminar el plazo de duración del Contrato.

i: tasa de interés periódica equivalente a la que se establece en las Condiciones Particulares.

VR: valor de la Opción de Compra establecido de acuerdo a la Cláusula 11.4.

k. El "Valor Opción de Compra Anticipado" no incluye el Impuesto al Valor Agregado, el que será adicionado a dicho importe.

l. Hasta la fecha del efectivo pago del valor de la Opción de Compra continuará vigente la obligación del pago del Canon.

16. Inexistencia de reconducción tácita.

Ninguna circunstancia de hecho o derecho dará lugar a interpretar que se pudiera producir tácita reconducción de este Contrato.

17. Ejercicio de los derechos y acciones contractuales.

17.1. El TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable que el DADOR realice el trámite pertinente para inscribir la cancelación del Contrato en el registro respectivo.

17.2. La omisión temporal del DADOR en el ejercicio de sus derechos o acciones legales derivadas de este Contrato, en modo alguno podrá ser invocada por el TOMADOR como una renuncia total o parcial de tales derechos y acciones, ni será interpretada como consentimiento tácito de los eventuales incumplimientos incurridos por el TOMADOR, ni su ejercicio parcial por el DADOR le impedirá cumplimentarlos con posterioridad.

18. Inexistencia de reconducción tácita.

18.1. El DADOR podrá ceder total o parcialmente el presente Contrato, sin necesidad de notificación alguna al TOMADOR, conforme los artículos 1614 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, salvo la notificación por escrito de la modificación del domicilio de pago, en su caso. A tales efectos no resultará necesario transmitir el dominio de los Bienes, pudiendo transmitir total o parcialmente sus derechos sobre el Canon y la Opción de Compra. En este último supuesto, el DADOR quedará vinculado al TOMADOR como parte del Contrato, sin perjuicio que el tercero cesionario del crédito por Canon u Opción de compra ejerza los derechos que eventualmente le correspondan con arreglo al Contrato de cesión.

18.2. El DADOR se reserva los restantes derechos establecidos en el artículo 1247 del Código Civil y Comercial de la Nación.

18.3. Asimismo, el DADOR podrá dar en prenda los créditos actuales y/o futuros, y todo privilegio, derecho accesorio y/o garantías reales o personales, propias o de terceros, actuales y/o futuras, que haya recibido y/o vaya a recibir en el futuro del TOMADOR, en virtud del Contrato. Todo ello, sin necesidad de notificación alguna al TOMADOR y con similares efectos a los indicados para el caso de la cesión.

19. Quiebra y concurso.

19.1. La autoliquidación, liquidación judicial y/o concurso preventivo y/o quiebra del DADOR no afectará el cumplimiento del presente Contrato.

19.2. La quiebra del TOMADOR dará lugar a la aplicación del plazo de treinta (30) días previsto en la Ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras o la que en el futuro la reemplace, para que el Juez resuelva la continuidad o no del Contrato. Vencido dicho plazo sin pronunciación al respecto, el presente Contrato quedará resuelto de pleno derecho y los Bienes deberán ser entregados al DADOR sin más trámite.

En caso de continuación del Contrato se aplicarán todas sus condiciones en su integridad. Si se pretendiere introducir unilateralmente alguna variación a lo pactado por la presente tal eventualidad será considerada como causal de resolución.

20. Domicilios. Jurisdicción.

20.1. A todos los efectos judiciales o extrajudiciales, las partes constituyen su domicilio en los lugares indicados ut supra, el DADOR, y en las Condiciones Particulares, el TOMADOR, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales salvo que por notificación fehaciente se notificara la constitución de un nuevo domicilio a tales efectos dentro de la República Argentina.

20.2. A todos los efectos de este Contrato las partes se someten a la competencia de los Tribunales Nacionales de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

21. Términos y Condiciones Generales.

21.1. Los términos de estas Condiciones Generales regirán el Contrato salvo que fueran modificadas en las cláusulas de las Condiciones Particulares.

21.2. El TOMADOR expresa su consentimiento para que sus datos personales sean utilizados por el DADOR con fines de procesar su solicitud de suscripción del presente contrato y adicionalmente, presta su consentimiento para que dichos datos personales sean compartidos con terceros con el fin de remitirle información relacionada con productos y/o servicios complementarios y/o conexos al presente contrato.

21.3. La omisión del DADOR de exigir al TOMADOR el estricto cumplimiento de cualquier obligación bajo el presente, así como la dispensa por escrito del DADOR respecto de alguna de las disposiciones del presente, no deberá interpretarse como un consentimiento o dispensa de cualquier otro incumplimiento de dicha obligación o de cualquier otra obligación bajo el presente.

22. Condiciones Particulares Relacionadas.

A todo evento queda establecido que las presentes Condiciones Generales se relacionan de tal modo con las Condiciones Particulares N° 10470 del 21 de Abril de 2017, que ambas conforman en su conjunto el Contrato de Leasing.

Leído que fuera, en prueba de conformidad y aceptación se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse

Sr. Apoderado de Provincia Leasing S.A., Sr. Leonardo Alberto Scoccimarro

Sr. Apoderado de Provincia Leasing S.A., Sr. Leonardo Vega

CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO
Condiciones Particulares (MPbadlarPri)

CONTRATO N° 0010473PLP000

1. Lugar y Fecha celebración del Contrato: Avellaneda, a los 21 días del mes de Abril de 2017.
2. Apoderados DADOR: Sres. Scoccimarro Leonardo Alberto DNI N°: 13.295.153, Vega Leonardo DNI N° : 22.403.360
3. TOMADOR: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Domicilio Especialmente Constituido: Calle 9 de Julio 526, Ciudad de San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES.

Casilla de mail: gposse@sanisidro.gov.ar

Representante/s/apoderado/s: el Señor Posse Angel Gustavo DNI N°: 16.345.447; en su carácter de Intendente

4. Bienes: Pick Up_Ford_Ranger_CB 2.5L N XL 4x2 Blindada RB2 (Ver Anexo I)
Cantidad: 5 unidades
Datos del Vendedor determinado por el TOMADOR: A. RUSSONIELLO S.A.
Domicilio de Radicación del Bien: Calle Av. Centenario 77, Ciudad de San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES.

5. Plazo Contrato: 36 meses.

6. Canon
Fecha de Pago y valor del primer canon: Se pagará en la Fecha de Inicio y su valor será de \$ 90.361,73 (Pesos Noventa Mil Trescientos Sesenta y Uno con 73/100 ctvos.).
Valor de los cánones siguientes: 2 de 36 cánones de \$ 90.361,73 (Pesos Noventa Mil Trescientos Sesenta y Uno con 73/100 ctvos.) períodos Mensuales.

Tasa Base. 19,847200 % anual.

Valor Base: 2,27.

Tipo de Cambio: No corresponde.

EL TOMADOR manifiesta expresamente conocer y aceptar que: (i) La FACTURA PROFORMA presentada por el TOMADOR detalla el bien solicitado a un “precio” que se encuentra sujeto a modificación por parte del Vendedor, configurando éste un valor abierto hasta el momento de la facturación. En consecuencia, el Precio Final del bien solicitado será el que facture el Vendedor al DADOR. Toda vez que ello ocurra, el TOMADOR autoriza y consiente de modo irrevocable que todos y cada uno de los términos del contrato que se vean afectados por aumento de precio que surjan con la Facturación del Vendedor quedarán automáticamente modificados, quedando obligado EL TOMADOR al pago del canon adicional, de conformidad con las cláusulas 10.3, 10.4, y 8.w de Condiciones Generales.

(ii) Asimismo, toda vez que se tome conocimiento de la acreditación en la cuenta del DADOR de los importes correspondientes al Anticipo- Depósito en Garantía y Gastos iniciales inherentes a la formalización del presente Contrato, el DADOR emitirá la correspondiente Orden de Compra, no siendo responsable el DADOR por la demora en la Facturación por parte del Vendedor, de conformidad con la cláusula 1.6. y Ccdtes. de Condiciónes Generales.

(iii) Remitida la factura por parte del Vendedor con el precio que en ésta se hubiera fijado, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 1.2 de Condiciones Generales relacionadas, será abonada por el DADOR dentro de los 10 días hábiles siguientes de recepcionada en sus oficinas, quedando los mayores costos en el precio del bien y los mayores costos financieros que se puedan producir por la demora en la entrega del bien a cargo del TOMADOR, como así los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional, aranceles, y gastos de cualquier naturaleza que en la actualidad o en el futuro correspondiere abonar con motivo de la mencionada factura de compra del bien.

(iv) La eventual anulación y/o rescisión del presente Contrato, ya sea por los incumplimientos previstos en éste y/o a solicitud del TOMADOR, conforme lo expuesto precedentemente, no generará para el TOMADOR el derecho a reclamar el reembolso de los importes abonados, los cuales quedarán íntegramente a favor del DADOR.

(v) No devengarán intereses los importes que se depositen como adelanto por los gastos que se presupuesten en oportunidad de la aplicación de la cláusula 11.1 de las Condiciones Generales.

Gastos ordinarios de administración de Contrato: El tomador abonará al Dador, conjuntamente con el valor de los cánones, a partir del 2º -inclusive- y hasta el vencimiento del último canon, una suma equivalente al 0.08% del costo total de adquisición del bien detallado en cláusula 4 del presente no encontrándose incluidos dentro de este concepto la comisión contractual, gastos por firma e inscripción, ni los previstos en la cláusula 10 de Condiciones Generales y concordantes.

Tasas por Mora: Conforme lo dispuesto en la Cláusula 14.1 de las Condiciones Generales: Intereses Compensatorios: Tasa Badlar Privada; Intereses Punitivos: Sumatoria de la Tasa Badlar Privada + 15 puntos porcentuales.

7. Procedimiento para el pago: El TOMADOR autoriza y consiente de modo expreso e irrevocable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante el “BPBA”) debite, en la fecha estipulada en la cláusula 4.1. de Condiciones Generales, y/o con posterioridad, a pedido del DADOR, de la cuenta del TOMADOR N° 61417/3 –radicada en la Sucursal 5096- de la Entidad Bancaria BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES CBU N° 0140028101509606141737, o la que en el futuro la reemplace, los importes necesarios para el pago del canon y toda otra suma debida en razón de este contrato, transfiriéndolos a la cuenta que el DADOR le indique radicada en la Casa Central del BPBA. Toda vez que en la cuenta corriente del TOMADOR no existiesen fondos suficientes, o los mismos fueran insuficientes para cumplimentar el pago del canon y toda otra suma debida, el BPBA, a solicitud del DADOR, podrá indistintamente y sin previo aviso al TOMADOR: a) efectuar el débito por el total en cualquier momento; b) efectuar débitos parciales sucesivos, hasta completar el importe necesario para el pago.

8. Plazo para la entrega de los Bienes: Conforme condiciones de venta del Proveedor seleccionado por el Tomador, condiciones conocidas y aceptadas por el Tomador. Consecuentemente, el DADOR no asume responsabilidad alguna por las demoras o la falta de realización de cualquiera de los actos tendientes a la adquisición del Bien que sean atribuibles a circunstancias ajenas a la voluntad del Dador, renunciando expresamente el TOMADOR a toda acción judicial contra el DADOR derivada de dicha falta de entrega o demora en la entrega. Vencido el plazo de entrega

previsto por el Vendedor, o agotado el plazo fijado en la cláusula 7.14 de las Condiciones Generales, el DADOR estará facultado para disponer la rescisión del Contrato, lo que deberá notificar al TOMADOR por medio fehaciente al domicilio fijado en el mismo. En tal caso, el TOMADOR consiente que el DADOR perciba en su totalidad la comisión acordada en el Art. 15, a) del presente y la suma necesaria para la cancelación de los Gastos Iniciales incurridos como penalidad por la frustración del negocio por razones ajenas al DADOR, en la forma prevista en la cláusula 12. En caso de falta de recepción de los Bienes en el plazo indicado en la cláusula 7.14 por causa imputable al TOMADOR, se producirá la resolución de pleno derecho de este Contrato, lo que deberá ser notificado al TOMADOR por medio fehaciente debiendo en tal caso el TOMADOR restituir toda suma que haya pagado el DADOR derivada del presente Contrato.

9. Seguimiento Satelital: El Tomador autoriza y consiente de modo irrevocable que el Dador proceda, por si o a través de terceros, a la instalación del dispositivo de seguimiento satelital en el/los Bien/es objeto del presente contrato, cuando estime corresponder, determinando en su caso, la empresa que prestará el servicio, en adelante el “Seguidor”, quedando convenido que: 1) Provincia Leasing S.A. como titular de las unidades, tendrá derecho a operar el sistema, ya sea para consultar como para bloquear los equipos cuando lo crea conveniente, 2) el Tomador no podrá cancelar el servicio ni desinstalar los equipos de rastreo sin la previa autorización de Provincia Leasing S.A. Si fuese el Seguidor el que decidiera dicha cancelación, el Tomador deberá comunicarlo a Provincia Leasing S.A. de inmediato a efectos de su reemplazo, todo ello en el marco de lo dispuesto en las condiciones generales de este contrato.

10. Valor Opción de Compra: \$ 115.195,59 (Pesos Ciento Quince Mil Ciento Noventa y Cinco con 59/100 ctvos.).

11. Tasa descuento para calcular Valor de Opción de Compra Anticipada: 0,0300%.

12. Ordenanza: El presente se formaliza ad referéndum de MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, por la cual se disponga la aprobación del íntegro texto del mismo. Consecuentemente, las Partes fijan el plazo de sesenta (60) días corridos, contados a partir del día de la fecha, para que el TOMADOR cumpla con la obligación de presentar copia certificada del Decreto promulgando la Ordenanza, caso contrario el DADOR tendrá derecho a lo establecido en los puntos b), c) y d) de la cláusula 7.12. de las Condiciones Generales.

13. El TOMADOR se compromete a: a) Contratar la cobertura de riesgos del Bien con Provincia Seguros S.A., (en adelante el “Asegurador”), y entregará en la Fecha de Inicio la póliza endosada a favor del DADOR. La entrega de la póliza, debidamente endosada, es condición ineludible para la simultánea entrega de los Bienes al TOMADOR. Asimismo, el TOMADOR se compromete a mantener los Bienes asegurados durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de compra fijada en la cláusula 11.4 y se hayan realizado todos los trámites para la transmisión de propiedad de los Bienes y/o cancelación registral del Contrato o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos de las pólizas que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, asumiendo el TOMADOR todos los riesgos no cubiertos por el seguro, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.6).

14. Gastos iniciales. A la firma del presente el Tomador deberá abonar al Dador los siguientes conceptos:

w) Gastos por firma e inscripción: El tomador abonará al Dador, los gravámenes e impuestos que pudieran corresponder al igual que todas las demás cargas, honorarios y gastos de inscripciones, patentes y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia de la formalización e inscripción del presente contrato que el Dador le facture al Tomador.

x) Comisión contractual: El tomador abonará al Dador, por única vez, una suma equivalente al 2.80% del costo total de adquisición del bien detallado en cláusula 4 del presente.

15. Condiciones Generales Relacionadas: A todo evento queda establecido que las presentes Condiciones Particulares se relacionan de tal modo con las Condiciones Generales N° 10473 del 21 de Abril de 2017 que ambas conforman en su conjunto el Contrato de Leasing.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse

Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Leonardo Alberto Scoccimarro

Sr. Apoderado Provincia Leasing Sociedad Anónima; Sr. Leonardo Vega



ANEXO 1



Buenos Aires, 12 de abril de 2017

CUIT: 30-68772200-7
Ing. Brutos C.M.Nº: 901-030792-4
Inicio de Actividades: 15/11/1999

FACTURA PROFORMA
X - NO VALIDO COMO FACTURA

Sres. Banco Provincia
PRESENTE

Leasing: Municipalidad de San Isidro

UNIDAD 0 KM.

MARCA: FORD

MODELO: RANGER DOBLE CABINA 2.5 L NAFTA XL MANUAL 4X2

PRECIO UNITARIO

VALOR BASICO	\$ 353.805
IVA 10,5%	\$ 37.360
TOTAL	\$ 393.165

Cantidad 15 unidades

TOTALES

VALOR BASICO	\$ 5.337.075
IVA 10,5%	\$ 560.400
TOTAL	\$ 5.897.475

Validez de la oferta: 30/4/2017.

FORMA DE PAGO: Contado

Nota: El precio incluye los gastos de flete y formularios. No incluye impuestos ni sellados relacionados al patentamiento.

IMPORTANTE: Emitir la Orden de compra a favor de Ford Argentina S.C.A. CUIT 30-67851968-1. Estos importes están sujetos a variaciones de precio, según lista de precio oficial de Ford Argentina S.C.A. en Pesos Argentinos, al momento del pago de la unidad.

Av. Juan B. Justo 2540 - (1406) Capital Federal Tel/Fax: 4612-7002 y 4612-7003
Av. Rivadavia 3008 (1407) Capital Federal Tel: 4674-4111



CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO

Condiciones Generales

En la Ciudad y la fecha indicados en las Condiciones Particulares, entre **PROVINCIA LEASING SOCIEDAD ANONIMA**, (en adelante el "DADOR"), con domicilio real y especialmente constituido a todos los efectos del presente en Carlos Pellegrini 91, 7° piso, de la Ciudad de Buenos Aires, representado por las personas identificadas en las Condiciones Particulares, en su carácter de apoderados, por una parte y por la otra la/s persona/s identificada/s en las Condiciones Particulares, así también como la/s persona/s cuyo carácter y datos constan en éstas, (en adelante el "TOMADOR"), individualmente denominados como "Parte" y en conjunto como "Partes",

SE CONVIENE

La formalización de este "CONTRATO DE LEASING FINANCIERO MOBILIARIO", (en adelante el "Contrato"), de conformidad con las normas establecidas en el Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación, y según las estipulaciones acordadas, enunciadas en las siguientes cláusulas y condiciones y en las Condiciones Particulares:

1. Objeto.

1.1. El DADOR da en Leasing al TOMADOR y éste se compromete a recibir de plena conformidad los Bienes, descriptos en las Condiciones Particulares, cuyas características son consignadas en el Anexo I del presente Contrato (en adelante, los "Bienes"), en las condiciones y por el plazo que se establecen en las siguientes cláusulas.

1.2. El TOMADOR solicita que los Bienes sean adquiridos por el DADOR al Vendedor indicado en las Condiciones Particulares (en adelante, el "Vendedor") y asume todos los riesgos que se ocasionen en la compra de los Bienes a dicho Vendedor. El DADOR no asume responsabilidad alguna relacionada con la obligación de saneamiento de los Bienes. El Vendedor no es parte del presente Contrato y sus responsabilidades según el Contrato de compraventa de los Bienes, no alterarán el vínculo entre las Partes ni la ejecución plena del Contrato.

1.3. El DADOR no asume compromiso por la entrega del bien, conforme artículos 1231 y 1232 del Código Civil y Comercial de la Nación.

1.4. La selección del Bien y del Vendedor ha sido realizada exclusivamente por el TOMADOR, quien ha verificado la razonabilidad y conveniencia del precio de venta de los Bienes que consta en la proforma respectiva, como así también ha verificado y consiente forma y condiciones de venta y entrega, garantías, eventual puesta en marcha y servicios relacionados, entre otros.

1.5. El TOMADOR deberá reclamar directamente al Vendedor todas las obligaciones asumidas por el Vendedor frente al DADOR que emergen del Contrato de compraventa, que es de su pleno conocimiento, sin que la existencia de tales reclamos y/o acciones impida de modo alguno al DADOR el ejercicio de todos los derechos emergentes del presente Contrato.

1.6. El TOMADOR, exclusivamente, ha elegido el Vendedor y ha solicitado al DADOR que adquiera del Vendedor los Bienes que son objeto del presente en función a sus características técnicas y aptitud para el final que están destinados, razón por la cual el DADOR no asume responsabilidad alguna por el Vendedor seleccionado y serán a cargo del TOMADOR todos los riesgos derivados del incumplimiento del Vendedor en la entrega de los documentos de compra y/o entrega del bien. Tampoco asume el DADOR responsabilidad alguna por: a) por la calidad de los Bienes; b) su naturaleza; c) por defectos de fabricación; d) por la existencia de repuestos, accesorios o elementos; e) por falla en el servicio técnico; f) por la aptitud de los Bienes para cumplir con el objeto específico al que se encuentran destinados; g) por cualquier otro hecho que eventualmente pudiere afectar a los Bienes o producirse por estos o por el uso que hiciere, tanto, el TOMADOR como terceros.

1.7. El DADOR designará al escribano y al gestor que deberán intervenir en los trámites y diligencias tendientes al perfeccionamiento del presente Contrato, así como también su inscripción en el Registro que corresponda.

2. Plazo del Leasing.

El plazo del presente Contrato es el fijado en las Condiciones Particulares, y se contará a partir de la Fecha de Inicio, conforme a lo definido en la Cláusula 7.5 y 7.9.

3. Canon mensual.

3.1. El canon será mensual (en adelante el "Canon"), y se devengará durante todo el plazo de duración del contrato.

3.2. El DADOR percibirá el primer canon en la fecha establecida en las Condiciones Particulares, que se tendrá como Día de Vencimiento, y su valor será la suma fijada en éstas.

3.3. El valor de los Cánones siguientes será el fijado en las Condiciones Particulares y estará sujeto a variación en función de la evolución de la tasa de interés nominal anual publicada por el Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días de plazo, de acuerdo a la información suministrada por la totalidad de los bancos privados con casas o filiales en la Capital Federal o en el Gran Buenos Aires (en adelante "Tasa BADLAR"), o la que posteriormente la reemplace (Tasa Testigo).

3.4. Las Partes acuerdan fijar como "Tasa Base" la establecida en las Condiciones Particulares. Dicha Tasa Base será comparada con el promedio de las Tasas BADLAR publicadas por el BCRA en el período comprendido entre el día quince (15) o anterior hábil del mes precedente y el del día dieciséis (16) o anterior hábil del segundo mes precedente, ambos a la Fecha de Vencimiento definido en la cláusula 4.1. (en adelante la "Tasa Vigente"). Al valor del Canon definido en la cláusula 3.3 se determinará teniendo en cuenta la fórmula cuya metodología se basa en el sistema de amortización francés aplicado sobre saldos restantes hasta la finalización del Contrato y teniendo en cuenta el valor de la Opción de Compra del Contrato establecido de acuerdo a la cláusula 11.4

3.5. El Canon no incluye el Impuesto al Valor Agregado, cuyo pago corresponderá al TOMADOR, el que será adicionado a dicho importe, así como, cualquier variación futura, en más o en menos, de la alícuota del referido impuesto.

4. Plazo para el pago del Canon.

- 4.1. El canon será pagadero por períodos adelantados, y el plazo improrrogable para que el TOMADOR pague al DADOR el importe del mismo; vencerá el día cinco (5) del mes que corresponda según la periodicidad de los pagos establecida en las Condiciones Particulares, o posterior hábil bancario en caso de resultar inhábil el último día del plazo fijado, (en adelante el "Día del Vencimiento").
- 4.2. Todos los pagos deberán efectuarse en el lugar y de conformidad al procedimiento acordado en las Condiciones Particulares del presente Contrato o en el lugar y por el procedimiento que en el futuro le informe el DADOR al TOMADOR siempre que las obligaciones asumidas por el TOMADOR se tornen de cumplimiento imposible respecto al domicilio y forma de pago acordadas originalmente en Condiciones Particulares.
- 4.3. Si la entrega de los Bienes objeto del Contrato se realizara dentro de los últimos siete días del mes, el Día del Vencimiento del segundo canon operará en el mes subsiguiente a dicho acto.

5. Procedimiento para el pago.

- 5.1. Para el pago del Canon y toda otra suma debida en razón de este Contrato, el TOMADOR autoriza y consiente de modo irrevocable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante el "Banco") debite, en la fecha estipulada en la Cláusula 4.1., a pedido del DADOR, de la cuenta bancaria del TOMADOR, cuyos datos están identificados en las Condiciones Particulares, o la que en el futuro la reemplace, el importe necesario para el pago, transfiriéndolo a la cuenta que el DADOR le indique, registrada en la Casa Central del mismo Banco.
- 5.2. Toda vez que en la cuenta corriente del TOMADOR no existiesen fondos suficientes, o los mismos fueran insuficientes para cumplimentar el pago del Canon, el Banco, a solicitud del DADOR, podrá indistintamente y sin previo aviso al TOMADOR:
- hh) efectuar el débito por el total, generando saldo deudor en la cuenta;
- ii) efectuar débitos parciales sucesivos, hasta completar el importe necesario para el pago; y
- jj) el TOMADOR autoriza expresa e irrevocablemente al DADOR, a que el Banco retenga, antes de acreditar en cuenta del TOMADOR los fondos que le fueran asignados diariamente por la Provincia, correspondientes a la distribución de la Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales establecida por la Ley 10.559 y sus modificaciones, o el régimen de distribución que la sustituya o modifique en el futuro, los importes necesarios para cumplimentar el pago del Canon mensual, y toda otra suma debida en virtud del presente. Todo ello de conformidad a lo acordado entre el DADOR y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en el "Convenio Para el Pago de Obligaciones de las Municipalidades ante Provincia Leasing S.A.", suscripto oportunamente a estos efectos, que el TOMADOR manifiesta conocer y aceptar en todos sus términos y condiciones. Si en el futuro, el citado convenio fuere reemplazado el TOMADOR se compromete a aceptar todos los términos y condiciones del nuevo acuerdo.
- 5.3. Todo pago del modo indicado sólo se considerará efectivizado al momento del ingreso de los fondos suficientes en la cuenta del DADOR. Las constancias contables del Banco de los depósitos que comprendan la totalidad del Canon, u otros importes debidos por este Contrato, en cuenta corriente del DADOR serán suficientes recibos de pago.
- 5.4. Los eventuales ingresos parciales no surtirán efecto cancelatorio y se imputarán comenzando por los vencimientos más antiguos, percibidas por el DADOR, a: (i) comisiones; luego a (ii) gastos, incluidos seguros y honorarios; luego a (iii) impuestos; luego a (iv) intereses punitivos; luego a (v) diferencias de cambio; luego a (vi) las penalidades establecidas en este Contrato, en caso de corresponder, y (vii) de existir remanente, al Canon.
- 5.5. En todos los casos el TOMADOR será considerado en mora si: (i) a la fecha de vencimiento de cada una de las facturas emitidas por el DADOR con motivo de este Contrato, el importe de la misma no ha sido acreditado en las cuentas del DADOR mediante débito automático en cuenta; y (ii) de producirse el cierre de la cuenta en la cual se efectúa el débito, cualquiera fuere la causa o el motivo, sin que el TOMADOR haya informado fehacientemente al DADOR los datos de una nueva cuenta propia que la reemplace a tales efectos.

6. Devengamiento del Canon.

- 6.1. El Canon se devengará aún en los supuestos que: a) los Bienes no funcionen total o parcialmente, por desperfectos en su fabricación o diseño o por caso fortuito, fuerza mayor o vicios ocultos; b) los Bienes no respondan a la finalidad que tuvo en miras el TOMADOR al encargarle al DADOR la compra del bien al Vendedor seleccionado, exclusivamente, por el TOMADOR, c) cualquier otro supuesto, imputable o no, al TOMADOR.
- 6.2. En caso de robo, hurto o cualquier otra circunstancia o siniestro que produzca la pérdida o destrucción total o parcial de los Bienes, imputable o no al TOMADOR, que le impida o limite el uso de los Bienes conforme a su destino, el Canon continuará a cargo de éste hasta tanto el DADOR haya sido total, real e íntegramente indemnizado por la pérdida, sustracción o destrucción total o parcial de los Bienes.

7. Entrega de los Bienes.

- 7.1. Los Bienes se entregarán en leasing en el lugar que el DADOR designe, dentro del plazo fijado en las Condiciones Particulares.
- 7.2. El DADOR tiene derecho a individualizar los Bienes, colocando además de las identificaciones que ellos pudieren tener, una inscripción con su nombre, identificación que el TOMADOR se compromete a mantener.
- 7.3. El TOMADOR deberá recibir los Bienes de conformidad y sin reservas ni condicionamientos de ninguna naturaleza o especie alguna, en perfecto estado de funcionamiento, manifestando que los mismos corresponden al objeto del Contrato en el lugar que el DADOR indique dentro de las 48 horas de notificado a tal fin, suscribiendo un acta de recepción que deje constancia de haberlos recibido.
- 7.4. El acta de recepción será constancia suficiente de (a) que los Bienes fueron debidamente entregados y recibidos de conformidad por el TOMADOR en el lugar indicado; (b) que el TOMADOR los ha inspeccionado adecuadamente; (c) que los acepta a todos los efectos de este Contrato de leasing en buen estado, en funcionamiento, sin vicios ni defectos en su diseño y operatividad, libre de embargos, gravámenes o mejor derecho de terceros.
- 7.5. La fecha de emisión del acta de recepción firmada por el representante y/o persona autorizada el TOMADOR será suficiente para acreditar la fecha de entrega de los Bienes y se considerará fecha de entrada en vigencia del presente Contrato (en adelante, la "Fecha de Inicio").
- 7.6. El DADOR por intermedio del Vendedor de los Bienes o por sí, entregará al TOMADOR las garantías y demás documentación que amparen el buen funcionamiento de los Bienes y le transmitirá el ejercicio de todos los reclamos y/o gestiones derivadas de la garantía, respondiendo, el TOMADOR, ante el DADOR, por los perjuicios que sufrieren los Bienes motivadas el inadecuado uso de la documentación en cuestión.
- 7.7. El TOMADOR no podrá percibir sumas compensatorias por vicios o defectos del Bien, ni obtener del Vendedor de los Bienes algo distinto de la reparación del mismo, sin consentimiento previo del DADOR.
- 7.8. El TOMADOR no deberá recibir o retirar los Bienes sin contar con la notificación que a tal fin le cursará el DADOR la cual en ningún caso será cursada con anterioridad a que los Bienes estén asegurados.
- 7.9. Si el TOMADOR se negare a suscribir el acta de recepción indicada en 7.3., será suficiente a efectos de acreditar tal extremo, la fecha que resulte del acta notarial en la que conste la efectiva entrega de los Bienes al TOMADOR, siendo los gastos que se ocasionen a cargo de éste. La entrega se tendrá por perfeccionada y se considerará Fecha de Inicio.
- 7.10. Todos los gastos ocasionados por el retiro, traslado y radicación de los Bienes serán a exclusivo cargo del TOMADOR, e igualmente todos los derechos de habilitación y funcionamiento. Consecuentemente queda facultado el DADOR para adicionar y facturar, sin previo aviso, los importes que el mismo hubiere abonado por estos conceptos.
- 7.11. El TOMADOR también asume los riesgos de la recepción y se responsabiliza de los defectos y vicios, ocultos o no, y por cualquier otro inconveniente que presenten en todo tiempo de los Bienes, serán los perjuicios imputables al TOMADOR, al Vendedor, al transportista o a otros terceros. El TOMADOR se responsabiliza igualmente por cualquier reclamo del Vendedor, fundado en la falta de recepción de los Bienes en el lugar y el momento debido o por cualquier otro hecho que le sea imputable.

7.12. Si el TOMADOR se negara a recibir los Bienes, el DADOR tendrá derecho a:

a) exigir mediante notificación fehaciente el cumplimiento del presente Contrato en el término de 5 días corridos con más los daños y perjuicios que pudiera generar la demora del TOMADOR, si en este plazo el TOMADOR no cumpliera, el Contrato se considerará resuelto sin más y el DADOR podrá exigir los importes previstos en los párrafos siguientes.

b) resolver el Contrato de pleno derecho y exigir al TOMADOR, mediante notificación fehaciente, que en el plazo de 5 días corridos, reintegre íntegramente el precio pagado por el DADOR al Vendedor, con más gasto, impuestos, costos e intereses a la tasa establecida en la cláusula 14, con más una penalidad del 10% sobre el precio de lista de los bienes. Si el TOMADOR, pagare todas las sumas indicadas en el plazo mencionado, el DADOR transferirá al TOMADOR, todos los derechos que tiene sobre los bienes.

c) Resolver el Contrato de pleno derecho y exigir al TOMADOR, mediante notificación fehaciente, que en el plazo de 5 días corridos (i) abone los cánones vencidos y cualquier otra obligación debida con más los intereses previstos en la cláusula 14 del presente Contrato (ii) abone los cánones y obligaciones no vencidos, llevándolos al valor de resolución del Contrato, indicado en la cláusula 15. Si el TOMADOR pagare todas las sumas adeudadas en el plazo mencionado podrá ejercer la Opción de Compra según lo indicado en la cláusula 15.

d) en caso que el TOMADOR no abonare las sumas indicadas en los párrafos b) y c), en los términos previstos, el DADOR podrá iniciar las acciones judiciales para exigir el pago de dichas sumas con más los gastos que correspondan. En este caso el DADOR, en carácter de propietario de los Bienes, podrá disponer en forma inmediata de estos.

7.13. Sin perjuicio de lo previsto en 7.7., en caso que el TOMADOR se negare a recibir los Bienes acreditando que estos no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas o que tienen daños y/o faltantes que los hacen inútiles para su destino, el DADOR tendrá derecho a resolver el Contrato de pleno derecho y, mediante notificación fehaciente exigir al TOMADOR que en el plazo de 5 días corridos reintegre íntegramente el precio pagado por el DADOR al Vendedor, con más gastos, impuestos, costos e intereses a la tasa establecida en la cláusula 14. Una vez pagadas todas las sumas indicadas, el DADOR, transferirá los Bienes al TOMADOR, subrogándolo en todos sus derechos contra el Vendedor. Si el TOMADOR no abonare la suma indicada en el término previsto, el DADOR podrá aplicar lo previsto en los párrafos b), c) o, de corresponder, d) de la Cláusula 7.12.

7.14. Trascurridos 90 días corridos desde la firma del presente contrato o vencido el plazo de entrega de los Bienes, si este fuera menor, sin que se haya dado inicio al Contrato en la forma prevista en el numeral 7.5 de las Condiciones Generales, por circunstancias ajenas al DADOR, este podrá resolver el contrato de pleno derecho, en la forma prevista en el numeral 8 de las Condiciones Particulares.

8. Declaraciones y Obligaciones del TOMADOR.

El TOMADOR expresamente declara, se obliga y compromete a:

yyyyyy) Que a su exclusivo criterio y decisión ha seleccionado los Bienes, verificando previamente que reúnen las características necesarias conforme a sus necesidades, y por consiguiente asume la total responsabilidad por la elección de los Bienes renunciando a cualquier reclamo posterior fundado en la elección, que libera expresamente al DADOR de la obligación de saneamiento y que no podrá exonerarse del cumplimiento de las obligaciones que surgen del Contrato invocando causa alguna atribuida a la calidad, vicios, defectos, o cualquier otra circunstancia de hecho referida a los Bienes.

zzzzzz) Que sólo adquirirá el dominio de los bienes si efectiviza la Opción de Compra mediante el pago íntegro del precio estipulado y reconoce expresamente que el titular del dominio de los Bienes, es el DADOR, que fueron adquiridos específicamente para ser otorgados en leasing y que recibe de éste únicamente el derecho de usar y gozar de los mismos, en los términos y condiciones de este Contrato.

aaaaaaa) No solicitar la conclusión del presente Contrato, por cualquier causa, excepto en los casos en los que solicite la opción anticipada de compra. Asimismo, renuncia a solicitar la disminución de las sumas a abonar en concepto de canon y/u Opción de Compra, renunciando también a solicitar la compensación del pago por cualquier causa.

bbbbbbb) Utilizar los Bienes de acuerdo con sus aptitudes y características y con el objeto específico al cual están asignados, cumpliendo con las indicaciones para su conservación y mantenimiento impartidas por el Vendedor y/o fabricante.

ccccccc) Mantener los Bienes, en el caso de que los mismos sean automotores o demás bienes señalados en la ley N° 24.673, radicados permanentemente en el lugar de su domicilio, bajo el servicio de seguimiento satelital, de corresponder según Condiciones Particulares, sin perjuicio de su desplazamiento regular y no permanente de acuerdo con su destino y la obligación de guardarlos en un espacio o construcción fija o movable adecuada para tal fin. Si los Bienes no son automotores o los demás señalados en la ley N° 24.673, deberá mantenerlos en el domicilio del TOMADOR, no pudiendo retirarlos sin consentimiento previo por escrito del DADOR. A los efectos del cumplimiento de este punto, las Condiciones Particulares podrán establecer un domicilio de radicación de los bienes distinto al del TOMADOR.

ddddddd) No desplazar los Bienes fuera de los límites territoriales de la República Argentina, sin expresa autorización por escrito del DADOR, quien se reserva el derecho de acordarla o denegarla a su exclusiva decisión. En caso de incumplimiento de la presente obligación resultará de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 12.1.b.

eeeeeee) Cumplir con todas las reglamentaciones nacionales, provinciales o municipales que directa o indirectamente resulten de aplicación respecto de los Bienes, su mantenimiento y utilización, absteniéndose de utilizarlos con fines distintos a lo dispuesto en dichas normas o que fueren ilegales o prohibidos.

ffffff) Asumir todos los riesgos inherentes al presente Contrato, incluidos los daños, sean ellos ambientales o no, a las personas o cosas que pudieran causarle directa o indirectamente con los Bienes o por sus riesgos o vicios cualquiera que fuese la causa que los hubiese motivado, incluido el caso fortuito y la fuerza mayor, y se encuentren o no cubiertos por póliza de seguro. Asimismo, el TOMADOR exime de toda responsabilidad al DADOR por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al TOMADOR, o a sus dependientes o terceros, directa o indirectamente con o por los Bienes durante la vigencia de este Contrato. El TOMADOR mantendrá indemne y reembolsará al DADOR la totalidad de los gastos en los que éste incurriere con motivo en toda responsabilidad, obligación, pérdida, daño, sanción, acción, sentencia, juicio, costo o desembolso de cualquier naturaleza con relación a este Contrato y la utilización de los Bienes.

ggggggg) Mantener los Bienes en perfecto estado de funcionamiento y, en su caso, devolverlo en perfecto estado, efectuando todos los servicios de mantenimiento y garantía que indique el fabricante y/o Vendedor del Bien, a pagar y efectuar por su cuenta, cargo y riesgo todas las reparaciones de los deterioros que se produzcan en los Bienes, cualquiera sea su causa u origen y a cumplir con las demás medidas de conservación que fueran necesarias.

La totalidad de los servicios de mantenimiento y garantía y de reparaciones indicadas en el párrafo que antecede, deberán ser realizadas con la imprescindible intervención de técnicos especialmente autorizados por el Vendedor y/o fabricante de los Bienes.

hhhhhhh) Pagar en término todos los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional que se apliquen a los Bienes o a su utilización, y en su caso, pagar la totalidad de los intereses, multas, recargos o penalidades que correspondan, manteniendo indemne al DADOR de cualquier importe, costo, daño, gasto, multa, reclamo, acción, penalidad o sanción o cualquier otro desembolso.

iiiiiii) Para el caso de Bienes que tuvieran que ser importados, deberá, con la debida anticipación entregar al DADOR información y documentación pertinente a los efectos de la calificación aduanera. El TOMADOR asume todos los costos y riesgos inherentes a la importación, especialmente los vinculados con los trámites aduaneros y la clasificación arancelaria, debiendo abonar al DADOR, y mantenerlo indemne de cualquier importe, costo, daño, gasto, multa, reclamo, acción, penalidad o sanción o cualquier otro desembolso que el DADOR deba afrontar por dichos trámites de importación o clasificación arancelaria. Para todos los bienes, sean estos nacionales o importados, el TOMADOR también asume todos los costos y riesgos inherentes a cualquier aumento del precio del bien o del tipo de cambio que ha sido fijado en las Condiciones Particulares, a efectos de lo cual el DADOR le notificará, y el TOMADOR deberá pagar la diferencia, que tendrá el carácter de canon extraordinario (en adelante “Canon extraordinario”).

jjjjjj) Obtener en tiempo propio y a su costo todas las autorizaciones, habilitaciones, inspecciones previas u otros trámites que fueren necesarios para la utilización de los Bienes. En su caso pagar las multas, recargos e intereses u otras penalidades que pudieran corresponder.

ll) No introducir mejoras o modificaciones en los Bienes sin el previo consentimiento por escrito emanado del DADOR. En el caso de introducción de mejoras o modificaciones autorizadas, ellas no podrán ser retiradas ni separadas y quedarán a beneficio exclusivo del DADOR al término del Contrato sin que el TOMADOR pueda exigir o reclamar compensación alguna. En caso de introducción de mejoras o modificaciones no autorizadas el DADOR podrá impedir las o, en su caso, demandar la restitución de los Bienes al estado anterior, sin perjuicio del derecho del DADOR, a mantener las mejoras o modificaciones a su exclusivo beneficio al término del Contrato, sin que el TOMADOR pueda reclamar o exigir compensación alguna.

kkkkkkk) Informar al DADOR por medio fehaciente, a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido, cualquier hecho o acto del que pudiere derivar en alguna amenaza a los derechos emergentes del presente Contrato o al dominio del DADOR sobre los Bienes, salvo que, de acuerdo con las circunstancias, sea pertinente un plazo menor.

lllllll) No retirar ni alterar cualquier medio de identificación de los Bienes.

ñ) Permitir el acceso al DADOR para inspeccionar los Bienes –por sí o por terceros que al efecto designe- toda vez que así lo decida e informarle documentadamente, cada vez que lo solicite, el cumplimiento de las demás obligaciones de este Contrato, especialmente las contenidas en los incisos e), g), i) y ll) de la presente cláusula. A los efectos de la realización de las inspecciones a realizar respecto de los Bienes, el DADOR deberá notificar al TOMADOR con una antelación de cinco (5) días corridos la fecha y hora en que se llevarán a cabo. El incumplimiento de la obligación del TOMADOR de permitir y colaborar con las inspecciones permitirá al DADOR dar por rescindido este Contrato conforme el procedimiento previsto en 7.12.a)

o) Asumir todos los riesgos de destrucción o pérdida total o parcial de los Bienes, incluido pero no limitado al robo, hurto, incendio, expropiación y el decomiso de los mismos, aún cuando dichos hechos hayan sido producidos por caso fortuito o fuerza mayor, sin que la contratación del seguro excluya o en algún modo limite su plena responsabilidad. En el caso de pérdida parcial, incluso por ésta u otro hecho o acto el TOMADOR esté impedido o limitado en el uso de los Bienes, deberá continuar abonando los Cánones que se devenguen sin ninguna deducción, hasta el plazo estipulado para el vencimiento del Contrato, aplicándose lo previsto en la cláusula 9.8. En caso de pérdida total, se aplicará lo previsto en las cláusulas 9.4 a 9.7.

p) Comunicar, por medio fehaciente, al DADOR y a la Empresa Aseguradora a la que se refiere las Condiciones Particulares del presente Contrato, a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido todo siniestro, acto o hecho que provenga de él o de terceros, que afectare o pudiere afectar el estado físico o situación jurídica de los Bienes o que pueda generarle cualquier responsabilidad al DADOR.

q) Formalizar todas las denuncias ante las autoridades competentes y/o realizar los actos y/o producir los hechos tendientes al mejor resguardo de los derechos del DADOR.

r) Comunicar, por medio fehaciente, al DADOR cualquier medida cautelar que se haya trabado sobre los Bienes, a más tardar el día siguiente hábil de conocida la medida, y a mantenerlo indemne ante cualquier acción judicial que se promueva contra el DADOR como consecuencia del uso de los Bienes que hiciera el TOMADOR.

s) No ceder total o parcialmente los derechos derivados de este Contrato, el Contrato mismo, ni el uso de los Bienes a terceros, b ajo cualquier figura contractual o de hecho, sin la expresa conformidad otorgada previamente por escrito por el DADOR.

t) Mantener la cuenta identificada en las Condiciones Particulares abierta y en condiciones operativas mientras se encuentre en vigencia este contrato, renunciando expresamente al derecho contemplado en el Art. 1432 del Código Civil y Comercial de la República Argentina.

u) Contar con suficiente provisión de fondos en dicha cuenta a los efectos que el Banco proceda a debitar en forma automática, en cada oportunidad en que el DADOR se lo haya solicitado haciendo ejercicio de las atribuciones conferidas por el TOMADOR en la cláusula 5 del presente, los importes correspondientes a los Cánones o cualquier otro importe a cargo del TOMADOR en virtud de este Contrato.

v) No solicitar al Banco la interrupción parcial o total, temporal o definitiva del procedimiento establecido en la Cláusula 5 del presente. El cierre de la cuenta identificada en las Condiciones Particulares, cualquiera fuere la causa, autorizará al DADOR a dar por rescindido el presente contrato.

w) Pagar los gravámenes e impuestos que pudieran corresponder al igual que todas las demás cargas y gastos de transferencias, inscripciones, impuestos, patentes y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra.

x) Hacerse cargo de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier tipo de gabela municipal, provincial y/o nacional, aranceles, y gastos de cualquier naturaleza que actualmente o que en el futuro correspondiere tributar o abonar con motivo del presente Contrato, y no gravar por causa ni monto alguno el Contrato, los hechos o actos que se realicen y/o sucedan en su consecuencia o al DADOR con motivo de este y/o estos.

y) No incurrir en causales que lo inhabiliten para operar en el sistema bancario.

z) En orden a la adecuada y oportuna ejecución del Contrato, proveer al DADOR cualquier información, así como poner a disposición del DADOR cualquier documentación que éste le requiera y que esté referida al TOMADOR y su vinculación con el DADOR por este Contrato.

aa) Adherir a Factura ELECTRÓNICA relativa a los cargos facturados por el DADOR en virtud del presente contrato declarando el TOMADOR conocer, entender y aceptar que NO recibirá la factura impresa en papel en su domicilio, asumiendo la obligación de verificar su cuenta periódicamente en la web www.provincialeasing.com.ar

ab) Aranceles de Registro. Reembolsar al DADOR los aranceles y gastos de registro, y su posterior cancelación, (incluyendo honorarios y gastos legales y/o de gestores) incurridos por el DADOR en el perfeccionamiento o protección de sus derechos sobre los Bienes, incluyendo, sin limitación, los gastos de patentamiento (en caso de corresponder), la inscripción del presente Contrato de Leasing en el Registro que corresponda, y oportunamente su cancelación.

ac) Leasing no cancelable: El TOMADOR asume la obligación incondicional de pagar la totalidad de los Cánones y demás importes pagaderos respecto de dicha operación a su vencimiento, renunciando expresamente a solicitar la rescisión del presente Contrato y/o solicitar la disminución de los Cánones. Los defectos, daños, pérdidas o destrucciones o mal funcionamiento que afecten a los Bienes o cualquier demora en la entrega de los Bienes no originarán la rescisión del presente Contrato por parte del TOMADOR, ni afectarán las obligaciones contraídas en el presente por el TOMADOR, ni originarán ninguna responsabilidad para el DADOR. El TOMADOR ha seleccionado los Bienes sin la asistencia del DADOR, en consecuencia, el DADOR no ha efectuado ni efectúa en el presente ninguna declaración ni garantía, expresa ni implícita, respecto del diseño, especificaciones, funcionamiento ni estado de ningún Bien (ni de ninguna de sus partes), respecto de si los Bienes son propios para el final que los destina el TOMADOR, así como respecto de ninguna cuestión relacionada con cualquier violación a la propiedad intelectual, derecho de propiedad o cuestiones similares. El TOMADOR tendrá recurso únicamente contra el Vendedor por cualquier reclamo y garantía relacionada con los Bienes.

ad) Responsabilidad frente a terceros: (i) el TOMADOR será responsable frente al DADOR y terceros por todos los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, fueran derivados de los Bienes y/o del uso de los mismos y no podrá, para eximirse de responsabilidad, invocar frente al DADOR caso fortuito o fuerza mayor;

ae) el TOMADOR declara y garantiza al DADOR que ni el TOMADOR, ni cualquier otra persona vinculada al TOMADOR de cualquier modo, radicada en la República Argentina o en el extranjero, ha formalizado contratos ni ha realizado actos que pudieran impedir al DADOR la exigencia del cumplimiento de cualquiera de las condiciones o términos de este Contrato.

af) el TOMADOR declara y garantiza al DADOR que ha cumplimentado previamente a la firma de este Contrato todas las aprobaciones societarias necesarias para el perfeccionamiento de este Contrato, sin violación de disposición legal, judicial, administrativa, estatutaria o contractual alguna. En razón de las manifestaciones efectuadas precedentemente, el TOMADOR se obliga a la cancelación inmediata de cualquier obligación asumida frente a terceros que de cualquier modo pudiera impedir, restringir o limitar al DADOR el ejercicio de los derechos conferidos.

9. Seguros.

9.1. El TOMADOR se compromete a:

w) Contratar la cobertura de riesgos del Bien con la Empresa Aseguradora a la que se refiere las Condiciones Particulares del presente Contrato, (en adelante el "Asegurador"), y entregará en la Fecha de Inicio la póliza endosada a favor del DADOR. La entrega de la póliza debidamente endosada, es condición ineludible para la simultánea entrega de los Bienes al TOMADOR. Asimismo, el TOMADOR se compromete a mantener los Bienes asegurados durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de Compra fijada en la cláusula 11.4 y se hayan realizado todos los trámites para la transmisión de propiedad de los Bienes y/o cancelación registral del Contrato o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos de las pólizas que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, asumiendo el TOMADOR todos los riesgos no cubiertos por el seguro, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.p).

x) (i) Contratar el servicio de seguimiento satelital de los Bienes, de corresponder según Condiciones Particulares, con el Vendedor que allí se indique o en el futuro el DADOR decida (en adelante el "Seguidor"), desde la Fecha de Inicio y mantener dicho servicio durante el tiempo de vigencia de este Contrato o hasta que el TOMADOR haya pagado el valor de la Opción de Compra fijada en la cláusula 11.4 o el DADOR haya recuperado los Bienes, por los riesgos y según los términos que contrate, los que deberán ser a plena satisfacción del DADOR, sin que tal circunstancia exima al TOMADOR de lo establecido en la cláusula 8.p); (ii) Comunicar al "Seguidor" al teléfono que se provee con la instalación, en forma inmediata, en todos los casos y en cualquier circunstancia, la sustracción de los bienes objeto de seguimiento satelital; (iii) Cumplir estrictamente con las obligaciones del contrato de instalación del equipo de seguimiento satelital, manteniendo operativo el servicio en forma permanente y al día los pagos, como requisito para tener derecho al total de la indemnización prevista en caso de un eventual siniestro; (iv) Devolver el equipo y accesorios, en cuya posesión está en carácter de comodato, cuando por cualquier circunstancia les sean requeridos, haciéndose cargo del costo de la desinstalación de éstos, cualquier deterioro o cargo por falta de devolución del equipo y accesorios, abonando en su caso el valor de reposición de los mismos.

9.2. El DADOR, en nombre y representación del TOMADOR pagará las primas y los abonos al servicio de seguimiento satelital correspondientes y cualquiera de las sumas establecidas en la cláusula anterior o que derive del mantenimiento de los seguros o dicho servicio. A tal efecto, el TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable, que el DADOR, se reembolse, los pagos que haya realizado por el procedimiento de pago establecido en la cláusula 5. de este Contrato. El TOMADOR reconoce que el servicio de seguimiento satelital no garantiza la efectiva recuperación de los Bienes por el prestador del servicio de seguimiento satelital en caso de siniestro, de robo o hurto por lo que el TOMADOR renuncia a todo reclamo contra el DADOR y/o el prestador del servicio de seguimiento por la falta de recuperación de los Bienes por causa no imputable a la empresa prestataria del servicio de seguimiento satelital.

9.3. El TOMADOR autoriza expresamente al DADOR, para que en su nombre y representación solicite al Asegurador la prórroga de la vigencia de las pólizas y/o que amplíe la cobertura de los riesgos y/o que aumente el valor de las sumas aseguradas. En tal caso el TOMADOR estará obligado al pago de las diferencias de los premios respectivos renunciando a oponer objeción alguna. En caso de incrementarse el monto y/o cobertura de los seguros contratados, el TOMADOR estará obligado al pago de las diferencias de los premios respectivos renunciando a oponer objeción alguna. Consecuentemente el TOMADOR se obliga a comunicar por un medio fehaciente al DADOR a más tardar el día siguiente hábil bancario de ocurrido el siniestro, acto o hecho que provenga de él o de terceros, que afectare o pudiere afectar el estado físico o situación jurídica del Bien o de los derechos del DADOR, como propietario del mismo, o que pueda generarle cualquier responsabilidad. Asimismo el TOMADOR se obliga a formalizar todas las denuncias ante las autoridades competentes y/o realizar los actos y/o producir los hechos tendientes al mejor resguardo de los derechos del DADOR.

9.4. Todos los riesgos de pérdida, robo o destrucción total del bien dado en leasing son asumidos exclusivamente por el TOMADOR. En caso de destrucción o pérdida total de los Bienes, la indemnización emergente del seguro será abonada por el Asegurador directamente al DADOR, quien la imputará a su exclusivo criterio:

a) A las deudas devengadas e impagas a la fecha de cobro de la indemnización, al pago correspondiente del valor de los Cánones a vencer y de las obligaciones no vencidas y el valor de la opción de compra y/o al valor de la opción de compra anticipada para lo cual se aplicará la fórmula establecida en la cláusula 15 de este Contrato. El TOMADOR deberá continuar pagando los Cánones a su respectivo vencimiento durante todo el plazo en el cual el importe correspondiente a la indemnización no sea percibido por el DADOR. Percibido que fuere dicho importe y cumplidas que se encuentren las obligaciones del TOMADOR a dicha fecha, el presente Contrato quedará extinguido; o

b) a la adquisición de bienes a efectos de reemplazar los Bienes siniestrados en igual cantidad y calidad a estos últimos, ello en tanto el importe de la indemnización, deducidas las sumas percibidas por el DADOR con causa de la cláusula 9.4 a, alcance a cubrir íntegramente el costo de adquisición de los bienes que eventualmente reemplazarían en ese caso los siniestrados. Durante todo el plazo en el cual el importe correspondiente a la indemnización no sea percibido por el DADOR, el TOMADOR deberá continuar pagando los cánones en sus respectivos vencimientos. Una vez, producida la adquisición de los bienes en reemplazo de los siniestrados, conforme los términos de este inciso, dichos bienes ocuparán el mismo lugar que los Bienes originales siendo aplicables a aquellos todos los términos y condiciones del presente Contrato. Queda especialmente establecido que los gastos, tasas y honorarios que la gestión de registración de la sustitución de los Bienes originales por estos bienes, así como todo otro gasto derivado de la misma, serán a exclusivo cargo del TOMADOR, quien autoriza en este acto en forma expresa e irrevocable al DADOR a que se reembolse, por el procedimiento de pago establecido en la cláusula 5 del Contrato tales importes, y se compromete a suscribir toda la documentación que demande la realización del precitado trámite registral.

9.5. Si las sumas percibidas por el DADOR con causa en la indemnización prevista en la cláusula 9.4.a) cubrieran exactamente el importe calculado conforme la cláusula 15 más todos los demás pagos que conforme este Contrato se encuentran a cargo del TOMADOR, este último quedará liberado de sus obligaciones de pago.

9.6. Si las sumas percibidas por el DADOR con causa en la indemnización prevista en la cláusula 9.4.a) no alcanzaren a cubrir los importes indicados en el punto 9.5 anterior, entonces el TOMADOR deberá integrar el saldo dentro de los cinco (5) días de notificado fehacientemente a tal fin por el DADOR.

9.7. Si las sumas cobradas como indemnización excedieran los importes indicados en el punto 9.4.a), el excedente quedará a beneficio del TOMADOR.

9.8. En caso de pérdida parcial de los Bienes el TOMADOR deberá proceder a su reparación a exclusiva satisfacción del DADOR, quien entregará las sumas recibidas del Asegurador al TOMADOR, siempre y cuando hubiere verificado previamente la reparación de los Bienes en debida forma por parte de este último. En caso que el Asegurador no abonare indemnización alguna o que las sumas pagadas no alcanzaran a cubrir los gastos de reparación, éstos o el faltante quedarán totalmente a cargo del TOMADOR.

10. Otros gastos a cargo del TOMADOR.

10.1 Además de los gastos establecidos en otras cláusulas del presente Contrato y canon estipulado, será a cargo exclusivo e íntegramente del TOMADOR el pago de todo gasto, honorario, impuesto, tasa, patentes, contribuciones, derecho y otros gravámenes creados o a crearse que recaigan sobre la propiedad, locación, tenencia o uso o que deba afrontar el DADOR en caso de incumplimiento del TOMADOR de sus obligaciones.

10.1.2. Si el TOMADOR no cumpliera adecuadamente con la obligación establecida en 10.1. anterior, el DADOR podrá pagar los importes correspondientes a multas o impuestos que según la referida Cláusula corresponda abonar al TOMADOR. En tal caso, el canon correspondiente al mes siguiente en que se hubiera realizado el pago se imputará primero al reintegro de las sumas pagadas por el DADOR, aplicándose el remanente a la cancelación de dicho canon.

10.2. El DADOR percibirá la totalidad de los intereses, gastos, impuestos, tasas, contribuciones, honorarios, costos, costas, multas, cargos, indemnización por daños y perjuicios y en general todo Devengamiento principal o accesorio producido por este Contrato, aún cuando fueren complementarios o conexos al mismo, que generen obligaciones de pago del TOMADOR o aún aquellas obligaciones de hacer o no hacer que produzcan iguales efectos, durante toda la vigencia de este Contrato, y aún posteriores si existieran rubros o conceptos impagos. El TOMADOR autoriza en este acto en forma expresa e irrevocable al DADOR a percibir tales importes mediante el procedimiento fijado en la cláusula 5 del presente.

Respecto a las multas y/o cualquier otro tipo de sanción ocasionada por el uso del Bien objeto del presente contrato, que conforme lo dispuesto por la autoridad Nacional, Provincial o Municipal resultare aplicable por infracción a la normativa vigente, en los casos donde el plazo de notificación o procedimiento jurisdiccional así lo permita, el DADOR enviará un mail a la casilla del TOMADOR individualizada en la cláusula 3 de Condiciones Particulares informando sobre la recepción de la intimación a los fines que el TOMADOR opte por abonar o ejercer su derecho de defensa y formular su descargo en un plazo de 72 hs hábiles desde que es enviado el mail a su casilla. Transcurrido dicho plazo sin que el TOMADOR remita al DADOR, por la misma vía por la cual fue notificado, el comprobante de pago o copia del descargo formulado confrontado por la autoridad Nacional, Provincial o Municipal requirente, o acuse de recibo de Carta Documento según corresponda, el TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable al DADOR a proceder al pago a los fines de evitar se agrave el importe de la multa, percibiendo el DADOR tales importes mediante el procedimiento fijado en la cláusula 5 del presente.

10.3. Queda expresamente establecido que conforme lo previsto en el punto 1.2. que el TOMADOR asume a su cargo los mayores costos que se ocasionen en la operación de compraventa de los Bienes, incluidos al sólo fin enunciativo cualquier costo financiero, diferencia de precio, cotización, tipo de cambio y/o cualquier otra que pudiere surgir respecto de las condiciones planteadas en el lapso de tiempo desde que se solicite la operación hasta la efectivización de la misma. Los valores que surjan como consecuencia de alguna de las circunstancias mencionadas en este punto serán facturados por EL DADOR bajo el concepto de canon adicional a los estipulados en las condiciones particulares, quedando el TOMADOR obligado a su pago.

10.4. Todos los gastos ocasionados por el retiro, traslado y radicación de los Bienes, serán a exclusivo cargo del TOMADOR, e igualmente todos los derechos de habilitación y funcionamiento de los Bienes. Consecuentemente queda facultado el DADOR para adicionar y facturar, sin previo aviso, los importes que el DADOR hubiere abonado por estos conceptos.

11. Vencimiento del Plazo del Contrato. Efectos.

11.1. El TOMADOR deberá hacer saber al DADOR, mediante notificación fehaciente efectuada con no menos de treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha del vencimiento del Contrato si ejerce la Opción de Compra o devuelve los Bienes al DADOR. A los efectos del cómputo de los plazos aquí mencionados no se tendrá en cuenta el día del vencimiento ni el día de la notificación. En caso de ejercer la Opción de Compra, el TOMADOR deberá también, dentro del plazo de 30 días corridos de facturada y abonada la misma, gestionar, otorgar, entregar y suscribir toda la documentación necesaria a los efectos de la transferencia del dominio del bien a su nombre. Transcurrido el plazo de 90 días corridos desde que se abonara la opción de compra sin que se hubiera perfeccionado la transferencia de la titularidad de dominio ante el registro correspondiente, el TOMADOR deberá abonar al Dador en concepto de gastos de administración extraordinarios una suma mensual equivalente al 0,5% del Valor de Compra del bien (conf. Contrato), monto que se incrementará en 0,1% cada tres meses.

Es condición del ejercicio de la Opción de Compra aquí prevista que el TOMADOR no adeude suma alguna por concepto alguno al DADOR. Estarán siempre a cargo del TOMADOR todas las cargas y gastos de transferencias, inscripciones, impuestos y otras erogaciones ocasionadas con motivo o como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra de los Bienes y conexos a ellos. Hasta la fecha del efectivo pago del Valor Residual continuará vigente la obligación del TOMADOR del pago del Canon. El DADOR designará al escribano y al gestor que deberán intervenir en la transmisión y diligencias tendientes al perfeccionamiento de la transferencia del dominio y las bajas en los registros correspondientes.

11.2. El TOMADOR podrá devolver al DADOR en forma inmediata los Bienes objeto del Contrato, los que deberán encontrarse en perfecto estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro de su uso adecuado. La entrega de los Bienes deberá hacerse en el domicilio del DADOR o en el lugar que el DADOR pueda indicar en el futuro, por comunicación escrita al TOMADOR dirigida al domicilio constituido en el presente Contrato. Si el DADOR así lo solicitara, el TOMADOR deberá mantener los Bienes en custodia en sus instalaciones por un plazo de treinta (30) días de operada la obligación de restitución. Esta custodia será a título gratuito, no generando ninguna contraprestación a favor del TOMADOR por ningún concepto. La entrega deberá efectuarse por el TOMADOR sin necesidad de interpelación o reclamación, el día posterior a la fecha del vencimiento del Contrato o el día posterior al vencimiento del plazo de custodia indicado en el párrafo anterior, entendiéndose que la falta de entrega en los plazos indicados importará la mora automática del TOMADOR. La falta de cumplimiento en término de esta obligación dará derecho al DADOR: a) a cobrar el doble del equivalente diario del último Canon devengado, por cada día de atraso en la devolución de los Bienes, en calidad de cláusula penal; b) a reclamar del TOMADOR los daños y perjuicios emergentes de la falta de devolución en término; y c) en todos los casos, a reclamar la devolución de los Bienes.

11.3. Si no hubiese acuerdo entre las Partes respecto del estado en que se encuentran los Bienes al momento de su devolución al DADOR, se procederá a su reconocimiento por un perito único, conforme el Art. 782 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o la norma que en el futuro lo reemplace. El DADOR se reserva la facultad de designar el perito, previa notificación al TOMADOR. El dictamen del perito será definitivo e inapelable y tendrá por objeto el determinar si el deterioro de los Bienes devueltos al DADOR excede del derivado del uso o desgaste normal y habitual de los Bienes conforme a su destino. En caso de que el perito determine que ello fuere así, el DADOR podrá optar entre las siguientes alternativas: (i) solicitar al perito designado que fije el valor de los Bienes en el estado en que se encuentren; (ii) proceder a la venta de los Bienes por el medio que considere más apropiado. En ambos casos, si el valor fijado por el perito o el precio obtenido de la venta fuese menor al que hubieran tenido los Bienes de haber sido usados y mantenidos o conservados en forma adecuada y normal según el informe que emita el perito, el TOMADOR deberá abonar al DADOR la diferencia resultante con más todos los gastos derivados de la pericia y/o la venta de los Bienes.

11.4. el valor de la Opción de Compra se fija en la suma determinada en las Condiciones Particulares, más el impuesto, al Valor Agregado.

11.5. El TOMADOR tendrá derecho a adquirir la propiedad de los Bienes:

a) Previo aviso en el tiempo y forma fijada en la cláusula 11.1. una vez pagado el valor de la Opción de Compra; el incumplimiento de esta condición producirá la caducidad automática de pleno derecho y sin previo aviso, de la Opción de Compra acordada, ello sin perjuicio de la obligación del TOMADOR de pagar los gastos administrativos originados en su incumplimiento. Todos los costos y gastos inherentes a la ejecución del Contrato que sean exigibles y/o se hubieran erogado durante el período que medie entre la notificación del punto 11.1 y la efectiva transferencia en propiedad, serán en un todo de conformidad con lo estipulado en las cláusulas 8 y 10, a cargo del TOMADOR.

b) En el estado en que se encuentren al vencimiento del presente Contrato, siempre y cuando no esté incurrido en una causal de incumplimiento.

c) Si solicita al DADOR que, para el pago del valor residual, aplique el procedimiento establecido en la cláusula 5 del presente Contrato, antes de los diez (10) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento del plazo del Contrato, debiendo verificarse el respectivo pago, a más tardar el día de vencimiento o, si este fuere feriado o no laborable, el anterior día hábil bancario y diere cumplimiento a las previsiones fijadas en la cláusula 11.1

12. Incumplimientos.

12.1. Si el TOMADOR incumpliera una cualesquiera de las obligaciones asumidas en el Contrato o en cualquier certificado, documento o declaración otorgada o a otorgar en virtud del Contrato facultará al DADOR a:

a) Reclamar por medio fehaciente al TOMADOR el cumplimiento de sus obligaciones dentro del quinto día de notificado, bajo apercibimiento de rescindirse el Contrato y obtener la restitución de los Bienes en el domicilio del DADOR.

b) Vencido el plazo previsto para la subsanación del incumplimiento, a declarar operada la rescisión del Contrato, obligándose el TOMADOR a la inmediata restitución de los Bienes en el domicilio del DADOR de conformidad con lo establecido en el capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación.

c) Declarada la rescisión del contrato, a exigir el pago de los cánones vencidos o a vencer, y cualquier obligación de pago vencida o pendiente de vencimiento cuyo pago fuera exigible al TOMADOR bajo el Contrato, incluida una multa por incumplimiento contractual equivalente al 15% sobre la suma a pagar por el TOMADOR en virtud de esos conceptos. Para determinar el valor de los cánones a vencer y de las obligaciones no vencidas se aplicará la fórmula establecida en la cláusula 15 del Contrato. Si el TOMADOR pagare la totalidad de las sumas adeudadas dentro de 5° (quinto) día de ser notificado al efecto, podrá ejercer la Opción de Compra abonando su precio que se determinará conforme a lo dispuesto en la citada cláusula 15 del presente Contrato.

d) Si el TOMADOR no abonare las sumas indicadas en el punto anterior, en el término previsto, a iniciar acciones judiciales contra el TOMADOR con el objeto de exigir el pago de dichas sumas, con más los gastos que correspondan y, en su caso la devolución de los Bienes. Adicionalmente el DADOR podrá reclamar por el deterioro de los Bienes que exceda el uso o desgaste normal. Para la determinación del correspondiente importe se aplicará lo establecido en la cláusula 11.3 del presente Contrato.

12.2. Si el TOMADOR incumpliera la obligación de pagar el Canon del Contrato, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 1249 del Código Civil y Comercial de la Nación, el DADOR podrá:

a) Obtener el inmediato secuestro de los Bienes, con la sola presentación del Contrato inscripto y demostrando haber interpelado al TOMADOR otorgándole un plazo de cinco días para la regularización. Producido el secuestro, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho.

b) El DADOR podrá promover ejecución por el cobro del Canon que se hubiera devengado hasta el período íntegro en que se produjo el secuestro de los Bienes, con más intereses y una multa por incumplimiento Contractual equivalente al 15% del total de la suma exigible y pendiente de pago; podrá asimismo promover acción judicial por el cobro de los Cánones a vencer y obligaciones no vencidas, y las restantes que hubieren podido devengarse con causa en el incumplimiento del TOMADOR, hasta obtener el DADOR el resarcimiento íntegro de los daños y perjuicios sufridos.

d) O podrá el DADOR accionar por vía ejecutiva por el cobro de la totalidad del Canon no pagado y sus accesorios, y podrá en las condiciones previstas en el inciso b) del artículo 1249 del Código Civil y Comercial de la Nación reclamar judicialmente el secuestro de los Bienes.

12.3. El TOMADRO autoriza de forma expresa e irrevocable al DADOR a percibir todas las sumas establecidas en la presente cláusula, por el procedimiento establecido en la cláusula 5 del presente. El TOMADOR renuncia expresamente a cuestionar el derecho del DADOR a percibir judicialmente las sumas establecidas en la presente cláusula.

13. Cláusula Penal.

13.1. En todos los casos en que así lo prevé el Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación y el Contrato, el DADOR se encuentra habilitado para exigir la devolución de los Bienes, ya sea que éstos se encuentren en poder del TOMADOR o terceros.

13.2. En todos los casos que el TOMADOR deba entregar los Bienes al DADOR, deberá efectivizarla en el domicilio constituido por el DADOR a los efectos del Contrato o en el lugar indicado por este en el plazo de 1 (un) día hábil a partir de la recepción de notificación fehaciente por parte del DADOR.

13.3. El TOMADOR reconoce y manifiesta expresamente tener conocimiento que, en caso de que retenga los Bienes, será considerado incurso en el delito de apropiación indebida de bienes ajenos y se compromete, en su caso, a informar sobre tal circunstancia a las personas que impidan la restitución de los bienes, ya sean sus dependientes, representantes o terceros, que resultarán pasibles de las acciones penales que eventualmente se inicien, sin perjuicio de lo cual el DADOR podrá ejercer las acciones civiles y comerciales que correspondan.

13.4. Las Partes expresamente pactan que, en caso de mora en el cumplimiento de la obligación de devolución de los Bienes, el DADOR, podrá aplicar una cláusula penal por cada día de retraso equivalente al doble del canon diario correspondiente al último canon devengado. A tales fines el canon diario resultará de dividir el canon por la cantidad de días comprendidos en el Período que le corresponda.

14. Mora. Intereses.

14.1. La mora del TOMADOR en el pago de cualquier obligación será automática produciéndose de pleno derecho por el mero vencimiento de los plazos pactados. En caso de mora, el DADOR tendrá derecho a percibir sobre todas las sumas adeudadas, intereses compensatorios y punitivos conforme lo dispuesto en las Condiciones Particulares.

14.2. El TOMADOR reconoce expresamente e irrevocablemente que el DADOR podrá, a su sólo arbitrio, capitalizar los intereses devengados e impagos por períodos mensuales.

15. Ejercicio anticipado de la Opción de Compra.

m. El TOMADOR tendrá derecho a ejercer la Opción de Compra de los Bienes en forma anticipada condicionado a que. (i) hubiesen transcurrido las tres cuartas partes del plazo estipulado en el presente Contrato; (ii) hubiese abonado todos los Cánones que haya devengado el presente Contrato hasta la fecha de ejercicio de la Opción de Compra anticipada; (iii) estuviesen cumplidas todas las obligaciones contractuales; (iv) notifique al DADOR por medio fehaciente con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos a la fecha de ejercicio anticipado de la Opción de Compra, la que deberá coincidir con el vencimiento de uno de los Cánones; (v) el pago del Valor Residual deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento del plazo mencionado en el punto (iv), debiendo verificarse el respectivo pago el anterior día hábil bancario; (vi) el importe denominado el "Valor Opción de Compra Anticipado" será igual al valor actual de los Cánones a vencer desde la fecha a ejercer la Opción de Compra anticipada hasta el vencimiento del Contrato, más el valor actual del valor de la Opción de Compra, descontados, a la fecha de la Opción de Compra anticipada, a la tasa de interés, efectiva mensual, fijada en las Condiciones Particulares, según la siguiente fórmula:

$$VOCA = C_1 + \frac{C_2}{(1+i)^1} + \frac{C_3}{(1+i)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+i)^{n-1}} + \frac{VR}{(1+i)^n}$$

En donde:

VOCA: Valor Opción de Compra Anticipado

C1: Valor del Canon al momento de ejercer la Opción de Compra.

C2: Valor del siguiente Canon.

....: expresión análoga a las anteriores para los siguientes Cánones.

Cn: el último Canon del Contrato.

n: la cantidad de períodos que faltan para terminar el plazo de duración del Contrato.

i: tasa de interés periódica equivalente a la que se establece en las Condiciones Particulares.

VR: valor de la Opción de Compra establecido de acuerdo a la Cláusula 11.4.

- n. El "Valor Opción de Compra Anticipado" no incluye el Impuesto al Valor Agregado, el que será adicionado a dicho importe.
o. Hasta la fecha del efectivo pago del valor de la Opción de Compra continuará vigente la obligación del pago del Canon.

16. Inexistencia de reconducción tácita.

Ninguna circunstancia de hecho o derecho dará lugar a interpretar que se pudiera producir tácita reconducción de este Contrato.

17. Ejercicio de los derechos y acciones contractuales.

17.1. El TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevocable que el DADOR realice el trámite pertinente para inscribir la cancelación del Contrato en el registro respectivo.

17.2. La omisión temporal del DADOR en el ejercicio de sus derechos o acciones legales derivadas de este Contrato, en modo alguno podrá ser invocada por el TOMADOR como una renuncia total o parcial de tales derechos y acciones, ni será interpretada como consentimiento tácito de los eventuales incumplimientos incurridos por el TOMADOR, ni su ejercicio parcial por el DADOR le impedirá cumplimentarlos con posterioridad.

18. Inexistencia de reconducción tácita.

18.1. El DADOR podrá ceder total o parcialmente el presente Contrato, sin necesidad de notificación alguna al TOMADOR, conforme los artículos 1614 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, salvo la notificación por escrito de la modificación del domicilio de pago, en su caso. A tales efectos no resultará necesario transmitir el dominio de los Bienes, pudiendo transmitir total o parcialmente sus derechos sobre el Canon y la Opción de Compra. En este último supuesto, el DADOR quedará vinculado al TOMADOR como parte del Contrato, sin perjuicio que el tercero cesionario del crédito por Canon u Opción de compra ejerza los derechos que eventualmente le correspondan con arreglo al Contrato de cesión.

18.2. El DADOR se reserva los restantes derechos establecidos en el artículo 1247 del Código Civil y Comercial de la Nación.

18.3. Asimismo, el DADOR podrá dar en prenda los créditos actuales y/o futuros, y todo privilegio, derecho accesorio y/o garantías reales o personales, propias o de terceros, actuales y/o futuras, que haya recibido y/o vaya a recibir en el futuro del TOMADOR, en virtud del Contrato. Todo ello, sin necesidad de notificación alguna al TOMADOR y con similares efectos a los indicados para el caso de la cesión.

19. Quiebra y concurso.

19.1. La autoliquidación, liquidación judicial y/o concurso preventivo y/o quiebra del DADOR no afectará el cumplimiento del presente Contrato.

19.2. La quiebra del TOMADOR dará lugar a la aplicación del plazo de treinta (30) días previsto en la Ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras o la que en el futuro la reemplace, para que el Juez resuelva la continuidad o no del Contrato. Vencido dicho plazo sin pronunciación al respecto, el presente Contrato quedará resuelto de pleno derecho y los Bienes deberán ser entregados al DADOR sin más trámite.

En caso de continuación del Contrato se aplicarán todas sus condiciones en su integridad. Si se pretendiere introducir unilateralmente alguna variación a lo pactado por la presente tal eventualidad será considerada como causal de resolución.

20. Domicilios. Jurisdicción.

20.1. A todos los efectos judiciales o extrajudiciales, las partes constituyen su domicilio en los lugares indicados ut supra, el DADOR, y en las Condiciones Particulares, el TOMADOR, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales salvo que por notificación fehaciente se notificara la constitución de un nuevo domicilio a tales efectos dentro de la República Argentina.

20.2. A todos los efectos de este Contrato las partes se someten a la competencia de los Tribunales Nacionales de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

21. Términos y Condiciones Generales.

21.1. Los términos de estas Condiciones Generales regirán el Contrato salvo que fueran modificadas en las cláusulas de las Condiciones Particulares.

21.2. El TOMADOR expresa su consentimiento para que sus datos personales sean utilizados por el DADOR con fines de procesar su solicitud de suscripción del presente contrato y adicionalmente, presta su consentimiento para que dichos datos personales sean compartidos con terceros con el fin de remitirle información relacionada con productos y/o servicios complementarios y/o conexos al presente contrato.

21.3. La omisión del DADOR de exigir al TOMADOR el estricto cumplimiento de cualquier obligación bajo el presente, así como la dispensa por escrito del DADOR respecto de alguna de las disposiciones del presente, no deberá interpretarse como un consentimiento o dispensa de cualquier otro incumplimiento de dicha obligación o de cualquier otra obligación bajo el presente.

22. Condiciones Particulares Relacionadas.

A todo evento queda establecido que las presentes Condiciones Generales se relacionan de tal modo con las Condiciones Particulares N° 10473 del 21 de Abril de 2017, que ambas conforman en su conjunto el Contrato de Leasing.

Leído que fuera, en prueba de conformidad y aceptación se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse

Sr. Apoderado de Provincia Leasing S.A., Sr. Leonardo Alberto Scoccimarro

Sr. Apoderado de Provincia Leasing S.A., Sr. Leonardo Vega

SAN ISIDRO, 25 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 4 4**

VISTO la nota presentada a fojas 1 por la Dirección de Planeamiento y Comunicación Digital; y

Considerando:

QUE mediante la misma, se informa que en el mes de diciembre del corriente año, se correrá en San Isidro la finalización del circuito de carreras organizadas por la Asociación Civil de Carreras y Maratones Ñandú;

QUE, la misma forma parte de un circuito que comprenden la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ciudad de Vicente López y la ciudad de San Isidro, siendo dicha carrera una prueba oficial homologada por la Federación Atlética Metropolitana, conformará un campeonato metropolitano absoluto y femenino, y sus tiempos oficiales serán tomados en cuenta para clasificar para el campeonato nacional y otras pruebas atléticas;

QUE, asimismo, el circuito a utilizar ha sido homologado por oficiales de la International Association of Athletics Federations (IAAF), entidad que rige el atletismo mundial, participando de la competencia diversos atletas extranjeros, posicionando a San Isidro como un polo deportivo y especialmente del atletismo internacional, con el beneficio que esto conlleva;

QUE, este Departamento Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del presente acto administrativo, declarando al mismo de interés municipal con el objetivo de una mayor difusión y apoyo a este tipo de eventos;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- DECLÁRASE de Interés Municipal la realización de la “Maratón ***** Buenos Aires”, que consistirá en cuatro carreras a desarrollarse en el circuito comprendido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Vicente López y finalizando en San Isidro el día 3 de diciembre de 2017.-

//...

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el ***** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida General de gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	
ec	
	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 25 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 4 5**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 23/162/
2017; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 166/2017, para “IMPRESIONES
***** GRAFICAS PARA CONTENEDORES DE BASURA DE 1000 LTS.”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 04 de Mayo de 2017, a las
***** 10:50 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
***** se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.08.000 - 5, Categoría Programática
01. 01, Objeto del Gasto 3. 5. 3, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 25 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 4 6**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700-283/2017; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro.144/2017, para la “PROVISIÓN DE
***** INSUMOS DE BACTERIOLOGIA”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 02 de Mayo de 2017, a las
***** 9 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 27, 28, 29, Objeto del Gasto 2.9.5, del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 25 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 4 7**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649-65/2017; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Privada Nro. 149/2017, para la “CONTRATACION
***** POR HORAS, DE UNA RETROEXCAVADORA Y PALA FRONTAL
DE 1.5 MTS”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 2 de Mayo de 2017, a las
***** 11:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 01.01, Objeto del Gasto 3.2.2., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 25 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 4 8**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700-435/2017; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro.146/2017, para la “PROVISIÓN DE
***** GASA CAMISETA”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 02 de Mayo de 2017, a las
***** 10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 27, 28, 29, Objeto del Gasto 2.9.5, del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 25 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 4 9**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649-199/2017; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de \$ 418.409, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Privada Nro. 150/2017, para la “PROVISIÓN DE ***** ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL AFECTADO AL BARRIDO E HIGIENE URBANA”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 02 de Mayo de 2017, a las ***** 12:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el ***** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 25, Objeto del Gasto 2.2.2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
--

SAN ISIDRO, 25 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 5 0**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700-436/2017; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 147/2017, por la “PROVISIÓN DE
***** SOLUCION FISIOLOGICA POR 500ML SACHET”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 02 de Mayo de 2017, a las
***** 10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 27, 28, 29, Objeto del Gasto 2.5.2, del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 25 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 5 1**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700-260/2017; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 145/2017, por la “PROVISIÓN DE
***** INSUMOS QUIMICOS”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 02 de Mayo de 2017, a las
***** 9:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27, 28, 29, Objeto del Gasto 2.5.2., 2.9.5, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
LF	

SAN ISIDRO, 25 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 5 2**

VISTO el Pedido de Suministro Nro.700-66/2017; y

Considerando:

QUE, por el Decreto N° 572/2017 se llamo a la apertura por “PROVISION DE INSUMOS ODONTOLOGICO” prevista para el día 7 de Marzo de 2017 a las 10:30 horas, habiéndose presentado un solo oferente;

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Declárese desierto el primer llamado a Licitación Privada N° 82/2017.-

ARTÍCULO 2°.- Llámase a Licitación Privada Nro 82/2017., por la “PROVISIÓN DE
***** INSUMOS ODONTOLOGICOS” segundo llamado.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 03 de Mayo de 2017, a las
***** 10 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 27, Objeto del Gasto 2.5.2., 2.9.5, del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

//...

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 26 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 5 3**

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y

Considerando:

QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro. 600-128/2017;

QUE, como consecuencia de aquél se efectuó el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 109/2017, autorizado mediante Decreto Nro. 665/2017;

QUE la Dirección General de Compras efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 122, aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase a OJEDA NESTOR ENRIQUE, con domicilio en Lonardi ***** 1377 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, por la “PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA EL PASAJE Y ESCURRIMIENTO DE AGUAS Y EL PASO DE MAQUINARIAS, ENTRE LA ESTACION DE BOMBEO 11 Y EL CANAL BERNARDO DE IRIGOYEN”, por un monto total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL (\$ 542.000).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el ***** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.79, Objeto del Gasto 4.2.2.07, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

//...

ARTÍCULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
L.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 26 DE Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 5 4**

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y

Considerando:

QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro. 600-129/2017;

QUE, como consecuencia de aquél se efectuó el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 105/2017, autorizado mediante Decreto Nro. 731/2017;

QUE la Dirección General de Compras efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 129, aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase a VIAL DEL NORTE S.A., con domicilio en Yapeyú 3048 ***** de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, por la “PROVISION DE FRESADO DE CONCRETO ASFALTICO”, por un monto total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ (\$ 992.310).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el ***** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.01, Objeto del Gasto 2.6.5., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

//...

ARTÍCULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
L.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 26 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 5 5**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649-52/2016; y

Considerando:

QUE, por Decreto N° 742/17 se llamo a la apertura por “RECONSTRUCCION DE SENDA AEROBICA, EN EL PASEO DE LOS INMIGRANTES” prevista para el día 27 de Marzo de 2017 a las 10:30 horas, según lo informado por la Subsecretaría General de Espacios Públicos es que se sugiere desestimar el presente llamado ya que sus ofertas no son ventajosas;

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Declárese desierto el primer llamado a LICITACION Privada N°
***** 118/2017.-

ARTÍCULO 2°.- Llámase a Licitación Privada Nro. 118/2017, para la
***** “RECONSTRUCCION DE SENDA AEROBICA, EN EL PASEO DE
LOS INMIGRANTES”, segundo llamado.-

ARTÍCULO 3°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 4 de Mayo de 2017, a las
***** 11:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

//...

ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 26 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 5 6**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649-119/2017; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 164/2017, por el “MANTENIMIENTO
***** DE ESPACIOS VERDES, PLAZAS, PLAZOLETAS, BOULEVARES,
PASAJES Y ROTONDAS, DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 08 de Mayo de 2017, a las
***** 11:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 26 DE Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 5 7**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649-197/2017; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de \$ 344.653, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 165/2017, por la “CONTRATACIÓN
***** DE SERVICIO DE VOLQUETES”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 08 de Mayo de 2017, a las
***** 12 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 25, Objeto del Gasto 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 26 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 5 8**

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649-169/2017 y en el marco de la Resolución de la Licitación Pública N° 29/2017; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de \$ 418.409, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 163/2017, por la “PROVISIÓN DE
***** BOLSAS OXIBIODEGRADABLES”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 04 de Mayo de 2017, a las
***** 12 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 25, Objeto del Gasto 2.9.1., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 26 de Abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 5 9**

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y

Considerando:

QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro. 649-95/2017;

QUE, como consecuencia de aquél se efectuó el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 116/2017, autorizado mediante Decreto Nro. 778/2017;

QUE la Dirección General de Compras efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 106, aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase a ECOSAN S.A., con domicilio en Justo José de Urquiza ***** 1500, Don Torcuato, por la “ADQUISICION DE MODULOS HABITACULOS, DESTINO: CENTRO BARRIDO MUNICIPAL”, por un monto total de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 984.124,43).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el ***** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 25, Objeto del Gasto 4.3.7, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

//...

ARTÍCULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
L.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 27 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 6 0**

VISTO la presentación efectuada a fojas 1/2 de estas actuaciones por el Señor Héctor Ubaldo D'Angelo, en la cual solicita un resarcimiento económico por una lesión que dice haber sufrido en su hombro derecho, como consecuencia de una caída provocada al pasar sobre un pozo en la calle Dardo Rocha, altura 1006, jurisdicción de este Partido; y

Considerando:

QUE a tales efectos se expide la Asesoría Legal Municipal mediante Dictamen n° 8742, obrante a fojas 31, advirtiendo que del propio relato del quejoso, surge que no actuó con el cuidado y previsión debido, pues el mismo manifiesta que el supuesto pozo no se encontraba dentro de la bicisenda, circulando por espacio público no habilitado, por lo cual, de ser cierta la caída mencionada, esta se debió exclusivamente a su culpa por no respetar las normas de tránsito y no a las condiciones del piso;

QUE concluye la Asesoría Legal expresando que los elementos recabados en la presentación de fojas 1/2 no alcanzan para dar por acreditados los hechos denunciados ni una eventual responsabilidad de la Comuna en los mismos;

QUE por todo lo expuesto, se propicia el rechazo de lo solicitado, sin perjuicio que el quejoso en salvaguarda de sus derechos, ocurra ante la vía que estime corresponder;

QUE compartiendo este Departamento Ejecutivo el criterio expuesto por la Asesoría Legal Municipal, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

//...

ARTÍCULO 1°.- Recházaselo solicitado a fojas 1/2 por el Señor Héctor Ubaldo D’Angelo -
***** DNI 8.267.270, respecto de la solicitud de resarcimiento económico por una lesión que dice haber sufrido en su hombro derecho, como consecuencia de una caída provocada al pasar sobre un pozo en la calle Dardo Rocha, altura 1006, jurisdicción de este Partido, sin perjuicio que el quejoso en salvaguarda de sus derechos, ocurra ante la vía que estime corresponder, en un todo de acuerdo a lo expuesto en el Dictamen n° 8742, obrante a fojas 31 de la Asesoría Legal Municipal.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	
AL	
	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 27 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 6 1**

VISTO el reclamo efectuado por la Sra. María Guadalupe Blasco DNI 26.583.217 referente al pago de los daños, que dice haber sufrido en el automóvil de su propiedad marca Volkswagen, modelo Bora 2.0, dominio KFL 319, como consecuencia de la caída de una rama de un árbol sobre el mismo debido a una fuerte tormenta, provocándole la rotura del espejo del lado del acompañante, mientras se encontraba estacionado en la calle Ricardo Gutierrez 900, de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, el día 9 de marzo de 2017; y

Considerando:

QUE acompaña como documental dos presupuestos, fotografías del automotor y fotocopias de DNI, título de propiedad, seguro, todo lo que obra a fojas 2/8 de estas actuaciones, más no surge de sus presentaciones elemento que permita vincularlo con el hecho que denuncia;

QUE en definitiva, la peticionante le adjudica la responsabilidad del hecho a la Comuna, reclamando el pago de los daños materiales sufridos;

QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal Municipal, la misma se expide mediante Dictamen n° 8743, obrante a fojas 11, manifestando que con los elementos recabados en el presente expediente, no se encuentra acreditado que el hecho haya acaecido conforme fuera denunciado a fojas 1 y que tampoco se encuentra acreditada responsabilidad alguna del Municipio, debiendo en consecuencia, rechazarse el reclamo incoado, sin perjuicio que la quejosa, en salvaguarda de sus propios derechos, ocurra por la vía que estime pertinente;

QUE este Departamento Ejecutivo comparte en un todo el criterio sustentado por la precitada dependencia, por lo que procede dictar el pertinente acto administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

//...

ARTÍCULO 1°.- Recházase el reclamo efectuado por la Sra. María Guadalupe Blasco DNI ***** 26.583.217 referente al pago de los daños, que dice haber sufrido en el automóvil de su propiedad marca Volkswagen, modelo Bora 2.0, dominio KFL 319, como consecuencia de la caída de una rama de un árbol sobre el mismo debido a una fuerte tormenta, provocándole la rotura del espejo del lado del acompañante, mientras se encontraba estacionado en la calle Ricardo Gutierrez 900, de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, el día 9 de marzo de 2017, siempre según sus dichos; sin perjuicio que la quejosa, en salvaguarda de su propio derecho, ocurra por la vía que estime pertinente; en un todo de acuerdo al Dictamen N° 8743 de la Asesoría Legal Municipal.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

Ref.: Expte. N° 2183-D-2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 6 2**

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 1052

(del 28 de abril de 2017)

SAN ISIDRO, 28 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 6 3**

VISTO lo actuado en el presente expediente Nro. 15962-A-2016 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 8929, con fecha 6 de abril del 2017, mediante la cual se convalidó lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto N° 3369 de fecha 27 de diciembre de 2016; y

QUE de conformidad con lo establecido por el Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal número 8929
***** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 6 de abril de 2017.-

ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	
RT	
	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 28 de abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 6 4**

VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como mínimo; y

Considerando:

QUE el establecimiento educacional INSTITUTO CARDENAL SPINOLA se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su Decreto Reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;

QUE la Dirección General de Educación ha adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :

ARTÍCULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
***** Generales, por el año 2017, al establecimiento educacional INSTITUTO
CARDENAL SPINOLA, ubicado en Maestro Santana N° 349 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. Nro. 220.640.-

ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
***** General de Rentas.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
mlg	

SAN ISIDRO, 28 de abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 6 5**

VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como mínimo; y

Considerando:

QUE el establecimiento educacional INSTITUTO SANTA ISABEL se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su Decreto Reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;

QUE la Dirección General de Educación ha adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :

ARTÍCULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
***** Generales, por el año 2017, al establecimiento educacional INSTITUTO
SANTA ISABEL, ubicado en Diego Palma N° 251 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido, Cta. Cte. Nro. 210.685.-

ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
***** General de Rentas.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 28 de abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 6 6**

VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como mínimo; y

Considerando:

QUE el establecimiento educacional INSTITUTO LEONARDO DA VINCI se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su Decreto Reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;

QUE la Dirección General de Educación ha adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
***** Generales, por el año 2017, al establecimiento educacional INSTITUTO LEONARDO DA VINCI, ubicado en la Avenida Bernardo de Irigoyen N° 696 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Ctas. Ctes. Nros. 620103 y 641580.-

ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
***** General de Rentas.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 28 de abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 6 7**

VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE, el Dr. Luis Alberto PASTOR (Legajo N° 81.152), por Decreto N° 358 de fecha 2 de febrero de 2015, fue designado en carácter de Ad-Honorem en Asesoría Legal, con funciones de Jefe de Sumarios;

QUE, mediante nota de fojas 7, la Asesoría Legal solicita limitar dicha designación, a efectos de ser designado con idéntico carácter y con funciones de Secretario de la Dirección de Sumarios;

QUE, procede en consecuencia el dictado del acto administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTICULO 1°.- Límitese a partir del 1° de abril de 2017, la designación en carácter de ***** Ad-Honorem, del Dr. Luis Alberto PASTOR (Legajo N° 811.52).-

ARTICULO 2°.- Desígnese en carácter Ad-Honorem, al Dr. Luis Alberto PASTOR ***** (Legajo N° 81.152), con funciones de Secretario de la Dirección de Sumarios en Asesoría Legal, por el período comprendido entre el 1° de abril y el 30 de junio de 2017 inclusive.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 28 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 6 8**

VISTO las presentes actuaciones; y

Considerando:

QUE la empresa EDENOR S.A. presentó la documentación correspondiente a la obra: “TENDIDO DE CSMT Y CONSTRUCCIÓN DE CCN Y MEDIDOR T3” en las calles CORRIENTES entre Castelli y Asunción, CASTELLI entre Corrientes e Hipólito Yrigoyen, HIPÓLITO YRIGOYEN entre Castelli y Panamá, FRAY LUIS BELTRÁN entre Hipólito Yrigoyen y Monseñor Larumbe, MONSEÑOR LARUMBE entre Beltrán y Talcahuano, TALCAHUANO entre Monseñor Larumbe y Córdoba, CÓRDOBA entre Talcahuano y Panamá, CARACAS y Córdoba, PANAMÁ entre Córdoba e Hipólito Yrigoyen y ASUNCIÓN entre Corrientes e Hipólito Yrigoyen, jurisdicción de este Partido;

QUE, dado el programa de modernización y ampliación del radio de servicios de EDENOR S.A. en distintos sectores del Partido, se hace necesario la renovación y extensión de redes subterráneas y aéreas;

QUE, a fojas 22 y 23, se presta conformidad al proyecto P/R116 – MST4 – 00158. IBM de fojas 6 a 8, según lo informado por la Subdirección de Redes y Memoria Descriptiva de fojas 2 y 3;

QUE, se encuentra debidamente notificado, respecto de los requisitos establecidos en los Decretos N° 1455/85, 874/01 (Anexos 1 y 2), 3117/2014 (Anexos 2) y 1858/2016 (Anexo 1) y a la Ordenanza Municipal N° 7132;

QUE, en virtud de lo expuesto, deberá confeccionarse el pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la empresa EDENOR S.A., a realizar la obra “TENDIDO
***** DE CSMT Y CONSTRUCCIÓN DE CCN Y MEDIDOR T3” en las
calles CORRIENTES entre Castelli y Asunción, CASTELLI entre Corrientes e Hipólito

//...

Yrigoyen, HIPÓLITO YRIGOYEN entre Castelli y Panamá, FRAY LUIS BELTRÁN entre Hipólito Yrigoyen y Monseñor Larumbe, MONSEÑOR LARUMBE entre Beltrán y Talcahuano, TALCAHUANO entre Monseñor Larumbe y Córdoba, CÓRDOBA entre Talcahuano y Panamá, CARACAS y Córdoba, PANAMÁ entre Córdoba e Hipólito Yrigoyen y ASUNCIÓN entre Corrientes e Hipólito Yrigoyen, jurisdicción de este Partido, según se especifica en el informe técnico que forma parte del presente Decreto y luce a fojas 22 y 23 y conforme al proyecto P/R116 – MST4 – 00158, IBM de fojas 6 a 8 y Memoria Descriptiva de fojas 2 y 3, por un monto de obra de Pesos Doce Millones Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Tres con Catorce Centavos (\$ 12.649.433,14).-

ARTÍCULO 2°.- Los trabajos deberán ser ejecutados en el término de sesenta (60) días
***** corridos. En caso de necesitarse interrupciones parciales y/o totales del tránsito vehicular, el autorizado deberá acudir a la Subsecretaría de Tránsito para su implementación. Como asimismo de ser necesario el corte, poda o raleo de árboles, la empresa deberá solicitar dicha autorización a la Dirección de Arbolado Público.-

ARTÍCULO 3°.- Las características de la obra son: Tendido de 4360m de CSMT de 3
***** x 185/50mm² Al/Cu y 110m de CSMT de 3 x 185/50mm² Al/Cu, según Memoria Descriptiva de fojas 2 y 3 y plano de fojas 6 a 8. Se ejecutará bajo las normas de trabajo en la vía pública –Decretos Nros. 1455/1985, 874/2001 (Anexos 1 y 2), 3117/2014 (Anexo 2) y 1858/2016 (Anexo 1) y a la Ordenanza Municipal N° 7132.-

ARTICULO 4°.- La inspección de obra estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas
***** – Dirección de Ingeniería – Sector redes, quien, previa iniciación de los trabajos, labrará un Acta de Replanteo de Obra conjuntamente con la empresa EDENOR S.A.-

ARTÍCULO 5°.- Finalizados los trabajos, se firmará el Acta de Recepción Provisoria,
***** comenzando a correr el plazo de conservación de obra que ha sido fijado en seis (6) meses en el caso de veredas y en un (1) año para pavimentos. Vencido el mismo, se labrará el Acta de Recepción Definitiva.-

///...

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 28 de abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 6 9**

VISTO, los presentes actuados; y

Considerando:

QUE, a los fines de la fiscalización de la obra “REPAVIMENTACIÓN Y ENSANCHE DE LA CALLE SARRATEA ENTRE AV. AVELINO ROLÓN Y VÍAS DEL FERROCARRIL BELGRANO NORTE – PARTIDO DE SAN ISIDRO”, Licitación Pública N° 42/2017 y de la realización de todas las tareas inherentes a la misma, se procede en el presente caso a la designación de un representante técnico, dado que, para el volumen de las obras programadas, el personal técnico municipal ordinariamente previsto, resulta insuficiente para cumplir eficientemente dichas tareas;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTICULO 1º.- Desígnase Inspector Técnico de la obra: “REPAVIMENTACIÓN Y
***** ENSANCHE DE LA CALLE SARRATEA ENTRE AV. AVELINO
ROLÓN Y VÍAS DEL FERROCARRIL BELGRANO NORTE – PARTIDO DE SAN
ISIDRO”, a partir del decreto de adjudicación, a la empresa L.E.E. INGENIERÍA S.A., con
domicilio en la calle D. F. Sarmiento N° 2858 de la ciudad de Olivos, Partido de Vicente
Lopez.-

ARTICULO 2º.- El profesional designado en el artículo precedente, percibirá en
***** concepto de única remuneración, el dos por ciento (2%) del monto de
obra adjudicada, ejecutada y debidamente certificada. Dicho importe será deducido a la
empresa contratista.-

//...

ARTÍCULO 3º.- La presente designación, se realiza a efectos de que el profesional
***** proceda a:

- Revisión y visación de las Especificaciones Técnicas y Particulares para la construcción de la obra.
- Verificación de los términos contractuales.
- Visación de modificaciones y/o incrementos de obra y cálculos de los costos respectivos.
- Recepción provisoria y definitiva de los trabajos.
- Asesoramiento técnico a la Municipalidad.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 28 de abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 7 0**

VISTO, los presentes actuados; y

Considerando:

QUE, a los fines de la fiscalización de la obra “CONSTRUCCIÓN DE CRUCE BAJO NIVEL, CALLE SARRATEA Y VÍAS DEL FERROCARRIL BELGRANO NORTE”, Licitación Pública N° 43/2017 y de la realización de todas las tareas inherentes a la misma, se procede en el presente caso a la designación de un representante técnico, dado que, para el volumen de las obras programadas, el personal técnico municipal ordinariamente previsto, resulta insuficiente para cumplir eficientemente dichas tareas;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTICULO 1º.- Desígnase Inspector Técnico de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE
***** CRUCE BAJO NIVEL, CALLE SARRATEA Y VÍAS DEL
FERROCARRIL BELGRANO NORTE”, a partir del decreto de adjudicación, a la empresa L.E.E. INGENIERÍA S.A., con domicilio en la calle D. F. Sarmiento N° 2858 de la ciudad de Olivos, Partido de Vicente Lopez.-

ARTICULO 2º.- El profesional designado en el artículo precedente, percibirá en
***** concepto de única remuneración, el dos por ciento (2%) del monto de obra adjudicada, ejecutada y debidamente certificada. Dicho importe será deducido a la empresa contratista.-

//...

ARTÍCULO 3º.- La presente designación, se realiza a efectos de que el profesional
***** proceda a:

- Revisión y visación de las Especificaciones Técnicas y Particulares para la construcción de la obra.
- Verificación de los términos contractuales.
- Visación de modificaciones y/o incrementos de obra y cálculos de los costos respectivos.
- Recepción provisoria y definitiva de los trabajos.
- Asesoramiento técnico a la Municipalidad.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 28 de abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 7 1**

VISTO la presentación efectuada por el Sr. Secretario de Modernización, Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana de este Municipio a fojas 1 del presente, por la cual solicita formalmente la instalación del Programa Punto Digital; y
Considerando:

QUE un Punto Digital se conforma por un espacio con computadoras, en el cual quienes concurren van a poder conectarse a internet y capacitarse, abarcando además un área con consolas de video juegos para diversión de chicos y grandes, y una sala de cine en la que pueden verse proyecciones, películas y televisión, así como participar de debates y talleres. El equipamiento requerido, es provisto por el Estado Nacional, luego de la suscripción de los formularios pertinentes, evaluación de las instalaciones y aprobación de las mismas;

QUE se trata entonces de un espacio público de inclusión digital, que brinda conectividad, capacitación y acceso a las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC); siendo espacios de conocimiento, participación y entrenamiento presentes en todo el país;

QUE los Puntos Digitales forman parte de las políticas de inclusión tecnológicas desarrolladas por el Ministerio de Modernización de la Nación, a través del Plan País Digital, para que los vecinos, desde los más chicos hasta los adultos mayores del municipio, puedan estar cada día más conectados;

QUE para la instalación del Programa, la aludida Secretaría sugiere la utilización de un sector de las instalaciones de la parroquia Santa María del Camino, sita en la calle Anchorena 2665 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, cuyo uso fue cedido a este Municipio mediante el Convenio Marco celebrado con fecha 29 de Diciembre de 2014;

QUE este Departamento Ejecutivo, estima pertinente dictar el acto administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

//...

ARTÍCULO 1°.- Dispónese la implementación del Programa Punto Digital en el ámbito del ***** Partido de San Isidro, cuyo desarrollo estará a cargo de la Secretaría de Modernización, Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana. El mismo se desarrollará en un sector de las instalaciones de la parroquia Santa María del Camino, sita en la calle Anchorena 2665 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, cuyo uso fue cedido a este Municipio mediante el Convenio Marco celebrado con fecha 29 de Diciembre de 2014.-

ARTÍCULO 2°.- Designase como autoridad responsable del Programa aludido en el artículo ***** precedente a la agente Valeria Agustina Angelini (Legajo 67281), Directora General de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia, dependiente de la Secretaría de Modernización, Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
DM

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 28 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 7 2**

VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por la Subdirección de Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Recursos Humanos; y Considerando:

QUE, la trabajadora Graciela Beatríz MALDONADO (Legajo N° 54.606), quien cumple funciones en el Centro Facilitador del Aprendizaje, se encuentra en condiciones de obtener el beneficio jubilatorio;

QUE, resulta aconsejable no desnaturalizar los principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya cumplido determinados tiempos de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;

QUE, de acuerdo con lo establecido por el artículo 33° inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese de la trabajadora a los fines jubilatorios, la misma tendrá derecho a seguir percibiendo un importe mensual en este caso correspondiente al sesenta y cinco por ciento (65%) de sus haberes, hasta tanto se otorgue el beneficio jubilatorio;

QUE, ello requiere la conformidad de la beneficiaria;

QUE, la trabajadora Graciela Beatríz MALDONADO, se encuentra en las condiciones antedichas; en virtud de lo cual se deberá confeccionar el pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- Dispónese el cese a partir del 1° de abril de 2017, a la trabajadora Graciela ***** Beatríz MALDONADO (Legajo N° 54.606), M.I. N° 6.407.045, Clase 1.950, con veintitrés (23) horas módulos – (J:1.1.1.01.06.000 – C:21 – O:1.2.1.03), y funciones de Profesora de Teatro – Talleres Extraprogramáticos – en el Centro Facilitadora del Aprendizaje, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.-

//...

ARTÍCULO 2º.- Agradécese los servicios prestados a la Comuna, durante su extensa
***** trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3º.- Apruébase el convenio jubilatorio entre la Municipalidad de San Isidro y
***** la ex trabajadora Graciela Beatríz MALDONADO (Legajo N° 54.606), el
cual pasa a formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el
importe correspondiente al sesenta y cinco por ciento (65%) de los haberes computables a
los fines previsionales, a partir del 1º de abril de 2017, como anticipo de su jubilación y
hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio. El monto del anticipo jubilatorio asciende a la
suma mensual de Pesos Dieciséis Mil Novecientos Cuarenta y Ocho (\$ 16.948).-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese.- Comuníquese al Instituto de
***** Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un
ejemplar del convenio.- Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.-

DESPACHO Y LEGISLACION
LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 28 de Abril de 2017.-

DECRETO NÚMERO: **1 0 7 3**

VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE, a fs. 1 obra pedido de suministro Nro. 600/676/2016;

QUE, como consecuencia de aquel, la Dirección General de Compras efectuó llamado a Licitación Privada Nro. 79/2017, autorizado mediante el Decreto Nro. 461/2017;

QUE, la Secretaría de Obras Públicas efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas realizados a fs. 215 aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

QUE, la Secretaría de Obras Públicas, en un todo de acuerdo con lo establecido por el Pliego de Bases y Condiciones procede a designar a fs. 217, un Inspector Técnico dado que el volumen de las obras programadas simultáneamente, impide prestar dichas funciones al personal municipal existente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Adjudícase a la empresa INELCO S.A., con domicilio en Bernardo de ***** Irigoyen Nro. 1167, Florida, la ejecución de la obra “RECTIFICACION DE NIVELES –DESOBSTRUCCIONES PLUVIALES ABIERTAS Y/O CERRADAS EN SECTORES DE BECCAR”, Partido de San Isidro, por un monto total de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN (\$ 989.100), por el sistema de unidad de medida.-

ARTÍCULO 2º.- Designase como inspector técnico de la obra mencionada a la Empresa ***** Baires Ing. S.A., con domicilio en Av. Callao Nro. 232 – Piso 2º - Oficina 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

//...

ARTÍCULO 3°.- El profesional designado en el artículo anterior, percibirá en concepto de ***** única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute, el dos por ciento (2%) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe que la empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra, variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.-

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, ***** se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000 - 4, Categoría Programática 24. 02, Objeto del Gasto 3. 3. 6, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESP Y LEGISL
A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 28 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 7 4**

VISTO el Decreto N° 35/2017, por medio del cual se afectaron al uso oficial de las Dependencias Municipales diversos vehículos, asignando para el cumplimiento de las funciones a desarrollar con los mismos las cantidades de vales de combustible semanales; y

Considerando:

QUE Contaduría General solicita incorporar, a partir del 25 de abril del corriente año, en los alcances del artículo 1° del Decreto n° 35/2017 (segundo cuadro), al vehículo marca Fiat Doblo, dominio AB189PM, afectado a la Agencia de Recaudación de San Isidro (ARSI), asignándole la cantidad de \$ 1.000 en vales semanales de combustible;

QUE, además solicita incrementar la cantidad de vales de combustible asignada oportunamente, a partir del 25 de abril de 2017, al vehículo afectado al Departamento de Patrimonio (segundo cuadro), de \$ 840 a \$ 1.840 en vales semanales de combustible;

QUE por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- Incorpórase, a partir del 25 de abril de 2017 en los alcances del artículo 1°
***** del Decreto n° 35/2017 (segundo cuadro), al vehículo marca Fiat Doblo, dominio AB189PM, afectado a la Agencia de Recaudación de San Isidro (ARSI), asignándole la cantidad de \$ 1.000 en vales semanales de combustible.-

ARTÍCULO 2°.- Incrementase, a partir del 25 de abril de 2017 en los alcances del artículo
***** 1° del Decreto n° 35/2017 (segundo cuadro), al vehículo afectado al Departamento de Patrimonio (segundo cuadro), de \$ 840 a \$ 1.840 en vales semanales de combustible.-

ARTÍCULO 3°.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
***** del Decreto n° 35/2017.-

//...

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
***** decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION
AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

SAN ISIDRO, 28 de abril de 2017

DECRETO NÚMERO: **1 0 7 5**

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y

Considerando:

QUE en los mismos se da cuenta de la realización de la Feria de las Colectividades, a llevarse a cabo del 5 al 7 de mayo del corriente año, en el Predio del Paseo de los Inmigrantes (Sector Abierto) de la Ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido;

QUE el solicitante, –Sr. Daniel Angel García-, quien es organizador, participa desde hace años en la realización de este evento, el cual se viene llevando a cabo en diferentes ciudades de la Provincia de Buenos Aires, siendo este un acontecimiento de índole familiar, contando con diferentes puestos representativos de distintas naciones y regiones del país, en donde se ofrecen comidas y bebidas típicas, acercando al público la cultura gastronómica de los pueblos del país y del resto del mundo;

QUE durante este evento se pueden apreciar shows, bailes y cultura musical de diferentes pueblos, contando con la participación de microemprendedores y artesanos, lo cual conlleva una actividad de integración social y cultural, al cual el público concurrente puede acceder en forma libre y gratuita;

QUE la feria se lleva a cabo con carpas decoradas de acuerdo al país, provincia o región de origen, ya que la misma excede el marco netamente nacional;

QUE por todo lo expuesto, este Departamento Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto administrativo pertinente, declarando de interés municipal el citado evento;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTÍCULO 1°.- Declárase de Interés Municipal la Feria de las Colectividades, la cual ***** se llevará a cabo del 5 al 7 de mayo del corriente año, en el Predio del Paseo de los Inmigrantes (Sector Abierto) de la Ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

//...

ARTÍCULO 2°.- Déjase establecido que las tareas de contralor de las actividades que se
***** desarrollarán durante el ejercicio del evento que se cita en el artículo
precedente, se llevarán a cabo por parte de los organismos técnicos pertinentes.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del
Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO Y LEGISLACION	
AL	
	Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

RESOLUCIONES S L y T - S I R U y T

INSPECCIÓN GENERAL

FECHA: 17 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 258

EXPEDIENTE N°: 15539-G-2013.-

MOTIVO: Habilitase con carácter precario a nombre de Nacha Anahir Margarita González Maidana, el comercio destinado al rubro “Canchas de fútbol – servicio de cafetería – bar”, sito en la calle Av. Andrés Rolón N° 1221 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 17 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 259

EXPEDIENTE N°: 6244-L-2012.-

MOTIVO: Dase de baja de oficio de los Registros Municipales, a partir del día 23 de noviembre de 2016, al establecimiento de autos.-

FECHA: 17 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 260

EXPEDIENTE N°: 5756-C-2016.-

MOTIVO: Habilitase a nombre de CURIPAN S.A. el establecimiento destinado al rubro “Almacén dietética”, ubicado en Rivadavia N° 333, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 17 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 261

EXPEDIENTE N°: 12038-G-2013.-

MOTIVO: Habilitase a nombre de Irina Magalí Guerra, el establecimiento destinado al rubro “Venta de indumentaria y accesorios”, ubicado en Scalabrini Ortíz N° 23, Local 28, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 17 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 262

EXPEDIENTE N°: 6636-H-2013.-

MOTIVO: Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro “Comidas para llevar sin reparto a domicilio”, sito en Juan B. Justo N° 202, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre de Federico Ezequiel Rodríguez, quien ejerce la titularidad desde el 5 de mayo de 2015.-

FECHA: 17 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 263

EXPEDIENTE N°: 14371-D-2011.-

MOTIVO: Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro “Venta de indumentaria femenina y accesorios”, sito en Belgrano N° 302, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre de NUEVOS EMPRENDIMIENTOS PRANICA S.R.L., quien ejerce la titularidad desde el 14 de noviembre de 2014.-

FECHA: 17 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 264

EXPEDIENTE N°: 12405-V-2014.-

MOTIVO: Habilitase con carácter precario a nombre de Juan Carlos Vazquez, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “Lubricación – engrase”, sito en la calle Edison N° 1140 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 18 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 265

EXPEDIENTE N°: 10733-C-2014.-

MOTIVO: Habilitase a nombre de CAMCI S.R.L., el establecimiento destinado al rubro “Oficina comercial y administrativa”, ubicado en Intendente Alfaro N° 164, de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 18 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 266

EXPEDIENTE N°: 7508-B-2009.-

MOTIVO: Autorízase a partir del 12 de abril de 2013, el anexo del rubro “Venta de golosinas envasadas con expendio directo a la vía pública” del ya habilitado “Venta de ropa” en el comercio sito en Hipólito Yrigoyen N° 1023, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, cuya titularidad es ejercida por la Sra. Sandra Alejandra Benavente.-

FECHA: 19 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 267

EXPEDIENTE N°: 5974-F-2014.-

MOTIVO: Habilitase con carácter precario a nombre de Fabián Luis Fagnani, el comercio destinado al rubro “Almacén – fiambrería sin sistema de autoservicio”, sito en la Av. Bernardo Ader N° 1211 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 19 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 268

EXPEDIENTE N°: 10332-M-2014.-

MOTIVO: Habilitase a nombre de Noriko Miura Murayama, el establecimiento destinado al rubro “Almacén dietética”, ubicado en Rivadavia N° 211 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 19 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 269

EXPEDIENTE N°: 467-L-2012.-

MOTIVO: Reconócese a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro “Agencia de lotería”, sito en Martín Rodríguez N° 476 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre de Zully Sandra, Roquetta, quien ejerce la titularidad desde el 3 de diciembre de 2015.-

FECHA: 19 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 270

EXPEDIENTE N°: 7703-A-2015.-

MOTIVO: Habilitase a nombre de Martín Alvarez, el establecimiento destinado al rubro “Almacén (sin sistema de autoservicio), anexo “Venta de golosinas envasadas con expendio directo a la vía pública”, ubicado en Acassuso N° 285, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 19 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 271

EXPEDIENTE N°: 1713-P-2015.-

MOTIVO: Habilitase a nombre de Jorge Omar Poli, el establecimiento destinado al rubro “Pinturería (hasta 1000 lts de inflamables de primera categoría o sus equivalentes – según Tabla de Molestias del Código de Ordenamiento Urbano), en Av. Santa Fe N° 1014, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 19 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 272

EXPEDIENTE N°: 10394-A-2015.-

MOTIVO: Habilitase a nombre de Martín Alvarez, el establecimiento destinado al rubro “Almacén y venta de golosinas envasadas con expendio directo a la vía pública (sin venta de alcohol)”, ubicado en Av. Centenario N° 101 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 24 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 273

EXPEDIENTE N°: 5708-B-2015.-

MOTIVO: Habilitase a nombre de Barnetche Carolina y Ayerza Magdalena Sociedad de Hecho, el establecimiento destinado al rubro “Agencia de turismo y oficina administrativa”, sito en la calle Catamarca N° 1950 Oficina 3 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 24 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 274

EXPEDIENTE N°: 9692-M-2016.-

MOTIVO: Habilitase a nombre de Adrián Roberto Moreno, el establecimiento destinado al rubro “Venta de indumentaria – accesorios – marroquinería”, sito en la calle Juan B. Justo N° 20 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 24 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 275

EXPEDIENTE N°: 13391-C-2001.-

MOTIVO: Reconócese a todos los efectos administrativos, el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro “Carnicería – productos de granja – fiambrería”, en el local sito en la calle Antonio Saenz N° 2102 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre de GANADERA EL 13 S.R.L., quien ejerce la titularidad desde el 10 de mayo de 2016.-

FECHA: 24 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 276

EXPEDIENTE N°: 5385-F-2006.-

MOTIVO: Reconócese a todos los efectos administrativos, el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro “Venta de ropa”, en el local sito en Avenida Avelino Rolón N° 2058 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre de Berna Mabel Rearte, quien ejerce la titularidad desde el 11 de febrero de 2015.-

FECHA: 24 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 277

EXPEDIENTE N°: 11825-L-2013.-

MOTIVO: Habilitase a nombre de LA PRIMAVERA CASA S.R.L., el establecimiento destinado al rubro “Exposición y venta de blanquería”, sito en Rivadavia N° 346, Planta Alta, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 24 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 278

EXPEDIENTE N°: 15416-F-2015.-

MOTIVO: Habilitase a nombre de Germán Elmir Funes, el establecimiento destinado al rubro “Venta de helados sin elaboración”, sito en la calle Belgrano N° 400 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 24 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 279

EXPEDIENTE N°: 983-K-2016.-

MOTIVO: Habilitase a nombre de KEL EDICIONES S.A., el establecimiento destinado al rubro “Librería – libros en general, regalos y accesorios complementarios”, sito en Paraná N° 3745 – Local N° 3064 – Tercer nivel, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 24 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 280

EXPEDIENTE N°: 13014-C-2011.-

MOTIVO: Reconócese a todos los efectos administrativos, el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro “Venta de indumentaria” en el local sito en Belgrano N° 125 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre de Vanina Lorena Sanchez, quien ejerce la titularidad desde el 2 de mayo de 2016.-

FECHA: 24 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 281

EXPEDIENTE N°: 5172-Z-1986.-

MOTIVO: Reconócese a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro “Ferretería y bazar (hasta 400 lts. de inflamable de 1ra categoría o sus equivalentes – Ordenanza N° 5207)”, en el local sito en la calle Patagonia N° 577 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre de Adrián Carlos Chiribao, quien ejerce la titularidad desde el 10 de abril de 2015.-

FECHA: 25 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 282

EXPEDIENTE N°: 7778-K-2012.-

MOTIVO: Deniégase a la Sra. Verónica Margarita Koop la regularización edilicia solicitada en relación al inmueble designado catastralmente como Circunscripción III, Sección J, Manzana 626, Parcela 7f, por las razones expuestas en los considerandos que anteceden.-

FECHA: 25 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 283

EXPEDIENTE N°: 6105-D-2011.-

MOTIVO: Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro “Venta de pastas frescas sin elaboración” sito en José Ingenieros N° 3510 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose el comercio a nombre de CONGELADOS SAN ISIDRO S.R.L., quien ejerce la titularidad desde el 6 de septiembre de 2013.-

FECHA: 25 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 284

EXPEDIENTE N°: 2104-D-2011.-

MOTIVO: Modifícase el artículo 4° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 467/2016, en lo referente a la fecha de cese del local.

Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada normativa.-

FECHA: 25 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 285

EXPEDIENTE N°: 5257-F-2014.-

MOTIVO: Modifícase el artículo 5° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 562/2016 en lo referente a la fecha de baja del comercio.

Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada normativa.-

FECHA: 25 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 286

EXPEDIENTE N°: 9692-Y-2014.-

MOTIVO: Modifícase el artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 138/2016 en lo referente a la denominación del rubro.

Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada normativa.

Dase de baja de los Registros Municipales a partir del 30 de junio de 2016, al comercio de autos.-

FECHA: 25 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 287

EXPEDIENTE N°: 1416-N-2014.-

MOTIVO: Habilitase a nombre de Maricel Alejandra Negreira el comercio destinado al rubro “Venta de golosinas envasadas con expendio directo a la vía pública”, sito en la calle Plácido Marín N° 2829 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 25 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 288

EXPEDIENTE N°: 9402-C-1981.-

MOTIVO: Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro “Venta de golosinas envasadas con expendio directo a la vía pública”, sito en la calle Acassuso N° 121 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, inscribiendo el mismo a nombre de María Pía Omatos Marañon, quien ejerce la titularidad desde el 16 de septiembre de 2015.-

FECHA: 25 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 289

EXPEDIENTE N°: 10082-M-1987.-

MOTIVO: Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro “Venta y corte de maderas”, sito en Avenida Andrés Rolón N° 2065 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose el comercio a nombre de Mancini Maderas de Mancini Marcelo J. y Mancini Gustavo M. Sociedad de Hecho, quien ejerce la titularidad desde el 16 de noviembre de 2012.-

FECHA: 25 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 290

EXPEDIENTE N°: 2750-Y-2015.-

MOTIVO: Habilitase a nombre de Yang Feng, el comercio destinado al rubro “Servicios de comidas para llevar anexo bar – cafetería”, sito en la calle 9 de julio N° 345 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 25 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 291

EXPEDIENTE N°: 12591-T-2010.-

MOTIVO: Modifícase el punto 1 del Artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 31/2015, en lo referente al apellido del titular del comercio.

Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada normativa.-

FECHA: 25 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 292

EXPEDIENTE N°: 11520-L-1986.-

MOTIVO: Modifícase el punto 9 del Artículo 1° de la Resolución SG-SIRUyT N° 815/2015 en lo referente al Nro. de Expediente.

Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada normativa.-

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 293

ANULADA

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 294

ANULADA

FECHA: 25 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 295

EXPEDIENTE N°: 8740-c-2002.-

MOTIVO: Autorízase a partir del 19 de junio de 2016, a la firma COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A., a continuar desarrollando actividades con el rubro “Playa de Estacionamiento con treinta y dos (32) módulos”, sito en la Avda. del Libertador General San Martín N° 18.187 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, con carácter precario.-

FECHA: 25 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 296

EXPEDIENTE N°: 13264-M-2016.-

MOTIVO: Autorízase al Sr. Guillermo Eduardo Méndez, la extracción a su cargo de un (1) ejemplar arbóreo de Liquidambar Styraciflua, y el raleo/balanceo y recorte de raíces del otro ejemplar de la misma especie, existentes en la vereda pública frente al inmueble identificado catastralmente como Circunscripción VI, Sección G, Manzana 24b, Parcela 5b, identificados como Nros. 3 y 2 respectivamente, según croquis de fojas 13.-

FECHA: 25 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 297

EXPEDIENTE N°: 13460-D-2011.-

MOTIVO: Modifícase el punto 7 del Artículo 1° de la Resolución SG-SIRUyT N° 681/2015, en lo referente a la fecha de cese del comercio.

Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada normativa.-

FECHA: 28 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 298

EXPEDIENTE N°: 16344-T-2016.-

MOTIVO: Autorízase al Sr. Carlos Alberto Tevez, en su carácter de propietario, la extracción a su cargo de un (1) ejemplar arbóreo (Iberá Pita) y un (1) tocón seco, existentes en la vereda pública frente al inmueble identificado catastralmente como Circunscripción VI, Sección J, Manzana 43, Parcelas 5 y 6a de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, identificados con los Nros. 2 y 3 según croquis de fojas 5, debiendo reponerse ejemplares de Jacarandá Mimosifolia de diez a doce años de antigüedad, por cada ejemplar extraído, con una distancia de seis a ocho metros entre ellos y sobre la vereda frentista a la calle Raúl Bagnati.-

FECHA: 28 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 299

EXPEDIENTE N°: 3369-D-2017.-

MOTIVO: Autorízase a DESARROLLOS SUCRE S.A., la conservación de cuarenta y tres (43) ejemplares arbóreos y la extracción a su cargo de veintiocho (28), resultando un total de setenta y un (71) ejemplares arbóreos existentes dentro del predio y en la vereda pública del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción VII, Sección B, Fracción I, Parcela 9f, debiéndose proceder a la replantación de ochenta (80) ejemplares –como mínimo- distribuidos en la vía pública y dentro del predio, conforme la propuesta de forestación obrante a fojas 4, 70 y 79.-

FECHA: 28 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 300

EXPEDIENTE N°: 7671-R-2015.-

MOTIVO: Habilitase a nombre de Ezequiel Damián Rickert, el establecimiento destinado al rubro “Venta de repuestos para el automotor y accesorios”, ubicado en Av. de Mayo N° 429, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 301

EXPEDIENTE N°: 12092-S-2003.-

MOTIVO: Dase de baja de oficio a partir del 12 de agosto de 2016, al comercio de autos.-

FECHA: 28 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 302

EXPEDIENTE N°: 3503-B-1989.-

MOTIVO: Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro “Taller de afinación de automotores”, sito en Avellaneda N° 1145 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre de Juan Francisco Russo, quien ejerce la titularidad desde el 5 de marzo de 2015.-

FECHA: 28 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 303

EXPEDIENTE N°: 7022-B-2005.-

MOTIVO: Reconócese a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro “Bar” sito en Ruta Panamericana – Acceso Norte N° 1873, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, quien ejerce la titularidad desde el 8 de septiembre de 2015.-

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 304

ANULADA

FECHA: 28 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 305

EXPEDIENTE N°: 15975-U-2014.-

MOTIVO: Habilitase a nombre de UMA BLANCA S.A. el establecimiento destinado al rubro “Salón de belleza (manicuría – depilación – pedicuría – peluquería)”, ubicado en Arenales N° 2090 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 306

EXPEDIENTE N°: 11334-C-2002 – Cuerpos 0, 2 y 3.-

MOTIVO: Revóquese la habilitación otorgada mediante Resolución SG-SIRUyT N° 682/2012, por la cual se otorgó la habilitación a nombre de “CUARENTON S.A.”, al establecimiento destinado al rubro “Restaurante”, sito en la calle Juan B. de la Salle 591, Locales 652/653/654, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 307

EXPEDIENTE N°: 13821-E-2014.-

MOTIVO: Habilitase a nombre de Celina Beatriz Eres, el establecimiento destinado al rubro “Feria Americana”, sito en Albarellos N° 1916, Local B10 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 308

EXPEDIENTE N°: 14938-E-2016.-

MOTIVO: Modificase el artículo 2°, ítem 3) de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 1 de fecha 5 de enero de 2017.

Manténganse vigentes las demás disposiciones de la citada normativa.-

FECHA: 28 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 309

EXPEDIENTE N°: 12480-M-2015.-

MOTIVO: Habilitase a nombre de Hilda de Mercedes Viana Diaz, el establecimiento destinado al rubro “Venta de golosinas envasadas con expendio directo a la vía pública”, ubicado en Bulnes N° 2338 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 310

EXPEDIENTE N°: 3585-C-2016.-

MOTIVO: Habilitase con carácter precario a nombre de Instalaciones contra Incendio S.R.L. el comercio destinado al rubro “Reparación – mantenimiento y recarga matafuegos”, sito en la Av. Bernardo Ader N° 1525 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 311

EXPEDIENTE N°: 6178-B-2000.-

MOTIVO: Dase de baja de oficio a partir del 27 de septiembre de 2016, al establecimiento de autos.-

FECHA: 28 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 312

EXPEDIENTE N°: 13445-A-2015.-

MOTIVO: Habilitase a nombre de Francisco Armentano, el establecimiento destinado al rubro “Venta de artículos de pesca – náutica y camping”, ubicado en Primera Junta N° 699 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 313

EXPEDIENTE N°: 4552-M-2016.-

MOTIVO: Habilitase con carácter precario a nombre de Rolando Antonio Meza, el comercio destinado al rubro “Agencia de seguros”, sito en la Avda. Avelino Rolón N° 240 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 314

EXPEDIENTE N°: 3656-W-2007 y agregado.-

MOTIVO: Autorízase a partir del 3 de octubre de 2012 el anexo del rubro “Verdulería y frutería” al ya habilitado “Almacén” en el establecimiento sito en Sir Alexander Fleming N° 931 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.

Por el mismo acto resolutivo se autorizó a todos los efectos administrativos el pertinente cambio de titularidad, inscribiéndose a nombre de Shuxia He, quien ejerce la titularidad desde el 5 de agosto de 2016.-

FECHA: 28 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 315

EXPEDIENTE N°: 9491-T-2009.-

MOTIVO: Modifícase el inciso 5° de la Resolución N° 275 de fecha 22 de marzo de 2016. Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada normativa.-

FECHA: 17 de abril de 2017

RESOLUCION SLyT-SIRUyT N°: 316

EXPEDIENTE N°: 15336-M-2013.-

MOTIVO: Habilitase a nombre de Jorge Luis Mas, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “Taller de corte y confección”, ubicado en French N° 2356 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

RESOLUCIONES S L y T

TRÁNSITO

FECHA: 17 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SLyT Nro.: **215**

Expediente Nro 8436-G-2016.-

Autorízase a María de los Ángeles Guarna Salvadores, a afectar el automotor de su propiedad Marca: CHEVROLET; Modelo: CLASSIC 4P LS ABS+AIRBAG 1.4N; Año: 2015; Dominio: OYC-914; Motor: GJBM23205, al servicio de “AUTOS AL INSTANTE” en la agencia “New Way S.R.L.”, ubicada en Av. Centenario N° 974 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, habilitada por Expte. N° 10265/2002, dejándose constancia que la vida útil del vehículo caduca el 31 de diciembre de 2028.-

FECHA: 25 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SLyT Nro.: **216**

Expediente Nro 3577-D-2010 –Cuerpo 2.-

Autorízase hasta el 31 de diciembre de 2017 a Carlos Alberto Davila, a desarrollar actividades con el rubro “TRANSPORTE ESCOLAR Y ESPECIAL DE PERSONAS”, Habilitado N° 11, utilizando a tal efecto el vehículo Marca: MERCEDES BENZ; Modelo: SPRINTER 310D/C3550; Año: 1999; Dominio: CZK-814; Motor: 632.999-10-518125, con capacidad para transportar quince (15) personas sentadas con celadora.-

FECHA: 25 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SLyT Nro.: **217**

Expediente Nro 8436-G-2016.-

Autorízase hasta el 31 de diciembre de 2017 a Claudia Rosana Davila, a desarrollar actividades con el rubro “TRANSPORTE ESCOLAR Y ESPECIAL DE PERSONAS”, Habilitado N° 178, utilizando a tal efecto el vehículo Marca: MERCEDES BENZ; Modelo: SPRINTER 313 CDI/C/3550; Año: 2005; Dominio: EVG-399; Motor: 611.981-70-026699, con capacidad para transportar quince (15) personas sentadas con celadora.-

FECHA: 25 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SLyT Nro.: **218**

Expediente Nro 2799-M-2012 –Cuerpo 2.-

Autorízase hasta el 31 de diciembre de 2017 a Jael Mara Martino, a desarrollar actividades con el rubro “TRANSPORTE ESCOLAR”, Habilitado N° 40, utilizando a tal efecto el vehículo Marca: RENAULT; Modelo: TRAFIC; Año: 1993; Dominio: VQB-171; Motor: 5531310, con capacidad para transportar quince (15) escolares sentados con celadora.-

FECHA: 25 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SLyT Nro.: **219**

Expediente Nro 3086-E-2011 –Cuerpo 2.-

Autorízase hasta el 31 de diciembre de 2017 a Luz Bella Alice Esquivel Lopez, a desarrollar actividades con el rubro “TRANSPORTE ESCOLAR”, Habilitado N° 181, utilizando a tal efecto el vehículo Marca: FIAT; Modelo: DUCATO COMBINATO 2.8 IDTD; Año: 2006; Dominio: FJP-664; Motor: 22464142177, con capacidad para transportar quince (15) escolares sentados con celadora.-

FECHA: 25 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SLyT Nro.: **220**

Expediente Nro 4032-B-2016.-

Autorízase a Roberto Cayetano Carlos Beutel, a afectar el automotor de su propiedad Marca: FIAT; Modelo: PALIO WEEKEND ADVENTURE 1.6 16V; Año: 2013; Dominio: MAG-463; Motor: 178F40552285578, al servicio de “AUTOS AL INSTANTE” en la agencia “ALSINA”, ubicada en Alsina N° 26 – Local 2, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, habilitada por Expte. N° 20053/1966, dejándose constancia que la vida útil del vehículo caduca el 31 de diciembre de 2026.-

FECHA: 25 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SLyT Nro.: **221**

Expediente Nro 3773-G-2017.-

Autorízase a Adriana Beatriz Gomez, a afectar el automotor de su propiedad Marca: FORD; Modelo: ECOSPORT S 1.6. MT N; Año: 2016; Dominio: AA643WC; Motor: MVJAH8593454, al servicio de “AUTOS AL INSTANTE” en la agencia “PIROVANO”, ubicada en Pirovano N° 1212 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, habilitada por Expte. N° 4319/1989, dejándose constancia que la vida útil del vehículo caduca el 31 de diciembre de 2029.-

FECHA: 25 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SLyT Nro.: **222**

Expediente Nro 8985-D-1996.-

Autorízase al Sr. Juan Enrique Ditler, a afectar el automotor Habilitado N° 106, al servicio de “TAXÍMETRO” con Parada en ESTACIÓN BOULOGNE, Marca: CHEVROLET; Modelo: PRISMA 1.4 N LTZ; Año: 2017; Dominio: AB171PR; Motor: GFK031518; dejando establecido que la vida útil del vehículo vence el 31 de diciembre del año 2032.-

FECHA: 28 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SLyT Nro.: **223**

Expediente Nro 16098-T-2016.-

Autorízase hasta el 31 de diciembre de 2017 a Jorge Gabriel Tristan, a desarrollar actividades con el rubro “TRANSPORTE ESCOLAR”, Habilitado N° 350, utilizando a tal efecto el vehículo Marca: MERCEDES BENZ; Modelo: SPRINTER 310D/C3550; Año: 1999; Dominio: CYD-978; Motor: 63299910518129, con capacidad para transportar quince (15) escolares sentados con celadora.-

FECHA: 28 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SLyT Nro.: **224**

Expediente Nro 5399-V-2014.-

Autorízase hasta el 31 de diciembre de 2017 a Ariel Gustavo Versari, a desarrollar actividades con el rubro “TRANSPORTE ESPECIAL DE PERSONAS”, Habilitado N° 273, utilizando a tal efecto el vehículo Marca: MERCEDES BENZ; Modelo: OHL 1420/60; Año: 1994; Dominio: SAB-056; Motor: B44863, con capacidad para transportar cuarenta y cinco (45) personas sentadas con celadora.-

FECHA: 28 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SLyT Nro.: **225**

Expediente Nro 133-H-2017.-

Autorízase a Roberto Urbano Hernández, a afectar el automotor de su propiedad Marca: VOLKSWAGEN; Modelo: SURAN 90B; Año: 2009; Dominio: INA-119; Motor: CFZ210039, al servicio de “AUTOS AL INSTANTE” en la agencia “CINCO ESTRELLAS”, ubicada en Avda. Libertador N° 18230 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, habilitada por Expte. N° 890/1989, dejándose constancia que la vida útil del vehículo caduca el 31 de diciembre de 2022.-

FECHA: 28 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SLyT Nro.: **226**

Expediente Nro 7956-D-2009 –Cuerpo 2.-

Autorízase hasta el 31 de diciembre de 2017 a Fernando Leonel Davila, a desarrollar actividades con el rubro “TRANSPORTE ESCOLAR Y ESPECIAL DE PERSONAS”, Habilitado N° 48, utilizando a tal efecto el vehículo Marca: MERCEDES BENZ; Modelo: BMO390 VERSION 1320; Año: 1998; Dominio: BXJ-663; Motor: B44863, con capacidad para transportar cuarenta y dos (42) personas sentadas con celadora.-

FECHA: 28 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SLyT Nro.: **227**

Expediente Nro 7432-P-2014.-

Autorízase hasta el 31 de diciembre de 2017 a Raúl Eduardo Perez de San Román, a desarrollar actividades con el rubro “TRANSPORTE ESCOLAR Y ESPECIAL DE PERSONAS”, Habilitado N° 257, utilizando a tal efecto el vehículo Marca: MERCEDES BENZ; Modelo: ohl1316/46; Año: 1994; Dominio: STM-016; Motor: Bb42452, con capacidad para transportar cuarenta y un (41) personas sentadas con celadora.-

FECHA: 28 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SLyT Nro.: **228**

Expediente Nro 7515-D-2015.-

Autorízase hasta el 31 de diciembre de 2017 a Jorge Adrián Davila, a desarrollar actividades con el rubro “TRANSPORTE ESCOLAR Y ESPECIAL DE PERSONAS”, Habilitado N° 301, utilizando a tal efecto el vehículo Marca: SSANGYONG; Modelo: INSTANA ELITE; Año: 1998; Dominio: CDC-924; Motor: 66291110061089, con capacidad para transportar doce (12) personas sentadas con celadora.-

FECHA: 28 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SLyT Nro.: **229**

Expediente Nro 5399-V-2014.-

Autorízase hasta el 31 de diciembre de 2017 a Daniela Beatriz Quint, a desarrollar actividades con el rubro “TRANSPORTE ESCOLAR”, Habilitado N° 212, utilizando a tal efecto el vehículo Marca: RENAULT; Modelo: MASTER PH3 DCI 120 L3H2 PKCNF; Año: 2012; Dominio: LUD-297; Motor: G9UA650C252785, con capacidad para transportar dieciocho (18) escolares sentados con celadora.-

RESOLUCIONES SLyT-SIRUyT

OBRAS PARTICULARES

FECHA: 18 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SLyT Nro.: **53**

Expediente Nro 9037-16.-

Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Belgrano N° 253/55, de San Isidro, solicitado por Alicia B. Frank y otro.-

FECHA: 18 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SLyT Nro.: **54**

Expediente Nro 9904-09.-

Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Los Patos N° 2265, de Beccar, solicitado por Patricio E. Wallace Y otra (UF N° 3) y Diego González Bernaldo de Quiros (UF N° 4).-

FECHA: 27 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SLyT Nro.: **55**

Expediente Nro 4605-08.-

Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Av. Fondo de la Legua N° 2449/2513, de Villa Adelina, solicitado por CENCOSUD S.A.-

FECHA: 27 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SLyT Nro.: **56**

Expediente Nro 8842-14.-

Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Saenz Valiente N° 1319, de Martínez, solicitado por Pablo O. Andrada.-

FECHA: 27 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SLyT Nro.: **57**

Expediente Nro 9752-16.-

Regístrense los planos de Regularización, del inmueble ubicado en la calle Jacinto Díaz N° 419/21/25, de San Isidro, solicitado por Nélida C. Amoedo y otros.-

RESOLUCIONES S. E. A.

ARSI

FECHA: 17 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SEA (ARSI) Nro.: **25**

Expediente Nro. 4443-U-2002.-

Encuádrase la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, dispuesta por el artículo 58° inc. 7) B de la Ordenanza Fiscal vigente, para el año 2017, a la Unión Evangélica de la Argentina, para la cuenta corriente Nro. 631.006, correspondiente al inmueble identificado catastralmente como Circunscripción VI, Sección C, Manzana 56, Parcela 8.-

FECHA: 17 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SEA (ARSI) Nro.: **26**

Expediente Nro. 10255-I-2001 –Cuerpo 2.-

Encuádrase la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, dispuesta por el artículo 58° inc. 7) B de la Ordenanza Fiscal vigente, para el año 2017, a la Asociación Iglesia Evangélica del Nazareno, para las cuentas corrientes Nros. 381.728 y 381.729, correspondientes a los inmuebles identificados catastralmente como Circunscripción III, Sección H, Manzana 583, Parcela 12 y Circunscripción III, Sección H, Manzana 583, Parcela 13, respectivamente.-

FECHA: 17 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SEA (ARSI) Nro.: **27**

Expediente Nro. 13271-C-1987 –Cuerpo 2.-

Encuádrase la reducción del ochenta y tres por ciento (83%) del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, dispuesta por el artículo 58° inc. 7) B de la Ordenanza Fiscal vigente, para el año 2017, a la International Baptist Church (Confederación Evangélica Bautista Argentina), para la cuenta corriente Nro. 341.978, correspondiente al inmueble identificado catastralmente como Circunscripción III, Sección D, Manzana 231, Parcela 2d.-

FECHA: 17 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SEA (ARSI) Nro.: **28**

Expediente Nro. 1727-I-2007 –Cuerpo 2.-

Encuádrase la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, dispuesta por el artículo 58° inc. 7) B de la Ordenanza Fiscal vigente, para el año 2017, a la Iglesia Nueva Apostólica de Sudamérica, para las cuentas corrientes Nros. 390.725, 840.275, 630.732 y 220.954, correspondientes a los inmuebles identificados catastralmente como Circunscripción III, Sección J, Manzana 611, Parcela 30, Circunscripción VIII, Sección D, Manzana 95, Parcela 6, Circunscripción VI, Sección C, Manzana 43, Parcela 9 y Circunscripción II, Sección B, Manzana 87, Parcela 29, respectivamente.-

RESOLUCIÓN SEA (ARSI) Nro.: **29**

ANULADA

FECHA: 25 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SEA (ARSI) Nro.: **30**

Expediente Nro. 5302-C-2016.-

No hacer lugar a la solicitud de prescripción de deuda correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, cuenta corriente Nro. 121.906.-

FECHA: 26 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SEA (ARSI) Nro.: **31**

Expediente Nro. 5301-B-2016.-

No hacer lugar a la solicitud de prescripción de deuda correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, de la cuenta corriente Nro. 121.907.-

FECHA: 26 de abril de 2017

RESOLUCIÓN SEA (ARSI) Nro.: **32**

Expediente Nro. 5299-C-2016.-

No hacer lugar a la solicitud de prescripción de deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, correspondiente a la cuenta corriente Nro. 121.908.-

RESOLUCIONES

RECURSOS HUMANOS

FECHA: 17 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 328
EXPEDIENTE N°: 4003-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion 11/4/17 RAFAEL A MEZON HASSAN Y OT

FECHA: 17 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 329
EXPEDIENTE N°: 4004-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion trabajadores SEBASTIAN D GRAS Y OT

FECHA: 17 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 330
EXPEDIENTE N°: 4005-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion 8/3/17 trabajador PABLO S MAZA

FECHA: 17 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 331
EXPEDIENTE N°: 4839-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado JOAQUIN R ALTAMIRANO Y OT

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 332
EXPEDIENTE N°: 2855-P-2017
MOTIVO: Conceder licencia s/goce sueldo CARLOS J RODRIGUEZ

FECHA: 12 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 333
EXPEDIENTE N°: 2811-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadores ARAMBURU MARIA SOL Y O

FECHA: 18 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 334
EXPEDIENTE N°: 4841-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajador AGUSTINA GUTIERREZ Y OT

FECHA: 18 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 335
EXPEDIENTE N°: 4877-P-2017
MOTIVO: Trasladar c/retroact 18/1/17 SERGIO I MOLINA

FECHA: 18 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 336
EXPEDIENTE N°: 4843-P-2017
MOTIVO: Designar trabajador ALAN MAURO J COLOMER

FECHA: 18 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 337
EXPEDIENTE N°: 4883-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion 28/2/17 docente MARIA A VICENTE Y OT

FECHA: 18 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 338
EXPEDIENTE N°: 4881-P-2017
MOTIVO: Trasladar c/retroact 1/2/17 trabajadora GABRIELA WILSON Y OT

FECHA: 18 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 339
EXPEDIENTE N°: 4878-P-2016
MOTIVO: Conceder lic s/goce de sueldo docente CECILIA A LOMBARDI

FECHA: 20 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 340
EXPEDIENTE N°: 1252-P-2017
MOTIVO: Designar anexo S N A y Familia ALTAMIRANDA LEANDRO Y OT

FECHA: 20 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 341
EXPEDIENTE N°: 4886-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion trabajador CARLOS A MALDOTTI Y OT

FECHA: 20 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 342
EXPEDIENTE N°: 1264-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion trabajadora ROCIO N FERREYRA

FECHA: 20 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 343
EXPEDIENTE N°: 4854-P-2017
MOTIVO: Designar trabajadores S S Deportes MARIA M ANDRADA Y OT

FECHA: 24 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 344
EXPEDIENTE N°: 4887-P-2017
MOTIVO: Modificar retribucion trabajadores MARIA FERNANDA YUSEF Y OT

FECHA: 20 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 345
EXPEDIENTE N°: 4888-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion 17/4/17 trabajador MARIANO J LATELLA

FECHA: 20 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 346
EXPEDIENTE N°: 4879-P-2017
MOTIVO: Conceder Lic s/goce sueldo docente DEBORAH L PITCOVSKY Y OT

FECHA: 20 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 347
EXPEDIENTE N°: 2812-P-2017
MOTIVO: Trasladar docente TERESA L PAOLONE Y OTRO

FECHA: 20 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 348
EXPEDIENTE N°: 1257-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado DELFIN BECCAR VARELA Y OT

FECHA: 20 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 349
EXPEDIENTE N°: 4884-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion 1/4/17 trabajador VICTOR H PALACIOS

FECHA: 20 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 350
EXPEDIENTE N°: 4847-P-2017
MOTIVO:Designar PMensualizado SEBASTIAN CABALLERO GUTIERREZ Y O

FECHA: 20 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 351
EXPEDIENTE N°: 4850-P-201
MOTIVO: Designar P Mensualizado S G E Publico ROLANDO ARIAS Y OT

FECHA: 20 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 352
EXPEDIENTE N°: 1871-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajador ROBERTO JOSE POLINESI

FECHA: 20 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 353
EXPEDIENTE N°: 2454-P-2017
MOTIVO: Rechazar intimacion ex trabajador PATRICIO J MARTINEZ

FECHA: 20 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 354
EXPEDIENTE N°: 2457-P-2017
MOTIVO: Rechazar planteo ex trabajador CRISTIAN N SALGUERO

FECHA: 20 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 355
EXPEDIENTE N°: 2833-P-2017
MOTIVO: Aplicar llamado atencionMIGUEL A MORATELO

FECHA: 20 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 356
EXPEDIENTE N°: 658-P-2017
MOTIVO: Rechazar recurso revocatória trabajador EMILIO R CORDERO

FECHA: 24 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 357
EXPEDIENTE N°: 5313-P-2017
MOTIVO: Designar anexo S S T y C Comunitario ACOSTA DIEGO Y OT

FECHA: 20 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 358
EXPEDIENTE N°: 4889-P-2017
MOTIVO: Modificar cantidad horas Profesoras CARINA CARLUCCIO Y OT

FECHA: 24 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 359
EXPEDIENTE N°: 12460-P-2016
MOTIVO: Limitar designacion 19/12/16 docente SILVIA M NIETO

FECHA: 24 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 360
EXPEDIENTE N°: 4893-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadores MARIO O AYALA Y OT

RESOLUCION RR.HH. N°: 361
ANULADA POR INEXISTENTE

FECHA: 25 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 362
EXPEDIENTE N°: 5316-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora SHIRLEY S LOPEZ

FECHA: 25 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 363
EXPEDIENTE N°: 1298-P-2017
MOTIVO: Abonar haberes p/fallecimiento trabajador JONATAN E SALCEDO

FECHA: 25 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 364
EXPEDIENTE N°: 1296-P-2017
MOTIVO: Abonar haberes p/fallecimiento trabajadora RAMONA A MARTINEZ

FECHA: 25 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 365
EXPEDIENTE N°: 948-P-2016
MOTIVO: Aceptar renuncia 16/2/17 PAULA MARIA SOLA

FECHA: 25 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 366
EXPEDIENTE N°: 593-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajador VICTOR A SALTO CORIA

RESOLUCION RR.HH. N°: 367
ANULADA

RESOLUCION RR.HH. N°: 368
ANULADA

FECHA: 25 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 369
EXPEDIENTE N°: 2796-P-2017
MOTIVO: Modificar resol 227/17

FECHA: 25 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 370
EXPEDIENTE N°: 2490-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajador NICOLAS I GOICOECHEA

FECHA: 25 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 371
EXPEDIENTE N°: 4901-P-2017
MOTIVO: Trasladar c/retroact 19/12/16 trabajador CESAR D GOMEZ

FECHA: 25 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 372
EXPEDIENTE N°: 4904-P-2017
MOTIVO: Cese y convenio e/MSI y trabajadora MARIA C B HERBEL DEL POZO

FECHA: 25 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 373
EXPEDIENTE N°: 4905-P-2017
MOTIVO: Cese y convenio e/MSI y trabajador ALDO HUGO ACOSTA

FECHA: 26 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 374
EXPEDIENTE N°: 5318-P-2017
MOTIVO: Limitar y Designar trabajadora NOELIA V CARDOZO

FECHA: 26 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 375
EXPEDIENTE N°: 5314-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado DIEGO E COÑA Y OTROS

FECHA: 26 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 376
EXPEDIENTE N°: 5351-P-2017
MOTIVO: Limitar y designar trabajador LUCAS MATIAS CRUZ

FECHA: 27 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 377
EXPEDIENTE N°: 5354-P-2017
MOTIVO: Cese trabajadora 1/5/17 MARIA INES TOVAGLIARI

FECHA: 27 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 378
EXPEDIENTE N°: 5322-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadores VERONICA CONVERS Y OT

FECHA: 27 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 379
EXPEDIENTE N°: 5356-P-2017
MOTIVO: Trasladar 1/4/17 trabajadores JORGE E CERBELLI Y OT

FECHA: 27 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 380
EXPEDIENTE N°: 5353-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion 31/3/17 trabajadora MARIA A ASCETI

FECHA: 27 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 381
EXPEDIENTE N°: 5324-P-2017F
MOTIVO: Designar P Mensualizado GUILLERMO E FIGUEROA Y OT

FECHA: 27 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 382
EXPEDIENTE N°: 5325-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajador EDUARDO MOREYRA LOCASO

FECHA: 27 de abril de 2017
RESOLUCION RR.HH. N°: 383
EXPEDIENTE N°: 5357-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion 24/4/17 trabajador BRIAN POLLARD Y OT

RESOLUCIONES

SALUD PÚBLICA

FECHA: 17 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 317
EXPEDIENTE N°: 612-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora CECILIA GOLOT

FECHA: 17 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 318
EXPEDIENTE N°: 4840-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora IVANA C RODRIGUEZ

FECHA: 17 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 319
EXPEDIENTE N°: 16184-P-2017
MOTIVO: Limitar y Designar trabajadora ELIZABETH S CASTRO SANCIMA

FECHA: 17 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 320
EXPEDIENTE N°: 3363-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion 1/3/17 MARIA LORENA ALLENDE

FECHA: 17 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 321
EXPEDIENTE N°: 3973-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora MARIANA V CACERES

FECHA: 17 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 322
EXPEDIENTE N°: 3968-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora MARIA E VELAZQUEZ

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 323
EXPEDIENTE N°: 4848-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora LAURA G BANDERA

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 324
EXPEDIENTE N°: 4846-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora MERCEDES LASERNA

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 325
EXPEDIENTE N°: 4845-P-2017
MOTIVO: Designar reemplazante KAREN J ZAPATA ROMERO

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 326
EXPEDIENTE N°: 1860-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado MARIA PAULINA ALARCON MARIQUEO

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 327
EXPEDIENTE N°: 4849-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajador MAURO G BUSTAMANTE

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 328
EXPEDIENTE N°: 4851-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora FABIOLA ORTEGA AMANCIO

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 329
EXPEDIENTE N°: 4852-P-2017
MOTIVO: Designar trabajadora VALERIA VANESA ROMANO

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 330
EXPEDIENTE N°: 4844-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajador MARTIN ULISES ZAPATA

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 331
EXPEDIENTE N°: 2822-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora CARMEN N BERTANA

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 332
EXPEDIENTE N°: 2818-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado CECILIA R ACUÑA

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 333
EXPEDIENTE N°: 2817-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora SANTOS C AVALOS LOZANO

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 334
EXPEDIENTE N°: 2816-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora MARIA E CARABAJAL

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 335
EXPEDIENTE N°: 2488-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora KARINA E DE LA FLOR

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 336
EXPEDIENTE N°: 4842-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora NATALIA ANDREA CORDOBA

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 337
EXPEDIENTE N°: 613 -P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora LUCIANA A MOLINA

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 338
EXPEDIENTE N°: 225-P-23017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora DAFNE G AGUIRRE TORRICO

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 339
EXPEDIENTE N°: 16864-P-2016
MOTIVO: Designar DRA MARIEL ELISA PALACIOS

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 340
EXPEDIENTE N°: 11445-P-2016
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajador ARIEL M SORUCO

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 341
EXPEDIENTE N°: 10654-P-2016
MOTIVO: Limitar y Designar trabajador GERARDO F MACHADO

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 342
EXPEDIENTE N°: 4861-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora ROSA VILLAREAL

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 343
EXPEDIENTE N°: 4859-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora ROCIO ROSALES ARENA

FECHA: 24 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 344
EXPEDIENTE N°: 4892-P-2017
MOTIVO: Trasladar 12/1/17 trabajadora MARIA IRENE LORENZO

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 345
EXPEDIENTE N°: 4860-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora BRENDA M ANDREU

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 346
EXPEDIENTE N°: 4858-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado MARIA DAL BOSCO

FECHA: 19 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 347
EXPEDIENTE N°: 4857-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora NORMA INES AMENA

FECHA: 24 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 348
EXPEDIENTE N°: 4856-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora LORELEY L TORRECILLA

FECHA: 24 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 349
EXPEDIENTE N°: 4855-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora VALERIA CARRIZO

FECHA: 24 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 350
EXPEDIENTE N°: 12465-P-2016
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajador ROBERTO L GONZALEZ

FECHA: 24 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 351
EXPEDIENTE N°: 207-P-2017
MOTIVO: Designar P Jornalizado DR ANDREA RAQUEL BERNI

FECHA: 24 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 352
EXPEDIENTE N°: 209-P-2017
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA GEOVANA APACA HUARI

FECHA: 24 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 353
EXPEDIENTE N°: 16552-P-2016
MOTIVO: Limitar designacion 2/12/16 trabajadora OLIVIA YAURI PARIONA

FECHA: 25 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 354
EXPEDIENTE N°: 4902-P-2017
MOTIVO: Reubicar c/retroactividad 1/1/2017 trabajadora NADIA N FERNANDEZ

FECHA: 25 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 355
EXPEDIENTE N°: 4899-P-2017
MOTIVO: Aceptar c/retroac 2/1/17 trabajadora YANINA S MALARA

FECHA: 25 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 356
EXPEDIENTE N°: 4862-P-2017
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA ROMINA C QUILINDRO Y OTROS

FECHA: 25 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 357
EXPEDIENTE N°: 4863-P-2017
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA FLAVIA P MONTI

FECHA: 25 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 358
EXPEDIENTE N°: 4865-P-2017
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA CARLA MARILEN GRIS

FECHA: 25 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 359
EXPEDIENTE N°: 4864 -P-2017
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA NATALIA EVA AMALIA LASARTE

FECHA: 25 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 360
EXPEDIENTE N°: 4866-P-2017
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA LORENA CECILIA MEDERO

FECHA: 25 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 361
EXPEDIENTE N°: 4867-P-2017
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA BARBARA MOUSTEIN

FECHA: 26 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 362
EXPEDIENTE N°: 5312-P-2017
MOTIVO: Designar y Limitar P Jornalizado HELEN K MARTINEZ ROMAN

FECHA: 26 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 363
EXPEDIENTE N°: 5315-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado BEATRIZ ELIZABETH ALVAREZ

FECHA: 26 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 364
EXPEDIENTE N°: 5317-P-2017
MOTIVO: Designar y Limitar trabajador MANUEL A ROMERO VELA

FECHA: 26 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 365
EXPEDIENTE N°: 2825-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado Profesionales NATACHA ARATA Y OT

FECHA: 26 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 366
EXPEDIENTE N°: 4903-P-2017
MOTIVO: Cese 1/4/17 trabajadora JUSTINIANA CANDIA

FECHA: 26 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 367
EXPEDIENTE N°: 4868-P-2017
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA ANABELLA JOSEFINA SANTOS

FECHA: 26 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 368
EXPEDIENTE N°: 5311-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora VANINA MIGUEL

FECHA: 26 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 369
EXPEDIENTE N°: 4897-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora MARIA LUJAN MOREYRA

FECHA: 27 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 370
EXPEDIENTE N°: 10915-P-2015
MOTIVO: Limitar c/retroactiv 27/12/16 trabajadora ROCIO ROSALES ARENA

FECHA: 27 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 371
EXPEDIENTE N°: 5355-P-2017
MOTIVO: Limitar y Designar trabajador MAXIMILIANO PEREIRA

FECHA: 27 de enero de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 372
EXPEDIENTE N°: 5326-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora NATALIA V AYALA Y OT

FECHA: 27 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 373
EXPEDIENTE N°: 5323-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora CLAUDIA A CORREA

FECHA: 27 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 374
EXPEDIENTE N°: 5321-P-2017
MOTIVO: Designar trabajadora DEBORA I MEDINA GOMEZ Y OTRO

FECHA: 27 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 375
EXPEDIENTE N°: 5320-P-2017
MOTIVO: Designar y Limitar trabajadora CAROLINA PANEZ YAURI

FECHA: 27 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 376
EXPEDIENTE N°: 5319-P-2017
MOTIVO: Designar DRA ANA LAURA TERUSI

FECHA: 27 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 377
EXPEDIENTE N°: 4895-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora MARIA M RIOS ESPINDOLA

FECHA: 27 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 378
EXPEDIENTE N°: 4894-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora CLARA DENISEE CORREA

FECHA: 27 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 379
EXPEDIENTE N°: 2814-P-2017
MOTIVO: Designar y Limitar trabajadora MARISOL BORGES

FECHA: 27 de abril de 2017
RESOLUCION S.S.P. N°: 380
EXPEDIENTE N°: 2813-P2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajador JUAN M CONTRERAS
